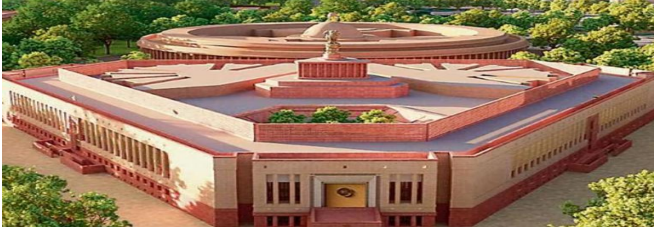


بھارت کا آئین

(28 ستمبر، 2023ء تک ترمیم شدہ)

The Constitution of India

(As amended upto 28th September 2023)



سر نو مرتب کردہ:

اردو کارڈ نیشن سیل محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور حکومت جموں و کشمیر نے

وزارت قانون اور انصاف، حکومت بھارت کی ہدایت پر شائع کیا۔

اس ترجمہ میں کسی تفاوت کی صورت میں انگریزی متن کو مستند تصور کیا جائے۔



بھارت کا آئین

(28 ستمبر، 2023ء تک ترمیم شدہ)

The Constitution of India

(As amended upto 28th September 2023)

ساتواں ایڈیشن

سر نو مرتب کردہ:

اردو کارڈ نیشن سیل محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور حکومت جموں و کشمیر نے
وزارت قانون اور انصاف، حکومت بھارت کی ہدایت پر شائع کیا۔
اس ترجمہ میں کسی تفاوت کی صورت میں انگریزی متن کو مستند تصور کیا جائے۔

© وزارت قانون اور انصاف، حکومت بھارت

پہلی اشاعت:	1982	ٹیک	1904	تعداد	2000
دوسری اشاعت:	1985	ٹیک	1906	تعداد	2000
تیسری اشاعت:	2001	ٹیک	1922	تعداد	2000
چوتھی اشاعت:	2010	ٹیک	1931	تعداد	1000
پانچویں اشاعت:	2013	ٹیک	1934	تعداد	3000
چھٹی اشاعت:	2019	ٹیک	1941	تعداد	3000
ساتویں اشاعت:	2023	ٹیک	1945	تعداد	
قیمت:	330/- روپے				

The Constitution of India

ISBN: 978-96-89612-33-2

ناشر: وزارت قانون اور انصاف، حکومت بھارت

اُردو کارڈینیشن سیل، محکمہ قانون، انصاف و پارلیمانی امور، حکومت جموں و کشمیر۔

مطبوعہ: گورنمنٹ پریس سرینگر (پی او نمبر [REDACTED]) سے چھپوا کر شائع کیا۔

پیش لفظ

بھارت کے آئین کے اردو ترجمہ کا یہ ساتواں ایڈیشن ہے۔ آئین کے اس ایڈیشن میں اب تک کی تمام ترمیمات، بشمول آئین (ایک سو چھٹویں ترمیم) ایکٹ، 2023 شامل کر لی گئی ہیں۔

ڈاکٹر۔ راجیو مانی،

نئی دہلی:

سکریٹری، حکومت بھارت۔

2026ء

PREFACE

This is the Seventh edition of Urdu version of the Constitution of India. In this edition, the text of the Constitution has been brought up-to-date by incorporating therein all the amendments up-to- and including the Constitution (One hundred and sixth Amendment) Act, 2023.

New Delhi;
2026

Dr. Rajiv Mani,
Secretary to the Government of India

بھارت کا آئین

فہرست مضامین

تمہید

دفعات (آئین کی)

حصہ 1

یونین اور اس کا علاقہ

- 1- یونین کا نام اور علاقہ۔ 2
- 2- جدید ریاستوں کا داخلہ یا قیام۔ 2
- 2- الف - حذف۔ 2
- 3- جدید ریاستوں کا بنانا اور موجودہ ریاستوں کے رقبوں یا سرحدوں یا نام میں رد و بدل۔ 2
- 4- دفعات 2 اور 3 کے تحت بنائے ہوئے قوانین میں پہلے اور چوتھے فہرست بندی کی ترمیم اور تشکیلی، ضمنی اور تہی امور کے لیے توضیح ہوگی۔ 3

حصہ 2

شہریت

- 5- شہریت، آئین کی تاریخ نفاذ پر۔ 4
- 6- حقوق شہریت بعض ایسے اشخاص کے جو پاکستان سے ترک وطن کر کے بھارت آ گئے ہوں۔ 4
- 7- حقوق شہریت بعض ایسے اشخاص کے جنہوں نے پاکستان کو ترک وطن کیا ہو۔ 4
- 8- حقوق شہریت بعض بھارتی نژاد اشخاص کے جو بیرون بھارت کے باشندے ہوں۔ 5
- 9- کسی مملکت غیر کی شہریت رضا کارانہ طور پر حاصل کرنے والے اشخاص شہری نہ ہوں گے۔ 5
- 10- حقوق شہریت کا برقرار رہنا۔ 5
- 11- پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ شہریت منسوخ کرے گی۔ 5

حصہ 3

بنیادی حقوق

عام

6-12 تعریف۔

6-13 بنیادی حقوق کے متناقض یا ان کو کم کرنے والے قوانین۔

حق مساوات

7-14 قانون کی نظر میں مساوات۔

7-15 مذہب، نسل، ذات یا جنس یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیازی ممانعت۔

8-16 سرکاری ملازمت کے لیے مساوی موقع۔

9-17 چھوٹ چھات کا خاتمہ۔

9-18 خطابات کا خاتمہ۔

حق آزادی

9-19 آزادی تفریح وغیرہ سے متعلق بعض حقوق کا تحفظ۔

11-20 اثبات جرائم کے بارے میں تحفظ۔

11-21 جان اور شخصی آزادی کا تحفظ۔

11-21 الف۔ تعلیم کا حق۔

11-22 بعض صورتوں میں گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ۔

استحصا کے خلاف حق

13-23 انسانوں کی تجارت اور جبری خدمت کی ممانعت۔

13-24 بچوں کا کارخانوں وغیرہ میں مامور کرنے کی ممانعت۔

مذہب کی آزادی کا حق

13-25 آزادی ضمیر اور مذہب کو آزادانہ قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی۔

14-26 مذہبی امور کے انتظام کی آزادی۔

14-27 کسی خاص مذہب کے فروغ کے لیے ٹیکس ادا کرنے کے بارے میں آزادی۔

28- بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت کے بارے میں آزادی۔ 14

ثانی اور تعلیمی حقوق

29- اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ۔ 14

30- اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق۔ 15

31- حذف 15

بعض قوانین کا تحفظ

31 الف- ان قوانین کا تحفظ جن میں املاک وغیرہ کو حاصل کرنے کی توضیح ہو۔ 15

31 ب- بعض ایکٹ اور دساتیر العمل کا جواز۔ 16

31 ج- بعض ہدایتی اصولوں کو روپہ عمل لانے والے قوانین کا تحفظ۔ 17

31 د- حذف 17

آئینی چارہ کار کا حق

32 - اس حصہ کے ذریعہ عطا کیے ہوئے حقوق کے نفاذ کے لیے چارہ کار۔ 17

32 الف- حذف۔ 18

33- اس حصہ کے ذریعہ عطا کیے ہوئے حقوق میں افواج پر ان کے اطلاق کی نسبت ردو 18

بدل کرنے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔

34- اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق پر پابندی اس وقت جب کسی رقبہ میں 18

مارشل لا نافذ ہو۔

35- اس حصہ کی توضیحات کو نافذ کرنے کے لیے قانون سازی۔ 19

حصہ-4

مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول

36- تعریف۔ 20

37- اس حصہ میں مندرجہ اصولوں کا اطلاق۔ 20

38- مملکت لوگوں کی بہبودی کے فروغ کے لیے سماجی نظام قائم کرے گی۔ 20

39- حکمت عملی کے بعض اصول جن پر مملکت عمل کرے گی۔ 20

39الف-	مساویانہ انصاف اور مفت قانونی امداد۔	21
40-	گرام پنچایتوں کی تنظیم۔	21
41-	بعض صورتوں میں کام، تعلیم اور سرکاری امداد کا حق۔	21
42-	کام کے مناسب اور انسانیت پر مبنی حالات اور امداد زچہ کی نسبت تو ضیحات۔	21
43-	کام گروں کے لیے قابل گزارہ اجرت وغیرہ۔	21
43الف-	صنعتوں کی انتظامیہ میں کام گروں کا اشتراک۔	21
44-	شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ۔	22
45-	چھ سال سے کم عمر بچوں کے لیے شروعاتی بچپن کی دیکھ ریکھ اور تعلیم کی توضیح۔	22
46-	درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں اور دوسرے زیادہ کمزور طبقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کا فروغ۔	22
47-	غذائیت کی سطح اور معیار زندگی بلند کرنے اور صحت عامہ کو ترقی دینے کی نسبت مملکت کا فرض۔	22
48-	زراعت اور افزائش حیوانات کی تنظیم۔	22
48الف-	ماحول کو سازگار بنانا اور سنوارنا نیز جنگلات و جنگلی جانوروں کا تحفظ۔	23
49-	قومی اہمیت کی یادگاروں اور مقامات اور اشیاء کی حفاظت۔	23
50-	عدلیہ کی عاملہ سے علاحدگی۔	23
51-	بین الاقوامی امن و سلامتی کا فروغ۔	23
حصہ-4الف		
بنیادی فرائض		
51الف-	بنیادی فرائض۔	24
حصہ-5		
یونین		
باب-1-عالمہ		
صدر اور نائب صدر		
52-	بھارت کا صدر۔	25

- 53- یونین کا عاملانہ اختیار۔
25
- 54- صدر کا انتخاب۔
25
- 55- صدر کے انتخاب کا طریقہ۔
26
- 56- صدر کے عہدے کی مدت۔
27
- 57- دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت۔
27
- 58- بحیثیت صدر منتخب ہونے کی اہلیتیں۔
27
- 59- صدر کے عہدے کی شرائط۔
27
- 60- صدر کا حلف یا اقرار صالح۔
28
- 61- صدر پر اتہام بد نظمی کا طریقہ۔
28
- 62- صدر کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے انتخاب منعقد کرنے کا وقت اور اتفاقہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے منتخب کیے ہوئے شخص کے عہدے کی مدت۔
29
- 63- بھارت کا نائب صدر۔
29
- 64- نائب صدر یہ اعتبار عہدہ راجیہ سبھا کا میز مجلس ہوگا۔
29
- 65- صدر کے عہدے کے اتفاقہ خالی ہونے پر یا صدر کی غیر حاضری میں نائب صدر بحیثیت صدر کام کرے گا یا اس کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔
30
- 66- نائب صدر کا انتخاب۔
30
- 67- نائب صدر کے عہدے کی مدت۔
31
- 68- نائب صدر کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے انتخاب منعقد کرنے کا وقت اور اتفاقہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے منتخب کیے ہوئے شخص کے عہدے کی مدت۔
31
- 69- نائب صدر کا حلف یا اقرار صالح۔
31
- 70- دیگر اتفاقی حالات میں، صدر کے کارہائے منصبی انجام دینا۔
32
- 71- صدر یا نائب صدر کے انتخاب کی بابت یا اس سے منسلک امور۔
32
- 72- صدر کو بعض مقدمات میں معافیاں وغیرہ عطا کرنے اور احکام سزا کو ملوثی، کم یا تبدیل کرنے کا اختیار۔
32

73-	یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت۔	33
	وزیروں کی کونسل	
74-	صدر کی معاونت اور مشورے کے لیے وزیروں کی کونسل۔	33
75-	وزیروں سے متعلق دیگر تفصیلات۔	34
	بھارت کا انٹرنی جزل	
76-	بھارت کا انٹرنی جزل۔	34
	حکومت کے کام کا طریقہ	
77-	بھارت کی حکومت کے کام کا طریقہ۔	35
78-	صدر کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزیراعظم کے فرائض۔	35
	باب-2-	
	پارلیمنٹ	
	عام	
79-	پارلیمنٹ کی تشکیل۔	36
80-	راجیہ سبھا کی بناوٹ۔	36
81-	لوک سبھا کی بناوٹ۔	36
82-	ہر مردم شماری کے بعد مکرر ترتیب۔	37
83-	پارلیمنٹ کے ایوانوں کی مدت۔	38
84-	پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے اہلیت۔	38
85-	پارلیمنٹ کا اجلاس، اس کی برخواستگی اور ٹوٹنا۔	39
86-	صدر کا ایوانوں کو خطاب کرنے اور پیغامات بھیجنے کا حق۔	39
87-	صدر کا خاص خطاب۔	39
88-	وزیر اور انٹرنی جزل کے ایوانوں سے متعلق حقوق۔	39
	پارلیمنٹ کے عہدہ دار	
89-	راجیہ سبھا کا میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس۔	40

- 90- نائب میر مجلس کا عہدہ خالی ہونا، اس سے استعفیٰ دینا اور علاحدہ کیا جانا۔ 40
- 91- نائب میر مجلس یا دوسرے شخص کا میر مجلس کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا اختیار۔ 40
- 92- میر مجلس یا نائب میر مجلس اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو۔ 41
- 93- لوک سبھا کا اسپیکر اور نائب اسپیکر۔ 41
- 94- اسپیکر اور نائب اسپیکر کے عہدہ کا خالی ہونا، اس سے استعفیٰ اور علاحدگی۔ 41
- 95- نائب اسپیکر یا دوسرے شخص کا اسپیکر کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا بحیثیت اسپیکر کام کرنے کا اختیار۔ 42
- 96- اسپیکر یا نائب اسپیکر اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو۔ 42
- 97- میر مجلس اور نائب میر مجلس اور اسپیکر اور نائب اسپیکر کی پافٹ اور الائنس 42
- 98- پارلیمنٹ کی معتمدی۔ 43
- کام کرنے کا طریقہ**
- 99- ارکان کا حلف یا اقرار صالٰ 43
- 100- اپوانوں میں رائے دہی، نشستوں کے خالی ہونے کے باوجود اپوانوں کو کام کرنے کا اختیار اور کورم۔ 43
- ارکان کی نااہلیاں**
- 101- نشستوں کا خالی ہونا۔ 44
- 102- رکنیت کے لیے نااہلیاں۔ 45
- 103- ارکان کی نااہلیوں سے متعلق تصفیہ طلب امور کا فیصلہ۔ 45
- 104- دفعہ 99 کے تحت حلف لینے یا اقرار صالٰ کرنے سے پہلے یا جب اہل نہ ہو یا نااہل قرار دیا جائے، نشست سنبھالنے اور ووٹ دینے پر تادان۔ 46

پارلیمنٹ اور اس کے ارکان کے اختیارات، مراعات اور تحفظات

- 105- پارلیمنٹ کے ایوانوں اور ان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات مراعات وغیرہ۔ 46
- 106- ارکان کی یافت اور الائنس۔ 47

قانون سازی کا طریق کار

- 107- بلوں کو پیش کرنے اور ان کو منظور کرنے کے بارے میں توضیحات۔ 47
- 108- بعض حالات میں دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست۔ 47
- 109- رقی بل کے متعلق خصوصی طریق کار۔ 48
- 110- رقی بل کی تعریف۔ 49
- 111- بلوں کی منظوری۔ 50

مالیاتی امور میں طریق کار

- 112- سالانہ مالیاتی گوشوارہ۔ 50
- 113- تخمینوں کے بارے میں پارلیمنٹ میں طریق کار۔ 51
- 114- تصرف قوم بل۔ 52
- 115- تکمیلی، اضافی یا زائد رقی منظوریوں۔ 52
- 116- علی الحساب رقی منظوریوں، اعتمادی رقی منظوریوں اور غیر معمولی رقی منظوریوں۔ 53
- 117- مالیاتی بلوں کی بابت خصوصی توضیحات۔ 53

عام طریق کار

- 118- طریق کار کے قواعد۔ 54
- 119- مالیاتی کاروبار سے متعلق پارلیمنٹ میں طریق کار کا قانون کے ذریعہ انضباط۔ 54
- 120- زبان جو پارلیمنٹ میں استعمال ہوگی۔ 55
- 121- پارلیمنٹ میں بحث پر پابندی۔ 55
- 122- پارلیمنٹ کی کارروائی کی عدالتیں تحقیق نہیں کریں گی۔ 55

باب-3-

صدر کے قانون سازی کے اختیارات

123- پارلیمنٹ کے وقفہ کے دوران آرڈی نینس جاری کرنے کا صدر کو اختیار۔ 56

باب-4-

یونین کی عدلیہ

124- سپریم کورٹ کا قیام اور اس کی تشکیل۔ 56

124 الف- قومی عدالتی تقرری کمیشن۔ 58

124 ب- کمیشن کے کارہائے منصبی۔ 59

124 ج- قانون بنانے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔ 59

125- ججوں کی یافت وغیرہ۔ 59

126- قائم مقام اعلیٰ جج کا تقرر۔ 60

127- ایڈجکٹ ججوں کا تقرر۔ 60

128- سپریم کورٹ کے اجلاسوں میں پنشن پانے والے ججوں کی شرکت۔ 60

129- سپریم کورٹ کا ایک نظیری عدالت ہونا۔ 61

130- سپریم کورٹ کا صدر مقام۔ 61

131- سپریم کورٹ کا یہ صیغہ ابتدائی اختیار سماعت۔ 61

131 الف- حذف۔ 62

132- بعض صورتوں میں عدالت ہائے عالیہ کے خلاف اپیلوں میں سپریم کورٹ کا اپیلی 62

اختیار سماعت۔

133- دیوانی امور کے بارے میں عدالت ہائے عالیہ کی اپیلوں میں سپریم کورٹ کا اپیلی 62

اختیار سماعت۔

134- فوجداری امور میں سپریم کورٹ کا اپیلی اختیار سماعت۔ 62

134 الف- سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی اجازت۔ 63

- 135- موجودہ قانون کے تحت فیڈرل کورٹ کے اختیار سماعت اور اختیارات سپریم کورٹ استعمال کر سکے گی۔ 63
- 136- سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی خاص اجازت۔ 64
- 137- سپریم کورٹ سے فیصلوں یا احکام کی تجویز ثانی۔ 64
- 138- سپریم کورٹ کے اختیار سماعت میں اضافہ۔ 64
- 139- سپریم کورٹ کو بعض ریٹ اجرا کرنے کے اختیارات عطا کرنا۔ 64
- 139 الف- بعض مقدمات کی منتقلی۔ 64
- 140- سپریم کورٹ کے ضمنی اختیارات۔ 65
- 141- سپریم کورٹ کے قرار دیے ہوئے قانون کا تمام عدالتوں پر قابل پابندی ہونا۔ 65
- 142- سپریم کورٹ کی ڈگریوں اور احکام کا نفاذ اور انکشاف وغیرہ کے بارے میں احکام۔ 65
- 143- صدر کو سپریم کورٹ سے صلاح طلب کرنے کا اختیار۔ 66
- 144- سول اور عدالتی حکام کا سپریم کورٹ کی مدد کے لیے کام کرنا۔ 66
- 144 الف- حذف۔ 66
- 145- عدالت کے قواعد وغیرہ۔ 66
- 146- سپریم کورٹ کے عہدہ دار اور ملازم اور مصارف۔ 68
- 147- تعبیر۔ 68

باب-5

بھارت کا کمپٹر ولراور آڈیٹر جنرل

- 148- بھارت کا کمپٹر ولراور آڈیٹر جنرل۔ 69
- 149- کمپٹر ولراور آڈیٹر جنرل کے فرائض اور اختیارات۔ 69
- 150- یونین اور ریاستوں کے حسابات کے نمونے۔ 70
- 151- آڈٹ کی رپورٹیں۔ 70

حصہ-6

ریاستیں

باب-1-عام

70 152- تعریف۔

باب-2-عالمہ

گورنر

70 153- ریاستوں کے گورنر۔

71 154- ریاست کا عالمانہ اختیار۔

71 155- گورنر کا تقرر۔

71 156- گورنر کے عہدے کی میعاد۔

71 157- گورنر کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتیں۔

72 158- گورنر کے عہدے کی شرائط۔

72 159- گورنر کا حلف یا اقرار صال۔

73 160- بعض غیر متوقع حالات میں گورنر کے کارمندی کی انجام دہی۔

73 161- گورنر کو بعض صورتوں میں معافیاں وغیرہ عطا کرنے اور احکام سزا کو ملتوی، کم یا

تبدیل کرنے کا اختیار۔

73 162- ریاست کے عالمانہ اختیار کی وسعت۔

وزیروں کی کونسل

73 163- گورنر کو معاونت اور مشورہ دینے کے لیے وزیروں کی کونسل۔

74 164- وزیر اسے متعلق دیگر ترضیعات۔

ریاست کا ایڈوکیٹ جنرل

75 165- ریاست کا ایڈوکیٹ جنرل۔

حکومت کے کام کا طریقہ

75 166- کسی ریاست کی حکومت کے کام کا طریقہ۔

- 167- گورنر کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزیر اعلیٰ کے فرائض۔ 76

باب-3-

ریاستی مجلس قانون ساز

عام

- 168- ریاستوں میں مجالس قانون ساز کی تشکیل۔ 76
- 169- ریاستوں میں قانون ساز کونسلوں کی برخواستگی یا قیام۔ 76
- 170- قانون ساز اسمبلیوں کی بناوٹ۔ 77
- 171- قانون ساز کونسلوں کی بناوٹ۔ 78
- 172- ریاستی مجالس قانون ساز کی مدت۔ 79
- 173- ریاستی مجلس قانون ساز کی رکنیت کے لیے اہلیت۔ 79
- 174- ریاستی مجلس قانون ساز کے اجلاس، برخواستگی اور ٹوٹنا۔ 80
- 175- گورنر کا ایوان یا ایوانوں کو خطاب کرنے اور پیغامات بھیجنے کا حق۔ 80
- 176- گورنر کا خاص خطاب۔ 80
- 177- وزیر اور ایڈوکیٹ جنرل کے ایوانوں سے متعلق حقوق۔ 81

ریاستی مجلس قانون ساز کے عہدیدار

- 178- قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر۔ 81
- 179- اسپیکر اور نائب اسپیکر کے عہدوں کا خالی ہونا، ان سے استعفیٰ دینا اور علاحدہ کیا جانا۔ 81
- 180- اسپیکر کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا نائب اسپیکر یا دوسرے شخص کو اختیار۔ 82
- 181- اسپیکر یا نائب اسپیکر اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدہ سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو۔ 82
- 182- قانون ساز کونسل کے میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس۔ 82
- 183- میمبر مجلس یا نائب میمبر مجلس کے عہدوں کا خالی ہونا، ان سے استعفیٰ دینا اور علاحدہ کیا جانا۔ 83

184- میر مجلس کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا نائب 83

میر مجلس یا دوسرے شخص کو اختیار۔

185- میر مجلس یا نائب میر مجلس صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علاحدہ 83

کرنے کی قرارداد زیر غور ہو۔

186- اسپیکر، نائب اسپیکر، میر مجلس اور نائب میر مجلس کی یافت اور الائنس 84

187- ریاستی مجلس قانون سازی کی معتمدی 84

کام کرنے کا طریقہ

188- ارکان کا حلف یا اقرار صالح 84

189- ایوانوں میں رائے دہی، نشستوں کے خالی ہونے کے باوجود ایوانوں کو کام کرنے کا 85

اختیار اور کورم۔

ارکان کی نااہلیتیں

190- نشستوں کا خالی ہونا۔ 85

191- رکنیت کے لیے نااہلیتیں۔ 86

192- ارکان کی نااہلیتوں سے متعلق تصدیق طلب امور کا فیصلہ۔ 87

193- دفعہ 188 کے تحت حلف لینے یا اقرار صالح کرنے سے پہلے یا جب اہل نہ ہو یا نا 87

اہل قرار دیا جائے، نشست سنبھالنے اور ووٹ دینے پر تاوان۔

مجالس ریاستی قانون ساز اور ان کے ارکان کی اختیارات، مراعات اور تحفظات

194- مجالس قانون ساز کے ایوانوں اور ان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، 87

مراعات وغیرہ۔

195- ارکان کی یافت اور الائنس۔ 88

قانون سازی کا طریق کار

196- بلوں کے پیش کرنے اور ان کو منظور کرنے کے بارے میں توضیحات۔ 88

197- قانون ساز کونسل کے اختیارات پر رقی بل کے سوا دیگر مالیاتی بل کے متعلق 89

پابندیاں۔

89	رقمی بلوں سے متعلق خصوصی طریق کار۔	198-
90	رقمی بل کی تعریف۔	199-
91	بلوں کی منظوری۔	200-
91	بل جو غور کے لیے محفوظ کیے گئے ہوں۔	201-
مالیاتی امور میں طریق کار		
92	سالانہ مالیاتی گوشوارہ۔	202-
93	تخمینوں کے بارے میں مجلس قانون ساز میں طریق کار۔	203-
93	تصرف رقوم بل۔	204-
93	تکمیلی، اضافی یا زائد رقی منظوریوں۔	205-
93	علی الحساب رقی منظوریوں، اعتمادی رقی منظوریوں اور غیر معمولی رقی منظوریوں۔	206-
95	مالیاتی بلوں کی بابت خصوصی توضیحات۔	207-
عام طریق کار		
95	طریق کار کے قواعد۔	208-
96	مالیاتی کاروبار سے متعلق ریاست کی مجلس قانون ساز کے طریق کار کا قانون کے ذریعہ انضباط۔	209-
96	زبان جو مجلس قانون ساز میں استعمال ہوگی۔	210-
97	مجلس قانون ساز میں بحث پر پابندی۔	211-
97	عدالتیں مجلس قانون ساز کی کارروائی کی تحقیقات نہیں کریں گی۔	212-
باب-4		
گورنر کا قانون سازی کا اختیار		
97	مجلس قانون ساز کے وقفہ کے دوران آرڈی نینس جاری کرنے کا گورنر کا اختیار۔	213-
باب-5		
ریاستوں میں عدالت ہائے عالیہ		
98	ریاستوں کے لیے عدالت ہائے عالیہ۔	214

215-	عدالت ہائے عالیہ نظیری عدالتیں ہوں گی۔	99
216-	عدالت ہائے عالیہ کی تشکیل۔	99
217-	عدالت عالیہ کے جج کا تقرر اور شرائط عہدہ۔	99
218-	سپریم کورٹ سے متعلق بعض توضیحات کا عدالت ہائے عالیہ پر اطلاق۔	100
219-	عدالت ہائے عالیہ کے ججوں کا حلف یا اقرار صالح۔	100
220-	مستقل جج رہنے کے بعد وکالت کرنے پر پابندی۔	100
221-	ججوں کی یافت وغیرہ۔	101
222-	کسی جج کا ایک عدالت عالیہ سے دوسری عدالت عالیہ میں تبادلہ۔	101
223-	کارگزار اعلیٰ ججوں کا تقرر۔	101
224-	زامد اور کارگزار ججوں کا تقرر۔	102
224 الف-	جینشن یافتہ ججوں کا عدالت ہائے عالیہ کے اجلاسوں کے لیے تقرر۔	102
225-	موجودہ عدالت ہائے عالیہ کا اختیار سماعت۔	103
226-	عدالت ہائے عالیہ کو بعض رٹ اجرا کرنے کا اختیار۔	103
226 الف-	حذف۔	104
227-	عدالت عالیہ کا جملہ عدالتوں پر نگرانی کا اختیار۔	104
228-	بعض مقدمات کی عدالت عالیہ میں منتقلی۔	105
228 الف-	حذف۔	105
229-	عدالت ہائے عالیہ کے عہدہ دار اور ملازمین اور مصارف۔	105
230-	عدالت عالیہ کے اختیار سماعت کی یونین علاقہ تک توسیع۔	106
231-	دو یا زیادہ ریاستوں کے لیے مشترکہ عدالت عالیہ کا قیام۔	106
	باب-6-	
	ماتحت عدالتیں	
233-	ضلع ججوں کا تقرر۔	107
234-	بعض ضلع ججوں کے تفرقات اور ان کے دیئے ہوئے فیصلوں وغیرہ کا جواز۔	107

- 233 الف - عدلیہ کی ملازمت میں ضلع جج کے سوا دیگر اشخاص کی بھرتی۔ 108
- 235 - ماتحت عدالتوں پر نگرانی۔ 108
- 236 - تعبیر۔ 108
- 237 - بعض درجہ یا درجوں کے مجسٹریٹوں پر اس باب کی توضیحات کا اطلاق۔ 109
- حصہ-7-**
- پہلے فہرست بند کے حصہ میں مندرج ریاستیں۔**
- 238 - حذف۔ 110
- حصہ-8-**
- یونین علاقے**
- 239 - یونین علاقوں کا نظم و نسق۔ 110
- 239 الف - بعض یونین علاقوں کے لیے مقامی مجلس قانون ساز یا وزیروں کی کونسل یا دونوں کا 110
- بنایا جانا۔
- 239 الف الف - دہلی کے متعلق خصوصی توضیحات۔ 110
- 239 الف ب - آئینی مشینری کے ناکام ہو جانے کی صورت میں توضیحات۔ 113
- 239 ب - مجلس قانون ساز کے وقفے کے دوران آرڈی نینس جاری کرنے کا ناظم کا اختیار۔ 113
- 240 - بعض یونین علاقوں کے لیے صدر کا دستاویز العمل بنانے کا اختیار۔ 114
- 241 - یونین علاقوں کے لیے عدالت ہائے عالیہ۔ 115
- 242 - حذف۔ 115
- حصہ-9-**
- پنچائت**
- 243 - تعریفات۔ 116
- 243 الف - گرام سبھا۔ 116
- 243 ب - پنچایتوں کی تشکیل۔ 116
- 243 ج - پنچایتوں کی بناوٹ۔ 117

118	نشستوں کا تحفظ۔	243 د۔
119	پنچایتوں کی مدت وغیرہ۔	243 ہ۔
119	رکنیت کے لیے نااہلیتیں۔	243 و۔
120	پنچایت کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔	243 ز۔
120	پنچایتوں کے ذریعہ ٹیکس لگانے کا اختیار اور فنڈ۔	243 ح۔
121	مالی صورت حال کے جائزے کے لیے مالیاتی کمیشن کی تشکیل۔	243 ط۔
121	پنچایتوں کے حسابات کا آڈٹ۔	243 ی۔
122	پنچایتوں کے انتخابات۔	243 ک۔
122	یونین علاقوں پر اطلاق۔	243 ل۔
122	اس حصے کا بعض علاقوں پر اطلاق نہ ہونا۔	243 م۔
123	موجودہ قوانین اور پنچایتوں کا بننا رہنا۔	243 ن۔
124	انتخابی معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔	243 س۔

حصہ - 9 الف۔

میونسپلٹیاں

124	تعریفات۔	243 ع۔
125	میونسپلیٹیوں کی تشکیل۔	243 ف۔
125	میونسپلیٹیوں کی بناوٹ۔	243 ص۔
126	وارڈ کمیٹی وغیرہ کی تشکیل اور بناوٹ۔	243 ق۔
126	نشستوں کا تحفظ۔	243 ر۔
127	میونسپلیٹیوں کی مدت وغیرہ۔	243 ش۔
128	رکنیت کے لیے نااہلیتیں۔	243 ت۔
128	میونسپلیٹیوں وغیرہ کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔	243 ث۔
129	میونسپلیٹیوں کے ذریعہ ٹیکس لگانے کا اختیار اور فنڈ۔	243 خ۔
129	مالیاتی کمیشن۔	243 ذ۔

130	میں پلٹوں کے حسابات کا آڈٹ۔	243 ض۔
130	میں پلٹوں کے لیے انتخابات۔	243 ض الف۔
130	یونین علاقوں پر اطلاق۔	243 ض ب۔
130	اس حصہ کا بعض علاقوں پر اطلاق نہ ہونا۔	243 ض ج۔
131	ضلع منصوبہ بندی کے لیے کمیٹی۔	243 ض د۔
132	میٹرو پولیٹن منصوبہ بندی کے لیے کمیٹی۔	243 ض ہ۔
133	موجودہ قوانین اور میں پلٹوں کا بننا ہونا۔	243 ض و۔
133	انتخابی معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔	243 ض ز۔

حصہ 9-ب۔

امداد باہمی انجمنیں

134	تعریفات۔	243 ض ح۔
134	انجمن امداد باہمی کا سند یافتہ جماعت ہونا۔	243 ض ط۔
135	بورڈ کے اراکین اور اس کے عہدہ داروں کی تعداد اور میعاد۔	243 ض ی۔
135	بورڈ کے ارکان کا انتخاب۔	243 ض ک۔
136	بورڈ کی منسوخی اور معطلی اور عبوری انتظام۔	243 ض ل۔
137	امداد باہمی انجمنوں کے حسابات کا آڈٹ۔	243 ض م۔
137	مجلس عامہ کا اجلاس بلایا جانا۔	243 ض ن۔
137	رکن کا اطلاع حاصل کرنے کا حق۔	243 ض س۔
138	گوشوارے۔	243 ض ع۔
138	جرائم اور تادان۔	243 ض ف۔
139	کثیر ریاستی باہمی انجمنوں کو اطلاق۔	243 ض ص۔
139	یونین علاقوں کو اطلاق۔	243 ض ق۔
139	موجودہ قوانین کا جاری رہنا۔	243 ض ر۔

حصہ-10-

درج فہرست اور قبائلی رقبے

244- درج فہرست رقبوں اور قبائلی رقبوں کا نظم و نسق۔ 140

244 الف- آسام میں بعض قبائلی رقبوں پر مشتمل ایک خود اختیاری ریاست کا قیام اور اس کے 140

واسطے مقامی مجلس قانون ساز یا وزیروں کی کونسل یا دونوں کا بنانا۔

حصہ-11-

یونین اور ریاستوں کے مابین تعلقات

باب-1- قانون سازی کے تعلقات

قانون سازی کے اختیارات کی تقسیم

245- پارلیمنٹ اور ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کی وسعت۔ 142

246- پارلیمنٹ اور ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کا موضوع 142

246 الف- مال اور خدمات ٹیکس کی بابت خصوصی توجہ۔ 143

247- بعض زائد عدالتوں کے قیام کی بابت توجہ کرنے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔ 143

248- قانون سازی کے بقیہ اختیارات۔ 143

249- پارلیمنٹ کو ریاستی فہرست کے کسی امر کی بابت قومی مفاد میں قانون سازی کا اختیار 143

250- ریاستی فہرست میں درج کسی امر کی بابت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار اگر ہنگامی 144

حالت کا اعلان نافذ العمل ہو۔

251- دفعات 249 اور 250 کے تحت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین۔ اور ریاستی 144

مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین میں تناقض۔

252- پارلیمنٹ کا دو یا زیادہ ریاستوں کے لیے رضامندی سے قوانین بنانے کا اختیار اور 145

کسی دیگر ریاست کا ایسے قوانین کو اختیار کر لینا۔

253- بین الاقوامی اقرار ناموں کو رو بعل لانے کے لیے قانون سازی۔ 145

254- پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے 145

قوانین میں تناقض۔

- 255- سفارشات اور ماقبل منظور یوں کے تعلق سے ضرورتوں کا صرف طریق کار کے امور 146
سمجھا جانا۔

باب-2-تعلقات نظم و نسق

عام

- 256- ریاستوں اور یونین کا وجوب۔ 147
257- بعض صورتوں میں ریاستوں پر یونین کا اختیار۔ 147
257الف- حذف۔ 147
258- بعض حالات میں ریاستوں کو اختیارات وغیرہ عطا کرنے کا یونین کا اختیار۔ 148
258الف- یونین کو کارہائے مضمی سپرد کرنے کا ریاستوں کا اختیار۔ 148
259- حذف۔ 148
260- بھارت کے باہر کے علاقوں کے تعلق سے یونین کا اختیار ساعت۔ 149
261- سرکاری افعال، ریکارڈ اور عدالتی کارروائیاں۔ 149

پانی کے متعلق تنازعات

- 262- بین ریاستی دریاؤں یا دریائی وادیوں کے پانی سے متعلق تنازعات کا تصفیہ۔ 149

ریاستوں کے مابین رابطہ

- 263- بین ریاستی کونسل کے بارے میں توضیحات۔ 149

حصہ-12-

مالیات، جائیداد، معاہدات اور مقدمات

باب-1-مالیات

عام

- 264- تعبیر۔ 151
265- قانونی اختیار کے بغیر ٹیکس نہ لگائے جائیں گے۔ 151
266- بھارت اور ریاستوں کے مجتہد فنڈ اور سرکاری کھاتے۔ 151
267- اتفاقی مصارف فنڈ۔ 152

یونین اور ریاستوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم

- 268- محصولات جن کو یونین نے عائد، لیکن ریاستوں نے وصول اور صرف کیا ہو۔ 152
- 269- وہ ٹیکس جن کو یونین عائد اور وصول کرے گی لیکن ان کو ریاستوں کو تفویض کیا جائے گا۔ 152
- 269- الف۔ بین ریاستی تجارت اور پوپار کے سلسلے میں مال اور خدمات ٹیکس عائد کرنا اور وصول کرنا۔ 153
- 270- عائد کیا گیا اور یونین و ریاستوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ٹیکس۔ 154
- 271- یونین کی اغراض کے لیے بعض محصولات اور ٹیکسوں پر سرچارج۔ 154
- 272- حذف۔ 155
- 273- سُن اور سُن کی اشیاء پر محصول برآمد کے عوض رقمی امداد۔ 155
- 274- ان بلوں پر صدر کی پیشگی سفارش کی ضرورت جن کا اثر ان ٹیکسوں پر پڑتا ہو جن میں ریاستوں کا مفاد ہو۔ 155
- 275- بعض ریاستوں کو یونین سے رقمی امدادیں۔ 155
- 276- پیشوں، تجارتوں، حرفوں اور ملازمتوں پر ٹیکس۔ 157
- 277- مستثنیات۔ 157
- 278- حذف۔ 157
- 279- "خالص آمدنی" وغیرہ کا حساب لگانا۔ 157
- 279 الف۔ مال اور خدمات ٹیکس ٹولسل۔ 158
- 280- مالیاتی کمیشن۔ 160
- 281- مالیاتی کمیشن کی سفارشات۔ 160

مترقی مالیاتی وضعیات

- 282- یونین یا کسی ریاست کی اپنی آمدنی سے قابل ادائیگی خرچ۔ 161
- 283- مجتمہ فنڈ، اتفاقی مصارف فنڈ اور سرکاری کھاتوں میں جمع کی ہوئی رقم کی تحویل وغیرہ۔ 161

- 284- فریقین مقدمہ کی جمع کرائی ہوئی رقوم اور دوسری رقوم کی تحویل جو سرکاری ملازمین اور 161
عدالتوں نے وصول کی ہوں۔
- 285- یونین کی جائیداد کا ریاستی ٹیکسوں سے استثنیٰ۔ 162
- 286- مال کی بکری یا خرید پر ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں پابندیاں۔ 162
- 287- بجلی ٹیکسوں سے استثنیٰ۔ 162
- 288- پانی یا بجلی کی بابت ریاستوں کے ٹیکسوں سے بعض صورتوں میں استثنیٰ۔ 163
- 289- یونین کے ٹیکس سے ریاست کی جائیداد اور آمدنی کا استثنیٰ۔ 163
- 290- بعض مصارف اور پیشین کے بارے میں مطابقت پیدا کرنا۔ 164
- 290 الف- بعض دیوسم فنڈوں کو سالانہ ادائیگی۔ 164
- 291- حذف۔ 165

باب-2-

قرضہ لینا

- 292- بھارت کی حکومت کا قرضہ لینا۔ 165
- 293- ریاستوں کا قرضہ لینا۔ 165

باب-3-

جائیداد، معاہدات، حقوق، ذمہ داریاں، وجوب اور مقدمات

- 294- بعض صورتوں میں جائیداد، اثاثوں، حقوق، ذمہ داریوں اور وجوب کی وراثت۔ 166
- 295- دیگر صورتوں میں جائیداد، اثاثوں، حقوق، ذمہ داریوں اور وجوب کی وراثت۔ 166
- 296- عود بحق سرکار یا سقوط حق سے یا جائیداد لا وارث کے طور پر حاصل ہونے والی 167
جائیداد۔
- 297- ملکی سمندر یا براعظمی کنارہ آپ کے اندر پڑی ہوئی قیمتی اشیاء کا اور کلیتہً معاشی علاقہ 167
کے وسائل کا یونین میں مرکوز ہونا۔
- 298- تجارت وغیرہ کرنے کا اختیار۔ 168
- 299- معاہدات۔ 168

168	مقدمات اور کارروائیاں۔	-300
	باب-4-	
	جائیداد کا حق	
169	الف پائنتی قانونی اختیار کے اشخاص کو جائیداد سے محروم نہ کیا جائے گا۔	-300
	حصہ-13-	
	بھارت کے علاقہ کے اندر تجارت، بیوپار اور لین دین	
170	تجارت، بیوپار اور لین دین کی آزادی۔	-301
170	تجارت، بیوپار اور لین دین پر پابندیاں عائد کرنے کا پارلیمنٹ کو اختیار۔	-302
170	تجارت اور بیوپار کے بارے میں یونین اور ریاستوں کے اختیارات قانون سازی پر پابندیاں۔	-303
170	ریاستوں کے درمیان تجارت، بیوپار اور لین دین پر پابندیاں۔	-304
171	موجودہ قوانین اور ان قوانین کا تحفظ جن میں سرکاری اجارہ داروں کی توضیح ہو۔	-305
171	حذف۔	-306
171	دفعات 301 تا 304 کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے حاکم کا تقرر۔	-307
	حصہ-14-	
	یونین اور ریاستوں کے تحت ملازمین	
	باب-1-	
	ملازمین	
172	تعبیر۔	-308
172	یونین یا ریاست کی ملازمت کرنے والے اشخاص کی بھرتی اور شرائط ملازمت۔	-309
172	یونین یا ریاست کی ملازمت کرنے والے اشخاص کے عہدوں کی مدت۔	-310
173	یونین یا ریاست کے تحت سول حیثیت میں مامور اشخاص کی برطرفی، علاح کی یا درجہ میں تنزلی۔	-311
174	کل بھارت ملازمین۔	-312

- 312- الف۔ بعض ملازمتوں کے عہدہ داروں کی شرائط ملازمت میں تبدیلی یا ان کو منسوخ کرنے کا پارلیمنٹ کو اختیار۔
- 313- عبوری توضیحات۔
- 314- حذف۔

باب-2-

پبلک سروس کمیشن

- 315- یونین اور ریاستوں کے لیے پبلک سروس کمیشن۔
- 316- ارکان کا تقرر اور ان کے عہدہ کی میعاد۔
- 317- پبلک سروس کمیشن کے رکن کی صلاحیت اور معطلی۔
- 318- کمیشن کے ارکان اور عملے کی شرائط ملازمت کی نسبت دساتیر العمل بنانے کا اختیار۔
- 319- کمیشن کی رکنیت سے ہٹ جانے کے بعد عہدوں پر اس کے ارکان کے فائزر بننے کی ممانعت۔
- 320- پبلک سروس کمیشن کے کارہائے منصبی۔
- 321- پبلک سروس کمیشنوں کے کارہائے منصبی کو وسیع کرنے کا اختیار۔
- 322- پبلک سروس کمیشنوں کے مصارف۔
- 323- پبلک سروس کمیشنوں کی رپورٹیں۔

حصہ-14 الف

ٹریبونل

- 323 الف۔ انتظامی ٹریبونل۔
- 323 ب۔ دیگر امور کے لیے ٹریبونل۔

حصہ-15-

انتخابات

- 324- انتخابات کا اہتمام، ہدایت اور نگرانی انتخابی کمیشن میں مرکوز ہوں گی۔

- 325- کوئی شخص مذہب، نسل، ذات یا جنس کی بنا پر خصوصی فہرست انتخاب میں شامل کیے جانے کے لیے نا اہل نہ ہوگا اور نہ ہی وہ ادعا کرے گا کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے۔
- 326- لوک سبھا اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے لیے انتخابات بالغوں کے حق رائے دہی کی بنا پر ہوں گے۔
- 327- پارلیمنٹ کو قانون ساز ایوانوں کے لیے انتخابات سے متعلق تو ضیع کرنے کا اختیار۔
- 328- ریاست کی مجلس قانون ساز کو ایسی مجلس قانون ساز کے انتخابات سے متعلق تو ضیع کرنے کا اختیار۔
- 329- انتخابی امور میں عدالتوں کی مداخلت پر امتناع۔
- 329- الف۔ حذف۔

حصہ-16

بعض طبقوں سے متعلق خصوصی توضیحات

- 330- درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے لیے لوک سبھا میں نشستیں محفوظ کی جائیں گی۔
- 331- لوک سبھا میں اینگلو ایڈین فرقہ کی نمائندگی۔
- 332- ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے لیے نشستوں کا تحفظ۔
- 333- ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں اینگلو ایڈین فرقہ کی نمائندگی۔
- 334- نشستوں کے تحفظ اور خصوصی نمائندگی کا ستر سال بعد ختم ہو جانا۔
- 335- ملازمتوں اور عہدوں پر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے ادعا۔
- 336- بعض ملازمتوں میں اینگلو ایڈین فرقہ کے لیے خصوصی توضیع۔
- 337- اینگلو ایڈین فرقہ کے مفاد کے لیے تعلیمی رتنی منظوریوں کی بابت خصوصی توضیع۔
- 338- درج فہرست ذاتوں کے لئے قومی کمیشن۔
- 338 الف- درج فہرست قبیلوں کے لئے قومی کمیشن۔

- 338 ب۔ پسماندہ طبقات کے لیے قومی کمیشن۔ 197
- 339۔ درج فہرست رقبوں کے نظم و نسق اور درج فہرست قبیلوں کی بہبودی پر یونین کی نگرانی۔ 199
- 340۔ پسماندہ طبقوں کے حالات کی تفتیش کرنے کے لیے ایک کمیشن کا تقرر۔ 199
- 341۔ درج فہرست ذاتیں۔ 200
- 342۔ درج فہرست قبیلے۔ 200

حصہ-17-

سرکاری زبان

باب-1- یونین کی زبان

- 343۔ یونین کی سرکاری زبان۔ 202
- 344۔ سرکاری زبان کے لیے کمیشن اور پارلیمنٹ کی کمیٹی۔ 202

باب-2-

علاقائی زبانیں

- 345۔ ریاست کی سرکاری زبان یا زبانیں۔ 203
- 346۔ ایک ریاست اور کسی دوسری ریاست یا کسی ریاست اور یونین کے مابین مراسلت کے لیے سرکاری زبان۔ 204
- 347۔ اس زبان کے متعلق خصوصی توضیح جسے ریاست کی آبادی کا ایک حصہ بولتا ہو۔ 204

باب-3-

سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ وغیرہ کی زبان

- 348۔ زبان جو سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ میں اور ایکٹوں اور بلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوگی۔ 204
- 349۔ زبان سے متعلق بعض قوانین وضع کرنے کا خاص طریق کار۔ 205

باب-4-

خاص ہدایتیں

- 350- شکایتوں کے ازالہ کی درخواستوں میں استعمال ہونے والی زبان - 206
- 350الف- ابتدائی درجے میں مادری زبان میں تعلیم دینے کی سہولتیں - 206
- 350ب- لسانی اقلیتوں کے لیے خاص عہدیدار - 206
- 351- ہندی زبان کو فروغ دینے کے لیے ہدایت - 206

حصہ-18-

ہنگامی حالت سے متعلق توضیحات

- 352- ہنگامی حالت کا اعلان نامہ - 207
- 353- ہنگامی حالت کے اعلان نامہ کا اثر - 209
- 354- آمدنی کی تقسیم کی نسبت توضیحات کا اطلاق اس وقت جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو - 209
- 355- ریاستوں کو بیرونی حملے اور اندرونی شورش سے محفوظ رکھنے کا یونین کا فرض - 210
- 356- ریاستوں میں آئینی طریقوں کے ناکام ہو جانے کی حالت میں توضیحات - 210
- 357- دفعہ 356 کے تحت اجراء کیے ہوئے اعلان نامہ کے تحت قانون سازی کے اختیار کا استعمال - 212
- 358- ہنگامی حالت میں دفعہ 19 کی توضیحات کی معطلی - 212
- 359- ہنگامی حالت کے دوران حصہ 3 کے عطا کیے ہوئے حقوق کے نفاذ کی معطلی - 213
- 359الف - حذف - 214
- 360- مالیاتی ہنگامی حالت کے متعلق توضیحات - 214

حصہ-19-

متفرق

- 361- صدر اور گورنر اور راج پر کھوں کا تحفظ - 216
- 361الف - پارلیمنٹ اور ریاستی مجالس قانون سازی کی کارروائی کی اشاعت کا تحفظ - 216

- 361 ب۔ نفع بخش سیاسی عہدہ پر تقرری کے لئے نااہلیت۔ 217
- 362۔ حذف۔ 217
- 363۔ بعض عہد ناموں، اقرار ناموں وغیرہ سے پیدا ہونے والے نزاعات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔ 218
- 363 الف۔ بھارتی ریاستوں کے حکمرانوں کو، جنہیں تسلیم کر لیا گیا تھا، تسلیم نہ کرنا اور صرف خاص کارخواست کرنا۔ 218
- 364۔ بڑی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے متعلق خاص توضیحات۔ 219
- 365۔ یونین کی دی ہوئی ہدایتوں کی تعمیل یا ان کو نافذ کرنے سے قاصر رہنے کا اثر۔ 219
- 366۔ تعریفات۔ 219
- 367۔ تعبیر۔ 223

حصہ-20

آئین کی ترمیم

- 368۔ پارلیمنٹ کو آئین کی ترمیم کرنے کا اختیار اور اس کے لیے طریق کار۔ 224

حصہ-21

عارضی، عبوری اور خصوصی توضیحات

- 369۔ ریاستی فہرست کے امور کی بابت پارلیمنٹ کو قوانین بنانے کا عارضی اختیار گویا کہ وہ متوازی فہرست کے امور ہیں۔ 226
- 370۔ ریاست جموں و کشمیر کے متعلق عارضی توضیحات۔ 226
- 371۔ مہاراشٹر اور گجرات کی ریاستوں کے متعلق خصوصی توضیح۔ 228
- 371 الف۔ ریاست ناگالینڈ سے متعلق خصوصی توضیح۔ 228
- 371 ب۔ ریاست آسام سے متعلق خصوصی توضیح۔ 231
- 371 ج۔ ریاست مئی پور سے متعلق خصوصی توضیح۔ 232
- 371 د۔ ریاست آندھرا پردیش سے متعلق خصوصی توضیح۔ 232
- 371 ہ۔ آندھرا پردیش میں مرکزی جامعہ کا قیام۔ 235

- 371-و- ریاست سکم سے متعلق خصوصی توضیحات۔ 235
- 371-ز- میزورم ریاست کے متعلق خصوصی توضیح۔ 238
- 371-ح- اروناچل پردیش ریاست کے متعلق خصوصی توضیح۔ 238
- 371-ط- گوار ریاست کے متعلق خصوصی توضیح۔ 239
- 371-ی- ریاست کرناٹک سے متعلق خصوصی توضیحات۔ 239
- 372- موجودہ قوانین کا نافذ رہنا اور ان میں تطبیقات۔ 240
- 372-الف- قوانین کی تطبیق کا صدر کو اختیار۔ 241
- 373- بعض صورتوں میں صدر کو ان اشخاص کے بارے میں حکم دینے کا اختیار جو انسدادی 241
- نظر بندی میں ہوں۔
- 374- فیڈرل کورٹ کے ججوں اور فیڈرل کورٹ میں یا ہائر ججسٹی یا اجلاس کونسل کے روبرو 242
- زیر غور کارروائیوں کے متعلق توضیحات۔
- 375- عدالتیں، حکام اور عہدہ دار اس آئین کی توضیحات کے تابع کارمندی انجام دیتے 242
- رہیں گے۔
- 376- عدالت عالیہ کے ججوں کے متعلق توضیحات۔ 243
- 377- بھارت کے کمپنر ولر اور آڈیٹر جنرل کے متعلق توضیحات۔ 243
- 378- پبلک سروس کمیشن کے متعلق توضیحات۔ 243
- 378-الف- آئندہ اپرڈیش کی قانون ساز اسمبلی کی مدت کے بارے میں خصوصی توضیحات 244
- 379 تا 391- حذف۔ 244
- 392- دشواریوں کو رفع کرنے کا صدر کا اختیار۔ 244
- مختصر نام، تاریخ نفاذ، مستند ہندی متن اور تسمیحات**
- حصہ-22-**
- 393- مختصر نام۔ 245
- 394- تاریخ نفاذ۔ 245
- 394-الف- ہندی زبان میں مستند متن۔ 245

246	تسلیات	365-
	فہرست بند	
	پہلا فہرست بند۔	1
247	ریاستیں۔	2
	یونین علاقے۔	
	دوسرا فہرست بند	
253	صدر اور ریاستوں کے گورنروں کے متعلق توضعیات۔	حصہ الف۔
253	حذف۔	حصہ ب۔
253	لوک سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور راجیہ سبھا کے میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور ریاست کی قانون ساز کونسل کے میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس کے متعلق توضعیات	حصہ ج۔
254	سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ کے ججوں کے متعلق توضعیات۔	حصہ د۔
257	بھارت کے کمپنر ولراور آڈیٹر جنرل کے متعلق توضعیات۔	حصہ ہ۔
	تیسرا فہرست بند۔	
258	حلف یا اقرار صالح کے نمونے۔	
	چوتھا فہرست بند۔	
262	راجیہ سبھا میں نشستوں کی تقسیم۔	
	پانچواں فہرست بند۔	
264	درج فہرست رقبوں اور درج فہرست قبیلوں کے نظم و نسق اور ان کی نگرانی کے متعلق توضعیات۔	
264	عام۔	حصہ الف۔
264	درج فہرست رقبوں اور درج فہرست قبیلوں کا نظم و نسق اور ان پر نگرانی۔	حصہ ب۔
266	درج فہرست رقبے۔	حصہ ج۔
267	فہرست ہند کی ترمیم۔	حصہ د۔

چھٹا فہرست بند۔

آسام، میگھالیہ، تری پورہ اور میزورم کی ریاستوں کے قبائلی رقبوں کے نظم و نسق کے 268

بارے میں توضیحات۔

ساتواں فہرست بند۔

294 فہرست 1- یونین فہرست۔

300 فہرست 2- ریاستی فہرست۔

304 فہرست 3- متوازی فہرست۔

آٹھواں فہرست بند۔

308 زبانیں۔

309 نواں فہرست بند۔ بعض ایکٹ اور دساتیر العمل کا جواز۔

326 دسواں فہرست بند۔ دل بدل کی بنا پر نا اہلیت کی نسبت توضیحات۔

331 گیارھواں فہرست بند۔ پنجابیت کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔

333 بارھواں فہرست بند۔ میونسپلٹیوں کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔

334 ضمیمہ۔ آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015۔

354 اصطلاحات

.....

بھارت کا آئین

تمہید

ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں۔ کہ بھارت کو ایک مقتدر سماج وادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں:-

انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی؛

آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت؛

مساوات بہ اعتبار حیثیت اور موقع،

اور ان سب میں

اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا یقین ہو؛

اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج چھبیس نومبر، 1949ء کو یہ آئین ذریعہ ہذا اختیار

کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔

حصہ 1

یونین اور اس کا علاقہ

یونین کا نام اور علاقہ۔

1۔ (1) انڈیا، یعنی بھارت، ریاستوں کی ایک یونین ہوگا۔

(2) ریاستیں اور ان کے علاقے وہ ہوں گے جن کی صراحت پہلے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

(3) بھارت کے علاقہ میں شامل ہوں گے۔

(الف) ریاستوں کے علاقے؛

(ب) یونین علاقے جن کی صراحت پہلے فہرست بند میں کی گئی ہے؛ اور

(ج) ایسے دوسرے علاقے جو حاصل کیے جائیں۔

جدید ریاستوں کا داخلہ یا قیام۔

2۔ پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ، جدید ریاستوں کو ایسی قیود و شرائط پر، جو وہ مناسب خیال کرے، یونین میں داخل یا

قائم کر سکے گی۔

2 الف۔ حذف۔

جدید ریاستوں کا بنانا اور موجودہ ریاستوں کے رقبوں یا سرحدوں یا نام میں رد و بدل۔

3۔ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ۔

(الف) کسی ریاست کے علاقہ کو علیحدہ کر کے یا دو یا دو سے زیادہ یا ریاستوں کے حصوں کو ملا کر یا کسی علاقہ کو کسی

ریاست کے حصہ سے ملا کر ایک جدید ریاست بنا سکے گی؛

(ب) کسی ریاست کے رقبہ کو بڑھا سکے گی؛

(ج) کسی ریاست کے رقبہ کو گھٹا سکے گی؛

(د) کسی ریاست کی سرحدوں کو بدل سکے گی؛

(ه) کسی ریاست کے نام کو بدل سکے گی؛

بشرطیکہ اس غرض سے کوئی بل پارلیمنٹ کے کسی ایوان میں صدر کی سفارش کے بغیر اور جب اس بل میں

مندرجہ کوئی تجویز ریاستوں میں سے کسی ریاست کے رقبہ، سرحدوں یا نام کو متاثر کرے تو مجبوراً اس کے صدر نے اس بل کو اس ریاست کی مجلس قانون ساز سے اپنا خیال، اس مدت کے اندر جو صدر منظور کرے، ظاہر کرنے کے لیے رجوع کیا ہوا اور ایسی مصرعہ یا منظور شدہ مدت منقضی ہو چکی ہو، پیش نہ ہوگا۔

تشریح 1۔ اس دفعہ کے فقرہ جات (الف) تا (ہ) میں ”ریاست“ میں یونین علاقہ شامل ہے لیکن شرطیہ فقرہ میں ”ریاست“ میں یونین علاقہ شامل نہیں ہے۔

تشریح 2۔ اس اختیار میں جو پارلیمنٹ کو فقرہ (الف) سے عطا کیا گیا ہے کسی ریاست یا یونین علاقہ کے کسی حصہ کو کسی دوسری ریاست یا یونین علاقہ سے ملا کر ایک جدید ریاست یا جدید یونین علاقہ بنانے کا اختیار شامل ہے۔

دفعات 2 اور 3 کے تحت بنائے ہوئے قوانین میں پہلے اور چوتھے فہرست بندی کی ترمیم اور تکمیلی، ضمنی اور تہجی امور کے لئے توضیع ہوگی۔

4۔ (1) دفعہ 2 یا دفعہ 3 میں جو کسی قانون میں پہلے اور چوتھے فہرست بندی کی ترمیم کے لیے ایسی توضیعات ہوں گی جو اس قانون کی توضیعات کو رد و عمل لانے کے لیے ضروری ہوں اور اس میں ایسی تکمیلی ضمنی اور تہجی توضیعات بھی ہو سکیں گی (جن میں پارلیمنٹ یا ایسے قانون سے متاثرہ ریاست یا ریاستوں کی مجلس قانون ساز یا مجالس قانون ساز میں نمائندگی کے بارے میں توضیعات شامل ہیں) جن کو پارلیمنٹ ضروری تصور کرے۔

(2) کسی ایسے قانون کا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا متصور نہ ہوگا۔

حصہ 2

شہریت

شہریت، آئین کی تاریخ نفاذ پر۔

5۔ اس آئین کی تاریخ نفاذ پر ہر وہ شخص بھارت کا شہری ہوگا جس کی بھارت کے علاقہ میں مستقل جائے سکونت ہو، اور (الف) جو بھارت کے علاقہ میں پیدا ہوا تھا؛ یا

(ب) جس کے والدین میں سے کوئی ایک بھارت کے علاقہ میں پیدا ہوا تھا؛ یا
(ج) جو ایسی تاریخ نفاذ کے عین قبل کم سے کم پانچ سال تک بھارت کے علاقہ کا معمولاً باشندہ رہا ہو۔

حقوق شہریت بعض ایسے اشخاص کے جو پاکستان سے ترک وطن کر کے بھارت آ گئے ہوں۔

6۔ دفعہ 5 میں کسی امر کے باوجود کسی شخص کا، جس نے اس علاقہ سے جو اس وقت پاکستان میں شامل ہے بھارت کے علاقہ میں ترک وطن کیا ہے، اس آئین کی تاریخ نفاذ پر بھارت کا شہری ہونا متصور ہوگا، اگر۔۔۔

(الف) وہ یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا اس کے والدین کے والدین میں سے کوئی بھارت میں، جس کی تعریف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 میں کی گئی ہے (جیسا کہ وہ ابتداً وضع کیا گیا تھا)، پیدا ہوا تھا؛ اور
(ب) (i) اس صورت میں جب ایسے شخص نے 19/ جولائی، 1948 سے پہلے اس طرح ترک وطن کیا ہو کہ وہ اس کے ترک وطن کرنے کی تاریخ سے بھارت کے علاقہ کا معمولاً باشندہ رہا ہو، یا

(ii) ایسی صورت میں جب ایسے شخص نے 19/ جولائی، 1948 کو یا اس کے بعد بھارت میں اس طرح ترک وطن کیا ہے کہ اس کا نام بھارت کی ڈومین کی حکومت کے اس بارے میں تقرریے ہوئے کسی عہدہ دار نے اس کی درخواست پر بھارت کے شہری کی حیثیت سے درج رجسٹر کیا ہو جو اس نے اس عہدہ دار کو اس حکومت کے مقرر کیے ہوئے نمونہ اور طریقہ کے مطابق اس آئین کی تاریخ نفاذ کے قبل اس غرض سے دے دی ہو:

بشرطیکہ کسی شخص کا نام اس طرح سے درج رجسٹر نہ ہوگا۔ بجز اس کے کہ وہ بھارت کے علاقہ کا اس کی درخواست کی تاریخ سے عین قبل کم سے کم چھ ماہ تک باشندہ رہا ہو۔

حقوق شہریت بعض ایسے اشخاص کے جنہوں نے پاکستان کو ترک وطن کیا ہو۔

7۔ دفعات 5 اور 6 میں کسی امر کے باوجود کسی ایسے شخص کا بھارت کا شہری ہونا متصور نہ ہوگا جس نے یکم مارچ،

1947 کے بعد بھارت کے علاقہ سے اس علاقہ میں، جو اب پاکستان میں شامل ہے، ترک وطن کیا ہو:

بشرطیکہ اس دفعہ کے کسی امر کا اطلاق اس شخص پر نہ ہوگا جو اس علاقہ میں، جو اب پاکستان میں شامل ہے، اس طرح ترک وطن کرنے کے بعد بھارت کے علاقہ میں پھر سے بس جانے یا مستقل واپسی کے لیے کسی قانون کے اختیار سے یا اس کے تحت اجراء کیے ہوئے پرمٹ کے تحت واپس آ گیا ہو اور ہر ایسے شخص کا دفعہ 6 کے فقرہ (ب) کی اغراض کے لیے 19 جولائی، 1948 کے بعد بھارت کے علاقہ میں ترک وطن کرنا منظور ہوگا۔

حقوق شہریت بعض بھارتی نژاد اشخاص کے جو بیرون بھارت کے باشندے ہوں۔

8۔ دفعہ 5 میں کسی امر کے باوجود، کسی شخص کا جو یا جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا جس کے والدین کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھارت میں پیدا ہوا تھا جس کی تعریف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 میں (جیسا کہ وہ ابتداً وضع کیا گیا تھا) کی گئی ہے اور جو بھارت سے باہر کسی ملک کا، جس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، معمولاً باشندہ ہو بھارت کا شہری ہونا منظور ہوگا اگر اس کا نام اس ملک میں جہاں کا وہ فی الوقت باشندہ ہو بھارت کے سفارتی یا قنصلی نمائندہ نے، اس کی درخواست پر جو اس نے خواہ اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پہلے یا بعد ایسے سفارتی یا قنصلی نمائندہ کو بھارت کی ڈومین کی حکومت یا حکومت بھارت کے مقرر کیے ہوئے نمونہ اور طریقہ کے مطابق اس غرض سے دی ہو، بھارت کے شہری کی حیثیت سے درج رجسٹر کر لیا ہو۔

کسی مملکت غیر کی شہریت رضا کارانہ طور پر حاصل کرنے والے اشخاص شہری نہ ہونگے۔

9۔ کوئی شخص دفعہ 5 کی رو سے بھارت کا شہری نہ ہوگا اور نہ اس کا دفعہ 6 یا 8 کی رو سے بھارت کا شہری ہونا منظور ہوگا اگر اس نے کسی مملکت غیر کی شہریت رضا کارانہ طور پر حاصل کر لی ہو۔

حقوق شہریت کا برقرار رہنا۔

10۔ ہر وہ شخص، جو اس حصہ کی مندرجہ بالا توضیحات میں سے کسی توضیح کے تحت بھارت کا شہری ہو یا جس کا شہری ہونا منظور ہو، کسی قانون کی توضیحات کے تابع، جو پارلیمنٹ بنائے، ایسا شہری برقرار رہے گا۔

پارلیمنٹ قانون کے ذریعے حق شہریت منسبط کرے گی۔

11۔ اس حصہ کی مندرجہ بالا توضیحات میں سے کسی امر سے شہریت حاصل کرنے اور اس کو ختم کرنے اور شہریت سے متعلق تمام دیگر امور کے بارے میں کوئی توضیح کرنے کی بابت پارلیمنٹ کا اختیار کم نہ ہوگا۔

حصہ 3

بنیادی حقوق

عام

تعریف۔

12۔ اس حصہ میں، بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو، ”مملکت“، میں حکومت بھارت اور پارلیمنٹ اور ریاستوں میں سے ہر ایک ریاست کی حکومت اور مجلس قانون ساز اور بھارت کے علاقہ کے اندر یا حکومت بھارت کے زیر اختیار جملہ مقامی یا دیگر حکام شامل ہیں۔

بنیادی حقوق کے متناقض یا ان کو کم کرنے والے قوانین۔

13۔ (1) وہ سب قوانین جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کے علاقہ میں نافذ ہوں، جہاں تک وہ اس حصہ کے متناقض ہوں، ایسے متناقض کی حد تک باطل ہوں گے۔

(2) مملکت کوئی ایسا قانون نہ بنائے گی جو اس حصہ سے عطا کیے ہوئے حقوق کو چھین لے یا ان میں کمی کرے اور کوئی قانون جو اس فقرہ کی خلاف ورزی میں بنایا جائے، خلاف ورزی کی حد تک باطل ہوگا۔

(3) اس دفعہ میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو،

(الف) ”قانون“ میں ہر آرڈیننس، حکم، ذیلی قانون، قاعدہ، دستور العمل، اطلاع نامہ، رواج یا رسم جس کا بھارت کے علاقہ میں قانون کا اثر ہو، شامل ہے؛

(ب) ”نافذ قوانین“ میں آئین کی تاریخ نفاذ سے پہلے بھارت کے علاقہ میں کسی مجلس قانون ساز یا کسی دیگر حاکم مجاز کے منظور کیے یا بنائے ہوئے ایسے قوانین شامل ہیں جو اس سے پہلے منسوخ نہ ہوئے ہوں یا جو اس کے کہ کوئی ایسا قانون یا اس کا کوئی جُز اس وقت بالکل یا خاص رقبوں میں نافذ العمل نہ ہو۔

(4) اس دفعہ کے کسی امر کا اطلاق اس آئین کی کسی ایسی ترمیم پر نہ ہوگا جو دفعہ 368 کے تحت کی گئی ہو۔

حق مساوات

قانون کی نظر میں مساوات۔

14۔ مملکت کسی شخص کو بھارت کے علاقہ میں قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی۔

مذہب، نسل، ذات، جنس یا مقام پیدائش کی بناء پر امتیازی ممانعت۔

15۔ (1) مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بناء پر کسی شہری کے خلاف امتیاز نہیں برتے گی۔

(2) کوئی شہری محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بناء پر،

(الف) ذکاوتوں، عام ریہستواران، ہولٹوں یا عام تفریح گاہوں میں داخلہ کے لیے؛ یا

(ب) کئی یا جزوی طور سے مملکتی فنڈ سے قائم یا خلائق عامہ کے استعمال کے لیے وقف کنوئوں، تالابوں، اشنان گھاٹوں، سڑکوں اور عام آمدورفت کے مقامات کے استعمال کے،

نا قابل نہ ہوگا یا اس پر کوئی ذمہ داری یا پابندی یا شرط نہ ہوگی۔

(3) اس دفعہ کا کوئی امر اس میں مانع نہ ہوگا کہ مملکت عورتوں اور بچوں کے لیے کوئی خاص تو ضیع کرے۔

(4) اس دفعہ یا دفعہ 29 کے فقرہ (2) کا کوئی امر شہریوں کے سماجی اور تعلیمی حیثیت سے پس ماندہ طبقات یا درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کی ترقی کے لیے خصوصی تو ضیع کرنے میں مملکت کا مانع نہ ہوگا۔

(5) اس دفعہ یا دفعہ 19 کے فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ز) کا کوئی امر مملکت کو سماجی اور تعلیمی طور سے پس ماندہ شہریوں کے طبقات کی ترقی کے لیے یا درج فہرست ذاتوں یا درج فہرست قبائل کے لئے قانون کے ذریعہ کوئی خصوصی تو ضیع کئے جانے میں مانع نہیں ہوگا، جہاں تک ایسی خصوصی تو ضیعا ت دفعہ 30 کے فقرہ (1) میں مصرحہ اقلیتی تعلیمی اداروں سے مختلف تعلیمی اداروں میں جن میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی ہیں، چاہے انہیں مملکت سے امداد ملتی ہو یا نہیں، داخلہ سے متعلق ہیں۔

☆ (6) اس دفعہ یا دفعہ 19 کے فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ز) یا دفعہ 29 کے فقرہ (2) میں مملکت کے لئے کوئی امر۔

(الف) فقرہ جات (4) اور (5) میں مذکورہ فرقوں کے علاوہ شہریوں کے اقتصادی طور پر کمزور کنہیں طبقہ جات کی ترقی کے لئے کوئی خصوصی تو ضیع وضع کرنے میں مانع نہ ہوگا؛ اور

☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو تیرہویں ترمیم) ایکٹ، 2019ء تاریخ 12 جنوری، 2019ء کی زد سے کیا گیا ہے۔ (تاریخ 14 جنوری 2019ء سے نافذ)۔

(ب) فقرہ (4) اور فقرہ (5) میں مذکور طبقوں کے علاوہ اقتصادی طور پر کمزور شہریوں کے کسی بھی طبقے کے لیے خصوصی توجہات وضع کرنے میں مانع نہ ہوگا جہاں تک ان توجہات کا دفعہ 30 کے فقرہ (1) میں محمولہ اقلیتی فرقوں کے تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر دیگر تعلیمی اداروں میں، جن میں نجی تعلیمی ادارے چاہے مملکت سے امداد یافتہ ہوں یا امداد یافتہ نہ ہوں بھی شامل ہیں، داخلہ دینے سے متعلق ہو اور ایسا داخلہ محفوظ نشستوں کی صورت میں موجودہ محفوظ نشستوں کے علاوہ اور ہر ایسے زمرے میں کل نشستوں کے زیادہ سے زیادہ دس فیصد کے تابع ہوگا۔

تشریح: اس دفعہ اور دفعہ 16 کی اغراض کے لیے "اقتصادی طور پر کمزور طبقہ جات" سے ایسے طبقے مراد ہوں گے جنہیں کنہی آمدن اور دیگر اقتصادی طور پر ناموافق عوامل کی بنیاد پر مملکت نے وقتاً فوقتاً شہر کیا ہو۔

سرکاری ملازمت کے لئے مساوی موقع۔

16- (1) تمام شہریوں کے لیے مملکت کے تحت کسی عہدہ پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی موقع حاصل رہے گا۔

(2) کوئی شہری محض مذہب، نسل، ذات، جنس، نسب، مقام، پیدائش، بود و باش یا ان میں سے کسی کی بنا پر مملکت کے تحت کسی ملازمت یا عہدے کے لیے نہ تو نا قابل ہوگا اور نہ اس کے خلاف امتیاز برتا جائے گا۔

(3) اس دفعہ کا کوئی امر یا ریٹ کے ایسا قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا جس میں ریاست یا یونین علاقہ کی حکومت یا ان کے اندر کسی مقامی یا دیگر حاکم کے تحت کسی قسم یا اقسام کی ملازمت یا کسی عہدے پر تقرر کی بابت ایسی ملازمت یا تقرر کے قبل اس ریاست میں یا یونین علاقہ کے اندر بود و باش کی ضروری شرط مقرر کی جائے۔

(4) اس دفعہ کا کوئی امر تفرقات یا عہدوں کو شہریوں کے کسی ایسے پسماندہ طبقہ کے حق میں جس کی مملکت کے تحت ملازمتوں میں مملکت کی رائے میں، کافی نمائندگی نہ ہو محفوظ کرنے کے لیے کوئی توجہات وضع کرنے میں مانع نہ ہوگا۔

(4الف) اس دفعہ کا کوئی امر ریاست کو ایسی درج فہرست ذاتوں اور قبیلوں کے حق میں، جن کی نمائندگی مملکت کے خیال میں مملکت کے تحت ملازمتوں میں نا کافی ہے، مملکت کے تحت ملازمتوں میں کسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر تعیناتی سنبھالنے کے ساتھ ترقی کے معاملوں میں تحفظ کے لیے توجہات وضع کرنے میں مانع نہیں ہوگا۔

(4ب) اس دفعہ کا کوئی امر مملکت کو کسی سال میں بھری نہ لگی کنھیں ایسی خالی جگہوں کو جو فقرہ (4) یا فقرہ (4الف) کے تحت کئے گئے تحفظ کے لئے کسی توجہات وضع کے مطابق اس سال میں بھری جانے کے لئے محفوظ کی گئی ہیں، آنے والے کسی سال یا سالوں میں بھری جانے کے لئے علیحدہ قسم کی خالی جگہوں کی مانگ فوراً کرنے میں مانع نہیں ہوگا اور ایسی قسم کی خالی جگہوں پر اس سال کی خالی جگہوں کے ساتھ جس میں وہ بھری جا رہی ہیں، اس سال کی خالی جگہوں کی کل تعداد کی بابت پچاس فیصد کی حد کا تعین کرنے کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔

(5) اس دفعہ کے کسی امر کا کوئی اثر ایسے قانون کے نفاذ پر نہ ہوگا جس میں یہ توضیح درج ہو کہ کسی مذہبی یا فرقہ جاتی ادارے کے امور سے متعلق کوئی عہدہ دار یا ایسے ادارے کی مجلس انتظامی کا کوئی رکن کسی خاص مذہب کا پیرو یا کسی خاص فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔

☆ (6) اس دفعہ میں مندرجہ کوئی بھی امر، فقرہ (4) میں مندرجہ طبقوں کے علاوہ اقتصادی طور پر کمزور اُن شہریوں کے کسی بھی طبقہ کے حق میں تفریقوں یا اسامیوں میں موجودہ محفوظ نشستوں کے علاوہ ہر ذمے میں اسامیوں کے زیادہ سے زیادہ دس فیصد کے تابع نشستیں محفوظ کرنے میں مملکت کے لئے مانع نہ ہوگا۔

چھوت چھات کا خاتمہ۔

17 - چھوت چھات کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور کسی بھی شکل میں اس پر عمل کرنے کی ممانعت کی جاتی ہے۔ چھوت چھات کی بنا پر کوئی نا قابلیت عائد کرنا، بموجب قانون، قابل سزا جرم ہوگا۔

خطابات کا خاتمہ۔

- 18 - (1) مملکت کوئی خطاب، جو فوجی یا علمی امتیاز نہ ہو، عطا نہیں کرے گی۔
- (2) بھارت کا کوئی شہری کسی مملکت غیر سے کوئی خطاب قبول نہیں کرے گا۔
- (3) کوئی شخص جو بھارت کا شہری نہ ہو اس وقت، جب وہ مملکت کے تحت کسی نفع بخش یا قابل اعتماد عہدے پر فائز ہو، بغیر صدر کی منظوری کے کسی مملکت غیر سے کوئی خطاب قبول نہیں کرے گا۔
- (4) مملکت کے تحت کسی نفع بخش یا قابل اعتماد عہدے پر فائز کوئی شخص کسی مملکت غیر سے یا اس کے تحت کوئی تحفہ، مشاہرہ یا کسی قسم کا عہدہ بغیر صدر کی منظوری کے قبول نہیں کرے گا۔

حق آزادی

آزادی تقریر وغیرہ سے متعلق بعض حقوق کا تحفظ۔

19 - (1) تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا۔۔۔

(الف) تقریر اور اظہار کی آزادی کا؛

(ب) امن پسندانہ طریقہ سے اور بغیر ہتھیاروں کے جمع ہونے کا؛

(ج) انجینئرس یا یونین قائم کرنے کا؛

☆ (اس کا داخل آئین (ایک سو تیسری ترمیم) ایکٹ، 2019 تاریخ 12 جنوری، 2019 کی زد سے کیا گیا ہے۔) (تاریخ 14 جنوری 2019 سے نافذ)

(د) بھارت کے سارے علاقہ میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا؛

(ه) بھارت کے علاقہ کے کسی حصہ میں بود و باش کرنے اور بس جانے کا؛

(د) x x x x

(ز) کسی پیشہ کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے، تجارت یا کاروبار کے چلانے کا۔

(2) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا، یا مملکت کے کسی قانون کے بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک ایسا قانون مذکورہ ذیلی فقرہ کے عطا کیے ہوئے حق کے استعمال پر بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت، مملکت کی سلامتی، غیر مملکتوں سے دوستانہ تعلقات، امن، عامہ، شائستگی یا اخلاق عامہ کی اغراض کے لیے یا تو توہین عدالت، ازالہ حیثیت عرفی یا کسی جرم کے لیے اکسانے کے تعلق سے معقول پابندیاں عائد کرے۔

(3) مذکورہ فقرہ کے ذیلی فقرہ (ب) کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا، یا وہ مملکت کے کسی قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک وہ ذیلی فقرہ مذکور کے عطا کیے ہوئے حق کے استعمال پر بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت یا امن عامہ کی اغراض کے لیے معقول پابندیاں عائد کرے۔

(4) مذکورہ فقرہ کے ذیلی فقرہ (ج) کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا یا وہ مملکت کے لیے ایسا قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک وہ اس ذیلی فقرہ کے عطا کیے ہوئے حق کے استعمال پر بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت یا امن عامہ یا اخلاق عامہ کی اغراض کے لیے معقول پابندیاں عائد کرے۔

(5) مذکورہ فقرہ کے ذیلی فقرات (د) اور (ه) کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا، یا وہ مملکت کے کسی قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، یا وہ مملکت کے کسی قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک وہ ان ذیلی فقرہوں سے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کسی حق کے استعمال پر اخلاق عامہ کی اغراض کے لیے یا کسی درج فہرست قبیلہ کے مفادات کی حفاظت کے لیے معقول پابندیاں عائد کرے۔

(6) مذکورہ فقرہ کے ذیلی فقرہ (ز) کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا، یا وہ مملکت کے کسی قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک وہ اس ذیلی فقرہ کے عطا کیے ہوئے حق کے استعمال پر اخلاق عامہ کی اغراض کے لیے معقول پابندیاں عائد کرے اور خاص طور پر اس ذیلی فقرہ کا کوئی امر کسی موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا، یا مملکت کے کسی قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا، جس حد تک وہ۔

(i) ان پیشہ وارانہ یا تکنیکی قابلیتوں سے متعلق ہو جو کسی پیشہ کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے، تجارت یا کاروبار کے چلانے کے لیے ضروری ہوں؛ یا

(iii) مملکت یا ایسی کارپوریشن کی جو مملکت کی ملکیت ہو یا اس کے زیر اختیار ہو کسی تجارت، کاروبار، صنعت یا سروس کے، خواہ شہریوں کی کلي یا جزوی شرکت کے بغیر یا دیگر طور پر چلانے سے متعلق ہو۔

اثبات جرائم کے بارے میں تحفظ۔

20- (1) کسی شخص کو جس کے اس قانون کی خلاف ورزی میں ہو، جو اس فعل کے ارتکاب کے وقت نافذ ہو، کسی جرم کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا جس کا اس پر بطور جرم الزام لگایا گیا ہو اور نہ اس کو اس سے زیادہ سزا دی جائے گی جو ارتکاب جرم کے وقت نافذ قانون کے تحت دی جاسکتی تھی۔

(2) کسی شخص کے خلاف ایک ہی جرم کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ اس کو سزا دی جائے گی۔

(3) کسی شخص کو، جس پر کسی جرم کا الزام ہو، خود اپنے ہی خلاف گواہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

جان اور شخصی آزادی کا تحفظ۔

21- کسی شخص کو اس کی جان یا شخصی آزادی سے قانون کے ذریعہ قائم کیے ہوئے ضابطہ کے سوا کسی اور طریقہ سے محروم نہ کیا جائے گی۔

تعلیم کا حق۔

21- الف - مملکت، چھ سال سے چودہ سال تک کی عمر والے سبھی بچوں کے لئے مفت اور لازمی تعلیم دینے کا ایسے طریقہ میں، جو مملکت قانون کے ذریعہ معین کرے، تو ضیع کرے گی۔

بعض صورتوں میں گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ۔

22- (1) کسی شخص کو جسے گرفتار کیا جائے اس کو ایسی گرفتاری کی وجہ سے، جس قدر جلد ہو سکے، آگاہ کیے بغیر حوالات میں نہ رکھا جائے گا اور نہ اس کو اپنی پسند کے قانونی پیشہ ور سے صلاح لینے اور پیروی کروانے کے حق سے محروم کیا جائے گا۔

(2) ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا جائے اور حوالات میں بند رکھا جائے ایسی گرفتاری سے چوبیس گھنٹے کی مدت کے اندر، اس مدت کو چھوڑ کر جو مقام گرفتاری سے مجسٹریٹ کی عدالت تک سفر کرنے کے لیے ضروری ہو، قریب ترین مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا اور کسی ایسے شخص کو کسی مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ حوالات میں نہ رکھا جائے گا۔

(3) فقرات (1) اور (2) کے کسی امر کا اطلاق نہ ہوگا۔

(الف) کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے قانون کے تحت، جس میں انسدادی نظر بندی کا حکم ہو، گرفتاریاں نظر بند کیا جائے۔

(ب) کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے قانون کے تحت، جس میں انسدادی نظر بندی کا حکم ہو، گرفتاریاں نظر بند کیا جائے۔

(4) کوئی قانون جس میں انسدادی نظر بندی کی توضیح ہو کسی شخص کو تین ماہ سے زیادہ مدت تک نظر بند رکھنے کا مجاز نہ

کرے گا جب اس کے کہ۔

(الف) ان اشخاص پر مشتمل مشاورتی بورڈ نے، جو کسی عدالت العالیہ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں یا اس کے ججوں کی حیثیت سے تقرر کے اہل ہوں، تین ماہ کی مذکورہ مدت کے مقتضی ہونے سے پہلے رپورٹ دی ہو کہ اس کی رائے میں ایسی نظر بندی کی کافی وجہ ہے:

بشرطیکہ اس ذیلی فقرہ کا کوئی امر کسی شخص کو اس انتہائی مدت سے جو فقرہ (7) کے ذیلی فقرہ (ب) کے تحت

پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے مقرر کی گئی ہو زیادہ نظر بند رکھنے کا مجاز نہ کرے گا:

(ب) ایسے شخص کو کسی ایسے قانون کی توضیحات کے مطابق نظر بند کیا جائے جس کو پارلیمنٹ نے فقرہ (7) کے ذیلی

فقرات (الف) اور (ب) کے تحت بنایا ہو۔

(5) جب کسی شخص کو انسدادی نظر بندی کی توضیح کرنے والے کسی قانون کے تحت صادر کیے ہوئے کسی حکم کی مطابقت

میں نظر بند کیا جائے تو وہ حاکم، جس نے وہ حکم صادر کیا ہو، جس قدر جلد ہو سکے ایسے شخص کو ان وجوہ کی اطلاع دے گا

جن کی بنا پر وہ حکم صادر کیا گیا ہو اور اس کو اس حکم کے خلاف عذرات پیش کرنے کا جلد سے جلد موقع دے گا۔

(6) فقرہ (5) کے کسی امر سے ایسا حکم دینے والے حاکم کے لیے، جس کا اس فقرہ میں حوالہ ہے، ان واقعات کا ظاہر کرنا

لازم نہ ہوگا جن کا ظاہر کرنا ایسا حاکم مفاد عامہ کے خلاف سمجھے۔

(7) پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ مقرر کر سکے گی۔

(الف) وہ حالات جن کے تحت اور وہ صورت یا اقسام صورت جن میں کوئی شخص تین ماہ سے زیادہ مدت تک کسی ایسے

قانون کے تحت نظر بند رکھا جاسکے گا جس میں فقرہ (4) کے ذیلی فقرہ (الف) کے مطابق مشاورتی بورڈ کی رائے حاصل

کیے بغیر انسدادی نظر بندی کا حکم ہو؛

(ب) وہ انتہائی مدت جس کے لیے کوئی شخص کسی قسم کی صورت یا اقسام کی صورتوں میں ایسے قانون کے تحت، جس میں

انسدادی نظر بندی کی توضیح ہو، نظر بند رکھا جاسکے گا؛ اور

(ج) وہ ضابطہ جس پر مشاورتی بورڈ فقرہ (4) کے ذیلی فقرہ (الف) کے تحت کسی تحقیقات میں عمل کرے گا۔

استحصاؓ کے خلاف حق

انسانوں کی تجارت اور جبری خدمت کی ممانعت۔

23۔ (1) انسانوں کی تجارت اور بیگار اور دوسرے ایسے ہی اقسام کی جبری خدمت کی ممانعت کی جاتی ہے اور اس حکم کی کوئی خلاف ورزی جرم ہوگی جس کی قانون کے مطابق سزا دی جاسکتی ہے۔

(2) اس دفعہ کا کوئی امر مملکت کی اغراض عامہ کے لیے جبری خدمت لینے میں مانع نہ ہوگا اور ایسی خدمت لینے میں مملکت محض مذہب، نسل، ذات یا طبقہ یا ان میں سے کسی کی بنا پر امتیاز نہ برتے گی۔

بچوں کو کارخانوں وغیرہ میں مامور کرنے کی ممانعت۔

24۔ چودہ سال سے کم عمر کا کوئی بچہ کسی کارخانہ یا کان میں کام کرنے کے لیے مامور نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی دوسرے خطرناک کام پر لگایا جائے گا۔

مذہب کی آزادی کا حق

آزادی ضمیر اور مذہب کو آزادانہ قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی۔

25۔ (1) امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصہ کی دیگر توجہات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔

(2) اس دفعہ کا کوئی امر کسی ایسے موجودہ قانون کے نفاذ کو متاثر نہ کرے گا اور نہ وہ ایسے قانون کے بنانے میں مملکت کا مانع ہوگا جو۔۔

(الف) کسی معاشی، مالیاتی، سیاسی یا دیگر غیر مذہبی سرگرمی کو، جس کا تعلق مذہبی عمل سے ہو سکتا ہو، منضبط کرے یا اس پر پابندی لگائے؛

(ب) سماجی بہبودی اور سدھار کے لیے یا ہندوؤں کے عوامی نوعیت کے مذہبی اداروں کو ہندوؤں کے تمام طبقوں اور فرقوں کے لیے کھول دینے کے بارے میں توضیح کرے۔

تشریح 1۔ کرپان باندھنا اور اس کو ساتھ رکھنا سکھ مذہب کے عقیدہ میں شامل ہونا منظور ہوگا۔

تشریح 2۔ فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (ب) میں ہندوؤں کے حوالے کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ اس میں سکھ، جین یا بدھ مذہب کے پیروؤں کو حوالہ شامل ہے اور ہندو مذہبی اداروں کے حوالے کی جبہ تعبیر کی جائے گی۔

مذہبی امور کے انتظام کی آزادی۔

26۔ اسن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا۔

(الف) مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا؛

(ب) اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا؛

(ج) منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہونے اور اس کو حاصل کرنے کا؛ اور

(د) ایسی جائیداد کا قانون کے بموجب انتظام کرنے کا۔

کسی خاص مذہب کے فروغ کے لئے ٹیکس ادا کرنے کے بارے میں آزادی۔

27۔ کسی شخص کو ایسے ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جن کی آمدنی کسی خاص مذہب یا مذہبی فرقہ کی ترقی یا اس کو قائم رکھنے کے مصارف ادا کرنے کے لیے صرف کی جائے۔

بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پانے یا مذہبی عبادت کے بارے میں آزادی۔

28۔ (1) کسی ایسے تعلیمی ادارہ میں جو بالکل یہ مملکتی فنڈ سے چلایا جاتا ہو کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔

(2) فقرہ (1) کے کسی امر کا اطلاق ایسے تعلیمی ادارہ پر نہیں ہوگا جس کا انتظام مملکت کرتی ہو لیکن جو کسی ایسے وقف یا ٹرسٹ کے تحت قائم کیا گیا ہو جو ایسے ادارہ میں مذہبی تعلیم دینا لازم قرار دے۔

(3) کسی ایسے شخص پر جو کسی ایسے تعلیمی ادارہ میں شریک ہو، جو مملکت کا تسلیم شدہ ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، لازم نہ ہوگا کہ کسی ایسی مذہبی تعلیم میں حصہ لے جو ایسے ادارے میں دی جائے یا ایسی مذہبی عبادت میں شریک ہو جو ایسے ادارہ میں اس سے ملحقہ عمارت و اراضی میں کی جائے بجز اس کے کہ ایسے شخص نے یا اگر وہ نابالغ ہو تو اس کے ولی نے اس کے لیے اپنی رضامندی دی ہو۔

ثقافتی اور تعلیمی حقوق

اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ۔

29۔ (1) بھارت کے علاقہ میں یا اس کے کسی حصہ میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقہ کو، جس کی اپنی الگ جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔

(2) کسی شہری کو ایسے تعلیمی ادارہ میں جس کو مملکت چلاتی ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، داخلہ دینے سے محض

مذہب، نسل، ذات، زبان یا ان میں سے کسی کی بنا پر انکار نہیں کیا جائے گا۔

اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق۔

30۔ (1) تمام اقلیتوں کو، خواہ وہ مذہب کی بناء پر ہوں یا زبان کی، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔

(الف) فقرہ (1) میں محولہ کسی اقلیت کے قائم کردہ اور زیر انتظام کسی تعلیمی ادارے کی کسی جائیداد کے لازمی حصول نسبت کوئی قانون بناتے وقت مملکت اس امر کو یقینی بنائے گی کہ ایسی جائیداد کے حصول کے لیے ایسے قانون کی رو سے مقررہ یا اس کے تحت تعین شدہ رقم ایسی ہو جس سے اس ضمن کے تحت ایسا حق، جس کی ضمانت دی گئی ہے، محدود یا ساقط نہ ہو جائے۔

(2) مملکت تعلیمی اداروں کو امداد عطا کرنے میں کسی تعلیمی ادارے کے خلاف اس بناء پر امتیاز نہ برتے گی کہ وہ کسی اقلیت کے زیر انتظام ہے خواہ وہ اقلیت مذہب کی بناء پر ہو یا زبان کی۔

31۔ (حذف) آئین (چوالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1978، کی دفعہ 6 کے ذریعہ (20.6.1979) سے۔

بعض قوانین کا تحفظ

ان قوانین کا تحفظ جن میں املاک وغیرہ کو حاصل کرنے کی توضیح ہو۔

31 الف۔ (1) دفعہ 13 میں مندرجہ کسی امر کے باوجود کسی قانون کا جس میں —

(الف) مملکت کی املاک یا اس میں کوئی حقوق حاصل کرنے یا ایسے حقوق کو زائل یا ان میں رد و بدل کرنے؛ یا

(ب) مفاد عامہ میں یا جائیداد کا معقول انتظام کرنے کے لیے ایک محدود مدت کے لیے کسی جائیداد کے انتظام کو مملکت کے اپنے ہاتھ میں لینے؛ یا

(ج) دو یا زیادہ کارپوریشنوں کا مفاد عامہ میں یا ان کارپوریشنوں میں سے کسی کا معقول انتظام کرنے کی غرض سے انضمام کرنے؛ یا

(د) کارپوریشنوں کے انتظامی کارندوں، معتدین اور خزانچوں، انتظامی نظم یا منتظمین کے حقوق کو یا ان کے حصہ داروں کے حقوق رائے دی زائل کرنے یا ان میں رد و بدل کرنے؛ یا

(ه) کسی ایسے اقرارنامہ، پٹہ یا لائسنس کی رو سے ان حقوق کو زائل یا ان میں رد و بدل کرنے، جو کوئی معدنی شے یا معدنی تیل تلاش کرنے یا حاصل کرنے کی غرض سے کسی اقرارنامہ، پٹہ یا لائسنس کی رو سے پیدا ہوئے ہوں، یا کسی اقرارنامہ یا

لائسنس کو قبل از وقت ختم کرنے یا رد کرنے کی توضیح ہو،

اس بناء پر باطل ہونا منظور نہ ہوگا کہ وہ دفعہ 14 یا دفعہ 19 کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کسی حق کے متناقص ہے یا اس کو چھین لیتا ہے یا کم کرتا ہے:

بشرطیکہ اگر ایسا قانون ریاست کی مجلس قانون ساز کا بنایا ہوا قانون ہو تو اس دفعہ کی توضیحات کا اس پر اطلاق نہ ہوگا۔ بجز اس کے کہ اس قانون کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنے کے بعد اس کی منظوری مل گئی ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ جہاں کسی قانون میں کسی مملکت کی جانب سے املاک کے جبرہ حاصل کرنے کی بابت توضیح ہو اور جہاں اس میں شامل کوئی اراضی کسی شخص کی ذاتی کاشت میں زیر قبضہ ہو تو مملکت کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ اس شخص سے کسی نافذ الوقت قانون کے تحت اطلاق شدنی انتہائی حد کے اندر ایسی اراضی کے کسی جز یا اس پر استادہ یا اس سے ملحقہ کسی عمارت یا تعمیر کو حاصل کرے۔ بجز اس کے کہ ایسی اراضی، عمارت یا تعمیر کے حاصل کرنے کے متعلق قانون میں اس شرح سے معاوضہ دینے کی توضیح ہو جو اس کی بازاری مالیت سے کم نہ ہو۔

(2) اس دفعہ میں —

(الف) اصطلاح ”املاک“ سے کسی مقامی رقبہ کے تعلق سے وہی معنی ہیں جو اس اطلاع کے یا اس کے مساوی مقامی اصطلاح کے اس رقبہ میں نافذ شرائط لگانہ داری اراضی سے متعلق موجودہ قانون میں ہیں اور اس میں حسب ذیل بھی شامل ہوں گے۔

(i) کوئی جاگیر، انعام یا معافی یا اس قسم کا دیگر عطیہ اور تامل ناڈو اور کیرالا کی ریاستوں میں کوئی حق جنم،

(ii) رعیت داری بندوبست کے تحت زیر قبضہ کوئی اراضی،

(iii) زراعت یا اس کی ضمنی اغراض کے لیے زیر قبضہ یا لگان پر دی ہوئی کوئی اراضی جس میں اراضی کے کاشتکاروں، زرعی مزدوروں اور دیہی اہل حرفہ کے زیر دخل افتادہ اراضی، صحرا، چراگاہ یا عمارتوں کی تعمیر کے لیے کھلی زمین اور دیگر تعمیرات داخل ہیں؛

(ب) املاک کے تعلق سے اصطلاح ”حقوق“ سے وہ حقوق مراد ہیں جو مالک، ہشکمی دار مالک، ذیلی مالک، لگاندار، رعیت یا ذیلی رعیت یا دیگر درمیانی اشخاص میں مرکوز ہوں اور مال گزاری اراضی سے متعلق حقوق یا مراعات ان میں شامل ہوں گی۔

بعض ایکٹ اور دساتیر العمل کا جواز۔

31۔ ب۔ دفعہ 31 الف میں مندرجہ توضیحات کی عمومیت کو مضرت پہنچائے بغیر، نوں فہرست بند میں مندرجہ ایکٹوں

اور دساتیر العمل میں سے کسی ایک اور دستور العمل کا اور ان کی توضیحات میں سے کسی توضیح کا اس بنا پر کہ ایسا ایک دستور العمل یا توضیح اس حصہ کی توضیحات سے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کسی حق کے متناقض ہے یا اس کو چھین لیتا ہے یا کم کرتا ہے، باطل ہونا یا کبھی بھی باطل ہونا متصور نہ ہوگا اور اس کے مغاثر کسی عدالت یا ٹریبونل کے فیصلے، ڈگری یا حکم کے باوجود مذکورہ ایکٹوں اور دساتیر العمل میں سے ہر ایک ایکٹ اور دستور العمل کسی با اختیار مجلس قانون ساز کے ان کو منسوخ کرنے یا ان میں ترمیم کرنے کے اختیار کے تابع نافذ رہے گا۔

بعض ہدایتی اصولوں کو رو بہ عمل لانے والے قوانین کا تحفظ۔

31 ج۔ دفعہ 13 میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، کسی قانون کا جو حصہ 4 میں قلم بند جملہ یا کسی اصول کو حاصل کرنے سے متعلق ریاست کی حکمت عملی جو رو بہ عمل لائے، اس بنا پر باطل ہونا متصور نہ ہوگا کہ وہ دفعہ 14 یا دفعہ 19 کے عطا کیے ہوئے حقوق کے متناقض ہے یا ان کو چھین لیتا ہے یا کم کرتا ہے سپریم کورٹ نے کئی ائند بھارتی بنام کیرالہ ریاست (1973) تکمیل ایس۔سی۔ آر۔ 1 میں موٹے الفاظ میں دی گئی توضیح کو باطل قرار دیا ہے۔ ☆ اور کسی ایسے قانون پر جس میں یہ قرار دیا جائے کہ وہ ایسی حکمت عملی کو رو بہ عمل لانے کے لیے ہے، اس بنا پر، کسی عدالت میں اعتراض نہ ہوگا کہ وہ ایسی حکمت عملی کو رو بہ عمل نہیں لاتا:

بشرطیکہ جب ایسا قانون ریاست کی مجلس قانون ساز بنائے تو اس دفعہ کی توضیحات کا اس پر اطلاق نہ ہوگا۔
بجز اس کے کہ ایسے قانون کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنے کے بعد اس کی منظوری حاصل ہوئی ہو۔
31 د۔ (حذف) آئین (تینتالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 2 کے ذریعہ (13.4.1978) سے۔

آئینی چارہ کار کا حق

اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق کے نفاذ کے لئے چارہ کار۔

32۔ (1) اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق کو نافذ کرنے کے لئے مناسب کارروائی کے ذریعہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے حق کی ضمانت دی جاتی ہے۔

(2) سپریم کورٹ کو اختیار ہوگا کہ اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے لئے ہدایات یا احکام یارٹ، جن میں رٹ حاضری ملزم، رٹ تاکید، رٹ امتناعی، رٹ اظہار اختیار اور رٹ مسلطی کی نوعیت کی رٹ شامل ہیں، ان میں جو بھی مناسب ہو، اجراء کرے۔

☆ سپریم کورٹ نے کئی ائند بھارتی بنام کیرالہ ریاست (1973) تکمیل ایس۔سی۔ آر۔ 1 میں موٹے الفاظ میں دی گئی توضیح کو باطل قرار دیا ہے۔

(3) سپریم کورٹ کے فقرات (1) و (2) کے ذریعہ عطا کیے ہوئے اختیارات کو مضرت پہنچائے بغیر، پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ کسی دوسری عدالت کو اپنے اختیار رسالت کی مقامی حدود کے اندر ان جملہ اختیارات یا ان میں سے کسی اختیار کو، جو سپریم کورٹ فقرہ (2) کے تحت استعمال کر سکتی ہے، استعمال کرنے کا اختیار دے سکتی گی۔

(4) جس اس کے کہ آئین میں دیگر طور پر توضیح ہو، اس حق کو، جس کی اس دفعہ میں ضمانت دی گئی ہے، معطل نہیں کیا جائے گا۔

32 الف۔ (حذف) آئین (تینتالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 3 کے ذریعہ (13.4.1978) سے۔

اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق میں افواج پران کے اطلاق کی نسبت رد و بدل کرنے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔

33۔ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کر سکتی گی کہ اس حصہ کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کس حق کی بابت۔۔

(الف) مسلح افواج کے اراکین؛ یا

(ب) ان فوج کے اراکین جن پر امن عامہ قائم رکھنے کی ذمہ داری ہے؛ یا

(ج) سراغ رسانی یا جوابی سراغ رسانی کے مقاصد کے لیے مملکت کے قائم کردہ کسی بیورو یا دیگر تنظیم میں ملازم اشخاص؛ یا

(د) فقرہ جات (الف) تا (ج) میں محولہ کسی فوج، بیورو یا تنظیم کے مقاصد کے لیے قائم کیے ہوئے مواصلاتی نظام میں یا اس سے متعلق ملازم اشخاص،

پر اطلاق کرنے میں کس حد تک پابندی لگائی جائے یا اس کو ساقط کیا جائے تاکہ ان کے فرائض کی مناسب انجام دہی اور ان میں نظم و ضبط کے قائم رہنے کا یقین ہو جائے۔

اس حصہ کے ذریعہ عطا کئے ہوئے حقوق پر پابندی اس وقت جب کسی رقبہ میں مارشل لا نافذ ہو۔

34۔ اس حصہ کی مندرجہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود، پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ کسی شخص کو جو یونین یا کسی ریاست کی ملازمت میں ہو یا کسی دوسرے شخص کو کسی ایسے فعل کے تعلق جو اس نے بھارت کے علاقہ کے کسی رقبہ میں، جہاں مارشل لا نافذ تھا، امن قائم رکھنے یا بحال کرنے کے سلسلہ میں کیا ہو، ذمہ داری سے بری کر سکتی گی یا ایسے رقبہ میں مارشل لا کے تحت صادر کیے ہوئے کسی حکم، سزا، عائد کی ہوئی ضبطی کے لیے دیے ہوئے حکم یا کیے ہوئے دیگر فعل کو

جائز قرار دے سکے گی۔

اس حصہ کی توضیحات کو نافذ کرنے کے لئے قانون سازی۔

35۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود،

(الف) پارلیمنٹ کو

(i) ان امور میں سے کسی کے متعلق جن کی دفعہ 16 فقرہ (3) دفعہ 32 فقرہ (3)، دفعہ 33 اور دفعہ 34 کے تحت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعہ توضیح کی جاسکے؛

(ii) ان افعال کی سزا مقرر کرنے کے لیے جو اس حصہ کے تحت جرائم قرار دیے جائیں،

قانون بنانے کا اختیار ہوگا اور کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کو اختیار نہ ہوگا اور پارلیمنٹ، اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد جس قدر جلد ہو سکے، ذیلی فقرہ (2) میں متذکرہ افعال کی بابت سزا مقرر کرنے کے لیے قوانین بنائے گی۔

(ب) اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل بھارت کے علاقہ میں نافذ کوئی قانون جو فقرہ (الف) کے ذیلی فقرہ (i) میں متذکرہ امور میں سے کسی امر کے متعلق ہو یا جس میں اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (ii) کے متذکرہ کسی فعل کی بابت سزا کی توضیح ہو ایسی قیود اور ایسی تطبیق اور رد و بدل کے تابع جو اس میں دفعہ 372 کے تحت کیے جائیں، پارلیمنٹ کے اس کو تبدیل یا منسوخ یا اس میں ترمیم کرنے تک نافذ رہے گا۔

تشریح۔ اس دفعہ میں اصطلاح ”نافذ قانون“ کے وہی معنی ہیں جو اس کے دفعہ 372 میں ہیں۔

حصہ 4

مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول

تعریف۔

36۔ اس حصہ میں، بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو، ”مملکت“ کے وہی معنی ہیں جو حصہ 3 میں ہیں۔

اس حصہ میں مندرجہ اصولوں کا اطلاق۔

37۔ اس حصہ میں مندرجہ توضیحات کو کوئی عدالت نافذ نہ کر سکے گی لیکن اس کے باوجود وہ اصول جو اس میں قلمبند کیے گئے ہیں، ملک کی حکمرانی کے لیے بنیادی ہیں اور مملکت کا فرض ہوگا کہ وہ انہیں ان اصولوں کا اطلاق کرے۔

مملکت لوگوں کی بہبودی کے فروغ کے لئے سماجی نظام قائم کرے گی۔

38۔ (1) مملکت، ایسے سماجی نظام کو، جس میں قومی زندگی کے سب ادارے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف سے بہرہ ور ہوں، جہاں تک اس سے ہو سکے، مکمل طور پر قائم اور محفوظ کر کے لوگوں کی بہبودی کو فروغ دینے میں کوشاں رہے گی۔

(2) مملکت، خصوصی طور پر نہ صرف افراد کے مابین بلکہ مختلف علاقوں کے رہنے والے یا مختلف پیشوں میں کام کرنے والے اشخاص کے مابین آمدنی میں عدم توازن کم کرنے کی کوشش کرے گی تیز حیثیت، سہولتوں اور مواقع میں عدم توازن ختم کرنے کا اقدام کرے گی۔

حکمت عملی کے بعض اصول جن پر مملکت عمل کرے گی۔

39۔ مملکت، اپنی حکمت عملی کو خاص طور سے اس امر کے اطمینان کے لئے عمل میں لائے گی کہ۔

(الف) مرد اور عورت سب شہریوں کو مساوی طور پر معقول ذرائع معاش کا حق حاصل ہو؛

(ب) قوم کے مادی وسائل کی ملکیت اور ان پر نگرانی کی اس طرح تقسیم ہو جس سے حتی المقدور عام بھلائی مقصود ہو؛

(ج) معاشی نظام اس طرح نہ چلایا جائے جس سے دولت اور پیداوار کے ذرائع ایک جگہ جمع ہو کر عوام کے لیے مضرت

رساں ہوں؛

(د) عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مساوی کام کے لیے مساوی یافت ہو؛

(ه) کام گرمردوں اور عورتوں کی صحت، طاقت اور بچوں کی کم سنی سے بے جا فائدہ نہ اٹھایا جائے اور شہری، معاشی

ضرورت سے ایسے حرفے میں جانے پر مجبور نہ ہوں جو ان کی عمر یا طاقت کے لئے نامناسب ہوں؛

(و) بچوں کو صحت مند طریقے سے اور آزاد و پروقار ماحول میں پڑھنے کے مواقع اور سہولتیں فراہم کی جائیں اور بچپن اور جوانی میں استحصال اور اخلاقی و مادی بے اعتنائی سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔

مساویانہ انصاف اور مفت قانونی امداد۔

39 الف۔ مملکت اس امر کو یقینی بنائے گی کہ قانونی نظام پر ایسے عملدرآمد ہو جس سے مساوی مواقع فراہم کرتے ہوئے انصاف کا فروغ ہو اور بالخصوص مناسب قانون سازی سے یا اسکیمیں مرتب کر کے یا کسی دیگر طریقے سے مفت قانونی امداد اس طرح فراہم کی جائے جس سے اس امر کا یقین ہو کہ معاشی یا دیگر نا اہلیتوں کی بنا پر کسی شہری کو انصاف حاصل کرنے کے حق سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔

گرام پंचایتوں کی تنظیم۔

40۔ مملکت، گرام پंचایتوں کو منظم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرے گی اور ان کو ایسے اختیارات و اقتدار دے گی جو حکومت خود اختیاری کی اکائیوں کی حیثیت سے کارمندی انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوں۔

بعض صورتوں میں کام، تعلیم اور سرکاری امداد کا حق۔

41۔ مملکت اپنی معاشی گنجائش و ترقی کی حدود میں، کام پانے، تعلیم حاصل کرنے نیز بے روزگاری، پیرائندہ سالی، بیماری اور معذوری اور ناروا حاجت کی دوسری صورتوں میں سرکاری امداد پانے کا حق حاصل کرنے کی ضمانت دینے کے لیے موثر تدابیر وضع کرے گی۔

کام کی نسبت اور انسانیت پر مبنی حالات اور امداد زچہ کی نسبت تو ضیحات۔

42۔ مملکت، کام کرنے کے مناسب اور انسانیت پر مبنی حالات تیز امداد زچہ کی نسبت ضمانت دینے کے لیے تو ضیح کرے گی۔

کام گروں کے لئے قابل گزارہ اجرت وغیرہ۔

43۔ مملکت مناسب قانون سازی یا معاشی تنظیم کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے، زرعی، صنعتی یا کوئی دوسرا کام کرنے والے سب کام گروں کے لیے کام اور قابل گزارہ اجرت دلانے اور کام کے ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی جن سے بہتر معیار زندگی اور فرصت اور سماجی اور ثقافتی ترقی کے لیے سازگار حالات سے پورا پورا استفادہ کرنے کی ضمانت ہو اور خاص طور سے مملکت گھریلو صنعتوں کو دیہی رقبوں میں انفرادی یا امداد باہمی کی بنا پر ترقی دینے کی کوشش کرے گی۔

صنعتوں کے انتظامیہ میں کام گروں کا اشتراک۔

43۔ الف۔ مملکت مناسب قانون سازی کے ذریعے یا کسی دیگر طریقے سے، ایسے اقدامات کرے گی جن سے کسی صنعت سے وابستہ کاروباری اداروں، کارخانوں، یا دیگر تنظیموں کے انتظامیہ میں کام کرنے والے اشخاص کے اشتراک کی ضمانت ہو۔

شہریوں کے لئے یکساں سول کوڈ۔

44۔ مملکت یہ کوشش کرے گی کی بھارت کے پورے علاقہ میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضمانت ہو۔

چھ سالوں سے کم عمر کے بچوں کے لئے شروعاتی بچپن کی دیکھ ریکھ اور تعلیم کی توسیع۔

45۔ مملکت، سبھی بچوں کے لیے چھ سال کی عمر پوری کرنے تک شروعاتی بچپن کی دیکھ ریکھ اور تعلیم دینے کے لیے توسیع کرنے کی کوشش کرے گی۔

درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں اور دوسرے زیادہ کمزور طبقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کا فروغ۔

46۔ مملکت خاص توجہ کے ساتھ عوام کے زیادہ کمزور طبقوں اور خاص طور سے درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو فروغ دے گی اور ان کو سماجی نا انصافی اور ہر قسم کے استحصال سے بچائے گی۔

غذائیت کی سطح اور معیار زندگی بلند کرنے اور صحت عامہ کو ترقی دینے کی نسبت مملکت کا فرض۔

47۔ مملکت، اپنے لوگوں کی غذائیت کی سطح اور معیار زندگی کو بلند کرنا اور صحت عامہ کو ترقی دینا اپنے اولین فرائض میں شمار کرے گی اور خاص طور سے مملکت اس امر کی کوشش کرے گی کی طبی اغراض کے سوا نشہ آور مشروبات اور مضرت صحت مفرد ادویہ کے استعمال کی ممانعت کرے۔

زراعت اور افزائش حیوانات کی تنظیم۔

48۔ مملکت، زراعت اور افزائش حیوانات کی جدید اور سائنسی طریقوں پر تنظیم کرینی کوشش کرے گی اور خاص طور سے گائیوں اور بچھڑوں اور دیگر دودھ دینے والے اور بار بردار مویشیوں کی نسل کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے اور ان کو ذبح کرنے کی ممانعت کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔

ماحول کو سازگار بنانا اور سنوارنا نیز جنگلات و جنگلی جانوروں کا تحفظ۔

48 الف۔ مملکت کی یہ کوشش ہوگی کی ماحول کو سازگار بنائے رکھے اور اس میں سدھار لائے نیز ملک کے جنگلات اور اس کے جنگلی جانوروں کا تحفظ کرے۔

قومی اہمیت کی یادگاروں اور مقامات اور اشیاء کی حفاظت۔

49۔ مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فن کارانہ تاریخی دلچسپی کی ہر ایسی یادگار یا مقام یا شے کو جسے پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت قومی اہمیت کی ہونا قرار دے، خراب ہونے، شکل بگڑنے، تلف ہونے، ہٹائے جانے، منتقل کیے جانے یا برآمد ہونے سے، جیسی کہ صورت ہو، بچائے۔

عدلیہ کی عاملہ سے علیحدگی۔

50۔ مملکت اپنی سرکاری ملازمتوں میں عدلیہ کو عاملہ سے علاحدہ کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔

بین الاقوامی امن و سلامتی کا فروغ۔

51۔ مملکت کی کوشش ہوگی کہ وہ

(الف) بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دے؛

(ب) قوموں کے درمیان منصفانہ اور باعزت تعلقات قائم رکھے؛

(ج) منظم اقوام کے باہمی معاملات میں بین الاقوامی قانون اور عہد نامہ کے وجوب کے احترام کو بڑھائے اور قائم رکھے؛ اور

(د) بین الاقوامی تنازعات کو ثالثی کے ذریعے طے کرنے کی حوصلہ افزائی کرے۔

حصہ 4 الف

بنیادی فرائض

بنیادی فرائض۔

51۔ الف۔ بھارت کے ہر شہری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ۔

(الف) آئین پر کاربند رہے اور اس کے نصب العین اور اداروں، قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے؛

(ب) ان اعلیٰ نصب العین کو عزیز رکھے اور ان کی تقلید کرے جو آزادی کی تحریک میں قوم کی رہنمائی کرتے رہے ہیں؛

(ج) بھارت کے اقتدار اعلیٰ، اتحاد اور سالمیت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر کے ان کا تحفظ کرے؛

(د) ملک کی حفاظت کرے اور جب ضرورت پڑے، قومی خدمت انجام دے؛

(ه) مذہبی، لسانی اور علاقائی و طبقاتی تفرقات سے قطع نظر بھارت کے عوام الناس کے مابین یک جہتی اور عام بھائی

چارے کے جذبے کو فروغ دے نیز ایسی حرکات سے باز رہے جن سے خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو؛

(و) ملک کی ملی جلی ثقافت کی قدر کرے اور اُسے برقرار رکھے؛

(ز) قدرتی ماحول کو جس میں جنگلات، جھیلیں، دریا اور جنگلی جانور شامل ہیں، محفوظ رکھے اور بہتر بنائے اور جانداروں

کے تین محبت و شفقت کا جذبہ رکھے؛

(ح) دانشورانہ رویے سے کام لے کر انسان دوستی اور تحقیقی و اصلاحی شعور کو فروغ دے؛

(ط) سرکاری جائیداد کا تحفظ کرے اور تشدد سے گریز کرے؛

(ی) تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کی بہتر کارکردگی کے لئے کوشاں رہے تاکہ قوم متواتر ترقی و کامیابی کی منازل طے

کرنے میں سرگرم عمل رہے؛

(ک) اگر والدین یا ولی ہے، چھ سے چودہ سال تک کی عمر والے اپنے بچوں یا وارڈ، جیسی کی صورت ہو، کے لیے تعلیم

کے مواقع فراہم کرے۔

حصہ 5

یونین

باب 1- عاملہ

صدر اور نائب صدر

بھارت کا صدر۔

52۔ بھارت کا ایک صدر ہوگا۔

یونین کا عاملانہ اختیار۔

53۔ (1) یونین کا عاملانہ اختیار صدر میں مرکوز ہوگا اور وہ اس کو اس آئین کے مطابق بلا واسطہ یا اپنے ماتحت عہدہ داروں کی وساطت سے استعمال کرے گا۔

(2) متذکرہ بالا تو ضیع کی عمومیت کو مضرت پہنچائے بغیر، یونین کی دفاعی افواج کی اعلیٰ کمان صدر میں مرکوز ہوگی اور اس کا استعمال قانون کے ذریعہ منضبط ہوگا۔

(3) اس دفعہ میں۔

(الف) کسی امر کا ایسے کارہائے منضی کو، جو کسی موجودہ قانون سے کسی ریاست کی حکومت یا دیگر حاکم کو عطا کیے گئے ہیں، صدر کو منتقل کرنا منظور نہ ہوگا؛ یا

(ب) کوئی امر مانع نہ ہوگا کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے صدر کے سوا دوسرے حکام کو کارہائے منضی عطا کرے۔

صدر کا انتخاب۔

54۔ صدر کا انتخاب ایسی انتخابی جماعت کے ارکان کریں گے جو مشتمل ہوگی۔

(الف) پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخب ارکان پر؛

(ب) ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے منتخب ارکان پر۔

تشریح: اس دفعہ اور دفعہ 55 میں ”ریاست“ میں دہلی قومی راجدھانی علاقہ اور پٹو جیری یونین علاقہ شامل ہے۔

صدر کے انتخاب کا طریقہ۔

55۔ (1) جہاں تک عملاً ممکن ہو، صدر کے انتخاب میں مختلف ریاستوں کی نمائندگی کی شرح کے تناسب میں یکسانیت ہوگی۔

(2) ریاستوں کے مابین ایسی یکسانیت نیز یہ حیثیت مجموعی ریاستوں اور یونین میں برابری قائم رکھنے کے لیے اتنے ووٹوں کی تعداد کا تعین، جو پارلیمنٹ اور ہر ریاست کی قانون ساز اسمبلی کا ہر منتخب رکن ایسے انتخاب میں ووٹ دینے کا مستحق ہے، حسب ذیل طریقہ سے کیا جائے گا۔

(الف) کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ہر ایک منتخب رکن کے پاس اتنے ووٹ ہوں گے جتنے ایک ہزار کے حاصل ضرب اس خارج قسمت میں ہوں جو اس ریاست کی آبادی کو قانون ساز اسمبلی کے منتخب ارکان کی کل تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوں؛

(ب) اگر ایک ہزار کے مذکورہ حاصلات ضرب منہا کرنے کے بعد بقایا پانچ سو سے کم نہ ہو تو ذیلی فقرہ (الف) میں متذکرہ شخص کے ووٹ میں ایک ووٹ کا مزید اضافہ کیا جائے گا؛

(ج) پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں کے ہر ایک منتخب رکن کے پاس اتنے ووٹ ہوں گے جو ذیلی فقرات (الف) و (ب) کے تحت ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو دیے ہوئے کل ووٹوں کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخب ارکان کی کل تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوں جن سے ایسے کسرات جو نصف سے زائد ہوں ایک شمار ہوں گے اور باقی کسرات نظر انداز کیے جائیں گے۔

(3) صدر کا انتخاب تناسبی نمائندگی بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کے اصول کے مطابق ہوگا اور ایسے انتخاب میں خفیہ رائے دی ہوگی۔

تشریح۔ اس دفعہ میں اصطلاح ”آبادی“ سے ایسی آبادی مراد ہے جس کا تعین گزشتہ مردم شماری کے وقت کیا گیا ہو جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں:

بشرطیکہ اس تشریح میں گزشتہ ایسی مردم شماری کے حوالے سے جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں تاوقتیکہ سال 2026 کے بعد پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار شائع نہ ہوئے ہوں، 1971 کی مردم شماری کا حوالہ متصور ہوگا۔

صدر کے عہدے کی مدت۔

56۔ (1) صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک عہدے پر برقرار رہے گا۔

بشرطیکہ۔

- (الف) صدر، نائب صدر کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛
- (ب) صدر، آئین کی خلاف طرزی کی بنا پر دفعہ 61 میں وضع کیے گئے طریقہ سے اتہام بدظنی کے ذریعے عہدے سے علیحدہ کیا جس سکے گا؛
- (ج) صدر، اپنی مدت منقضی ہو جانے کے باوجود اپنے جانشین کے عہدہ سنبھالنے تک عہدے پر برقرار رہے گا۔
- (2) فقرہ (1) کے شرطیہ فقرہ کے فقرہ (الف) کے تحت نائب صدر کو موسومہ کوئی استعفیٰ نائب صدر، فوراً لوک سبھا کے اسپیکر کو بھیجے گا۔

دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت۔

57۔ کوئی شخص جو بحیثیت صدر عہدے پر ہو یا رہا ہو، اس آئین کی دیگر توجہات کے تابع اس عہدے پر دوبارہ منتخب ہونے کا اہل ہوگا۔

بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کی اہلیتیں۔

58۔ (1) کوئی شخص بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کا اہل نہ ہوگا بجز اس کے کہ۔

(الف) بھارت کا شہری ہو،

(ب) پینتیس سال کی عمر پوری کر چکا ہو، اور

(ج) لوگ سبھا کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو۔

(2) کوئی شخص بحیثیت صدر منتخب ہونے کا اہل نہ ہوگا اگر وہ بھارت کی حکومت یا کسی ریاستی حکومت کے تحت یا مذکورہ حکومتوں میں سے کسی حکومت کے زیر نگرانی کسی مقامی یا دیگر اتھارٹی کے تحت کسی نفع بخش عہدے پر فائز ہو۔

تشریح۔ اس دفعہ کی اغراض کے لیے، کسی شخص کا کسی نفع بخش عہدے پر فائز ہونا محض اس وجہ سے متصور نہ ہوگا کہ وہ یونین کا صدر، نائب صدر یا کسی ریاست کا گورنر یا یونین یا کسی ریاست کا وزیر ہے۔

صدر کے عہدے کی شرائط۔

59۔ (1) صدر، پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کا رکن نہ ہوگا اور اگر

پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کا رکن صدر منتخب ہو جائے تو اس کا بد حیثیت صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے ایوان میں اپنی نشست خالی کر دینا متصور ہوگا۔

(2) صدر کسی دوسرے نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہوگا۔

(3) صدر، بغیر کرایہ دیے ہوئے اپنی سرکاری قیام گاہوں کو استعمال کرنے کا مستحق ہوگا اور ایسے مشاہرہ، الاؤنسوں اور مراعات کا بھی، جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کرے اور ان کی بابت اس طور سے توضیح ہونے تک وہ ایسے مشاہرے، الاؤنسوں اور مراعات کا مستحق ہوگا جن کی دوسرے فہرست بند میں صراحت کی گئی ہے۔

(4) صدر کے مشاہرہ اور الاؤنس اس کے عہدے کی مدت کے دوران کم نہ کیے جائیں گے۔

صدر کا حلف یا اقرار صالح۔

60۔ ہر صدر اور ہر شخص جو صدر کی حیثیت سے کام کرے یا صدر کے کارہائے منصبی انجام دے، اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھارت کے اعلیٰ جج یا اس کی غیر حاضری میں سپریم کورٹ کے ایسے سب سے سینئر جج کے رو برو، جو حاضر ہو، حسب ذیل نمونہ کے مطابق حلف لے گا یا اقرار صالح کرے گا اور دستخط کرے گا، یعنی۔۔۔

”میں الف۔۔۔۔۔ ب۔۔۔۔۔ خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں۔

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے صدر کے عہدے کے فرائض (یا صدر کے کارہائے منصبی) کو وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور حتی المقدور آئین اور قانون کو برقرار رکھوں گا اور اس کی حفاظت و مدافعت کروں گا اور بھارت کے لوگوں کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا“

صدر پر اتہام بدظنی کا طریقہ۔

61۔ (1) جب آئین کی خلاف ورزی کی بنا پر صدر پر اتہام بدظنی لگانا ہو تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کوئی ایوان اتہام لگائے گا۔

(2) کوئی ایسا اتہام نہیں لگایا جائے گا جہاں اس کے۔۔۔

(الف) ایسا اتہام لگانے کی تجویز ایک ایسی قرارداد میں درج ہو جس کو اس ایوان کے کل ارکان کی تعداد کے کم سے کم ایک چوتھائی ارکان کے دستخط سے اس قرارداد کو پیش کرنے کے اپنے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع دینے کے بعد پیش کیا گیا ہو؛ اور

(ب) ایسی قرارداد اس ایوان کی جملہ رکنیت کی کم سے کم دو تہائی اکثریت سے منظور ہوئی ہو۔

(3) جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان نے ایسا اہتمام لگایا ہو تو دوسرا ایوان اس اہتمام کی تفتیش کرے گا یا کروائے گا اور صدر کو ایسی تفتیش میں حاضر رہنے اور اپنی نمائندگی کرانے کا حق ہوگا۔

(4) اگر اس تفتیش کے نتیجے میں اس ایوان کی جملہ رکنیت کی کم سے کم دو تہائی اکثریت سے، جس نے اہتمام کی تفتیش کی تھی یا کروائی تھی، قرارداد منظور ہو جس میں یہ قرار دیا جائے کہ صدر کے خلاف لگایا ہوا اہتمام ثابت ہو چکا ہے تو ایسی قرارداد، اس کے اس طرح منظور ہونے کی تاریخ سے صدر کو اس کے عہدے سے علیحدہ کرانے کا اثر رکھے گی۔

صدر کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے انتخاب منعقد کرنے کا وقت اور اتفاقیہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے منتخب کئے ہوئے شخص کے عہدے کی مدت۔

62-(1) صدر کے عہدہ کی مدت منقضی ہونے کی وجہ سے جو انتخاب اس خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے ہوگا اس کی تکمیل اس مدت کے منقضی ہونے سے پہلے کر لی جائے گی۔

(2) جب صدر کا عہدہ اس کی وفات، استعفیٰ یا علاحدگی کی وجہ سے یا دیگر طور پر خالی ہو جائے تو اس کو پُر کرنے کے لیے انتخاب جگہ خالی ہونے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو، اور ہر حالت میں جگہ خالی ہونے سے چھ ماہ کی مدت منقضی ہونے سے پہلے ہوگا اور جو شخص اس خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے منتخب ہوگا وہ دفعہ 56 کی توضیحات کے تابع عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال کی پوری مدت تک اس عہدے پر فائز رہنے کا مستحق ہوگا۔

بھارت کا نائب صدر۔

63۔ بھارت کا ایک نائب صدر ہوگا۔

نائب صدر یہ اعتبار عہدہ راجیہ سبھا کا میز مجلس ہوگا۔

64۔ نائب صدر یہ اعتبار عہدہ راجیہ سبھا کا میز مجلس ہوگا اور کسی دوسرے نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہوگا:

بشرطیکہ اس عرصہ کے دوران جب نائب صدر دفعہ 65 کے تحت یہ حیثیت صدر کام کرے یا صدر کے کارہائے منصبی انجام دے، وہ راجیہ سبھا کے میز مجلس کے عہدہ کے فرائض انجام نہ دے گا اور نہ دفعہ 97 کے تحت راجیہ سبھا کے میز مجلس کو واجب الادا کسی یافت یا الائنس کا مستحق ہوگا۔

صدر کے عہدے کے اتفاقاً خالی ہونے پر یا صدر کی غیر حاضری میں نائب صدر بحیثیت صدر کام کرے گا یا اس کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔

65۔ (1) صدر کا عہدہ اس کی وفات، استعفیٰ، علاحدگی کی وجہ سے یا دیگر طور پر خالی ہو جانے کی صورت میں نائب صدر، اس خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے اس باب کی توضیحات کے بموجب منتخب کیے ہوئے نئے صدر کے اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ تک، بہ حیثیت صدر کام کرے گا۔

(2) جب صدر غیر حاضری، بیماری یا کسی دیگر وجہ سے اپنے کارہائے منصبی انجام دینے کے قابل نہ ہو تو اس کے عہدہ پر رجوع ہونے کی تاریخ تک اس کے کارہائے منصبی نائب صدر انجام دے گا۔

(3) نائب صدر کو اس دوران میں اور اس مدت کی بابت جب تک وہ اس طرح صدر کی حیثیت سے کام کرے یا اس کے کارہائے منصبی انجام دے، صدر کے تمام اختیارات اور تحفظات حاصل رہیں گے اور وہ ان مشاہروں، الاؤنسوں اور مراعات کا، جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کرے، اور اس بارے میں ایسی توضیح ہونے تک ایسے مشاہروں، الاؤنسوں اور مراعات کا مستحق ہوگا جن کی صراحت دوسرے فہرست بندی میں کی گئی ہے۔

نائب صدر کا انتخاب۔

66۔ (1) نائب صدر کا انتخاب تناسبی نمائندگی بہ ذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کے اصول کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ایک انتخابی جماعت کے ارکان کریں گے اور ایسے انتخاب میں خفیہ رائے دہی ہوگی۔

(2) نائب صدر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان کا رکن نہ ہوگا اور اگر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کا یا ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان کا کوئی رکن نائب صدر منتخب ہو تو اس کا اس ایوان میں اپنی نشست، نائب صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کی تاریخ پر خالی کر دینا متصور ہوگا۔

(3) کوئی شخص بحیثیت نائب صدر منتخب ہونے کا اہل نہ ہوگا جب اس کے کہ وہ۔

(الف) بھارت کا شہری ہو؛

(ب) پینتیس سال کی عمر پوری کر چکا ہو؛ اور

(ج) راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو۔

(4) کوئی شخص بحیثیت نائب صدر منتخب ہونے کا اہل نہ ہوگا اگر وہ بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت

یاد رکھو حکومتوں میں سے کسی حکومت کے زیر نگرانی کسی مقامی یا دیگر اتھارٹی کے تحت کسی نفع بخش عہدہ پر فائز ہو۔
تشریح:- اس دفعہ کی اغراض کے لئے کسی شخص کا کسی نفع بخش عہدے پر محض اس وجہ سے فائز ہونا متصور نہ ہوگا کہ وہ
یونین کا صدر یا نائب صدر یا کسی ریاست کا گورنر یا یونین یا کسی ریاست کا وزیر ہے۔

نائب صدر کے عہدے کے مدت۔

67۔ نائب صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا:
بشرطیکہ۔

(الف) نائب صدر، صدر کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛
(ب) نائب صدر اس کے عہدے سے راجیہ سبھا کی ایسی قرارداد کے ذریعہ علاحدہ کیا جاسکے گا جو راجیہ سبھا کے اس
وقت کے کل اراکین کی اکثریت سے منظور ہو اور جس سے لوک سبھا نے اتفاق کیا ہو لیکن اس فقرہ کی اغراض کے لیے
کوئی قرارداد پیش نہ ہوگی بجز اس کے کہ اس قرارداد کو پیش کرنے کے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع دی گئی ہو؛
(ج) نائب صدر اپنی مدت منقضی ہو جانے کی باوجود اپنے جانشین کے عہدہ سنبھالنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔
نائب صدر کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے انتخاب منعقد کرنے کا وقت اور اتفاقہ خالی جگہ کو پُر
کرنے کے لئے منتخب کئے ہوئے شخص کے عہدے کی مدت۔

68۔ (1) اس انتخاب کو، جو نائب صدر کے عہدے کی مدت منقضی ہونے کی وجہ سے خالی جگہ پُر کرنے کے لیے ہو،
اس مدت کے منقضی ہو جانے سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔
(2) نائب صدر کے ایسے عہدے کو جو اس کی وفات، استعفیٰ یا علحدگی کی وجہ سے یا دیگر طور پر خالی ہو جائے، پُر کرنے
کے لئے انتخاب، جگہ کے خالی ہونے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو منعقد کیا جائے گا اور جو شخص اس خالی جگہ کو پُر کرنے
کے لئے منتخب ہو وہ دفعہ 67 کی توضیحات کے تابع عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال کی پوری مدت تک اس
عہدے پر فائز رہنے کا مستحق ہوگا۔

نائب صدر کا حلف یا اقرار صالح۔

69۔ ہر نائب صدر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے صدر یا کسی ایسے شخص کے رو برو جس کا وہ اس بارے میں تقرر کرے،
حسب ذیل نمونہ کے مطابق حلف لے گا یا اقرار صالح کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا، یعنی۔
”میں الف۔ ب۔ خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر، جو قانون کے بموجب طے پایا ہے، اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا اور وفاداری سے وہ فرائض انجام دوں گا جن سے میں عہدہ برآ ہونے جا رہا ہوں،

دیگر اتفاقی حالات میں، صدر کے کارہائے منصبی انجام دینا۔

70۔ کسی ایسی اتفاقی حالت میں جس کے لیے اس باب میں کوئی تو ضیح نہیں ہے، پارلیمنٹ صدر کے کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ایسی تو ضیح کر سکتی ہے جو وہ مناسب خیال کرے۔

صدر یا نائب صدر کے انتخاب کی بابت یا اس سے منسلک امور۔

71۔ (1) صدر یا نائب صدر کے انتخاب کی نسبت یا اس کے سلسلے میں پیدا ہونے والے تمام شکوک اور تنازعات کی چھان بین سپریم کورٹ کرے گی اور ان پر فیصلہ صادر کرے گی جو کہ حتمی ہوگا۔

(2) اگر سپریم کورٹ بحیثیت صدر یا نائب صدر کسی شخص کے انتخاب کو باطل قرار دے تو صدر یا نائب صدر کے، جیسی بھی صورت ہو، عہدے کے اختیارات یا فرائض کے استعمال یا انجام دہی میں، سپریم کورٹ کے فیصلہ کی تاریخ پر یا اس سے پہلے، اس کے کیے گئے افعال اس فیصلہ کی رو سے کالعدم نہیں ہو جائیں گے۔

(3) اس آئین کی توجیحات کے تابع پارلیمنٹ بذریعہ قانون صدر یا نائب صدر کے انتخاب کی نسبت یا اس سے منسلک کسی امر کو منضبط کر سکے گی۔

(4) کسی شخص کی بحیثیت صدر یا نائب صدر انتخاب پر اس وجہ سے اعتراض نہ کیا جائے گا کہ اسے منتخب کرنے والی انتخابی جماعت کے ارکان کے مابین کوئی جگہ خالی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو۔

صدر کو بعض مقدمات میں معافیاں وغیرہ عطا کرنے اور احکام سزا کو ملوثی، کم یا تبدیل کرنے

کا اختیار۔

72۔ (1) صدر کو اختیار ہوگا کہ کسی ایسے شخص کی سزا میں معافی عطا کرے، احکام التوا اے سزا دے، سزا معطل کرے، سزا بخش دے یا اس کے خلاف حکم سزا کو ملوثی، معاف یا کم کرے جسے کسی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو۔

(الف) ان سب مقدمات میں جن میں سزا یا حکم سزا فوجی عدالت دے؛

(ب) ان سب مقدمات میں جن میں سزا یا حکم سزا ایسے جرم کے لیے ہو جو کسی ایسے امر کی بابت قانون کے خلاف ہو جو یونین کے عاملانہ دائرہ اختیار سے متعلق ہو؟

(ج) ان سب مقدمات میں جہاں حکم سزا یا حکم سزا موت ہو۔

(2) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) کا کوئی امر یونین کی مسلح افواج کے کسی عہدہ دار کے اس اختیار کو متاثر نہ کرے گا جو اسے قانون نے فوجی عدالت کے دیے ہوئے حکم سزا کو ملوثی، معاف یا کم کرنے کے لیے عطا کیا ہو۔
 (3) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ج) کا کوئی امر کسی ریاست کے گورنر کے ایسے اختیار کو متاثر نہ کرے گا جسے وہ نافذ الوقت قانون کے تحت حکم سزائے موت کو ملوثی، معاف یا کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔

یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت۔

73- (1) اس آئین کی توضیحات کے تابع، یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت مندرجہ ذیل تک ہوگی۔

(الف) ان امور پر جن کی بابت پارلیمنٹ کو قوانین بنانے کا اختیار ہے؛ اور

(ب) ایسے حقوق، اختیار اور اختیار سماعت کے استعمال پر جن کو بھارت کی حکومت کسی عہد نامہ یا اقرار نامہ کی رو سے استعمال کر سکتی ہے؛

بشرطیکہ ذیلی فقرہ (الف) میں مذکور عاملانہ اختیار، سوائے اس کے جس کی اس آئین میں یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون میں صراحت سے توضیح ہو، کسی ریاست میں ان امور سے متعلق نہ ہوگا جن کے بارے میں اس ریاست کی مجلس قانون ساز کو بھی قوانین بنانے کا اختیار ہے۔

(2) تا وقتیکہ پارلیمنٹ دیگر طور پر توضیح نہ کرے، کوئی ریاست اور کسی ریاست کا کوئی عہدہ دار یا حاکم اس دفعہ میں کسی امر کے باوجود، ان امور میں جن کے متعلق پارلیمنٹ کو اس ریاست کے لیے قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے، ایسے عاملانہ اختیار یا کاربائے مصلحتی کا استعمال کرتا رہے گا جو ایسی ریاست یا اس کا عہدہ دار یا حاکم اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل استعمال کر سکتا تھا۔

وزیروں کی کونسل

صدر کی معاونت اور مشورے کے لئے وزیروں کی کونسل۔

74- (1) وزراء کی ایک کونسل، جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا، صدر جمہوریہ کی معاون و مشیر ہوگی جب کہ صدر جمہوریہ اپنے کاربائے منصبی انجام دیتے وقت اس کے مشورے کے مطابق عمل کریں گے:

بشرطیکہ صدر وزیروں کی کونسل کو اپنے مشورے پر، خواہ عام طور پر یا دیگر طور پر، دوبارہ غور کرنے کو کہہ سکے گا اور صدر اس طرح دوبارہ غور کے بعد پیش کیے گئے مشورے کے مطابق کارروائی کرے گا۔

(2) اس سوال کی کہ آیا کوئی مشورہ وزیروں نے صدر کو دیا اگر دیا تو کیا مشورہ دیا، کوئی تحقیقات کسی عدالت میں نہیں ہوگی۔

وزیروں سے متعلق دیگر توضیحات۔

- 75- (1) وزیراعظم کا تقرر صدر کرے گا اور دوسرے وزیروں کا تقرر صدر وزیراعظم کے مشورہ سے کرے گا۔
- (1) (الف) وزیروں کی کونسل میں وزیراعظم سمیت وزیروں کی کل تعداد لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد کے 15 فیصد سے زائد نہیں ہوگی۔
- (1) (ب) کسی سیاسی جماعت کا پارلیمنٹ کے کسی ایوان کا کوئی رکن، جو دسویں فہرست بند کے حیرا 2 کے تحت اس ایوان کا رکن ہونے کے لیے نااہل ہے، اپنی نااہلیت کی تاریخ سے شروع ہونے والی اور اس تاریخ تک جس کو ایسے رکن کے طور پر اس کی میعاد عہدہ ختم ہوگی یا جہاں وہ ایسی میعاد کے ختم ہونے کے قبل پارلیمنٹ کے کسی ایوان کے لیے انتخاب لڑتا ہے، اس تاریخ تک جس کو وہ منتخب قرار دیا جاتا ہے، ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو، کی میعاد کے دوران فقرہ (1) کے تحت وزیر کے طور پر تقرری کے لیے بھی نااہل ہوگا۔
- (2) وزیراعصر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔
- (3) وزیروں کی کونسل لوک سبھا کے روبرو اجتماعی طور پر جوابدہ ہوگی۔
- (4) کسی وزیر کو اس کا کام شروع کرنے سے قبل، صدر عہدے اور رازداری کے حلف ان نمونوں کے مطابق دلائے گا جو اس مقصد سے تیسرے فہرست بند میں دیے گئے ہیں۔
- (5) کوئی وزیر جو متواتر چھ ماہ کی کسی مدت تک پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کا رکن نہ ہو، اس مدت کے منتقصی ہونے پر وزیر نہ رہے گا۔
- (6) وزیروں کی یافت اور الاؤنس ایسے ہوں گے جن کا پارلیمنٹ وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعے تعین کرے اور پارلیمنٹ کے ایسا تعین کرنے تک ایسے ہوں گے جن کی صراحت دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

بھارت کا انارنی جزل

بھارت کا انارنی جزل۔

- 76- (1) صدر کسی ایسے شخص کا، جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرر کے اہل ہو، بھارت کے انارنی جزل کی حیثیت سے تقرر کرے گا۔
- (2) انارنی جزل کا فرض ہوگا کہ وہ حکومت بھارت کو ایسے قانونی امور میں مشورہ دے اور قانونی نوعیت کے ایسے دیگر فرائض انجام دے جن کے لئے وقتاً فوقتاً صدر اس سے رجوع کرے یا اس کو تفویض کرے اور ان کا رہائے منصبی کو انجام

وے جو اس آئین یا کسی دیگر نافذ الوقت قانون سے یا ان کے تحت اس کو عطا کیے گئے ہوں۔

(3) اپنے فرائض انجام دینے کے سلسلہ میں انارنی جنرل کو بھارت کے علاقہ کی سب عدالتوں میں بیرونی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

(4) انارنی جنرل اپنے عہدہ پر صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک فائز رہے گا اور اتنا مختار نہ پائے گا جتنا صدر تعین کرے۔

حکومت کے کام کا طریقہ

بھارت کی حکومت کے کام کا طریقہ۔

77- (1) حکومت بھارت کی جملہ عاملانہ کارروائی کا صدر کے نام سے کیا جانا ظاہر کیا جائے گا۔

(2) ایسے احکام اور دیگر نوشتے جو صدر کے اختیار سے صادر اور تکمیل کیے جائیں ایسے طریقے سے مستند کیے جائیں گے جن کی صراحت ان قواعد میں کی جائے جن کو صدر بنائے گا اور اس طرح مستند کیے ہوئے حکم یا نوشتہ کے جواز کے خلاف اس بنا پر اعتراض نہ ہوگا کہ وہ صدر کا صادر یا تکمیل کیا ہوا حکم یا نوشتہ نہیں ہے۔

(3) صدر حکومت بھارت کے کاروبار کو زیادہ سہولت سے انجام دینے اور مذکورہ کاروبار وزیروں کے سپرد کرنے کے لیے قواعد بنائے گا۔

x x x

صدر کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزیراعظم کے فرائض۔

78- وزیراعظم کا فرض ہوگا کہ وہ۔

(الف) صدر کو یونین کے امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں وزیروں کی کونسل کے تمام فیصلوں کی اطلاع دے؛

(ب) یونین کے امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں ایسی معلومات مہیا کرے جو صدر طلب کرے؛ اور

(ج) اگر صدر ایسا ضروری خیال کرے تو وزیر کی کونسل کے غور کے لیے کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی وزیر نے فیصلہ کر لیا ہو مگر جس پر کونسل نے غور نہ کیا ہو۔

باب 2- پارلیمنٹ

عام

پارلیمنٹ کی تشکیل۔

79- یونین کے لیے ایک پارلیمنٹ ہوگی جو صدر اور دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی جن کو علی الترتیب راجیہ سبھا اور لوک سبھا کہا جائے گا۔

راجیہ سبھا کی بناوٹ۔

80- راجیہ سبھا حسب ذیل ارکان پر مشتمل ہوگی۔

(الف) بارہ ارکان جن کو صدر فقرہ (3) کی توضیحات کے مطابق نامزد کرے گا؛ اور

(ب) ریاستوں اور یونین علاقوں کے نمائندے جو دو سو اڑتیس سے زیادہ نہ ہوں گے۔

(2) راجیہ سبھا میں ان نشستوں کی تخصیص، جو ریاستوں اور یونین علاقوں کے نمائندوں سے پُر کی جائیں گی، ان توضیحات کے مطابق ہوگی جو اس بارے میں چوتھے فہرست بند میں درج ہیں۔

(3) وہ ارکان جن کو صدر فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) کے تحت نامزد کرے گا ایسے اشخاص پر مشتمل ہوں گے جن کو مندرجہ ذیل جیسے امور کے بارے میں خصوصی علم یا عملی تجربہ حاصل ہو، یعنی:-

ادب، سائنس، فن اور سماجی خدمت۔

(4) راجیہ سبھا میں ہر ریاست کے نمائندوں کا انتخاب اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے منتخب کیے ہوئے ارکان تناسبی نمائندگی بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کے اصول کے مطابق کریں گے۔

(5) راجیہ سبھا میں یونین علاقوں کے نمائندے اس طریقہ سے چنے جائیں گے جو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ مقرر کرے۔

لوک سبھا کی بناوٹ۔

81- (1) دفعہ 331 کی توضیحات کے تابع لوک سبھا حسب ذیل ارکان پر مشتمل ہوگی۔

(الف) ریاستوں میں علاقائی انتخابی حلقوں سے بلا واسطہ منتخب کیے ہوئے ارکان جو پانچ سو تیس سے زیادہ نہ ہوں گے، اور

(ب) یونین علاقوں کی نمائندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ بیس ارکان جو ایسے طریقہ سے منتخب کیے جائیں گے جس کی پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ توضیح کرے۔

(2) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) کی اغراض کے لیے،

(الف) لوک سبھا میں ہر ریاست کو نشستیں اس طریقہ سے دی جائیں گی کہ اس تعداد اور ریاست کی آبادی میں تناسب، جہاں تک ہو سکے، سب ریاستوں میں یکساں ہو؛ اور

(ب) ہر ریاست علاقائی انتخابی حلقوں میں اس طریقہ سے تقسیم ہوگی کہ ہر ایک حلقہ انتخاب کی آبادی اور اس کو دی ہوئی نشستوں کی تعداد میں تناسب، جہاں تک عملاً ممکن ہو، پوری ریاست میں یکساں ہو:

بشرطیکہ اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (الف) کی توضیحات کا اطلاق لوک سبھا کی نشستوں کی تقسیم کی غرض سے کسی ریاست پر نہ ہوگا جب تک اس ریاست کی آبادی ساٹھ لاکھ سے متجاوز نہ ہو جائے۔

(3) اس دفعہ میں اصطلاح ”آبادی“ سے وہ آبادی مراد ہے جس کا تعین گزشتہ مردم شماری میں کیا گیا ہو جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں:

بشرطیکہ اس فقرہ میں گزشتہ ایسی مردم شماری کے حوالے سے جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں تا وقتیکہ سال 2026 کے بعد پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار شائع نہ ہوئے ہوں یہ مقصور ہوگا کہ،

(1) فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (الف) اور اس فقرہ کے شرطیہ فقرہ کی اغراض کے لئے 1971 کی مردم شماری کا حوالہ ہے؛ اور

(ii) فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (ب) کی اغراض کے لئے 2001 کی مردم شماری کا حوالہ ہے۔

ہر مردم شماری کے بعد مکرر ترتیب۔

82۔ ہر مردم شماری کی تکمیل پر لوک سبھا میں ریاستوں کو دی جانے والی نشستوں کی اور ہر ریاست کی علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم کی مکرر ترتیب ایسا حاکم ایسے طریقہ سے کرے گا جسے پارلیمنٹ بذریعہ قانون معین کرے:

بشرطیکہ ایسی مکرر ترتیب سے لوک سبھا میں نمائندگی اس وقت کے موجودہ ایوان کے ٹوٹ جانے تک متاثر نہ ہوگی:

نیز شرط یہ ہے کہ ایسی مکرر ترتیب ایسی تاریخ سے موثر ہوگی جس کی صدر جمہوریہ بذریعہ حکم صراحت کرے اور ایسے مکرر ترتیب کے موثر ہونے تک ایوان کا کوئی انتخاب ایسی ترتیب نو سے پہلے موجود علاقائی حلقہ جات انتخاب کی بنا پر کروایا جائے گا:

شرط یہ بھی ہے کہ سال 2026 کے بعد کی گئی پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار کی اشاعت تک اس دفعہ کے تحت۔

- (i) ریاستوں کو لوک سبھا میں 1971 کی مردم شماری کی بنیاد پر مکرر ترتیب شدہ نشستوں کو مختص کرنے کی؛ اور
- (ii) ہر ایک ریاست کے علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم کی، جو 2001 کی مردم شماری کی بنیاد پر مکرر ترتیب دی جائے، مکرر ترتیب ضروری نہ ہوگی۔

پارلیمنٹ کے ایوانوں کی مدت۔

83- (1) راجیہ سبھا توڑی نہ جائے گی لیکن جہاں تک ممکن ہو اس کے ایک تہائی ارکان ہر دوسرے سال کے اختتام پر، جس قدر جلد ہو سکے ان توضیحات کے مطابق سبکدوش ہو جائیں گے جو پارلیمنٹ اس بارے میں قانون کے ذریعہ کرے۔

(2) لوک سبھا ہر اس کے کہ پہلے ہی توڑی جائے، اس کے پہلے اجلاس کی معینہ تاریخ سے پانچ سال تک قائم رہے گی اور اس سے زیادہ نہیں رہے گی اور اس پانچ سال کی مذکورہ مدت کے اختتام سے اس ایوان کے ٹوٹ جانے کا اثر ہوگا: بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو تو مذکورہ مدت میں پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ایسی مدت کے لیے توسیع کر سکے گی جو بیک وقت ایک سال سے متجاوز نہ ہو اور ہر صورت میں اعلان نامہ نافذ نہ رہنے کے بعد چھ ماہ سے زیادہ نہ ہو۔

پارلیمنٹ کی رکنیت کے لئے اہلیت۔

84۔ کوئی شخص پارلیمنٹ میں نشست کو پُر کرنے کے لیے چنے جانے کا اہل نہ ہوگا اگر وہ۔

(الف) بھارت کا شہری نہ ہو اور کسی ایسے شخص کے سامنے جس کو اس بارے میں انتخابی کمیشن مجاز کرے اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے حلف نہ لے یا اقرار صالح نہ کرے اور اس پر دستخط نہ کرے؛

(ب) راجیہ سبھا کی نشست کی صورت میں کم سے کم تیس سال کی عمر کا اور لوک سبھا کی نشست کی صورت میں کم سے کم پچیس سال کی عمر کا نہ ہو؛ اور

(ج) ایسی دیگر اہلیتیں نہ رکھتا ہو جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس بارے میں مقرر کی جائیں۔

پارلیمنٹ کا اجلاس، اس کی برخاستگی اور ٹوٹنا۔

85- (1) صدر وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان کا اجلاس، ایسے وقت اور ایسی جگہ پر جو وہ مناسب خیال کرے، طلب کرے گا لیکن ایک اجلاس میں اس کی آخری نشست اور اس کے بعد کے اجلاس کی پہلی نشست کے لیے مقررہ تاریخ کے درمیان چھ ماہ سے زیادہ وقفہ نہ ہوگا۔

(2) صدر وقتاً فوقتاً

(الف) دونوں ایوانوں کو یا ان میں سے کسی ایک ایوان کو برخاست کر سکے گا،

(ب) لوک سبھا کو ٹوڑ سکے گا۔

صدر کا ایوانوں کو خطاب کرنے اور پیغامات بھیجنے کا حق۔

86- (1) صدر، پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کر سکے گا اور اس غرض سے ارکان کو حاضر رہنے کا حکم دے سکے گا۔

(2) صدر، پارلیمنٹ کے کسی ایوان کو خواہ کسی ایسے بل سے متعلق ہو، جو پارلیمنٹ میں اس وقت زیر غور ہو، خواہ کسی اور غرض سے پیغامات بھیج سکے گا اور جس ایوان کو ایسا پیغام بھیجا جائے وہ پوری مناسب عجلت سے اس امر پر غور کرے گا جس پر غور کرنے کا پیغام میں حکم ہو۔

صدر کا خاص خطاب۔

87- (1) لوک سبھا کے ہر عام انتخاب کے بعد کے پہلے اجلاس پر اور ہر سال کے پہلے اجلاس کے آغاز پر صدر، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کرے گا اور پارلیمنٹ کو اس کے طلب کرنے کی وجہ سے مطلع کرے گا۔

(2) ان امور پر بحث کرنے کی غرض سے، جن کا ایسے خطاب میں ذکر ہو، وقت مختص کرنے کے لیے ہر دو ایوان کا طریق کا قواعد کے ذریعہ منضبط کرنے کے لیے توضیح کی جائے گی۔

وزرا اور اٹارنی جنرل کے ایوانوں سے متعلق حقوق۔

88- بھارت کے ہر وزیر اور اٹارنی جنرل کو ہر دو ایوان میں، ان ایوانوں کی مشترکہ نشست میں اور پارلیمنٹ کی کسی ایسی کمیٹی میں جس کا وہ رکن نامزد کیا جائے، تقریر کرنے اور دیگر طریقہ سے اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، مگر اس دفعہ کی رو سے وہ ووٹ دینے کا مستحق نہ ہوگا۔

پارلیمنٹ کے عہدہ دار

راجیہ سبھا کا میر مجلس اور نائب میر مجلس۔

89- (1) بھارت کا نائب صدر بہ اعتبار عہدہ راجیہ سبھا کا میر مجلس ہوگا۔

(2) راجیہ سبھا، جس قدر جلد ہو سکے، راجیہ سبھا کے کسی رکن کو اپنے نائب میر مجلس کی حیثیت سے چن لے گی اور جب بھی نائب میر مجلس کا عہدہ خالی ہو جائے، راجیہ سبھا کسی دوسرے رکن کو اپنے نائب میں مجلس کی حیثیت سے چن لے گی۔

نائب میر مجلس کا عہدہ خالی ہونا، اس سے استعفیٰ دینا اور علیحدہ کیا جانا۔

90- کوئی رکن جو راجیہ سبھا کے نائب میر مجلس کی حیثیت سے عہدہ پر فائز ہو۔

(الف) اپنا عہدہ خالی کر دے گا اگر وہ راجیہ سبھا کا رکن نہ رہے؛

(ب) کسی وقت میر مجلس کو موسومہ اپنی دستخطیہ تحریر کے ذریعہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛ اور

(ج) راجیہ سبھا کی ایسی قرارداد سے، جو راجیہ سبھا کے اس وقت کے کل ارکان کی اکثریت سے منظور کی گئی ہو، اس کے عہدے سے علاحدہ کیا جاسکے گا:

بشرطیکہ فقرہ (ج) کی غرض سے کوئی قرارداد پیش نہ ہوگی اگر اس قرارداد کے پیش کرنے کے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع نہ دی گئی ہو۔

نائب میر مجلس یا دوسرے شخص کا میر مجلس کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا اختیار۔

91- (1) اس وقت جب میر مجلس کا عہدہ خالی ہو یا اس مدت کے دوران جب نائب صدر، صدر کی حیثیت سے کام کر رہا ہو یا اس کے کاربائے منصبی انجام دے رہا ہو، اس عہدہ کے فرائض نائب میر مجلس یا اگر نائب میر مجلس کا عہدہ بھی خالی ہو تو راجیہ سبھا کا ایسا رکن انجام دے گا جس کا صدر، اس غرض سے تقرر کرے۔

(2) راجیہ سبھا کی کسی نشست میں میر مجلس کی غیر حاضری میں نائب میر مجلس، یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو تو ایسا شخص جس کا راجیہ سبھا کے طریق کار کے قواعد سے تعین کیا جائے، یا اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو ایسا کوئی شخص جس کا تعین راجیہ سبھا کرے، یہ حیثیت میر مجلس کام کرے گا۔

میر مجلس یا نائب میر مجلس اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علیحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو۔

92-(1) راجیہ سبھا کی کسی نشست کی اس وقت جب نائب صدر کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو تو میر مجلس یا اس وقت جب نائب میر مجلس کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو تو نائب میر مجلس اگرچہ موجود ہو، صدارت نہیں کرے گا اور دفعہ 91 کے فقرہ (2) کی توضیحات کا اطلاق ہر ایسی نشست سے متعلق ویسا ہی ہوگا جیسا ان کے اطلاق اس نشست سے متعلق ہوتا ہے جس میں میر مجلس یا نائب میر مجلس جیسی کہ صورت ہو، غیر حاضر ہو۔

(2) اس وقت جب راجیہ سبھا میں نائب صدر کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو تو میر مجلس کو راجیہ سبھا میں تقریر کرنے یا اس کی کارروائی میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق ہوگا لیکن دفعہ 100 میں کسی امر کے باوجود اسے ایسی قرارداد پر یا ایسی کارروائی کے دوران کسی اور امر پر ووٹ دینے کا بالکل حق نہ ہوگا۔

لوک سبھا کا اسپیکر اور نائب اسپیکر۔

93- لوک سبھا جس قدر جلد ہو سکے ایوان کے دو ارکان کو ترتیب وار اسپیکر اور نائب اسپیکر کی حیثیت سے چن لے گی اور جب بھی اسپیکر یا نائب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے، کسی دیگر رکن کو اسپیکر یا نائب اسپیکر کی حیثیت سے، جیسی کہ صورت ہو، چن لے گی۔

اسپیکر اور نائب اسپیکر کے عہدہ کا خالی ہونا، اس سے استعفیٰ اور علیحدگی۔

94- کوئی رکن جو لوک سبھا کے اسپیکر یا نائب اسپیکر کی حیثیت سے عہدے پر فائز ہو۔

(الف) اپنا عہدہ خالی کر دے گا اگر وہ لوک سبھا کا رکن نہ رہے؟

(ب) کسی وقت بھی، اگر ایسا رکن اسپیکر ہے تو نائب اسپیکر کو موسومہ اور اگر ایسا رکن نائب اسپیکر ہے تو اسپیکر کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر سے استعفیٰ دے سکے گا؛ اور

(ج) لوک سبھا کی ایسی قرارداد کے ذریعہ، جو اس ایوان کے اس وقت کے کل ارکان کی اکثریت سے منظور کی گئی ہو، اس کے عہدے سے علاحدہ کیا جاسکے گا:

بشرطیکہ فقرہ (ج) کے غرض کے لیے کوئی قرارداد پیش نہیں کی جائے گی اگر اس قرارداد کے پیش کرنے کے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع نہ دی گئی ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ جب بھی لوک سبھا توڑ دی جائے تو اسپیکر اپنا عہدہ لوک سبھا کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے پہلے اجلاس کے بین قبل تک خالی نہ کرے گا۔

نائب اسپیکر یا دوسرے شخص کا اسپیکر کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا بہ حیثیت اسپیکر کام کرنے کا اختیار۔

95- (1) اس وقت جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو اس عہدہ کے فرائض نائب اسپیکر، یا اگر نائب اسپیکر کا عہدہ بھی خالی ہو تو لوک سبھا کا ایسا کن انجام دے گا، جس کا صدر اس غرض سے تقرر کرے۔

(2) لوک سبھا کی کسی نشست میں اسپیکر کی غیری حاضری میں نائب اسپیکر، یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو تو ایسا شخص جس کا اس ایوان کے طریق کار کے قواعد کے ذریعہ تعین ہو، یا اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو ایسا کوئی شخص، جس کا تعین وہ ایوان کرے، بہ حیثیت اسپیکر کام کرے گا۔

اسپیکر یا نائب اسپیکر اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علیحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو۔

96- لوک سبھا کی کسی نشست کی، اس وقت جب اسپیکر کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو، اسپیکر یا جب نائب اسپیکر کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو، نائب اسپیکر، اگرچہ وہ موجود ہو، صدارت نہیں کرے گا اور دفعہ 95 کے فقرہ (2) کی توضیحات کا اطلاق ہر ایسی نشست سے متعلق ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اطلاق اس نشست سے متعلق ہوتا ہے جس میں اسپیکر یا نائب اسپیکر، جیسی کی صورت ہو، غیر حاضر ہو۔

(2) اس وقت جب لوک سبھا میں اسپیکر کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو تو اسپیکر کو اس ایوان میں تقرر کرنے اور اس کی کارروائی میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق ہوگا اور دفعہ 100 میں کسی امر کے باوجود اس کو ایسی قرارداد پر یا ایسی کارروائی کے دوران کسی اور امر پر صرف ابتدائی مرحلے پر ووٹ دینے کا حق ہوگا لیکن ووٹوں کے مسامحہ ہونے کی صورت میں حق نہیں ہوگا۔

میر مجلس اور نائب میر مجلس اور اسپیکر اور نائب اسپیکر کی یافت اور الائنس۔

97- راجیہ سبھا کے میر مجلس اور نائب میر مجلس اور لوک سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر کو ایسی یافت اور الائنس دیے جائیں گے جن کا پارلیمنٹ، علی الترتیب قانون کے ذریعہ تعین کرے اور اس بارے میں اس طرح توضیح ہونے تک ان کو ایسی یافت اور الائنس دیے جائیں گے جن کی دوسرے فہرست بند میں صراحت ہے۔

پارلیمنٹ کی معتمدی۔

98- (1) پارلیمنٹ کے ہر ایوان کا ایک علیحدہ عملہ معتمدی ہوگا:

بشرطیکہ اس فقرہ میں کسی امر کی یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے لیے مشترکہ عہدوں کے قائم کرنے میں مانع ہے۔

(2) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ، ہر دو ایوان کے عملہ معتمدی میں بھرتی اور تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت منضبط کر سکتی گی۔

(3) تا وقتیکہ فقرہ (2) کے تحت پارلیمنٹ تو ضیع نہ کرے صدر، لوک سبھا کے اسپیکر یا راجیہ سبھا کے میمبر مجلس سے، جیسی کہ صورت ہو، صلاح کرنے کے بعد لوک سبھا یا راجیہ سبھا کے عملہ معتمدی میں بھرتی اور تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت منضبط کرنے کے لیے قواعد بنائے گا اور اس طرح بنائے ہوئے قواعد مذکورہ فقرہ کے تحت بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع نافذ ہوں گے۔

کام کرنے کا طریقہ

اراکان کا حلف یا اقرار صالح۔

99۔ پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں کا ہر رکن اپنی نشست سنبھالنے سے پہلے، صدر یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا وہ اس بارے میں تقرر کرے، اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف لے گا یا اقرار صالح کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا۔

ایوانوں میں رائے دہی، نشستوں کے خالی ہونے کے باوجود ایوانوں کو کام کرنے کا اختیار اور کورم۔

100- (1) سوائے اس کے کہ اس آئین میں دیگر طور پر تو ضیع ہو، ہر دو ایوانوں کی کسی نشست میں یا ایوانوں کی مشترکہ نشست میں تمام تصفیہ طلب امور کا تصفیہ، سوائے اسپیکر یا اس شخص کے، جو میمبر مجلس یا اسپیکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہو، ان دیگر اراکان کے ووٹوں کی اکثریت سے کیا جائے گا جو موجود ہوں اور ووٹ دیں۔

ممبر مجلس یا اسپیکر یا وہ شخص جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، ابتدائی مرحلے پر ووٹ نہیں دے گا لیکن ووٹوں کے مساوی ہونے کی صورت میں اس کو فیصلہ کن ووٹ حاصل رہے گا اور وہ اس کو استعمال کرے گا۔

(2) پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں کو ان کی کسی رکنیت کے خالی ہونے کے باوجود کام کرنے کا اختیار ہوگا، اور پارلیمنٹ میں کوئی کارروائی جائز ہوگی باوجود اس کے کہ بعد میں معلوم ہو کہ کوئی ایسا شخص جس کو ایسا کرنے کا حق نہ تھا اس کارروائی میں شریک تھا یا اس نے ووٹ دیا تھا یا دیگر طور پر حصہ لیا تھا۔

(3) تا وقتیکہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں کے کسی اجلاس کی تشکیل پانے کا کورم اس ایوان کے ارکان کی کل تعداد کا دسواں حصہ ہوگا۔

(4) اگر کسی ایوان کے اجلاس کے دوران کسی وقت کوئی کورم نہ ہو تو یہ مجلس یا اسپیکر یا اس شخص کا، جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، فرض ہوگا کہ کورم کے ہونے تک یا تو ایوان کو ملتوی کر دے یا اجلاس کو معطل کر دے۔

ارکان کی نااہلیتیں

نشستوں کا خالی ہونا۔

101-(1) کوئی شخص پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا رکن نہ ہوگا اور پارلیمنٹ، قانون کے ذریعے یہ توضیح کرے گی کہ کوئی شخص جو دونوں ایوانوں کا رکن چن لیا جائے، ان میں سے ایک ایوان میں اپنی نشست خالی کر دے۔

(2) کوئی شخص پارلیمنٹ اور کسی ریاست کی مجلس قانون ساز دونوں کا رکن نہ ہوگا اور اگر کوئی شخص پارلیمنٹ اور کسی ریاست کی مجلس قانون ساز دونوں کا رکن چن لیا جائے تو اس مدت کے منقضي ہونے پر جس کی صدر کے بنائے ہوئے قواعد میں صراحت کی جائے، پارلیمنٹ میں اس شخص کی نشست خالی ہو جائے گی۔ جس کے کہ وہ اس سے قبل ریاست کی مجلس قانون ساز میں اپنی نشست سے مستعفی ہو گیا ہو۔

(3) پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان کے کسی رکن کی نشست فوراً خالی ہو جائے گی اگر وہ۔

(الف) دفعہ 102 فقرہ (1) یا فقرہ (2) میں مذکور نااہلیتوں میں سے کسی نااہلیت کے تحت آ جائے؛ یا

(ب) میر مجلس یا اسپیکر کو موسومہ، جیسی کہ صورت ہو، اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنی نشست سے مستعفی ہو جائے اور میر مجلس یا اسپیکر نے، جیسی کہ صورت ہو، اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہو:

بشرطیکہ ذیلی فقرہ (ب) میں محولہ کسی استعفیٰ کی صورت میں، اگر موصولہ اطلاع سے یا دیگر طور پر اور ایسی تحقیقات کرنے کے بعد، جو وہ مناسب خیال کرے، اسپیکر یا میر مجلس، جیسی کہ صورت ہو، مطمئن ہو کہ ایسا استعفیٰ رضامندانہ یا اصلی نہیں ہے تو ایسے استعفیٰ کو منظور نہیں کرے گا۔

(4) اگر ساٹھ دن کی مدت تک ہر دو ایوان کا کوئی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر اس کے تمام اجلاسوں سے غیر حاضر

رہے تو ایوان اس کی نشست کو خالی قرار دے سکے گا:

بشرطیکہ ساتھ دن کی مذکورہ مدت کا شمار کرنے میں ایسی کسی مدت کا لحاظ نہ ہوگا جس کے دوران ایوان برخاست ہو جائے یا متواتر چار دن سے زیادہ ملتوی رہے۔

رکنیت کے لئے نااہلیتیں۔

102-(1) کوئی شخص دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کے رکن کی حیثیت سے چنے جانے اور رہنے کا اہل نہ ہوگا۔

(الف) اگر وہ بھارت کی حکومت یا کسی ریاستی حکومت کے تحت کسی نفع بخش عہدے پر اس عہدہ کے سوا فائز ہو، جس کی بابت پارلیمنٹ، نے قانون کے ذریعے قرار دیا ہو کہ اس پر فائز شخص نااہل نہ ہوگا؛

(ب) اگر وہ فائز اعلیٰ ہوا اور کسی عدالت مجاز کا اس کی بابت ایسا استغفار برقرار ہو؛

(ج) اگر وہ غیر بری الزمہ دیوالیہ ہو؛

(د) اگر وہ بھارت کا شہری نہ ہو، یا اس نے کسی مملکت غیر کی شہریت رضا کارانہ حاصل کر لی ہو، یا کسی مملکت غیر سے اقرار و فاداری کرے یا کسی مملکت غیر سے وابستگی رکھے؛

(ه) اگر وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی رو سے یا اس کے تحت ایسا نااہل ہو۔

تشریح۔ اس فقرہ کی اغراض کے لیے کسی شخص کا محض اس وجہ سے بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت نفع بخش عہدے پر فائز ہونا متصور نہ ہوگا کہ وہ یونین یا ایسی ریاست کا وزیر ہے۔

(2) کوئی شخص پارلیمنٹ کے کسی ایوان کا رکن ہونے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ دسویں فہرست بند کے تحت اس طرح نااہل ہو جاتا ہے۔

ارکان کی نااہلیوں سے متعلق تصفیہ طلب امور کا فیصلہ۔

103-(1) اگر اس امر کی نسبت کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا پارلیمنٹ کے کسی ایوان کا کوئی رکن دفعہ 102 کے فقرہ (1)

میں مندرج نااہلیوں میں سے کسی نااہلیت کے تحت آگیا ہے، تو یہ معاملہ فیصلہ کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(2) کسی ایسے معاملہ پر فیصلہ کرنے سے پہلے صدر انتخابی کمیشن کی رائے لے گا اور ایسی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

دفعہ 99 کے تحت حلف لینے یا اقرار صالح کرنے سے پہلے یا جب اہل نہ ہو یا نااہل قرار دیا جائے، نشست سنبھالنے اور ووٹ دینے پر تادوان۔

104- اگر کوئی شخص دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کے رکن کی حیثیت سے قبل اس کے کہ وہ دفعہ 99 کے احکام کے مطابق عمل کرے، یا یہ جانے ہوئے کہ وہ اس کی رکنیت کا اہل نہیں ہے، یا نااہل قرار دیا گیا ہے یا اس کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توجیعات کی رو سے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، نشست سنبھالے یا ووٹ دے تو وہ ہر ایک دن کی بابت جس میں وہ اس طرح نشست سنبھالے یا ووٹ دے، پانچ سو روپیہ تادوان کا مستوجب ہوگا جو یونین کو واجب الادا دین کے طور پر وصول کیا جائے گا۔

پارلیمنٹ اور اس کے ارکان کے اختیارات،

مراعات اور تحفظات

پارلیمنٹ کے ایوانوں اور ان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات وغیرہ۔

105-(1) اس آئین کی توجیعات اور پارلیمنٹ کا طریق کار منضبط کرنے والے قواعد اور احکام قائمہ کے تابع، پارلیمنٹ میں تقریر کی آزادی ہوگی۔

(2) پارلیمنٹ کا کوئی رکن پارلیمنٹ یا اس کی کسی کمیٹی میں کہی ہوئی کسی بات یا دیے ہوئے کسی ووٹ سے متعلق کسی عدالت میں کسی کارروائی کا مستوجب نہ ہوگا، اور کوئی شخص پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان کے اختیار سے اس کے تحت کسی رپورٹ، مضمون، ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی بابت اس طرح مستوجب نہ ہوگا۔

(3) دیگر اعتبار سے، پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان کے، اور ہر ایوان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات اور تحفظات ایسے ہوں گے جن کا پارلیمنٹ وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ تعین کرے، اور اس طرح سے تعین ہونے تک وہی ہوں گے جو اس ایوان اور اس کے ارکان اور کمیٹیوں کے آئین (چوالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1978 کی دفعہ 15 کی تاریخ نافذ سے فوراً پہلے تھے۔

(4) فقرات (1)، (2) اور (3) کی توجیعات کا اطلاق ان اشخاص سے متعلق، جن کو اس آئین کی رو سے پارلیمنٹ کے کسی ایوان یا اس کی کسی کمیٹی کی کارروائی میں تقریر کرنے اور اس میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق حاصل ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اطلاق پارلیمنٹ کے ارکان سے متعلق ہوتا ہے۔

ارکان کی یافت اور الائنس۔

106- پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان کے ارکان ایسی یافت اور الائنس، جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ وقتاً فوقتاً تعین کرے، اور اس بارے میں اس طرح توضیح ہونے تک ان شرجوں سے اور ایسی شرائط پر پانے کے مستحق ہوں گے، جن کا اطلاق اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل بھارت کی ڈومنین کی آئین ساز اسمبلی کے ارکان کے بارے میں ہوتا تھا۔

قانون سازی کا طریق کار

بلوں کو پیش کرنے اور ان کو منظور کرنے کے بارے میں توضیحات۔

107- (1) جی بل اور دیگر مالیاتی بل کے متعلق دفعات 109 اور 117 کی توضیحات کے تابع، کوئی بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں ابتدا پیش ہو سکے گا۔
(2) دفعات 108 اور 109 کی توضیحات کے تابع، کسی بل کا پارلیمنٹ کے ایوانوں سے منظور ہونا متصور نہ ہوگا۔
اس کے کہ اس پر دونوں ایوان، خواہ بلا ترمیم یا صرف ایسی ترمیمات کے ساتھ، جن سے دونوں ایوان اتفاق کریں، متفق ہو گئے ہوں۔

(3) کوئی بل جو پارلیمنٹ میں زیر غور ہوا ایوانوں کے برخاست ہونے کی وجہ سے ساقط نہ ہوگا۔
(4) کوئی بل جو راجیہ سبھا میں زیر غور ہوا اور لوک سبھا سے منظور نہ ہوا ہو، لوک سبھا کے ٹوٹ جانے پر ساقط نہ ہوگا۔
(5) کوئی بل جو لوک سبھا میں زیر غور ہو یا لوک سبھا سے منظور ہو کر راجیہ سبھا میں زیر غور ہو، دفعہ 108 کی توضیحات کے تابع، لوک سبھا کے ٹوٹ جانے پر ساقط ہو جائے گا۔

بعض حالات میں دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست۔

108- (1) اگر کوئی بل ایک ایوان سے منظور ہونے اور دوسرے ایوان میں منتقل ہو جانے کے بعد (الف) دوسرے ایوان سے نام منظور ہو جائے؛ یا

(ب) دونوں ایوانوں میں اس بل میں کی جانے والی ترمیمات کے بارے میں بالآخر اختلاف رائے ہو؛ یا
(ج) دوسرے ایوان میں اس بل کے وصول ہونے کی تاریخ سے اس بل کو بلا منظوری کے چھ ماہ سے زیادہ گزر جائیں،
تو جبراً اس کے کہ وہ بل لوک سبھا کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہو، صدر ایوانوں کو، اگر وہ نشست میں ہوں، پیام کے ذریعہ، اور اگر وہ نشست میں نہ ہوں تو عام اطلاع نامہ کے ذریعہ، اس بل پر غور و خوض کرنے اور ووٹ دینے کی

غرض سے مشترکہ نشست کرنے کے لیے انہیں طلب کرنے کے اپنے ارادہ سے مطلع کر سکے گا:

بشرطیکہ اس فقرہ کے کسی امر کا اطلاق رقی بل پر نہ ہوگا۔

(2) فقرہ (1) میں مذکورہ چھ ماہ کی کسی مدت کا شمار کرنے میں، کسی ایسی مدت کا لحاظ کیا جائے گا جس میں وہ ایوان، جس کا اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (ج) میں ذکر ہے، برخواست کیا جائے یا متواتر چار دن سے زیادہ ملتوی رہے۔

(3) جب صدر نے فقرہ (1) کے تحت ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کے ارادے کی اطلاع دی ہو تو ان میں سے کوئی ایوان اس بل پر مزید کارروائی نہ کرے گا، لیکن صدر اپنے اطلاع نامے کی تاریخ کے بعد کسی وقت ایوانوں کا مشترکہ اجلاس اطلاع نامہ میں صراحت کی ہوئی غرض کے لیے طلب کر سکے گا اور اگر وہ ایسا کرے تو چھ دنوں ایوان اجلاس کریں گے۔

(4) اگر دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست میں وہ بل ایسی ترمیمات کے ساتھ، اگر کوئی ہوں، جن پر مشترکہ نشست میں اتفاق رائے ہو، دونوں ایوانوں کے ان کل ارکان کی اکثریت سے جو موجود ہوں اور ووٹ دیں منظور ہو جائے تو اس آئین کی اغراض کے لیے اس کا دونوں ایوانوں سے منظور ہو جانا متصور ہوگا:

بشرطیکہ کسی مشترکہ نشست میں —

(الف) اگر کوئی بل ایک ایوان سے منظور ہونے کے بعد دوسرے ایوان سے ترمیمات کے ساتھ منظور نہ ہو اور اس ایوان کو، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، واپس کر دیا گیا ہو تو اس بل میں سوائے ایسی ترمیمات کے (اگر کوئی ہوں) جو اس بل کے منظور ہونے میں تاخیر کی وجہ سے ضروری ہو جائیں، کسی دوسری ترمیم کی تجویز نہ کی جائے گی؛

(ب) اگر وہ بل اس طرح سے منظور ہو ہو اور واپس کر دیا گیا ہو، تو اس بل میں صرف ان ترمیمات کی، جن کا اوپر ذکر ہے اور ایسی دیگر ترمیمات کی تجویز کی جائے گی جو ان امور سے متعلق ہوں، جن کی نسبت ایوانوں میں اتفاق رائے نہ ہو،

اور ان ترمیمات کی بابت جو اس فقرہ کے تحت پیش ہونے کے قابل ہوں، صدارت کرنے والے شخص کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(5) باوجود اس کے کہ صدر کے ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کی اطلاع دینے اور اس کے انعقاد کے درمیانی عرصہ میں لوک سمجھا توڑ دی گئی ہو، اس دفعہ کے تحت ایک مشترکہ نشست منعقد ہو سکے گی اور اس میں کوئی بل منظور کیا جاسکے گا۔

رقی بل کے متعلق خصوصی طریق کار

109- (1) رقی بل راجیہ میں پیش نہیں ہوگا۔

(2) قبی بل لوک سبھا سے منظور ہونے کے بعد راجیہ سبھا میں اس کی سفارشات کے لیے منتقل کر دیا جائے گا اور راجیہ سبھا اس بل کے طے کی تاریخ سے چودہ دن کی مدت کے اندر اس بل کو اپنی سفارشات کے ساتھ لوک سبھا کو واپس کر دے گی اور لوک سبھا اس کے بعد راجیہ سبھا کی ان سب سفارشات کو یا ان میں سے کسی سفارش کو قبول یا نامنظور کر سکے گی۔

(3) اگر لوک سبھا راجیہ سبھا کی سفارشات میں سے کسی سفارش کو قبول کرے تو اس قبی بل کا دونوں ایوانوں سے ان ترمیمات کے ساتھ، جن کی سفارش راجیہ سبھا نے کی ہو اور جن کو لوک سبھا نے قبول کر لیا ہو، منظور ہو جانا منظور ہوگا۔

(4) اگر لوک سبھا راجیہ سبھا کی سفارشات میں سے کسی بھی سفارش کو قبول نہ کرے تو اس قبی بل کا دونوں ایوانوں سے اس شکل میں منظور ہو جانا منظور ہوگا جس میں وہ لوک سبھا سے، ان ترمیمات میں سے کسی ترمیم کے بغیر جن کی سفارش راجیہ سبھا نے کی تھی، منظور ہوا تھا۔

(5) اگر کسی بل کو جو لوک سبھا سے منظور ہوا ہو اور راجیہ سبھا اس کی سفارشات کے لیے منتقل کیا گیا ہو چودہ دن کی مذکورہ مدت کے اندر لوک سبھا کو واپس نہ کیا جائے تو مذکورہ مدت کے مقتضی ہونے پر اس بل کا دونوں ایوانوں سے، اس شکل میں منظور ہو جانا منظور ہوگا جس میں وہ لوک سبھا سے منظور ہوا تھا۔

رقبی بل کی تعریف۔

110- (1) اس باب کی اغراض کے لیے، کسی بل کا قبی بل ہونا منظور ہوگا اگر اس میں صرف ایسی توضیحات درج ہوں جو حسب ذیل جملہ امور یا ان میں سے کسی امر سے متعلق ہوں، یعنی۔

(الف) کسی ٹیکس کو عائد کرنا، برخواست کرنا، معاف کرنا، بدلنا یا منضبط کرنا؛

(ب) بھارت کی حکومت کے رقم ادھار لینے یا کسی ضمانت کے دینے کو منضبط کرنا یا ایسے مالیاتی وجوہ کی بابت قانون میں ترمیم کرنا جو بھارت کی حکومت نے قبول کیے ہوں یا اس کو قبول کرنے ہوں؛

(ج) بھارت کے مجتہد فنڈ یا اتفاقی مصارف فنڈ کی تحویل، کسی ایسے فنڈ میں رقم جمع کرنا یا اس سے رقم کا نکالنا؛

(د) بھارت کے مجتہد فنڈ سے رقم کا تصرف؛

(ه) کسی خرچ کی بابت قرار دینا کہ وہ ایسا خرچ ہے جو بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا یا ایسے کسی خرچ کی رقم میں اضافہ کرنا؛

(و) بھارت کے مجتہد فنڈ یا بھارت کے سرکاری کھاتے کی بابت رقم کی وصولی یا ایسی رقم کی تحویل یا اس کا اجراء یا یونین یا کسی ریاست کے حسابات کی جانچ؛ یا

(ز) کوئی ایسا امر جو ذیلی فقرات (الف) تا (و) میں مصرعہ امور میں سے کسی کا معنی امر ہو۔

(2) کسی بل کا محض اس وجہ سے کہ اس میں جرمانے یا دیگر تاوان عائد کرنے یا لائسنسوں کی فیس یا انجام دی ہوئی خدمات کے لیے فیس کے مطالبہ یا ادائیگی کی بابت توضیح درج ہے اس وجہ سے رقی بل ہونا منظور نہ ہوگا کہ اس میں کسی مقامی حاکم یا جماعت کی مقامی اغراض کے لیے لگائے ہوئے کسی ٹیکس کے عائد کرنے، برخاست کرنے، معاف کرنے، اس میں رد و بدل کرنے یا منضبط کرنے کی توضیح درج ہے۔

(3) اگر کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی بل رقی بل ہے یا نہیں، تو اس پر لوک سبھا کے اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(4) ہر رقی بل پر جب وہ دفعہ 109 کے تحت راجیہ سبھا کو منتقل کیا جائے اور جب وہ دفعہ 111 کے تحت صدر کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے، تو لوک سبھا کا اسپیکر اپنے دستخط سے اس کی پشت پر تصدیق کرے گا کہ وہ رقی بل ہے۔

بلوں کی منظوری۔

111- جب کوئی بل پارلیمنٹ کے ایوانوں سے منظور ہو جائے تو وہ صدر کو پیش کیا جائے گا اور صدر یا تو اعلان کرے گا کہ اس بل کی منظوری دی ہے یا یہ کہ اس کی منظوری روک لی ہے:

بشرطیکہ صدر، اس بل کے پاس منظوری کے لیے پیش ہونے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، اس بل کو، اگر وہ رقی بل نہ ہو تو ایوانوں کو ایک پیغام کے ساتھ واپس کر سکے گا جس میں درخواست ہوگی کہ وہ اس بل پر یا اس میں مصرعہ توضیحات پر مکرر غور کریں اور خاص طور پر اس پر غور کریں کہ ایسی ترمیمات جن کی وہ اپنے پیغام میں سفارش کرے اس قابل ہیں کہ انہیں شامل کیا جائے اور جب کوئی بل اس طرح واپس ہو تو دونوں ایوان حسب اس بل پر مکرر غور کریں گے اور اگر وہ بل ایوانوں سے ترمیم کے ساتھ، یا بلا ترمیم، مکرر منظور ہو جائے اور صدر کے پاس منظوری کے لیے پیش ہو، تو صدر اس کی منظوری نہیں روکے گا۔

مالیاتی امور میں طریق کار

سالانہ مالیاتی گوشوارہ۔

112- (1) صدر، ہر مالیاتی سال کی بابت، بھارت کی حکومت کی اس سال کی تخمینی آمدنی اور خرچ کا گوشوارہ، جس کو اس حصہ میں سالانہ مالیاتی گوشوارہ، کہا گیا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کرانے گا۔

(2) سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں شامل کیے ہوئے خرچ کے تخمینوں میں ذیل کی رقم علیحدہ دکھائی جائیں گی۔

(الف) ایسی رقم جو اس خرچ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوں جس کو اس آئین میں ایسا خرچ بتلایا گیا ہے جو بھارت

کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوتا ہے؛ اور

(ب) ایسی قوم جو ایسے دوسرے خرچ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوں جس کو بھارت کے مجتہد فنڈ سے صرف کرنے کی تجویز ہو،

اور خرچ بد آمدنی اور دوسرے خرچ میں امتیاز کیا جائے گا۔

(3) حسب ذیل خرچ ایسا خرچ ہوگا جس کا بار بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوتا ہے۔

(الف) صدر کے مشاہرے اور الائنس اور اس کے عہدے سے متعلق دوسرے خرچ؛

(ب) راجیہ سبھا کے میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس اور لوک سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر کی یافت اور الائنس؛

(ج) ایسے مصارف دین مع سود جن کے لیے بھارت کی حکومت ذمہ دار ہو، قرض ادائی فنڈ کے مصارف اور دین کی ادائیگی کے مصارف اور قرضے حاصل کرنے اور خدمت اور دین کی ادائیگی سے متعلق دیگر خرچ؛

(د) (i) یافت، الائنس اور پینشن جو سپریم کورٹ کے ججوں کو یا ان کے متعلق واجب الادا ہوں؛

(ii) پینشن جو فیڈرل کورٹ کے ججوں کو یا ان کے متعلق واجب الادا ہوں؛

(iii) پینشن جو کسی ایسی عدالت عالیہ کے ججوں کو یا ان کے متعلق واجب الادا ہوں جو بھارت کے علاقہ میں شامل کسی رقبہ کی بابت اختیار سماعت استعمال کرتی ہو یا جو کسی وقت اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل بھارت کی ڈومینین کے گورنر کے کسی صوبہ میں شامل کسی رقبہ پر اختیار سماعت استعمال کرتی تھی؛

(ه) یافت، الائنس اور پینشن جو بھارت کے کچھٹر ولز اور آڈیٹر جنرل کو یا اس کے متعلق واجب الادا ہوں؛

(و) کوئی قوم جو کسی عدالت یا ثالثی ٹریبونل کے کسی فیصلے، ڈگری یا فیصلہ ثالثی کے ایفا کے لیے ضروری ہوں؛

(ز) کوئی دوسرا خرچ جس کی نسبت آئین ہدایا پارلیمنٹ قانون کی رو سے قرار دے کہ اس طرح عائد کیا جائے۔

تخمینوں کے بارے میں پارلیمنٹ میں طریق کار۔

113- (1) تخمینوں کا اس قدر جز جو ایسے خرچ سے متعلق ہو جس کا بار بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوتا ہو، پارلیمنٹ کی منظوری کے لیے پیش نہ ہوگا، لیکن اس فقرہ کے کسی امر کی یہ تعبیر نہ ہوگی کہ وہ ان تخمینوں میں سے کسی تخمینہ پر پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں میں بحث کرنے میں مانع ہے۔

(2) مذکورہ تخمینوں میں سے اس قدر جز جو دوسرے خرچ کی بابت ہر قسمی مطالبات کی شکل میں لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا اور لوک سبھا کو اختیار حاصل ہوگا کہ کسی مطالبہ کی منظوری دے یا منظوری دینے سے انکار کرے یا کسی مطالبہ کی اس میں مصرحہ رقم کو کم کرتے ہوئے منظوری دے۔

(3) کوئی رقمی مطالبہ صدر کی سفارش کے بغیر پیش نہ ہوگا۔

تصرف رقم بل۔

114- (1) لوک سبھا کی جانب سے دفعہ 113 کے تحت رقمی بل منظور یاں دیے جانے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، ایک بل پیش کیا جائے گا جس میں بھارت کے مجتہد فنڈ سے ان تمام رقم کے تصرف کے لیے توجہ ہوگی جو حسب ذیل کی تکمیل کے لیے درکار ہوں۔

(الف) وہ رقمی منظوریاں جو لوک سبھا کی جانب سے اس طرح دی گئی ہوں؛ اور

(ب) وہ خرچ جس کا بار بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہو لیکن کسی حالت میں اس رقم سے زائد نہ ہو جو پارلیمنٹ میں اس سے قبل پیش کیے ہوئے گوشوارہ میں بتلائی گئی ہو۔

(2) پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں کسی ایسے بل میں کوئی ایسی ترمیم تجویز نہیں کی جائے گی جس کا اثر یہ ہو کہ اس سے اس طرح منظور کی ہوئی کسی رقم میں کمی بیشی ہو یا اس کا تصرف بدل جائے یا کسی ایسے خرچ کی رقم میں کمی بیشی ہو جس کا بار بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہو اور صدارت کرنے والے شخص کا فیصلہ، کہ آیا کوئی ترمیم اس فقرہ کے تحت ناقابل قبول ہے، حتمی ہوگا۔

(3) دفعات 115 اور 116 کی توجہات کے تابع کوئی رقم بھارت کے مجتہد فنڈ سے نکالی نہ جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اس دفعہ کی توجہات کے بموجب منظورہ قانون سے کیے ہوئے تصرف کے مطابق ہو۔

تکمیلی، اضافی یا زائد رقمی منظوریاں۔

115- (1) صدر

(الف) اگر کوئی رقم جسے کسی مخصوص سروس کے لیے مالیاتی سال رواں کے واسطے خرچ کرنے کا دفعہ 114 کی توجہات کے بموجب بنائے ہوئے کسی قانون کی رو سے مجاز کیا گیا ہو، اس سال کی اغراض کے لیے ناکافی پائی جائے یا جب اس مالیاتی سال رواں میں کسی جدید سروس پر تکمیلی یا زائد خرچ کی، جو اس سال کے سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں مد نظر نہ تھا، ضرورت پیدا ہوئی ہو؛ یا

(ب) اگر کسی مالیاتی سال کے دوران کسی سروس پر اس سروس اور اس سال کے لیے منظورہ رقم سے زائد کوئی رقم خرچ ہو گئی ہو، تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دوسرا گوشوارہ، جس میں اس خرچ کی تخمینہ رقم بتلائی گئی ہو، پیش کروائے گا یا لوک سبھا میں، جیسی کہ صورت ہو، اس زائد رقم کا مطالبہ پیش کروائے گا۔

(2) کسی ایسے گوشوارے اور خرچ یا مطالبے نیز ایسے قانون سے متعلق جو ایسے خرچ یا ایسے مطالبے کی بابت رقی منظوری کو ادا کرنے کے لیے بھارت کے مجتہد فنڈ سے تصرف رقوم کا مجاز کرنے کے لیے بنایا جانا ہو، دفعات 112، 113 اور 114 کی توضیحات کا وہی اثر ہوگا جیسا ان کا اثر سالانہ مالیاتی گوشوارہ یا اس میں متذکرہ خرچ یا رقی منظوری ادا کرنے کے لیے اور اس قانون کے تعلق سے ہے جو بھارت کے مجتہد فنڈ سے ایسے مطالبے یا رقی منظوری کو ادا کرنے کے لیے تصرف رقوم کا مجاز کرنے کے لیے بنایا جانا ہو۔

علی الحساب رقی منظوریوں، اعتمادی رقی منظوریوں اور غیر معمولی رقی منظوریوں۔

116- (1) اس باب کی متذکرہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود لوگ سبھا کو اختیار ہوگا کہ —
(الف) کسی مالیاتی سال کے ایک جز کے لیے تعیناتی خرچ کی بابت کوئی پیشگی رقی منظوری ایسی رقی منظوری دینے کے لیے دفعہ 113 میں مقررہ طریق کار کی تکمیل اور اس خرچ سے متعلق دفعہ 114 کی توضیحات کے بموجب قانون کے منظور ہونے تک دے؛

(ب) بھارت کے وسائل پر کسی غیر متوقع مطالبہ کو ادا کرنے کے لیے رقی منظوری دے جب اس سروس کی وسعت یا غیر معین نوعیت کی وجہ سے ایسا مطالبہ ان تفصیلات کے ساتھ بیان نہ کیا جاسکے جو معمولاً سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں دی جاتی ہیں؛

(ج) ایسی غیر معمولی رقی منظوری دے جو کسی مالیاتی سال کی جاریہ سروس کا کوئی جز نہ ہو، اور پارلیمنٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ ان اغراض کے لیے جن کے واسطے مذکورہ رقی منظوریوں دی جائیں، بھارت کے مجتہد فنڈ سے رقوم کا نکالا جانا قانون کے ذریعہ مجاز کرے۔

(2) دفعات 113 اور 114 کی توضیحات کا اثر فقرہ (1) کے تحت کوئی رقی منظوری دینے کے لیے اور کسی ایسے قانون سے متعلق جو اس فقرہ کے تحت بنایا جائے ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اثر سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں متذکرہ کسی خرچ کی بابت رقی منظوری دینے سے اور اس قانون کے تعلق سے ہے جو بھارت کے مجتہد فنڈ میں سے ایسے خرچ کے ادا کرنے کے لیے تصرف رقوم کا مجاز کرنے کے لیے بنایا جانا ہو۔

مالیاتی بلوں کی بابت خصوصی توضیحات۔

117- (1) صدر کی سفارش کے بغیر کوئی ایسا بل نہ تو پیش ہوگا اور نہ کسی ایسی ترمیم کی تحریک ہوگی جس میں دفعہ 110 کے فقرہ (1) کے ذیلی فقرات (الف) تا (و) میں مصرح امور میں سے کسی امر کے لیے توضع کی جائے اور کوئی بل جس

میں ایسی کوئی توجہ نہ ہو، راجیہ سبھا میں پیش نہ ہوگا:

بشرطیکہ اس فقرہ کے تحت ایسی ترمیم کی تحریک کرنے کے لیے جس میں کسی ٹیکس کی کمی یا برخواستگی کی توجہ نہ ہو، کسی سفارش کی ضرورت نہ ہوگی۔

(2) کسی بل یا ترمیم کا متذکرہ بالا امور میں سے کسی امر کی بابت توجہ محض اس وجہ سے ہونا منظور نہ ہوگا کہ اس میں جرمانوں یا دیگر تاوان عائد کرنے یا لائسنس کی فیس یا انجام دی ہوئی خدمات کی فیس کے مطالبہ یا ادائیگی کی بابت توجہ ہے یا اس وجہ سے منظور نہ ہوگا کہ کسی مقامی حاکم یا جماعت کے کسی ٹیکس کے مقامی اغراض کے لیے عائد کرنے، برخاست کرنے، معاف کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے یا اس کو منضبط کرنے کی توجہ ہے۔

(3) کوئی ایسا بل جس کے ایکٹ بنانے اور نافذ کرنے سے بھارت کے مجتمعہ فنڈ سے لازماً خرچ ہوگا، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان سے منظور نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے صدر نے اس ایوان سے اس بل پر غور کرنے کی سفارش کی ہو۔

عام طریق کار

طریق کار کے قواعد۔

118- (1) پارلیمنٹ کا ہر ایک ایوان اس آئین کی توجہات کے تابع اپنے طریق کار اور اپنے کام کے انضباط کے لیے قواعد بنا سکے گا۔

(2) فقرہ (1) کے تحت قواعد کے بنانے تک، طریق کار کے ایسے قواعد اور احکام قائم ہو، اس آئین کے نفاذ کے عین قبل بھارت کی ڈومنین کی مجلس قانون ساز سے متعلق نافذ تھے، ایسی تبدیلیوں اور ایسی تطبیق کے تابع جو ان میں راجیہ سبھا کا میر مجلس یا لوک سبھا کا اسپیکر جیسی کی صورت ہو، کرے، پارلیمنٹ سے متعلق نافذ رہیں گے۔

(3) صدر، راجیہ سبھا کے میر مجلس اور لوک سبھا کے اسپیکر سے صلاح کرنے کے بعد دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشستوں اور ان کے مابین مراسلت کے طریق کار کے بارے میں قواعد بنا سکے گا۔

(4) دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست کی صدارت لوک سبھا کا اسپیکر یا اس کی غیر حاضری میں ایسا شخص کرے گا جس کا تعین فقرہ (3) کے تحت بنائے ہوئے طریق کار کے قواعد کے ذریعہ کیا جائے۔

مالیاتی کارروبار سے متعلق پارلیمنٹ میں طریق کار کا قانون کے ذریعہ انضباط۔

119 پارلیمنٹ، مالیاتی کارروبار کی بروقت تکمیل کی غرض سے کسی مالیاتی امر سے متعلق یا بھارت کے مجتمعہ فنڈ سے

تصرف قوم کے لیے کسی بل سے متعلق پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان کا طریق کار اور اس میں کاروبار کا انصرام قانون کے ذریعہ منضبط کر سکیں گی اور جب کبھی اور جس حد تک اس طرح بنائے ہوئے کسی قانون کی کوئی توضیح پارلیمنٹ کے کسی ایوان کے دفعہ 118 کے فقرہ (1) کے تحت بنائے ہوئے کسی قاعدہ یا کسی ایسے قواعد یا احکام قائمہ کے متناقص ہو جو پارلیمنٹ کے متعلق اس دفعہ کے فقرہ (2) کے تحت نافذ ہوں تو ایسی توضیح حادی رہے گی۔

زبان جو پارلیمنٹ میں استعمال ہوگی۔

120- (1) حصہ 17 میں کسی امر کے باوجود لیکن دفعہ 348 کی توضیحات کے تابع پارلیمنٹ میں کاروبار ہندی یا انگریزی میں ہوگا:

بشرطیکہ راجیہ سبھا کا میجرٹس یا لوک سبھا کا اسپیکر یا وہ شخص جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، جیسی کہ صورت ہو، کسی ایسے رکن کو جو اپنے مطلب کا اظہار پورے طور پر ہندی یا انگریزی میں نہ کر سکتا ہو، ایوان کو اس کی اپنی مادری زبان میں خطاب کرنے کی اجازت دے سکے گا۔

(2) بجز اس کے کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پندرہ سال کی مدت مقتضی ہونے کے بعد یہ دفعہ اس طرح نافذ ہوگی گویا کہ الفاظ ”یا انگریزی میں“ اس سے حذف کیے گئے ہوں۔

پارلیمنٹ میں بحث پر پابندی۔

121- پارلیمنٹ میں کوئی بحث، سپریم کورٹ یا عدالت عالیہ کے کسی جج کے فرائض کی انجام دہی میں اس کے رویہ کے بارے میں نہ ہوگی سوائے اس کے کہ وہ صدر کو ایسی عرضداشت پیش کرنے کے بارے میں کسی تحریک پر ہو جس میں کسی جج کو یہاں بعد میں مندرجہ توضیح کے بموجب علیحدہ کرنے کی استدعا ہو۔

پارلیمنٹ کی کارروائی کی عدالتیں تحقیق نہیں کریں گی۔

122- (1) پارلیمنٹ میں کسی کارروائی کے جواز پر طریق کار کی کسی مبینہ بے ضابطگی کی بنا پر اعتراض نہ کیا جاسکے گا۔
(2) پارلیمنٹ کا کوئی عہدہ دار یا رکن، جس میں اس میں آئین کی رو سے یا اس کے تحت پارلیمنٹ میں طریق کار یا کام کو منضبط کرنے یا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اختیارات مرکوز ہوں، اس کے ان اختیارات کے استعمال کرنے کے متعلق عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہ ہوگا۔

باب 3

صدر کے قانون سازی کے اختیارات

پارلیمنٹ کے وقفہ کے دوران آرڈی نینس جاری کرنے کا صدر کو اختیار۔

123- (1) اگر صدر اس وقت کے سوا، جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جاری ہو، مطمئن ہو جائے کہ ایسے حالات موجود ہیں، جن کی بنا پر اس کے لیے فوری کارروائی کرنا ضروری ہے تو وہ ایسے آرڈی نینس جاری کر سکے گا جو اسے حالات کے لحاظ سے ضروری معلوم ہوں۔

(2) اس دفعہ کے تحت جاری کیے ہوئے آرڈی نینس کو وہی نفوذ اور اثر حاصل ہوگا جو پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کو حاصل ہوتا ہے لیکن ہر ایسا آرڈی نینس۔

(الف) پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا اور پارلیمنٹ کے مکرر اجلاس کرنے سے چھ ہفتوں کے مقتضی ہونے پر یا اگر اس مدت کے مقتضی ہونے سے قبل دونوں ایوان اس کو نام منظور کرتے ہوئے قراردادیں منظور کریں تو ان قراردادوں میں سے دوسری قرارداد کے منظور ہونے پر نافذ العمل نہیں رہے گا؛ اور

(ب) صدر کسی بھی وقت واپس لے سکے گا۔

تشریح۔ جب پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اجلاس مختلف تاریخوں پر مکرر طلب کیے جائیں تو چھ ہفتوں کی مدت کا شمار اس فقرہ کی اغراض کے لیے ان تاریخوں میں سے بعد کی تاریخ سے ہوگا۔

(3) جب کبھی اور جس حد تک اس دفعہ کے تحت کسی آرڈی نینس میں ایسی توضیح ہو جس کے وضع کرنے کی پارلیمنٹ اس آئین کے تحت مجاز نہ ہو تو وہ اس حد تک باطل ہوگا۔

(4) حذف۔

باب 4

یونین کی عدلیہ

سپریم کورٹ کا قیام اور اس کی تشکیل۔

124- (1) بھارت کی ایک سپریم کورٹ ہوگی جو بھارت کے اعلیٰ جج اور جب تک پارلیمنٹ قانون کے ذریعے اس

سے زیادہ تعداد مقرر نہ کرے سات 1 دیگر ججوں پر مشتمل ہوگی۔

(2) سپریم کورٹ کے ہر جج کا تقرر صدر اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامہ کے ذریعہ 2 [دفعہ 124 الف میں مصرعہ قومی عدالتی تقرری کمیشن کی سفارش پر کرے گا] اور وہ جینٹلمن سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا:

3- ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4- [بشرطیکہ]

(الف) کوئی جج، صدر کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے سکے گا؛

(ب) کوئی جج اس طریقہ سے جس کی فقرہ (4) میں توضیح ہے، اس کے عہدہ سے علیحدہ کیا جاسکے گا۔

(2 الف) سپریم کورٹ کے کسی جج کی عمر کا تعین ایسا حاکم ایسے طریقہ سے کرے گا جس کی پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ توضیح کرے۔

(3) کوئی شخص سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرر کا اہل نہ ہوگا اگر وہ بھارت کا شہری نہ ہو اور۔

(الف) کسی عدالت العالیہ کا یا دو یا دو سے زیادہ ایسی عدالتوں کا کم سے کم متواتر پانچ سال تک جج نہ رہا ہو؛ یا

(ب) کسی عدالت العالیہ کا یا دو یا دو سے زیادہ ایسی عدالتوں کا کم سے کم متواتر دس سال تک ایڈووکیٹ نہ رہا ہو؛ یا

(ج) صدر کی رائے میں ایک ممتاز قانون دان نہ ہو۔

تشریح 1- اس فقرہ میں ”عدالت العالیہ“ سے ایسی عدالت العالیہ مراد ہے جو بھارت کے علاقہ کے کسی حصہ میں اختیار سماعت استعمال کرتی ہو یا اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پہلے کسی وقت استعمال کرتی تھی۔

تشریح 2- اس فقرہ کی اغراض کے لیے اس مدت کا شمار کرتے وقت جس میں کوئی شخص ایڈووکیٹ رہا ہو، ہر ایسی مدت شامل کر لی جائے گی جس میں وہ شخص ایڈووکیٹ بننے کے بعد کسی ایسے عدالتی عہدہ پر فائز رہا ہو جو ضلع جج کے عہدہ سے کم نہ ہو۔

1. ایسے ہیں۔ دیکھئے ایکٹ 11 بابت 2009 دفعہ 5:2 فروری 2009 سے۔

2. آئین (ٹائٹل وین ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 2 کے ذریعہ (2015-4-13 سے) ”سپریم کورٹ یا ریاستوں کی عدالت ہائے عالیہ کے ایسے ججوں سے صلاح کے بعد کرے گا جنہیں صدر اس غرض سے ضروری تصور کرے“ الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف انڈیا سے آئی۔ آر۔ 2016-1 ایس سی 117 والے معاملے میں سپریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

3. آئین (ٹائٹل وین ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 2 کے ذریعہ (2015-4-13 سے) ”پیشاوریہ فقرہ حذف کیا گیا۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف انڈیا سے آئی۔ آر۔ 2016-1 ایس سی 117 والے معاملے میں سپریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ ترمیم سے قبل یورج ذیل تھا۔

”بشرطیکہ کوئی جج جو اس کی دوسرے جج کے تقرری کی صورت میں بھارت کے اعلیٰ جج سے ہمیشہ صلاح کی جائے گی۔“

4. آئین (ٹائٹل وین ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 2 کے ذریعہ (2015-4-13 سے) ”بشرطیکہ یہ ہے کہ“ الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف انڈیا سے آئی۔ آر۔ 2016-1 ایس سی 117 والے معاملے میں سپریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

(4) سپریم کورٹ کے جج کو اپنے عہدے سے اس وقت تک علاحدہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ ثابت شدہ بد اطواری یا ناقابلیت کی بنا پر ایسی علحدگی کے لیے پارلیمنٹ کے ہر ایوان سے اس ایوان کی جملہ رکنیت کی اکثریت اور اس ایوان کے ایسے ارکان کی کم سے کم دو تہائی اکثریت کی تائید سے، جو موجود ہوں اور رائے دیں، صدر کو ایسے اجلاس میں عرضداشت پیش ہونے پر صدر حکم صادر نہ کرے۔

(5) پارلیمنٹ فقہرہ (4) کے تحت عرضداشت پیش کرنے اور کسی جج کی بد اطواری یا ناقابلیت کی تفتیش اور ثبوت کا طریق کار قانون کے ذریعہ مضبوط کر سکے گی۔

(6) ہر شخص جس کا تقرر سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے کیا گیا ہو، اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے صدر یا کسی ایسے شخص کے رو برو جس کا وہ اس بارے میں تقرر کرے، اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف لے گا یا اقرار صراح کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا۔

(7) کوئی شخص جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائز رہ چکا ہو، بھارت کے علاقہ کی کسی عدالت میں یا کسی حاکم کے رو برو کالت یا بیرونی نہ کرے گا۔

☆ [قومی عدالتی تقرری کمیشن۔

124 الف- (1) قومی عدالتی تقرری کمیشن کے نام سے موسوم ایک کمیشن ہوگا جو مندرجہ ذیل سے مل کر بنے گا، یعنی:-

(الف) بھارت کا اعلیٰ جج، چیئر پرسن، باعتبار عہدہ؛

(ب) بھارت کے اعلیٰ جج سے ٹھیک بعد کے سپریم کورٹ کے دو دیگر سینئر جج، اراکین، باعتبار عہدہ؛

(ج) قانون اور انصاف کا مرکزی وزیر یا نچارج؛ رکن، باعتبار عہدہ؛

(د) وزیراعظم، بھارت کے اعلیٰ جج اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما یا جہاں حزب اختلاف کا ایسا کوئی رہنما نہیں ہے، وہاں سب سے بڑے واحد حزب اختلاف پارٹی کے رہنما سے مل کے بننے والی کمیٹی کے ذریعہ نامزد کیے جانے والے دو ممتاز اشخاص؛ اراکین:

بشرطیکہ کہ ممتاز اشخاص میں سے ایک ممتاز شخص، درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، اقلیت یا خواتین میں سے نامزد کیا جائے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ ممتاز شخص تین برسوں کی مدت کے لیے نامزد کیا جائے گا اور دوبارہ نامزدگی کا اہل نہیں ہوگا۔

آئین (خاتوہ ویں ترمیم)؛ بات، 2014 کی دفعہ 3 کے ذریعہ (2015-4-13) سے شامل یہ ترمیم سپریم کورٹ آف انڈیا ویب سائٹ پر 16 اکتوبر، 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

(2) قومی عدالتی تفرری کمیشن کے کسی عمل یا کارروائی پر محض اس بنا پر سوال نہیں اٹھایا جائیگا یا اسے ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا کہ کمیشن میں کوئی جلد خالی ہے یا اس کی تکمیل میں کوئی خامی ہے۔

کمیشن کے کارہائے منصبی۔

124 ب۔ قومی عدالتی تفرری کمیشن کے مندرجہ ذیل فرائض ہوں گے،۔

(الف) بھارت کے اعلیٰ جج سپریم کورٹ کے ججوں، عدالت ہائے عالیہ کے اعلیٰ ججوں اور عدالت ہائے عالیہ کے دیگر ججوں کے طور پر تفرری کے لیے اشخاص کی سفارش کرنا؛

(ب) عدالت ہائے عالیہ کے اعلیٰ ججوں اور دیگر ججوں کا ایک عدالت العالیہ سے کسی دیگر عدالت العالیہ میں تبادلہ کرنے کی سفارش کرنا؛ اور

(ج) یقینی بنانا کہ جس شخص کی سفارش کی گئی ہے، وہ لائق اور دیانت دار ہے۔

قانون بنانے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔

124 ج۔ پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ بھارت کے اعلیٰ جج اور سپریم کورٹ کے دیگر ججوں و عدالت ہائے عالیہ کے اعلیٰ ججوں اور دیگر ججوں کے تفرری کے ضابطہ کو منضبط کر سکے گی اور کمیشن کو ضوابط کے ذریعہ اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی، تفرری کے لیے اشخاص کے انتخاب کا ضابطہ اور ایسے دیگر معاملوں کے لیے، جو اس کے ذریعہ ضروری خیال کیے جائیں، کے ضابطے بنانے کے لیے اختیار دے سکے گی۔]

ججوں کی یافت وغیرہ۔

125 (1) سپریم کورٹ کے ججوں کو اتنی یافتیں دی جائیں گی جن کا تعین پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ کرے اور جب تک اس میں اس طرح کی توضیح نہیں کی جاتی تب تک ایسی یافتیں دی جائیں گی جن کی صراحت دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

(2) ہر جج ایسی مراعات اور الاؤنس اور رخصت غیر حاضری اور وظیفہ پنشن کی بابت ایسے حقوق کا جن کا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت وقتاً فوقتاً تعین کیا جائے اور اس طرح تعین ہونے تک ایسی مراعات، الاؤنسوں اور حقوق کا مستحق ہوگا جن کی صراحت دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے؛

بشرطیکہ کسی جج کی نہ تو مراعات میں اور نہ الاؤنسوں اور رخصت غیر حاضری یا پنشن کی بابت اس کے حقوق میں اس کے تقرر کے بعد ایسا ردوبدل کیا جائے گا جو اس کے لیے ناموافق ہو۔

قائم مقام اعلیٰ جج کا تقرر۔

126- جب بھارت کے اعلیٰ جج کا عہدہ خالی ہو یا جب اعلیٰ جج، غیر حاضری کے سبب سے دیگر طور پر اپنے عہدہ کے فرائض انجام دینے کے ناقابل ہو تو اس عہدے کے فرائض عدالت کے دوسرے ججوں میں سے ایک ایسا جج انجام دے گا جس کا صدر اس غرض سے تقرر کرے۔

ایڈ ہاک ججوں کا تقرر۔

127-(1) اگر کسی وقت سپریم کورٹ کے ججوں کا کورم عدالت کے کسی اجلاس کو منعقد کرنے یا جاری رکھنے کے لیے پورا نہ ہو تو ☆ [قومی عدالتی تقرری کمیشن، اسے بھارت کے اعلیٰ جج کے ذریعہ استصواب کیے جانے پر] صدر کی باقی منظوری سے اور متعلقہ عدالت العالیہ کے اعلیٰ جج سے صلاح کے بعد کسی عدالت العالیہ کے کسی ایسے جج کی جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرر کیے جانے کی باضابطہ اہلیت رکھتا ہو اور جسے اعلیٰ جج نامزد کرے، ایڈ ہاک جج کی حیثیت سے اتنی مدت کے لیے، جو ضروری ہو، عدالت کے اجلاسوں میں شرکت کی تحریری استدعا کر سکے گا۔

(2) اس طرح نامزد کیے ہوئے جج کا فرض ہوگا کہ وہ اپنے عہدہ کے دیگر فرائض پر ترجیح دے کر سپریم کورٹ کے اجلاسوں میں اس وقت اور اس مدت کے لیے، جس میں اس کی شرکت درکار ہو، شریک ہو اور جب وہ اس طرح شریک رہے تو اس کو سپریم کورٹ کے جج کے تمام اختیارات، ساعت، اختیارات اور مراعات حاصل ہوں گی اور وہ اس کے فرائض انجام دے گا۔

سپریم کورٹ کے اجلاسوں میں پیش پانے والے ججوں کی شرکت۔

128- اس باب میں کسی امر کے باوجود، ☆ ☆ [قومی عدالتی تقرری کمیشن] کسی وقت، صدر کی باقی منظوری سے، کسی شخص سے جو سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ کے جج کے عہدہ پر مامور رہا ہو یا جو کسی عدالت العالیہ کے جج کے عہدہ پر فائز رہا ہو اور جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرر کیے جانے کی باضابطہ اہلیت رکھتا ہو، سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اجلاس

☆ آئین (نانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 4 کے ذریعہ دفعہ (2015-13-4 سے) بھارت کا اعلیٰ جج الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن نام یونین آف انڈیا والے معاملے، اے۔آئی۔آر۔2016 ایس سی 117 میں سپریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر، 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

☆ آئین (نانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 4 کے ذریعہ (2015-13-4 سے) ”بھارت کا اعلیٰ جج“ الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم سپریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن نام یونین آف انڈیا والے معاملے، اے۔آئی۔آر۔2016 ایس سی 117 والے معاملے میں سپریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

کرنے اور کام کرنے کی استدعا کر سکے گا اور ہر ایسا شخص، جس سے ایسی استدعا کی جائے، اس طرح اجلاس کرنے اور کام کرنے کے عرصہ میں ان الاؤنسوں کا مستحق ہوگا، جن کا صدر حکم کے ذریعے تعین کرے اور اس کو سپریم کورٹ کے جج کے تمام اختیارات سماعت، اختیارات اور مراعات حاصل ہوں گی لیکن اس کا دیگر طور سے اس عدالت کا جج ہونا منظور نہ ہوگا:

بشرطیکہ اس دفعہ میں کسی امر سے کسی ایسے شخص کو جس کا اوپر ذکر ہے اس عدالت میں جج کی حیثیت سے اجلاس کرنے اور کام کرنے کا حکم دینا منظور نہ ہوگا بجز اس کے کہ وہ ایسا کرنے کی رضامندی دے۔

سپریم کورٹ کا ایک نظیری عدالت ہونا۔

129- سپریم کورٹ ایک نظیری عدالت ہوگی جس کو ایسی عدالت کے جملہ اختیارات، جن میں خود اس کی اپنی توہین کی سزا دینے کا اختیار شامل ہے، حاصل ہوں گے۔

سپریم کورٹ کا صدر مقام۔

130- سپریم کورٹ دہلی میں یا کسی ایسے دوسرے مقام یا مقامات پر اجلاس کرے گی جن کا تعین بھارت کا اعلیٰ جج صدر کی منظوری سے وقتاً فوقتاً کرے۔

سپریم کورٹ کا بے صیغہ ابتدائی اختیار سماعت۔

131- اس آئین کی توضیحات کے تابع، سپریم کورٹ کو بے اخراج کسی دیگر عدالت کے کسی ایسے تنازعہ میں اختیار سماعت بے صیغہ ابتدائی حاصل ہوگا۔

(الف) جو بھارت کی حکومت اور ایک یا ایک سے زیادہ ریاستوں کے درمیان ہو؛

(ب) جو ایک طرف بھارت کی حکومت اور کسی ریاست یا ریاستوں اور دوسری طرف ایک یا زیادہ دیگر ریاستوں کے درمیان ہو؛ یا

(ج) جو دو یا زیادہ ریاستوں کے درمیان ہو؛

اگر اور جس حد تک کہ تنازعہ میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہو (خواہ وہ قانونی ہو یا واقعاتی) جس پر کسی حق قانونی کا وجود یا اس کی وسعت متخضر ہو:

بشرطیکہ مذکورہ اختیار سماعت کسی ایسے عہد نامہ، اقرار نامہ، قول قرار، قول، سند یا اس قسم کے دیگر نوشتے سے پیدا ہونے والے تنازعہ سے متعلق نہ ہوگا جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پہلے کیا گیا ہو یا جس کی تکمیل کی گئی ہو اور جس کا نفاذ ایسی تاریخ نفاذ کے بعد جاری رہا ہو یا جس میں تو ضیح ہو کہ مذکورہ اختیار سماعت کسی تنازعہ سے متعلق نہ ہوگا۔

131 الف (حذف) آئین (تینٹا لیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 4 کے ذریعہ (13.4.1978) سے۔

بعض صورتوں میں عدالت ہائے عالیہ کے خلاف اپیلوں میں سپریم کورٹ کا اپیلی اختیار سماعت۔

132- (1) بھارت کے علاقہ میں عدالت عالیہ کے کسی فیصلہ، ڈگری یا حتمی حکم سے، چاہے وہ دیوانی یا فوجداری کارروائی میں ہو یا دوسری کارروائی میں، سپریم کورٹ میں اپیل پیش ہوگی اگر عدالت عالیہ دفعہ 134 الف کے تحت تصدیق کرے کہ اس مقدمہ میں اس آئین کی تعبیر کے بارے میں کوئی اہم قانونی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔

x x x x

(3) جب ایسا صداقت نامہ دیا جائے تو مقدمہ کا کوئی فریق اس بنا پر کوئی ایسا مسئلہ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، غلط طور پر فیصلہ پایا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکے گا۔

تشریح۔ اس دفعہ کی اغراض کے لیے اصطلاح ”حتمی حکم“ میں وہ حکم شامل ہے جس سے ایک ایسے امر متعلق طلب کا فیصلہ ہو جائے جس کا فیصلہ اگر اپیل کنندہ کے حق میں ہو تو وہ اس مقدمہ کے حتمی تصفیہ کے لیے کافی ہوگا۔

دیوانی امور کے بارے میں عدالت ہائے عالیہ کی اپیلوں میں سپریم کورٹ کا اپیلی اختیار

سماعت۔

133- (1) بھارت کے علاقہ کی کسی عدالت عالیہ کی کسی دیوانی کارروائی میں کسی فیصلہ، ڈگری یا حتمی حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل پیش ہوگی اگر عدالت عالیہ دفعہ 134 الف کے تحت تصدیق کرے کہ —

(الف) مقدمہ میں عام اہمیت کا اہم قانونی مسئلہ پیدا ہوتا ہے؛ اور

(ب) عدالت عالیہ کی رائے میں اس امر کی ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کا سپریم کورٹ فیصلہ کرے۔

(2) دفعہ 132 میں کسی امر کے باوجود، سپریم کورٹ میں فقرہ (1) کے تحت اپیل کرنے والا کوئی فریق ایسے موجبات اپیل میں سے ایک عذر کے طور پر یہ اصرار کر سکے گا کہ آئین کی تعبیر سے متعلق کسی اہم قانونی مسئلہ کا غلط فیصلہ ہوا ہے۔

(3) اس دفعہ میں کسی امر کے باوجود کوئی اپیل، بجز اس کے کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، عدالت عالیہ کے منفر دج کے فیصلہ، ڈگری یا حتمی حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوگی۔

فوجداری امور میں سپریم کورٹ کا اپیلی اختیار سماعت۔

134- (1) بھارت کے علاقہ میں کسی عدالت عالیہ کی فوجداری کارروائی میں کسی فیصلہ حتمی حکم سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوگی اگر عدالت عالیہ نے۔

(الف) کسی ملزم کے حکم برات کو اپیل میں منسوخ کر کے اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہو؛ یا
 (ب) اپنے زیر اختیار کسی عدالت سے کسی مقدمہ کو خود اپنے روبرو تجویز کرنے کے لیے واپس لے لیا ہو اور ایسی تجویز
 میں ملزم کو مجرم قرار دے کر سزائے موت کا حکم دے دیا ہو؛ یا
 (ج) دفعہ 134 الف کے تحت تصدیق کی ہو کہ مقدمہ سپریم کورٹ میں قابل اپیل ہے:
 بشرطیکہ ذیلی فقرہ (ج) کے تحت کوئی اپیل ایسی توجیعات کے، جو دفعہ 145 کے فقرہ (1) کے تحت اس
 بارے میں کی جائیں اور ایسی شرائط کے تابع جن کو عدالت العالیہ قائم یا لازم کرے، پیش ہوگی۔
 (2) پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ سپریم کورٹ کو بھارت کی عدالت العالیہ کی فوجداری کارروائی میں کسی فیصلہ، حتیٰ حکم یا
 حکم سزائے خلاف اپیل کو قبول اور سماعت کرنے کے مزید اختیارات ایسی شرائط اور پابندیوں کے تابع عطا کر سکے گی،
 جن کی صراحت ایسے قانون میں کی جائے۔

سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی اجازت۔

134 الف۔ ہر عدالت العالیہ، جو دفعہ 132 کے فقرہ (1) یا دفعہ 133 کے فقرہ (1) یا دفعہ 134 کے فقرہ (1) میں
 محولہ فیصلہ، ڈگری، حتیٰ حکم یا سزا صادر کرتے یا دیتے وقت، —
 (الف) اگر وہ ایسا کرنا ٹھیک سمجھے، اپنی ایما پر کر سکتی ہے؛ اور
 (ب) اگر اسے ایسے فریق ناراض کی یا اس کی جانب سے ایسا فیصلہ، ڈگری، حتیٰ حکم یا سزا صادر کیے جانے یا دیے جانے
 کے بعد زبانی درخواست کی جائے، تو عدالت العالیہ اس طرح صادر کرنے یا دینے کے بعد جتنی جلد ہو سکے، اس امر کا
 تعین کرے گی کہ آیا اس مقدمہ میں دفعہ 132 کے فقرہ (1) یا دفعہ 133 کے فقرہ (1) یا دفعہ 134 کے فقرہ (1) کے
 ذیلی فقرہ (ج) میں، جیسی کہ صورت ہو، محولہ نوعیت کی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں۔

موجودہ قانون کے تحت فیڈرل کورٹ کے اختیار سماعت اور اختیارات سپریم کورٹ استعمال کر سکے گی۔
 135۔ تا وقتیکہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح نہ کرے، سپریم کورٹ کو بھی کسی ایسے امر کے متعلق جس
 پر دفعہ 133 یا دفعہ 134 کی توجیعات کا اطلاق نہ ہوتا ہو، اختیار سماعت اور اختیارات حاصل ہوں گے اگر اس امر کے
 متعلق اختیار سماعت اور اختیارات فیڈرل کورٹ، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل کسی موجودہ قانون کے تحت
 استعمال کر سکتی تھی۔

سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی خاص اجازت۔

136- (1) اس باب میں کسی امر کے باوجود، سپریم کورٹ کسی مقدمہ یا امر نزاعی میں بھارت کے کسی علاقہ میں کسی عدالت یا ٹریبونل کے صادر کیے ہوئے یا دیے ہوئے کسی فیصلہ، ڈگری، تصفیہ، حکم سزایا حکم کے خلاف اپیل کرنے کے اپنے اختیار تیزی سے خاص اجازت دے سکے گی۔

(2) فقرہ (1) میں کسی امر کا اطلاق کسی ایسے فیصلہ، تصفیہ، حکم سزایا حکم پر نہ ہوگا جسے مسلح افواج کے متعلق کسی قانون سے یا اس کے تحت قائم کی ہوئی کوئی عدالت یا ٹریبونل صادر کرے یا دے۔

سپریم کورٹ کے فیصلوں یا احکام کی تجویز ثانی۔

137- پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات یا دفعہ 145 کے تحت بنائے ہوئے قواعد کے تابع سپریم کورٹ کو اپنے صادر کیے ہوئے کسی فیصلہ یا دیے ہوئے حکم کی تجویز ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

سپریم کورٹ کے اختیار سماعت میں اضافہ۔

138- (1) سپریم کورٹ کو یونین فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق ایسے مزید اختیار سماعت اور اختیارات حاصل ہوں گے جو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ عطا کرے۔

(2) سپریم کورٹ کو کسی امر کے متعلق ایسے مزید اختیار سماعت اور اختیارات حاصل ہوں گے جو بھارت کی حکومت اور کوئی ریاست کی حکومت خاص اقرار نامہ کے ذریعہ عطا کرے، اگر پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ سپریم کورٹ کے ایسے اختیار سماعت اور اختیارات استعمال کرنے کے بارے میں وضع کرے۔

سپریم کورٹ کو بعض رٹ اجراء کرنے کے اختیارات عطا کرنا۔

139- پارلیمنٹ، قانون کے ذریعے، سپریم کورٹ کو دفعہ 32 کے فقرہ (2) کی متذکرہ اغراض کے سوا دوسری اغراض کے لیے ہدایات احکام یا رٹ جس میں حاضری ملزم، تائیدی، امتناعی، اظہار اختیار اور مسلطی کی نوعیت کی رٹ شامل ہیں یا ان میں سے کسی کے اجراء کرنے کا اختیار عطا کر سکے گی۔

بعض مقدمات کی منتقلی۔

139 الف (1) جب سپریم کورٹ اور ایک یا اس سے زیادہ عدالت ہائے عالیہ یا دو عدالت ہائے عالیہ یا اس سے زیادہ عدالت ہائے عالیہ میں ایسے مقدمات زیر غور ہوں جن کے قانونی سوالات ٹھوس طور پر ایک ہی نوعیت کے ہوں اور سپریم کورٹ خواہ اپنی اپنا پر یا بھارت کے اٹارنی جنرل یا ایسے کسی مقدمہ کے کسی فریق کی درخواست پر مطمئن ہو جائے کہ

ایسے سوالات عام اہمیت کے ٹھوس سوالات ہیں تو سپریم کورٹ عدالت العالیہ یا عدالت ہائے عالیہ سے ایسا مقدمہ یا ایسے مقدمات واپس لے کر خود اس پر یا ان پر فیصلہ دے گی:

بشرطیکہ سپریم کورٹ مذکورہ قانونی سوالات کے فیصلے کے بعد اس طرح واپس لیے گئے کسی مقدمہ کو، جس کے ساتھ اس کے فیصلے کی ایک نقل ہوگی، اس عدالت العالیہ کو واپس بھیجے گی جس سے یہ لیا گیا تھا اور عدالت العالیہ اس کی وصولی کے بعد ایسے فیصلے کے مطابق مقدمہ کو پنپانے کی کارروائی کرے گی۔

(2) اگر سپریم کورٹ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرنا قرین مصلحت سمجھے تو وہ کسی ایسے مقدمے، ایچل یا دیگر کارروائی کو جو کسی عدالت العالیہ کے زیر غور ہو، کسی دوسری عدالت العالیہ کو منتقل کر سکے گی۔

سپریم کورٹ کے ضمنی اختیارات۔

140 پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ سپریم کورٹ کو ایسے زائد اختیارات، جو اس آئین کی توضیحات میں سے کسی توضیح کے متناقض نہ ہوں اور جو اس آئین سے یا اس کے تحت عطا کیے ہوئے اختیار سماعت کو زیادہ موثر طریقہ سے استعمال کرنے کے لیے ضروری یا مناسب معلوم ہوں، عطا کرنے کے لیے توضیح کر سکے گی۔

سپریم کورٹ کے قرار دئے ہوئے قانون کا تمام عدالتوں پر قابل پابندی ہونا۔

141- بھارت کے علاقہ میں تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے قرار دیے ہوئے قانون کی پابند ہوں گی۔

سپریم کورٹ کی ڈگریوں اور احکام کا نفاذ اور انکشاف وغیرہ کے بارے میں احکام۔

142-(1) سپریم کورٹ، اپنے اختیار سماعت کے استعمال میں ایسی ڈگری صادر کر سکے گی یا ایسا حکم دے سکے گی جو اس کے رد و بروز پر غور کسی مقدمہ یا امر نزاعی میں پورا انصاف کرنے کے لیے ضروری ہو اور ایسی صادر کی ہوئی کوئی ڈگری یا ایسا دیا ہو کوئی حکم بھارت کے پورے علاقہ میں ایسے طریقہ سے، جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت مقرر کیا جائے اور اس بارے میں اس طرح حکم وضع ہونے تک ایسے طریقہ سے جو صدر حکم کے ذریعہ مقرر کرے، قابل نفاذ ہوگا۔

(2) اس بارے میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، سپریم کورٹ کو بھارت کے پورے علاقہ سے متعلق کسی شخص کو حاضر کرانے یا دستاویزات کے انکشاف کرنے یا پیش کرنے یا خود اس کی اپنی کسی توہین کی تفتیش یا سزا دینے کی غرض سے کسی حکم کی توضیح کرنے کے تمام اور ہر قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے۔

صدر کو سپریم کورٹ سے صلاح طلب کرنے کا اختیار۔

143- (1) اگر کسی وقت صدر کو معلوم ہو کہ ایسی نوعیت اور ایسی عام اہمیت کا کوئی قانونی یا واقعی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے جس پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کرنا قریب مصلحت ہے تو وہ اس مسئلہ کو اس عدالت سے غور کرنے کے لیے رجوع کر سکے گا اور عدالت ایسی سماعت کے بعد، جو وہ مناسب خیال کرے، اس پر اپنی صلاح صدر کو بھیج سکے گی۔

(2) صدر دفعہ 131 کے شرطیہ فقرہ میں کسی امر کے باوجود، اس شرطیہ فقرہ میں متذکرہ قسم کے تنازع کو سپریم کورٹ کو صلاح کے لیے رجوع کر سکے گا اور سپریم کورٹ ایسی سماعت کے بعد، جو وہ مناسب خیال کرے، اس پر اپنی رائے صدر کو بھیجے گی۔

سول اور عدالتی حکام کا سپریم کورٹ کی مدد کے لئے کام کرنا۔

144- بھارت کے علاقہ میں سارے سول اور عدالتی حکام سپریم کورٹ کی مدد کے لیے کام کریں گے۔
144 الف- آئین (تینتالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 5 کے ذریعہ (13.4.1978) سے حذف۔

عدالت کے قواعد وغیرہ۔

145- (1) پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، سپریم کورٹ وقتاً فوقتاً صدر کی منظوری سے، عدالت کا طریق کار اور ضابطہ عام طور سے منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گی جن میں شامل ہوں گے۔

(الف) قواعد ان اشخاص کے بارے میں جو عدالت کے روبرو وکالت کرتے ہوں؛

(ب) قواعد اپیلوں کی سماعت کے ضابطہ اور اپیلوں سے متعلق دوسرے امور کے بارے میں، جس میں وہ مدت شامل ہے جس کے اندر عدالت میں اپیلیں داخل کی جانی ہیں؛

(ج) قواعد حصہ 3 کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے لیے عدالت میں کارروائی سے متعلق؛

(ج) قواعد دفعہ 139 الف کے تحت عدالتی کارروائی سے متعلق؛

(د) قواعد دفعہ 134 کے فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ج) کے تحت اپیلیں قبول کرنے سے متعلق؛

(ه) ان شرائط سے متعلق، جن کے تابع عدالت کے صادر کیے ہوئے یا دیے ہوئے کسی فیصلہ یا حکم کی تجویز ثانی ہو سکے گی اور ایسی تجویز ثانی کے ضابطہ سے متعلق، جس میں وہ مدت شامل ہے جس کے اندر عدالت میں ایسی تجویز ثانی کی درخواستیں داخل ہونی ہوں؛

(و) قواعد عدالت میں کسی کارروائی کے اور اس کے ضمن میں خرچہ سے متعلق اور ان فیسوں سے متعلق، جو اس میں کارروائی کی نسبت عائد کی جائیں گی؛

(ز) قواعد ضمانت منظور کرنے سے متعلق؛

(ح) قواعد التوا کارروائی سے متعلق؛

(ط) قواعد، جن میں کسی ایسی اپیل کے سرسری تصفیہ کے لیے حکم درج ہو جو عدالت کو بے بنیاد یا ایذا رساں یا تاخیر کرنے کی غرض سے داخل کی ہوئی معلوم ہو؛

(ی) قواعد ان تحقیقات کے ضابطہ سے متعلق، جن کا دفعہ 317 کے فقرہ (1) میں حوالہ ہے۔

(2) فقرہ (3) کی توضیحات کے تابع، اس دفعہ کے تحت بنائے ہوئے قواعد میں ججوں کی کم سے کم ایسی تعداد کا تعین ہو سکے گا جو کسی غرض کے لیے اجلاس کریں گے اور منفرد ججوں اور ڈویژن عدالتوں کے اختیارات کی بابت توضیح ہو سکے گی۔

(3) ان ججوں کی کم سے کم تعداد پانچ ہوگی جو کسی ایسے مقدمہ کا فیصلہ کرنے کی غرض سے جس میں اس آئین کی تعمیر سے متعلق کوئی اہم قانونی مسئلہ شامل ہو یا دفعہ 143 کے تحت کسی استصواب کی سماعت کی غرض سے اجلاس کریں گے:

بشرطیکہ جب دفعہ 132 کے سوا اس باب کی دوسری توضیحات میں سے کسی توضیح کے تحت اپیل کی سماعت کرنے والی عدالت پانچ ججوں سے کم پر مشتمل ہو اور اپیل کی سماعت کے دوران عدالت مطمئن ہو جائے کہ اپیل میں اس آئین کی تعمیر سے متعلق کوئی ایسا اہم قانونی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کا فیصلہ اپیل کے تصفیہ کے لیے ضروری ہے تو ایسی عدالت اس مسئلہ پر رائے لینے کے لیے اس عدالت سے استصواب کرے گی جو کسی ایسے مقدمہ کا، جس میں ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہو، فیصلہ کرنے کے لیے اس فقرہ کے بموجب قائم کی گئی ہو اور رائے کے ملنے پر ایسی رائے کے مطابق اپیل کا تصفیہ کرے گی۔

(4) سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ صرف کھلی عدالت میں صادر ہوگا اور دفعہ 143 کے تحت کوئی رپورٹ نہ بھیجی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی رائے کے مطابق ہو جس کا اظہار کبھی کھلی عدالت میں کیا گیا ہو۔

(5) سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی ایسی رائے نہ دے گی سوائے اس کے کہ ان ججوں کی اکثریت کو اس سے اتفاق ہو جو مقدمہ کی سماعت کے وقت موجود ہوں لیکن اس فقرہ میں کسی امر کا، اس جج کو جو اس سے متفق نہ ہو، اختلافی فیصلہ یا رائے دینے میں مانع ہونا منظور نہ ہوگا۔

سپریم کورٹ کے عہدہ دار، ملازم اور مصارف۔

146- (1) سپریم کورٹ کے عہدہ داروں اور ملازموں کے تقررات، بھارت کے اعلیٰ جج یا اس عدالت کا ایسا دیگر جج یا عہدہ دار کرے گا جس کو وہ ہدایت دے:

بشرطیکہ صدر، قاعدہ کے ذریعہ محکوم کر سکے گا کہ ایسی صورتوں میں جن کی صراحت قاعدہ میں کی جائے، کسی ایسے شخص کا جو پہلے ہی عدالت سے متعلق نہ ہو عدالت سے متعلقہ کسی عہدہ پر، سوائے اس تقرر کے جو یونین پبلک سروس کمیشن سے صلاح کے بعد ہو، تقرر نہ کیا جائے۔

(2) پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، سپریم کورٹ کے عہدہ داروں اور ملازموں کی شرائط ملازمت ایسی ہوں گی جو بھارت کا اعلیٰ جج یا عدالت کا کوئی دیگر جج یا عہدہ دار جس کو بھارت کا اعلیٰ جج اس غرض سے قواعد بنانے کا مجاز کرے، قواعد کے ذریعہ مقرر کرے:

بشرطیکہ اس فقرہ کے تحت بنائے ہوئے قواعد کے لیے جہاں تک وہ یافت، الاؤنسوں، رخصت یا عینشن سے متعلق ہوں، صدر کی منظوری لازمی ہوگی۔

(3) سپریم کورٹ کے مصارف اختطائی کا بار جن میں اس عدالت کے عہدہ داروں اور ملازموں کو یا ان کی بابت واجب الادا تمام یافت، الاؤنس اور عینشن شامل ہیں، بھارت کے مجتمع فنڈ پر ہوگا اور عدالت کی لی ہوئی فیس یا دیگر رقمیں اس فنڈ کا جز ہوں گی۔

تعبیر۔

147- اس باب اور حصہ 6 کے باب 5 میں اس آئین کی تعبیر سے متعلق کسی اہم قانونی مسئلہ کے حوالوں کی اس تعبیر کی جائے گی کہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 (بشمول کسی ایسے قانون کے جو اس ایکٹ میں ترمیم یا اضافہ کرتا ہو) یا اس کے تحت صادر شدہ کسی حکم یا اجلاس کونسل یا کسی حکم یا بھارت کی آزادی ایکٹ، 1947 یا اس کے تحت صادر شدہ کسی حکم کی تعبیر سے متعلق کسی اہم قانونی مسئلہ کے حوالے شامل ہیں۔

باب 5

بھارت کا کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل

بھارت کا کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل۔

148- (1) بھارت کا ایک کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل ہوگا جس کا تقرر صدر اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامہ کے ذریعہ کرے گا اور اس کو صرف ایسے ہی طریقہ اور ویسے ہی وجوہ کی بنا پر عہدہ سے علاحدہ کیا جائے گا جیسے کہ سپریم کورٹ کے جج کو علاحدہ کیا جاسکتا ہے۔

(2) ہر شخص جس کا بھارت کے کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے تقرر ہو، اپنا عہدہ سنبھالنے کے قبل صدر یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا وہ اس بارے میں تقرر کرے، اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض کے لیے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف لے گا یا قراصلح لے کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا۔

(3) کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کی یافت اور دیگر شرائط ملازمت ایسی ہوں گی، جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کرے اور اس طرح تعین ہونے تک ایسی ہوں گی جو دوسرے فہرست بند میں تعین کی گئی ہیں:

بشریکہ کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کی نہ تو یافت میں اور نہ رخصت غیر حاضری، پنشن یا سبکدوشی کی عمر سے متعلق اس کے حقوق میں اس کے تقرر کے بعد کوئی ایسی تبدیلی کی جائے گی جو اس کے ناموافق ہو۔

(4) کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل اپنے عہدہ سے ہٹ جانے کے بعد بھارت کی حکومت کے تحت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت کسی مزید عہدہ کے لیے اہل نہ ہوگا۔

(5) اس آئین اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، بھارتی آڈٹ اور اکاؤنٹ محکمہ میں ملازمت کرنے والے اشخاص کی شرائط ملازمت اور کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کے انتظامی اختیارات ایسے ہوں گے جو کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل سے صلاح کے بعد صدر کے بنائے ہوئے قواعد کے ذریعہ مقرر کیے جائیں۔

(6) کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کے دفتر کے مصارف انتظامی کا بار جن میں اس دفتر میں ملازمت کرنے والے اشخاص کو یا ان کی بابت واجب الادا تمام یافت، الاؤنس اور پنشن شامل ہیں، بھارت کے مجتمہ فئد پر عائد ہوگا۔

کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل کے فرائض اور اختیارات۔

149- کمپٹر وراور آڈیٹر جنرل یونین اور ریاستوں اور کسی دیگر حاکم یا جماعت کے حسابات کے متعلق ایسے فرائض انجام دے گا اور ایسے اختیارات استعمال کرے گا جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے یا اس کے تحت مقرر کیے

جائیں اور اس بارے میں اس طرح توضیح ہونے تک یونین اور ریاستوں کے حسابات کے متعلق وہ ایسے فرائض انجام دے گا اور ایسے اختیارات استعمال کرے گا جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل بھارت کے آڈیٹر جنرل کو ترتیب وار بھارت کی ڈومینین اور صوبوں کے حسابات کے متعلق عطا کیے گئے تھے یا جن کو وہ استعمال کر سکتا تھا۔

یونین اور ریاستوں کے حسابات کے نمونے۔

150- یونین اور ریاستوں کے حسابات ایسے نمونہ کے مطابق رکھے جائیں گے جو بھارت کے کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل کی صلاحیتوں پر مقرر کرے۔

آڈٹ کی رپورٹیں۔

151- (1) یونین کے حسابات کے متعلق بھارت کے کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹیں صدر کو پیش کی جائیں گی جن کو وہ پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کروائے گا۔
(2) کسی ریاست کے حسابات کے متعلق بھارت کے کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹیں اس ریاست کے گورنر کو پیش کی جائیں گی جن کو وہ ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش کروائے گا۔

حصہ 6

ریاستیں

باب 1- عام

تعریف۔

152- اس حصہ میں، جہاں اس کے سابق عبارت اس کے خلاف ہو، اصطلاح ”ریاست“ میں ریاست جموں و کشمیر شامل نہیں ہے۔

باب 2- عاملہ

گورنر

ریاستوں کے گورنر۔

153- ہر ایک ریاست کے لیے ایک گورنر ہوگا:

بشرطیکہ اس دفعہ میں کوئی امر ایک ہی شخص کے دو یا زیادہ ریاستوں کے گورنر کی حیثیت سے تقرر میں مانع نہ ہوگا۔

ریاست کا عاملانہ اختیار۔

154- (1) ریاست کا عاملانہ اختیار گورنر میں مرکوز ہوگا اور وہ اس کو آئین کے مطابق یا تو براہ راست یا اپنے ماتحت عہدے داروں کی وساطت سے استعمال کرے گا۔

(2) اس دفعہ میں کس امر سے۔

(الف) ایسے کارہائے منضی کا، جو کسی موجودہ قانون سے کسی دیگر حاکم کو عطا کیے گئے ہوں، گورنر کو منتقل کرنا متصور نہ ہوگا؛ یا

(ب) پارلیمنٹ یا ریاست کی مجلس قانون ساز کو قانون کے ذریعہ گورنر کے ماتحت کسی حاکم کو کارہائے منضی عطا کرنے کی ممانعت نہ ہوگی۔

گورنر کا تقرر۔

155- کی ریاست کے گورنر کا تقرر صدر اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامے کے ذریعے کرے گا۔

گورنر کے عہدے کی میعاد۔

156- (1) گورنر صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔

(2) گورنر، صدر کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔

(3) اس دفعہ کی مندرجہ بالا توضیحات کے تابع، گورنر اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک عہدے پر فائز رہے گا:

بشرطیکہ گورنر اپنی مدت ختم ہو جانے کے باوجود اس کے جانشین کے اپنا عہدہ سنبھالنے تک عہدے پر فائز رہے گا۔

گورنر کی حیثیت سے تقرر کے لئے اہلیتیں۔

157- کوئی شخص گورنر کی حیثیت سے تقرر کا اہل نہ ہوگا اگر وہ بھارت کا شہری نہ ہو اور پینتیس سال کی عمر پوری نہ کر چکا ہو۔

گورنر کے عہدے کی شرائط۔

158- (1) گورنر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان یا پہلے فہرست، بند میں متذکرہ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کا، رکن نہ ہوگا اور اگر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان یا کسی ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کے کسی رکن کا گورنر کی حیثیت سے تقرر ہو تو اس کا گورنر کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ پر اس ایوان میں اپنی نشست خالی کر دینا متصور ہوگا۔

(2) گورنر کی دوسرے نفع بخش عہدہ پر فائز نہ ہوگا۔

(3) گورنر کا یہ ادا کیے بغیر اپنی سرکاری قیام گاہوں کو استعمال کرنے کا مستحق ہوگا اور ایسے مشاہرے، الاؤنسوں اور مراعات کا بھی، جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کرے اور تا وقتیکہ اس بارے میں اس طرح حکم وضع نہ ہو وہ ایسے مشاہرے، الاؤنسوں اور مراعات کا مستحق ہوگا، جو دوسرے فہرست بند میں درج ہیں۔

(3 الف) جب ایک ہی شخص کا دو یا زیادہ ریاستوں کے گورنر کی حیثیت سے تقرر کیا جائے تو گورنر کو واجب الادا مشاہروں اور الاؤنسوں کی تقسیم ریاستوں کے درمیان ایسے تناسب سے کی جائے گی، جس کا صدر بذریعہ حکم تعین کرے۔

(4) گورنر کے مشاہرہ اور الاؤنسوں میں اس کے عہدے کی مدت کے دوران کمی نہ ہوگی۔

گورنر کا حلف یا اقرار صراح۔

159- ہر گورنر اور ہر وہ شخص جو گورنر کے کارہائے منصبی انجام دے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اس عدالت العالیہ کے اعلیٰ جج کی موجودگی میں جو اس ریاست کے متعلق اختیار ساعت استعمال کرتی ہو یا اس کی غیر موجودگی میں اس عدالت کے سب سے سینئر جج کی موجودگی میں جو موجودہ ہو حسب ذیل نمونہ کے مطابق حلف لے گا یا اقرار صراح لے کرے گا اور

اس پر دستخط کرے گا، یعنی۔ ”میں الف۔ ب۔ خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صراح کرتا ہوں

کہ میں وفاداری سے (ریاست کا نام) کے گورنر کے کام انجام دوں گا یا گورنر کا کار منصبی انجام دوں گا اور حتی المقدور آئین اور قانون کو برقرار رکھوں گا اور اس کی حفاظت و مدافعت کروں گا اور میں (ریاست کا نام) کے لوگوں کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا۔

بعض غیر متوقع حالات میں گورنر کے کار منصبی کی انجام دہی۔

160- صدر کسی غیر متوقع حالت میں جس کے لیے اس باب میں کوئی توضیح درج نہیں ہے کسی ریاست کے گورنر کے کار منصبی انجام دینے کے لیے ایسی توضیح کر سکے گا جو وہ مناسب خیال کرے۔

گورنر کو بعض صورتوں میں معافیاں وغیرہ عطا کرنے اور احکام سزا کو ملتوی، کم یا تبدیل کرنے کا اختیار۔

161- کسی ریاست کے گورنر کو اختیار ہوگا کہ کسی ایسے شخص کو سزا میں معافی عطا کرے، احکام التوائے سزا دے، سزا معطل کرے، سزا بخش دے یا اس کے خلاف حکم سزا کو ملتوی، معاف یا کم کرے جسے کسی ایسے امر کی نسبت قانون کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیا گیا ہو جس کی نسبت ریاست کو عاملانہ اختیار ہو۔

ریاست کے عاملانہ اختیار کی وسعت۔

162- اس آئین کی توضیحات کے تابع، ریاست کا عاملانہ اختیار ان امور کی نسبت ہوگا، جن کی نسبت ریاست کی مجلس قانون ساز کو قوانین بنانے کا اختیار ہے:

بشرطیکہ ایسے کسی امر میں، جس کے متعلق کسی ریاست کی مجلس قانون ساز اور پارلیمنٹ کو قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے، اس ریاست کا عاملانہ اختیار اس عاملانہ اختیار کے تابع اور اس تک محدود ہوگا جو اس آئین یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے یونین یا اس کے حکام کو صراحت سے عطا کیا گیا ہے۔

وزیروں کی کونسل

گورنر کو معاونت اور مشورے دینے کے لئے وزیروں کی کونسل۔

163- (1) گورنر کو اس کے کار ہائے منصبی کی انجام دہی میں معاونت اور مشورہ دینے کے لیے، سوائے اس کے کہ جہاں تک ان کا رہائے منصبی یا ان میں سے کسی کار منصبی کو اسے اس آئین یا اس کے تحت اپنے اختیار تیزی سے انجام دینا لازم ہو، ایک وزیروں کی کونسل ہوگی جس کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔

(2) اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی امر ایسا ہے یا نہیں جس کے بارے میں اس آئین سے یا اس کے تحت گورنر کو اپنے اختیار تیزی سے عمل کرنا لازم ہے تو گورنر کا اپنے اختیار تیزی سے کیا ہوا فیصلہ حتمی ہوگا اور گورنر کے کیے ہوئے کسی امر کے جواز کے خلاف کسی عدالت میں اس بنا پر اعتراض نہ کیا جائے گا کہ اس کو اپنے اختیار تیزی سے عمل کرنا یا نہ کرنا

چاہیے تھا۔

(3) اس سوال کی کہ آیا کوئی صلاح و زرا نے گورنر کو دی یا کو کیا صلاح دی، کوئی تحقیقات کی عدالت میں نہیں ہوگی۔

وزرا سے متعلق دیگر توضیحات۔

164- (1) وزیر اعلیٰ کا تقرر گورنر کرے گا اور دوسرے وزیروں کا تقرر گورنر وزیر اعلیٰ کی صلاح سے کرے گا اور وزرا گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے:

بشرطیکہ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ کی ریاستوں میں قبائلی کی بہبود کانگریس کا ایک وزیر ہوگا جو اس کے علاوہ درج فہرست ذاتوں اور پسماندہ طبقوں کی بہبودی یا کسی دوسرے کام کانگریس کا رہا ہو سکے گا۔

(1) الف) کسی ریاست کی وزیروں کی کونسل میں وزیر اعلیٰ سمیت وزیروں کی کل تعداد اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد کے پندرہ فیصد سے زائد نہ ہوگی:

بشرطیکہ کسی ریاست میں وزیر اعلیٰ سمیت وزیروں کی تعداد بارہ سے کم نہیں ہوگی:

مزید شرطیکہ جہاں آئین (اکیانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2003 کے نفاذ پر کسی ریاست کی وزیروں کی کونسل میں وزیر اعلیٰ سمیت وزیروں کی کل تعداد، جیسی کہ صورت ہو، مذکورہ پندرہ فیصد یا پہلے شرطیہ فقرہ میں مصرعہ تعداد سے زائد ہے، وہاں اس ریاست میں وزیروں کی کل تعداد، ایسی تاریخ سے، جو صدر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ مقرر کرے، ایک ماہ کے اندر اس فقرہ کی توضیحات کی مطابقت میں لائی جائے گی۔

(1) ب) کسی سیاسی جماعت کا کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کا یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کا جس میں قانون ساز کونسل ہے، کوئی رکن جو دسویں فہرست بند کے پیرادو کے تحت اس ایوان کا رکن ہونے کے لیے نااہل ہے، اپنی نااہلیت کی تاریخ سے شروع ہونے والی اور اس تاریخ تک جس کو ایسے رکن کے طور پر اس کی معیاد عہدہ ختم ہوگی یا جہاں وہ، ایسی میعاد کے منقضي ہونے کے قبل، جیسی کہ صورت ہو، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے لیے یا قانون ساز کونسل والی کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کے لیے کوئی انتخاب لڑتا ہے۔ اس تاریخ تک جس کو وہ منتخب قرار دیا جاتا ہے، ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو، کی میعاد کے دوران فقرہ (1) کے تحت وزیر کے طور پر تقرری کے لیے بھی نااہل ہوگا۔

(2) وزیروں کی کونسل ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے آگے اجتماعی طور پر ذمہ دار ہوگی۔

(3) ہر وزیر کو اپنا کام شروع کرنے سے قبل گورنر عہدے اور رازداری کے حلف ان نمونوں کے مطابق دلائے گا جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیئے گئے ہیں۔

(4) کوئی وزیر جو چھ (6) ماہ کی متواتر کسی مدت کے لیے ریاستی مجلس قانون ساز کا رکن نہ رہا ہو اس مدت کے منقطع ہونے پر وزیر نہ رہے گا۔

(5) وزیروں کی یافت اور الائنس ایسے ہوں گے جن کا ریاست کی مجلس قانون ساز وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ تعین کرے اور ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایسا تعین کرنے تک وہ اپنے ہوں گے جن کی صراحت دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

ریاست کا ایڈوکیٹ جنرل

ریاست کا ایڈوکیٹ جنرل۔

165- (1) ہر ایک ریاست کا گورنر کسی ایسے شخص کا، جو کسی عدالت عالیہ کے جج کی حیثیت سے تقرر کیے جانے کے اہل ہو، اس ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے تقرر کرے گا۔

(2) ایڈوکیٹ جنرل کا فرض ہوگا کہ وہ اس ریاست کی حکومت کو ایسے قانونی امور میں مشورہ دے اور قانونی نوعیت کے ایسے دیگر فرائض انجام دے جنہیں وقتاً فوقتاً گورنر اس سے رجوع کرے یا اس کو تفویض کرے اور ان کا رہائے منضی کو انجام دے جو اس آئین یا کسی دیگر نافذ الوقت قانون سے یا ان کے تحت اس کو عطا کیے گئے ہوں۔

(3) ایڈوکیٹ جنرل اپنے عہدہ پر گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک فائز رہے گا اور اتنا محتانہ پائے گا جتنا گورنر تعین کرے۔

حکومت کے کام کا طریقہ

کسی ریاست کی حکومت کے کام کا طریقہ۔

166- (1) ریاستی حکومت کی جملہ عاملانہ کارروائی کا گورنر کے نام سے کیا جانا ظاہر کیا جائے گا۔

(2) وہ احکام اور دیگر نوشتے جو گورنر کے نام سے صادر اور تکمیل کیے جائیں، اس طریقہ سے مستند کیے جائیں گے، جس کی صراحت ان قواعد میں کی جائے جن کو گورنر بنائے اور اس طرح مستند کیے ہوئے حکم یا نوشتہ کے جواز کے خلاف اس بنا پر اعتراض نہ کیا جائے گا کہ وہ گورنر کا صادر یا تکمیل کیا ہو حکم یا نوشتہ نہیں ہے۔

(3) گورنر، ریاستی حکومت کے کام کو زیادہ سہولت سے انجام دینے اور وزیروں میں مذکورہ کام کو اس حد تک تقسیم کرنے کے لیے قواعد بنائے گا جہاں تک وہ ایسا کام نہ ہو جس کے متعلق اس آئین سے یا اس کے تحت گورنر کو اپنے اختیار تیزی سے عمل کرنا لازم ہو۔

گورنر کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزیر اعلیٰ کے فرائض۔

167- ریاست کے وزیر اعلیٰ کا فرض ہوگا کہ۔۔۔

(الف) اس ریاست کے گورنر کو ریاستی امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں وزیروں کی کونسل کے تمام فیصلوں کی اطلاع دے؛

(ب) ریاستی امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرے جو کہ گورنر طلب کرے؛ اور

(ج) اگر گورنر ایسا ضروری خیال کرے تو وزیروں کی کونسل کے غور کے لیے کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی وزیر نے فیصلہ کر لیا ہو مگر مجلس نے غور نہ کیا ہو۔

باب-3

ریاستی مجلس قانون ساز

عام

ریاستوں میں مجالس قانون ساز کی تشکیل۔

168-(1) ہر ریاست کے لیے ایک مجلس قانون ساز ہوگی جو گورنر اور۔۔۔

(الف) آندھرا پردیش، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک اور اتر پردیش کی ریاستوں میں دو ایوانوں پر؛

(ب) دیگر ریاستوں میں ایک ایوان پر، مشتمل ہوگی۔

(2) جہاں کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے دو ایوان ہوں، ایک کو قانون ساز کونسل اور دوسرے کو قانون ساز اسمبلی

کہا جائے گا اور جہاں صرف ایک ایوان ہو اس کو قانون ساز اسمبلی کہا جائے گا۔

ریاستوں میں قانون ساز کونسلوں کی بر خاستگی یا قیام۔

169-(1) دفعہ 168 میں کسی امر کے باوجود، پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ کسی ریاست کی، جہاں قانون ساز کونسل

ہو، قانون ساز کونسل کو برخاست کرنے یا کسی ریاست میں، جہاں ایسی کونسل نہ ہو، ایسی کونسل قائم کرنے کے لیے توضیح

کر سکے گی اگر اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی اس غرض سے ایک قرارداد اس اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے اور

ان ارکان کی موجود ہوں اور رائے دیں، کم سے کم دو تہائی اکثریت سے منظور کرے۔

(2) فقرہ (1) میں مذکورہ کسی قانون میں اس آئین کی ترمیم کے لیے ایسی توضیحات درج ہوں گی جو قانون کی توضیحات کو ردِ عمل لانے کے لیے ضروری ہوں اور اس میں ایسی تنگی، ضمنی اور پٹی توضیحات بھی درج ہو سکیں گی جن کو پارلیمنٹ ضروری تصور کرے۔

(3) مذکورہ بالا کسی قانون کا دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا منظور نہ ہوگا۔

قانون ساز اسمبلیوں کی بناوٹ۔

170- (1) دفعہ 333 کی توضیحات کے تابع، ہر ایک ریاست کی قانون ساز اسمبلی، ریاست کے زیادہ سے زیادہ پانچ سو ارکان اور کم سے کم ساٹھ ارکان پر مشتمل ہوگی جو علاقائی انتخابی حلقوں سے براہ راست انتخاب کے ذریعہ چنے جائیں گے۔

(2) فقرہ (1) کی اغراض کے لیے ہر ایک ریاست علاقائی انتخابی حلقوں میں اس طریقہ سے تقسیم کی جائے گی کہ ہر ایک حلقہ انتخاب کی آبادی اور اس کو تقسیم کی ہوئی نشستوں کی تعداد میں تناسب، جہاں تک عملاً ممکن ہو، اس ساری ریاست میں یکساں ہو۔

تشریح:- اس فقرہ میں اصطلاح ”آبادی“ سے وہ آبادی مراد ہے جس کا تعین گزشتہ مردم شماری میں کیا گیا ہو جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں:

بشرطیکہ اس تشریح میں گزشتہ ایسی مردم شماری کے حوالے سے جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع ہو چکے ہیں تا وقتیکہ سال 2026 کے بعد پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار شائع نہ ہوئے ہوں 2001 کی مردم شماری کا حوالہ منظور ہوگا۔

(3) ہر مردم شماری کی تکمیل پر ہر ایک ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد اور ہر ایک ریاست کے علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم کی مکرر ترتیب ایسا حاکم ایسے طریقے سے کرے گا جسے پارلیمنٹ بذریعہ قانون معین کرے:

بشرطیکہ ایسی مکرر ترتیب سے قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی اس وقت کی موجودہ اسمبلی کے ٹوٹ جانے تک متاثر نہ ہوگی:

مزید شرط یہ ہے کہ ایسی مکرر ترتیب اس تاریخ سے موثر ہوگی جس کی نسبت صدر بذریعہ حکم صراحت کرے اور ایسی ترتیب موثر ہونے تک قانون ساز اسمبلی کے لیے کوئی انتخاب ایسی مکرر ترتیب سے پہلے موجودہ علاقائی حلقہ جات انتخاب کی بنا پر کروایا جائے گا:

مگر شرط یہ بھی ہے کہ سال 2026 کے بعد کی پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار کی اشاعت تک اس فقرہ کے تحت۔

- (1) ہر ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں 1971 کی مردم شماری کی بنیاد پر مکرر ترتیب شدہ کل نشستوں کی؛ اور
(ii) ایسی ریاست کے علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم کی، جو 2001 کی مردم شماری کی بنیاد پر مکرر ترتیب دی جائے، مکرر ترتیب ضروری نہ ہوگی۔

قانون ساز کونسلوں کی بناوٹ۔

171-(1) کسی ریاست میں، جس میں قانون ساز کونسل ہو، ایسی کونسل کے ارکان کی کل تعداد اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد کے ایک تہائی سے متوازن نہ ہوگی:

- بشرطیکہ کسی ریاست کی قانون ساز کونسل میں ارکان کی کل تعداد کسی صورت میں چالیس سے کم نہ ہوگی۔
(2) تاوقتیکہ پارلیمنٹ بذریعہ قانون دیگر طور پر توضیح نہ کرے، کسی ریاست کی قانون ساز کونسل کی بناوٹ ایسی ہوگی جس کی توضیح فقرہ (3) میں کی گئی ہے۔

(3) کسی ریاست کی قانون ساز کونسل کے ارکان کی کل تعداد میں سے —

- (الف) تقریباً ایک تہائی کورائے دہندگان کی جماعتیں منتخب کریں گی جو ریاست کی بلدیات، ضلع بورڈوں اور دیگر ایسے مقامی کام کے ارکان پر مشتمل ہوں گی جن کی صراحت پارلیمنٹ قانون کے ذریعے کرے؛
(ب) تقریباً بارہویں حصہ کورائے دہندگان کی جماعتیں منتخب کریں گی جو ریاست کے باشندہ ایسے اشخاص پر مشتمل ہوں گی جو کم سے کم تین سال سے بھارت کے علاقہ میں کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ رہے ہوں یا کم سے کم تین سال سے ایسی اہلیتیں رکھتے ہوں جن کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے یا اس کے تحت کسی ایسی یونیورسٹی کے گریجویٹ کے مساوی مقرر کیا گیا ہے؛

(ج) تقریباً بارہویں حصہ کورائے دہندگان کی جماعتیں منتخب کریں گی جو ایسے اشخاص پر مشتمل ہوں گی جو کم سے کم تین سال سے ریاست کے اندر ایسے تعلیمی اداروں میں جن کا معیار ثانوی اسکول سے کم نہ ہو اور جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے یا اس کے تحت مقررہ ہو، پڑھانے کے کام میں لگے ہوئے ہوں؛

(د) تقریباً ایک تہائی کو ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان ایسے اشخاص میں سے منتخب کریں گے جو اس اسمبلی کے ارکان نہ ہوں؛

(ہ) باقی کو گورنر فقرہ (5) کی توضیحات کے مطابق نامزد کریگا۔

(4) فقرہ (3) کے ذیلی فقرات (الف)، (ب) اور (ج) کے تحت منتخب ہونے والے اراکین، ایسے علاقائی انتخابی حلقوں سے چنے جائیں گے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون سے یا اس کے تحت مقرر کیے جائیں اور مذکورہ ذیلی فقروں کے تحت اور مذکورہ فقرہ کے ذیلی فقرہ (د) کے تحت انتخابات تناہی نمائندگی بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کے اصول کے مطابق منعقد ہوں گے۔

(5) وہ ارکان جن کو گورنر فقرہ (3) کے ذیلی فقرہ (ہ) کے تحت نامزد کرے گا، ایسے اشخاص پر مشتمل ہوں گے، جن کو مندرجہ ذیل جیسے امور کے بارے میں خصوصی علیت یا عملی تجربہ حاصل ہو یعنی:۔ ادب، سائنس، فنون، تحریک امداد باہمی اور سماجی خدمت۔

ریاستی مجالس قانون سازی کی مدت۔

172۔ ہر ریاست کی ہر قانون ساز اسمبلی، جبراً اس کے کہ پہلے ہی توڑ دی جائے، اس کے پہلے اجلاس کے لیے مقررہ تاریخ سے پانچ سال تک جاری رہے گی اور اس سے زیادہ نہیں رہے گی اور پانچ سال کی مذکورہ مدت کے اختتام سے اسمبلی کے ٹوٹ جانے کا سا اثر ہوگا:

بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو تو مذکورہ مدت میں پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ایسی مدت کے لیے توسیع کر سکے گی جو بہ یک وقت ایک سال سے تجاوز نہ ہو اور ہر صورت میں اعلان نامہ کے نافذ العمل نہ رہنے کے بعد چھ مہینے سے زیادہ نہ ہو۔

(2) کسی ریاست کی قانون ساز کونسل نہ توڑی جائے گی لیکن جہاں تک ممکن ہو، اس کے تقریباً ایک تہائی ارکان ہر دوسرے سال کے اختتام پر، جس قدر جلد ہو سکے، ان توضعیات کے مطابق، جو پارلیمنٹ اس بارے میں قانون کے ذریعہ کرے، سبکدوش ہو جائیں گے۔

ریاستی مجلس قانون سازی کی رکنیت کے لئے اہلیت۔

173۔ کوئی شخص کسی ریاست کی مجلس قانون ساز میں نشست کو پر کرنے کے لیے چنے جانے کا اہل نہ ہوگا اگر وہ۔۔۔ (الف) بھارت کا شہری نہ ہو اور کسی ایسے شخص کے سامنے جس کو اس بارے میں انتخابی کمیشن مجاز کرے، اس نمونہ کے مطابق، جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف نہ لے یا اقرار صراحہ نہ کرے اور اس پر دستخط نہ کرے؛

(ب) قانون ساز اسمبلی کی نشست کی صورت میں کم سے کم پچیس سال کی عمر کا اور قانون ساز کونسل کی نشست کی

صورت میں کم سے کم تیس سال کی عمر کا نہ ہو؛ اور
(ج) ایسی دیگر باتیں نہ رکھتا ہو جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس بارے میں مقرر کی جائیں۔

ریاستی مجلس قانون ساز کے اجلاس، برخواستگی اور ٹوٹنا۔

174- گورنر، وقتاً فوقتاً ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر ایک ایوان کا اجلاس ایسے وقت اور ایسی جگہ پر، جو وہ مناسب خیال کرے، طلب کریگا لیکن ایک اجلاس میں اس کی آخری نشست اور اس کے بعد کے اجلاس کی پہلی نشست کے لیے مقررہ تاریخ کے درمیان چھ ماہ سے زیادہ وقفہ نہ ہوگا۔

(2) گورنر وقتاً فوقتاً

(الف) ایوان کو یا ہر دو ایوانوں کو برخواست کر سکے گا؛

(ب) قانون ساز اسمبلی کو توڑ سکے گا۔

گورنر کا ایوان یا ایوانوں کو خطاب کرنے اور پیغامات بھیجنے کا حق۔

175- (1) گورنر، قانون ساز اسمبلی کو یا کسی ریاست میں قانون ساز کونسل ہونے کی صورت میں، اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کر سکے گا اور اس غرض سے ارکان کو حاضر رہنے کا حکم دے سکے گا۔

(2) گورنر، ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ایوانوں کو خواہ کسی ایسے بل سے متعلق جو مجلس قانون ساز میں اس وقت زیر غور ہو خواہ کسی اور غرض سے پیغامات بھیج سکے گا اور جس ایوان کو اس طرح پیغام بھیجا جائے وہ پوری مناسب عجلت سے اس امر پر غور کرے گا جس پر غور کرنے کا پیغام میں حکم ہو۔

گورنر کا خاص خطاب۔

176- (1) قانون ساز اسمبلی کے ہر عام انتخاب کے بعد پہلے اجلاس کے آغاز پر اور ہر سال کے پہلے اجلاس کے آغاز پر گورنر قانون ساز اسمبلی کو یا کسی ریاست میں قانون ساز کونسل ہونے کی صورت میں، دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کو خطاب کرے گا اور مجلس قانون ساز کو اس کے طلب کرنے کی وجہ سے مطلع کرے گا۔

(2) ان امور پر بحث کرنے کی غرض سے، جن کا ایسے خطاب میں ذکر ہو، وقت مختص کرنے کے لیے اس ایوان یا ہر دو ایوان کا طریق کار قواعد کے ذریعہ منضبط کرنے کے لیے توضیح کی جائے گی۔

وزرا اور ایڈوکیٹ جنرل کے ایوانوں سے متعلق حقوق۔

177 - ہر وزیر اور ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل کو ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا کسی ریاست میں قانون ساز کونسل ہونے کی صورت میں، دونوں ایوانوں میں تقریر کرنے اور دیگر طریقہ سے اس کی کارروائی میں حصہ لینے اور مجلس قانون ساز کی کسی ایسی کمیٹی میں جس کا وہ رکن نامزد کیا جائے، تقریر کرنے اور دیگر طریقہ سے اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا مگر وہ اس دفعہ کی رو سے ووٹ دینے کا مستحق نہ ہوگا۔

ریاستی مجلس قانون ساز کے عہدہ دار

قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر۔

178 - ریاست کی ہر قانون ساز اسمبلی، جس قدر جلد ہو سکے، اسمبلی کے دو ارکان کو ترتیب وار اس کے اسپیکر اور نائب اسپیکر کی حیثیت سے چن لے گی اور جب بھی اسپیکر یا نائب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو جائے اسمبلی ایک اور رکن کو اسپیکر یا نائب اسپیکر کی حیثیت، جیسی کہ صورت ہو، چن لے گی۔

اسپیکر اور نائب اسپیکر کے عہدوں کا خالی ہونا، ان سے استعفیٰ دینا اور عہدہ کیا جانا۔

179 - کوئی رکن جو کسی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر یا نائب اسپیکر کی حیثیت سے عہدہ پر فائز ہو،

(الف) اپنے عہدے کو خالی کر دے گا اگر وہ اس اسمبلی کا رکن نہ رہے؛

(ب) اگر ایسا رکن اسپیکر ہو تو نائب اسپیکر کو موصومہ اور اگر ایسا رکن نائب اسپیکر ہو تو اسپیکر کو موصومہ اپنی دستخطی تحریر کے

ذریعہ کسی وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛ اور

(ج) اسمبلی کی ایسی قرارداد کے ذریعے جو اسمبلی کے ارکان کی اکثریت سے منظور کی گئی ہو، اس کے عہدے سے علاحدہ کیا جاسکے گا؛

بشرطیکہ فقہہ (ج) کی غرض سے کوئی قرارداد پیش نہ ہوگی اگر اس قرارداد کو پیش کرنے کے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع نہ دی گئی ہو؛

مزید شرط یہ ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑ دی جائے تو ٹوٹ جانے کے بعد اسمبلی کی پہلی نشست کے مین قبل تک اسپیکر اپنا عہدہ خالی نہیں کرے گا۔

اسپیکر کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا نائب اسپیکر یا دوسرے شخص کو اختیار۔

180- (1) اس وقت جب اسپیکر کا عہدہ خالی ہو، اس عہدے کے فرائض نائب اسپیکر انجام دے گا یا، اگر نائب اسپیکر کا عہدہ بھی خالی ہو تو اسمبلی کا ایسا رکن انجام دے گا جس کا گورنر اس غرض سے تقرر کرے۔
(2) اسمبلی کی کسی نشست میں اسپیکر کی غیر حاضری کے دوران نائب اسپیکر یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو تو ایسا شخص جس کا اسمبلی کے طریق کار کے قواعد سے تعین کیا جائے یا اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو ایسا دوسرا شخص جس کا اسمبلی تعین کرے، پہچثیت اسپیکر کام کرے گا۔

اسپیکر یا نائب اسپیکر اس وقت صدارت نہیں کرے گا جب اس کو عہدے سے علیحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو۔

181- (1) اس وقت جب قانون ساز اسمبلی کی کسی نشست میں اسپیکر کو اس کے عہدہ سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو تو اسپیکر، یا اس وقت جب کوئی قرارداد نائب اسپیکر کو اس کے عہدہ سے علاحدہ کرنے کی زیر غور ہو تو نائب اسپیکر، اگرچہ وہ موجود ہو صدارت نہیں کریگا اور دفعہ 180 کے فقرہ (2) کی توضیحات کا اطلاق ہر ایسی نشست کے بارے میں، ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا اطلاق اس نشست سے متعلق ہوتا ہے جس میں اسپیکر یا نائب اسپیکر، جیسی کہ، صورت ہو، غیر حاضر ہو۔

(2) اس وقت جب کوئی قرارداد قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر کو اس کے عہدے سے علیحدہ کرنے کی زیر غور ہو تو، اس کو اسمبلی میں تقریر کرنے اور اس کی کارروائی میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق ہوگا اور دفعہ 189 میں کسی امر کے باوجود اس کو ایسی قرارداد پر یا ایسی کارروائی کے دوران کسی اور امر پر صرف ابتدائی مرحلے پر ووٹ دینے کا حق ہوگا لیکن ووٹ مساوی ہونے کی صورت میں حق نہ ہوگا۔

قانون ساز کونسل کے میرمجلس اور نائب میرمجلس۔

182- ہر ایسی ریاست کی قانون ساز کونسل، جس میں ایسی کونسل ہو، جس قدر جلد ہو سکے، کونسل کے دواکان چن لے گی جو تہیب واراں کے میرمجلس اور نائب میرمجلس ہوں گے اور جب بھی میرمجلس یا نائب میرمجلس کا عہدہ خالی ہو جائے کونسل دوسرے رکن کو چن لے گی جو میرمجلس یا نائب میرمجلس، جیسی کہ صورت ہو، ہوگا۔

میر مجلس یا نائب میر مجلس کے عہدوں کا خالی ہونا، ان سے استعفیٰ دینا اور علیحدہ کیا جانا۔

183- کوئی رکن جو قانون ساز کونسل کے میر مجلس یا نائب میر مجلس کی حیثیت سے عہدے پر فائز ہو۔

(الف) اپنا عہدہ خالی کر دے گا اگر وہ کونسل کا رکن نہ رہے؛

(ب) کسی وقت بھی اگر ایسا رکن میر مجلس ہے تو نائب میں مجلس کو موسومہ اور اگر ایسا رکن نائب میر مجلس ہے تو میر مجلس کو موسومہ اپنی دستخطی تحریر سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛ اور

(ج) کونسل کی ایسی قرارداد کے ذریعے جو کونسل کے اس وقت کے کل ارکان کی اکثریت سے منظور کی گئی ہو، اس کے عہدے سے علاحدہ کیا جاسکے گا:

بشرطیکہ فقرہ (ج) کی غرض کے لیے کوئی قرارداد پیش نہ کی جائے گی اگر اس قرارداد کے پیش کرنے کے ارادہ کی کم سے کم چودہ دن کی اطلاع نہ دی گئی ہو۔

میر مجلس کے عہدے کے فرائض انجام دینے یا اس حیثیت سے کام کرنے کا نائب میر مجلس یا دوسرے شخص کو اختیار۔

184- (1) اس وقت جب میر مجلس کا عہدہ خالی ہو، اس عہدے کے فرائض نائب میر مجلس یا اگر نائب میں مجلس کا عہدہ بھی خالی ہو تو کونسل کا ایسا رکن انجام دے گا جس کا گورنر اس غرض سے تقرر کرے۔

(2) کونسل کی کسی نشست میں میر مجلس کی غیر حاضری میں نائب میر مجلس یا اگر وہ بھی غیر حاضر ہو تو ایسا شخص جس کا کونسل کے طریق کار کے قواعد سے تعین ہو یا اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو ایسا دوسرا شخص جس کا تعین کونسل کرے، بحیثیت میر مجلس کام کرے گا۔

میر مجلس یا نائب میر مجلس صدارت نہیں کریگا جب اس کو عہدے سے علیحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو۔

185- (1) قانون ساز کونسل کے کسی اجلاس کی اس وقت جب میر مجلس کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو تو میر مجلس یا اس وقت جب نائب میر مجلس کو اس کے عہدے سے علاحدہ کرنے کی قرارداد زیر غور ہو تو نائب میر مجلس، اگرچہ وہ موجود ہو، صدارت نہیں کرے گا اور دفعہ 184 کے فقرہ (2) کی توضیحات کا اطلاق ہر ایسی نشست سے متعلق ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اطلاق اس نشست سے متعلق ہوتا ہے جس میں میر مجلس یا نائب میر مجلس، جیسی کہ صورت ہو، غیر حاضر ہو۔

(2) اس وقت جب قانون ساز کونسل میں میر مجلس کو اس کے عہدہ سے علاحدہ کرنے کی کوئی قرارداد زیر غور ہو تو، اس کو کونسل میں تقریر کرنے یا اس کی کارروائی میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق ہوگا اور دفعہ 189 میں کسی امر کے باوجود اس کو ایسی قرارداد پر یا ایک کارروائی کے دوران کسی اور امر پر صرف ابتدائی مرحلے پر ووٹ دینے کا حق ہوگا لیکن ووٹوں کے مساوی ہونے کی صورت میں حق نہ ہوگا۔

اسپیکر، نائب اسپیکر، میر مجلس اور نائب میر مجلس کی یافت اور الائنس۔

186 - قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور قانون ساز کونسل کے میر مجلس اور نائب میر مجلس کو وہ یافت اور الائنس دیئے جائیں گے جن کا ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کے ذریعہ الگ الگ تعین کرے اور، اس طرح توضیح ہونے تک، ایسی یافت اور الائنس دیئے جائیں گے جن کی دوسرے فہرست بند میں صراحت ہے۔

ریاستی مجلس قانون ساز کی معتمدی۔

187 - ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر ایوان کا ایک علیحدہ عملہ معتمدی ہوگا:

بشرطیکہ اس فقرہ کے کسی امر کی، اس ریاست کی صورت میں جس میں قانون ساز کونسل ہو، یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ وہ ایسی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کے لیے مشترکہ عہدوں کے قائم کرنے میں مانع ہے۔

(2) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ایوانوں کے عملہ معتمدی میں بھرتی اور تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت منضبط کر سکے گی۔

(3) تاوقتیکہ فقرہ (2) کے تحت ریاست کی مجلس قانون ساز توضیح نہ کرے، گورنر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر یا قانون ساز کونسل کے میر مجلس سے، جیسی کہ صورت ہو، صلاح کرنے کے بعد اسمبلی یا کونسل کے عملہ معتمدی میں بھرتی اور تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گا اور اس طرح بنائے ہوئے قواعد مذکورہ فقرہ کے تحت بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع نافذ ہوں گے۔

کام کرنے کا طریقہ

ارکان کا حلف یا اقرار صالح۔

188 - کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز کونسل کا ہر رکن اپنی نشست سنبھالنے سے پہلے، گورنر یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا وہ اس بارے میں تقرر کرے، اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف لے گا یا اقرار صالح کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا۔

ایوانوں میں رائے دہی، نشستوں کے خالی ہونے کے باوجود ایوانوں کو کام کرنے کا اختیار اور کورم۔

189- (1) سوائے اس کے کہ اس آئین میں دیگر طور پر توضیح ہو، ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان کی کسی نشست میں تصفیہ طلب امور کا تصفیہ، سوائے اسپیکر یا میرمجلس یا اس شخص کے جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، ان ارکان کے ووٹوں کی اکثریت سے کیا جائے گا جو موجود ہوں اور ووٹ دیں۔

اسپیکر یا میرمجلس یا وہ شخص جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو ابتدائی مرحلے پر ووٹ نہیں دے گا لیکن ووٹوں کے مساوی ہونے کی صورت میں اس کو فیصلہ گن ووٹ حاصل رہے گا اور وہ اس کو استعمال کریگا۔

(2) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کو اس کی کسی رکنیت کے خالی ہونے کے باوجود کام کرنے کا اختیار ہوگا، اور ریاست کی مجلس قانون ساز میں کوئی کارروائی جائز ہوگی باوجود اس کے کہ بعد میں معلوم ہو کہ کوئی ایسا شخص جس کو ایسا کرنے کا حق نہ تھا اس کارروائی میں شریک تھا یا اس نے ووٹ دیا تھا یا دیگر طور پر حصہ لیا تھا۔

(3) تا وقتیکہ ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح نہ کرے، ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کے کسی اجلاس کے تشکیل پانے کا کورم دس ارکان یا اس ایوان کے ارکان کی کل تعداد کا دسواں حصہ ہوگا، ان میں سے جو بھی زیادہ ہو۔

(4) اگر ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز کونسل کے اجلاس کے دوران کسی وقت کوئی کورم نہ ہو تو اسپیکر یا میرمجلس یا اس شخص کا، جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، فرض ہوگا کہ کورم کے ہونے تک یا تو ایوان کو ملتوی کر دے یا اجلاس کو معطل کر دے۔

ارکان کی نااہلیتیں

نشستوں کا خالی ہونا۔

190- (1) کوئی شخص ریاست کی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کا رکن نہ ہوگا اور ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ توضیح کرے گی کہ کوئی شخص، جو دونوں ایوانوں کا رکن جن لیا جائے، ان میں سے ایک ایوان میں اپنی نشست خالی کر دے۔

(2) کوئی شخص پہلے فہرست بند میں مذکورہ ریاستوں کی دو یا زیادہ مجالس قانون ساز کا رکن نہ ہوگا اور اگر کوئی شخص دو یا زیادہ ایسی ریاستوں کی مجالس قانون ساز کا رکن جن لیا جائے تو اس مدت کے مقتضی ہونے پر جس کی صدر کے بنائے

ہوئے تو اعد میں صراحت کی جائے، ایسی تمام ریاستوں کی مجالس قانون ساز میں اس شخص کی نشست خالی ہو جائے گی
بجز اس کے کہ وہ اس سے قبل ایک ریاست کے سوا تمام ریاستوں کی مجالس قانون ساز میں اپنی نشست سے مستعفی ہو گیا
ہو۔

(3) ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کے کسی رکن کی نشست خالی ہو جائے گی اگر وہ۔

(الف) دفعہ 191 کے فقرہ (1) یا فقرہ (2) میں متذکرہ نااہلیوں میں سے کسی نااہلیت کے تحت آجائے، یا

(ب) اسپیکر یا میرمجلس کو موسومہ جیسی کہ صورت ہو، اپنی دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنی نشست سے مستعفی ہو جائے اور اسپیکر یا
میرمجلس نے جیسی کہ صورت ہو، اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہو:

بشرطیکہ ذیلی فقرہ (ب) میں مجولہ کسی استعفیٰ کی صورت اگر موصولہ اطلاع سے یاد دیگر طور پر اور ایسی تحقیقات
کرنے کے بعد، جو وہ مناسب خیال کرے، اسپیکر یا میرمجلس جیسی کہ صورت ہو، مطمئن ہو کہ ایسا استعفیٰ رضا مندانہ یا
اصلی نہیں ہے تو ایسے استعفیٰ کو منظور نہیں کریگا۔

(4) اگر ساٹھ دن کی مدت تک ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کا کوئی رکن ایوان کی اجازت کے بغیر اس کے
تمام اجلاسوں سے غیر حاضر رہے تو ایوان اس کی نشست کو خالی قرار دے سکے گا:

بشرطیکہ ساٹھ دن کی مذکورہ مدت کا شمار کرنے میں ایسی کسی مدت کا لحاظ نہ ہوگا جس کے دوران ایوان
برخاست ہو جائے یا متواتر چار دن سے زیادہ ملتوی رہے۔

رکنیت کے لئے نااہلیاں۔

191- (1) کوئی شخص کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے چنے جانے اور
رہنے کا اہل نہ ہوگا۔

(الف) اگر وہ بھارت کی حکومت یا پہلے فہرست بند میں متذکرہ کسی ریاست کی حکومت کے تحت کسی نفع بخش عہدے پر
اس عہدے کے سوا فائز ہو، جس کی بابت ریاست کی مجلس قانون ساز نے قانون کے ذریعہ قرار دیا ہو کہ اس پر فائز شخص
نااہل نہ ہوگا؛

(ب) اگر وہ فائز العقل ہو اور کسی عدالت مجاز کا اس کی بابت ایسا استقرار برقرار ہو؛

(ج) اگر وہ غیر بری الزمہ دیوالیہ ہو؛

(د) اگر وہ بھارت کا شہری نہ ہو، اس نے کسی مملکت غیر کی شہریت رضا کارانہ حاصل کر لی ہو یا کسی مملکت غیر سے اقرار
وفاداری کرے یا کسی مملکت غیر سے وابستگی رکھے؛

(۵) اگر وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی رو سے یا اس کے تحت ایسا نااہل ہو۔
 تشریح: اس فقرہ کی اغراض کے لیے کسی شخص کا شخص اس وجہ سے بھارت کی حکومت یا پہلے فہرست بند میں متذکرہ کسی ریاست کی حکومت کے تحت نفع بخش عہدے پر فائز ہونا متصور نہ ہوگا کہ وہ یونین یا ایسی ریاست کا وزیر ہے۔
 (2) کوئی شخص کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز کونسل کا رکن ہونے کے لئے نااہل ہوگا اگر وہ دسویں فہرست بند کے تحت اس طرح نااہل ہو جاتا ہے۔

ارکان کی نااہلیوں سے متعلق تصفیہ طلب امور کا فیصلہ۔

192- (1) اگر اس امر کی نسبت کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا کسی ریاستی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کا کوئی رکن دفعہ 191 کے فقرہ (1) میں متذکرہ نااہلیوں میں سے کسی نااہلیت کے تحت آگیا ہے تو یہ معاملہ فیصلے کے لیے گورنر کو بھیجا جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(2) کسی ایسے معاملہ پر فیصلہ کرنے سے پہلے گورنر انتخابی کمیشن کی رائے لے گا اور اسی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔
دفعہ 188 کے تحت حلف لینے یا اقرار صراح کرنے سے پہلے یا جب اہل نہ ہو یا نااہل قرار دیا جائے، نشست سنبھالنے اور ووٹ دینے پر تاوان۔

193- اگر کوئی شخص کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے نشست سنبھالے یا ووٹ دے قبل اس کے کہ وہ دفعہ 188 کی ضروری شرائط کی تکمیل کرے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کی رکنیت کا اہل نہیں ہے یا نااہل قرار دیا گیا ہے یا اس کو پارلیمنٹ یا اس کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کی رو سے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو وہ ہر ایک دن کی بابت جس میں وہ اس طرح نشست سنبھالے یا ووٹ دے، پانچ سو روپے تاوان کا مستوجب ہوگا جو ریاست کو واجب الادا دین کے طور پر وصول کیا جائے گا۔

مجلس ریاستی قانون ساز اور ان کے ارکان

کے اختیارات، مراعات اور تحفظات

مجلس قانون ساز کے ایوانوں اور ان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات وغیرہ۔
 194- (1) اس آئین کی توضیحات اور مجلس قانون ساز کے طریق کار منضبط کرنے والے قواعد اور احکام قائم نہ کے تابع، ہر ریاست کی مجلس قانون ساز میں تقریر کی آزادی ہوگی۔

(2) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی رکن کسی مجلس قانون ساز میں کہی ہوئی کسی بات یا دہیے ہوئے کسی ووٹ سے متعلق کسی عدالت میں کسی کارروائی کا مستوجب نہ ہوگا، اور کوئی شخص ایسی کسی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان کے اختیار سے یا اس کے تحت کسی رپورٹ، مضمون، ووٹ یا کارروائی کی اشاعت کی بابت اس طرح مستوجب نہ ہوگا۔

(3) دیگر اعتبار سے، کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان اور ایسی مجلس قانون ساز کے ایوان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات اور تحفظات ایسے ہوں گے جن کا مجلس قانون ساز وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ تعین کرے، اور اس طرح سے تعین ہونے تک وہی ہوں گے جو اس ایوان اور اس کے ارکان اور کمیٹیوں کے آئین (پروالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1978ء کی دفعہ 26 کی تاریخ نفاذ سے فوراً پہلے تھے۔

(4) فقرات (1)، (2) اور (3) کی توضیحات کا اطلاق ان اشخاص سے متعلق، جن کو اس آئین کی رو سے ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان یا اس کی کمیٹی کی کارروائی میں تقریر کرنے اور اس میں دیگر طور پر حصہ لینے کا حق حاصل ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اطلاق اس مجلس قانون ساز کے ارکان سے متعلق ہوتا ہے۔

ارکان کی یافت اور الائنس۔

195 - ریاست کی قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے ارکان ایسی یافت اور الائنس، جن کا ریاست کی مجلس قانون ساز وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ تعین کرے، اور اس بارے میں اس طرح توضیح ہونے تک ان شرجوں سے اور ایسی شرائط پر یافت اور الائنس پانے کے مستحق ہوں گے، جن کا اطلاق اس آئین کی تاریخ نفاذ کے فوراً پہلے مماثل صوبے کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے بارے میں ہوتا تھا۔

قانون سازی کا طریق کار

بلوں کے پیش کرنے اور ان کو منظور کرنے کے بارے میں توضیحات۔

196 - (1) قبی بل اور دیگر مالیاتی بل کے متعلق دفعات 198 اور 207 کی توضیحات کے تابع، کوئی بل کسی ریاست کی، جس میں قانون ساز کونسل ہو، مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں ابتداً پیش ہو سکے گا۔

(2) دفعات 197 اور 198 کی توضیحات کے تابع، کسی بل کا کسی ریاست کی، جس میں قانون ساز کونسل ہو، مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونا متصور نہ ہوگا۔ بجز اس کے کہ اس پر دونوں ایوان، خواہ بلا ترمیم یا صرف ایسی ترمیمات کے ساتھ، جن سے دونوں ایوان اتفاق کریں، متفق ہو گئے ہوں۔

(3) کوئی بل جو کسی ریاست کی مجلس قانون ساز میں زیر غور ہو اس کے ایوان یا ایوانوں کے برخاست ہونے کی وجہ سے ساقط نہ ہوگا۔

(4) کوئی بل جو کسی ریاست کی قانون ساز کونسل میں زیر غور ہو اور اس کی قانون ساز اسمبلی سے منظور نہ ہو، اس اسمبلی کے ٹوٹ جانے پر ساقط نہ ہوگا۔

(5) کوئی بل جو کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں زیر غور ہو یا قانون ساز اسمبلی سے منظور ہو کر قانون ساز کونسل میں زیر غور ہو، اسمبلی کے ٹوٹ جانے پر ساقط ہو جائے گا۔

قانون ساز کونسل کے اختیارات پر رقی ملی کے سوا دیگر مالیاتی بل کے متعلق پابندیاں۔

197- (1) اگر کوئی بل ریاست کی قانون ساز اسمبلی سے، جس میں کوئی قانون ساز کونسل ہو، منظور ہو جائے اور قانون ساز کونسل میں منتقل ہو جانے کے بعد۔

(الف) کونسل سے نام منظور ہو جائے؛ یا

(ب) کونسل میں اس بل کے رکھے جانے کی تاریخ سے اس بل کی اس سے منظوری کے بغیر تین ماہ سے زیادہ گزر جائیں؛ یا

(ج) بل کونسل سے ایسی ترمیمات کے ساتھ منظور ہو جن سے قانون ساز اسمبلی اتفاق نہ کرے، تو اس بل کا ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان سے اس شکل میں جس میں وہ قانون ساز اسمبلی سے دوسری بار ان ترمیمات کے ساتھ، اگر کوئی ہوں، جو قانون ساز کونسل نے کی ہوں یا تجویز کی ہوں اور قانون ساز اسمبلی نے ان سے اتفاق کیا ہو، منظور ہو جانا منظور ہوگا۔

(3) اس دفعہ کے کسی امر کا اطلاق رقی ملی پر نہ ہوگا۔

رقی بلوں سے متعلق خصوصی طریق کار۔

198- (1) رقی ملی قانون ساز کونسل میں پیش نہ ہوگا۔

(2) رقی ملی اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی سے جس میں کوئی قانون ساز کونسل ہو، منظور ہونے کے بعد قانون ساز کونسل کو اس کی سفارشات کے لیے منتقل کر دیا جائے گا، اور قانون ساز کونسل اس بل کے ملنے کی تاریخ سے چودہ دن کی مدت کے اندر اس بل کو اپنی سفارشات کے ساتھ قانون ساز اسمبلی کو واپس کر دے گی، اور قانون ساز اسمبلی اس کے بعد قانون ساز کونسل کی ان سب سفارشات کو یا ان میں سے کسی سفارش کو قبول یا نام منظور کر سکے گی۔

(3) اگر قانون ساز اسمبلی قانون ساز کونسل کی سفارشات میں سے کسی سفارش کو قبول کر لے، تو اس رقی بل کا دونوں ایوانوں سے ان ترمیمات کے ساتھ جن کی سفارش قانون ساز کونسل نے کی ہو اور جن کو قانون ساز اسمبلی نے قبول کر لیا ہو، منظور ہو جانا منظور ہوگا۔

(4) اگر قانون ساز اسمبلی قانون ساز کونسل کی سفارشات میں سے کسی بھی سفارش کو قبول نہ کرے، تو اس رقی بل کا دونوں ایوانوں سے اس شکل میں منظور ہو جانا منظور ہوگا جس میں وہ قانون ساز اسمبلی سے ان ترمیمات میں سے کسی ترمیم کے بغیر، جن کی سفارش قانون ساز کونسل نے کی تھی، منظور ہوا تھا۔

(5) اگر کسی رقی بل کو جو قانون ساز اسمبلی سے منظور ہوا ہو اور قانون ساز کونسل کو اس کی سفارشات کے لیے منتقل کیا گیا ہو، چودہ دن کی مذکورہ مدت کے اندر قانون ساز اسمبلی کو واپس نہ کیا جائے تو مذکورہ مدت کے منقضي ہونے پر اس بل کا دونوں ایوانوں سے اس شکل میں منظور ہو جانا منظور ہوگا جس میں وہ قانون ساز اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔

”رقی بل“ کی تعریف۔

199-(1) اس باب کی اغراض کے لیے کسی بل کا رقی بل ہونا منظور ہوگا اگر اس میں صرف ایسی ترمیمات درج ہوں جو حسب ذیل جملہ امور یا ان میں سے کسی امر سے متعلق ہوں، یعنی۔ (الف) کسی ٹیکس کو عائد کرنا، برخاست کرنا، معاف کرنا، بدلنا یا منضبط کرنا؛

(ب) ریاست کے رقم قرض لینے یا کسی ضمانت کے دینے کو منضبط کرنا یا ایسے مالیاتی وجوہ کی بابت قانون میں ترمیم کرنا جو اس ریاست نے قبول کیے ہوں یا اس کو قبول کرنے ہوں؛

(ج) ریاست کے مجتہد فنڈ یا اتفاقی مصارف فنڈ کی تحویل، کسی ایسے فنڈ میں رقم جمع کرنا یا اس سے رقم کا نکالنا؛

(د) ریاست کے مجتہد فنڈ سے رقم کا تصرف؛

(ه) کسی خرچ کی بابت قرارداد دینا کہ وہ ایسا خرچ ہے جو ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا یا ایسے کسی خرچ کی رقم میں اضافہ کرنا؛

(و) ریاست کے مجتہد فنڈ یا ریاست کے سرکاری کھاتے کی بابت رقم کی وصولی یا ایسی رقم کی تحویل یا اس کی اجرائی؛ یا (ز) کوئی ایسا امر جو ذیلی فقرات (الف) تا (و) میں مصرحہ امور میں سے کسی کا ضمنی امر ہو۔

(2) کسی بل کا شخص اس وجہ سے کہ اس میں جرمانے یا دیگر تاوان عائد کرنے یا لائسنسوں کی فیس یا انجام دی ہوئی خدمات کے لیے فیس کے مطالبہ یا ادائیگی کی بابت توضیح درج ہے، رقی بل ہونا منظور نہ ہوگا کہ اس میں کسی مقامی حاکم یا جماعت کی مقامی اغراض کے لیے لگائے ہوئے کسی ٹیکس کے عائد کرنے، برخاست کرنے، معاف کرنے، اس کو

بدلنے یا منضبط کرنے کی توضیح درج ہے۔

(3) اگر کوئی سوال پیدا ہو کہ جس ریاست میں قانون ساز کونسل ہو، اس کی مجلس قانون ساز میں پیش کیا ہوا کوئی بل رقی بل ہے یا نہیں، تو اس پر ایسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(4) ہر رقی بل پر جب وہ دفعہ 198 کے تحت قانون ساز کونسل کو منتقل کیا جائے اور جب وہ دفعہ 200 کے تحت گورنر کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے، تو قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر اپنے دستخط سے اس کی تصدیق کرے گا کہ وہ رقی بل ہے۔

بلوں کی منظوری۔

200 - جب کوئی بل کسی ریاست کی مجلس قانون ساز سے منظور ہو جائے یا جس ریاست میں قانون ساز کونسل ہو اس کی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو جائے تو وہ گورنر کو پیش کیا جائے گا اور گورنر یا تو اعلان کرے گا کہ اس نے بل کی منظوری دی ہے یا اس کی منظوری روک لی ہے یا یہ کہ بل کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھا ہے:

بشرطیکہ گورنر، بل اس کے پاس منظوری کے لیے پیش ہونے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، اس بل کو، اگر وہ رقی بل نہ ہو تو ایک پیغام کے ساتھ واپس کر سکے گا جس میں درخواست ہوگی کہ وہ ایوان یا دونوں ایوان اس بل پر یا اس میں مصرح توضیحات پر مکرر غور کریں اور خاص طور پر اس پر غور کریں کہ ایسی ترمیمات جن کی وہ اپنے پیغام میں سفارش کرے، اس قابل ہیں کہ انہیں شامل کیا جائے اور جب کوئی بل اس طرح واپس ہو تو وہ ایوان یا دونوں ایوان حسبہ اس بل پر مکرر غور کریں گے اور اگر وہ بل اس ایوان یا دونوں ایوانوں سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم مکرر منظور ہو جائے اور گورنر کے پاس منظوری کے لیے پیش ہو تو گورنر اس کی منظوری نہیں روکے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ گورنر کسی ایسے بل کو منظور نہیں کریگا لیکن اس کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھے گا جو اس کی رائے میں اگر وہ قانون بن گیا ہوتا تو عدالت عالیہ کے ایسے اختیارات کے، جنہیں آئین کے حسب منشا اس عدالت کو انجام دینا ہے، انتہائی نقص ہو جاتا کہ اس سے اس کی حیثیت خطرے میں پڑ جاتی۔

بل جو غور کے لئے محفوظ کئے گئے ہوں۔

201 - جب گورنر کسی بل کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھے تو صدر اعلان کرے گا کہ آیا وہ بل منظور کرتا ہے یا اس کی منظوری روکتا ہے:

بشرطیکہ جب وہ بل رقی بل نہ ہو تو صدر گورنر کو ہدایت کر سکے گا کہ وہ اس بل کو ریاست کے ایوان یا، جیسی کہ صورت ہو، ایوانوں کو ایسے پیغام کے ساتھ واپس کر دے جس کا ذکر دفعہ 200 کے پہلے فقرہ شرطیہ میں ہے اور جب

کوئی بل اس طرح واپس کر دیا جائے تو ایسے پیغام کے ملنے کی تاریخ سے چھ ماہ کی مدت کے اندر ایوان یا دونوں ایوان جب غور کریں گے اور اگر وہ ایوان یا دونوں ایوانوں سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم پھر منظور ہو جائے تو وہ صدر کو اس کے غور کے لیے بحال پیش کیا جائے گا۔

مالیاتی امور میں طریق کار

سالانہ مالیاتی گوشوارہ۔

- 202- (1) گورنر، ہر مالیاتی سال کی بابت ریاست کی اس سال کی تخمینی آمدنی اور خرچ کا گوشوارہ، جس کو اس حصہ میں ”سالانہ مالیاتی گوشوارہ“ کہا گیا ہے، ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ایوانوں میں پیش کروائے گا۔
- (2) سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں شامل کیے ہوئے خرچ کے تخمینوں میں ذیل کی رقم علیحدہ دکھائی جائیں گی۔
 - (الف) ایسی رقم جو اس خرچ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوں جس کو اس آئین میں ایسا خرچ بتلایا گیا ہے جس کا بار ریاست کے مجتمع فنڈ پر عائد ہوتا ہے؛ اور
 - (ب) ایسی رقم جو ایسے دوسرے خرچ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوں جس کو ریاست کے مجتمع فنڈ سے صرف کرنے کی تجویز ہو، اور خرچ یہ آمدنی اور دوسرے خرچ میں امتیاز کیا جائے گا۔
 - (3) حسب ذیل خرچ ایسا خرچ ہوگا جس کا بار ہر ریاست کے مجتمع فنڈ پر عائد ہوتا ہے۔
 - (الف) گورنر کے مشاہرے اور الائنس اور اس کے عہدے سے متعلق دوسرا خرچ؛
 - (ب) قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور کسی ایسی ریاست کی صورت میں، جس میں قانون ساز کونسل ہو، قانون ساز کونسل کے میجر مجلس اور نائب میجر مجلس کی بھی یافت اور الائنس؛
 - (ج) ایسے مصارف دین مع سود جن کے لیے ریاست ذمہ دار ہو، قرض ادائی فنڈ کے مصارف اور دین کی ادائیگی کے مصارف اور قرضے حاصل کرنے اور خدمت اور دین کی ادائیگی سے متعلق دیگر خرچ؛
 - (د) کسی عدالت عالیہ کے ججوں کی یافت اور الائنسوں کی بابت خرچ؛
 - (ه) رقم جو کسی عدالت یا ناٹھ ٹریبونل کے کسی فیصلہ، ڈگری یا فیصلہ ثالثی کے اہلکے لیے ضروری ہوں؛
 - (و) کوئی دوسرا خرچ جس کی نسبت یہ آئین یا ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کی رو سے قرار دے کہ اس طرح عاید کیا جائے۔

تخمینوں کے بارے میں مجلس قانون ساز میں طریق کار۔

203- (1) تخمینوں کا اس قدر جزو ایسے خرچ سے متعلق ہو جس کا بار ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوتا ہو، قانون ساز اسمبلی کی منظوری کے لیے پیش نہ ہوگا، لیکن اس فقرہ کے کسی امر کی یہ تعبیر نہ ہوگی کہ وہ ان تخمینوں میں سے کسی تخمینہ پر مجلس قانون ساز میں بحث کرنے میں مانع ہے۔

(2) مذکورہ تخمینوں میں سے اس قدر جزو دوسرے خرچ کی بابت ہو رقی مطالبات کی شکل میں قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور قانون ساز اسمبلی کو اختیار حاصل ہوگا کہ کسی مطالبہ کی منظوری دے یا منظوری دینے سے انکار کرے یا کسی مطالبہ کی اس میں مصرعہ رقم کو کم کرتے ہوئے منظوری دے۔

(3) کوئی رقی مطالبہ گورنر کی سفارش کے بغیر پیش نہ ہوگا۔

تصرف رقم بل۔

204- (1) اسمبلی کی جانب سے دفعہ 203 کے تحت رقی منظور یاں دیئے جانے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، ایک بل پیش کیا جائے گا جس میں اس ریاست کے مجتہد فنڈ سے ان تمام رقوم کے تصرف کے لیے توضیح ہوگی جو حسب ذیل کی تکمیل کے لئے درکار ہوں۔

(الف) ایسی رقی منظور یاں جو اسمبلی کی جانب سے اس طرح دی گئی ہوں؛ اور

(ب) ایسا خرچ جس کا بار ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہو لیکن کسی حالت میں اس رقم سے زائد نہ ہو جو ایوان یا ایوانوں میں اس سے قبل پیش کیے ہوئے گوشوارہ میں بتلائی گئی ہو۔

(2) اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوان میں کسی ایسے بل میں کوئی ایسی ترمیم تجویز نہیں کی جائے گی جس کا اثر یہ ہو کہ اس طرح منظور کی ہوئی کسی رقم میں کمی بیشی ہو یا اس کا تصرف بدل جائے یا کسی ایسے خرچ کی رقم میں کمی بیشی ہو جس کا بار ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہو اور صدارت کرنے والے شخص کا فیصلہ کہ آیا کوئی ترمیم اس فقرہ کے تحت ناقابل قبول ہے، حتمی ہوگا۔

(3) دفعات 205 اور 206 کی توضیحات کے تابع کوئی رقم ریاست کے مجتہد فنڈ سے نکالی نہ جائے گی سوائے اس کے کہ وہ اس دفعہ کی توضیحات کے بموجب منظورہ قانون سے کیے ہوئے تصرف کے مطابق ہو۔

تعمیلی، اضافی یا زائد رقی منظوریوں۔

205- (1) گورنر۔

(الف) اگر کوئی رقم جس کو کسی مخصوص سروس کے لیے مالیاتی سال رواں کے واسطے خرچ کرنے کا دفعہ 204 کی توضیحات کے بموجب بنائے ہوئے کسی قانون کی رو سے مجاز کیا گیا ہو، اس سال کی اغراض کے لیے ناکافی پائی جائے یا جب اس مالیاتی سال رواں میں کسی جدید سروس پر تکمیلی یا اضافی خرچ کی، جو اس سال کے سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں مد نظر نہ تھا، ضرورت پیدا ہوئی ہو؛

(ب) اگر کسی مالیاتی سال کے دوران کسی سروس پر اس سروس اور اس سال کے لیے منظورہ رقم سے زائد کوئی رقم خرچ ہو گئی ہو، تو ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ایوانوں میں دوسرا گوشوارہ، جس میں اس خرچ کی تخمینی رقم بتلائی گئی ہو، پیش کروائے گا یا ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں، جیسی کہ صورت ہو، اس زائد رقم کا مطالبہ پیش کروائے گا۔

(2) کسی ایسے گوشوارہ اور خرچ یا مطالبہ سے نیز ایسے کسی قانون سے متعلق جو ایسے خرچ یا ایسے مطالبے کی بابت رقمی منظوری ادا کرنے کے لیے ریاست کے مجتمع فنڈ سے تصرف رقوم کا مجاز کرانے کے لیے بنایا جاتا ہو، دفعات 202، 203 اور 204 کی توضیحات کا وہی اثر ہوگا جیسا ان کا اثر سالانہ مالیاتی گوشوارہ اور اس میں مذکورہ خرچ یا رقمی منظوری ادا کرنے کے لیے اس قانون کے تعلق سے ہے جو ایسا خرچ یا رقمی منظوری ادا کرنے کے لیے ریاست کے مجتمع فنڈ سے تصرف رقوم کا مجاز کرنے کے لیے بنایا جاتا ہو۔

علی الحساب رقمی منظوریاں، اعتمادی رقمی منظوریاں اور غیر معمولی رقمی منظوریاں۔

206 اس باب کی مذکورہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود ریاست کی قانون ساز اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ۔
(الف) کسی مالیاتی سال کے ایک جز کے لیے تخمینی خرچ کی بابت کوئی پیشگی رقمی منظوری ایسی رقمی منظوری دینے کے لیے دفعہ 203 میں مقررہ طریق کار کی تکمیل اور اس خرچ سے متعلق دفعہ 204 کی توضیحات کے بموجب قانون کے منظور ہونے تک دے؛

(ب) ریاست کے وسائل پر کسی غیر متوقع مطالبہ کو ادا کرنے کے لیے رقمی منظوری دے جب اس سروس کی وسعت یا غیر معین نوعیت کی وجہ سے ایسا مطالبہ ان تفصیلات کے ساتھ بیان نہ کیا جاسکے جو عموماً سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں دی جاتی ہیں؛

(ج) ایسی غیر معمولی رقمی منظوری دے جو کسی مالیاتی سال کی جاریہ سروس کا کوئی جز نہ ہو، اور ریاست کی مجلس قانون ساز کو اختیار ہوگا کہ ان اغراض کے لیے جن کے واسطے مذکورہ رقمی منظوریاں دی جائیں ریاست کے مجتمع فنڈ سے رقوم کا نکالا جانا قانون کے ذریعہ مجاز کرے۔

(2) دفعات 203 اور 204 کی توضیحات کا اثر فقرہ (1) کے تحت کوئی رقمی منظوری دینے کے لیے اور کسی ایسے

قانون سے متعلق جو اس فقرہ کے تحت بنایا جائے ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا اثر سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں متذکرہ کسی خرچ کی بابت وقتی منظوری دینے سے اور اس قانون کے تعلق سے ہے جو ریاست کے مجملہ فنڈ سے ایسے خرچ کے ادا کرنے کے لیے تصرف رقم کا مجاز کرنے کے لیے بنایا جاتا ہو۔

مالیاتی بلوں کی بابت خصوصی توضیحات۔

207- (1) گورنر کی سفارش کے بغیر کوئی ایسا بل نہ تو پیش ہوگا اور نہ کسی ایسی ترمیم کی تحریک ہوگی جس میں دفعہ 199 کے فقرہ (1) کے ذیلی فقرات (الف) تا (و) میں مصرحہ امور میں سے کسی امر کے لیے توضیح کی جائے اور کوئی بل جس میں ایسی توضیح کی جائے قانون ساز کونسل میں پیش نہ ہوگا:

بشرطیکہ اس فقرہ کے تحت ایسی ترمیم کی تحریک کرنے کے لیے جس میں کسی ٹیکس کی کمی یا برخاستگی کی توضیح ہو کسی سفارش کی، ضرورت نہ ہوگی۔

(2) کسی بل یا ترمیم کا متذکرہ بالا امور میں سے کسی امر کے بارے میں توضیح کرنا محض اس وجہ سے منظور نہ ہوگا کہ اس میں جرمانوں یا دیگر وقتی تاوان عائد کرنے یا لائسنس کی فیس یا انجام دی ہوئی خدمات کی فیس کے مطالبہ یا ادائیگی کی بابت توضیح ہے یا اس وجہ سے منظور نہ ہوگا کہ اس میں مقامی اغراض کے لیے کسی مقامی حاکم یا جماعت کے کسی ٹیکس کے عائد کرنے، برخاست کرنے، معاف کرنے یا اس کو بدلنے کی یا اسے منضبط کرنے کی توضیح ہے۔

(3) کوئی ایسا بل جس کے ایکٹ بنانے اور نافذ کرنے سے ریاست کے مجملہ فنڈ سے لازماً خرچ ہوگا، اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان سے منظور نہیں کیا جائے گا۔ بجز اس کے کہ گورنر نے اس ایوان سے اس پر غور کرنے کی سفارش کی ہو۔

عام طریق کار

طریق کار کے قواعد۔

208 (1) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی ایوان اس آئین کی توضیحات کے تابع اپنے طریق کار اور کام کے انضباط کے لیے قواعد بنا سکے گا۔

(2) فقرہ (1) کے تحت قواعد بنانے تک، طریق کار کے ایسے قواعد اور احکام قائم جو اس آئین کے نفاذ کے عین قبل مماثل صوبہ کی مجلس قانون ساز سے متعلق نافذ تھے، ایسی تبدیلیوں اور تطبیق کے تابع جو قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر یا قانون ساز کونسل کا ممبر مجلس، جیسی کہ صورت ہو، ان میں کرے، اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے متعلق نافذ رہیں گے۔

(3) جس ریاست میں قانون ساز کونسل ہو، گورنر، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور قانون ساز کونسل کے میرمجلس سے صلاح کرنے کے بعد ان دو ایوانوں کے مابین مراسلت کے طریق کار کے بارے میں قواعد بنائے گا۔

مالیاتی کاروبار سے متعلق ریاست کی مجلس قانون ساز کے طریق کار کا قانون کے ذریعہ

انضباط۔

209- کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، مالیاتی کاروبار کی بروقت تکمیل کی غرض سے کسی مالیاتی امر سے متعلق یا ریاست کے مجموعہ فنڈ سے تصرف رقوم کے لیے کسی بل سے متعلق اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ایوانوں کا طریق کار اور اس میں کاروبار کا انصرام قانون کے ذریعہ منضبط کر سکے گی اور جب کبھی اور جس حد تک اس طرح بنائے ہوئے کسی قانون کی کوئی توضیح میں ریاست کی مجلس قانون ساز کے اس ایوان یا دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان کے دفعہ 208 کے فقرہ (1) کے تحت بنائے ہوئے کسی قواعد یا کسی ایسے قواعد یا احکام قائمہ کے متناقض ہو جو اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے متعلق اس دفعہ کے فقرہ (2) کے تحت نافذ ہوں تو ایسی توضیح حاوی رہے گی۔

زبان جو مجلس قانون ساز میں استعمال ہوگی۔

210- (1) حصہ 17 میں کسی امر کے باوجود لیکن دفعہ 348 کی توضیحات کے تابع کسی ریاست کی مجلس قانون ساز میں کام کام کاج اس ریاست کی سرکاری زبان یا زبانوں میں یا ہندی میں یا انگریزی میں ہوگا۔
بشرطیکہ قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر یا قانون ساز کونسل کا میرمجلس یا وہ شخص جو اس حیثیت سے کام کر رہا ہو، جیسی کہ صورت ہو، کسی ایسے رکن کو جو اپنے مطلب کا اظہار پورے طور پر مذکورہ بالا زبانوں میں سے کسی زبان میں نہ کر سکتا ہو، ایوان کو اس کی اپنی مادری زبان میں خطاب کرنے کی اجازت دے سکے گا۔

(2) (بجز اس کے کہ ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، یہ دفعہ اس آئین کی تاریخ نافذ سے پندرہ سال کی مدت متقاضی ہو جانے کے بعد اس طرح نافذ رہے گی گویا کہ الفاظ ”یا انگریزی میں“ اس سے حذف کیے گئے ہوں:

بشرطیکہ ہاچل پردیش، مئی پور، میگھالیہ اور تری پورہ کی ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے تعلق سے یہ فقرہ اس طرح نافذ رہے گا گویا کہ الفاظ ”پندرہ سال“ کے بجائے جو اس آئین میں آئے ہیں الفاظ ”بچیس سال“ قائم کیے گئے ہوں:

مزید شرط یہ کہ اروناچل پردیش، گوا اور میزورم ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے تعلق سے یہ فقرہ اس طرح

نافذ رہے گا گویا کہ الفاظ ”پندرہ سال“ کے بجائے جو اس آئین میں آئے ہیں الفاظ ”چالیس سال“ قائم کئے گئے ہوں:

مجلس قانون ساز میں بحث پر پابندی۔

211۔ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز میں کوئی بحث سپریم کورٹ یا کسی عدالت العالیہ کے کسی جج کے فرائض کے انجام دینے میں اس کے روپے کے بارے میں نہ ہوگی۔

عدالتیں، مجلس قانون ساز کی کارروائی کی تحقیقات نہیں کریں گی۔

212۔ (1) ریاست کی مجلس قانون ساز میں کسی کارروائی کے جواز پر طریق کار کی کسی مبینہ بے ضابطگی کی بنا پر اعتراض نہ کیا جاسکے گا۔

(2) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی عہدہ دار یا رکن، جس میں اس آئین سے یا اس کے تحت اس مجلس قانون ساز میں طریق کار یا کام کو منضبط کرنے یا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اختیارات مرکوز ہوں، اس کے ان اختیارات کے استعمال کرنے کے متعلق کسی عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہ ہوگا۔

باب 4

گورنر کا قانون سازی کا اختیار

مجلس قانون ساز کے وقفہ کے دوران آرڈیننس جاری کرنے کا گورنر کو اختیار۔

213۔ (1) اگر گورنر اس وقت کے سوا، جب کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری ہو یا جہاں کسی ریاست میں قانون ساز کونسل ہو اس وقت کے سوا جب مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جاری ہو، کسی وقت مطمئن ہو جائے کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر اس کے لیے فوری کارروائی کرنا ضروری ہے تو وہ ایسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے جو اس کو حالات کے لحاظ سے ضروری معلوم ہوں:

بشرطیکہ گورنر، صدر سے ہدایات کے بغیر کوئی ایسا آرڈیننس جاری نہ کرے گا اگر۔۔۔

(الف) کسی ایسے بل کو، جس میں ویسی ہی توضیحات درج ہوں، مجلس قانون ساز میں پیش کرنے کے لیے اس آئین کے تحت صدر کی ماقبل منظوری مطلوب ہو؛ یا

(ب) کسی بل کو، جس میں ویسی ہی توضیحات درج ہوں، وہ صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنا ضروری تصور کرے؛ یا

(ج) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی ایکٹ، جس میں ویسی ہی توضیحات درج ہوں، اس آئین کے تحت باطل ہوتا ہے اس کے کہ صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنے کے بعد اسے صدر کی منظوری حاصل ہوتی۔

(2) اس دفعہ کے تحت جاری کیے ہوئے کسی آرڈیننس کو وہی نفوذ و اثر حاصل ہوگا جو اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایسے ایکٹ کو حاصل ہوتا ہے جس کی گورنر نے منظوری دی ہو لیکن ایسا ہر آرڈیننس۔

(الف) اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں یا جہاں اس ریاست میں قانون ساز کونسل ہو دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا اور مجلس قانون ساز کے مکرر اجلاس کرنے کے چھ ہفتوں کے منقضي ہو جانے پر یا اگر اس مدت کے منقضي ہونے سے قبل قانون ساز اسمبلی اس کو نام منظور کرتے ہوئے قرارداد منظور کر دے اور قانون ساز کونسل، اگر کوئی ہو، اس سے اتفاق کرے، تو اس قرارداد کے منظور ہونے پر یا جیسی کہ صورت ہو، اس قرارداد سے کونسل کے اتفاق کرنے پر نافذ العمل نہیں رہے گا؛ اور

(ب) گورنر کسی بھی وقت واپس لے سکے گا۔

تشریح:- جب اس ریاست کے، جس میں قانون ساز کونسل ہو، ایوان کے اجلاس مختلف تاریخوں پر مکرر طلب کیے جائیں، تو چھ ہفتوں کی مدت کا شمار اس فقرہ کی اغراض کے لیے ان تاریخوں میں سے بعد کی تاریخ سے ہوگا۔

(3) جب کبھی اور جس حد تک اس دفعہ کے تحت کسی آرڈیننس میں ایسی توضیح ہو، جو اگر اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے اسی ایکٹ میں جس کی گورنر نے منظوری دی ہو، وضع کی جاتی تو جائز نہ ہوتی، تو وہ اس حد تک باطل ہوگا:

بشرطیکہ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایسے ایکٹ کے اثر سے متعلق جو متوازی فہرست میں مندرجہ کی امر کی نسبت پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ یا کسی موجودہ قانون کے تقيض ہو، اس آئین کی توضیحات کی اغراض کے لیے صدر کی ہدایت کی متابعت میں اس دفعہ کے تحت نافذ کیے ہوئے کسی آرڈیننس کا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا ایک ایسا ایکٹ ہونا منظور ہوگا جو صدر کے غور کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہو اور اس نے اس کی منظوری دے دی ہو۔

باب 5

ریاستوں میں عدالت ہائے عالیہ

ریاستوں کے لئے عدالت ہائے عالیہ۔

214- ہر ایک ریاست کے لیے ایک عدالت عالیہ ہوگی۔

عدالت ہائے عالیہ نظیری عدالتیں ہوں گی۔

215- ہر عدالت عالیہ ایک نظیری عدالت ہوگی اور اس کو ایسی عدالت کے جملہ اختیارات، جن میں خود اس کی اپنی توہین کی سزا دینے کا اختیار شامل ہے، حاصل ہوں گے۔

عدالت ہائے عالیہ کی تشکیل۔

216- ہر عدالت عالیہ ایک اعلیٰ جج اور ایسے دیگر ججوں پر مشتمل ہوگی جن کا تقرر کرنا صدر وقتاً فوقتاً ضروری تصور کرے۔

عدالت عالیہ کے جج کا تقرر اور شرائط عہدہ۔

217- (1) عدالت عالیہ کے ہر جج کا تقرر صدر اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامے کے ذریعے ☆ (دفعہ 124 الف میں مصرعہ قوی عدالتی تفری کمیشن کی سفارش پر) کرے گا اور زانڈیا کارگزار جج اس مدت تک جس کی دفعہ 224 میں توضیح ہے اور کوئی دیگر صورت میں باسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے تک عہدہ پر فائز رہے گا۔ بشرطیکہ۔

(الف) کوئی جج صدر کو موصومہ دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا؛

(ب) صدر کسی جج کو اس کے عہدہ سے اس طریقہ سے علاحدہ کر سکے گا جس کی سپریم کورٹ کے جج کو علاحدہ کرنے کے لیے دفعہ 124 کے فقرہ (4) میں توضیح ہے؛

(ج) صدر کے کسی جج کا سپریم کورٹ کے نجلی حیثیت سے تقرر کر دینے یا صدر کے اس کو بھارت کے علاقہ کے اندر کسی دوسری عدالت عالیہ میں تبادلہ کر دینے سے اس جج کا عہدہ خالی ہو جائے گا۔

(2) کوئی شخص عدالت عالیہ کے جج کی حیثیت سے تفری کا اہل نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ بھارت کا شہری نہ ہو اور۔

(الف) بھارت کے علاقہ میں کسی عدالتی عہدہ پر کم سے کم دس سال تک فائز نہ رہا ہو؛ یا

(ب) کسی عدالت عالیہ کا یا دو سے زیادہ ایسی عدالتوں کا کم سے کم متواتر دس سال تک ایڈووکیٹ نہ رہا ہو۔

تفصیل: اس فقرہ کی اغراض کے لیے۔

(الف) ایسی مدت کا شمار کرتے وقت جس کے دوران کوئی شخص بھارت کے علاقہ میں کسی عدالتی عہدہ پر فائز رہا ہو،

عدالتی عہدہ پر فائز ہونے کے بعد کوئی ایسی مدت بھی شامل کی جائے گی جس کے دوران ایسا شخص کسی عدالت عالیہ کا

جج آئین (ناوے ویں ترمیم) کا، 14، 2014 کی دفعہ 6 کے ذریعہ (2015-4-13) سے "بھارت کے اعلیٰ جج، ریاست کے گورنر سے اور اعلیٰ جج کے سوا کسی دوسرے جج کے تفری صورت میں اس عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج سے صلاح کے بعد" الفاظ کے خاتم پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم پریم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن نام پینشن آف انڈیا سے آئی۔ آر۔ 2016 ایس۔ سی 117 والے معاملے میں پریم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر، 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

ایڈوکیٹ رہا ہے یا یونین یا ریاست میں کسی ایسے ٹریبونل کے رکن کے عہدے یا یا کسی ایسے عہدے پر فائزر رہا ہے جس کے لیے خصوصی قانونی علیت مطلوب ہو؛

(الف) اس مدت کا شمار کرتے وقت جس میں کوئی شخص کسی عدالت العالیہ کا ایڈوکیٹ رہا ہو، ایسی ہر مدت شامل کر لی جائے گی جس میں وہ شخص ایڈوکیٹ بننے کے بعد کسی عدالتی عہدہ یا یونین یا ریاست میں کسی ٹریبونل کے رکن کے عہدے یا کسی ایسے عہدے پر فائزر رہا ہے جس کے لیے خصوصی قانونی علیت مطلوب ہو؛

(ب) اس مدت کا شمار کرتے وقت جس میں کوئی شخص بھارت کے علاقہ میں عدالتی عہدہ پر فائزر رہا ہو یا کسی عدالت العالیہ کا ایڈوکیٹ رہا ہو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پہلے کی ہر ایسی مدت شامل کر لی جائے گی جس میں وہ کسی ایسے رقبہ میں عدالتی عہدہ پر رہا ہو جو پندرہ اگست، 1947ء سے قبل بھارت میں، جس کی تعریف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935ء میں کی گئی ہے، شامل تھا یا جیسی کہ صورت ہو، کسی ایسے رقبہ میں کسی عدالت العالیہ کا ایڈوکیٹ رہا ہو؛

(3) اگر کسی عدالت العالیہ کے جج کی عمر کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو تو صدر، اس سوال کا فیصلہ بھارت کے اعلیٰ جج سے صلاح کے بعد کرے گا اور صدر کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

سپریم کورٹ سے متعلق بعض تو ضیحات کا عدالت ہائے عالیہ پر اطلاق۔

218۔ سپریم کورٹ کے حوالوں کے بجائے عدالت العالیہ کے حوالے قائم کر کے دفعہ 124 کے فقرات (4) و (5) کی تو ضیحات کا اطلاق کسی عدالت العالیہ کے تعلق سے ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کا اطلاق سپریم کورٹ کے تعلق سے ہوتا ہے۔

عدالت ہائے عالیہ کے ججوں کا حلف یا اقرار صالح۔

219۔ ہر شخص جس کا تقرر عدالت العالیہ کے جج کی حیثیت سے کیا گیا ہو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ریاست کے گورنر یا کسی ایسے شخص کے روبرو جس کا گورنر اس بارے میں تقرر کرے، اس نمونہ کے مطابق جو اس غرض سے تیسرے فہرست بند میں دیا گیا ہے، حلف لے گا یا اقرار صالح کرے گا اور اس پر دستخط کرے گا۔

مستقل جج رہنے کے بعد وکالت کرنے پر پابندی۔

220۔ کوئی شخص جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد عدالت العالیہ کے مستقل جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائزر رہا ہو سوائے سپریم کورٹ اور دیگر عدالت ہائے عالیہ کے بھارت میں کسی عدالت میں یا کسی حاکم کے روبرو وکالت یا پیروی نہ کرے گا۔

تقریح: اس دفعہ میں اصطلاح ”عدالت العالیہ“ میں ایسی ریاست کی عدالت العالیہ شامل نہیں ہے جس کی صراحت پہلے فہرست بند کے حصہ ب میں تھی جیسا کہ وہ آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956ء کی تاریخ نفاذ سے قبل تھا۔

ججوں کی یافت وغیرہ۔

221- ہر ایک عدالت العالیہ کے ججوں کو اتنی یافت دی جائے گی جس کا تعین پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ کرے اور جب تک اس میں اس طرح کی توضیح نہیں کی جاتی تب تک ایسی یافتیں دی جائیں گی جن کی دوسرے فہرست بند میں صراحت کی گئی ہے۔

(2) ہر جج ایسے الاؤنس اور رخصت غیر حاضری اور پنشن کی بابت ایسے حقوق کا، جن کا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت وقتاً فوقتاً تعین کیا جائے اور اس طرح تعین ہونے تک ایسے الاؤنس اور حقوق کا مستحق ہوگا جن کی صراحت دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے:

بشرطیکہ کسی جج کے نوٹ الاؤنس میں اور نہ رخصت غیر حاضری یا پنشن کی بابت اس کے حقوق میں اس کے تقرر کے بعد ایسی رد و بدل کی جائے گی جو اس کے لیے ناموافق ہو۔

کسی جج کا ایک عدالت العالیہ سے دوسری عدالت العالیہ میں تبادلہ۔

222- (1) صدر،☆[دفعہ 124 الف میں مصرعہ قومی عدالتی تقرری کمیشن کی سفارش پر] کسی جج کا تبادلہ ایک عدالت العالیہ سے کسی دوسری عدالت العالیہ میں کر سکے گا۔

(2) جب کسی جج کا اس طرح تبادلہ کر دیا گیا ہو یا کیا جائے تو وہ اس مدت کے دوران جس میں اس نے آئین (پندرہ ویں ترمیم) ایکٹ، 1963ء کی تاریخ نفاذ کے بعد دوسری عدالت العالیہ کے جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی ہو، اپنی یافت کے علاوہ ایسا معاوضہ الاؤنس پانے کا مستحق ہوگا جس کا تعین پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ کرے اور ایسا تعین ہونے تک ایسا معاوضہ الاؤنس پانے کا مستحق ہوگا جو صدر بذریعہ حکم مقرر کرے۔

کارگزار اعلیٰ ججوں کا تقرر۔

223- جب کسی عدالت العالیہ کے اعلیٰ جج کا عہدہ خالی ہو یا جب کوئی ایسا اعلیٰ جج بوجہ غیر حاضری یا دودگر طور پر اپنے عہدہ کے فرائض انجام دینے کے قابل نہ ہو تو اس عہدہ کے فرائض عدالت کے دوسرے ججوں میں سے ایک ایسا جج انجام دے گا جس کا صدر اس غرض سے تقرر کرے۔

☆آئین (عنوانے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014ء کی دفعہ 2 کے ذریعہ (2015-4-13) سے ”بھارت کے اعلیٰ جج سے صلاح کے بعد“ الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم پریتم کورٹ ایڈووکیٹس آن ریکارڈ ایڈووکیٹس انشورنس نام یونین آف انڈیا سے آئی۔ آر-2016- اس-سی-117 والے معاملے میں پریتم کورٹ کے تاریخ 16 اکتوبر، 2015ء کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

زائد اور کارگزار ججوں کا تقرر۔

224 (1) اگر کسی عدالت العالیہ کے کام میں عارضی اضافہ یا اس میں کام کے بقایا کی وجہ سے صدر کو یہ معلوم ہو کہ اس عدالت کے ججوں کی تعداد میں فی الوقت اضافہ کرنا چاہئے تو صدر [1 قومی عدالتی تقرری کمیشن کے مشورے سے] باضابطہ اہلیت رکھنے والے اشخاص کا تقرر اس عدالت کے زائد ججوں کی حیثیت سے ایسی مدت کے لیے کر سکے گا جو دو سال سے متجاوز نہ ہو اور جس کی وہ صراحت کرے۔

(2) جب عدالت العالیہ کے اعلیٰ جج کے سوا کوئی دوسرا جج بوجہ غیر حاضری یا دیگر طور پر اپنے عہدہ کے فرائض انجام دینے کے قابل نہ ہو یا اعلیٰ جج کی حیثیت سے عارضی طور پر کام کرنے کے لیے اس کا تقرر ہو تو صدر، [2 قومی عدالتی تقرری کمیشن کے مشورے سے،] کسی باضابطہ اہلیت رکھنے والے شخص کا تقرر مستقل جج کے اپنے کام پر واپس آنے تک اس عدالت کے جج کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے کر سکے گا۔

(3) کوئی شخص جس کا عدالت العالیہ کے زائد یا کارگزار جج کی حیثیت سے تقرر ہو باسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد عہدہ پر فائز نہ رہے گا۔

میتھن یافتہ ججوں کا عدالت ہائے عالیہ کے اجلاسوں کے لئے تقرر۔

224 الف- اس باب میں کسی امر کے باوجود، [3 قومی عدالتی تقرری کمیشن، اسے کسی ریاست کی عدالت العالیہ کے اعلیٰ جج کے ذریعہ استصواب کیے جانے پر] صدر کی باقیل منظور سے کسی شخص سے جو اس عدالت یا کسی اور عدالت العالیہ کے جج کے عہدہ پر فائز رہا ہو، اس ریاست کی عدالت العالیہ کے جج کی حیثیت سے اجلاس کرنے اور کام کرنے کی استدعا کر سکے گا اور ہر ایسا شخص جس سے استدعا کی جائے، اس طرح اجلاس کرنے اور کام کرنے کے عرصہ میں ان الاؤنسوں کا مستحق ہوگا جن کا صدر، بذریعہ حکم تعین کرے

1 آئین (نانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 8 کے ذریعہ (13-4-2015 سے) ”توصد“ الفاظ کے بعد شامل کیا گیا۔ یہ ترمیم پیریم کوٹ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف ایڈویکٹس آئی۔ آر۔ 2016 ایس۔ سی 117 والے معاملے میں پیریم کوٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

2 آئین (نانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 9 کے ذریعہ (13-4-2015 سے) ”توصد“ الفاظ کے بعد شامل کیا گیا۔ یہ ترمیم پیریم کوٹ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف ایڈویکٹس آئی۔ آر۔ 2016 ایس۔ سی 117 والے معاملے میں پیریم کوٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

3 آئین (نانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 9 کے ذریعہ (13-4-2015 سے) ”کسی ریاست کی عدالت العالیہ کا اعلیٰ جج کی وقت“ الفاظ کے مقام پر رکھا گیا۔ یہ ترمیم پیریم کوٹ ایڈوکیٹس آن ریکارڈ ایسوسی ایشن بنام یونین آف ایڈویکٹس آئی۔ آر۔ 2016 ایس۔ سی 117 والے معاملے میں پیریم کوٹ کے تاریخ 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔

اور اس کو اس عدالت العالیہ کے جج کے تمام اختیار سماعت، اختیارات اور مراعات حاصل ہوں گے لیکن اس کا دیگر طور پر عدالت العالیہ کا جج ہونا متصور نہ ہوگا؛

بشرطیکہ اس دفعہ میں کسی امر سے کسی ایسے شخص کو جس کا اوپر ذکر ہے عدالت العالیہ کے جج کی حیثیت سے اجلاس کرنے اور کام کرنے کا حکم دینا متصور نہ ہوگا بجز اس کے کہ وہ ایسا کرنے پر راضی ہو۔

موجودہ عدالت ہائے عالیہ کا اختیار سماعت۔

225۔ اس آئین کی توضیحات اور اس آئین کے ذریعہ متعلقہ مجلس قانون ساز کو عطا کیے گئے اختیارات کی رو سے بنائے گئے اس کے کسی قانون کے توضیحات کے تابع کسی موجودہ عدالت العالیہ کا اختیار سماعت اور اس میں نافذ العمل قانون نیز اس عدالت میں عدل گستری سے متعلق اس کے ججوں کے اپنے اپنے اختیارات جن میں عدالت کے قواعد بنانے اور عدالت اور اس کے ارکان کے منفردہ یا متفقہ جلسوں کو منضبط کرنے کا کوئی اختیار شامل ہے، وہی ہوں گے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل تھے:

بشرطیکہ کوئی پابندی جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قابل مال گذاری سے متعلق یا کسی ایسے فعل سے متعلق کسی امر کی بابت جس کے کرنے کا اس کے وصول کرنے میں حکم دیا گیا ہو یا کیا گیا ہو، عدالت ہائے عالیہ میں سے کسی عدالت العالیہ کے ابتدائی اختیار سماعت کے استعمال پر عائد قہمی ایسے اختیار سماعت کے استعمال پر آئندہ عائد نہ رہے گی۔

عدالت ہائے عالیہ کو بعض رٹ اجراء کرنے کا اختیار۔

226۔ (1) دفعہ 32 میں کسی امر کے باوجود، ہر عدالت العالیہ کو ان علاقوں کے طول و عرض میں جن کی بابت وہ اختیار سماعت استعمال کرتی ہو ان علاقوں کے اندر کسی شخص یا حکم کو جس میں مناسب صورتوں میں کوئی حکومت شامل ہے، حصہ 3 کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے کسی کے نفاذ یا کسی دیگر غرض سے ہدایات، احکام یا رٹ جس میں رٹ حاضری ملزم، رٹ تاکید، رٹ اعتناعی، رٹ اظہار اختیار اور طلبی مسل کی نوعیت کی رٹ شامل ہیں یا ان میں سے کوئی رٹ اجراء کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے۔

(2) کسی حکومت، حاکم یا شخص کو ہدایات، احکام یا رٹ اجراء کرنے کا فقرہ (1) سے عطا کیا ہوا اختیار کوئی ایسی عدالت العالیہ بھی استعمال کرے گی جو ان علاقوں کے تعلق سے اختیار سماعت استعمال کرتی ہو جن کے اندر ایسے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے بنائے ہوئے کئی یا جزوی طور پر پیدا ہو باوجود اس کے کہ ایسی حکومت یا حاکم کا مرکز یا ایسے شخص کی سکونت

ان علاقوں کے اندر نہ ہو۔

(3) جب کوئی ایسا فریق جس کے خلاف کوئی عبوری حکم خواہ وہ امتناعی حکم یا حکم التوائی کسی دیگر طریقے پر یا فقرہ (1) کے تحت کسی درخواست سے متعلق کسی کارروائی میں۔

(الف) مذکورہ فریق کو ایسی درخواست اور ایسے عبوری حکم کی تائید میں جملہ دستاویزات کی نقول فراہم کیے بغیر؛ اور
(ب) ایسے فریق کو سننے کو موقعہ دیئے بغیر صادر کیا گیا ہو، مذکورہ حکم کی منسوخی کے لیے عدالت العالیہ کو درخواست پیش کرے اور ایسے فریق کو جس کے حق میں یہ حکم صادر کیا گیا ہو یا اس فریق کے وکیل کو اس درخواست کی ایک نقل پیش کرنے پر عدالت العالیہ درخواست موصول ہونے کی تاریخ سے یا ایسی تاریخ سے جس پر درخواست کی نقل دی گئی، جو ہفتوں بھی بعد والی تاریخ ہو، دو ہفتوں کے اندر درخواست پر فیصلہ صادر کرے گی یا جب عدالت العالیہ اس مدت کے آخری دن بند ہو تو اس کے بعد اگلے دن کے اختتام سے پہلے جب عدالت العالیہ کھلی ہو فیصلہ دے گی اور اگر ایسی درخواست پر فیصلہ نہ دیا جائے تو اس مدت کے ختم ہونے پر یا مذکورہ اگلا دن ختم ہونے پر، جیسی کہ صورت ہو، عبوری حکم منسوخ تصور ہوگا۔

(4) اس دفعہ سے کسی عدالت العالیہ کو عطا کیے ہوئے اختیار سے دفعہ 32 کے فقرہ (2) سے سپریم کورٹ کو عطا کیے ہوئے اختیار میں کمی نہ ہوگی۔

226 الف۔ آئین (تینتالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 8 کے ذریعہ (13.4.1978) سے حذف۔

عدالت العالیہ کا جملہ عدالتوں پر نگرانی کا اختیار۔

227۔ (1) ہر عدالت العالیہ کی ان سارے علاقوں کے طول و عرض میں جن کی بابت وہ اختیار سماعت استعمال کرتی ہو، سب عدالتوں اور ٹریبونلز پر نگرانی رہے گی۔

(2) مندرکہ بالا حکم کی عمومیت کو معصرت پہنچائے بغیر عدالت العالیہ۔

(الف) ایسی عدالتوں سے رپورٹ طلب کر سکے گی؛

(ب) عام قواعد بنا سکے گی اور اجرا کر سکے گی اور ایسی عدالتوں کے طریق کار اور ان کی کارروائی کو منضبط کرنے کے لیے نمونے مقرر کر سکے گی؛ اور

(ج) ایسے نمونے مقرر کر سکے گی جن کے مطابق ایسی عدالتوں کے عہدہ دار رجسٹر، اندراجات اور حسابات رکھیں گے۔

(3) عدالت العالیہ ان فیصلوں کے جدول بھی طے کر سکے گی جو ایسی عدالتوں کے شیروں اور تمام اہلکاروں اور عہدہ داروں اور ان میں وکالت کرنے والے انارنیوں، ایڈوکیٹوں اور کیلوں کو دیئے جائیں گے:

بشرطیکہ فقرہ (2) یا فقرہ (3) کے تحت بنائے ہوئے قواعد، مقررہ نمونے یا طے کئے ہوئے جدول نافذ الوقت کسی قانون کی کسی توضیح کے متناقض نہ ہوں گے اور ان کے لیے گورنر کی ماقبل منظوری لازمی ہوگی۔
(4) اس دفعہ کے کسی امر سے مسلخ افواج کی نسبت کسی قانون کے ذریعے یا اس کے تحت قائم کی ہوئی کسی عدالت یا ٹریبونل پر نگرانی کے اختیارات کا کسی عدالت عالیہ کو عطا کیا جانا متصور نہ ہوگا۔

بعض مقدمات کی عدالت عالیہ میں منتقلی۔

228۔ اگر عدالت عالیہ مطمئن ہو جائے کہ اس کے ماتحت کسی عدالت میں زیر غور کسی مقدمہ میں اس آئین کی تعبیر کے متعلق کوئی اہم قانونی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کا طے کرنا اس مقدمہ کے تصفیہ کے لیے ضروری ہے تو عدالت عالیہ اس مقدمہ کو اس عدالت سے واپس لے گی اور اس کو اختیار ہوگا کہ۔

(الف) خواہ اس مقدمہ کا خود ہی تصفیہ کرے؛ یا

(ب) اس قانونی مسئلہ کو طے کر کے اس عدالت کو جس سے وہ مقدمہ اس طرح واپس لیا گیا ہو ایسے مسئلہ پر اپنے فیصلہ کی نقول کے ساتھ واپس کر کے اور اس کے ملنے پر وہ عدالت اس مقدمہ کا، عدالت عالیہ کے اس فیصلہ کے مطابق تصفیہ کرنے کے لیے کارروائی کرے گی۔

228 الف۔ آئین (تینتالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1977 کی دفعہ 10 کے ذریعہ (13.4.1978) سے حذف۔

عدالت ہائے عالیہ کے عہدہ دار اور ملازمین اور مصارف۔

229۔ (1) کسی عدالت عالیہ کے عہدہ دار اور ملازمین کے تقررات عدالت عالیہ کا اعلیٰ جج یا اس عدالت کا ایسا دیگر جج یا عہدہ دار کرے گا جس کو وہ ہدایت کرے:

بشرطیکہ ریاست کا گورنر قواعد کے ذریعہ منجھوم کر سکے گا کہ ایسی صورتوں میں جن کی صراحت قواعد میں کی جائے کسی ایسے شخص کا جو پہلے ہی اس عدالت سے متعلق نہ ہو اس عدالت سے متعلق کسی عہدہ پر، سوائے اس کے کہ تقرر ریاستی پبلک سروس کمیشن سے مشورہ کے بعد ہو تقرر نہ کیا جائے۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، کسی عدالت عالیہ کے عہدہ داروں اور ملازمین کی شرائط ملازمت ایسی ہوں گی جو اس عدالت کا اعلیٰ جج یا اس عدالت کا کوئی دیگر جج یا عہدہ دار جس کو اعلیٰ جج اس غرض سے قواعد بنانے کا مجاز کرے، قواعد کے ذریعہ مقرر کرے:

بشرطیکہ اس فقرہ کے تحت بنائے ہوئے قواعد کے لیے جہاں تک کہ وہ یافت، الاؤنس، رخصت یا عینشن

سے متعلق ہوں، اس ریاست کے گورنر کی منظوری لازمی ہوگی۔

(3) کسی عدالت العالیہ کے مسارف انتظامی کا بارجن میں اس عدالت کے عہدہ داروں اور ملازموں کو یا ان کی بابت واجب الادا تمام یافت، الاؤنس اور پینشن شامل ہیں، ریاست کے مجموعہ فنڈ پر عائد ہوگا اور اس عدالت کی لی ہوئی فیس یا دیگر قوم اس فنڈ کا جز ہوگی۔

عدالت العالیہ کے اختیار سماعت کی یونین علاقہ تک توسیع۔

230-(1) پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ کسی عدالت العالیہ کے اختیار سماعت کی توضیح کسی یونین علاقہ تک کر سکتی گی یا اس سے کسی عدالت العالیہ کے اختیار سماعت کو خارج کر سکتی گی۔

(2) جہاں کسی ریاست کی عدالت العالیہ کسی یونین علاقہ کے تعلق سے اختیار سماعت استعمال کرتی ہو، ---
(الف) اس آئین کے کسی امر کی یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ اس سے اس ریاست کی مجلس قانون ساز کو اختیار سماعت کے بڑھانے، محدود کرنے یا برخاست کرنے کا اختیار دیا گیا ہے؛ اور

(ب) دفعہ 227 میں گورنر کے حوالہ کی اس علاقہ میں ماتحت عدالتوں کے لیے قواعد، نمونوں یا جدولوں کے تعلق سے یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ صدر کا حوالہ ہے۔

دیو یا زیادہ ریاستوں کے لئے مشترکہ عدالت العالیہ کا قیام۔

231-(1) اس باب کی ماقبل توضیحات میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ دیو یا زیادہ ریاستوں کے لیے یا دیو یا زیادہ ریاستوں اور کسی یونین علاقہ کے لیے ایک مشترکہ عدالت العالیہ قائم کر سکتی گی۔

(2) کسی ایسی عدالت العالیہ کے تعلق سے،

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(ب) دفعہ 227 میں گورنر کے حوالہ کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ ماتحت عدالتوں کے لیے قواعد، نمونوں اور جدولوں کے تعلق سے اس ریاست کے گورنر کا حوالہ ہے جس میں وہ ماتحت عدالتیں واقع ہیں؛ اور

☆ آئین (نوائے دس ترمیم) ایکٹ، 2014 کی دفعہ 10 کے ذریعہ (13-04-2015 سے) فقرہ (2) کا ذیلی فقرہ (الف) حذف کیا گیا۔ یہ ترمیم پریم کورٹ ایپو کیس آن ریکارڈ ایبوسی لٹین نام یونین آف انڈیا سے آئی۔ آر۔ 2016 میں۔ سی۔ 117 والے معاملے میں پریم کورٹ کے خارج 16 اکتوبر 2015 کے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ترمیم کے نقل ذیلی فقرہ (الف) مندرجہ ذیل تھا۔
" (الف) دفعہ 217 میں ریاست کے گورنر کے حوالہ کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ ان سب ریاستوں کے گورنروں کا حوالہ ہے جن کی بابت عدالت العالیہ اختیار سماعت استعمال کرتی ہے،"

(ج) دفعات 219 اور 229 میں ریاست کے حوالوں کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ اس ریاست کا حوالہ ہیں جس میں اس عدالت العالیہ کا صدر مرکز ہے:

بشرطیکہ اگر ایسا صدر مرکز کسی یونین علاقہ میں ہو تو دفعات 219 اور 229 میں ریاست کے گورنر، پبلک سروس کمیشن، مجلس قانون ساز اور مجتہدہ فنڈ کے حوالوں کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ ”ترتیب وار“ صدر، یونین پبلک صدر یونین پبلک سروس کمیشن، پارلیمنٹ اور بھارت کے مجتہدہ فنڈ کے حوالے ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

باب 6

ماتحت عدالتیں

ضلع جوں کا تقرر۔

233-(1) کسی ریاست میں اس ریاست کا گورنر ایسی ریاست سے متعلق اختیار سامت استعمال کرنے والی عدالت العالیہ کے مشورے سے ضلع جج کی حیثیت سے اشخاص کا تقرر اور تعیناتی کرے گا اور ان کو ترقی دے گا۔
(2) کوئی شخص جو پہلے ہی سے یونین یا اس ریاست کی ملازمت میں نہ ہو صرف اس صورت میں ضلع جج کی حیثیت سے تقرر کا اہل ہوگا جب وہ کم سے کم سات سال تک ایڈوکیٹ یا وکیل رہا ہو اور عدالت العالیہ اس کے تقرر کی سفارش کرے۔

بعض ضلع جوں کے تقررات اور ان کے دیئے ہوئے فیصلوں وغیرہ کا جواز۔

233 الف- کسی عدالت کے کسی فیصلہ، ڈگری یا حکم کے باوجود۔
(الف) (1) کسی شخص کا جو پہلے ہی سے کسی ریاست کی عدلیہ کی ملازمت میں ہو یا کسی شخص کا جو کم سے کم سات سال تک ایڈوکیٹ یا وکیل رہا ہو اس ریاست کے ضلع جج کی حیثیت سے تقرر کیا جاتا، اور
(ii) کسی ایسے شخص کی ضلع جج کی حیثیت سے تعیناتی، ترقی یا تبادلہ کیا جانا،
جو آئین (بیسویں ترمیم) ایکٹ، 1966ء کی تاریخ نفاذ سے پہلے کی وقت دفعہ 233 یا دفعہ 235 کی توضیحات کی مطابقت کے سوا دیگر طور پر ہو، محض اس واقعہ کی وجہ سے کہ ایسا تقرر، تعیناتی، ترقی یا تبادلہ مذکورہ توضیحات کے مطابق نہیں ہوا تھا، ناجائز یا کالعدم ہونا یا کبھی بھی ناجائز یا کالعدم ہو جانا متصور نہ ہوگا؛

(ب) کسی ایسے شخص کی جانب سے یا اس کے روبرو جس کا دفعہ 233 یا دفعہ 235 کی توضیحات کی مطابقت کے سوا دیگر طور پر کسی ریاست میں ضلع جج کی حیثیت سے تقرر، تعیناتی، ترقی یا تبادلہ ہوا ہو، آئین (بیسویں ترمیم) ایکٹ، 1966ء کی تاریخ نفاذ سے قبل استعمال کیے ہوئے کسی اختیار سماعت یا صادر شدہ یا مرتبہ کسی فیصلہ، ڈگری، حکم سزا یا حکم یا کیے ہوئے کسی دوسرے فعل یا کی ہوئی کسی کارروائی کا محض اس واقعہ کی وجہ سے کہ ایسا تقرر، تعیناتی، ترقی یا تبادلہ مذکورہ توضیحات کے مطابق نہیں ہوا تھا، ناجائز یا باطل ہونا کبھی بھی ناجائز یا باطل ہونا متصور نہ ہوگا۔

عدلیہ کی ملازمت میں ضلع جج کے سوا دیگر اشخاص کی بھرتی۔

234- کسی ریاست کی عدلیہ کی ملازمت میں ضلع ججوں کے سوا دیگر اشخاص کے تقرر، اس ریاست کا گورنر، ریاستی پبلک سروس کمیشن اور ایسی ریاست کے تعلق سے اختیار سماعت استعمال کرنے والی عدالت العالیہ سے مشورے کے بعد اس بارے میں اس کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق کرے گا۔

ماتحت عدالتوں پر نگرانی۔

235- ضلع عدالتوں اور ان کی ماتحت عدالتوں پر نگرانی جس میں کسی ریاست کی عدلیہ کی ملازمت کرنے والے اور ضلع ججے کم تر عہدہ کے اشخاص کی تعیناتی، ترقی اور رخصت کی منظوری شامل ہیں، عدالت العالیہ میں مرکوز ہوگی لیکن اس دفعہ کے کسی امر کی تعمیر نہ کی جائے گی کہ کسی ایسے شخص سے اس کا اپیل کا کوئی حق جو اسے اس کی شرائط ملازمت منضبط کرنے والے کسی قانون کے تحت حاصل ہو، چھین لیا گیا ہے یا عدالت العالیہ کو مجاز کیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے سوا، جو ایسے قانون کے تحت مقررہ شرائط ملازمت کے مطابق ہو، دیگر طور پر برتاؤ کرے۔

تعبیر۔

236- اس باب میں۔

(الف) اصطلاح ”ضلع جج“ میں کسی شہر کی عدالت دیوانی کا جج، زائد ضلع جج، شریک ضلع جج، مددگار ضلع جج، عدالت خفیہ کا صدر جج، صدر پریزیڈنسی مجسٹریٹ، زائد صدر پریزیڈنسی مجسٹریٹ، سیشن جج زائد سیشن جج اور مددگار سیشن جج شامل ہیں؛

(ب) اصطلاح ”عدلیہ کی ملازمت“ سے کوئی ایسی ملازمت مراد ہے جو بالکل ایسے اشخاص پر مشتمل ہو جن سے ضلع جج کے عہدہ اور ضلع جج کے عہدے سے کم تر اور عدلیہ کے دیگر دیوانی عہدوں کو پر کرنا مقصود ہو۔

بعض درجہ یادر جوں کے مجسٹریٹوں پر اس باب کی توضیحات کا اطلاق۔

237- گورنر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ اس باب کی متذکرہ بالا توضیحات اور ان کے تحت بنائے ہوئے قواعد کا اطلاق اس تاریخ سے، جو وہ اس بارے میں مقرر کرے، اس ریاست کے کسی درجہ یا درجوں کے مجسٹریٹوں کے تعلق سے ان مستثنیات اور ترمیمات کے ساتھ، جن کی صراحت اطلاع نامہ میں ہو، ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کا اطلاق ان اشخاص کے تعلق سے ہوتا ہے جن کا تقرر اس ریاست کی عدلیہ کی ملازمت میں کیا گیا ہو۔

حصہ 7 (حذف)

آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 29 اور فہرست بند کے ذریعہ۔

حصہ 8

یونین علاقے

یونین علاقوں کا نظم و نسق۔

239- (1) سوائے اس کے کہ پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، ہر یونین علاقہ کا نظم و نسق صدر، اس حد تک جو وہ مناسب خیال کرے، کسی ایسے ناظم الامور کے ذریعہ کرے گا جس کا تقرر وہ عہدہ کے نام کی صراحت کے ساتھ کرے گا۔

(2) حصہ 6 میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، صدر کسی ریاست کے گورنر کا تقرر کسی مماثل یونین علاقہ کے ناظم الامور کی حیثیت سے کر سکے گا اور جب گورنر کا اس طرح تقرر کیا جائے تو وہ ایسے ناظم الامور کی حیثیت سے اپنے کارہائے منصبی اپنے وزیروں کی کونسل سے آزادانہ طور پر انجام دے گا۔

بعض یونین علاقوں کے لئے مقامی مجلس قانون ساز یا وزیروں کی کونسل یا دونوں کا بنایا جانا۔

239 الف- (1) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ پڑچیری یونین علاقہ کے لیے۔
(الف) اس یونین علاقہ کی بابت مجلس قانون ساز کی حیثیت سے کام کرنے کی غرض سے ایک جماعت، خواہ اس کا انتخاب ہو یا وہ جزوی طور پر نامزد اور جزوی طور پر منتخب ہو، یا

(ب) وزیروں کی کونسل،
یادوں بنائے گی جن کی تشکیل، اختیارات اور کارہائے منصبی ہر ایک صورت میں ایسے ہوں گے جو قانون میں مصرح ہوں۔

(2) فقرہ (1) میں مجملہ کسی قانون کا دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا متصور نہ ہوگا باوجود اس کے کہ اس میں کوئی ایسی توضیح درج ہو جس سے اس آئین کی ترمیم ہوتی ہو یا جو اس کی ترمیم کا اثر کھینچتی ہو۔

دہلی کے متعلق خصوصی توضیحات۔

239 الف الف (1) آئین (اہترویں ترمیم) ایکٹ، 1991 کی ابتدا سے یونین علاقہ دہلی کو دہلی قومی راجدھانی

علاقہ (جسے اس حصے میں اس کے بعد قومی راجدھانی علاقہ کہا گیا ہے) کہا جائے گا اور دفعہ 239 کے تحت مقرر اس کے ناظم کے عہدے کا نام لیفٹننٹ گورنر ہوگا۔

(2) (الف) قومی راجدھانی علاقہ کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی ہوگی اور قومی راجدھانی علاقہ کے علاقائی چناؤ حلقوں سے راست انتخاب کے ذریعہ منتخب ارکان سے اس قانون ساز اسمبلی کی نشستیں پرکی جائیں گی؛

(ب) قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد درج فہرست ذاتوں کے لیے محفوظ نشستوں کی تعداد، قومی راجدھانی علاقہ کے علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم (جس میں ایسی تقسیم کی بنیاد شامل ہے) اور قانون ساز اسمبلی کے کام کاج سے متعلق سبھی دوسرے معاملات کا طریق کار پارلیمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے قانون سے متعین ہوگا؛

☆ (ب الف) قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں خواتین کیلئے نشستیں محفوظ کی جائیں گی۔

(ب ب) جتنا کہ ممکن ہو سکے، قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست ذاتوں کیلئے محفوظ نشستوں میں سے ایک تہائی خواتین کیلئے محفوظ کی جائیں گی۔

(ب ج) جتنا کہ ممکن ہو سکے، قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں براہ راست انتخاب کے ذریعے پرکی جانے والی نشستوں کی کل تعداد کی ایک تہائی نشستیں (بشمول درج فہرست ذاتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کیلئے محفوظ نشستوں کی تعداد) خواتین کے لئے ایسے طریقے سے محفوظ کی جائیں گی جیسا کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے تعین کرے۔

(ج) دفعہ 324 سے دفعہ 327 اور دفعہ 329 کی توضیحات قومی راجدھانی علاقہ، قومی راجدھانی علاقہ کی قانون ساز اسمبلی اور اس کے ارکان کے متعلق اسی طرح لاگو ہوں گی جس طرح وہ کسی ریاست، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی اور اس کے ارکان کے متعلق لاگو ہوتی ہیں اور دفعہ 326 اور دفعہ 329 میں محولہ ”مناسب مجلس قانون ساز“ کے بارے میں یہ مقصود ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے لیے ہے۔

(3) (الف) اس آئین کی توضیحات کے تحت قانون ساز اسمبلی کو ریاستی فہرست کے اندراج 1، اندراج 2 اور اندراج 18 سے اور اس فہرست کے اندراج 64، اندراج 65 اور اندراج 66 سے، جہاں تک ان کا تعلق مندرجہ بالا اندراج 1، اندراج 2 اور اندراج 18 سے ہے، متعلقہ معاملات سے مختلف ریاستی فہرست میں یا متوازی فہرست میں درج کسی بھی معاملے کے متعلق جہاں تک ایسا کوئی معاملہ یونین علاقوں کو لاگو ہے، پوری قومی راجدھانی علاقہ یا اس کے کسی حصے کے لیے قانون بنانے کا اختیار ہوگا۔

☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چوبیسویں ترمیم) ایکٹ، 2023، تاریخ 28 ستمبر، 2023 کی رو سے کیا گیا ہے۔)

(ب) ذیلی فقرہ (الف) کی کسی بات سے یونین علاقہ یا اس کے کسی حصہ کے لیے کسی بھی معاملے کے متعلق اس آئین کے تحت قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(ج) اگر قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ کسی معاملے کے متعلق بنائے گئے قانون کی کوئی توضیح پارلیمنٹ کے ذریعہ اس معاملے کے متعلق بنائے گئے قانون کے، خواہ وہ قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ بنائے گئے قانون سے پہلے یا اس کے بعد میں منظور ہوئے ہوں یا کسی سابق قانون کے جو قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ بنائے گئے قانون سے مختلف ہے، کسی توضیح کے متضاد ہے تو دونوں صورتوں میں، جو بھی صورت ہو، پارلیمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے قانون یا پہلے سے چلے آ رہے قانون کو ترجیح حاصل ہوگی اور قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ بنائے گئے قانون اس تضاد کی حد تک کالعدم ہوں گے:

بشرطیکہ اگر قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ بنائے گئے کسی ایسے قانون کو صدر کے سامنے غور کرنے کی غرض سے محفوظ رکھا گیا اور اس پر ان کی منظورگی مل گئی تو ایسا قانون قومی راجدھانی میں نافذ ہوگا:

مزید شرط یہ ہے کہ اس ذیلی فقرہ کا کوئی امر پارلیمنٹ کو اسی معاملے میں کوئی قانون، جس میں ایسے قانون ہیں جو قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ اس طرح بنائے گئے قانون میں ترمیم، اضافہ، تبدیلی یا حذف کرتے ہوں، کسی بھی وقت بنانے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔

(4) لیفٹنٹ گورنر کو اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں معاونت اور مشورہ دینے کے لئے سوائے اسکے کہ جہاں اسے کسی قانون میں یا اس کے تحت اپنے اختیار تہیزی سے انجام دینا لازم ہو، ان معاملات کے متعلق جن کی بابت قانون ساز اسمبلی کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، ایک وزارتی کونسل ہوگی جو قانون ساز اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد کے زیادہ سے زیادہ دس فیصد ارکان سے مل کر بنے گی جس کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوگا:

بشرطیکہ لیفٹنٹ گورنر اور اس کے وزیروں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے کی صورت میں لیفٹنٹ گورنر اسے صدر کو فیصلے کے لیے بھیجنے کی ہدایت کرے گا اور صدر کے ذریعہ اس پر لیے گئے فیصلے کے مطابق کام کرے گا اور ایسا فیصلہ ہونے تک لیفٹنٹ گورنر کسی ایسے معاملے میں جہاں وہ معاملہ اس کی رائے میں انتہا ضروری ہو کہ اس کی وجہ سے فوراً کارروائی کرنا ضروری ہے، وہاں اس معاملے میں ایسی کارروائی کرنے یا ایسی ہدایت دینے کے لیے جو وہ ضروری سمجھے، مجاز ہوگا۔

(5) وزیر اعلیٰ کی تقرری صدر کریں گے اور دوسرے وزیروں کی تقرری وزیر اعلیٰ کے مشورے پر صدر کریں گے اور وزراء صدر کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔

(6) وزیروں کی کونسل قانون ساز اسمبلی کو اجتماعی طور سے جواب دہ ہوگی۔

(7) (الف) پارلیمنٹ، گزشتہ فقروں کی توضیعات کو مؤثر کرنے کے لئے یا ان میں مندرج توضیعات کی تکمیل کے لیے اور ان کے ضمنی اور تہجی بھی معاملات کے لیے، قانون کے ذریعہ، توضیح کر سکیگی؛

(ب) (ذیلی فقرہ) (الف) میں محولہ قانون کو دفعہ 368 کے مقاصد کے لیے اس آئین کی ترمیم اس بات کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھا جائے گا کہ اس میں کوئی ایسی توضیح درج ہے جو اس آئین میں ترمیم کرتی ہے یا ترمیم کرنے کا اثر رکھتی ہے۔

(8) دفعہ 239 ب کی توضیعات جہاں تک ہو سکے، قومی راجدھانی علاقہ، لیفٹننٹ گورنر اور قانون ساز اسمبلی کے متعلق ویسے ہی لاگو ہوں گی جیسے وہ پٹی وچیری یونین علاقہ، اس کے ناظم اور قانون ساز اسمبلی کے متعلق لاگو ہوتی ہیں اور اس دفعہ میں دفعہ 239 الف کے فقرہ (1) کے تعلق سے ہدایات کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ، جیسی کہ صورت ہو، اس دفعہ یا دفعہ 239 الف ب کے تحتیں ہدایت ہے۔

آئینی مشینری کے ناکام ہو جانے کی صورت میں توضیعات۔

239 الف ب۔ اگر صدر لیفٹننٹ گورنر سے رپورٹ ملنے پر یا ویسے ہی مطمئن ہو کہ

(الف) ایسی صورت حال پیدا ہوگئی ہے جس میں قومی راجدھانی علاقہ کی انتظامیہ دفعہ 239 الف الف یا اس دفعہ کے مطابق بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے مطابق نہیں چلائی جاسکتی ہے؛ یا

(ب) قومی راجدھانی علاقہ کے مناسب انتظام کے لیے ایسا کرنا ضروری یا قرین مصلحت ہے،

تو صدر، حکم کے ذریعہ، دفعہ 239 الف الف کی کسی توضیح یا اس دفعہ کے مطابق بنائے گئے کسی قانون کی سبھی یا ان میں سے کسی توضیح کی عمل آوری کو ایسی مدت کے لیے اور ایسی شرطوں کے تحت جو اپنے قانون میں درج کی جائیں، معطل کر سکے گا اور ایسی ضمنی اور تہجی توضیحات کر سکے گا جنہیں وہ دفعہ 239 اور دفعہ 239 الف الف کی توضیحات کے مطابق قومی راجدھانی علاقہ کے انتظام کے لیے ضروری یا قرین مصلحت سمجھے۔

قانون ساز اسمبلی کے وقفہ کے دوران آرڈینینس جاری کرنے کا ناظم کا اختیار۔

239 ب (1) اس وقت کو چھوڑ کر جب پٹی وچیری یونین علاقہ کی قانون ساز اسمبلی برسر اجلاس ہے اگر کسی وقت اس کا ناظم مطمئن ہو کہ ایسی صورت موجود ہے جس کی وجہ سے فوراً کارروائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو وہ ایسا آرڈینینس جاری کر سکے گا جو اسے ایسی صورت حال میں ضروری معلوم ہو:

بشرطیکہ ناظم (ایڈمنسٹریٹر) ایسا کوئی آرڈی نینس اس وقت تک جاری نہیں کرے گا جب تک کہ اسے صدر سے اس کی ہدایت نہ مل جائے:

مزید شرط یہ کہ جب کبھی مذکورہ قانون ساز اسمبلی تحلیل کر دی جائے یا دفعہ 239 الف کے فقرہ (1) میں محولہ قانون کے تحت کی گئی کسی کارروائی کی وجہ سے اس کی مدت کار معطل کر دی جائے تو ناظم ایسی تحلیل یا تعطل مدت میں آرڈی نینس جاری نہیں کرے گا۔

(2) صدر کی ہدایات کی متابعت میں اس دفعہ کے تحت جاری کیے ہوئے کسی آرڈی نینس کا کسی یونین علاقہ کی مجلس قانون ساز کا ایسا ایکٹ ہونا منظور ہوگا جو دفعہ 239 الف کے فقرہ (1) میں محولہ قانون کی توضیحات کی تعمیل کے بعد باضابطہ بنایا گیا ہو لیکن ایسا ہر آرڈی نینس —

(الف) اس یونین علاقہ کی مجلس قانون ساز میں پیش کیا جائے گا اور مجلس قانون ساز کے مکرر اجلاس سے چھ ہفتوں کے منقطع ہونے پر یا اگر اس مدت کے منقطع ہونے سے قبل کوئی قرارداد اس کو نام منظور کرتے ہوئے منظور کی جائے تو ایسی قرارداد منظور ہو جانے پر نافذ نہ رہے گا: اور

(ب) ناظم اسے صدر سے اس بارے میں ہدایات حاصل کرنے کے بعد کسی بھی وقت واپس لے سکے گا۔

(3) اگر اور جس حد تک اس دفعہ کے تحت کسی آرڈی نینس میں کوئی ایسی توضیح ہو جو دفعہ 239 الف کے فقرہ (1) میں محولہ کسی قانون کے اس بارے میں مندرجہ توضیحات کی تعمیل کے بعد یونین علاقہ کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی ایکٹ میں وضع کی جاتی تو جائز نہ ہوتی، تو وہ اس حد تک باطل ہوگا۔

بعض یونین علاقوں کے لئے صدر کا دساتیر العمل بنانے کا اختیار۔

240- (1) صدر —

(الف) جزائر انڈمان اور نکوبار؛

(ب) کش دو بیپ؛

(ج) دادر اور نگر جو پل؛

(د) ذمن اور پو؛

(ه) پڑوچیری،

یونین علاقہ کے امن، ترقی اور اچھے نظم و نسق کے لیے دساتیر العمل بنائے گا:

بشرطیکہ جب ایک جماعت دفعہ 239 الف کے تحت پڑوچیری یونین علاقہ کے لیے مجلس قانون ساز کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بنائی جائے تو صدر اس یونین علاقہ کے لیے اس تاریخ سے جو اس مجلس قانون ساز کے پہلے اجلاس کے لیے مقررہ ہو، کوئی دستور العمل اس یونین علاقہ کے امن، ترقی اور اچھے نظم و نسق کے لیے نہیں بنائے گا: مزید شرط یہ ہے کہ جب کبھی پڑوچیری یونین علاقہ کی مجلس قانون ساز کے طور پر کام کرنے والی جماعت توڑ دی جائے یا اس جماعت کا ایسی مجلس قانون ساز کے طور پر کام کرنا دفعہ 239 الف کے فقرہ (1) میں حوالہ دیتے ہوئے کسی قانون کی بنا پر معطل رہے تو صدر ایسے ٹوٹ جانے یا قطل کی مدت کے دوران اس یونین علاقہ کے امن، ترقی اور اچھے نظم و نسق کے لیے دساتیر العمل بنا سکے گا۔

(2) کوئی دستور العمل جو اس طرح بنایا جائے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی ایکٹ یا کسی ایسے دیگر قانون کی جس کا فی الوقت اس یونین علاقہ پر اطلاق ہوتا ہو، متنیخ یا ترمیم کر سکے گا اور جب صدر اس طرح اعلان کرے تو اس کا وہی نفوذ و اثر ہوگا جیسا پارلیمنٹ کے کسی ایسے ایکٹ کا ہے جس کا اطلاق اس علاقہ پر ہوتا ہے۔

یونین علاقوں کے لئے عدالت ہائے عالیہ۔

241-(1) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ کسی یونین علاقہ کے لیے عدالت العالیہ قائم کر سکے گی یا کسی ایسے علاقہ میں کسی عدالت کا اس آئین کی تمام اغراض یا کسی غرض کے لیے عدالت العالیہ ہونا قرار دے سکے گی۔

(2) حصہ 6 کے باب 5 کی توضیحات کا اطلاق ایسے رد و بدل یا مستثنیات کے تابع، جن کی پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ توضیح کرے، فقرہ (1) میں محولہ عدالت العالیہ کے تعلق سے ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کا اطلاق دفعہ 214 میں محولہ عدالت العالیہ کے تعلق سے ہوتا ہے۔

(3) اس آئین کی توضیحات اور کسی متعلقہ مجلس قانون ساز کے اس آئین سے یا اس کے تحت اس مجلس قانون ساز کو عطا کیے ہوئے اختیارات کی رو سے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع، ہر عدالت العالیہ جو آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956ء کی تاریخ نفاذ کے عین قبل کسی یونین علاقہ کے بارے میں اختیارات سماعت استعمال کرتی تھی، اس اختیار کا استعمال اس علاقہ کے بارے میں ایسی تاریخ نفاذ کے بعد کرتی رہے گی۔

(4) اس دفعہ کے کسی امر سے پارلیمنٹ کا کسی ریاست کی عدالت العالیہ کے اختیار سماعت کو کسی یونین علاقہ یا اس کے کسی حصہ سے متعلق کرنے یا اس سے خارج کرنے کا اختیار کم نہ ہوگا۔

242- آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956ء کی دفعہ 29 اور فہرست بند کے ذریعہ حذف۔

حصہ 9

پنچایت

تعریفات۔

243- اس حصہ میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو،—

(الف) ”ضلع“ سے مراد ہے کسی ریاست کا ضلع؛

(ب) ”گرام سبھا“ سے مراد ہے گاؤں سطح پر پنچایت کے علاقہ کے اندر شامل کسی گاؤں سے متعلق انتخابی فہرستوں میں رجسٹر شدہ افراد سے مل کر بنی اکائی؛

(ج) ”درمیانی سطح“ سے مراد ہے گاؤں اور ضلع سطحوں کے درمیان کی سطح جسے کسی ریاست کے گورنر نے عام اطلاع نامہ کی صراحت کے ساتھ اس حصے کے مقاصد کے لیے درمیانی سطح قرار دیا ہو؛

(د) ”پنچایت“ سے مراد ہے ایسا ادارہ (چاہے کسی نام سے اسے پکارا جائے) جسے دیہی علاقوں میں حکومت خود اختیاری کے لیے آئین کی دفعہ 243 ب کے تحت تشکیل دیا گیا ہو؛

(ه) ”پنچایتی حلقہ“ سے مراد ہے کسی پنچایت کا علاقائی حلقہ؛

(و) ”آبادی“ سے مراد ہے وہ آبادی جو آخری مردم شماری کی بنا پر مقرر کی گئی ہو اور جس کے اعداد و شمار شائع ہو گئے ہوں؛

(ز) ”گاؤں“ سے مراد ہے گورنر کے ذریعہ اس حصے کے لیے عام اطلاع نامہ کے ذریعہ گاؤں کی شکل میں مصرحہ گاؤں اور اس میں اس طرح مصرحہ گاؤں کی جماعت بھی شامل ہے۔

گرام سبھا۔

243 الف۔ گرام سبھا گاؤں کی سطح پر اختیارات کا استعمال کر سکیگی اور اس طرح کے کارہائے منضی انجام دے سکے گی جس طرح کہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی قانون کے ذریعہ تو ضیع کرے۔

پنچایتوں کی تشکیل۔

243 ب (1) اس حصے کی توضیحات کے مطابق ہر ریاست میں گاؤں کی سطح پر، درمیانی سطح پر اور ضلعی سطح پر پنچایتوں کی تشکیل کی جائے گی۔

(2) فقرہ (1) میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی، درمیانی سطح پر پنچایت کی اس ریاست میں تشکیل نہیں کی جاسکے گی جس کی آبادی بیس لاکھ کی حد سے تجاوز نہیں کرتی ہے۔

پنچایتوں کی بناوٹ۔

243 ج۔ (1) اس حصے کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی، قانون کے ذریعہ پنچایتوں کی بناوٹ کی بابت توضیح کر سکے گی:

بشرطیکہ کسی بھی سطح پر پنچایت کے علاقائی حلقوں کی آبادی کا ایسی پنچایت میں انتخاب کے ذریعہ بھری جانے والی نشستوں کی تعداد کا تناسب پوری ریاست میں حتی الامکان یکساں ہو۔

(2) کسی پنچایت کی سبھی نشستیں، پنچایتی حلقے میں علاقائی چناؤ ملتے سے بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ منتخب افراد سے بھری جائیں گی اور اس مقصد کے لیے ہر ایک پنچایت حلقے کو علاقائی چناؤ حلقوں میں ایسے طریقے سے بانٹا جائے گا کہ ہر ایک چناؤ حلقے کی آبادی کا اس کو مختص نشستوں کی تعداد سے تناسب پورے پنچایتی حلقے میں حتی الامکان یکساں ہو۔

(3) کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی، قانون کے ذریعہ سے،

(الف) گاؤں کی سطح پر پنچایتوں کی میر مجلسوں کا درمیانی سطح پر پنچایتوں میں یا ایسی ریاست کی صورت میں جہاں درمیانی سطح پر پنچایتیں نہیں ہیں، ضلع سطح پر پنچایتوں میں؛

(ب) درمیانی سطح پر پنچایتوں کے میر مجلسوں کا ضلع سطح پر پنچایتوں میں؛

(ج) لوک سبھا کے ایسے ارکان اور ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ایسے ارکان کا، جو ان انتخابی حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں گاؤں سطح سے مختلف سطح پر کوئی پنچایت حلقہ پوری طرح یا جزوی طور پر شامل ہے، ایسی پنچایت میں؛

(د) راجیہ سبھا کے ارکان کا اور ریاست کی قانون ساز کونسل کے ارکان کا جہاں وہ۔

(i) درمیانی سطح پر کسی پنچایت حلقے کے اندر رائے دہندہ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، درمیانی سطح پر پنچایت میں؛

(ii) ضلع سطح پر کسی پنچایت حلقہ کے اندر رائے دہندہ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، ضلع سطح پر پنچایت میں،

نمائندگی کرنے کے لیے توضیح کر سکے گی۔

(4) پنچایت کے میر مجلس اور ایسے دوسرے ارکان کو، چاہے وہ پنچایت حلقہ میں علاقائی انتخابی حلقے سے بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ منتخب ہوئے ہوں یا نہیں، پنچایت کے اجلاسوں میں ووٹ دینے کا حق ہوگا۔

(5) (الف) گاؤں سطح پر کسی پنچایت کے میر مجلس کا انتخاب ایسے طریقے سے، جس کی توضیح ریاست کی قانون ساز اسمبلی کرے، قانون کے ذریعہ کیا جائے گا، اور

(ب) درمیانی سطح یا سطح پر کسی پنچایت کے میر مجلس کا انتخاب، اس کے منتخب ارکان کے ذریعہ اپنے میں سے کیا جائے گا۔

نشتوں کا تحفظ۔

243 د- (1) ہر ایک پنچایت میں —

(الف) درج فہرست ذاتوں؛ اور

(ب) درج فہرست قبائل،

کے لیے نشستیں محفوظ رہیں گی اور اس طرح محفوظ نشستوں کی تعداد کا تناسب، اس پنچایت میں بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ بھری جانے والی کل تعداد سے حتی الامکان وہی ہوگا جو اس پنچایت حلقہ میں درج فہرست ذاتوں کی اور اس پنچایت حلقہ میں درج فہرست قبائل کی آبادی کا تناسب اس علاقے کی کل آبادی سے ہے اور ایسی نشستیں کی پنچایت میں مختلف انتخابی حلقے کو باری باری سے الاٹ کی جاسکیں گی۔

(2) فقرہ (1) کے تحت محفوظ نشستوں کی کل تعداد کی کم سے کم ایک تہائی نشستیں جیسی کہ صورت ہو، درج فہرست ذاتوں درج فہرست قبائل کی عورتوں کے لیے محفوظ رہیں گی۔

(3) ہر ایک پنچایت میں بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ بھری جانے والی نشستوں کی کل تعداد کی کم سے کم ایک تہائی نشستیں (جن کے تحت درج فہرست ذاتوں اور قبائل کی عورتوں کے لیے محفوظ نشستوں کی تعداد بھی ہے) عورتوں کے لیے محفوظ رہیں گی اور ایسی نشستیں کسی پنچایت میں مختلف انتخابی حلقے کو باری باری سے الاٹ کی جاسکیں گی۔

(4) گاؤں یا کسی اور سطح پر پنچایتوں میں میر مجلسوں کے عہدے درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور عورتوں کے لیے ایسے طریقے سے محفوظ رہیں گے، جو ریاست کی قانون ساز اسمبلی، قانون کے ذریعے تو ضیح کرے:

بشرطیکہ کسی ریاست میں ہر ایک سطح پر پنچایتوں میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لیے محفوظ میر مجلسوں کے عہدوں کا تعداد کا تناسب ہر ایک سطح پر اس پنچایت میں ایسے عہدوں کی کل تعداد سے حتی الامکان وہی ہوگا جو اس ریاست میں درج فہرست ذاتوں اور قبائل کی آبادی کا تناسب اس ریاست کی کل آبادی سے ہے:

مزید شرط یہ ہے کہ ہر ایک سطح پر پنچایتوں میں میر مجلسوں کے عہدوں کا کل تعداد کے کم سے کم ایک تہائی عہدے عورتوں کے لیے محفوظ رہیں گے۔

مزید شرط یہ بھی ہے کہ اس فقرہ کے تحت محفوظ عہدوں کی تعداد ہر ایک سطح پر مختلف پنچایتوں کو باری باری سے الاٹ کی جائے گی۔

(5) فقرہ (1) اور فقرہ (2) کے تحت نشستوں کا تحفظ اور فقرہ (4) کے تحت میرمجلسوں کے عہدوں کا تحفظ (جو عورتوں کے لیے تحفظ سے مختلف ہے) دفعہ 334 میں مصرح مدت کے اختتام پر موثر نہیں رہے۔
 (6) اس حصے کی کوئی بات کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کو کچھڑے ہوئے شہریوں کے کسی طبقے کے حق میں کسی سطح پر کسی پنچایت میں نشستوں کے یا پنچایتوں میں میرمجلسوں کے عہدوں کے تحفظ کے لیے کوئی توضیح کرنے سے نہیں روکے گی۔

پنچایتوں کی مدت وغیرہ۔

243- (1) ہر ایک پنچایت، اگر اس وقت نافذ کسی قانون کے تحت پہلے ہی تحلیل نہیں کر دی جاتی ہے، تو اپنے اولین اجلاس کے لیے معین تاریخ سے پانچ سال تک قائم رہے گی اس سے زیادہ نہیں۔
 (2) اس وقت نافذ کسی قانون کی کسی ترمیم سے کسی سطح پر ایسی پنچایت، جو ایسی ترمیم کے ٹھیک پہلے کام کر رہی ہے، تب تک تحلیل نہیں ہوگی جب تک فقرہ (1) میں مصرح اس کی مدت ختم نہیں ہو جاتی۔
 (3) کسی پنچایت کی تشکیل کرنے کے لیے انتخاب۔

(الف) فقرہ (1) میں مصرح اس کی مدت کے اختتام سے پہلے؛

(ب) اس کے تحلیل کی تاریخ سے چھ مہینے کی مدت کے اختتام سے پہلے، پورا کیا جائے گا:

بشرطیکہ جہاں وہ باقی مدت، جس کے لیے کوئی تحلیل شدہ پنچایت بنی رہتی، چھ ماہ سے کم ہے وہاں ایسی مدت کے لیے اس پنچایت کی تشکیل کرنے کے لیے اس فقرہ کے تحت کوئی انتخاب کرانا ضروری نہیں ہوگا۔
 (4) کسی پنچایت کی مدت کے اختتام سے پہلے اس پنچایت کے تحلیل ہونے پر تشکیل دی گئی کوئی پنچایت، اس مدت کے صرف باقی حصے کے لیے بنی رہے گی جس کے لیے تحلیل شدہ پنچایت فقرہ (1) کے تحت بنی رہتی، اگر وہ اس طرح تحلیل نہیں کی جاتی۔

رکنیت کے لئے نااہلیتیں۔

243- کوئی شخص کسی پنچایت کا رکن بننے جانے کے لئے اور رکن ہونے کے لیے نااہل ہوگا۔

(الف) اگر وہ متعلقہ ریاست کی قانون ساز مجلس کے انتخاب کے مقاصد کے لیے اس وقت نافذ کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس طرح نااہل قرار دیا جاتا ہے:

بشرطیکہ کوئی شخص اس بنیاد پر نااہل نہیں ہوگا کہ اس کی عمر 25 برس سے کم ہے، اگر اس نے 21 برس کی عمر

حاصل کر لی ہے۔

(ب) اگر وہ ریاست کی قانون ساز مجلس کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس طرح نا اہل کر دیا جاتا ہے۔

(2) اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی پنچایت کا کوئی رکن فقرہ (1) میں درج کسی نا اہلیت کی زد میں آ گیا ہے یا نہیں تو وہ سوال ایسی اتھارٹی کو، ایسے طریقے سے، جو ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ، توضیح کرے، فیصلے کے لیے سونپا جائے گا۔

پنچایت کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔

243 ز-آئین کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ پنچایتوں کو ایسے اختیارات اور اتھارٹی کا مجاز کر سکے گی، جو انہیں حکومت خود اختیاری کے اداروں کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوں اور ایسے قانون میں پنچایتوں کو مناسب سطح پر، ایسی شرطوں کے تحت رہتے ہوئے جو اس میں صراحت کی جائیں، مندرجہ ذیل کے متعلق اختیارات اور ذمہ داریاں متعین کرنے کے لیے توضیحات کی جاسکیں گی، یعنی:۔

(الف) معاشی ترقی اور سماجی انصاف کے لیے منصوبے تیار کرنا؛

(ب) معاشی ترقی اور سماجی انصاف کی ایسی اسکیموں کو، جو انہیں سوینی جائیں، جن میں وہ اسکیمیں بھی ہیں جو گیارہویں فہرست بند میں معاملات کے متعلق درج ہیں، عمل درآمد کرنا۔

پنچایتوں کے ذریعہ ٹیکس لگانے کا اختیار اور فنڈ۔

243 ج-کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ۔

(الف) ایسے ٹیکس، محصول، راہداری اور فیس لگانے، وصول کرنے اور تصرف کرنے کے لیے کسی پنچایت کو ایسے ضابطہ کے مطابق اور بندشوں کے تحت رہتے ہوئے مجاز کر سکے گی؛

(ب) ریاستی حکومت کے ذریعہ لگائے گئے اور وصول کیے گئے ایسے ٹیکس، محصول، راہداری اور فیس کسی پنچایت کو ایسے مقاصد کے لیے اور ایسی شرطوں اور بندشوں کے تحت رہتے ہوئے تفویض کر سکے گی؛

(ج) ریاست کے مجتمہ فنڈ میں سے پنچایتوں کے لیے ایسی رقمی امداد دینے کے لیے توضیح کر سکے گی؛ اور

(د) پنچایتوں کے ذریعہ یا ان کی طرف سے بالترتیب حاصل کی ہوئی سبھی رقم کو جمع کرنے کے لیے ایسے فنڈ کی تشکیل

کرنے اور ان فنڈز میں سے ایسی رقم کو نکالنے کے لیے بھی تو ضعیف کر سکے گی، جن کی قانون میں صراحت کی جائے۔

مالی صورت حال کے جائزے کے لئے مالیاتی کمیشن کی تشکیل۔

243 ط- ریاست کا گورنر، آئین (تہذیب و تربیت) ایکٹ، 1992 کے آغاز سے ایک برس کے اندر جلد سے جلد اور اس کے بعد، ہر پانچ برس کے اختتام پر، مالیاتی کمیشن کی تشکیل کرے گا جو پانچائیوں کی مالی حالت کا جائزہ لے گا اور جو۔

(الف) (i) ریاست کے ذریعہ اکٹھا کیے گئے ٹیکسوں، محصولوں، راہداریوں اور فیسوں کی ایسی خالص آمدنیوں کی ریاست اور پانچائیوں کے درمیان، جو اس حصہ کے تحت ان میں تقسیم کی جائیں، تقسیم کو اور کبھی سطحوں پر پانچائیوں کے درمیان ایسی آمدنیوں کے متعلقہ حصے کی تقسیم کو؛

(ii) ایسے ٹیکسوں، محصولوں، راہداریوں اور فیسوں کے تعین کو جو پانچائیوں کو تفویض کیا جاسکے گا یا ان کے ذریعہ متصرف کیا جاسکے گا؛

(iii) ریاست کے مجموعہ فنڈز میں سے پانچائیوں کے لیے رقمی مدد کو متعین کرنے والے اصولوں کے بارے میں؛

(ب) پانچائیوں کی مالی حالت کو سدھارنے کے لیے ضروری اقدامات کے بارے میں؛

(ج) پانچائیوں کی مستحکم مالی حالت کے، مالی حالت کے مفاد میں گورنر کے ذریعہ مالیاتی کمیشن کے حوالے کیے گئے کسی دوسرے معاملے کے بارے میں، گورنر کو سفارش کرے گا۔

(2) ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ کمیشن کی تشکیل کا، ان اہلیتوں کا، جو کمیشن کے ارکان کے طور پر تقرری کے لیے مطلوب ہوں گی، اور اس طریقے کا جس سے ان کا انتخاب کیا جائے گا، تو ضعیف کر سکے گی۔

(3) کمیشن اپنا طریق کار طے کرے گا اور اسے اپنے کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ایسے اختیارات حاصل ہوں گے جو ریاست کی قانون ساز اسمبلی قانون کے ذریعہ اسے عطا کرے۔

(4) گورنر اس دفعہ کے تحت کمیشن کے ذریعہ کی گئی ہر سفارش کو، اس پر کی گئی کارروائی کی وضاحتی یادداشت کے ساتھ ریاست کی قانون ساز مجلس کے روبرو رکھوائے گا۔

پانچائیوں کے حسابات کا آڈٹ۔

243 ی- کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ، پانچائیوں کے ذریعہ حساب کتاب رکھنے اور ان کھاتوں کی جانچ کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کے بارے میں تو ضعیف کر سکے گی۔

پنچایتوں کے انتخابات۔

243 ک۔ (1) پنچایتوں کے لیے کیے جانے والے سبھی انتخابات کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کرانے کا اور انتخابی عمل کی نگرانی ہدایت اور کنٹرول کا اختیار ایک ریاستی انتخابی کمیشن کو ہوگا جس میں ایک ریاستی انتخابی کمشنر ہوگا جس کی تقرری گورنر کریں گے۔

(2) کسی ریاست کی قانون ساز مجلس کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے ریاستی انتخابی کمیشن کی شرائط ملازمت اور عہدہ کی مدت کا ایسی ہوں گی جو گورنر ضابطے کے ذریعہ طے کریں گے:

بشرطیکہ انتخابی کمیشن کو اس کے عہدے سے اس طریقے سے اور انہیں بنیادوں پر ہٹایا جائے گا، جس طریقے سے اور جن بنیادوں پر ہائی کورٹ کے جج کو ہٹایا جاتا ہے، ورنہ نہیں، اور ریاستی انتخابی کمیشن کی شرائط ملازمت میں اس کی تقرری کے بعد کوئی ایسی تبدیلی نہ ہوگی جو اس کے لیے غیر مفید ہو۔

(3) جب ریاستی انتخابی کمیشن ایسی درخواست کرے تب کسی ریاست کا گورنر اس انتخابی کمیشن کو اتنا اضافہ مہیا کرے گا جتنا فقرہ (1) کے ذریعہ ریاستی انتخابی کمیشن کو اسے سونے گئے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو۔

(4) اس آئین کی توضیحات کا پابند رہتے ہوئے کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ، پنچایتوں کے انتخابات سے متعلق یا اس کے تعلق سے سبھی معاملات کے بارے میں توضیع کر سکے گی۔

یونین علاقوں پر اطلاق۔

243 ل۔ اس حصے کی توضیحات کا یونین علاقوں پر اطلاق ہوگا اور کسی یونین علاقے کو ان کے لاگو ہونے میں اس طرح اثر انداز ہوں گی جیسے کسی ریاست کے گورنر کے تئیں ہدایات، دفعہ 239 کے تحت مقرر یونین علاقے کے ناظم کے تئیں ہدایات ہوں اور کسی ریاست کی قانون ساز مجلس یا قانون ساز اسمبلی کے تئیں ہدایات ایسے یونین علاقے کے تعلق سے، جس میں قانون ساز اسمبلی ہے اس قانون ساز اسمبلی کے تئیں ہدایات ہوں:

بشرطیکہ صدر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ یہ ہدایت دے سکے گا کہ اس حصے کی توضیع کسی یونین علاقے یا اس کے کسی حصے کو ایسی مستثنیات اور ایسی تبدیلیوں کا پابند رہتے ہوئے نافذ ہوگی جو وہ عام اطلاع نامہ میں صراحت کرے۔

اس حصے کا بعض علاقوں پر اطلاق نہ ہونا۔

243 م۔ (1) اس حصے کی کسی بات کا دفعہ 244 کے فقرہ (1) میں محولہ درج فہرست رقبوں اور اس کے فقرہ (2) میں محولہ قبائلی رقبوں پر اطلاق نہ ہوگا۔

(2) اس حصے کی کوئی بات مندرجہ ذیل پر لاگو نہیں ہوگی۔

(الف) ناگالینڈ، میکھالیہ اور میزورم ریاستیں؛

(ب) ریاست منی پور میں ایسے پہاڑی علاقے جن کے لیے اس وقت نافذ کسی قانون کے تحت ضلع کونسلیں موجود ہیں۔

(3) اس حصے کی۔

(الف) کوئی بات ضلع کی سطح پر پہنچائیوں کے متعلق مغربی بنگال ریاست کے دارجلنگ ضلع کے ایسے پہاڑی علاقوں پر لاگو نہ ہوگی جن کے لیے اس وقت نافذ کسی قانون کے تحت دارجلنگ گورکھا پہاڑی کونسل موجود ہے؛

(ب) کسی بات کے یہ معنی نہیں لگائے جائیں گے کہ وہ قانون کے تحت تشکیل دارجلنگ گورکھا پہاڑی کونسل کے کارہائے منصبی اور اختیارات پر اثر انداز ہو۔

(3) (الف) درج فہرست ذاتوں کے لئے نشستوں کے تحفظ سے متعلق دفعہ 243 د کا کوئی امر اور ناچل پردیش ریاست کو لاگو نہیں ہوگا۔

(4) اس آئین میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی۔

(الف) فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (الف) میں مصرعہ کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ اس حصے کی توسیع فقرہ (1) میں مندرج علاقوں کے سوا، اگر کوئی ہوں، اس ریاست پر ایسی حالت میں کر سکیگی جب اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی اس منشا کی ایک قرارداد اس ایوان میں ارکان کی کل تعداد کی اکثریت کے ذریعہ اور اس ایوان میں موجود اور ووٹ دینے والے ارکان کی کم سے کم دو تہائی اکثریت کے ذریعہ منظور کر دی جاتی ہے؛

(ب) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ اس حصے کی توضیحات کی توسیع فقرہ (1) میں محولہ درج فہرست رقبوں اور قبائلی رقبوں پر ایسی مستثنیات اور تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے کر سکیگی جو ایسے قانون میں صراحت کی جائیں اور ایسے کسی قانون کو دفعہ 368 کے مقاصد کے لیے اس آئین کی ترمیم نہیں سمجھا جائے گا۔

موجودہ قوانین اور پہنچائیوں کا ہمارا ہنا۔

243 ن۔ اس حصے میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی آئین (تہزویں ترمیم) ایکٹ، 1992 کے نفاذ کے ٹھیک پہلے ہی ریاست میں نافذ پہنچائیوں سے متعلق کسی قانون کی کوئی توضیح، جو اس حصے کی توضیحات کے متضاد ہے، جب تک قانون ساز مجلس یا دیگر حاکم مجاز کے ذریعہ اس میں ترمیم نہ کی جائے یا اسے حذف نہ کیا جائے یا جب تک ایسے نفاذ سے ایک برس ختم نہیں ہو جاتا ہے، ان میں جو بھی پہلے ہو تب تک نافذ رہے گی:

بشرطیکہ ایسے نافذ سے ٹھیک پہلے قائم سمجھی پنچایتیں، اگر اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ یا ایسی ریاست کی حالت میں جس میں قانون ساز کونسل ہے اس ریاست کی قانون ساز مجلس کے ہر ایک ایوان کے ذریعہ منظور اس منشا کی قرارداد کے ذریعہ پہلے ہی تحلیل نہیں کر دی جاتی ہیں تو اپنی مدت کے اختتام تک بنی رہیں گی۔

انتخابی معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔

243 س۔ اس آئین میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی۔

(الف) دفعہ 243 ک کے تحت بنایا گیا یا بنایا جانے کے لیے متشرح کسی ایسے قانون کا جو از جو انتخابی حلقوں کی حد بندی کو کرنے یا ایسے انتخابی حلقوں کو یکجہوں کے الاٹ میٹ سے متعلق ہے کسی عدالت میں زیر سوال نہیں لایا جائے گا؛

(ب) کسی پنچایت کے لیے کوئی انتخاب، ایسی انتخابی عرضی پر ہی زیر سوال لایا جائے گا جو ایسے حاکم کو اور ایسے طریقہ سے پیش کی گئی ہے، جو کسی ریاست کی قانون ساز مجلس کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت توضیح کیا ہوا ہو، ورنہ نہیں۔

حصہ 9 الف

میونسپلٹیاں

تعریفات۔

243 ع۔ اس حصے میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو۔

(الف) ”کمٹی“ سے دفعہ 243 ق کے تحت تشکیل شدہ کمیٹی مراد ہے؛

(ب) ”ضلع“ سے مراد ہے کسی ریاست کا ضلع؛

(ج) ”میٹروپولیٹن علاقہ“ سے دس لاکھ یا اس سے زیادہ آبادی والا ایسا علاقہ مراد ہے جس میں ایک یا زیادہ اضلاع شامل ہوں اور جو دو یا زیادہ میونسپلٹیوں یا پنچایتوں یا دیگر ملحقہ علاقوں سے مل کر بنتا ہے یا جس کی گورنر اس حصے کے مقاصد کے لیے، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ، میٹروپولیٹن علاقہ کے طور پر صراحت کرے؛

(د) ”میونسپلٹی علاقہ“ سے گورنر کے ذریعہ نوٹی فائیڈ کسی میونسپلٹی کا علاقائی حلقہ مراد ہے؛

(ه) ”میونسپلٹی“ سے دفعہ 243 ف کے تحت تشکیل شدہ حکومت خود اختیاری کا کوئی ادارہ مراد ہے؛

(و) ”پنچایت“ سے مراد ہے کوئی پنچایت جو دفعہ 243 ب کے تحت تشکیل یافتہ ہو؛

(ز) ”آبادی“ سے مراد آخری مردم شماری کی بنا پر متعین آبادی ہے جس کے اعداد و شمار شائع ہو چکے ہوں۔

میونسپلٹیوں کی تشکیل۔

243 ف۔ (1) ہر ایک ریاست میں، اس حصے کی توضیحات کے مطابق،

(الف) کی عبوری علاقہ کے لیے یعنی دیہی علاقہ سے شہری علاقہ میں تبدیل ہوتے ہوئے علاقہ کے لیے نگر پنچایت کی، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو؛

(ب) کسی چھوٹے شہری علاقہ کے لیے میونسپل کونسل کی؛ اور

(ج) کسی بڑے شہری علاقہ کے لیے میونسپل کارپوریشن کی، تشکیل کی جائے گی:

بشرطیکہ اس فقرہ کے تحت کوئی میونسپلٹی ایسے شہری علاقہ یا اس کے کسی حصے میں تشکیل نہیں کی جاسکے گی جس کی صراحت گورنر، علاقہ کے سائز اور علاقہ میں کسی صنعتی ادارے کے ذریعہ دی جارہی یا دیے جانے کے لیے تجویز شدہ میونسپلٹی کی خدمات اور ایسی دیگر باتوں کو، جو وہ ٹھیک سمجھے، دھیان میں رکھتے ہوئے، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ صنعتی لہنتی کے طور پر کرے۔

(2) اس دفعہ میں ”عبوری علاقہ“، ”چھوٹا شہری علاقہ“، یا ”بڑا شہری علاقہ“ سے ایسے علاقے مراد ہیں جس کی گورنر، اس حصے کے مقاصد کے لیے، اس علاقے کی آبادی، اس میں آبادی کے گھنے پن، مقامی انتظامیہ کو حاصل ہونے والی مال گزاری، غیر زراعتی سرگرمیوں میں روزگار کا فیصد، معاشی اہمیت یا ایسی دیگر باتوں کو، جو وہ ٹھیک سمجھے، دھیان میں رکھتے ہوئے، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ صراحت کرے۔

میونسپلٹیوں کی بناوٹ۔

243 ص۔ (1) فقرہ (2) میں جیسی توضیح کی گئی ہے اس کے سوا، کسی میونسپلٹی کی سبھی نشستیں میونسپلٹی علاقہ میں علاقائی انتخابی حلقوں سے بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ منتخب لوگوں کے ذریعہ پر کی جائیں گی اور اس مقصد کے لئے، ہر ایک میونسپلٹی علاقہ کو علاقائی انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا جو وارڈ کے نام سے جانے جائیں گے۔

(2) کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ۔

(الف) میونسپلٹی میں۔

(1) میونسپلٹی انتظامیہ کی خاص واقعیت یا تجربہ رکھنے والے لوگوں کی؛

(ii) لوگ سبھا کے ایسے ارکان کی اور ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ایسے ارکان کی جو ان انتخابی حلقوں کی نمائندگی

کرتے ہیں، جن میں کوئی میونسپلیٹی علاقہ، پوری طرح یا جزوی طور پر شامل ہے؛

(iii) راجیہ سبھا کے ایسے ارکان اور ریاست کی قانون ساز کونسل کے ایسے ارکان کی، جو میونسپلیٹی علاقہ کے اندر ووٹ دینے کے لئے رجسٹر شدہ ہیں؛

(i) دفعہ 243 ق کے فقرہ (5) کے تحت تشکیل یافتہ کمیٹیوں کے ممبر مجالس کی، نمائندگی کرنے کے لیے توضع کر سکیگی؛ بشرطیکہ پیر (i) میں بحوالہ اشخاص کو میونسپلیٹی کے اجلاس میں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا؛

(ب) کسی میونسپلیٹی کے ممبر مجلس کے انتخاب کے طریقے کی توضع کر سکیگی۔

وارڈ کمیٹی وغیرہ کی تشکیل اور بناوٹ۔

243 ق۔ (1) ایسی میونسپلیٹی کے، جن کی مردم شماری تین لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، علاقائی حلقوں میں وارڈ کمیٹیوں کی تشکیل کی جائے گی، جو ایک یا زیادہ وارڈوں سے مل کر بنے گی۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ۔

(الف) وارڈ کمیٹیوں کی بناوٹ اور اس کے علاقائی حلقہ کی بابت؛

(ب) اس طریقے کی بابت جس سے کسی وارڈ کمیٹی میں جگہیں پُر کی جائیں گی۔

توضع کر سکیگی۔

(3) وارڈ، کمیٹی کے علاقائی حلقہ میں کسی وارڈ کی نمائندگی کرنے والا کسی میونسپلیٹی کارکن اس کمیٹی کارکن ہوگا۔

(4) جہاں کوئی وارڈ کمیٹی۔

(الف) ایک وارڈ سے مل کر بنتی ہے وہاں میں میونسپلیٹی میں اس وارڈ کی نمائندگی کرنے والا رکن؛ یا

(ب) دو یا زیادہ وارڈوں سے مل کر بنتی ہے وہاں میونسپلیٹی میں اسے وارڈوں کی نمائندگی کرنے والے ارکان میں سے ایک رکن، جو اس وارڈ کمیٹی کے ذریعہ منتخب کیا جائے گا،

اس کمیٹی کا ممبر مجلس ہوگا۔

(5) اس دفعہ کی کسی بات سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کو وارڈ کمیٹیوں کے علاوہ کمیٹیوں کی تشکیل کرنے کے لئے کوئی توضع کرنے سے روکتی ہے۔

نشستوں کا تحفظ۔

243 ر۔ ہر ایک میونسپلیٹی میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لئے نشستیں محفوظ رہیں گی اور اس طرح

محفوظ نشستوں کی تعداد کا تناسب اس میونسپلیٹی میں بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ بھری جانے والی نشستوں کی کل تعداد سے تقریباً وہی ہوگا جو اس میونسپلیٹی علاقہ میں درج فہرست ذاتوں کی اور اس میونسپلیٹی علاقہ میں درج فہرست قبائل کی تعداد کا تناسب اس علاقے کی کل آبادی سے ہے اور ایسی نشستیں کسی میونسپلیٹی کے مختلف انتخابی حلقوں کو باری باری سے الاٹ کی جاسکیں گی۔

(2) فقرہ (1) کے تحت محفوظ نشستوں کی کل تعداد کی کم سے کم ایک تہائی نشستیں، درج فہرست ذاتوں یا درج فہرست قبائل کی عورتوں کے لئے، جیسی کہ صورت ہو، محفوظ رہیں گی۔

(3) ہر ایک میونسپلیٹی میں بلا واسطہ انتخاب کے ذریعہ پر کی جانے والی نشستوں کی کل تعداد کی کم سے کم ایک تہائی نشستیں (جن کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی عورتوں کے لئے محفوظ نشستوں کی تعداد بھی ہے) عورتوں کے لئے محفوظ رہیں گی اور ایسی نشستیں کسی میونسپلیٹی کے مختلف انتخابی حلقوں کو باری باری سے الاٹ کی جاسکیں گی۔

(4) میونسپلیٹی میں میر جس کی نشستیں درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور عورتوں کے لئے ایسے طریقے سے محفوظ رہیں گی، جو ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، وضع کرے۔

(5) فقرہ (1) اور فقرہ (2) کے تحت نشستوں کا تحفظ اور فقرہ (4) کے تحت میر مجلس کے عہدوں کا تحفظ (جو عورتوں کے لئے تحفظ سے مختلف ہے) دفعہ 334 میں مصرح مدت کے اختتام پر مؤثر نہیں رہے گا۔

(6) اس حصے کی کوئی بات کسی ریاست کی قانون ساز مجلس کو پس ماندہ شہریوں کے کسی طبقے کے حق میں کسی میونسپلیٹی میں نشستوں کے یا میونسپلیٹیوں میں میر مجلس کے عہدوں کے تحفظ کے لئے کوئی تو ضیع کرنے سے نہیں روکے گی۔

میونسپلیٹیوں کی مدت وغیرہ۔

243 ش۔ (1) ہر میونسپلیٹی، اگر اس وقت نافذ کسی قانون کے تحت پہلے ہی تحلیل نہیں کر دی جاتی ہے تو اپنے پہلے اجلاس کے لئے مقررہ تاریخ سے پانچ برس تک برقرار رہے گی اس سے زیادہ نہیں:

بشرطیکہ کسی میونسپلیٹی کو تحلیل کرنے سے پہلے اسے بات سے جانے کا مناسب موقع دیا جائے گا۔

(2) اس وقت نافذ کسی قانون کی کسی ترمیم سے کسی سطح پر ایسی میونسپلیٹی کو، جو ایسی ترمیم کے ٹھیک پہلے کام کر رہی ہے، تب تک تحلیل نہیں کیا جائے گا جب تک فقرہ (1) میں مصرح اس کی مدت ختم نہیں ہو جاتی۔

(3) کسی میونسپلیٹی کی تحلیل کرنے کے لئے انتخاب۔

(الف) فقرہ (1) میں مصرح اس کی مدت کے اختتام سے پہلے؛

(ب) اس کے تحلیل کیے جانے کی تاریخ سے چھ ماہ کی مدت کے اختتام سے پہلے، پورا کیا جائے گا:

بشرطیکہ جہاں وہ باقی مدت، جس کے لئے تحلیل شدہ میونسپلیٹی بنی رہتی، چھ مہینے سے کم ہے وہاں ایسی مدت کے لئے اس میونسپلیٹی کی تشکیل کرنے کے لئے اس فقرہ کے تحت کوئی انتخاب کرنا ضروری نہیں ہوگا۔

(4) کسی میونسپلیٹی کی مدت کے اختتام سے پہلے اس میونسپلیٹی کی تحلیل پر تشکیل کی گئی کوئی میونسپلیٹی، اس مدت کے صرف باقی حصے کے لئے بنی ہے گی جس کے لئے تحلیل شدہ میونسپلیٹی فقرہ (1) کے تحت برقرار رہتی، اگر وہ اس طرح تحلیل نہیں کی جاتی۔

رکنیت کے لئے نااہلیتیں۔

243 ت (1) کوئی شخص کسی میونسپلیٹی کا رکن بننے جانے کے لئے اور رکن ہونے کے لئے نااہل ہوگا۔

(الف) اگر وہ اس متعلقہ ریاست کی قانون ساز مجلس کے انتخاب کے مقاصد کے لئے اس وقت نافذ کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس طرح سے نااہل قرار دیا جاتا ہے:

بشرطیکہ کوئی شخص اس بنیاد پر نااہل نہیں ہوگا کہ اس کی عمر پچیس برس سے کم ہے، اگر اس نے اکیس برس کی عمر حاصل کر لی ہے؛

(ب) اگر وہ ریاست کی قانون ساز مجلس کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس طرح نااہل کر دیا جاتا ہے۔

(2) اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی میونسپلیٹی کا کوئی رکن فقرہ (1) میں مذکورہ کسی نااہلیت کی زد میں آگیا ہے یا نہیں تو وہ سوال ایسی اتھارٹی کو، اور ایسے طریقے سے، جو ریاست کی قانون ساز مجلس قانون کے ذریعہ، توضیح کرے، فیصلے کے لئے سونپا جائے گا۔

میونسپلیٹیوں وغیرہ کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں۔

243 ت۔ اس آئین کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے، کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ۔

(الف) میونسپلیٹیوں کو ایسے اختیارات اور اتھارٹی عطا کر سکے گی جو انہیں حکومت خود اختیاری کے ادارہ کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل بنانے کے لئے ضروری ہوں اور ایسے قانون میں میونسپلیٹیوں کو، ایسی شرطوں کے تحت رہتے ہوئے، جو اس میں صراحت کی جائیں، مندرجہ ذیل کے متعلق اختیارات اور ذمہ داریوں کو تفویض کرنے کے لئے توضیحات کی جاسکیں گی، یعنی:۔

(i) معاشی ترقی اور سماجی انصاف کے لئے منصوبے تیار کرنا؛

(ii) ایسے کاموں پر عمل کرنا اور ایسی اسکیموں کو، جو انہیں سوچنی چاہئیں، جن کے ضمن میں وہ اسکیمیں بھی ہیں جو بارہویں فہرست بند میں درج موضوعات سے متعلق ہیں، عمل میں لانا؛

(ب) کمیٹیوں کو ایسے اختیارات اور اتھارٹی عطا کر سکے گی جو انہیں خود کو تفویض ذمہ داریوں کو، جن میں وہ ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، جو بارہویں فہرست بند میں درج موضوعات سے متعلق ہیں، عمل میں لانے کے قابل بنانے کے لئے ضروری ہوں۔

میونسپلیٹیوں کے ذریعہ ٹیکس لگانے کا اختیار اور فنڈ۔

243 خ۔ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ۔

(الف) ٹیکس، محصول، راہداری اور فیس لگانے، وصول کرنے اور تصرف کرنے کے لئے کسی میونسپلیٹی کو ایسے ضابطوں کے مطابق اور بندشوں کے تحت رہتے ہوئے مجاز کر سکے گی؛

(ب) ریاستی حکومت کے ذریعہ لگائے اور وصول کیے ہوئے ایسے ٹیکس، محصول، راہداری اور فیس کسی میونسپلیٹی کو ایسے مقاصد کے لئے اور ایسی شرطوں اور بندشوں کے تحت رہتے ہوئے تفویض کر سکے گی؛

(ج) ریاست کے مجموعہ فنڈ میں سے میونسپلیٹیوں کے لئے ایسی رقمی امداد دینے کے لئے توجہ کر سکے گی؛ اور

(د) میونسپلیٹیوں کے ذریعہ یا ان کی طرف سے بالترتیب حاصل کی گئی سبھی رقم کو جمع کرنے کے لئے ایسے فنڈ کی تشکیل کرنے اور ان فنڈوں میں سے ایسی رقم کو نکالنے کے لئے بھی توجہ کر سکے گی، جن کی قانون میں صراحت کی جائے۔

مالیاتی کمیشن۔

243 ذ۔ (1) دفعہ 243 ط کے تحت تشکیل شدہ مالیاتی کمیشن میونسپلیٹیوں کی مالی حالت کا بھی جائزہ لیگا اور۔

(الف) (i) ریاست کے ذریعہ اکٹھا کئے گئے ایسے ٹیکسوں، محصولوں، راہداریوں اور فیسوں کی خالص آمدنیوں کی ریاست اور میونسپلیٹیوں کے درمیان، جو اس حصے کے تحت ان میں تقسیم کی جائیں، تقسیم کو اور سبھی سطحوں پر میونسپلیٹیوں کے درمیان ایسی آمدنیوں کے متعلقہ حصوں کی تقسیم کو؛

(i) ایسے ٹیکسوں، محصولوں، راہداریوں اور فیسوں کے تعین کو، جو میونسپلیٹیوں کو تفویض کی جائیں گی یا ان کے ذریعہ متصرف کی جائیں گی؛

(ii) ریاست کے مجموعہ فنڈ میں میونسپلیٹیوں کے لئے رقمی مدد کو تعین کرنے والے اصولوں کے بارے میں؛

(ب) مینسپلٹیوں کی مالی حالت کو سدھارنے کے لئے ضروری اقدامات کے بارے میں؛
(ج) مینسپلٹیوں کے مستحکم مالیات کے مفاد میں گورنر کے ذریعہ مالیاتی کمیشن کے حوالے کئے گئے کسی دوسرے معاملے کے بارے میں، گورنر کو سفارش کرے گا۔

(2) گورنر اس دفعہ کے تحت کمیشن کے ذریعہ کی گئی ہر ایک سفارش کو، اس پر کی گئی کارروائی کی وضاحتی یادداشت سمیت، ریاست کی قانون ساز مجلس کے سامنے رکھوایگا۔

مینسپلٹیوں کے حسابات کا آڈٹ۔

243 ض۔ کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ مینسپلٹیوں کے ذریعہ حسابات رکھے جانے اور ایسے حسابات کے آڈٹ کرنے کے بارے میں تو ضیع کر سکے گی۔

مینسپلٹیوں کے لئے انتخابات۔

243 ض الف۔ (1) مینسپلٹیوں کے لئے کرائے جانے والے سبھی انتخابات کے لئے فہرست رائے دہندگان تیار کرانے کا اور مینسپلٹیوں کے سبھی انتخابی عمل کی نگرانی، ہدایت اور کنٹرول دفعہ 243 ک میں مندرج ریاستی انتخابی کمیشن میں ہوگا۔

(2) اس آئین کی تو ضیعات کا پابند رہتے ہوئے، کسی ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ، مینسپلٹیوں کے انتخابات سے متعلق اس بارے میں سبھی موضوعات کے متعلق تو ضیع کر سکے گی۔

یونین علاقوں پر اطلاق۔

243 ض ب۔ ان حصوں کی تو ضیعات، یونین علاقوں پر لاگو ہوگی اور کسی یونین علاقوں کو ان کے لاگو ہونے میں اس طرح مؤثر ہوگی جیسے کسی ریاست کے گورنر کے تئیں ہدایات دفعہ 239 کے تحت مقرر یونین علاقہ کے ناظم کے لیے ہدایات ہوں اور کسی ریاست کی قانون ساز مجلس یا قانون ساز اسمبلی کے لیے ہدایات، کسی ایسے یونین علاقہ کے تعلق سے، جس میں قانون ساز اسمبلی ہے، اس قانون ساز اسمبلی کے لیے ہدایات ہوں:

بشرطیکہ صدر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ، یہ ہدایت دے سکے گا کہ اس حصہ کی تو ضیعات کسی یونین علاقہ یا اس کے کسی حصہ کو ایسی مستثنیات اور تہذیبوں کا پابند رہتے ہوئے لاگو ہوں گی جو وہ عام اطلاع نامہ میں صراحت کریں۔

اس حصہ کا بعض علاقوں پر اطلاق نہ ہونا۔

243 ض ج۔ (1) اس حصہ کی کوئی بات دفعہ 244 کے فقرہ (1) میں محولہ درج فہرست رتبوں اور اس کے فقرہ (2)

میں محولہ قبائلی رقبوں کو لاگو نہیں ہوگی۔

(2) اس حصے کی کسی بات کا یہ مطلب نہیں لگایا جائے گا کہ وہ مغربی بنگال ریاست کے دارجلنگ ضلع کے پہاڑی علاقوں کے لئے اس وقت نافذ کسی قانون کے تحت تشکیل دیے ہوئے دارجلنگ گورکھا پہاڑی کونسل کے کارہائے منصبی اور اختیارات پر اثر ڈالتی ہے۔

(3) اس آئین میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی، پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ، اس حصے کی توضیحات کی توسیع فقرہ (1) میں محولہ درج فہرست رقبوں اور قبائلی رقبوں پر، ایسی مستثنیات اور تبدیلیوں کے تابع رہتے ہوئے، کر سکے گی جو ایسے قانون میں صراحت کی جائیں اور اپنے کسی قانون کو دفعہ 368 کے مقاصد کے لئے اس آئین کی ترمیم نہیں سمجھا جائے گا۔

ضلع منصوبہ بندی کے لئے کمیٹی۔

243 ض د (1) ہر ایک ریاست میں ضلع سطح پر، ضلع میں پنچایتوں اور میونسپلٹیوں کے ذریعہ تیار کئے گئے منصوبوں کو مستحکم کرنے اور پورے ضلع کے لئے ایک ترقیاتی منصوبہ کا مسودہ تیار کرنے کے لئے، ایک ضلع منصوبہ کمیٹی تشکیل کی جائے گی۔

(2) ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ، مندرجہ ذیل کی بابت وضع کر سکے گی، یعنی:۔

(الف) ضلع منصوبہ کمیٹیوں کی بناوٹ؛

(ب) وہ طریق کار جن سے ایسی کمیٹیوں میں نشستیں پڑکی جائیں گی؛

بشرطیکہ ایسی کمیٹی کے ارکان کی کل تعداد کے کم سے کم چار بننا پانچ ارکان، ضلع سطح پر پنچایت کے اور ضلع میں میونسپلٹیوں کے منتخب ارکان کے ذریعہ، اپنے میں سے، ضلع میں دیہی علاقوں کی اور شہری علاقوں کی آبادی کے تناسب کے مطابق منتخب کئے جائیں گے؛

(ج) ضلع منصوبہ سے متعلق ایسے کارہائے منصبی جو ایسی کمیٹی کو تفویض کئے جائیں؛

(د) وہ طریق کار جس سے ایسی کمیٹیوں کے ممبر مجلس بننے جائیں گے۔

(3) ہر ایک ضلع منصوبہ کمیٹی، ترقیاتی منصوبہ کا مسودہ تیار کرنے میں۔

(الف) مندرجہ ذیل کا خیال رکھے گی، یعنی:۔

(i) پنچایتوں اور میونسپلٹیوں کے درمیان مشترک مفاد کے معاملات، جن کے تحت مکانی منصوبہ، پانی اور دوسرے طبعیاتی اور قدرتی وسائل میں حصہ داری، بنیادی ڈھانچہ کی مسلمہ ترقی اور ماحول کا تحفظ شامل ہے؛

(ii) دستیاب مالیاتی یا دیگر وسائل کی مقدار اور قسم؛

(ب) ایسے اداروں اور تنظیموں سے رابطہ کرے گی جن کی گورنر، حکم کے ذریعہ، صراحت کرے۔

(4) ہر ایک ضلع منصوبہ کمیٹی کا میر مجلس، وہ ترقیاتی منصوبہ، جس کی ایسی کمیٹی کے ذریعہ سفارش کی جاتی ہے، ریاستی حکومت کو بھیجے گا۔

میٹروپولیٹن منصوبہ بندی کے لئے کمیٹی۔

243 ض-ہ (1) ہر ایک میٹروپولیٹن علاقہ میں، پورے میٹروپولیٹن علاقے کے لئے ترقیاتی منصوبے کا مسودہ تیار کرنے کے لئے، ایک میٹروپولیٹن منصوبہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔

(2) ریاست کی قانون ساز مجلس، قانون کے ذریعہ مندرجہ ذیل کی بابت توضیح کر سکے گی، یعنی:-

(الف) میٹروپولیٹن منصوبہ کمیٹیوں کی بناوٹ؛

(ب) وہ طریق کار جن سے ایسی کمیٹیوں میں نشستیں پر کی جائیں گی؛

بشرطیکہ ایسی کمیٹی کے کم سے کم دو تہائی ارکان میٹروپولیٹن علاقہ میں میونسپلٹیوں کے منتخب ارکان اور پنچایتوں کے میر مجلس کے ذریعہ، اپنے میں سے، اس علاقہ میں میونسپلٹیوں کی اور پنچایتوں کی آبادی کے تناسب کے مطابق منتخب کئے جائیں گے؛

(ج) ایسی کمیٹیوں میں حکومت بھارت کی اور ریاستی حکومت کی اور ایسی تنظیموں اور اداروں کی نمائندگی جو ایسی کمیٹیوں کو مختص کارہائے منصفی کو عمل میں لانے کے لئے ضروری سمجھی جائے؛

(د) میٹروپولیٹن علاقہ کے لئے منصوبہ اور رابطہ سے متعلق ایسے کارہائے منصفی جو ایسی کمیٹیوں کو مختص کئے جائیں؛

(ه) وہ طریق کار جس سے ایسی کمیٹیوں کے میر مجلس چنے جائیں گے۔

(3) ہر ایک میٹروپولیٹن منصوبہ کمیٹی، ترقیاتی منصوبہ کا مسودہ تیار کرنے میں۔

(الف) مندرجہ ذیل کا خیال رکھے گی۔ یعنی:-

(i) میٹروپولیٹن علاقہ میں میونسپلٹیوں اور پنچایتوں کے ذریعہ تیار کئے گئے منصوبے؛

(ii) میونسپلٹیوں اور پنچایتوں کے درمیان مشترک مفاد کے معاملات جن کے تحت اس علاقے کا مربوط مقامی منصوبہ، پانی اور دیگر طبعیاتی اور قدرتی وسائل میں حصہ داری، بنیادی ڈھانچہ کی مسلمہ ترقی اور ماحول کا تحفظ شامل ہے؛

(iii) حکومت بھارت اور ریاستی حکومت کے ذریعہ طے شدہ تمام ترجیحات اور مقاصد؛

(iv) ایسے سرمایہ کی مقدار اور نوعیت جس کے حکومت بھارت اور ریاستی حکومت کی ایجنسیوں کے ذریعہ میٹروپولیٹن

علاقہ میں لگائے جانے کا امکان ہے اور دیگر دستیاب مالیاتی یا دیگر وسائل؛

(ب) ایسے اداروں اور تنظیموں سے صلاح کرے گی جن کی گورنر حکم کے ذریعہ صراحت کرے۔

(4) ہر ایک میٹروپولیٹن منصوبہ کمیٹی کا میر مجلس، وہ ترقیاتی منصوبہ، جس کی ایسی کمیٹی کے ذریعہ سفارش کی جاتی ہے، ریاستی حکومت کو بھیجے گا۔

موجودہ قوانین اور میونسپلٹیوں کا بنیاد ہونا۔

243 ض۔ و۔ اس حصہ میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی آئین (چوتھیں ترمیم) ایکٹ، 1992 کے نفاذ سے ٹھیک پہلے کسی ریاست میں نافذ میونسپلٹیوں سے متعلق کسی قانون کی کوئی توضیح جو اس حصہ کی توضیحات کے متضاد ہے، جب تک قانون ساز مجلس کے ذریعہ یا دیگر حاکم مجاز کے ذریعہ اس میں ترمیم نہ کی جائے یا اسے حذف نہیں کر دیا جاتا ہے یا جب تک ایسے نفاذ سے ایک سال ختم نہیں ہو جاتا ہے، ان میں سے جو بھی پہلے ہو، تب تک نافذ بنی رہے گی:

بشرطیکہ ایسے نفاذ کے ٹھیک پہلے موجود سبھی میونسپلٹیاں اگر اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ یا ایسی ریاست کی حالت میں، جس میں قانون ساز کونسل ہے، اس ریاست کی قانون ساز مجلس کے ہر ایک ایوان کے ذریعہ منظور اس مشاء کی قرارداد کے ذریعہ پہلے ہی تحلیل نہیں کر دی جاتی ہیں، تو اپنی مدت کے اختتام تک بنی رہیں گی۔

انتخابی معاملات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔

243 ض۔ ز۔ اس آئین میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی، —

(الف) دفعہ الف کے تحت بنائے گئے یا بنائے جانے کے لیے متشرح کسی ایسے قانون کا جواز انتخابی حلقوں کی حدود مقرر کرنے یا اسے انتخابی حلقوں کو جگہوں کی تقسیم سے متعلق ہے، کسی عدالت میں زیر سوال نہیں لایا جائے گا۔

(ب) کسی میونسپلٹی کے لیے کوئی انتخاب ایسی انتخابی عرضی پر ہی زیر سوال لایا جائے گا جو ایسے حاکم کو اور ایسے طریقے سے پیش کی گئی ہے جو کسی ریاست کی قانون ساز مجلس کے ذریعے بنائے گئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت توضیح کیا ہوا ہو، ورنہ نہیں۔

حصہ 9ب امداد باہمی انجمنیں

تعریفات۔

243 ض ح- اس حصے میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت سے دیگر طور پر مطلوب ہو،۔

(الف) ”مجاز شخص“ سے دفعہ 243 ض ف میں اس طرح محولہ شخص مراد ہے؛

(ب) ”بورڈ“ سے کسی بھی نام سے موسوم ایسا ڈائریکٹروں کا بورڈ یا کسی انجمن امداد باہمی کی مجلس انتظامی مراد ہے، جسے انجمن کا کام چلانے کی ہدایت اور کنٹرول سونپا گیا ہو؛

(ج) ”انجمن امداد باہمی“ سے کسی ریاست میں فی الوقت نافذ العمل امداد باہمی انجمنوں سے متعلق کسی قانون کے تحت رجسٹر شدہ یا رجسٹر شدہ سمجھی گئی کوئی انجمن مراد ہے؛

(د) ”کثیر ریاستی انجمن امداد باہمی“ سے فی الوقت نافذ العمل امداد باہمی کے متعلق کسی قانون کے تحت رجسٹر شدہ یا رجسٹر شدہ سمجھی گئی ایسی انجمن مراد ہے جس کے مقاصد ایک ہی ریاست تک محدود نہ ہوں؛

(ه) ”عہدہ دار“ سے کسی انجمن امداد باہمی کا صدر، نائب صدر، چیئر پرسن، نائب چیئر پرسن، سکریٹری یا خزانچی مراد ہے اور اس میں کسی انجمن امداد باہمی کے بورڈ کے ذریعہ منتخب کئے جانے والا کوئی دیگر شخص شامل ہے؛

(و) ”رجسٹرار“ سے کثیر ریاستی امداد باہمی انجمنوں کی بابت مرکزی حکومت کے ذریعہ مقرر کیا گیا مرکزی رجسٹرار اور امداد باہمی انجمنوں کے متعلق کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ بنائے گئے قانون کے تحت ریاستی حکومت کے ذریعہ مقرر کیا گیا انجمن امداد باہمی کا رجسٹرار مراد ہے؛

(ز) ”ریاستی ایکٹ“ سے کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ بنایا گیا کوئی قانون مراد ہے؛

(ح) ”ریاستی سطحی انجمن امداد باہمی“ سے ایسی انجمن امداد باہمی مراد ہے جس کی کارروائیوں کی وسعت کل ریاست تک ہو اور اس کی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون میں اس طرح تعریف کی گئی ہو۔

انجمن امداد باہمی کا سند یافتہ جماعت ہونا۔

243 ض ط- اس حصے کی توضیحات کے تابع، کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، رضا کارانہ ترتیب، جمہوری رکن۔ کنٹرول، رکن۔ اقتصادی حصہ داری اور خود مختار فعل کاری کے اصولوں کی بنیاد پر امداد باہمی انجمنوں کے سند یافتہ جماعت ہونے، ضابطہ بندی اور خاتے کی بابت توضع کر سکے گی۔

بورڈ کے اراکین اور اس کے عہدے داروں کی تعداد اور میعاد۔

243 ضی (1) بورڈ، ڈائریکٹروں کی ایسی تعداد سے مل کر بنے گا جس کی توضیح ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ کرے:

بشرطیکہ کسی انجمن امداد باہمی کے ڈائریکٹروں کی تعداد انہیں سے تجاوز نہ کرے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، ارکان کی حیثیت سے افراد پر مشتمل ہر ایک انجمن امداد باہمی کے بورڈ میں ایک نشست درج فہرست ذات یا درج فہرست قبائل کے لئے اور دو نشست خواتین کے لئے محفوظ رکھنے کے لئے توضیح کرے گی اگر اشخاص کے ایسے درجے یا زمرے کے ارکان ہوں۔

(2) بورڈ کے منتخب ارکان اور اس کے عہدہ داروں کی میعاد عہدہ انتخاب کی تاریخ سے پانچ سال ہوگی اور عہدہ داروں کی میعاد بورڈ کی میعاد کے ساتھ ختم ہوگی:

بشرطیکہ اگر بورڈ کی میعاد عہدہ اس کی اصلی میعاد کے نصف سے کم ہے، تو بورڈ نامزدگی کے ذریعہ اتفاقی خالی جگہوں کو انہیں ارکان کے درجے میں سے، جن کی بابت وہ پیدا ہوئی ہوں، پر کر سکتے گا۔

(3) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، ایسے اشخاص کو بورڈ کے ارکان کے طور پر شریک کرنے کے لئے توضیح کرے گی جن کے پاس بینکنگ، انتظام، مالیات کے میدان میں یا انجمن امداد باہمی کے ذریعہ کی جانے والی کارروائی یا اس کے مقاصد سے متعلق دیگر میدان میں مہارت ہو:

بشرطیکہ ایسے شریک ارکان کی تعداد فقرہ (1) کے پہلے شرطیہ فقرہ میں مصرح اکیس ڈائریکٹروں کے علاوہ دو سے متجاوز نہیں کرے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ ایسے شریک ارکان کو ایسے رکن کی حیثیت سے انجمن امداد باہمی کے کسی انتخاب میں ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا کہ وہ بورڈ کے عہدہ دار منتخب ہونے کے اہل نہیں ہوں گے: شرط یہ بھی ہے کہ انجمن امداد باہمی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والے بھی بورڈ کے رکن ہونگے اور ایسے ارکان فقرہ (1) کے پہلے شرطیہ فقرہ میں مصرح ڈائریکٹروں کے شریک غرض کے لئے علاحدہ ہوں گے۔

بورڈ کے ارکان کا انتخاب۔

243 ضک (1) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون میں مندرج کسی امر کے باوجود بورڈ کا انتخاب، بورڈ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے منعقد کیا جائے گا تا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بورڈ کے نئے منتخب

ارکان ختم ہونے والے بورڈ کے ارکان کا عہدہ ختم ہونے کے فوراً بعد عہدہ سنبھال لیں۔

(2) انجمن امداد باہمی کے سبھی انتخابات کی انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ان کے انعقاد کا اہتمام، ہدایت اور نگرانی ایسی اتھارٹی یا جماعت میں مرکوز ہوگی جیسا کہ ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، توضیح کرے:

بشرطیکہ ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، ایسے انتخابات کے انعقاد کے لئے ضابطہ اور رہنما اصولوں کی توضیح کر سکے گی۔

بورڈ کی منسوخی اور معطلی اور عبوری انتظام۔

243 ضل۔ فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں مندرج کسی امر کے باوجود کوئی بھی بورڈ منسوخ نہیں کیا جائے گا یا

ایسی مدت کے لئے معطل نہیں رکھا جائے گا جو چھ ماہ سے زائد ہو:

بشرطیکہ بورڈ کو منسوخ کیا جاسکتا ہے یا معطل رکھا جاسکتا ہے۔

اگر۔۔۔

(i) وہ متواتر کوتاہی کرے؛ یا

(ii) وہ اپنے فرائض انجام دینے میں لاپرواہی برتے؛ یا

(iii) بورڈ انجمن امداد باہمی یا اس کے ارکان کے مفاد کے تئیں کسی مضرت رساں فعل کا مرتکب ہوا ہو؛ یا

(iv) بورڈ کی تشکیل یا کارروائی سال خورہ ہو گئے ہوں؛ یا

(v) ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ توضیح شدہ اتھارٹی یا جماعت ریاستی ایکٹ کی توضیحات کے مطابق دفعہ

243 ضل کے فقرہ (2) کے تحت انتخاب منعقد کرنے میں ناکام ہو گئی ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ ایسی کسی انجمن امداد باہمی کا بورڈ منسوخ نہیں کیا جائے گا یا معطل نہیں رکھا جائے گا جہاں

کوئی سرکاری حصداری نہ ہو یا حکومت کے ذریعہ قرضہ یا مالی معاونت نہ کی گئی ہو:

شرط یہ بھی ہے کہ اگر انجمن امداد باہمی بینکنگ کاروبار چلا رہی ہو تو بینکنگ ضابطہ ہندی ایکٹ، 1949 کی

توضیحات کا بھی اطلاق ہوگا:

مزید شرط یہ بھی ہے کہ بینکنگ کاروبار چلانے والی کثیر ریاستی انجمن امداد باہمی سے مختلف انجمن امداد باہمی

کی صورت میں، اس فقرہ کی توضیح ایسے موثر ہوگی جیسے کہ ”چھ ماہ“ الفاظ کی جگہ پر ”ایک سال“ الفاظ رکھے گئے

ہوں۔

(2) بورڈ کی منسوخی کی صورت میں ایسی انجمن امداد باہمی کے کام کاج کا انتظام چلانے کے لئے تقریر کیا گیا ناظم فقرہ (1)

میں مصدقہ وقت کے اندر انتخابات کرانے کی کاروائی کرے گا اور انتظام نتیجہ بورڈ کو سونپ دے گا۔
(3) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، ناظم کی شرائط ملازمت کے لئے توضیحات کر سکیگی۔

امداد باہمی انجمنوں کے حسابات کا آڈٹ۔

234 ض م۔ (1) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، امداد باہمی انجمنوں کے ذریعہ حسابات مرتب رکھے جانے اور ہر مالی سال میں کم سے کم ایک بار ایسے حسابات کا آڈٹ کرائے جانے کی بابت توضیح کر سکیگی۔
(2) ریاست کی مجلس قانون ساز قانون، کے ذریعہ، امداد باہمی انجمنوں کے حسابات کا آڈٹ کرنے کے اہل آڈیٹروں اور آڈٹ فرموں کے لئے کم از کم اہلیتیں اور تجربہ مقرر کر سکیگی۔
(3) ہر ایک انجمن امداد باہمی، اپنی مجلس عاملہ کے ذریعہ مقررہ فقرہ (2) میں مصدقہ آڈیٹ یا آڈٹ فرم سے آڈٹ کروائے گی:

بشرطیکہ ایسے آڈیٹروں یا آڈٹ فرموں کی تقرری ریاستی حکومت یا اس بابت ریاستی حکومت کے ذریعہ مجاز کسی اتھارٹی سے منظور شدہ پینل میں سے کی جائے گی۔

(4) ہر ایک انجمن امداد باہمی کے حسابات کا آڈٹ اس مالیاتی سال کے اختتام سے چھ ماہ کے اندر کیا جائے گا جس سے ایسے حسابات کا تعلق ہے۔

(5) کسی چوٹی کی انجمن امداد باہمی کی، جیسا کہ ریاستی ایکٹ میں تعریف کی جائے، حسابات کی رپورٹ، ایسے طریقے میں ریاست کی مجلس قانون ساز کے روبرو رکھی جائے گی جیسا کہ ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کے ذریعہ توضیح کرے۔

مجلس عامہ کا اجلاس بلایا جانا۔

243 ض ن۔ ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، توضیح کر سکیگی کہ ہر ایک انجمن امداد باہمی کی مجلس عامہ کا سالانہ اجلاس، کاروبار کے لین دین کے لئے مالیاتی سال ختم ہونے کے چھ ماہ کے اندر بلایا جائے گا جیسا کہ ایسے قانون میں توضیح کی جائے۔

رکن کا اطلاع حاصل کرنے کا حق۔

243 ض س۔ (1) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ امداد باہمی کے ہر رکن کی انجمن امداد باہمی کی بیہیوں اطلاع اور حسابات تک، جو ایسے رکن کے ساتھ کاروبار کے باقاعدہ لین دین میں ہوں، رسائی کے لئے توضیح کر سکے

گی۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کی رو سے، ارکان کے ذریعہ اجلاس میں حاضر رہنے کی کم از کم ضرورت اور خدمات کے کم از کم درجہ کا استعمال کرنے، جیسا کہ ایسے قانون میں توضیح کی جائے، کی توضیح کرنے کے لئے انجمن امداد باہمی کے انتظام میں ارکان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے توضیح کر سکے گی۔

(3) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ ارکان کے لئے امداد باہمی تعلیم اور تربیت کے لئے توضیح کر سکے گی۔

گوشوارے۔

243 ض ع۔ ہر ایک انجمن امداد باہمی، ہر مالیاتی سال کے اختتام پر چھ ماہ کے اندر مندرجہ ذیل امور کو شامل کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے ذریعہ نامزد و تھارڈ کے روبرو گوشوارے داخل کرے گی، یعنی:-

(الف) اس کی کارکردگیوں کی سالانہ رپورٹ؛

(ب) اس کی آڈٹ شدہ فرحسابات؛

(ج) فاضل سامان کے پھارے، جیسا کہ انجمن امداد باہمی کی مجلس عامہ کے ذریعہ منظور کیا جائے، کے لئے منصوبہ؛

(د) انجمن امداد باہمی کے ذیلی قوانین میں ترمیمات، اگر کوئی ہوں، کی فہرست؛

(و) مجلس عامہ کے انعقاد کی تاریخ اور واجب ہونے پر انتخاب منعقد کئے جانے سے متعلق اعلان نامہ؛ اور

(و) ریاستی ایکٹ کی کسی توضیح کی مطابقت میں رجسٹرار کو درکار کوئی دیگر اطلاع۔

جرائم اور تاوان۔

243 ض ف۔ (1) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، امداد باہمی انجمنوں سے متعلق جرائم اور ایسے جرائم کے لئے تاوان کی بابت توضیحات کر سکے گی۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ فقرہ (1) کے تحت بنائے گئے قانون میں مندرجہ ذیل ترک فعل یا فعل کے ارتکاب کو جرائم کے طور پر شامل کیا جائے گا، یعنی:-

(الف) کوئی انجمن امداد باہمی یا اس کا کوئی رکن یا افسر جان بوجھ کر جھوٹا گوشوارہ یا جھوٹی اطلاع داخل کرے، یا کوئی شخص ریاستی ایکٹ کی توضیحات کے تحت اس میں مجاز کسی شخص کے ذریعہ اس سے درکار کوئی اطلاع جان بوجھ کر داخل نہ کرے؛

(ب) کوئی شخص جان بوجھ کر یا بغیر کسی مناسب عذر کے کسی سمن، طلبی یا ریاستی ایکٹ کی توضیحات کے تحت جاری کسی قانونی تحریری حکم کی نافرمانی کرتا ہو؛

(ج) کوئی آجر، بغیر کسی مکلفی وجوہ کے، اپنے ملازم سے کی گئی کوئی رقم، کوئی کئے جانے کی تاریخ سے چودہ دنوں کے اندر انجمن امداد باہمی کو ادا کرنے میں ناکام رہے؛

(د) کوئی افسر یا نگراں جو جان بوجھ کر کسی انجمن امداد باہمی کی بیویوں، حسابات، دستاویزوں، ریکارڈ، زرقند، ضمانت اور دیگر جائیداد کی، جس کا وہ ایک افسر یا نگراں ہے، نگرانی کسی مجاز شخص کو سونپنے میں ناکام رہے؛ اور
(ه) جو کوئی بورڈ کے ارکان یا عہدہ داروں کے انتخاب کے قبل، دوران یا مابعد بداعمالی کا کوئی راستہ اختیار کرے۔

کثیر ریاستی امداد باہمی انجمنوں کو اطلاق۔

243 ض ص۔ اس حصے کی توضیحات کا اطلاق اس رد و بدل کے تابع کثیر ریاستی امداد باہمی انجمنوں کو ہوگا کہ ریاست کی مجلس قانون ساز، ”ریاستی ایکٹ“ یا ”ریاستی حکومت کے کسی حوالے کی تعبیر بالترتیب ”پارلیمنٹ“، ”مرکزی ایکٹ“، یا ”مرکزی حکومت“ کے طور پر کی جائے گی۔

یونین علاقوں کو اطلاق۔

243 ض ق۔ اس حصے کی توضیحات کا اطلاق یونین علاقوں پر ہوگا اور قانون ساز اسمبلی کے بغیر یونین علاقوں پر اطلاق کی صورت میں، ریاست کی مجلس قانون ساز کا حوالہ دفعہ 239 کے تحت مقررہ اس کے ناظم کا حوالہ اور قانون ساز اسمبلی والے یونین علاقے کی صورت میں اس قانون ساز اسمبلی کا حوالہ ہوگا:

بشرطیکہ صدر، سرکاری گزٹ میں اطلاع نامہ کے ذریعہ، یہ ہدایت دے سکے گا کہ اس حصے کی توضیحات کا اطلاق کسی یونین علاقے پر یا اس کے کسی ایسے حصے پر نہیں ہوگا جیسا کہ اطلاع نامہ میں صراحت کی جائے۔

موجودہ قوانین کا جاری رہنا۔

243 ض ر۔ اس حصے میں کسی امر کے باوجود، آئین (ستانوے ویں ترمیم) ایکٹ، 2011 کے نفاذ سے عین قبل کسی ریاست میں نافذ امداد باہمی انجمنوں سے متعلق کسی قانون کی کوئی توضیح، جو اس حصے کی توضیحات کے متناقض ہو، جب تک کہ مجاز مجلس قانون ساز یا دیگر مجاز اتھارٹی کے ذریعہ اس کی ترمیم یا تفسیح نہ کی جائے یا ایسے نفاذ کو ایک سال نہ گزر جائے، ان میں جو بھی کم ہو، نفاذ میں ہونا جاری رہے گی۔

حصہ 10

درج فہرست اور قبائلی رقبے

درج فہرست رقبوں اور قبائلی رقبوں کا نظم و نسق۔

244-(1) پانچویں فہرست ہند کی توضیحات کا اطلاق آسام، میگھالیہ، تری پورہ اور میزورم کی ریاستوں کے سوا کسی ریاست میں درج فہرست رقبوں اور درج فہرست قبیلوں کے نظم و نسق اور ان کی نگرانی پر ہوگا۔

(2) چھٹے فہرست ہند کی توضیحات کا اطلاق آسام، میگھالیہ، تری پورہ اور میزورم کی ریاستوں میں قبائلی رقبوں کے نظم و نسق پر ہوگا۔

آسام میں بعض قبائلی رقبوں پر مشتمل ایک خود اختیاری ریاست کا قیام اور اس کے واسطے مقامی مجلس قانون ساز یا وزیروں کی کونسل یا دونوں کا بنانا۔

244 الف-(1) اس آئین کے کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ، ریاست آسام کے اندر چھٹے فہرست ہند کے پیرا 20 کے آخر میں دیئے ہوئے جدول کے حصہ-1 میں صراحت کیسے ہوئے سب قبائلی رقبوں یا ان میں سے کسی رقبہ (پرکلی یا جزوی طور پر) مشتمل ایک خود اختیاری ریاست بنا سکے گی اور اس غرض سے اس کے لیے۔

(الف) ایک جماعت، خواہ اس کا انتخاب ہو یا جزوی طور پر نامزد اور جزوی طور پر منتخب ہو، اس خود اختیاری ریاست کے لیے مجلس قانون سازی کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے؛ یا

(ب) ایک وزیروں کی کونسل،

یا دونوں بنا سکے گی جن کی تشکیل، اختیارات اور کارہائے منصبی ہر ایک صورت میں ایسے ہوں گے جو قانون میں مصرح ہوں۔

(2) کوئی ایسا قانون جس کا فقرہ (1) میں حوالہ ہے، خاص طور سے۔

(الف) ریاستی فہرست یا متوازی فہرست میں مندرجہ ان امور کی صراحت کر سکے گا جن کے بارے میں اس خود اختیاری ریاست کی مجلس قانون ساز کو، خواہ ریاست آسام کی مجلس قانون ساز کو اس سے خارج کر کے یا دیگر طور پر، اس پوری ریاست یا اس کے کسی جز کے لیے قانون بنانے کا اختیار حاصل ہوگا؛

(ب) ان امور کا تعین کر سکے گا جن پر اس خود اختیاری ریاست کے عاملانہ اختیاری وسعت ہوگی؛

(ج) توضیح کر سکے گا کہ ریاست آسام کے وصول کیے ہوئے کسی نگین کو اس خود اختیاری ریاست کو اس حد تک تفویض کیا جائے جس حد تک اس آمدنی کا اس خود اختیاری ریاست کی آمدنی ہونا سمجھا جائے؛

(د) توضیح کر سکے گا کہ اس آئین کی کسی دفعہ میں ریاست کے کسی حوالہ کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ اس میں اس خود اختیاری ریاست کا حوالہ شامل ہے؛ اور

(ہ) ایسی تکمیلی، ضمنی اور تہجی توضیحات کر سکے گا جو ضروری متصور ہوں۔

(3) متذکرہ بالا کسی قانون کی کوئی ترمیم جس حد تک ایسی ترمیم کا تعلق فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (الف) یا ذیلی فقرہ (ب) میں صراحت کیے ہوئے امور میں سے کسی امر سے ہو، موثر نہ ہوگی تا وقتیکہ پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں سے کم سے کم دو تہائی ارکان جو موجود ہوں اور ووٹ دیں، اس ترمیم کو منظور نہ کریں۔

(4) کسی ایسے قانون کا جس کا اس دفعہ میں حوالہ ہے، دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا متصور نہ ہوگا باوجود اس کے کہ اس میں کوئی ایسی توضیح ہو جس سے اس آئین کی ترمیم ہوتی ہو یا جو ترمیم کا اثر کھتی ہو۔

حصہ 11

یونین اور ریاستوں کے مابین

تعلقات

باب-1۔ قانون سازی کے تعلقات

قانون سازی کے اختیارات کی تقسیم

پارلیمنٹ اور ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کی وسعت۔

245- (1) اس آئین کی توضیحات کے تابع، پارلیمنٹ بھارت کے پورے علاقے یا اس کے کسی حصہ کے لیے قوانین بنا سکے گی اور کسی ریاست کی مجلس قانون ساز اس ریاست کے پورے علاقہ یا اس کے کسی حصہ کے لیے قوانین بنا سکے گی۔

(2) پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کا اس بنا پر باطل ہونا منظور نہ ہوگا کہ اس کا نفاذ بیرون علاقہ ہوگا۔

پارلیمنٹ اور ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کا موضوع۔

246- (1) فقرات (2) اور (3) میں کسی امر کے باوجود صرف پارلیمنٹ کو یہی ان امور میں سے کسی امر کے بارے میں جو ساتویں فہرست بند کی فہرست 1 میں مندرج ہیں (جس کا اس آئین میں ”یونین فہرست“ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے) قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

(2) فقرہ (3) میں کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ کو اور فقرہ (1) کے تابع کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کو بھی ان امور میں سے کسی امر کے بارے میں جو ساتویں فہرست بند کی فہرست 3 میں مندرج ہیں (جس کا اس آئین میں ”متوازی فہرست“ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے) قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

(3) فقرات (1) اور (2) کے تابع صرف کسی ریاست کی مجلس قانون سازی کو ایسی ریاست یا اس کے کسی حصہ کے لیے ان امور میں سے کسی امر کے بارے میں جو ساتویں فہرست بند کی فہرست 2 میں مندرج ہیں (جس کا اس آئین میں ”ریاستی فہرست“ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے) قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

(4) پارلیمنٹ کو بھارت کے علاقہ کے کسی ایسے حصہ کے لیے جو کسی ریاست میں شامل نہ ہو کسی امر کے بارے میں قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے باوجود اس کے کہ جو ایسا امر ہو جو ریاستی فہرست میں مندرج ہو۔

مال اور خدمات ٹیکس کی بابت خصوصی توضیح۔

246 الف۔ (1) دفعات 246 اور 254 میں درج کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ کو، اور فقہ (2) کے تابع ہر ایک ریاست کی مجلس قانون ساز کو، یونین کے ذریعہ یا اس ریاست کے ذریعہ عائد مال اور خدمات ٹیکس کی بابت قانون بنانے کا اختیار ہے۔

(2) جہاں مال کی یا خدمات کی یا دونوں کی فراہمی بین ریاست تجارت پائو پار کے سلسلے میں ہوتی ہے، وہاں پارلیمنٹ کو مال اور یہ خدمات ٹیکس کی بابت قوانین بنانے کا بالکلیہ اختیار حاصل ہے۔

تشریح۔ اس دفعہ کی توضیحات، دفعہ 279 الف کے فقرہ (5) میں مصرعہ مال اور خدمات ٹیکس کی بابت مال اور خدمات نہیں کونسل کے ذریعہ سفارش کی گئی تاریخ سے مؤثر ہوں گی۔

بعض زائد عدالتوں کے قیام کی بابت توضیح کرنے کا پارلیمنٹ کا اختیار۔

247۔ اس باب میں کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ، یونین فہرست میں مندرجہ امور کی بابت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین یا موجودہ قوانین کو بہتر طور پر نافذ کرنے کے لیے زائد عدالتیں قائم کرنے کے لیے قانون کے ذریعہ توضیح کر سکے گی۔

قانون سازی کے بقیہ اختیارات۔

248۔ (1) دفعہ 246 الف کے تابع پارلیمنٹ کو کسی امر کے بارے میں جو متوازی فہرست یا ریاستی فہرست میں مندرج نہیں ہیں کسی قانون کے بنانے کا کلی اختیار حاصل ہے۔

(2) ایسے اختیار میں کسی ٹیکس کو، جس کا ذکر ان فہرستوں میں سے کسی فہرست میں نہیں ہے، عائد کرنے والے کسی قانون کو بنانے کا اختیار شامل ہوگا۔

پارلیمنٹ کو ریاستی فہرست کے کسی امر کی بابت قومی مفاد میں قانون سازی کا اختیار۔

249۔ (1) اس باب کی توضیحات میں مذکور بالا کسی امر کے باوجود، اگر راجیہ سبھا نے قرارداد کے ذریعہ جس کی تائید ان ارکان میں سے کم سے کم دو تہائی ارکان نے کی ہو جو موجود ہوں اور ووٹ دے دیں قرارداد کو کم کے مفاد میں ضروری یا قرین مصلحت ہے کہ دفعہ 246 الف کے تحت توضیح شدہ مال اور خدمات ٹیکس یا ریاستی فہرست میں مندرجہ کسی امر کے متعلق جس کی صراحت قرارداد میں کی جائے، پارلیمنٹ کو قوانین بنانے چاہیے تو پارلیمنٹ کے لیے جائز ہوگا کہ اس قرارداد کے نافذ رہنے تک اس امر کے متعلق بھارت کے پورے علاقہ یا اس کے کسی حصہ کے لیے قوانین

بنائے۔

(2) فقرہ (1) کے تحت منظورہ کوئی قرارداد تین مدت تک جو ایک سال سے متجاوز نہ ہو اور جس کی اس میں صراحت کی جائے، نافذ رہے گی:

بشرطیکہ اگر اور جب بھی کوئی قرارداد ایسی کسی قرارداد کے نفاذ کی برقراری کو منظور کرتے ہوئے فقرہ (1) میں توضیح کیے گئے طریقہ پر منظوری کے لئے کوئی قرارداد اس تاریخ سے مزید ایک سال تک نافذ رہے گی جس پر وہ اس فقرہ کے تحت دیگر طور پر نافذ نہ رہتی۔

(3) پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون جس کو پارلیمنٹ بنانے کی مجاز نہ ہوتی اگر فقرہ (1) کے تحت قرارداد منظور نہ کی جاتی، اس قرارداد کے نفاذ کے موافقت ہو جانے کے بعد چھ مہینے منقضی ہونے پر جواز نہ ہونے کی حد تک موثر نہ رہے گا سوائے ان امور کے جو مذکورہ مدت کے منقضی ہونے سے پہلے کیے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا ترک کر دیا گیا ہو۔

ریاستی فہرست میں درج کسی امر کی بابت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار اگر ہنگامی حالت کا اعلان نافذ العمل ہو۔

250- (1) اس باب میں کسی امر کے باوجود، اس وقت جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل رہے، پارلیمنٹ کو بھارت کے پورے علاقہ یا اس کے کسی حصہ کے بارے میں دفعہ 246 الف کے تحت توضیح شدہ مال اور خدمات یکس یا ریاستی فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر سے متعلق قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہوگا۔

(2) پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون جس کو پارلیمنٹ بنانے کی مجاز نہ ہوتی اگر ہنگامی حالت کا اعلان نامہ اجراء نہ ہوتا اس ہنگامی حالت کے اعلان نامہ کے نفاذ کے متوقف ہو جانے کے بعد چھ مہینے منقضی ہونے پر جواز نہ ہونے کی حد تک موثر نہ رہے گا سوائے ان امور کے جو مذکورہ مدت کے منقضی ہونے کے پہلے کیے گئے ہوں یا جن کا کیا جانا ترک کر دیا گیا ہو۔

دفعات 249 اور 250 کے تحت پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور ریاستی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین میں تقاض۔

251- دفعہ 249 اور 250 میں کسی امر سے کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی ایسا قانون بنانے کا اختیار محدود نہ ہوگا جس کے بنانے کا اختیار اسے اس آئین کے تحت حاصل ہے لیکن اگر کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی توضیح پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی ایسے قانون کی، جس کو مذکورہ دفعات میں سے کسی دفعہ کے

تحت بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے، کسی توضیح کے نقیض ہو تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون حاوی رہے گا خواہ وہ ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون کے پہلے یا بعد منظور کیا گیا ہو اور ریاست کی مجلس قانون ساز کا بنایا ہوا قانون تناقض کی حد تک نافذ نہ رہے گا لیکن صرف اسی مدت تک جب تک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نافذ العمل رہے۔

دفعات 252، 254 پارلیمنٹ کا دو یا زیادہ ریاستوں کے لئے رضامندی سے قوانین بنانے کا اختیار اور کسی دیگر ریاست کا ایسے قوانین کو اختیار کر لینا۔

252- (1) اگر دو یا زیادہ ریاستوں کی مجالس قانون ساز کو یہ مناسب معلوم ہو کہ ان امور میں سے کسی امر کی نسبت جس کے بارے میں پارلیمنٹ کو دفعات 249 اور 250 میں توضیح کے گئے طریقہ کے سوائے قوانین بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے، پارلیمنٹ ایسی ریاستوں میں قانون کے ذریعہ ضابطہ بندی کرے اور اگر اس منشا کی قراردادیں ان ریاستوں کی مجالس قانون ساز کے سب ایوانوں سے منظور ہو جائیں تو پارلیمنٹ کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس امر کی ضابطہ بندی کی غرض سے ایک ایک منظور کرے اور اس طرح منظور کیے ہوئے کسی ایکٹ کا اطلاق ایسی ریاستوں پر نیز کسی دوسری ریاست پر ہوگا جو بعد میں اس کو اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان کی یا جہاں دو ایوان ہوں ہر دو ایوان کی اس بارے میں منظورہ قرارداد کے ذریعہ اختیار کرے۔

(2) پارلیمنٹ کے اس طرح منظورہ کسی ایکٹ کی ترمیم یا تین پارلیمنٹ کے ایسے ایکٹ سے ہو سکے گی جو اس طرح منظور یا اختیار کیا جائے لیکن کسی ایسی ریاست کے متعلق جس پر اس کا اطلاق ہوتا ہو اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ سے اس کی ترمیم یا تین نہ ہوگی۔

بین الاقوامی اقراناموں کو رو بہ عمل لانے کے لئے قانون سازی۔

253- اس باب کی ماقبل توضیحات میں کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ کو کسی دوسرے ملک یا ملکوں کے ساتھ عہد نامہ، اقرانامہ یا عہد بیان یا کسی بین الاقوامی کانفرنس، انجمن یا دوسری جماعت میں کیے ہوئے تصفیہ کی تعمیل کرنے کے لیے بھارت کے کل علاقہ کو یا اس کے کیا حصہ کے لیے قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اور ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین میں تناقض۔

254- (1) اگر ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی توضیح پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی

ایسے قانون کی جس کے بنانے کی پارلیمنٹ مجاز ہے یا متوازی فہرست میں تقنین کیے ہوئے امور میں سے کسی امر کے متعلق کسی موجودہ قانون کی توضیح کے نقیض ہو تو فقرہ (2) کی توضیحات کے تابع پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون چاہے وہ ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون سے پہلے یا بعد میں منظور ہوا ہو یا جیسی کہ صورت ہو، موجودہ قانون حاوی رہے گا اور ریاست کی مجلس قانون ساز کا بنایا ہوا قانون تناقض کی حد تک باطل ہوگا۔

(2) جب متوازی فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ایسی توضیح ہو جو اس امر کی بابت اس سے پیشتر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا کسی موجودہ قانون کی کسی توضیح کے نقیض ہو تو ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا اس طرح بنایا ہوا قانون اگر وہ صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھا گیا ہو اور اس نے اس کی منظوری دے دی ہو تو اس ریاست میں حاوی رہے گا:

بشرطیکہ اس فقرہ کا کوئی امر پارلیمنٹ کو کسی بھی وقت اس امر کے متعلق کسی ایسے قانون کے وضع کرنے میں جس میں ایسا قانون شامل ہے جس سے ریاست کی مجلس قانون ساز کے اس طرح بنائے ہوئے قانون میں اضافہ، ترمیم، تبدیلی یا اس کی تنسیخ ہوتی ہے، مانع نہ ہوگا۔

سفارشات اور ماقبل منظوریوں کے تعلق سے ضرورتوں کا صرف طریق کار کے امور سمجھا جاتا۔

255- پارلیمنٹ یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی ایکٹ یا کسی ایسے ایکٹ میں کوئی توضیح صرف اس وجہ سے باطل نہ ہوگی کہ اس کے لیے کوئی سفارش یا ماقبل منظوری، جو اس آئین کی رو سے درکار تھی نہیں دی گئی تھی، اگر اس ایکٹ کی منظوری۔ (الف) جہاں گورنر کی سفارش درکار تھی، گورنر یا صدر نے دی تھی؛

(ب) جہاں راج پرکھ کی سفارش درکار تھی، راج پرکھ دی تھی؛

(ج) جہاں صدر کی سفارش یا ماقبل منظوری درکار تھی، صدر نے دی تھی۔

باب 2

تعلقات نظم و نسق

عام

ریاستوں اور یونین کا وجوب۔

256-1۔ ہر ریاست کے عاملانہ اختیار کا استعمال اس طرح کیا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون اور ایسے موجودہ قوانین کی جن کا اطلاق اس ریاست میں ہوتا ہو تعمیل ہونے کا یقین ہو جائے اور یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت ریاست کو ایسی ہدایتیں دینے تک ہوگی جو بھارت کی حکومت کو اس غرض سے ضروری معلوم ہوں۔

بعض صورتوں میں ریاستوں پر یونین کا اختیار۔

257-1) ہر ریاست کے عاملانہ اختیار کا استعمال اس طرح کیا جائے گا کہ اس سے یونین کے عاملانہ اختیار کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو یا اس کو مضرت نہ پہنچے اور یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت ریاست کو ایسی ہدایتیں دینے تک ہوگی جو بھارت کی حکومت کو اس غرض سے ضروری معلوم ہوں۔

2) یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت کسی ریاست کو ان رسل اور رسائل کے ذرائع کی تعمیر اور نگہداشت کے بارے میں ہدایتیں دینے تک ہوگی جن کا ہدایت میں قومی یا فوجی اہمیت کا ہونا قرار دیا جائے:

بشرطیکہ اس فقرہ کے کسی امر کے یہ معنی نہ لیے جائیں گے کہ اس سے شاہراہوں یا آبی راہوں کو قومی شاہریا قومی آبی راہیں قرار دینے کے پارلیمنٹ کے اختیار پر یا اس طرح قرار دی ہوئی شاہراہوں یا آبی راہوں کے بارے میں یونین کے اختیار پر یا بحری، بری اور فضائی فوج کے کام سے متعلق اس کے کارہائے منصبی کے جز کے طور پر رسل و رسائل کے ذرائع کی تعمیر یا نگہداشت کے اختیار پر پابندی ہے۔

3) یونین کے عاملانہ اختیار کی وسعت کسی ریاست کو ان تدابیر کے بارے میں ہدایت دینے پر بھی ہوگی جو اس ریاست کے اندر ریلیوں کی حفاظت کے لیے اختیار کی جاتی ہوں۔

1۔ ریاست جنوں کو کثیر پر اطلاق کی صورت میں دفعہ 256 کا نشان تبدیل کر کے اس کو اس دفعہ فقرہ (1) گردیا جائے اور حسب ذیل اضافہ کیا جائے، یعنی:-

2) ریاست جنوں کو کثیر اپنے عاملانہ اختیار کا استعمال اس طور سے کرے گی کہ یونین کو آئین کے تحت اس ریاست کے متعلق اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کے انجام دینے میں سہولت ہو اور خاص طور سے مذکورہ ریاست، اگر یونین کا مطالبہ ہو، یونین کی جانب سے اور اس کے خرچ پر چاہیہا حاصل یا طلب کرے گی اور اگر چاہیہا اس ریاست کی ملکیت ہو تو اس کو ان شرائط پر جن پر قرار دیا ہو جائے، یونین کو منتقل کر دے گی اور ایسا اقرار نامہ نہ ہونے کی صورت میں ان شرائط پر کی صورت میں ان شرائط پر منتقل کر دے گی جن کا تعلق بھارت کے اعلیٰ جج کا تقرر کیا ہوا الٹ کرے۔

(4) جب کسی ایسی ہدایت کی تعمیل کرنے میں جو کسی ریاست کو فقہ (2) کے تحت کسی رسل و رسائل کے ذرائع کی تعمیر یا عہدداشت کی نسبت یا فقہ (3) کے تحت ان مذاہب کی نسبت دی گئی ہو جو کسی ریلوے کی حفاظت کے لیے اختیار کی جانی ہوں اس سے زیادہ صرف ہو، جو ریاست کے معمولی فرائض کی انجام دہی میں ہوا ہوتا، اگر ایسی ہدایت نہ دی گئی ہوتی تو بھارت کی حکومت اس ریاست کو اس ریاست کے اس طرح کیے ہوئے زائد صرفے کی بابت ایسی رقم جس پر اقرار ہو جائے یا اقرار نہ ہونے کی صورت میں اتنی رقم دے گی جس کا تعین بھارت کے اعلیٰ جج کا تقرر کیا ہوا ثالث کرے۔

257 الف- آئین (چوالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1978 کی دفعہ 33 کے ذریعہ (20.6.1979) سے حذف۔

بعض حالات میں ریاستوں کو اختیار وغیرہ عطا کرنے کا یونین کا اختیار

258- (1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود صدر، کسی ریاست کی حکومت کی رضامندی سے اس حکومت یا اس کے عہدہ داروں کو کسی ایسے امر کے تعلق سے، جس تک یونین کے اختیار کی وسعت ہو، کارہائے منضی مشروط یا غیر مشروط طور پر سپرد کر سکے گا۔

(2) پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون جس کا اطلاق کسی ریاست میں ہوتا ہو، باوجود اس کے کہ وہ ایسے امر کے متعلق ہو، جس کے بارے میں اس ریاست کی مجلس قانون ساز کو قوانین بنانے کا اختیار نہ ہو، اس ریاست یا اس کے عہدہ داروں اور حکام کو اختیار عطا کر سکے گا اور ان پر فرائض عائد کر سکے گا یا اختیار عطا کرنے کا اور فرائض عائد کرنے کا مجاز کر سکے گا۔

(3) جب اس دفعہ کی رو سے کسی ریاست یا اس کے عہدہ داروں یا حکام کو اختیارات اور فرائض عطا کیے گئے ہوں یا ان پر عائد کیے گئے ہوں تو بھارت کی حکومت ریاست کو نظم و نسق کے زائد صرفے کی نسبت، جو ریاست کو ان اختیارات کے استعمال یا فرائض کے انجام دینے میں کرنے پڑے ہوں، ایسی رقم ادا کرے گی جس پر اقرار ہو جائے یا اقرار نہ ہونے کی صورت میں ایسی رقم ادا کرے گی جس کا تعین بھارت کے اعلیٰ جج کا تقرر کیا ہوا ثالث کرے۔

یونین کو کارہائے منضی سپرد کرنے کا ریاستوں کا اختیار

258 الف- اس آئین میں کسی امر کے باوجود، کسی ریاست کا گورنر بھارت کی حکومت کی رضامندی سے اس حکومت یا اس کے عہدہ داروں کو کسی ایسے امر کے تعلق سے جس تک ریاست کے عاملانہ اختیار کی وسعت ہو، کارہائے منضی مشروط یا غیر مشروط طور پر سپرد کر سکے گا۔

259- آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 29 اور ہرست بند کے ذریعہ حذف۔

بھارت کے باہر کے علاقوں کے تعلق سے یونین کا اختیار سماعت۔

260- بھارت کی حکومت کسی ایسے علاقہ کی حکومت سے جو بھارت کے علاقہ کا حصہ نہ ہو، اقرار نامہ کے ذریعہ کوئی عاملانہ، قانون سازی سے متعلقہ یا عدالتی کارہائے منصفی، جو اس علاقہ کی حکومت میں مرکوز ہوں، اپنے ذمہ لے سکے گی لیکن ایسا ہر ایک اقرار نامہ ملک غیر میں اختیار کے استعمال سے متعلق کسی نافذ الوقت قانون کے تابع اور اس سے محکوم ہو گا۔

سرکاری افعال، ریکارڈ اور عدالتی کارروائیاں۔

261- بھارت کے پورے علاقہ میں یونین اور ہر ریاست کے سرکاری افعال، ریکارڈ اور عدالتی کارروائیوں کی صحت پر کامل اعتماد کیا جائے گا اور اس کو وقعت دی جائے گی۔

(2) وہ طریقہ جس کے بموجب اور وہ شرائط جن کے تحت فقرہ (1) میں مذکورہ افعال، ریکارڈ اور کارروائیاں ثابت کی جائیں گی اور ان کے اثر کا تعین کیا جائے گا، ایسی ہوگی جن کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی رو سے توضیح کی گئی ہو۔

(3) بھارت کے علاقہ کے کسی حصہ میں دیوانی عدالتوں کے دیئے ہوئے یا صادر کیے ہوئے حتمی فیصلے یا احکام اس علاقہ کے اندر کسی جگہ قانون کے بموجب قابلِ تعمیل ہوں گے۔

پانی کے متعلق تنازعات

بین ریاستی دریاؤں یا دریائی وادیوں کے پانی سے متعلق تنازع کا تصفیہ۔

262- (1) پارلیمنٹ کسی بین ریاستی دریا یا دریائی وادی کے یا اس کے اندر پانی کے استعمال، تقسیم یا اس پر اختیار سے متعلق کسی تنازع یا شکایت کا تصفیہ کرنے کے لیے بذریعہ قانون توضیح کر سکے گی۔

(2) اس آئین میں کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ، بذریعہ قانون، توضیح کر سکے گی کہ نہ تو سپریم کورٹ اور نہ کوئی دیگر عدالت کسی ایسے تنازع یا شکایت کے بارے میں اختیار سماعت استعمال کرے گی جس کا حوالہ فقرہ (1) میں ہے۔

ریاستوں کے مابین رابطہ

بین ریاستی کونسل کے بارے میں توضیحات۔

263- اگر کسی وقت صدر کو معلوم ہو کہ ایک ایسی کونسل کے قیام سے جس پر

(الف) ان تنازعات کی تحقیقات کرنے اور ان کے بارے میں صلاح دینے کا، جو ریاستوں کے مابین پیدا ہوئے ہوں؛

(ب) ان موضوعات کی تفتیش اور ان پر بحث کرنے کا، جن میں چند یا تمام ریاستوں یا یونین اور ایک یا زیادہ ریاستوں کا مشترکہ مفاد؛ یا

(ج) کسی ایسے موضوع پر سفارشات کرنے اور خاص طور سے اس موضوع کے متعلق حکمت عملی اور کارروائی میں بہتر باہم رابطہ کے لیے سفارشات کرنے کا،

فرض عائد کرنے سے مفادات عامہ پورے ہوں گے، تو صدر کے لیے جائز ہوگا کہ بذریعہ حکم، ایسی کونسل قائم کرے اور ان فرانس کی نوعیت کا جو اس کو انجام دینے ہوں اور اس کی تنظیم کا اور طریق کار کا تعین کرے۔

حصہ 12

مالیات، جائیداد، معاہدات اور

مقدمات

باب-1- مالیات

عام

تعبیر۔

264- اس حصہ میں ”مالیاتی کمیشن“ سے ایسا مالیاتی کمیشن مراد ہے جس کو دفعہ 280 کے تحت تشکیل دیا گیا ہو۔

قانونی اختیار کے بغیر ٹیکس نہ لگائے جائیں گے۔

265- قانونی اختیار کے بغیر نہ تو کوئی ٹیکس لگایا جائے گا اور نہ وصول کیا جائے گا۔

بھارت اور ریاستوں کے مجتمہ فئڈ اور سرکاری کھاتے۔

266- (1) دفعہ 267 کی توضیحات اور اس باب کی ان توضیحات کے تابع جو بعض ٹیکس اور محصولات کی کل خالص آمدنی یا اس کے جز کو ریاستوں کے تفویض کرنے سے متعلق ہوں، جملہ آمدنی سے، جو بھارت کی حکومت کو وصول ہوں، جملہ قرضوں سے جو اس حکومت نے سرکاری ہنڈیاں اجرا کر کے اٹھائے ہوں، قرضوں یا ذرائع و وسائل پیشگیوں اور ان جملہ رقوم سے، جو اس حکومت کو قرضوں کی باز ادائی سے ملی ہوں، ایک مجتمہ فئڈ قائم ہوگا جس کا نام ”بھارت کا مجتمہ فئڈ“ ہوگا اور جملہ آمدنی سے جو کسی ریاستی حکومت کو وصول ہو، جملہ قرضوں سے جو اس حکومت نے سرکاری ہنڈیاں اجرا کر کے اٹھائے ہوں، قرضوں یا ذرائع و وسائل پیشگیوں اور ان جملہ رقوم سے جو اس حکومت کو قرضوں کی باز ادائی سے ملی ہوں، ایک مجتمہ فئڈ قائم ہوگا جس کا نام ”ریاست کا مجتمہ فئڈ“ ہوگا۔

(2) بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کو ان کی جانب سے وصول شدہ جملہ دیگر سرکاری رقوم، جیسی کہ صورت ہو، بھارت کے سرکاری کھاتہ یا ریاست کے سرکاری کھاتہ میں جمع کی جائیں گی۔

(3) بھارت کے مجتمہ فئڈ یا کسی ریاست کے مجتمہ فئڈ سے رقوم کا تصرف نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ قانون کے بموجب اور ان اغراض کے لیے ہوں اور اس طریقہ سے ہوں جن کی اس آئین میں توضیح ہے۔

اتفاقی مصارف فنڈ۔

267- (1) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ، دوامی پیشگی رقم کی نوعیت کا ایک اتفاقی مصارف فنڈ ”بھارت کا اتفاقی مصارف فنڈ“ کے نام سے قائم کر سکے گی جس میں وقتاً فوقتاً ایسی رقم ادا کی جائے گی جن کا ایسے قانون کے ذریعے تعین کیا جائے اور مذکورہ فنڈ صدر کے اختیار میں دے دیا جائے گا تاکہ وہ دفعہ 115 یا دفعہ 116 کے تحت پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعہ ایسے خرچ کا مجاز کیے جانے تک ایسے فنڈ میں سے اس غیر متوقع خرچ کی پابجائی کی اغراض کے لیے رقم پیشگی دے سکے۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، دوامی پیشگی رقم کی نوعیت کا ایک اتفاقی مصارف فنڈ ”ریاستی اتفاقی مصارف فنڈ“ کے نام سے قائم کر سکے گی جس میں وقتاً فوقتاً ایسی رقم ادا کی جائے گی جن کا ایسے قانون کے ذریعے تعین کیا جائے اور مذکورہ فنڈ گورنر کے اختیار میں دے دیا جائے گا تاکہ وہ دفعہ 205 یا دفعہ 206 کے تحت ریاست کی مجلس قانون ساز کے قانون کے ذریعہ ایسے خرچ کا مجاز کئے جانے تک ایسے فنڈ میں سے اس غیر متوقع خرچ کی پابجائی کی اغراض کے لیے رقم پیشگی دے سکے۔

یونین اور ریاستوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم

محصولات جن کو یونین نے عائد لیکن ریاستوں نے وصول اور صرف کیا ہو۔

268- (1) ایسے رسوم و اسٹامپ، جن کا ذکر یونین فہرست میں ہے، بھارت کی حکومت عائد کرے گی لیکن ان کو (الف) اس صورت میں، جہاں ایسے محصولات کسی یونین علاقہ کے اندر عائد کیے جاسکتے ہیں، بھارت کی حکومت وصول کرے گی؛ اور

(ب) دیگر صورتوں میں، ان کو ایسی ریاستیں وصول کریں گی جن کے اندر فرداً فرداً ایسے محصولات وصول کیے جاسکتے ہیں۔

(2) کسی مالیاتی سال میں ایسے محصول کی آمدنی جو کسی ریاست کے اندر لگایا جاسکتا ہے، بھارت کے بجنٹہ فنڈ کا جز نہیں ہوگی بلکہ اس ریاست کو تفویض کر دی جائے گی۔

وہ ٹیکس جن کو یونین عائد اور وصول کرے گی لیکن ان کو ریاستوں کو تفویض کیا جائے گا۔

269 (1) مال کی بکری یا خرید پر ٹیکس اور مال ترسیل کرنے پر ٹیکس ماسوائے اس کے جیسا کہ دفعہ 269 الف میں توضیح کی گئی ہے، بھارت کی حکومت کے ذریعہ عائد اور وصول کیے جائیں گے لیکن فقرہ (2) میں وضع کیے گئے طریقے سے کم

اپریل، 1996 کو یا اس کے بعد ریاستوں کو تفویض کردیے جائیں گے یا تفویض کیے گئے سمجھے جائیں گے۔
تشریح۔ اس فقرہ کی اغراض کے لیے۔

(الف) اصطلاح ”مال کی بکری یا خرید پر ٹیکس“ سے اخبارات کے سوا دوسرے مال کی بکری یا خرید پر میں جب ایسی کمری یا خرید بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے دوران واقع ہو، مراد ہے،
(ب) اصطلاح ”مال ترسیل کرنے پر ٹیکس“ سے مال ترسیل کرنے پر ٹیکس (چاہے ترسیل اسے کرنے والے شخص کو یا کسی دیگر شخص کو کی گئی ہو) جہاں ایسی ترسیل بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے دوران ہو، مراد ہے۔
(2) کسی مالیاتی سال میں ایسے ٹیکس کی خالص آمدنی سوائے ایسی آمدنی کے جو یونین علاقوں سے ہونے والی آمدنی کہی جاسکتی ہو، بھارت کے مجتمعہ فنڈ کا جز نہ ہوگی بلکہ ان ریاستوں کو تفویض کردی جائے گی جن کے اندر وہ محصول یا ٹیکس اس سال میں عائد ہو سکتا ہو اور ان ریاستوں میں تقسیم کے ایسے اصولوں کے مطابق تقسیم کردی جائے گی جو پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ، مرتب کر سکتی ہے۔

(3) پارلیمنٹ اس امر کا تعین کرنے کی غرض سے کہ مال کی بکری یا خرید یا ترسیل بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے دوران کب واقع ہوتی ہے، قانون کے ذریعہ، اصول مرتب کر سکتی ہے۔

بین ریاستی تجارت اور بیوپار کے سلسلے میں مال اور خدمات ٹیکس عائد کرنا اور وصول کرنا۔

269 الف-(1) بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے سلسلے میں فراہمی پر مال اور خدمات ٹیکس بھارت کی حکومت کے ذریعہ عائد اور وصول کیے جائیں گے اور ایسے ٹیکس کو یونین اور ریاستوں کے درمیان ایسے طریقے سے تقسیم کیا جائے گا جس کی توضیح قانون کی رو سے مال اور خدمات ٹیکس کنسل کی سفارشوں پر پارلیمنٹ کے ذریعہ کی جائے۔

تشریح۔ اس فقرہ کی اغراض کے لیے بھارت کے علاقے میں درآمد کے سلسلے میں مال کی یا خدمات کی یا دونوں کی فراہمی بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے سلسلے میں مال کی یا خدمات کی یا دونوں فراہمی سمجھی جائے گی۔

(2) فقرہ (1) کے تحت کسی ریاست کو تقسیم کی گئی رقم بھارت کے مجتمعہ فنڈ کا حصہ نہیں ہوگی۔

(3) جہاں فقرہ (1) کے تحت عائد ٹیکس کی شکل میں وصول کی گئی کسی رقم کو دفعہ 246 الف کے تحت کسی ریاست کے ذریعہ عائد ٹیکس کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، وہاں ایسی رقم بھارت کے مجتمعہ فنڈ کا حصہ نہیں ہوگی۔

(4) جہاں دفعہ 246 الف کے تحت کسی ریاست کے ذریعہ عائد ٹیکس کی شکل میں وصول کی گئی کسی رقم کو فقرہ (1) کے تحت عائد ٹیکس کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا ہو، وہاں ایسی رقم بھارت کے مجتمعہ فنڈ کا حصہ نہیں ہوگی۔

(5) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ فراہمی کے مقام کا اور اس بات کا کہ مال کی یا خدمات کی یا دونوں کی فراہمی بین ریاستی

تجارت یا بیوپار کے سلسلے میں کب ہوتی ہے، تعیین کرنے کے لیے اصول مرتب کر سکے گی۔

عائد کیا گیا اور یونین درمیان تقسیم کیا گیا ٹیکس۔

270- (1) بالترتیب، دفعہ 268، دفعہ 269 اور دفعہ 269 الف میں مصرعہ محصول اور ٹیکسوں کے سوائے، یونین فہرست میں مصرعہ سب ٹیکس اور محصول، دفعہ 271 میں مصرعہ ٹیکسوں اور محصولات پر سرچارج اور پارلیمنٹ کے ذریعہ تیار کئے گئے کسی قانون کے تحت خصوصی اغراض کے لئے عائد کئے گئے کوئی ابواب حکومت بھارت کے ذریعہ عائد اور وصول کئے جائیں گے اور فقرہ (2) میں دئے گئے طریقہ سے یونین اور ریاستوں کے بیچ تقسیم کئے جائیں گے۔

(1 الف) دفعہ 246 الف کے تحت یونین کے ذریعہ وصول کیا گیا ٹیکس بھی فقرہ (2) کے تحت تو ضیع کیے گئے طریقہ میں یونین اور ریاستوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

(1 ب) دفعہ 246 الف کے فقرہ (2) اور دفعہ 269 الف کے تحت یونین کے ذریعہ عائد اور وصول کیا گیا ٹیکس، جسے دفعہ 246 الف کے فقرہ (1) کے تحت یونین کے ذریعہ عائد ٹیکس کی ادائیگی میں استعمال کیا گیا ہو، اور دفعہ 269 الف کے فقرہ (1) کے تحت یونین کو منقسم رقم بھی فقرہ (2) کے تحت تو ضیع کیے گئے طریقہ میں یونین اور ریاستوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔

(2) کسی مالیاتی سال میں کسی ایسے ٹیکس یا محصول کی خالص آمدنی کا اتنا فیصد جو مقرر کیا جائے، بھارت کے مجتمع فنڈ کا حصہ نہ ہوگا بلکہ ان ریاستوں کو تفویض کر دیا جائے گا جن کے اندر وہ ٹیکس یا محصول اس سال میں عائد ہو سکتا ہو اور اسے ان ریاستوں میں ایسے طریقہ اور وقت سے، جو مقرر کیا جائے، تقسیم کر دیا جائے گا۔

(3) اس فقرہ میں ”مقررہ“ سے مراد ہے۔

(i) جب تک مالیاتی کمیشن کی تشکیل نہیں ہو جاتی صدر کے ذریعہ مقررہ؛ اور

(ii) مالیاتی کمیشن کے تشکیل پا جانے کے بعد مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر غور کرنے کے بعد صدر کے حکم کے ذریعہ مقررہ۔

یونین کی اغراض کے لئے بعض محصولات اور ٹیکسوں پر سرچارج۔

271- دفعات 269 اور 270 میں کسی امر کے باوجود پارلیمنٹ کسی وقت یونین کی اغراض کے لیے ان دفعات میں محول محصولات یا ٹیکسوں سوائے دفعہ 246 الف کے تحت مال اور خدمات ٹیکس کے، میں سے کسی پر سرچارج بڑھا سکے گی اور کسی ایسے سرچارج کی پوری آمدنی بھارت کے مجتمع فنڈ کا جز ہوگی۔

272- حذف۔

سن اور سن کی اشیاء پر محصول پر برآمد کے عوض رقی امداد۔

273- (1) سن اور سن کی اشیاء پر محصول برآمد کی ہر سال کی خالص آمدنی میں سے کسی جز کو آسام، بہار، اوڈیشہ اور مغربی بنگال کی ریاستوں کو تفویض کرنے کے بجائے ان ریاستوں کی آمدنی کے لئے رقی امداد کے طور پر بھارت کے مجتہد فنڈ پر اتنی رقم کا بار عائد کیا جائے گا، جو مقرر کی جائیں۔

(2) اس طرح مقررہ رقم کا بار بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوتا رہے گا جب تک کہ بھارت کی حکومت کوئی محصول برآمد سن یا سن کی اشیاء پر لگاتی رہے یا تا وقتیکہ اس آئین کی تاریخ نافذ سے دس سال منقضي نہ ہو جائیں، ان میں سے جو بھی پہلے ہو۔

(3) اس دفعہ میں اصطلاح ”مقررہ“ کے وہی معنی ہیں جو دفعہ 270 میں ہیں۔

اب بلوں پر صدر کی پیشگی سفارش کی ضرورت جن کا اثر ان ٹیکسوں پر پڑتا ہو جن میں ریاستوں کا مفاد ہو۔

274- (1) کوئی ایسا بل ایسی ترتیم جس سے کوئی ٹیکس یا محصول جس میں ریاستوں کا مفاد ہو، عائد کیا جائے یا اس میں تبدیلی کی جائے جس سے اصطلاح ”زرعی آمدنی“ کے معنی میں تبدیلی ہو، جیسا کہ اس کی تعریف بھارتی آمدنی ٹیکس سے متعلق قوانین کی اغراض کے لیے کی گئی ہے یا جس سے وہ اصول متاثر ہوتے ہوں جن کے مطابق اس باب میں متذکرہ بالا توضیحات میں سے کسی توضیح کے تحت رقم ریاستوں کو قابل تقسیم ہیں یا ہو سکیں گی یا جس سے یونین کی اغراض کے لئے ایسا سرچارج عائد ہو جس کا ذکر اس باب کی مندرجہ بالا توضیحات میں ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں صدر کی سفارش کے بغیر پیش نہ ہوگی یا اس کی تحریک نہ کی جائے گی۔

(2) اس دفعہ میں اصطلاح ”ٹیکس یا محصول جن میں ریاستوں کا مفاد ہو“ سے مراد ہے۔

(الف) وہ ٹیکس یا محصول جس کی پوری خالص آمدنی یا کوئی جز ریاست کو تفویض کیا جائے؛ یا

(ب) وہ ٹیکس یا محصول جس کے حوالے سے خالص آمدنی کی رقم بھارت کے مجتہد فنڈ سے فی الوقت کسی ریاست کو

واجب الادا ہوں۔

بعض ریاستوں کو یونین سے رقی امدادیں۔

275- (1) ایسی رقم کا بار جن کی پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ توضیح کرے، بھارت کے مجتہد فنڈ پر ہر سال ایسی

ریاستوں کی آمدنی کے لیے رقی امدادوں کے طور پر عائد ہوگا جن کے بارے میں پارلیمنٹ تعین کرے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے اور مختلف ریاستوں کے لیے مختلف رقوم تعین کی جائیں گی:

بشرطیکہ بھارت کے مجتمہ فنڈ سے کسی ریاست کی آمدنی کے لیے رقی امدادوں کے طور پر ایسا سرمایہ اور متوالی رقیں ادا کی جائیں گی جو اس ریاست کو ایسی ترقیاتی اسکیموں کا صرفہ برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہوں جن کو وہ ریاست بھارت کی حکومت کی منظوری سے اس ریاست میں درج فہرست قبیلوں کی بہبودی کو فروغ دینے کی یا اس ریاست میں درج فہرست رقوم کے نظم و نسق کے معیار کو اونچا کرنے کی غرض سے اس ریاست کے باقی رقوم کے نظم و نسق کے معیار کے برابر لانے کے لیے اپنے ذمہ لے:

مزید شرط یہ ہے کہ بھارت کے مجتمہ فنڈ سے ریاست آسام کی مال گزاری کے لیے رقی امدادوں کے طور پر ایسے سرمائے اور متوالی رقیں دی جائیں گی۔

(الف) جو چھ فہرست بند کے فقرہ 20 سے منسلک جدول کے حصہ 1 میں مصرعہ قبائلی رقوم کے نظم و نسق کے بارے میں اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل دو سال کے دوران میں آمدنی سے زائد خرچ کے اوسط کے مساوی ہوں؛ اور (ب) جو ایسی ترقیاتی اسکیموں کے صرفوں کے مساوی ہوں جن کو وہ ریاست بھارت کی حکومت کی منظوری سے اس ریاست میں درج فہرست رقوم کے نظم و نسق کے معیار کو اونچا کرنے کی غرض سے اس ریاست کے باقی ان رقوم کے نظم و نسق کے معیار کے برابر لانے کے لیے اپنے ذمہ لے۔

(1 الف) دفعہ 244 الف کے تحت خود اختیاری ریاست کے قائم ہونے پر اور اس کے قائم ہونے کے وقت سے۔ (ii) ایسی رقوم جو فقرہ (1) کے دوسرے فقرہ شرطیہ کے فقرہ (الف) کے تحت واجب الادا ہوں اگر اس میں متذکرہ تمام قبائلی رقبہ اس خود اختیاری ریاست میں شامل ہوں تو اس خود اختیاری ریاست کو ادا کی جائیں گی اور اگر ان قبائلی رقوم میں سے صرف چند رقبہ اس خود اختیاری ریاست میں شامل ہوں تو ریاست آسام اور خود اختیاری ریاست کے درمیان اس طرح تقسیم کر دی جائیں گی جس کی صراحت صدر، بذریعہ حکم کرے:

(ii) بھارت کے مجتمہ فنڈ سے خود اختیاری ریاست کی آمدنی کے لیے رقی امدادوں کے طور پر ایسا سرمایہ اور متوالی رقیں ادا کی جائیں گی جو ایسی ترقیاتی اسکیموں کے صرفوں کے مساوی ہوں جن کو وہ خود اختیاری ریاست، بھارت کی حکومت کی منظوری سے اس ریاست کے نظم و نسق کے معیار کو اونچا کرنے کی غرض سے ریاست آسام کے باقی حصہ کے نظم و نسق کے معیار کے برابر لانے کے لیے اپنے ذمہ لے۔

(2) تا وقتیکہ فقرہ (1) کے تحت پارلیمنٹ توضع نہ کرے، اس فقرہ کے تحت پارلیمنٹ کو عطا کیے ہوئے اختیارات کو

صدر، بذریعہ حکم استعمال کرے گا اور اس فقرہ کے تحت صدر کا صادر کیا ہوا کوئی حکم پارلیمنٹ کی ایسی توجہ کے تابع نافذ رہے گا:

بشرطیکہ مالیاتی کمیشن کے تشکیل پانے کے بعد صدر اس فقرہ کے تحت کوئی حکم مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر غور کیے بغیر صادر نہ کرے گا۔

پیشوں، تجارتوں، حرفوں اور ملازمتوں پر ٹیکس۔

276 (1) دفعہ 246 میں کسی امر کے باوجود کسی ریاست یا اس میں کسی بلدیہ، ضلع بورڈ، مقامی بورڈ یا دوسرے مقامی حاکم کے فائدہ کے لیے پیشوں، تجارتوں، حرفوں یا ملازمتوں سے متعلق ٹیکسوں کے بارے میں اس ریاست کی مجلس قانون ساز کا کوئی قانون اس بنا پر باطل نہ ہوگا کہ وہ آمدنی پر ٹیکس کے متعلق ہے۔

(2) کل رقم کسی ایک شخص کی نسبت اس ریاست یا اس کے اندر کسی ایک بلدیہ، ضلع بورڈ، مقامی بورڈ یا دوسرے مقامی حاکم کو پیشوں، تجارتوں حرفوں اور ملازمتوں پر ٹیکس کے طور پر واجب الادا مجموعی رقم دو ہزار پانچ سو روپے سالانہ سے متجاوز نہ ہوگی۔

(3) کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے پیشوں، تجارتوں، حرفوں اور ملازمتوں پر ٹیکسوں کی نسبت قوانین بنانے کے مذکورہ بالا اختیار کی یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ اس سے پیشوں، تجارتوں، حرفوں اور ملازمتوں سے حاصل یا پیدا ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی بابت پارلیمنٹ کے قوانین بنانے کا اختیار کسی طرح محدود ہوتا ہے۔

مستثنیات۔

277۔ ٹیکس، محصولات، ابواب یا فینسیں جنہیں اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل کسی ریاست کی حکومت یا کوئی بلدیہ یا دوسرا مقامی حاکم یا جماعت اس ریاست، بلدیہ، ضلع یا دوسرے مقامی رقبہ کی اغراض کے لیے جائز طور پر وصول کر رہی تھی باوجود اس کے کہ ان ٹیکسوں، محصولات ابواب یا فینسیوں کا یونین فہرست میں ذکر ہے، قانون کے ذریعہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف توجہ کرنے تک وصول اور ان ہی اغراض کے لیے صرف کی جاتی رہیں گی۔

278 آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 29 اور فہرست بند کے ذریعہ حذف۔

”خالص آمدنی“ وغیرہ کا حساب لگانا۔

279- (1) اس باب کی ماقبل توضیحات میں ”خالص آمدنی“ سے کسی ٹیکس یا محصول کے تعلق سے اس کی وہ آمدنی مراد ہے جس سے وصولی کا خرچہ کم کر دیا گیا ہو اور ان توضیحات کی اغراض کے لیے کسی ٹیکس یا محصول یا کسی ٹیکس یا

محصول کے جز کی ایسی خالص آمدنی کو جو کسی رقبہ میں ہو یا اس کا آمدنی ہوتا سمجھا جاسکتا ہو، بھارت کا کمپرو اور آڈیٹر جنرل تعین کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا جس کا صداقت نامہ حتمی ہوگا۔

(2) مذکورہ بالا اور اس باب کی کسی دیگر صورت توضع کے تابع پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون یا صدر کا کوئی حکم کسی ایسی صورت میں جب اس حصہ کے تحت کسی محصول یا ٹیکس کی آمدنی کسی ریاست کو تفویض کی جاتی ہے یا کی جائے اس طریقہ کے لیے، جس میں آمدنی کا حساب لگایا جائے گا، اس وقت کی، جس سے یا جس پر اور اس طریقہ کی، جس کے مطابق ادائیاں کرنی ہیں ایک مالیاتی سال اور کسی اور مالیاتی سال کے درمیان مطابقت پیدا کرنے اور کسی دیگر ذیلی یا ضمنی امور کے لیے توضع کر سکے گا۔

مال اور خدمات ٹیکس کونسل۔

279 الف۔ (1) صدر، آئین ایک سواک ویں ترمیم) ایکٹ، 2016 کے نفاذ کی تاریخ سے ساٹھ دنوں کے اندر، بذریعہ حکم مال اور خدمات ٹیکس کونسل کے نام سے موسوم ایک کونسل تشکیل دے گا۔

(2) مال اور خدمات ٹیکس کونسل مندرجہ ذیل اراکین سے مل کر بنے گی، یعنی:-

(الف) یونین کا وزیر مالیات

(ب) یونین کا وزیر مملکت جو مالگوار یا مالیات کا انچارج ہو۔

رکن؛

(ج) مالیات یا ٹیکسیشن کا انچارج وزیر یا کوئی دیگر وزیر جسے ہر ایک ریاستی حکومت نامزد کرے۔ اراکین؛

(3) فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (ج) میں محول مال اور خدمات ٹیکس کونسل کے اراکین، جتنا جلد ہو سکے، اپنے میں سے ایک کا انتخاب کریں گے جو کونسل کا نائب چیئر پرسن ایسی مدت کے لیے ہوگا جو وہ طے کریں۔

(4) مال اور خدمات ٹیکس کونسل یونین اور ریاستوں کو مندرجہ ذیل پر اپنی سفارشات دے گی۔

(الف) یونین، ریاستوں اور مقامی جماعتوں کے ذریعہ عائد ٹیکس، ابواب اور سرچارج جو مال اور خدمات ٹیکس میں شامل کیے جاسکیں گے؛

(ب) مال اور خدمات، جو مال اور خدمات ٹیکس کے تابع ہو سکیں گی یا جنہیں چھوٹ مل سکے گی؛

(ج) نمونہ مال اور خدمات ٹیکس قوانین، عائد کرنے کے اصول، دفعہ 269 الف کے تحت بین ریاستی تجارت یا بیوپار کے سلسلے میں فراہمی پر عائد مال اور خدمات ٹیکس کی تقسیم اور فراہمی کے مقام سے متعلق اصول؛

(د) ٹران اور کی حد آغاز جس کے نیچے مال اور خدمات کو مال اور خدمات ٹیکس سے چھوٹ دی جاسکے گی؛

(ه) مال اور خدمات ٹیکس کی جماعتوں کے ساتھ شرح بشمول کم از کم شرح؛

(و) کسی قہر یا شدید آفت آسمانی کے دوران زائد وسائل پیدا کرنے کے لیے کسی مصرعہ مدت کے لیے کوئی خصوصی شرح یا شرحیں؛

(ز) ارونا چل پردیش، آسام، جموں و کشمیر، مئی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگ لینڈ، سکھ، تری پورہ، ہماچل پردیش اور اترا کھنڈ ریاستوں کی بابت خصوصی توضیح؛ اور

(ح) مال اور خدمات ٹیکس سے متعلق کوئی دیگر معاملہ، جیسا کہ کونسل طے کرے۔

(5) مال اور خدمات ٹیکس کونسل ایسی تاریخ کی سفارش کرے گی جس کو خام پیٹرولیم، تیز رفتار ڈیزل، موٹر اسپرٹ (عام طور پر پیٹرول کے نام سے موسوم) قدرتی گیس اور ہوا بازی ٹرپائن ایندھن پر مال اور خدمات ٹیکس عائد کیا جائے۔

(6) اس دفعہ کے ذریعہ عطا کیے گئے کارمضی کی انجام دہی کے وقت مال اور خدمات ٹیکس کونسل کی رہنمائی مال اور خدمات ٹیکس کی کسی ہم آہنگ ساخت کی اور مال اور خدمات کے لیے کسی ہم آہنگ قومی بازاری ترقی کے لیے ضرورت کے ذریعہ کی جائے گی۔

(7) اجلاسوں میں کورم مال اور خدمات ٹیکس کونسل کے ارکان کی کل تعداد کے نصف پر مشتمل ہوگا۔

(8) مال اور خدمات ٹیکس کونسل اپنے کارہائے مضمی کی انجام دہی کے لیے ضابطہ متعین کرے گی۔

(9) مال اور خدمات ٹیکس کونسل کا ہر ایک فیصلہ اجلاس میں حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کے گراں قدر ووٹوں کی کم از کم تین چوتھائی اکثریت کے ساتھ مندرجہ ذیل اصولوں کے مطابق کیا جائے گا، یعنی:—

اس اجلاس میں،—

(الف) مرکزی حکومت کے ووٹ کو، ڈالے گئے کل ووٹوں کی ایک تہائی کی فوقیت حاصل ہوگی؛ اور

(ب) سبھی ریاستی حکومتوں کے مجموعی ووٹوں کو، ڈالے گئے کل ووٹوں کی دو تہائی کی فوقیت حاصل ہوگی۔

(10) مال اور خدمات ٹیکس کونسل کا کوئی بھی عمل یا کارروائیاں صرف اس وجہ سے ناجائز نہیں ہوں گی کہ—

(الف) کونسل میں کوئی خالی جگہ ہے یا اس کی تشکیل میں کوئی نقص ہے؛ یا

(ب) کسی شخص کے کونسل کے رکن کے طور پر تقرری میں کوئی نقص ہے؛ یا

(ج) کونسل کے طریق کار میں کوئی بے ضابطگی ہے جس سے نفس معاملہ متاثر نہیں ہوتا ہو۔

(11) مال اور خدمات ٹیکس کونسل،—

(الف) حکومت بھارت اور ایک یا ایک سے زائد ریاستوں کے درمیان؛ یا

(ب) ایک طرف حکومت بھارت اور کسی ریاست یا ریاستوں اور دوسری طرف ایک یا زائد دیگر ریاستوں کے

درمیان؛ یا

(ج) دو یا زائد ریاستوں کے درمیان،

کونسل کی سفارشوں یا ان کے عمل درآمد سے پیدا کسی تنازعے کے تصفیہ کے لیے ایک میکانزم قائم کرے گی۔

مالیاتی کمیشن۔

280- (1) صدر، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے دو سال کے اندر اور اس کے بعد ہر پانچویں سال کے متقاضی ہو جانے پر یا اس سے پیشتر کسی وقت جس کو صدر ضروری سمجھے، بذریعہ حکم ایک مالیاتی کمیشن، تشکیل دے گا جو ایک میر مجلس اور چار دیگر ارکان پر مشتمل ہوگا جن کا تقرر صدر کرے گا۔

(2) پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ اس کمیشن کے ارکان کی حیثیت سے تقرری کے لیے مطلوب اہلیتوں اور ان کے انتخاب کے طریقہ کا تعین کر سکے گی۔

(3) کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ صدر کو حسب ذیل امور کے بارے میں سفارشات کرے۔

(الف) یونین اور ریاستوں کے درمیان ان ٹیکسوں کی خالص آمدنی کی تقسیم جو اس باب کے تحت ان کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہوں یا کیسے جاسکیں گے اور ان ریاستوں کے مابین ایسی آمدنی کے متعلقہ حصوں کو تقسیم کرنا؛

(ب) ایسے اصول جن کے مطابق بھارت کے مجتہد فنڈ سے ریاستوں کی آمدنی کے لیے رقمی امدادیں معلوم ہونی چاہئیں؛

(ب ب) ریاست کے مالیاتی کمیشن کے ذریعہ کی گئی سفارشوں کی بنیاد پر ریاست میں پنچائتوں کے وسائل کی تکمیل کے لئے کسی ریاست کے مجتہد فنڈ میں اضافہ کے لئے ضروری اقدامات کرنے کے بارے میں؛

(ج) ریاست کے مالیاتی کمیشن کے ذریعہ کی گئی سفارشوں کی بنیاد پر ریاست میں میونسپلٹیوں کے وسائل کی تکمیل کے لئے کسی ریاست کے مجتہد فنڈ میں اضافہ کے لئے ضروری اقدامات کرنے کے بارے میں؛

(د) کوئی دیگر امر جس کو صدر مستحکم مالیات کی اغراض کے لیے کمیشن سے رجوع کرے۔

(4) کمیشن اپنا طریق کار معین کرے گا اور اس کو اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں ایسے اختیارات حاصل ہوں گے جو پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ اس کو عطا کرے۔

مالیاتی کمیشن کی سفارشات۔

281- صدر، اس آئین کی توضیحات کے تحت کی ہوئی ہر سفارش، اس پر کی گئی کارروائی کے بارے میں مالیاتی کمیشن کی ایک تشریحی یادداشت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کروائے گا۔

متفرق مالیاتی توضیحات

یونین یا کسی ریاست کی اپنی آمدنی سے قابل ادائی خراج۔

282- یونین یا کوئی ریاست کسی غرض عامہ کے لیے رقمی منظوریوں دے سکے گی باوجود اس کے کہ وہ غرض ایسی نہ ہو جس کے بارے میں پارلیمنٹ یا اس ریاست کی مجلس قانون ساز، جیسی کہ صورت ہو، قوانین بنا سکے۔

مجتمع فنڈ، اتفاقی مصارف فنڈ اور سرکاری کھاتوں میں جمع کی ہوئی رقم کی تحویل وغیرہ۔

283-(1) بھارت کے مجتمع فنڈ اور بھارت کے اتفاقی مصارف فنڈ کی تحویل، ایسے فنڈوں میں رقم جمع کرنے، ان سے رقم نکالنے، ایسے فنڈوں میں جمع کی ہوئی رقم کے سوا دیگر سرکاری رقم کی تحویل جو بھارت کی حکومت کو وصول ہوں یا اس کی جانب سے وصول کی جائیں، بھارت کے سرکاری کھاتہ میں ان کی ادائی اور ایسے کھاتہ سے رقم کے نکالنے اور ایسے امور جو متذکرہ بالا امور سے متعلق یا ان کے ضمن میں ہوں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے منضبط ہوں گے اور تا وقتیکہ ان کے بارے میں اس طرح توضیح نہ ہو، صدر کے بنائے ہوئے قواعد سے منضبط ہوں گے۔

(2) ریاست کے مجتمع فنڈ اور ریاست کے اتفاقی مصارف فنڈ کی تحویل، ایسے فنڈوں میں رقم جمع کرنے اور ان سے رقم نکالنے، ایسے فنڈوں میں جمع کی ہوئی رقم کے سوا دیگر سرکاری رقم کی تحویل جو ریاست کی حکومت کو وصول ہوں یا اس کی جانب سے وصول کی جائیں، ریاست کے سرکاری کھاتہ میں ان کی ادائی اور ایسے کھاتوں سے رقم کے نکالنے اور ایسے امور جو متذکرہ بالا امور سے متعلق یا ان کے ضمن میں ہوں ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون سے منضبط ہوں گے اور تا وقتیکہ ان کے بارے میں اس طرح توضیح نہ ہو، ریاست کے گورنر کے بنائے ہوئے قواعد سے منضبط ہوں گے۔

فریقین مقدمہ کی جمع کرائی ہوئی رقم اور دوسری رقم کی تحویل جو سرکاری ملازمین اور عدالتوں نے وصول کی ہوں۔

284- وہ جملہ رقم جو۔

(الف) یونین یا کسی ریاست کے امور کے سلسلہ میں مامور کسی عہدہ دار کو ایسی حیثیت میں وصول ہوں یا اس کے پاس جمع رکھوائی جائیں سوائے ان آمدنیوں یا سرکاری رقم کے جو بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت، جیسی کہ صورت

ہو، حاصل کر لے یا اس کو وصول ہوں، یا

(ب) بھارت کے علاقہ کے اندر کسی عدالت کے پاس کسی مقدمہ، امر، حساب یا اشخاص کے کھاتے میں وصول ہوں یا اس کے پاس جمع رکھوائی جائیں، بھارت کے سرکاری کھاتہ یا ریاست کے سرکاری کھاتہ میں، جیسی کہ صورت ہو، جمع کی جائیں گی۔

یونین کی جائیداد کا ریاستی ٹیکسوں سے استثنیٰ۔

285-(1) یونین کی جائیداد، سوائے اس حد تک جس کے لیے پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، کسی ریاست یا ریاست کے اندر کسی حاکم کے عائد کیے ہوئے جملہ ٹیکسوں سے مستثنیٰ رہے گی۔

(2) فقرہ (1) میں کوئی امر، تاوقتیکہ پارلیمنٹ دیگر طور پر توضیح نہ کرے، ریاست کے اندر کسی حاکم کو یونین کی کسی جائیداد پر کوئی ٹیکس وصول کرنے میں مانع نہ ہوگا جس کی ایسی جائیداد اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل مستوجب ہو سکتی تھی یا سمجھی جاسکتی تھی بشرطیکہ اس ریاست میں وہ ٹیکس وصول ہوتا رہا ہو۔

مال کی بکری یا خرید پر ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں پابندیاں۔

286-(1) کسی ریاست کو کوئی قانون مال کی یا خدمات کی یادوں کی فراہمی پر کوئی ٹیکس عائد نہ کرے گا اور اس کے عائد کرنے کو مجاز نہ کرے گا جہاں ایسی فراہمی

(الف) ریاست کے باہر واقع ہو؛ یا

(ب) بھارت کے علاقہ میں مال کی یا خدمات کی یادوں کی درآمد یا اس سے مال کی یا خدمات کی یادوں کی درآمد کے دوران واقع ہو۔

(2) اس کا تعین کرنے کے لیے کہ کب مال کی یا خدمات کی یادوں کی فراہمی فقرہ (1) میں متذکرہ طریقوں میں سے کسی طریقہ پر واقع ہوئی ہے، پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ اصول مرتب کر سکے گی۔

بجلی ٹیکسوں سے استثنیٰ۔

287-سوائے اس حد تک، جس کی پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح کرے، ریاست کا کوئی قانون ایسی بجلی کے خرچے یا فروخت پر نہ ٹیکس عائد کرے گا اور نہ عائد کرنے کا مجاز کرے گا (خواہ اس بجلی کو کوئی حکومت پیدا کرے یا دوسرے اشخاص) جو۔

(الف) بھارت کی حکومت خرچ کرے یا بھارت کی حکومت کو اس حکومت کے خرچے کے لیے فروخت کی جائے؛ یا

(ب) کسی ریلوے کی تعمیر، نگہداشت یا چلانے میں بھارت کی حکومت یا اس ریلوے کو چلانے والی کوئی ریلوے کمپنی خرچ کرے یا اس حکومت کو یا کسی ایسی ریلوے کمپنی کو کسی ریلوے کی تعمیر، نگہداشت یا چلانے میں خرچ کرنے کے لیے فروخت کی جائے،

اور کسی ایسے قانون میں جو بجلی کی فروخت پر ٹیکس عائد کرے یا عائد کرنے کا مجاز کرے اس امر کی ضمانت ہوگی کہ اس بجلی کی قیمت جو بھارت کی حکومت کو اس حکومت کے خرچ یا کسی ایسی ریلوے کمپنی کو، جیسا کہ اوپر ذکر ہے، کسی ریلوے کی تعمیر، نگہداشت یا چلانے میں خرچ کرنے کے لیے فروخت کی جائے اس قیمت سے جو بجلی کی کافی مقدار کے دیگر صارفین سے طلب کی جائے، ٹیکس کی رقم کی حد تک کم ہوگی۔

پانی یا بجلی کی بابت ریاستوں کے ٹیکسوں سے بعض صورتوں میں استثنیٰ۔

288-(1) سوائے اس حد تک، جس کی صدر اپنے حکم سے دیگر طور پر توضیح کرے، اس آئین کی تاریخ نافذ کے عین قبل ریاست کا کوئی نافذہ قانون کوئی ٹیکس کسی ایسے پانی یا بجلی کی بابت نہ عائد کرے گا اور نہ اس کو عائد کرنے کا مجاز کرے گا جو کوئی حاکم، جو کسی موجودہ قانون یا بین ریاستی دریا یا دریائی وادی کی ضابطہ بندی یا ترقی کے لیے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے ذریعہ مقرر کیا گیا ہو، ذخیرہ کرے، پیدا کرے، خرچ کرے، تقسیم کرے یا فروخت کرے۔

تقریر:- اس فقرہ میں ”ریاست کا نافذہ قانون“ کی اصطلاح میں کسی ریاست کا ایسا قانون شامل ہوگا جو اس آئین کی تاریخ نافذ سے قبل منظور ہوا ہو یا بنایا گیا ہو اور جو اس سے پہلے منسوخ نہ ہوا ہو یا وجود اس کے کہ اس وقت وہ یا اس کے حصے یا تو تمام تر یا مخصوص علاقوں میں ہی نافذ العمل نہ ہوں۔

(2) ریاست کی مجلس قانون ساز فقرہ (1) میں متذکرہ کسی ٹیکس کو قانون کے ذریعہ عائد کر سکے گی یا اس کو عائد کرنے کا مجاز کر سکے گی لیکن کسی ایسے قانون کا کوئی اثر نہ ہوگا جب تک اس کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنے کے بعد اس کی منظوری حاصل نہ ہو اور اگر کوئی ایسا قانون ایسے ٹیکس کی شرحوں یا اس کے دیگر متعلقہ امور کا ان قواعد یا توضیحات کے ذریعہ تعین کرنے کی توضیح کرے، جن کو قانون کے تحت کوئی حاکم بنائے تو اس قانون میں کسی ایسے قاعدہ کے بنانے یا حکم کے صادر کرنے کے لیے صدر کی ماقبل منظوری حاصل کرنے کی توضیح ہو گیا ہے۔

یونین کے ٹیکس سے ریاست کی جائیداد اور آمدنی کا استثنیٰ۔

289-(1) کسی ریاست کی جائیداد اور آمدنی یونین کے ٹیکس سے مستثنیٰ رہے گی۔

(2) فقرہ (1) میں کوئی امر یونین کو ایسی ریاست کی حکومت یا اس کی طرف سے کی جانے والی کسی قسم کی تجارت یا کاروبار یا اس سے متعلق معاملات یا ایسی تجارت یا کاروبار کی اغراض کے لیے زیر استعمال یا زیرِ دخل کسی جائیداد یا اس کے تعلق سے حاصل یا پیدا ہونے والی کسی آمدنی کے بارے میں اس حد تک، اگر کوئی ہو، جس کی پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ توثیق کرے، کسی ٹیکس کے عائد کرنے یا اس کے عائد کرنے کا مجاز کرنے میں مانع نہ ہوگا۔

(3) فقرہ (2) میں کسی امر کا اطلاق کسی ایسی تجارت یا کاروبار یا کسی قسم کی تجارت یا کاروبار پر نہ ہوگا جس کی نسبت پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ قرار دے کہ وہ حکومت کے معمولی کارہائے منصفی کے ضمن میں ہیں۔

بعض مصارف اور پنشن کے بارے میں مطابقت پیدا کرنا۔

290 - جب اس آئین کی توضیحات کے تحت کسی عدالت یا کمیشن کے مصارف یا کسی ایسے شخص کو یا اس کے بارے میں واجب الادا پنشن جس نے اس آئین کی تاریخ نفاذ کے قبل بھارت میں تاج شاهی کے تحت ملازمت کی ہو یا ایسی تاریخ نفاذ کے بعد یونین یا کسی ریاست کے امور کے سلسلے میں ملازمت کی ہو، بھارت کے مجتہد فنڈ یا کسی ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوں، تب۔

(الف) بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہونے کی صورت میں، اگر اس عدالت یا کمیشن سے کسی ریاست کی علاحدہ ضروریات میں سے کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو یا اس شخص نے پوری ملازمت یا جزو ملازمت کی ریاست کے امور کے سلسلہ میں انجام دی ہو، یا

(ب) ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہونے کی صورت میں، اگر اس عدالت یا کمیشن سے یونین یا دوسری ریاست کی علاحدہ ضروریات میں سے کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو یا اس شخص نے پوری ملازمت یا جزو ملازمت یونین یا دوسری ریاست کے امور کے سلسلہ میں انجام دی ہو،

ان مصارف یا پنشن کی بابت اس قدر حصہ کا بار جس پر اقرار ہو جائے یا اقرار نامہ نہ ہونے کی صورت میں جس کا تعین وہ ثالث کرے، جس کو بھارت کا اعلیٰ جج مقرر کرے، ریاست کے مجتہد فنڈ یا جیسی کہ صورت ہو، بھارت کے مجتہد فنڈ یا اس دوسری ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا اور اس کی اس میں ادائیگی ہوگی۔

بعض دیوسوم فنڈوں کو سالانہ ادائیگی۔

290 الف - چھالیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم کا بار ریاست کیرالا کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا اور اس میں سے ہر سال ٹراؤنڈور دیوسوم فنڈ کو دیا جائے گا اور تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم کا بار ریاست تامل ناڈو کے مجتہد فنڈ پر عائد ہو

گا اور اس میں سے ہر سال اس دیوسوم فنڈ کو دیا جائے گا جو اس ریاست میں ہندوؤں کے مندروں اور پوتراستھانوں کی نگہداشت کے لیے ان علاقوں میں قائم کیا گیا ہے جو اس ریاست کو تاریخ کیم نومبر 1956ء کو ریاست ٹراوگور کو چین سے منتقل ہوئے ہیں۔

291- آئین (چھبیسویں ترمیم) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 2 کے ذریعہ حذف۔

باب 2

قرضہ لینا

بھارت کی حکومت کا قرضہ لینا۔

292- یونین کا عالمانہ اختیار بھارت کے مجتہد فنڈ کی کفالت پر ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، جو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ وقتاً فوقتاً مقرر کرے، قرضہ لینے اور ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، جو اس طرح مقرر کی جائیں، ضمانتیں دینے سے متعلق ہے۔

ریاستوں کا قرضہ لینا۔

293- (1) اس دفعہ کی توضیحات کے تابع کسی ریاست کا عالمانہ اختیار ریاست کے مجتہد فنڈ کی کفالت پر ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، جو اس ریاست کی مجلس قانون ساز قانون کے ذریعہ وقتاً فوقتاً مقرر کرے، بھارت کے علاقہ کے اندر قرضہ لینے اور ایسی حدود کے اندر، اگر کوئی ہوں، جو اس طرح مقرر کی جائیں، ضمانتیں دینے سے متعلق ہے۔

(2) بھارت کی حکومت ایسی شرائط کے تابع جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت لگائی جائیں، کسی ریاست کو قرضے دے سکے گی جب تک وہ دفعہ 292 کے تحت حدود سے متجاوز نہ ہوں یا کسی ریاست کے لیے ہونے قرضوں کے بارے میں ضمانتیں دے سکے گی اور ایسی رقوم کا بار جو ایسے قرضے دینے کی غرض سے درکار ہوں، بھارت کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا۔

(3) کوئی ریاست بھارت کی حکومت کی بلا رضامندی کوئی قرضہ حاصل نہ کر سکے گی اگر اس قرضہ کا کوئی حصہ ہنوز غیر ادا شدہ ہو جس کو بھارت کی حکومت یا اس کی پیشرو حکومت نے اس ریاست کو دیا ہو یا جس کی بابت ضمانت بھارت کی حکومت یا اس کی پیشرو حکومت نے دی ہو۔

(4) فقرہ (3) کے تحت کوئی رضامندی ایسی شرائط کے تابع، اگر کوئی ہوں، دی جاسکے گی جن کا عائد کرنا بھارت کی حکومت مناسب خیال کرے۔

باب 3

جائیداد، معاہدات، حقوق، ذمہ داریاں،

وجوب اور مقدمات

بعض صورتوں میں جائیداد، اثاثوں، حقوق، ذمہ داریوں اور وجوب کی وراثت۔

294۔ ایسی کسی مطابقت کے تابع جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل پاکستان کی ڈومنین یا مغربی بنگال، مشرقی بنگال، مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب کے صوبوں کے بننے کی وجہ سے کی گئی ہو یا کی جانی ہو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے _____ (الف) تمام جائیداد اور اثاثے جو ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کی ڈومنین کی حکومت کی اغراض کے لیے ہینچرہٹی میں مرکوز تھے اور تمام جائیداد اور اثاثے جو ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل ہر ایک گورنر کے صوبہ کی حکومت کی اغراض کے لیے ہینچرہٹی میں مرکوز تھے، ترتیب وار یونین اور مماثل ریاست میں مرکوز ہو جائیں گے؛ اور (ب) بھارت کی ڈومنین کی حکومت اور ہر ایک گورنر کی صوبہ کی حکومت کے تمام حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب خواہ وہ کسی معاہدے سے یا دیگر طور پر پیدا ہوں، ترتیب وار بھارت کی حکومت اور مماثل ریاست کی حکومت کے حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب ہوں گے۔

دیگر صورتوں میں جائیداد، اثاثوں، حقوق، ذمہ داریوں اور وجوب کی وراثت۔

295۔ (1) کسی ایسے اقرار نامہ کے تابع جو اس بارے میں بھارت کی حکومت ریاست کی حکومت سے کرے، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے _____

(الف) تمام جائیداد اور اثاثے جو ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل پہلے فہرست بند کے حصہ میں مندرجہ کسی ریاست کی مماثل بھارتی ریاست میں مرکوز تھے، یونین میں مرکوز ہو جائیں گے اگر ایسی اغراض، جن کے لیے ایسی جائیداد اور اثاثے ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل زیر قبضہ تھے، اس کے بعد یونین فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق یونین کی اغراض ہوں گی؛ اور

(ب) پہلے فہرست بند کے حصہ میں مندرجہ کسی ریاست کی مماثل بھارتی ریاست کی حکومت کے تمام حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب خواہ وہ کسی معاہدے سے یا دیگر طور پر پیدا ہوں بھارت کی حکومت کے حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب ہوں گے اگر وہ اغراض، جن کے لیے ایسی تاریخ نفاذ سے قبل ایسے حقوق حاصل کیے گئے تھے یا ذمہ داریاں یا وجوب عائد

ہوئے تھے، اس کے بعد یونین فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق بھارت کی حکومت کی اغراض ہوں گی۔

(2) متذکرہ بالا کے تابع پہلے فہرست بند کے حصہ ب میں مصرعہ ہر ایک ریاست کی حکومت اس آئین کی تاریخ نفاذ سے اپنی مماثل بھارتی ریاست کی تمام جائیداد اور اثاثوں اور تمام حقوق، ذمہ داریوں اور وجوب سے متعلق، بجز ان کے جن کا فقرہ (1) میں حوالہ ہے، چائین ہوگی خواہ وہ کسی معاہدہ سے یا دیگر طور پر پیدا ہوں۔

عود بحق سرکار یا سقوط حق سے یا جائیداد وارث کے طور پر حاصل ہونے والی جائیداد۔

296- اس میں بعد میں مندرجہ توضیحات کے تابع بھارت کے علاقہ میں کوئی جائیداد، جو اگر یہ آئین نافذ العمل نہ ہوتا تو چھٹی یا چھٹی کے صورت ہو کسی بھارتی ریاست کے حکمران کو عود بحق سرکار ہونے یا حق ساقط ہونے یا کسی جائز مالک کے نہ ہونے کی وجہ سے جائیداد وارث کے طور پر حاصل ہوتی اگر وہ ایسی جائیداد ہو جو کسی ریاست میں واقع ہو تو ایسی ریاست میں مرکوز ہوگی اور کسی دوسری صورت میں یونین میں مرکوز ہوگی:

بشرطیکہ کوئی جائیداد جو اس تاریخ پر جب وہ اس طرح چھٹی یا کسی بھارتی ریاست کے حکمران کو حاصل ہوئی ہو، بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے قبضہ میں یا زیر اختیار تھی تو اگر وہ اغراض جن کے لیے اس وقت استعمال ہوئی تھی یا قبضہ میں تھی یونین کی اغراض تھیں تو ان کے مطابق یونین میں یا اور کسی ریاست کی تھیں تو اس ریاست میں مرکوز ہوگی۔

تشریح: اس دفعہ میں اصطلاحات ”حکمران“ اور ”بھارتی ریاست“ کے وہی معنی ہیں جو ان کے دفعہ 363 میں ہیں۔

ملکی سمندر یا براعظمی کنارہ آب کے اندر پڑی ہوئی قیمتی اشیاء کا اور کلیتہاً معاشی علاقہ کے وسائل کا یونین میں مرکوز ہونا۔

297- (1) تمام اراضیات، معدنیات اور دیگر قیمتی اشیاء، جو ملکی سمندر یا بھارت کے براعظمی کنارہ آب یا کلیتہاً معاشی علاقہ کے اندر سمندر کے نیچے ہوں، یونین میں مرکوز ہوں گے اور یونین کی اغراض کے لیے اس کے زیر اختیار رہیں گے۔

(2) بھارت کے کلیتہاً معاشی علاقہ کے جملہ دیگر وسائل یونین میں مرکوز ہوں گے اور یونین کی اغراض کے لیے اس کے زیر اختیار رہیں گے۔

(3) ملکی سمندر، بھارت کے براعظمی کنارہ آب کلیتہاً معاشی علاقہ اور دیگر سمندری علاقے کی سرحدیں ایسی ہوں گی جو

پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے گئے کسی قانون کے ذریعے یا اس کے تحت وقفہ قاصر نہ ہوں۔

تجارت وغیرہ کرنے کا اختیار۔

298- یونین اور ہر ایک ریاست کا عاملانہ اختیار کسی تجارت یا کاروبار کے کرنے اور جانیداد کے حاصل کرنے، قبضہ میں رکھنے اور منتقل کرنے اور کسی غرض کے لیے معاہدات کرنے سے متعلق ہوگا:

بشرطیکہ۔

(الف) یونین کا مذکورہ عاملانہ اختیار جس حد تک تجارت یا کاروبار یا کوئی غرض ایسی نہ ہو جس کی نسبت پارلیمنٹ قوانین بنا سکتی ہے، ہر ایک ریاست میں اس ریاست کی قانون سازی کے تابع ہوگا؛ اور

(ب) ہر ایک ریاست کا مذکورہ عاملانہ اختیار جس حد تک تجارت یا کاروبار یا کوئی غرض ایسی نہ ہو جس کی نسبت ریاست کی مجلس قانون ساز قوانین بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کے تابع ہوگا۔

معاہدات۔

299- (1) جملہ معاہدات جو یونین یا کسی ریاست کا عاملانہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کیے جائیں صدر یا ریاست کے گورنر کے کیے ہوئے، جیسی کہ صورت ہو، ظاہر کیے جائیں گے اور وہ جملہ معاہدات اور جانیداد کے تملیک نامے جو اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کیے جائیں، صدر یا گورنر کی جانب سے ایسے اشخاص ایسے طریقہ سے تکمیل کریں گے جن کو اور جس طریقے کی وہ ہدایت کرے یا مجاز کرے۔

(2) نہ تو صدر اور نہ گورنر کسی معاہدہ یا جانیداد کے تملیک نامے کی بابت ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا جو وہ اس آئین کی اغراض کے لیے یا بھارت کی حکومت سے متعلق اس سے قبل نافذ کسی قانون کی اغراض کے لیے کرے یا تملیک کرے اور نہ کوئی شخص جو ان میں سے کسی کی جانب سے ایسا معاہدہ یا تملیک نامہ کرے یا اس کی تکمیل کرے اس کے بارے میں ذاتی حیثیت سے ذمہ دار ہوگا۔

مقدمات اور کارروائیاں۔

300- (1) بھارت کی یونین کے نام سے بھارت کی حکومت مقدمہ دائر کر سکے گی اور اس پر مقدمہ دائر کیا جاسکے گا اور ریاست کے نام سے ریاست کی حکومت مقدمہ دائر کر سکے گی اور اس پر مقدمہ دائر کیا جاسکے گا اور ان توضیحات کے تابع جو اس آئین سے عطا کیے ہوئے اختیارات کی رو سے پارلیمنٹ یا ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے وضع کئے ہوئے ایکٹ کے ذریعے کی جائیں اپنے متعلقہ امور کے تعلق سے اس قسم کی صورتوں میں مقدمہ دائر کر سکیں گے یا ان پر

مقدمہ دائر کیا جاسکے گا جیسا کہ بھارت کی ڈومنین اور مماثل صوبے یا مماثل بھارتی ریاستیں دائر کر سکتی تھیں یا ان پر دائر کیا جاسکتا تھا اگر یہ آئین نہ وضع کیا گیا ہوتا۔

(2) اس آئین کی تاریخ نفاذ پر۔

(الف) اگر کوئی ایسی قانونی کارروائی زیر غور ہو جس میں بھارت کی ڈومنین فریق ہو تو اس کارروائی میں بھارت کی یونین کا ڈومنین کا قائم مقام ہونا متصور ہوگا؛ اور

(ب) اگر کوئی ایسی قانونی کارروائی زیر غور ہو جس میں کوئی صوبہ یا کوئی بھارتی ریاست فریق ہو تو اس کارروائی میں مماثل ریاست کا اس صوبے یا بھارتی ریاست کا قائم مقام ہونا متصور ہوگا۔

باب 4

جائیداد کا حق

یہ استثنائاتی قانونی اختیار کے اشخاص کو جائیداد سے محروم نہ کیا جائے گا۔

300 الف۔ یہ استثنائاتی قانونی اختیار کے کسی شخص کو جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

حصہ 13

بھارت کے علاقہ کے اندر تجارت،

بیوپار اور لین دین

تجارت، بیوپار اور لین دین کی آزادی۔

301۔ اس حصہ کی دوسری توضیحات کے تابع بھارت کے سارے علاقہ میں تجارت، بیوپار اور لین دین کی آزادی ہوگی۔

تجارت، بیوپار اور لین دین پر پابندی عائد کرنے کا پارلیمنٹ کو اختیار۔

302۔ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ایک ریاست اور دوسری ریاست کے درمیان یا بھارت کے علاقہ کے کسی حصہ میں تجارت، بیوپار لین دین کی آزادی پر ایسی پابندیاں عائد کر سکے گی جو مفاد عامہ کی خاطر ضروری ہوں۔

تجارت اور بیوپار کے بارے میں یونین اور ریاستوں کے اختیارات قانون سازی پر پابندیاں۔

303۔ (1) دفعہ 302 میں کسی امر کے باوجود نہ تو پارلیمنٹ کو اور نہ کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کو ایسا کوئی قانون بنانے کا اختیار حاصل ہوگا جس سے ساتویں فہرست، بندی فہرستوں میں سے کسی فہرست میں تجارت اور بیوپار کی نسبت کسی اندراج کی رو سے ایک ریاست کو دوسری ریاست پر ترجیح دی جائے یا دیئے کا مجاز کیا جائے یا ایک ریاست اور دوسری ریاست میں کوئی امتیاز کیا جائے یا امتیاز کرنے کا مجاز کیا جائے۔

(2) فقرہ (1) میں کوئی امر پارلیمنٹ کے ایسا قانون بنانے میں مانع نہ ہوگا جس سے کوئی ترجیح دی جائے یا ترجیح دینے کا مجاز کیا جائے یا امتیاز کیا جائے یا امتیاز کرنے کا مجاز کیا جائے اگر ایسا قانون یہ قرار دے کہ ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے جو بھارت کے علاقہ کے کسی حصہ میں مال کی قلت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ایسا کرنا ضروری ہے۔

ریاستوں کے درمیان تجارت، بیوپار اور لین دین پر پابندیاں۔

304۔ دفعہ 301 یا دفعہ 303 میں کسی امر کے باوجود کسی ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ۔
(الف) دوسری ریاستوں یا یونین علاقوں سے درآمد کیے ہوئے مال پر کوئی ایسا ٹیکس جو اس ریاست میں اس قسم کے

بنائے ہوئے یا تیار کیے ہوئے مال پر لگتا ہو اس طرح عائد کر سکے گی کہ ایسے درآمد کیے ہوئے مال اور بنائے یا تیار کیے ہوئے مال میں امتیاز نہ ہو؛ اور

(ب) اس ریاست کے ساتھ یا اس کے اندر تجارت، بیوپاریا لین دین کی آزادی پر ایسی معقول پابندیاں عائد کر سکے گی جو مفاد عامہ کی خاطر ضروری ہوں:

بشرطیکہ فقہہ (ب) کی اغراض کے لیے کسی ریاست کی مجلس قانون ساز میں صدر کی ماقبل منظوری کے بغیر نہ کوئی بل پیش ہوگا اور نہ کسی ترمیم کی تحریک ہوگی۔

موجودہ قوانین اور ان قوانین کا تحفظ جن میں سرکاری اجارہ داریوں کی توضیح ہو۔

305- دفعات 301 اور 303 میں کوئی امر کسی موجودہ قانون کی توضیحات کو سوائے اس کے کہ جس حد تک صدر بذریعہ حکم دیگر طور پر ہدایت کرے، متاثر نہ کرے گا؛ اور دفعہ 301 کا کوئی امر آئین (چوتھی ترمیم) ایکٹ، 1955 کی تاریخ نفاذ کے قبل بنائے ہوئے قانون کے نفاذ کو اس حد تک متاثر نہ کرے گا جس کا تعلق ایسے کسی امر سے ہو جس کا حوالہ دفعہ 19 کے فقہہ (6) کے ذیلی فقہہ (ii) میں ہے یا جو پارلیمنٹ یا ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایسے امر کی بابت قانون بنانے میں مانع ہو۔

306- آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 29 اور فہرست بند کے ذریعہ حذف۔

دفعات 301 تا 304 کی اغراض کو پورا کرنے کے لئے حاکم کا تقرر۔

307- پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ایسے حاکم کا تقرر کر سکے گی جس کو وہ دفعات 301، 302، 303 اور 304 کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے مناسب سمجھے اور اس حاکم کو جس کا اس طرح تقرر ہوا ایسے اختیارات اور ایسے فرائض عطا کر سکے گی جو وہ ضروری خیال کرے۔

حصہ 14

یونین اور ریاستوں کے تحت

ملازمتیں

باب-1- ملازمتیں

تعبیر۔

308- اس حصہ میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو، اصطلاح ”ریاست“ میں ریاست جموں و کشمیر شامل نہیں ہے۔

یونین یا ریاست کی ملازمت کرنے والے اشخاص کی بھرتی اور شرائط ملازمت۔

309- اس آئین کی توضیحات کے تابع متعلقہ مجلس قانون ساز کے ایکٹ یونین یا کسی ریاست کے امور کے سلسلہ میں سرکاری ملازمتوں اور عہدوں کے لیے بھرتی اور ان پر تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت کو منضبط کر سکیں گے: بشرطیکہ یونین کے امور کے سلسلہ میں ملازمتوں اور عہدوں کی بابت صدر یا کوئی ایسا شخص جس کو وہ ہدایت دے، اور ریاست کے امور کے سلسلہ میں ملازمتوں اور عہدوں کی بابت ریاست کا گورنر یا کوئی شخص جس کو وہ ہدایت دے، اس دفعہ کے تحت متعلقہ مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ سے یا اس کے تحت اس بارے میں توضیح ہونے تک ایسی ملازمتوں اور عہدوں کے لیے بھرتی اور ان پر تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت کو منضبط کرنے کے لیے قواعد بنانے کا مجاز ہوگا اور اس طرح بنے ہوئے قواعد کسی ایسے ایکٹ کی توضیحات کے تابع نافذ رہیں گے۔

یونین یا ریاست کی ملازمت کرنے والے اشخاص کے عہدوں کی مدت۔

310- (1) سوائے اس کے کہ صریح طور سے اس آئین میں توضیح ہو، ہر شخص جو یونین کی دفاعی ملازمت، سول ملازمت یا کل بھارت ملازمت کا رکن ہو یا دفاع کے سلسلہ میں کسی عہدہ یا یونین کے تحت کسی سول عہدہ پر مامور ہو صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک عہدے پر مامور رہے گا اور ہر شخص جو ریاست کی کسی سول ملازمت کا رکن ہو یا ریاست کے تحت کسی سول عہدہ پر مامور ہو اس ریاست کے گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک عہدہ پر مامور رہے گا۔

(2) باوجود اس کے کہ ہر شخص جو یونین یا کسی ریاست کے تحت کسی سول عہدہ پر مامور ہو صدر یا، جیسی کہ صورت ہو، ریاست کے گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدہ پر مامور رہتا ہے، کسی معاہدہ میں، جس کے تحت کسی شخص کا جو

دفاعی ملازمت یا کل بھارت ملازمت یا یونین یا کسی ریاست کی سول ملازمت کا رکن نہ ہو اس آئین کے تحت کسی ایسے عہدہ پر تقرر ہوگا اگر صدر یا گورنر، جیسی کہ صورت ہو، خصوصی اہلیتیں رکھنے والے کسی شخص کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ضروری تصور کرے تو یہ شرط ہو سکتی کہ اس کو معاوضہ ادا کیا جائے گا اگر کسی منظورہ مدت کے ختم ہونے کے قبل اس عہدہ کو برخاست کر دیا جائے یا ان وجوہ سے جن کا تعلق اس شخص کی بدچلتی سے نہ ہو اس کو عہدہ چھوڑ دینے کا حکم دیا جائے۔

یونین یا ریاست کے تحت سول حیثیت میں مامور اشخاص کی برطرفی، علاحدگی یا درجہ کی تنزلی۔

311-(1) کسی شخص کو جو یونین کی کسی سول ملازمت یا کل بھارت ملازمت یا ریاست کی کسی سول ملازمت کا رکن ہو یا یونین یا ریاست کے تحت کسی سول عہدہ پر مامور ہو، ہر کوئی ایسا حاکم برطرف یا علاحدہ نہیں کر سکے گا جو اس حاکم کا تحت ہو جس نے اس شخص کا تقرر کیا ہو۔

(2) متذکرہ بالا کسی شخص کی اس وقت تک برطرفی یا علاحدگی یا درجہ میں تنزلی نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایسی تحقیقات نہ کی جائے جس میں اس کو اس کے خلاف الزامات کی اطلاع دے دی گئی ہو اور اسے ان الزامات کے بارے میں עדوات پیش کرنے کا مناسب موقع دیا گیا ہو:

بشرطیکہ ایسی تحقیقات کے بعد اس پر ایسا کوئی تاوان عائد کرنے کی تجویز کی جائے تو ایسا تاوان ایسی تحقیقات کے دوران پیش کی گئی شہادت کی اساس پر عائد کیا جاسکے گا اور یہ ضروری نہ ہوگا کہ ایسے شخص کو تاوان پر نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے:

مزید شرط یہ ہے کہ اس فقرہ کا اطلاق نہ ہوگا۔

(الف) جب کسی شخص کی ایسے چال چلن کی بنا پر برطرفی یا علاحدگی یا درجہ میں تنزلی کی جائے جس کے باعث اس کو کسی فوجداری الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہو؛ یا

(ب) جب ایسا حاکم جسے کسی شخص کی برطرفی یا علاحدگی یا درجہ میں تنزلی کرنے کا اختیار دیا گیا ہو، مطمئن ہو کہ کسی وجہ سے، جس کو وہ حاکم قلم بند کرے گا، مناسب طور پر ایسی تحقیقات نہیں کی جاسکتی؛ یا

(ج) جب صدر یا گورنر، جیسی کہ صورت ہو، مطمئن ہو کہ ریاست کی سلامتی کی خاطر ایسی تحقیقات کرنا قرین مصلحت نہیں ہے۔

(3) اگر متذکرہ بالا کسی شخص کی بابت کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا ایسی تحقیقات جس کا حوالہ فقرہ (2) میں ہے مناسب طور سے کی جاسکتی ہے تو اس پر ایسے حاکم کا فیصلہ تہی ہوگا جسے ایسے شخص کی برطرفی یا علاحدگی یا درجہ میں تنزلی کرنے کا اختیار دیا گیا ہو۔

کل بھارت ملازمین۔

312- (1) حصہ 6 کے باب 6 یا حصہ 11 میں کسی امر کے باوجود اگر راجیہ سبھانے ایسی قرارداد کے ذریعہ جس کی تائید کم سے کم ایسے دو تہائی ارکان نے کی ہو، جو موجود ہوں اور ووٹ دیں، قرار دیا ہو کہ قومی مفاد کی خاطر ایسا کرنا ضروری یا قرین مصلحت ہے تو پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ یونین اور ریاستوں کے لیے مشترکہ ایک یا زیادہ کل بھارت ملازمین (جس میں کل بھارت ملازمت عدلیہ شامل ہے) قائم کرنے کے لیے توجہ دے کر سکے گی اور اس باب کی دوسری توضیحات کے تابع کسی ایسی ملازمت کے لیے بھرتی اور اس میں تقرر کیے ہوئے اشخاص کی شرائط ملازمت منضبط کر سکیں گی۔

(2) ان ملازمتوں کا جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر بھارتی نظم و نسق سروس اور بھارتی پولیس سروس کہلاتی تھیں، اس دفعہ کے تحت پارلیمنٹ کی قائم کی ہوئی ملازمتیں ہونا منظور ہوگا۔

(3) فقرہ (1) میں جو کل بھارت ملازمت عدلیہ میں ضلع جج کے، جیسا کہ اس کی تعریف دفعہ 236 میں کی گئی ہے، عہدے سے کم تر کوئی عہدہ شامل نہیں ہوگا۔

(4) مذکورہ بالا کل بھارت ملازمت عدلیہ کے قیام کی توجہ دے کر سکے والے قانون میں حصہ 6 کے باب 6 کی ترمیم کے لیے ایسی توضیحات ہو سکیں گی جو اس قانون کی توضیحات کو موثر کرنے کے لیے ضروری ہوں اور ایسا کوئی قانون دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم نہیں سمجھا جائے گا۔

بعض ملازمتوں کے عہدہ داروں کی شرائط ملازمت میں تبدیلی یا ان کو منسوخ کرنے کا پارلیمنٹ کو اختیار۔

312 الف- (1) پارلیمنٹ، بذریعہ قانون۔

(الف) ان اشخاص کے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل سکرٹری آف اسٹیٹ یا سکرٹری آف اسٹیٹ برائے نوسل کے ذریعہ تاج شامی کی سول ملازمت میں تقرر کے بعد آئین (انٹیمسوس ترمیم) ایکٹ، 1972 کی تاریخ نفاذ پر اور اس کے بعد کسی ملازمت یا عہدہ پر بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت خدمت انجام دے رہے ہوں حق محنت، رخصت اور عینش کے متعلق شرائط ملازمت اور تادیبی امور سے متعلق حقوق میں، خواہ آئندہ کے لیے یا استقامتی طور پر تبدیلی کر سکے گی یا ان کو منسوخ کر سکیں گی۔

(ب) ان اشخاص کی جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل سکرٹری آف اسٹیٹ یا سکرٹری آف اسٹیٹ برائے نوسل

کے ذریعہ تاج شاہی کی کسی سول ملازمت میں تقرر کے بعد آئین (اٹھائیسویں ترمیم) ایکٹ، 1972 کی تاریخ نافذ سے پہلے کسی وقت ملازمت سے علاحدہ ہو گئے ہوں یا دیگر طور پر ملازمت میں نہ رہے ہوں، پینشن سے متعلق شرائط ملازمت میں، خواہ آئندہ کے لیے یا استفادہ کی طور پر، تبدیلی کر سکیں یا ان کو منسوخ کر سکیں گی:

بشرطیکہ ایسے کسی شخص کی صورت میں جو سپریم کورٹ یا کسی عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج یا دیگر جج، بھارت کے کمپٹر وڈر اور آڈیٹر جنرل، یونین یا کسی ریاست کے پبلک سروس کمیشن کے رکن یا صدر یا اعلیٰ انتخابی کشر کے عہدہ پر مامور رہا ہو، ذیلی فقرہ (الف) یا ذیلی فقرہ (ب) میں کسی امر کی یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ وہ پارلیمنٹ کو اس شخص کے ایسے عہدے پر تقرر کے بعد اس کی شرائط ملازمت میں سوائے اس حد تک جس حد تک ایسی خدمت کی شرائط ملازمت کا اطلاق اس شخص کے سکریٹری آف اسٹیٹ یا سکریٹری آف اسٹیٹ برائے کنسل کے ذریعہ تاج شاہی کی کسی سول ملازمت میں تقرر کرنے کی وجہ سے اس پر ہوتا، اس کے لیے ناموافق تبدیلی کرنے یا ان کو منسوخ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔

(2) سوائے اس حد تک جس حد تک اس دفعہ کے تحت پارلیمنٹ بذریعہ قانون تو ضیع کرے، اس دفعہ کا کوئی امر اس آئین کی کسی دیگر تو ضیع کے تحت کسی مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم کے فقرہ (1) میں محولہ اشخاص کی شرائط ملازمت کو منضبط کرنے کے اختیار کو متاثر نہ کرے گا۔

(3) نہ تو سپریم کورٹ اور نہ کسی دیگر عدالت کو۔

(الف) کسی نزاع میں جو کسی ایسے قول و قرار، اقرار نامہ یا اس قسم کے دیگر نوشتہ کی کسی شرط یا اس پر کسی تصدیق ظہری سے پیدا ہو جو فقرہ (1) میں مذکورہ کسی شخص نے کیا تھا یا تکمیل کیا تھا یا جو کسی ایسے مراسلہ سے پیدا ہو جو ایسے شخص کو تاج شاہی کی کسی سول ملازمت میں اس کے تقرر یا بھارت کی ڈومینین یا اس کے کسی صوبہ کی حکومت کے تحت ملازمت میں اس کے برقرار رہنے کے تعلق سے اجرا ہوا ہو؛

(ب) دفعہ 314 کے تحت، جیسی کہ وہ ابتداً وضع کی گئی تھی، کسی حق، ذمہ داری یا وجوب سے متعلق کسی نزاع میں اختیار سماعت حاصل ہوگا۔

(4) دفعہ 314 میں، جیسی کہ وہ ابتداً وضع کی گئی تھی، یا اس آئین کی کسی دیگر تو ضیع میں کسی امر کے باوجود اس دفعہ کی توضیحات نافذ ہوں گی۔

عبوری توضیحات۔

313- تا وقتیکہ اس آئین کے تحت اس بارے میں دوسری تو ضیع نہ کی جائے وہ تمام قوانین جو اس آئین کی تاریخ نافذ

کے عین قبل نافذ اور کسی ایسی سرکاری ملازمت یا کسی عہدہ پر قابل اطلاق تھے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد ایک کل بھارت ملازمت یا یونین یا کسی ریاست کے تحت کسی ملازمت یا عہدہ کے طور پر برقرار رہے، اس حد تک نافذ رہیں گے جس حد تک وہ اس آئین کی توضیحات کے مطابق ہوں۔

314- آئین (اٹھائیسویں ترمیم) ایکٹ، 1972 کی دفعہ 3 کے ذریعہ 29.8.1972 سے حذف۔

باب 2 پبلک سروس کمیشن

یونین اور ریاستوں کے لئے پبلک سروس کمیشن۔

315- (1) اس دفعہ کی توجہیات کے تابع ایک پبلک سروس کمیشن یونین کے لیے اور ایک پبلک سروس کمیشن ہر ایک ریاست کے لیے ہوگا۔

(2) دو یا زیادہ ریاستیں رضامند ہو سکیں گی کہ ان ریاستوں کے زمرہ کے لیے ایک ہی پبلک سروس کمیشن ہو اگر ان ریاستوں میں سے ہر ایک ریاست کی مجلس قانون ساز کا ایوان یا جہاں ان کے دو ایوان ہوں ہر ایک ایوان اس مقصد کی قرارداد منظور کرے تو پارلیمنٹ ان ریاستوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قانون کے ذریعہ ایک مشترکہ ریاستی پبلک سروس کمیشن کا (جس کا اس باب میں مشترکہ سروس کمیشن کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے) تقرر کرنے کے لیے توجہ کر سکیں گی۔

(3) کسی ایسے قانون میں جس کا اوپر ذکر ہے ایسی ضمنی اور تہی توجہیات ہو سکیں گی جو اس قانون کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے ضروری یا مناسب ہوں۔

(4) یونین کا پبلک سروس کمیشن، اگر اس سے کسی ریاست کا گورنر ایسا کرنے کی درخواست کرے تو صدر کی منظوری سے اس ریاست کی تمام ضروریات یا ان میں سے کسی ضرورت کو پورا کرنے پر رضامند ہو سکے گا۔

(5) اس آئین میں یونین پبلک سروس کمیشن یا ریاستی پبلک سروس کمیشن کے حوالوں کی، جہاں اس کے سیاق عبارت اس کے خلاف ہو، یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ مخصوص زیر غور امر کے تعلق سے یونین کی یا، جیسی کہ صورت ہو، اس ریاست کی ضروریات کو پورا کرنے والے کمیشن کے حوالے ہیں۔

ارکان کا تقرر اور ان کے عہدہ کی میعاد۔

316- (1) پبلک سروس کمیشن کے میر جملس اور دیگر ارکان کا تقرر، یونین کمیشن یا مشترکہ کمیشن کی صورت میں، صدر اور ریاستی کمیشن کی صورت میں، اس ریاست کا گورنر کرے گا:

بشرطیکہ جہاں تک ہو سکے ہر پبلک سروس کمیشن کے تقریباً آدھے ارکان ایسے اشخاص ہوں گے جو اپنے ایسے تقریر کی تاریخ پر کم سے کم دس سال تک یا تو بھارت کی حکومت یا کسی ریاستی حکومت کے تحت کسی عہدہ پر فائز رہے ہوں اور دس سال کی مذکورہ مدت کا شمار کرنے میں اس آئین کی تاریخ نفاذ کے قبل کی کوئی ایسی مدت شامل کی جائے گی

جس کے دوران کوئی شخص تاج شاہی کے تحت یا کسی بھارتی ریاست کی حکومت کے تحت کسی عہدہ پر فائز رہا ہو۔

(1) اگر کمیشن کے میر مجلس کا عہدہ خالی ہو جائے یا اگر کوئی ایسا میر مجلس غیر موجودگی یا کسی اور وجہ سے اپنے عہدہ کے فرائض انجام نہ دے سکے تو ان فرائض کو جب تک کوئی شخص، جس کا فقرہ (1) کے تحت خالی عہدہ پر تقرر کیا گیا ہو، اس کے فرائض نہ سنبھالے یا جیسی کہ صورت ہو، جب تک کہ میر مجلس اپنے کام پر واپس نہ آ گیا ہو، کمیشن کے دیگر ارکان میں سے ایک ایسا رکن انجام دے گا جس کا تقرر یونین پبلک سروس کمیشن یا مشترکہ کمیشن کی صورت میں صدر، اور ریاستی کمیشن کی صورت میں اس ریاست کا گورنر اس غرض سے کرے۔

(2) پبلک سروس کمیشن کا کوئی رکن اپنا عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے چھ سال کی مدت تک یا اگر وہ یونین پبلک سروس کمیشن کا رکن ہو تو پینٹھ سال کی عمر کو پہنچنے تک اور اگر ریاستی کمیشن یا مشترکہ کمیشن کا رکن ہو تو باسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے تک، ان میں جو بھی پہلے ہو، اپنے عہدہ پر فائز رہے گا:

بشرطیکہ —

(الف) پبلک سروس کمیشن کا کوئی رکن یونین کمیشن یا مشترکہ کمیشن کی صورت میں صدر کے نام اور ریاستی کمیشن کی صورت میں اس ریاست کے گورنر کو موصومہ اپنی دستخطی تحریر کے ذریعہ اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے سکے گا؛

(ب) پبلک سروس کمیشن کے کسی رکن کو دفعہ 317 کے فقرہ (1) یا فقرہ (3) میں تو ضیع کیے گئے طریقہ سے عہدہ سے علاحدہ کیا جاسکے گا۔

(3) کوئی شخص جو پبلک سروس کمیشن کے رکن کی حیثیت سے عہدہ پر فائز ہوا اپنے عہدہ کی مدت کے اختتام پر اس عہدہ پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل نہ ہوگا۔

پبلک سروس کمیشن کے رکن کی علاحدگی اور معطلی۔

317- (1) فقرہ (3) کی توضیحات کے تابع کسی پبلک سروس کمیشن کا میر مجلس یا کوئی دیگر رکن صرف صدر کے حکم سے بد اطواری کی بنا پر اس کے عہدہ سے تہ علاحدہ کیا جائے گا جب سپریم کورٹ، صدر کے اس سے استصواب کرنے پر دفعہ 145 کے تحت اس بارے میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق تحقیقات کر کے رپورٹ کرے کہ میر مجلس کو یا جیسی کہ صورت ہو، ایسے دیگر رکن کو اس بنا پر علاحدہ کر دینا چاہیے۔

(2) یونین کمیشن یا مشترکہ کمیشن کی صورت میں صدر اور ریاستی کمیشن کی صورت میں گورنر کمیشن کے میر مجلس یا کسی ایسے رکن کو جس کے متعلق فقرہ (1) کے تحت سپریم کورٹ سے استصواب کیا گیا ہو اس وقت تک کے لیے عہدے سے معطل کر سکے گا جب تک صدر ایسے استصواب پر سپریم کورٹ کی رپورٹ ملنے پر احکام صادر نہ کرے۔

(3) فقرہ (1) میں کسی امر کے باوجود صدر، پبلک سروس کمیشن کے میرمجلس یا دیگر مجلس یا دیگر رکن کو اپنے حکم سے علاحدہ کر سکے گا اگر میرمجلس یا ایسا دیگر رکن، جیسی کہ صورت ہو،

(الف) دیوالیہ قرار دیا جائے؛ یا

(ب) اپنے عہدہ کی مدت کے دوران اپنے عہدہ کے فرائض سے غیر متعلق کوئی باقاعدہ کام معاوضہ پر کرے؛ یا

(ج) صدر کی رائے میں دماغی یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے اپنے عہدہ پر برقرار رہنے کے لیے ناموزوں ہو۔

(4) اگر پبلک سروس کمیشن کے میرمجلس یا کسی دیگر رکن کا بھارت کی حکومت یا ریاستی حکومت کے یا اس کی طرف سے کیے ہوئے کسی معاہدے یا قرار نامہ سے کسی طرح کا تعلق یا غرض ہو یا ہو جائے یا وہ اس کے نفع یا اس سے پیدا ہونے والے کسی فائدہ یا مشاہرہ میں کسی سند یافتہ کمپنی کے رکن کی حیثیت سے اور اس کے دوسرے ارکان کے ساتھ اشتراک کے سوا دیگر طور پر حصہ لے تو اس کا فقرہ (1) کی اغراض کے لیے بطوری کارم تکب ہونا متصور ہوگا۔

کمیشن کے ارکان اور عملے کی شرائط ملازمت کی نسبت دساتیر العمل بنانے کا اختیار۔

318- یونین کمیشن یا مشترکہ کمیشن کی صورت میں صدر اور کسی ریاستی کمیشن کی صورت میں اس ریاست کا گورنر دساتیر العمل کے ذریعہ۔

(الف) کمیشن کے ارکان کی تعداد اور ان کی شرائط ملازمت کا تعین کر سکے گا؛ اور

(ب) کمیشن کے عملہ کے ارکان کی تعداد اور ان کی شرائط کے متعلق توضیح کر سکے گا؛

بشرطیکہ پبلک سروس کمیشن کے رکن کی شرائط ملازمت میں اس کے تقرر کے بعد ایسی تبدیلی نہ کی جائے گی جو اس کے لیے ناموافق ہو۔

کمیشن کی رکنیت سے ہٹ جانے کے بعد عہدوں پر اس کے ارکان پر فائز رہنے کی ممانعت۔

319- عہدے سے ہٹ جانے کے بعد۔

(الف) یونین پبلک سروس کمیشن کا میرمجلس بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کے تحت کسی مزید ملازمت کے نااہل ہوگا؛

(ب) ریاستی پبلک سروس کمیشن کا میرمجلس یونین پبلک سروس کمیشن کے میرمجلس یا اس کے کسی دیگر رکن کی حیثیت سے یا کسی دوسرے ریاستی پبلک سروس کمیشن کے میرمجلس کی حیثیت سے تقرر کا نااہل ہوگا لیکن بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کے تحت کسی دوسری ملازمت کے لیے نااہل نہ ہوگا؛

(ج) یونین پبلک سروس کمیشن کے میر مجلس کے سوا کوئی رکن یونین پبلک سروس کمیشن کے میر مجلس کی حیثیت سے تقرر کا اہل ہوگا لیکن بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کے تحت کسی دوسری ملازمت کے لیے اہل نہ ہوگا؛

(د) کسی ریاستی پبلک سروس کمیشن کے میر مجلس کے سوا کوئی رکن، یونین پبلک سروس کمیشن کے میر مجلس یا اس کے کسی دیگر رکن کی حیثیت سے یا ریاستی پبلک سروس کمیشن یا دیگر ریاستی پبلک سروس کمیشن کے میر مجلس کی حیثیت سے تقرر کا اہل ہوگا لیکن بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کے تحت کسی دوسری ملازمت کے لیے اہل نہ ہوگا۔

پبلک سروس کمیشن کے کارہائے منصبی۔

320- (1) یونین اور ریاستی پبلک سروس کمیشنوں کا فرض ہوگا کہ وہ یونین کی ملازمتوں اور ریاستی ملازمتوں پر تقرر کے لیے علاحدہ امتحانات منعقد کریں۔

(2) یونین کمیشن کا یہ بھی فرض ہوگا کہ اگر کوئی دو یا زیادہ ریاستیں ایسی خواہش کریں تو کسی ملازمت کے لیے، جس کے لیے خاص اہلیت رکھنے والے امیدوار درکار ہوں، مشترکہ بھرتی کی اسکیمیں مرتب کرنے اور ان کو رو بہ عمل لانے میں ان ریاستوں کی مدد کرے۔

(3) یونین پبلک سروس کمیشن یا ریاستی پبلک سروس کمیشن سے، جیسی کہ صورت ہو، مشورہ لیا جائے گا۔

(الف) سول ملازمتوں اور سول عہدوں کے لیے بھرتی کرنے کے طریقوں سے متعلق تمام امور پر؛

(ب) ان اصولوں پر جن پر سول ملازمتوں اور عہدوں پر تقررات کرنے اور ایک ملازمت سے دوسری ملازمت میں ترقیاں دینے اور تبادلہ کرنے کے لیے عمل کیا جائے اور ایسے تقررات، ترقیوں یا تبادلوں کے لیے امیدواروں کی موزونیت کے بارے میں؛

(ج) ان سب تادیبی امور پر جن کا اثر بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے ماتحت سول ملازم کی حیثیت سے ملازمت کرنے والے شخص پر پڑے جن میں ایسے امور سے متعلق عرضداشت یا عرضیاں شامل ہیں؛

(د) کسی اداکار جس کو وہ شخص کرے یا اس کے متعلق کیا جائے جو بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت یا تاج شاہی کے تحت یا کسی بھارتی ریاست کی حکومت کے تحت سول ملازم کی حیثیت سے ملازمت کر رہا ہو یا کی ہو، کو کوئی صرفہ، جو اس نے ایسی قانونی کارروائی میں صفائی پیش کرنے پر برداشت کیا ہو جو اس کے خلاف ان افعال کی بابت دائر کی گئی ہو جو اس نے اپنے فرض کی انجام دہی میں کیے ہوں یا جن کا کرنا ظاہر ہوتا ہو، بھارت کے مجتہدہ فنڈ یا، جیسی کہ صورت ہو، ریاست کے مجتہدہ فنڈ سے دیا جائے؛

(ه) ان جسمانی ضرر کی بابت چیشن دینے کے اداکار پر، جو کسی شخص کو بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت یا ریاست

کی حکومت کے تحت یا تاج شاہی کے تحت یا کسی بھارتی ریاست کی حکومت کے تحت سول ملازم کی حیثیت سے ملازمت کرنے کے دوران پہنچے ہوں اور ایسی دی جانے والی کسی رقم کی مقدار کے سوال پر، اور پبلک سروس کمیشن کا فرض ہوگا کہ وہ اس سے اس طرح رجوع کیے ہوئے کسی امر پر اور کسی دیگر امر پر امر پر صلاح دے جس پر صدر یا جیسی کہ صورت ہو، ریاست کا گورنر اس سے رجوع کرے:

بشرطیکہ صدر کل بھارت ملازمتوں اور یونین کے امور کے سلسلہ میں دیگر ملازمتوں اور عہدوں کے بارے میں بھی اور گورنر ریاستی امور کے سلسلہ میں دیگر ملازمتوں اور عہدوں کے بارے میں دساتیر العمل بنا سکے گا جن میں ان امور کی صراحت کی جائے گی جن میں یا تو عام طور پر یا کسی خاص قسم کی کارروائی میں یا خاص حالات میں پبلک سروس کمیشن سے مشورہ لینا ضروری نہ ہوگا۔

(4) فقرہ (3) میں کسی امر سے یہ لازم نہ ہوگا کہ پبلک سروس کمیشن سے مشورہ اس طریقہ کے بارے میں، جس کے مطابق دفعہ 16 کے فقرہ (4) میں محولہ کوئی توضیح کی جائے یا اس طریقہ کے بارے میں کیا جائے، جس کے مطابق دفعہ 335 کی توضیحات نافذ کی جائیں۔

(5) فقرہ (3) کے فقرہ شرطیکہ کے تحت صدر یا کسی ریاست کے گورنر کے بنائے ہوئے سب دساتیر العمل پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان یا اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر ایک ایوان میں، جیسی کہ صورت ہو، ان کے بنائے جانے کے بعد، جتنی جلد ہو سکے، اتنی مدت تک جو چودہ دن سے کم نہ ہو، رکھے جائیں گے اور وہ ایسی رد و بدل کے تابع ہوں گے جن کو تفتیش یا ترمیم کے طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یا ریاست کی مجلس قانون ساز کا ایوان یا دونوں ایوان اس اجلاس کے دوران کرے جس میں وہ اس طرح رکھے جائیں۔

پبلک سروس کمیشنوں کے کارہائے منصبی کو وسیع کرنے کا اختیار۔

321- پارلیمنٹ یا ریاستی مجلس قانون ساز کا، جیسی کہ صورت ہو، بنایا ہوا کوئی ایکٹ توضیح کر سکے گا کہ یونین اور ریاست کی ملازمتوں کے بارے میں نیز کسی مقامی حاکم یا قانون کے ذریعہ تشکیل دی ہوئی دیگر سند یافتہ جماعت یا کسی عوامی ادارہ کی ملازمتوں کے بارے میں یونین پبلک سروس کمیشن یا ریاستی پبلک سروس کمیشن زائد کارہائے منصبی انجام دے۔

پبلک سروس کمیشنوں کے مصارف۔

322- یونین یا ریاستی پبلک سروس کمیشن کے مصارف کا بار جن میں کمیشن کے ارکان یا عملہ کو یا ان کی بابت واجب الادا

یافت، الاؤنس اور کمیشن شامل ہیں بھارت کے مجتہد فنڈ یا جیسی کہ صورت ہو، ریاست کے مجتہد فنڈ پر عائد ہوگا۔

پبلک سروس کمیشنوں کی رپورٹیں۔

323-(1) یونین کمیشن کا فرض ہوگا کہ صدر کو کمیشن کی کارگزاری کی ایک رپورٹ ہر سال پیش کرے اور ایسی رپورٹ کے ملنے پر صدر اس کی نقل ایک یادداشت کے ساتھ جس میں ان کارروائیوں کے بارے میں، اگر کوئی ہوں، جن میں کمیشن کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تھا، مشورہ قبول نہ کرنے کے وجوہ بیان کیے جائیں گے، پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کروائے گا۔

(2) ریاستی کمیشن کا فرض ہوگا کہ ریاست کے گورنر کو کمیشن کی کارگزاری کی ایک رپورٹ ہر سال پیش کرے اور مشترکہ کمیشن کا فرض ہوگا کہ ان ریاستوں میں سے ہر ایک ریاست کے گورنر کو جس کی ضروریات کو وہ مشترکہ کمیشن پورا کرتا ہو اس ریاست کے بارے میں کمیشن کی کارگزاری کی ایک رپورٹ ہر سال پیش کرے اور ہر ایک صورت میں گورنر ایسی رپورٹ کے ملنے پر اس کی نقل ایک یادداشت کے ساتھ جس میں ایسی کارروائیوں کے بارے میں، اگر کوئی ہوں، جن میں کمیشن کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تھا، مشورہ قبول نہ کرنے کے وجوہ بیان کیے جائیں گے، ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش کروائے گا۔

حصہ 14 الف

ٹریبونل

انتظامی ٹریبونل۔

323 الف۔ (1) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ ایسے اشخاص کی، جو یونین یا کسی ریاست یا بھارت کے علاقے کے اندر یا بھارت کی حکومت کے زیر اختیار یا حکومت کی ملکیتی یا زیر اختیار کسی کارپوریشن کے امور سے متعلق سرکاری ملازمتوں اور عہدوں پر مقرر کیے گئے ہوں، ملازمت میں بھرتی اور شرائط ملازمت کے بارے میں انتظامی ٹریبونل کے ذریعے تنازعات و شکایات کے تصفیہ یا سماعت کے لیے توضع کر سکے گی۔

(2) فقرہ (1) کے تحت بنائے ہوئے قانون میں حسب ذیل امور کے لیے توضع کی جاسکے گی،۔

(الف) یونین کے لیے انتظامی ٹریبونل کا اور ہر ریاست کے لیے یا دو یا زیادہ ریاستوں کے لیے علاحدہ انتظامی ٹریبونل کا قیام عمل میں لانا؛

(ب) اس اختیار سماعت، ان اختیارات کی (جن میں توہین عدالت کے لیے سزا تجویز کرنے کا اختیار شامل ہے) نیز ایسے قانونی اختیار کی نسبت صراحت کرنا جس کا استعمال ہر متذکرہ ٹریبونل کر سکے گا؛

(ج) ایسے طریق کار کی (جن میں قانون میعاد سماعت کی توضیحات اور قانون شہادت کے قواعد شامل ہیں) توضع کرنا جن پر متذکرہ ٹریبونل عمل پیرا ہوں گے؛

(د) دفعہ 136 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کے سوا تمام عدالتوں کے اختیار سماعت کو فقرہ (1) میں متذکرہ تنازعات و شکایات کی نسبت خارج کرنا؛

(ه) مذکورہ ٹریبونل کے قیام کے فوراً قبل کسی عدالت یا حاکم کے زیر غور مقدمات کو جو ایسے ٹریبونل کے اختیار سماعت کے اندر ہوتے اگر ایسے بنائے دعویٰ جن پر ایسے مقدمات یا کارروائیاں مبنی ہوں، ایسے قیام کے بعد وجود میں آتے، مذکورہ ہر انتظامی ٹریبونل کو منتقل کرنے کی توضع کرنا؛

(و) دفعہ 371 د کے فقرہ (3) کے تحت صدر کے صادر کیے ہوئے کسی حکم کو منسوخ کرنا یا اس میں ترمیم کرنا؛

(ز) ایسی ضمنی، اتفاقی اور نتیجی توضیحات (جن میں فیس کی توضیحات شامل ہیں) شامل کرنا جن کو پارلیمنٹ مذکورہ ٹریبونل کی موثر کارکردگی اور مقدمات کے فوری فیصلوں اور احکام کی عمل آوری کے لیے ضروری تصور کرے۔

(3) اس آئین کی کسی دیگر توضع میں یا فی الوقت نافذ کسی قانون میں اس بارے میں کسی امر کے ہوتے ہوئے بھی

اس دفعہ کی توضیحات موثر ہوں گی۔

دیگر امور کے لئے ٹریبونل۔

323 ب- (1) متعلقہ مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ فقرہ (2) میں مصرح تمام امور یا ان میں سے کسی ایسے امر کی نسبت جن کے بارے میں مذکورہ مجلس قانون ساز کو قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، شکایات یا جرائم کے ٹریبونل کے ذریعے تصفیے یا سماعت کے لیے توضیح کر سکے گی۔

(2) فقرہ (1) میں مولا امور حسب ذیل پر مشتمل ہوں گے، یعنی:۔

(الف) کوئی ٹیکس عائد کرنا، اس کی تشخیص، وصولی اور اس کا نقاد؛

(ب) زرمبادلہ، کسٹمی حدود کے آر پار درآمد اور برآمد؛

(ج) صنعتی اور مزدوروں کی نسبت تنازعات؛

(د) آراضی اصلاحات جو دفعہ 31 الف میں تعریف کے مطابق کسی الماک کے یا ان میں کسی حقوق کے ریاست کے ذریعہ حصول یا ایسے حقوق کے زائل یا ان میں تبدیلی کرنے یا زرعی اراضی کی حد مقرر کرنے کے طریق کے طور پر یا کسی دیگر طریق پر کی جائیں؛

(ه) شہری جائیداد کی انتہائی حد مقرر کرنا؛

(و) پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان یا کسی ریاستی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوانوں کے لیے انتخابات لیکن اس میں ایسے امور شامل نہیں ہیں جن کا دفعہ 329 اور دفعہ 329 الف میں حوالہ دیا گیا ہے؛

(ز) غذائی اجناس (جن میں کھانے کے تیل اور ان کے بیج شامل ہیں) اور ایسی دیگر اشیاء کی، جن کی نسبت صدر بذریعہ سرکاری اعلان قرار دے کہ وہ اس دفعہ کی اغراض کے لیے لازمی اجناس ہیں، پیداوار، حصول، فراہمی و تقسیم اور مذکورہ اشیاء کی قیمتوں پر نگرانی رکھنا؛

(ح) کرایہ، اس کی ضابطہ بندی اور نگرانی اور کرایہ داری کے مسائل جن میں مالک مکان اور کرایہ داروں کا حق، ٹائٹل اور مفاد شامل ہے؛

(ط) ذیلی فقرہ جات (الف) تا (ح) میں مصرحہ امور کی نسبت قوانین کے خلاف جرائم اور ان امور میں سے کسی کی نسبت فیس؛

(ی) کوئی ایسا امر جو ذیلی فقرہ جات (الف) تا (ط) میں مصرحہ امور کے ضمن میں آتا ہو۔

(3) فقرہ (1) کے تحت بنائے ہوئے قانون میں حسب ذیل توضیح کی جاسکے گی۔

(الف) ٹریبونل کے نظام کا قیام عمل میں لانا؛

(ب) اس اختیار سماعت، ان اختیارات کی (جن میں توہین عدالت کے لیے سزا تجویز کرنے کا اختیار شامل ہے) نیز ایسے قانونی اختیار کی نسبت صراحت کرنا جس کا استعمال ہر متذکرہ ٹریبونل کر سکے گا؛

(ج) ایسے طریق کار کی (جس میں قانون میعاد سماعت کی نسبت توضیحات اور قانون شہادت کے قواعد شامل ہیں) توضیح کرنا جس پر متذکرہ ٹریبونل عمل پیرا ہوں گے؛

(د) دفعہ 136 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کے سوائے تمام عدالتوں کے اختیار سماعت کو متذکرہ ٹریبونل کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام امور یا ان میں سے کسی امر کی نسبت خارج کرنا؛

(ه) مذکورہ ٹریبونل کے قیام کے فوراً قبل کسی عدالت یا حاکم کے زیر غور مقدمات کو جو ایسے ٹریبونل کے اختیار سماعت کے اندر ہوتے اگر ایسے بنائے دعوے جن پر ایسے مقدمات یا کارروائیاں مبنی ہوں، ایسے قیام کے بعد وجود میں آتے، مذکورہ ہر انتظامی ٹریبونل کو منتقل کرنے کی نسبت توضیح کرنا؛

(و) ایسی ضمنی، اتفاقی اور نتیجی توضیحات (جن میں فیس کے متعلق توضیحات شامل ہیں) شامل کرنا جن کو متعلقہ مجلس قانون ساز مذکورہ ٹریبونل کی موثر کارکردگی اور مقدمات کے فوری فیصلوں اور احکام کی عمل آوری کے لیے ضروری تصور کرے۔

(4) اس آئین کی کسی دیگر توضیح میں یا فی الوقت نافذ کسی قانون میں اس بارے میں کسی امر کے ہوتے ہوئے بھی اس دفعہ کی توضیحات موثر ہوں گی۔

تشریح:۔ اس دفعہ میں کسی امر سے متعلق مجلس قانون ساز سے پارلیمنٹ یا جیسی کہ صورت ہو، کوئی ایسی ریاستی مجلس قانون ساز مراد ہے جو اس امر کی نسبت حصہ XI کی توضیحات کے مطابق قوانین بنانے کی مجاز ہو۔

حصہ 15

انتخابات

انتخابات کا اہتمام، ہدایت اور نگرانی انتخابی کمیشن میں مرکوز ہوں گی۔

324- (1) اس آئین کے تحت پارلیمنٹ اور ہر ریاست کی مجلس قانون ساز کے لیے ہونے والے تمام انتخابات اور صدر اور نائب صدر کے عہدوں کے انتخابات کی انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ان کے انعقاد کا اہتمام، ہدایت اور نگرانی ایک کمیشن میں مرکوز ہوگی (جس کو اس آئین میں انتخابی کمیشن کہا گیا ہے)۔

(2) انتخابی کمیشن اعلیٰ انتخابی کمشنر اور دیگر انتخابی کمشنروں کی، اگر کوئی ہوں، ایسی تعداد پر مشتمل ہوگا جس کا صدر وقتاً فوقتاً تعین کرے اور انتخابی کمشنروں کا تقرر اس بارے میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع صد کرے گا۔

(3) جب کسی دیگر کمشنر کا اس طرح تقرر ہو تو اعلیٰ انتخابی کمشنر انتخابی کمیشن کے میر مجلس کی حیثیت سے کام کرے گا۔

(4) لوک سبھا اور ہر ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ہر انتخاب سے پہلے اور ہر ریاست کی قانون ساز کونسل کے، جس میں ایسی کونسل ہو، پہلے عام انتخاب سے قبل اور اس کے بعد دو سالہ انتخاب سے قبل انتخابی کمیشن سے مشورہ کرنے کے بعد صدر ایسے علاقائی کمشنروں کا بھی تقرر کر سکے گا جن کو وہ کمیشن کو فخرہ (1) سے عطا کیے ہوئے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد دینے کے لیے ضروری سمجھے۔

(5) پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع انتخابی کمشنروں اور علاقائی کمشنروں کی شرائط ملازمت اور ان کے عہدہ پر رہنے کی مہلاد ایسی ہوگی جن کا صدر قاعدہ کے ذریعہ تعین کرے:

بشرطیکہ اعلیٰ انتخابی کمشنر کو اس طریقہ کے سوا جس کے بموجب اور ان وجوہ کے بغیر جن کی بنا پر سپریم کورٹ کے کسی جج کو علاحدہ کیا جاسکتا ہے، اس کے عہدے سے علاحدہ نہیں کیا جائے گا اور اعلیٰ انتخابی کمشنر کی شرائط ملازمت میں اس کے تقرر کے بعد ایسی تبدیلی نہیں کی جائے گی جو اس کے ناموافق ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ کسی دیگر انتخابی کمشنر یا علاقائی کمشنر کو اعلیٰ انتخابی کمشنر کے مشورہ کے بغیر عہدہ سے علاحدہ نہ کیا جائے گا۔

(6) صدر یا کسی ریاست کا گورنر جب انتخابی کمیشن ایسی درخواست کرے، انتخابی کمیشن یا علاقائی کمشنر کے لیے ایسا عملہ مہیا کرے گا جو کمیشن کو فخرہ (1) سے عطا کیے ہوئے کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ضروری ہو۔

کوئی شخص مذہب، نسل، ذات یا جنس کی بناء پر فہرست انتخاب میں شامل کیے جانے کے لئے نااہل نہ ہوگا اور نہ ہی وہ ادعا کرے گا کہ اس کو کسی خصوصی فہرست انتخاب میں شامل کیا جائے۔

325- پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوانوں کے انتخاب کے لیے ہر علاقائی حلقہ انتخاب کی ایک عام انتخابی فہرست ہوگی اور کوئی شخص محض مذہب، نسل، ذات، جنس یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی ایسی فہرست میں شامل ہونے کے لیے نااہل نہ ہوگا اور نہ وہ ادعا کرے گا کہ اس کو کسی ایسے حلقہ انتخاب کی کسی خصوصی انتخابی فہرست میں شامل کیا جائے۔

لوک سبھا اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں کے لئے انتخابات بالغوں کے حق رائے دہی کی بناء پر ہوں گے۔

326- لوک سبھا اور ہر ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات بالغوں کے حق رائے دہی کی بنا پر ہوں گے یعنی ہر شخص جو بھارت کا شہری ہو اور اس تاریخ پر جو متعلقہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت اس بارے میں مقرر کی جائے، اٹھارہ سال کی عمر سے کم نہ ہو اور اس آئین یا متعلقہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کے تحت عدم سکونت، فتور عقل، جرم یا رشوت ستانی یا بدعنوانی کی بنا پر نااہل نہ ہو، کسی ایسے انتخاب میں رائے دہندہ کی حیثیت سے درج فہرست کیے جانے کا حق ہوگا۔

پارلیمنٹ کو قانون ساز ایوانوں کے لئے انتخابات سے متعلق توضع کرنے کا اختیار۔

327- اس آئین کی توضعیات کی تابع، پارلیمنٹ و قانون ساز کے ذریعہ پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوان کے انتخابات سے متعلق یا اس کے سلسلہ میں جملہ امور کی بابت توضع کر سکے گی جن میں انتخابی فہرستوں کی تیاری، انتخابی حلقوں کی حد بندی اور وہ جملہ دیگر امور شامل ہیں جو ایسے ایوانوں کی باضابطہ تشکیل کے لیے ضروری ہوں۔

ریاست کی مجلس قانون ساز کو ایسی مجلس قانون ساز کے انتخابات سے متعلق توضع کرنے کا اختیار۔

328- اس آئین کی توضعیات کے تابع اور جب تک پارلیمنٹ اس بارے میں توضع نہ کرے، کسی ریاست کی مجلس

قانون ساز وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوانوں کے لیے انتخابات سے متعلق یا اس کے سلسلہ میں جملہ امور کی بابت توضیح کر سکتی گی جس میں انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ایسے جملہ دیگر امور شامل ہیں جو ایسے ایوان یا ایوانوں کی باضابطہ تشکیل کے لیے ضروری ہوں۔

انتخابی امور میں عدالتوں کی مداخلت پر امتناع۔

329- اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) کسی ایسے قانون کے جواز پر جو انتخابی حلقوں کی حد بندی یا ایسے انتخابی حلقوں کے لیے نشستیں مختص کرنے سے متعلق دفعہ 327 یا دفعہ 328 کے تحت بنایا گیا ہو یا بنایا گیا ظاہر ہوتا ہو، کسی عدالت میں اعتراض نہ کیا جائے گا؛

(ب) پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوان کے لیے کسی انتخاب پر کسی عدالت میں اعتراض انتخابی درخواست کے سوا نہ کیا جائے گا جو ایسے حاکم کو ایسے طریقہ سے پیش ہو جس کے بارے میں متعلقہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کے ذریعہ یا اس کے تحت توضیح کی جائے۔

329 الف- آئین (چوالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1978 کی دفعہ 36 کے ذریعہ 20.6.1979 سے حذف۔

حصہ 16

بعض طبقوں سے متعلق خصوصی تو ضیعات

درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے لئے لوگ سبھا میں نشستیں محفوظ کی جائیں گی۔

لوگ سبھا میں خواتین کیلئے محفوظ نشستیں۔

☆ (330 الف)۔ (1) لوگ سبھا میں خواتین کیلئے نشستیں محفوظ کی جائیں گی۔

(ب) آسام کے خود اختیاری اضلاع کے درج فہرست قبیلوں کو چھوڑ کر دیگر درج فہرست قبیلوں کے لئے؛ اور

(ج) آسام کے خود اختیاری اضلاع میں درج فہرست قبیلوں کے لئے۔

☆☆ (2) جتنا کہ ممکن ہو سکے، فہرہ 330 کے فقرہ (2) کے تحت محفوظ نشستوں کی کل تعداد کی ایک تہائی نشستیں درج

فہرست ذاتوں یا درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کیلئے محفوظ کی جائیں گی؛

☆☆☆ (3) جتنا کہ ممکن ہو سکے، لوگ سبھا میں براہ راست انتخاب کے ذریعے پُر کی جانے والی نشستوں کی کل

تعداد کی ایک تہائی نشستیں (بشمول درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کیلئے محفوظ

نشستوں کی تعداد) خواتین کیلئے محفوظ کی جائیں گی؛

تشریح: اس دفعہ اور دفعہ 332 میں اصطلاح ”آبادی“ سے وہ آبادی مراد ہے جس کا تعین گزشتہ مردم شماری میں کیا گیا

ہو جس کی نسبت اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں:

بشرطیکہ اس تشریح میں گزشتہ ایسی مردم شماری کے حوالے سے جس کی نسبت متعلقہ اعداد و شمار شائع ہو چکے

ہیں تاوقتیکہ سال 2026 کے بعد پہلی مردم شماری کے متعلقہ اعداد و شمار شائع نہ ہوئے ہوں 2001 کی مردم شماری کا

حوالہ متصور ہوگا۔

☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چوبیسویں ترمیم) ایکٹ، 2023ء تاریخ 28 ستمبر، 2023ء کی رو سے کیا گیا ہے۔)

☆☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چوبیسویں ترمیم) ایکٹ، 2023ء تاریخ 28 ستمبر، 2023ء کی رو سے کیا گیا ہے۔)

☆☆☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چوبیسویں ترمیم) ایکٹ، 2023ء تاریخ 28 ستمبر، 2023ء کی رو سے کیا گیا ہے۔)

لوک سبھا میں اینگلو انڈین فرقہ کی نمائندگی۔

331۔ دفعہ 81 میں کسی امر کے باوجود صدر، اگر اس کی رائے ہو کہ اینگلو انڈین فرقہ کی لوک سبھا میں کافی نمائندگی نہیں ہے تو، اس فرقہ کے زیادہ سے زیادہ دو ارکان کو لوک سبھا کے لیے نامزد کر سکے گا۔

☆ ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں خواتین کیلئے محفوظ نشستیں۔

332۔ الف۔ (1) ہر ریاست میں خواتین کیلئے قانون ساز اسمبلی میں نشستیں محفوظ کی جائیں گی۔

☆☆ (2) جتنا کہ ممکن ہو سکے، دفعہ 332 کے فقرہ (3) کے تحت محفوظ نشستوں کی کل تعداد کی ایک تہائی نشستیں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کیلئے محفوظ کی جائیں گی۔

☆☆☆ (3) جتنا کہ ممکن ہو سکے، ہر ریاست کے قانون ساز اسمبلی میں براہ راست انتخاب کے ذریعے پُر کی جانے والی نشستوں کی کل تعداد کی ایک تہائی نشستیں (بشمول درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کیلئے محفوظ نشستوں کی تعداد) خواتین کیلئے محفوظ کی جائیں گی؛

(3 الف) فقرہ (3) میں کسی امر کے باوجود جن 2026 ویں عیسوی کے بعد کی گئی پہلی مردم شماری کی بنیاد پر اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، میزورم اور ناگالینڈ ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں نشستوں کی تعداد کے، دفعہ 170 کے تحت تنظیم نو کا نفاذ ہونے تک جو نشست ایسی کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست قبیلوں کے لیے محفوظ کی جائیں گی وہ۔

(الف) اگر آئین (سٹاؤنیز ترمیم) ایکٹ، 1987 کے نافذ ہونے کی تاریخ کو ایسی ریاست کی موجودہ قانون ساز اسمبلی میں (جسے اس فقرہ میں اس کے بعد موجودہ قانون ساز اسمبلی کہا گیا ہے) سبھی نشستیں درج فہرست قبیلوں کے ارکان کے ذریعہ رکھی ہوئی ہیں تو ایک نشست کو چھوڑ کر سبھی نشستیں ہوں گی؛ اور

(ب) کسی دیگر حالت میں اتنی نشستیں ہوں گی جن کی تعداد کا تناسب نشستوں کی کل تعداد کے اس تناسب سے کم نہیں ہو گا جو موجودہ قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست قبیلوں کے ارکان کی (مذکورہ تاریخ کو اس طرح موجود) تعداد کا تناسب موجودہ قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد سے ہے۔

☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چھویں ترمیم) ایکٹ، 2023 تاریخ 28 ستمبر، 2023 کی رو سے کیا گیا ہے۔)

☆☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چھویں ترمیم) ایکٹ، 2023 تاریخ 28 ستمبر، 2023 کی رو سے کیا گیا ہے۔)

☆☆☆ (اس کا ادخال آئین (ایک سو چھویں ترمیم) ایکٹ، 2023 تاریخ 28 ستمبر، 2023 کی رو سے کیا گیا ہے۔)

(3) فقرہ (3) میں کسی امر کے باوجود سن 2026 ویں عیسوی کے بعد کی پہلی مردم شماری کی بنیاد پر تری پورہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی تعداد کے، دفعہ 170 کے تحت تنظیم نو کا نفاذ ہونے تک جو نشستیں اس موجودہ قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست قبیلوں کے لیے محفوظ کی جائیں گی، وہ آئینی نشستیں ہوں گی جن کی تعداد کا تناسب جگہوں کی کل تعداد کے اس تناسب سے کم نہیں ہوگا جو موجودہ قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست قبیلوں کے ارکان کی آئین (بہتر ویں ترمیم) ایکٹ، 1992 کے ذریعہ نافذ ہونے کی تاریخ کو اس طرح موجودہ تعداد کا تناسب مذکورہ تاریخ کو اس قانون ساز اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد سے ہے۔

(4) ان نشستوں کی تعداد کا جو ریاست آسام کی قانون ساز اسمبلی میں خود اختیاری ضلع کے لیے محفوظ کی جائیں گی اسمبلی میں نشستوں کی کل تعداد سے ایسا تناسب ہوگا جو اس ضلع کی آبادی اور اس ریاست کی کل آبادی کے تناسب سے کم نہ ہو۔

(5) آسام کے کسی خود اختیاری ضلع کے لیے محفوظ نشستوں کے لیے انتخابی حلقوں میں اس ضلع کے باہر کا کوئی رقبہ شامل نہ ہوگا۔

(6) کوئی شخص جو ریاست آسام کے کسی خود اختیاری ضلع کے کسی درج فہرست قبیلہ کا رکن نہ ہو اس ضلع کے کسی حلقہ انتخاب سے اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں انتخاب کے قابل نہ ہوگا:

بشرطیکہ آسام ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لئے بوڈ و لینڈ علاقائی رقبہ ضلع میں شامل انتخابی حلقوں میں درج فہرست قبائل اور غیر درج فہرست قبائل کی نمائندگی، جسے اس طرح مطلع کیا گیا تھا اور بوڈ و لینڈ علاقائی رقبہ ضلع کی تشکیل کے قبل موجود تھی، بنائی رکھی جائے گی۔

ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں اینگلو انڈین فریق کی نمائندگی۔

333- دفعہ 170 میں کسی امر کے باوجود کسی ریاست کا گورنر اگر اس کی رائے ہو کہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں اینگلو انڈین فریق کی نمائندگی کی ضرورت ہے اور اس میں اس کی کافی نمائندگی نہیں ہے تو اس فریق کے ایک رکن کو اسمبلی کے لیے نامزد کرے گا۔

نشستوں کے تحفظ اور خصوصی نمائندگی کا ستر سال بعد ختم ہو جانا۔

دفعہ 334- اس حصہ میں مندرجہ ذیل بالا توضیحات کے باوجود اس آئین کی توضیحات جو۔
(الف) لوک سبھا اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے لیے

نشستوں کا تحفظ کرنے، اور

☆ (ب) فقرہ جات (الف) اور (ب) کے بعد لمبی سطر میں، الفاظ ”ستر سال“ کی جگہ پر الفاظ ”فقرہ (الف) کی نسبت اسی سال اور فقرہ (ب) کی نسبت ستر سال“ کا ادخال ہوگا۔

☆☆ {خواتین کیلئے محفوظ نشستیں} کا لاگو ہونا۔

334 الف۔ (1)۔ اس حصے یا حصہ VIII کی تذکرہ توضیحات میں کسی بھی امر کے باوجود، لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی اور قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں خواتین کیلئے محفوظ نشستوں سے متعلق آئین کی توضیحات، اس غرض کیلئے حد بندی عمل میں لائے جانے کے بعد پہلی مردم شماری کے مناسب اعداد و شمار جو آئین (ایک سو چھٹیس ترمیم ایک، 2023 کے نفاذ کے بعد شائع کئے گئے ہوں نافذ العمل ہونگے اور ایسے نفاذ سے پندرہ سال کی مدت منقضی ہونے پر موثر نہ رہینگے۔

(2) دفعات 239 الف، 330 الف اور 332 الف کی توضیحات کے تابع، لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی اور قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں خواتین کیلئے محفوظ نشستیں اس تاریخ تک جاری رہیں گی جیسا کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے تعین کرے۔

(3) لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی اور قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں خواتین کیلئے محفوظ نشستوں کو باری باری ہر مابعد حد بندی کے عمل کے بعد لاگو کیا جائے گا، جیسا کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے تعین کرے۔

(4) اس دفعہ میں مندرجہ کوئی بھی امر، لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں کسی بھی نمائندگی پر اُس وقت کے موجود لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی کے تحلیل ہونے تک اثر انداز نہ ہوگا۔

ترمیم، لوک سبھا، کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں تحفظ کو متاثر نہ کرے گی۔ 6۔ آئین (ایک سو چھٹیس ترمیم) ایکٹ، 2023 کے ذریعے آئین میں کی گئی ترمیم، لوک سبھا، کسی

☆ {اس کا ادخال آئین (ایک سو چارویں ترمیم) ایکٹ، 2019 تاریخ 21 جنوری، 2020 کی زد سے کیا گیا ہے۔ (نشستوں کا تحفظ اور خصوصی نمائندگی کا بعض مدت کے بعد ختم ہونا)}

☆☆ {اس کا ادخال آئین (ایک سو چھٹیس ترمیم) ایکٹ، 2023 تاریخ 28 ستمبر، 2023 کی زد سے کیا گیا ہے۔}

ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی میں کسی بھی نمائندگی پر مذکورہ ایکٹ کے نفاذ پر موجودہ لوک سبھا کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی یا قومی راجدھانی دہلی علاقے کی قانون ساز اسمبلی، جیسی کہ صورت ہو، کے تحلیل ہونے تک اثر انداز نہ ہوگی۔}

(ب) لوک سبھا اور ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں میں نامزدگی کے ذریعے اینگوانڈین فرقے کی نمائندگی سے متعلق ہیں، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے ستر سال کی مدت کے مقتضی ہو جانے پر نافذ نہ رہیں گی:

ملازمتوں اور عہدوں پر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے اعدا۔

335- یونین یا کسی ریاست کے امور کے سلسلہ میں ملازمتوں اور عہدوں پر تقررات کرنے میں نظم و نسق کی کارکردگی برابر قائم رکھتے ہوئے درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے ارکان کے اعدا کا لحاظ کیا جائے گا:

بشرطیکہ اس دفعہ کا کوئی امر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبیلوں کے ارکان کے مفاد میں یونین یا کسی ریاست کے امور سے متعلق ملازمتوں کی کسی قسم یا قسموں میں یا عہدوں پر ترقی کے معاملوں میں تحفظ کے لئے، کسی امتحان میں اہلیت کے لئے ضروری نمبروں میں رعایت دینے یا اس کی سطح کم کرنے کے لئے توجہات کرنے میں مانع نہیں ہوگا۔

بعض ملازمتوں میں اینگوانڈین فرقے کے لئے خصوصی توجہ۔

336- (1) اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد اس کے پہلے دو سال کے دوران اینگوانڈین فرقے کے ارکان کے تقررات ریلوے، کسٹم، ڈاک و تار کی یونین ملازمتوں میں عہدوں پر اسی بنا پر کیے جائیں گے جس پر 15 اگست، 1947ء سے عین قبل کیے جاتے تھے۔

بعد کے آنے والے دو سال کی ہر مدت کے دوران مذکورہ ملازمتوں میں اس فرقے کے ارکان کے لئے محفوظ کیے ہوئے عہدوں کی تعداد عین ماقبل کے دو سال کی مدت کے دوران اس طرح محفوظ کی ہوئی تعداد سے جہاں تک ہو سکے دس فیصد کم ہوگی:

بشرطیکہ اس آئین کی تاریخ نفاذ سے دس سال کے اختتام پر ایسے تحفظات ختم ہو جائیں گے۔

(2) فقرہ (1) کا کوئی امر اس فقرہ کے تحت اینگوانڈین فرقے کے لئے محفوظ کیے ہوئے عہدوں کے سوا یا ان کے علاوہ دوسرے عہدوں پر اس فرقے کے ارکان کے تقررات میں مانع نہ ہوگا اگر ایسے ارکان قابلیت کی بنا پر دوسرے فرقوں کے ارکان کے مقابلہ میں مقرر ہونے کے اہل پائے جائیں۔

اینگلو انڈین فرقے کے مفاد کے لئے تعلیمی رقی منظور یوں کی بابت خصوصی توضیح۔

337- اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد کے پہلے تین مالیاتی سالوں کے دوران یونین اور ہر ایک ریاست اینگلو انڈین فرقے کے مفاد کے لیے تعلیم کی بابت اتنی ہی رقی منظور یوں، اگر کوئی ہوں، دے گی جتنی 31 مارچ، 1948 پر ختم ہونے والے مالیاتی سال میں دی گئی تھیں۔

بعد کے آنے والے تین سال کی ہر مدت کے دوران رقی منظور یوں عین ماقبل کے تین سال کی مدت کی رقی منظور یوں سے دس فیصدی کم ہوں گی:

بشرطیکہ اس آئین کی تاریخ نفاذ سے دس سال کے اختتام پر ایسی رقی منظور یوں جس حد تک وہ اینگلو انڈین فرقے کے لیے خصوصی رعایت ہوں، ختم ہو جائیں گی:

مزید شرط یہ ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ اس دفعہ کے تحت کسی رقی منظوری کے پانے کا مستحق نہ ہوگا۔ جس کے کہ اس میں کم سے کم چالیس فیصدی سالانہ داخلے اینگلو انڈین فرقے کے سوا دوسرے فرقوں کے ارکان کو دیے جاتے ہوں۔

درج فہرست ذاتوں کے لئے قومی کمیشن۔

338- (1) درج فہرست ذاتوں کے لیے ایک کمیشن ہوگا جو درج فہرست ذاتوں کے لیے قومی کمیشن کے نام سے جانا جائے گا۔

(2) پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے کمیشن ایک میر مجلس، ایک نائب میر مجلس اور تین دیگر ارکان سے مل کر بنے گا اور اس طرح مقرر میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کی ملازمت کی شرائط اور عہدہ کی میعاد ایسی ہوں گی جو صدر قانون کے ذریعے طے کرے۔

(3) صدر اپنے دستخط اور مهر سے حکم نامہ کے ذریعے میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کا تقرر کرے گا۔

(4) کمیشن کو اپنے ضابطے خود مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔

(5) کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ۔

(الف) درج فہرست ذاتوں کے لیے اس آئین یا اس وقت نافذ کسی دیگر قانون یا سرکار کے کسی حکم کے تحت توضیح کیے ہوئے تحفظات سے متعلق سبھی امور کی جانچ کرے اور ان پر نگرانی رکھے اور ایسے تحفظات کے کاموں کا جائزہ لے؛

☆ (ب) مگر شرط یہ کہ دفعہ 342 الف کے فقرہ (3) کی اغراض کیلئے اس فقرہ کا کوئی بھی امر لاگو نہیں ہوگا۔ {

(ج) درج فہرست ذاتوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے منصوبوں کے ضابطے میں حصہ لے اور ان پر صلاح دے اور یونین اور کسی ریاست کے تابع ان کی ترقی کی رفتار کا جائزہ لے؛

(د) ان تحفظات کے کاموں کے بارے میں ہر سال اور ایسے دیگر اوقات پر جو کمیشن ٹھیک سمجھے، صدر کو رپورٹ دے؛

(ہ) ایسی رپورٹوں میں ان طریق طریقوں کے بارے میں جو ان تحفظات کی موثر تعمیل کے لیے یونین یا کسی ریاست کے ذریعہ کیے جانے چاہئیں اور درج فہرست ذاتوں کے تحفظ، مفاد اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے دیگر طریقوں کے بارے میں سفارش کرے؛

(و) درج فہرست ذاتوں کے تحفظ، مفاد، ترقی اور فروغ کے متعلق ایسے دیگر کاموں کو انجام دے جو صدر، پارلیمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے بذریعہ قانون صراحت کرے۔

(6) صدر ایسی سبھی رپورٹوں کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان کے روبرو پیش کروائیکا اور اس کے ساتھ یونین سے متعلق سفارشوں پر کی گئی یا کیے جانے کے لیے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامظور کی گئی ہے تو نامظوری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریحی یادداشت بھی ہوگا۔

(7) جہاں کوئی ایسی رپورٹ یا اس کا کوئی حصہ کسی ایسے مضمون سے متعلق ہے جن کا کسی ریاست کی سرکار سے تعلق ہے تو ایسی رپورٹ کی ایک نقل اس ریاست کے گورنر کو بھیجی جائے گی جو اسے ریاست کی قانون ساز مجلس کے روبرو پیش کروائیکا اور اس کے ساتھ ریاست سے متعلق سفارشوں پر کی گئی یا کیے جانے کے لیے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامظور کی گئی ہے تو نامظوری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریحی یادداشت بھی ہوگا۔

(8) کمیشن کو فقرہ (5) کے ذیلی فقرہ (الف) میں محولہ کسی مضمون کی جانچ کرتے وقت یا ذیلی فقرہ (ب) میں محولہ کسی شکایت کے بارے میں جانچ کرتے وقت بالخصوص مندرجہ ذیل مضامین کے متعلق وہ سبھی اختیارات ہوں گے جو مقدمہ کی سماعت کرتے وقت دیوانی عدالت کو ہیں، یعنی:-

(الف) بھارت کے کسی بھی حصہ سے کسی شخص کو سمن کرنا اور حاضر کرانا اور حلف پر اس کی آزمائش کرنا؛

(ب) کسی دستاویز کو ظاہر اور پیش کرنے کا مطالبہ کرنا؛

(ج) حلف ناموں پر شہادت لینا؛

(د) کسی عدالت یا دفتر سے کسی سرکاری ریکارڈ یا اس کی نقل کا مطالبہ کرنا؛

(ہ) گواہوں اور دستاویزوں کی آزمائش کے لیے کمیشن نکالنا؛

(و) کوئی دیگر معاملہ جو صدر قانون کے ذریعہ طے کرے۔

(9) یونین اور ہر ایک ریاست کی سرکار درج فہرست ذاتوں کو متاثر کرنے والے سبھی اہم پالیسی امور پر کمیشن سے مشورہ کرے گی۔

(10) اس دفعہ میں درج فہرست قبیلوں کے لیے ہدایت کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ اس میں 1 [ایسے دیگر پسماندہ طبقوں کے لیے ہر ہدایت، جن کی صدر دفعہ 340 کے فقرہ (1) کے تحت متعین کمیشن کی رپورٹ کو حاصل کرنے پر حکم کے ذریعہ صراحت کرے، اور اینگلو انڈین فرقے کے لیے ہدایت بھی ہے۔

درج فہرست قبیلوں کے لئے قومی کمیشن۔

338 الف (1) درج فہرست قبیلوں کے لئے ایک کمیشن ہوگا جو درج فہرست قبیلوں کے لئے قومی کمیشن کے نام سے جانا جائے گا۔

(2) پارلیمنٹ کے ذریعہ اس تین بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے کمیشن ایک میر مجلس، ایک نائب میر مجلس اور تین دیگر ارکان سے مل کر بنے گا اور اس طرح مقرر میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کی ملازمت کی شرائط اور عہدہ کی میعاد ایسی ہوں گی جو صدر قانون کے ذریعہ طے کرے۔

(3) صدر اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامہ کے ذریعہ میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کا تقرر کرے گا۔

(4) کمیشن کو اپنے ضابطے خود مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔

(5) کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ

(الف) درج فہرست قبیلوں کے لیے اس آئین یا اس وقت نافذ کسی دیگر قانون یا سرکار کے کسی حکم کے تحت وضع کیے ہوئے تحفظات سے متعلق سبھی امور کی جانچ کرے اور ان پر نگرانی رکھے اور ایسے تحفظات کے کاموں کا جائزہ لے؛

(ب) درج فہرست قبیلوں کو ان کے حقوق اور تحفظات سے محروم کرنے کی بابت مصرح شکایتوں کی جانچ کرے؛

(ج) درج فہرست قبیلوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے منصوبوں کے ضابطے میں حصہ لے اور ان پر صلاح دے اور یونین اور کسی ریاست کے تابع ان کی ترقی کی رفتار کا جائزہ لے؛

(د) ان تحفظات کے کاموں کے بارے میں ہر سال اور ایسے دیگر اوقات پر جو کمیشن ٹھیک سمجھے، صدر کو رپورٹ دے؛

(ه) ایسی رپورٹوں میں ان طریقوں کے بارے میں جو ان تحفظات کی موثر تعمیل کے لیے یونین یا کسی ریاست کے

1. آئین (ایک سو دسویں ترمیم) ایکٹ، 2018 کے ذریعہ حذف۔

ذریعہ کیے جانے چاہیں اور درج فہرست قبیلوں کے تحفظ، مفاد اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے دیگر طریقوں کے بارے میں سفارش کرے؛

(و) درج فہرست قبیلوں کے تحفظ، مفاد، ترقی اور فروغ کے متعلق ایسے دیگر کاموں کو انجام دے جو صدر، پارلیمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے بذریعہ قانون صراحت کرے۔

(6) صدر ایسی سبھی رپورٹوں کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان کے روبرو پیش کروائے گا اور اس کے ساتھ یونین سے متعلق سفارشوں پر کی گئی یا کیے جانے کے لئے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامنظور کی گئی ہے تو نامنظوری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریحی یادداشت بھی ہوگا۔

(7) جہاں کوئی ایسی رپورٹ یا اس کا کوئی حصہ کسی ایسے مضمون سے متعلق ہے جن کا کسی ریاست کی سرکار سے تعلق ہے تو ایسی رپورٹ کی ایک نقل اس ریاست کے گورنر کو بھیجی جائے گی جو اسے ریاست کی قانون ساز مجلس کے روبرو پیش کروائے گا اور اس کے ساتھ ریاست سے متعلق سفارشوں پر کی گئی یا کیے جانے کے لئے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامنظور کی گئی ہے تو نامنظوری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریحی یادداشت بھی ہوگا۔

(8) کمیشن کو فقرہ (5) کے ذیلی فقرہ (الف) میں محولہ کسی مضمون کی جانچ کرتے وقت یا ذیلی فقرہ (ب) میں محولہ کسی شکایت کے بارے میں جانچ کرتے وقت بالخصوص مندرجہ ذیل مضامین کے متعلق وہ سبھی اختیارات ہوں گے جو مقدمہ کی سماعت کرتے وقت دیوانی عدالت کو ہیں، یعنی:-

(الف) بھارت کے کسی بھی حصہ سے کسی شخص کو سمن کرنا اور حاضر کرانا اور حلف پراس کی آزمائش کرنا؛

(ب) کسی دستاویز کو غلط یا درست کرنا یا اس کی نقل کا مطالبہ کرنا؛

(ج) حلف ناموں پر شہادت لینا؛

(د) کسی عدالت یا دفتر سے کسی سرکاری ریکارڈ یا اس کی نقل کا مطالبہ کرنا؛

(ه) گواہوں اور دستاویزوں کی آزمائش کے لیے کمیشن نکالنا؛

(و) کوئی دیگر معاملہ جو صدر قانون کے ذریعہ طے کرے۔

(9) یونین اور ہر ایک ریاست کی سرکار درج فہرست قبیلوں کو متاثر کرنے والے سبھی اہم پالیسی امور پر کمیشن سے مشورہ کرے گی۔

پسماندہ طبقات کے لیے قومی کمیشن۔

338 ب (1) سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے لئے ایک کمیشن ہوگا جو سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے

لئے قومی کمیشن کے نام سے جانا جائے گا۔

(2) پارلیمنٹ کے ذریعہ اس تین بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے کمیشن ایک میر مجلس، ایک نائب میر مجلس اور تین دیگر ارکان سے مل کر بنے گا اور اس طرح مقرر میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کی ملازمت کی شرائط اور عہدہ کی مبادی ایسی ہوں گی جو صدر، قانون کے ذریعہ طے کرے۔

(3) صدر اپنے دستخط اور مهر سے حکم نامہ کے ذریعہ میر مجلس، نائب میر مجلس اور دیگر ارکان کا تقرر کرے گا۔

(4) کمیشن کو اپنے ضابطے خود مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔

(5) کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ۔۔۔

(الف) سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے لیے اس آئین یا اس وقت نافذ کسی دیگر قانون یا سرکار کے کسی حکم کے تحت توضیح کیے ہوئے تحفظات سے متعلق سبھی امور کی جانچ کرے اور ان پر غورانی رکھے اور ایسے تحفظات کے کاموں کا جائزہ لے؛

(ب) سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کو ان کے حقوق اور تحفظات سے محروم کرنے کی بابت مصرح شکایتوں کی جانچ کرے؛

(ج) سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کی سماجی اور معاشی ترقی میں حصہ لے اور ان پر صلاح دے اور یونین اور کسی ریاست کے تابع ان کی ترقی کی رفتار کا جائزہ لے؛

(د) ان تحفظات کے کاموں کے بارے میں ہر سال اور ایسے دیگر اوقات پر جو کمیشن ٹھیک سمجھے، صدر کو رپورٹ دے؛

(ه) ایسی رپورٹوں میں ان طریقوں کے بارے میں جو ان تحفظات کی موثر تعمیل کے لیے یونین یا کسی ریاست کے ذریعہ کیے جانے چاہئیں اور سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے تحفظ، بہبود اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے دیگر طریقوں کے بارے میں سفارش کرے؛

(و) سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے تحفظ، بہبود، ترقی اور فروغ کے متعلق ایسے دیگر کاموں کو انجام دے جو صدر، پارلیمنٹ کے ذریعہ بنائے گئے کسی قانون کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے بذریعہ قانون صراحت کرے۔

(6) صدر ایسی سبھی رپورٹوں کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان کے روبرو پیش کروائے گا اور اس کے ساتھ یونین سے متعلق سفارشات پر کی گئی یا کیے جانے کے لیے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامظور کی گئی ہے تو نامظوری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریحی یادداشت بھی ہوگا۔

(7) جہاں کوئی ایسی رپورٹ یا اس کا کوئی حصہ کسی ایسے مضمون سے متعلق ہے جن کا کسی ریاست کی سرکار سے تعلق ہے تو

ایسی رپورٹ کی ایک نقل ریاستی حکومت کو بھیجی جائے گی جو اسے ریاست کی قانون ساز مجلس کے روبرو پیش کروائے گی اور اس کے ساتھ ریاست سے متعلق سفارشوں پر کی گئی یا کیے جانے کے لیے تجویز کی ہوئی کارروائی اور اگر کوئی ایسی سفارش نامنتظر کی گئی ہے تو نامنتظری کی وجوہات کو واضح کرنے والا تشریح یا دواشت بھی ہوگا۔

(8) کمیشن فخرہ (5) کے ذیلی فخرہ (الف) میں محولہ کسی مضمون کی جانچ کرتے وقت یا فخرہ (5) کے ذیلی فخرہ (ب) میں محولہ کسی شکایت کے بارے میں جانچ کرتے وقت بالخصوص مندرجہ ذیل مضامین کے متعلق وہ سبھی اختیارات ہوں گے جو مقدمہ کی سماعت کرتے وقت دیوانی عدالت کو ہیں، یعنی:-

(الف) بھارت کے کسی بھی حصہ سے کسی شخص کو سمن کرنا اور حاضر کرنا اور حلف پر اس کی آزمائش کرنا؛

(ب) کسی دستاویز کو ظاہر اور پیش کرنے کا مطالبہ کرنا؛

(ج) حلف ناموں پر شہادت لینا؛

(د) کسی عدالت یا دفتر سے کسی سرکاری ریکارڈ یا اس کی نقل کا مطالبہ کرنا؛

(ه) گواہوں اور دستاویزوں کی آزمائش کے لیے کمیشن نکالنا؛

(و) کوئی دیگر معاملہ جو صدر قانون کے ذریعہ طے کرے۔

(9) یونین اور ہر ایک ریاست کی سرکاری سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کو متاثر کرنے والے سبھی اہم پالیسی امور پر کمیشن سے مشورہ کرے گی۔

درج فہرست رقبوں کے نظم و نسق اور درج فہرست قبیلوں کی بہبودی پروین کی نگرانی۔

339-(1) صدر، ریاستوں کے درج فہرست رقبوں کے نظم و نسق اور قبیلوں کے مفاد کے بارے میں رپورٹ دینے کے لیے کمیشن کا تقرر حکم کے ذریعہ کسی بھی وقت اور اس آئین کی تاریخ نفاذ سے دس سال کے اختتام پر کر سکے گا۔ حکم میں کمیشن کی بناوٹ، اختیارات اور ضابطے واضح کیے جاسکیں گے اور اس میں ایسی ضمنی یا معاون توضیح مندرج ہو سکتی جنہیں صدر ضروری یا پسندیدہ سمجھے۔

(2) یونین کے عاملانہ اختیار کی توسیع کسی ریاست کو ایسی ہدایت دینے تک ہوگی جو اس ریاست کے درج فہرست قبیلوں کے مفاد کے لیے ہدایت میں ضروری بتائے گئے منصوبوں کے بنانے اور تکمیل کے بارے میں ہے۔

پسماندہ طبقوں کے حالات کی تفتیش کرنے کے لئے ایک کمیشن کا تقرر۔

340-(1) صدر، حکم کے ذریعہ بھارت کے علاقہ کے اندر سماجی اور تعلیمی اعتبار سے پسماندہ طبقوں کے حالات اور

ان وقتوں کی، جو ان کو اٹھانی پڑتی ہیں، تفتیش کرنے اور ان تدابیر کے بارے میں جو یونین یا کسی ریاست کو ایسی وقتوں کو رفع کرنے اور ان کے حالات کو سدھارنے کے لیے کرنی چاہئیں اور ان رقی منظور یوں کی بابت جو یونین یا کسی ریاست کو اس غرض کے لیے دینی چاہئیں اور ان شرائط کی بابت جن کے تابع ایسی رقی منظوریوں دینی چاہئیں، سفارش کرنے کے لیے ایسے اشخاص پر مشتمل، جن کو وہ موزوں خیال کرے، ایک کمیشن کا تقرر کر سکے گا اور اس حکم میں جس سے اس کمیشن کا تقرر کیا جائے اس طریق کار کا تعین کیا جائے گا جس کے مطابق کمیشن عمل کرے گا۔

(2) اس طرح تقرر کیا ہوا کمیشن ان امور کی تفتیش کرے گا جو اس کے سپرد کیے جائیں اور صدر کو ایک رپورٹ پیش کرے گا جس میں وہ واقعات درج ہوں گے جن کا اس کو علم ہو اور ایسی سفارشات کی جائیں گی جو وہ مناسب خیال کرے۔

(3) صدر، اس طرح پیش کی ہوئی رپورٹ کی ایک نقل، ایک یادداشت کے ساتھ جس میں اس پر کی ہوئی کارروائی کی وضاحت کی گئی ہو، پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کروائے گا۔

درج فہرست ذاتیں۔

341-(1) صدر، کسی ریاست یا یونین علاقہ سے متعلق اور اگر وہ کوئی ریاست ہو تو اس کے گورنر سے مشورہ کے بعد عام اطلاع نامہ کے ذریعے ان ذاتوں، نسلوں یا قبیلوں یا ذاتوں، نسلوں یا قبیلوں کے حصوں یا ان کے ذمروں کی صراحت کر سکے گا جن کا اس آئین کی اغراض کے لیے ایسی ریاست یا یونین علاقہ کے تعلق سے، جیسی کہ صورت ہو، درج فہرست ذاتیں ہونا منظور ہوگا۔

(2) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعے فقرہ (1) کے تحت اجرائیے ہوئے اطلاع نامہ میں مصرحہ درج فہرست ذاتوں کی فہرست میں کسی ذات، نسل یا قبیلہ کو یا کسی ذات، نسل یا قبیلہ کے حصہ کو یا اس کے کسی ذمہ کو داخل یا اس سے خارج کر سکتی ہے لیکن مندرجہ بالا طریقہ کے سوا اس فقرہ کے تحت اجرائیے ہوئے اطلاع نامہ میں سے کسی مابعد اطلاع نامہ سے تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

درج فہرست قبیلے۔

342-(1) صدر، کسی ریاست یا یونین علاقہ سے متعلق اور اگر وہ کوئی ریاست ہو تو اس کے گورنر سے مشورے کے بعد عام اطلاع نامہ کے ذریعے ان قبیلوں، یا قبائلی فرقوں یا قبیلوں یا قبائلی فرقوں کے حصوں یا ان کے ذمروں کی صراحت کر سکے گا جن کا اس آئین کی اغراض کے لیے اس ریاست یا یونین علاقہ کے تعلق سے، جیسی کہ صورت ہو، درج فہرست

قبیلہ ہونا منظور ہو۔

☆ (الف) فقرہ (1) میں، الفاظ ”سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات جو اس آئین کی اغراض کیلئے“ الفاظ ”مرکزی فہرست میں سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات جو مرکزی حکومت کی اغراض کیلئے“ کا متبادل ہوگا؛

(ب) فقرہ (2) کے بعد، مندرجہ ذیل کا اضافہ ہوگا، یعنی

تشریح:- فقرہ جات (1) اور (2) کی اغراض کیلئے، اصطلاح ”مرکزی فہرست“ سے مرکزی حکومت کے ذریعے اور مرکزی حکومت کیلئے تیار اور قائم کردہ سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کی فہرست مراد ہے۔

(2) پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ فقرہ (1) کے تحت اجراء کیے ہوئے اطلاع نامہ میں مصرعہ درج فہرست قبیلوں کی فہرست سے کسی قبیلہ یا قبائلی فرقہ یا کسی قبیلہ یا قبائلی فرقہ کے حصہ یا اس کے کسی ذمہ کو داخل یا اس سے خارج کر سکے گی لیکن متذکرہ طریقہ کے سوا اس فقرہ کے تحت اجراء کیے ہوئے اطلاع نامہ میں کسی مابعد اطلاع نامہ سے تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

☆ ☆ (3) فقرہ جات (1) اور (2) میں درج کسی امر کے باوجود ہر ریاست یا یونین علاقہ بذریعہ قانون، اپنی اغراض کیلئے سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کی فہرست تیار اور قائم کرے گی، جس کے اندراجات مرکزی فہرست سے مختلف ہو سکیں گے۔

☆ (اس کا اضافہ آئین (ایک سو پانچویں ترمیم) ایکٹ، 2021 تاریخ 18 اگست، 2021 کی نوے کیا گیا ہے۔)

☆ (اس کا اضافہ آئین (ایک سو پانچویں ترمیم) ایکٹ، 2021 تاریخ 18 اگست، 2021 کی نوے کیا گیا ہے۔)

حصہ 17

سرکاری زبان

باب 1- یونین کی زبان

یونین کی سرکاری زبان۔

343-(1) یونین کی سرکاری زبان دیوناگری رسم الخط میں ہندی ہوگی۔

یونین کی سرکاری اغراض کے لیے استعمال کیے جانے والے ہندسوں کی شکل بھارتی ہندسوں کی بین الاقوامی شکل ہوگی۔

(2) فقہہ (1) میں کسی امر کے باوجود، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پندرہ سال کی مدت تک انگریزی زبان کا استعمال

یونین کی ان سب اغراض کے لیے برقرار رہے گا جس کے لیے وہ ایسی تاریخ نفاذ کے عین قبل استعمال ہو رہی تھی:

بشرطیکہ صدر، مذکورہ مدت کے اندر یونین کی سرکاری اغراض میں سے کسی غرض کے لیے انگریزی زبان کے

علاوہ ہندی زبان اور ہندسوں کی بین الاقوامی شکل کے علاوہ ہندسوں کی دیوناگری شکل کے استعمال کو بذریعہ حکم مجاز

کر سکے گا۔

(3) اس دفعہ میں کسی امر کے باوجود، پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ پندرہ سال کی مذکورہ مدت کے بعد۔

(الف) انگریزی زبان، یا

(ب) ہندسوں کی دیوناگری شکل،

ایسی اغراض کے لیے استعمال کرنے کی، جن کی صراحت اس قانون میں کی جائے، توضع کر سکے گی۔

سرکاری زبان کے لئے کمیشن اور پارلیمنٹ کی کمیٹی۔

344-(1) صدر، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پانچ سال کے منقضي ہونے پر اور اس کے بعد ایسی تاریخ نفاذ سے

دس سال منقضي ہونے پر، بذریعہ حکم، ایک کمیشن تشکیل دے گا جو ایک میز مجلس اور آٹھویں فہرست ہند میں مصرعہ مختلف

زبانوں کی نمائندگی کرنے والے ایسے دوسرے ارکان پر مشتمل ہوگا جن کا تقرر صدر کرے اور اس حکم میں اس طریق کار کا

تعیین ہوگا جس کے مطابق کمیشن کام کرے گا۔

(2) اس کمیشن کا فرض ہوگا کہ وہ حسب ذیل امور کے بارے میں صدر سے سفارشات کرے۔

(الف) یونین کی سرکاری اغراض کے لیے ہندی زبان کا بتدریج استعمال؛

(ب) یونین کی تمام سرکاری اغراض یا کسی غرض کے لیے انگریزی زبان کے استعمال پر پابندیاں؛

(ج) دفعہ 348 میں متذکرہ تمام اغراض یا ان میں سے کسی غرض کے لیے استعمال کی جانے والی زبان؛

(د) یونین کی ایک یا زیادہ مصرعہ اغراض کے لیے استعمال کیے جانے والے ہندسوں کی شکل؛

(ہ) یونین کی سرکاری زبان اور یونین اور کسی ریاست یا ایک ریاست اور دوسری ریاست کے مابین مراسلت کی زبان اور ان کے استعمال سے متعلق صدر کی جانب سے کمیشن سے رجوع ہوا کوئی دیگر امر۔

(3) فقرہ (2) کے تحت اپنی سفارشات کرتے وقت کمیشن بھارت کی صنعتی، ثقافتی اور سائنسی ترقی کا اور سرکاری ملازمتوں کے بارے میں ان رتبوں کے اشخاص کے جائز حقوق اور مفادات کا، جہاں ہندی نہیں بولی جاتی، مناسب لحاظ کرے گا۔

(4) تین ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جن سے میں میں لوک سبھا کے ارکان اور دس راجیہ سبھا کے ارکان ہوں گے جن کو لوک سبھا کے ارکان اور راجیہ سبھا کے ارکان تناسبی نمائندگی کے طریقہ کے مطابق واحد قابل انتقال ووٹ کے ذریعہ منتخب کریں گے۔

(5) کمیٹی کا فرض ہوگا کہ فقرہ (1) کے تحت تشکیل دئے ہوئے کمیشن کی سفارش کی جانچ کرے اور صدر کو ان پر اپنی رائے کی نسبت رپورٹ پیش کرے۔

(6) دفعہ 343 میں کسی امر کے باوجود فقرہ (5) میں متذکرہ رپورٹ پر غور کرنے کے بعد صدر، اس پوری رپورٹ یا اس کے کسی جز کے بموجب ہدایات جاری کر سکے گا۔

باب 2

علاقائی زبانیں

ریاست کی سرکاری زبان یا زبانیں۔

345- دفعات 346 اور 347 کی توضیحات کے تابع ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، اس ریاست میں استعمال ہونے والی کسی ایک یا زیادہ زبانوں یا ہندی کو اس زبان یا ان زبانوں کی حیثیت سے اختیار کر سکے گی جس کا یا جن کا اس ریاست کی تمام سرکاری اغراض یا ان میں سے کسی غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہو:

بشرطیکہ جب تک اس ریاست کی مجلس قانون ساز، قانون کے ذریعہ، دیگر طور پر وضع نہ کرے انگریزی زبان ان سرکاری اغراض کے لیے اس ریاست کے اندر استعمال ہوتی رہے گی جن کے لیے وہ اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل استعمال ہوتی تھی۔

ایک ریاست اور کسی دوسری یا کسی ریاست اور یونین کے مابین مراصلت کیلئے سرکاری زبان۔
 346- وہ زبان جس کا یونین میں سرکاری اغراض کے لیے استعمال فی الوقت مجاز کیا گیا ہے ایک ریاست اور کسی دوسری ریاست اور کسی ریاست اور یونین کے مابین مراسلت کے لیے سرکاری زبان ہوگی:
 بشرطیکہ اگر وہ یا زیادہ ریاستیں متفق ہو جائیں کہ ہندی زبان ایسی ریاستوں کے مابین مراسلت کے لیے سرکاری زبان ہوگی تو وہ زبان ایسی مراسلت کے لیے استعمال ہو سکے گی۔

اس زبان کے متعلق خصوصی توضیح جسے ریاست کی آبادی کا ایک حصہ بولتا ہو۔

347- اس بارے میں مطالبہ کیے جانے پر صدر، اگر وہ مطمئن ہو کہ کسی ریاست کی آبادی سے قابل لحاظ تناسب کی خواہش ہے کہ وہ ریاست کی کسی زبان کے استعمال کو جس کو وہ بولتے ہیں، تسلیم کرے تو ہدایت کر سکے گا کہ ایسی زبان بھی اس ریاست بھر میں یا اس کے کسی حصہ میں اس غرض کے لیے، جس کی وہ صراحت کرے، سرکاری طور پر تسلیم کر لی جائے۔

باب 3

سپریم کورٹ اور عدالت ہائے

عالیہ وغیرہ کی زبان

زبان جو سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ میں اور ایکٹوں اور بلوں وغیرہ کیلئے استعمال ہوگی۔

348-(1) اس حصہ کی مذکورہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود، تا وقت یہ کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر توضیح نہ کرے۔

(الف) سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ میں ساری کارروائی انگریزی زبان میں ہوگی؛

(ب) مستند متن۔

(i) ان سب بلوں یا ان کی ترسیمات کا جو پارلیمنٹ کے ہر دو ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایوان یا ہر دو ایوانوں میں پیش کیے جائیں یا ان کی تحریک کی جائے،

(ii) ان سب ایکٹوں کا جو پارلیمنٹ یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز سے منظور ہوں اور ان سب آرڈیننسوں کا جن کا

صدر یا کسی ریاست کا گورنر بذریعہ اعلان نافذ کرے، اور

(iii) ان سب احکام، قواعد، دساتیر، العمل اور ذیلی قوانین کا جو اس آئین کے تحت یا پارلیمنٹ یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے کسی قانون کے تحت اجراء ہوں، انگریزی زبان میں ہوگا۔

(2) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) میں کسی امر کے باوجود، کسی ریاست کا گورنر صدر کی ماقبل منظوری سے ہندی زبان یا کسی دوسری زبان کو جو اس ریاست کی سرکاری اغراض کے لیے استعمال ہوتی ہو، اس عدالت العالیہ کی کاروائی میں جس کا صدر مقام اس ریاست میں ہو، استعمال کرنے کا مجاز کر سکے گا:

بشرطیکہ اس فقرہ کے کسی امر کا اطلاق کسی ایسے فیصلہ، ڈگری یا حکم پر نہ ہوگا جو ایسی عدالت العالیہ صادر کرے یا دے۔

(3) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ب) میں کسی امر کے باوجود، جہاں ریاست کی مجلس قانون ساز نے انگریزی زبان کے سوا کسی اور زبان کو اس ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش شدہ بلوں یا اس کے منظور کیے ہوئے ایکٹوں یا اس ریاست کے گورنر کی جانب سے بذریعہ اعلان نافذ کیے ہوئے آرڈیننسوں یا اس ذیلی فقرہ کے پیرا (iii) میں متذکرہ کسی حکم، قاعدہ، دستور العمل یا ذیلی قانون میں استعمال کے لیے مقرر کیا ہو تو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ جو اس ریاست کے گورنر کے اختیار سے اس ریاست کے سرکاری گزٹ میں شائع ہو، اس دفعہ کے تحت انگریزی زبان میں ان کا مستند متن منظور ہوگا۔

زبان سے متعلق بعض قوانین وضع کرنے کا خاص طریق کار۔

349- اس آئین کی تاریخ نفاذ - نفاذ سے پندرہ سال کی مدت کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایوان میں صدر کی ماقبل منظوری کے بغیر نہ کوئی ایسا بل پیش ہوگا نہ اس میں ترمیم کی تحریک ہوگی جس میں دفعہ 348 کے فقرہ (1) کی متذکرہ اغراض میں سے کسی غرض کے لیے استعمال ہونے والی زبان کی نسبت توضیح درج ہو اور صدر جب تک دفعہ 344 کے فقرہ (1) کے تحت تشکیل دئے ہوئے کمیشن کی سفارشات اور اس دفعہ کے فقرہ (4) کے تحت دی ہوئی رپورٹ پر غور نہ کر لے، کسی ایسے بل کو پیش کرنے اور کسی ایسی ترمیم کی تحریک کرنے کے بارے میں اپنی منظوری نہ دے گا۔

باب 4

خاص ہدایتیں

شکایتوں کے ازالہ کی درخواستوں میں استعمال ہونے والی زبان۔

350۔ ہر شخص کو کسی شکایت کے ازالہ کے لیے یونین یا کسی ریاست کے کسی عہدہ دار یا حاکم کو ان زبانوں میں سے کسی زبان میں جو یونین یا اس ریاست میں، جیسی کہ صورت ہو، استعمال ہوں عرضداشت پیش کرنے کا حق ہوگا۔

ابتدائی درجے میں مادری زبان میں تعلیم دینے کی سہولتیں۔

350 الف۔ ہر ریاست اور اس ریاست کے اندر ہر مقامی حاکم کی کوشش ہوگی کہ لسانی اقلیتی زمروں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیم کے ابتدائی درجے میں مادری زبان میں تعلیم دینے کی کافی سہولتیں مہیا کرے اور صدر، کسی ریاست کو ایسی ہدایتیں اجرا کر سکے گا جو ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے وہ ضروری یا مناسب سمجھے۔

لسانی اقلیتوں کیلئے خاص عہدیدار۔

350 ب۔ (1) لسانی اقلیتوں کے لیے ایک خاص عہدہ دار ہوگا جس کا تقرر صدر کرے گا۔
(2) اس خاص عہدے دار کا فرض ہوگا کہ اس آئین کے تحت لسانی اقلیتوں کے لیے دیئے ہوئے تحفظات کے متعلق سب امور کی تفتیش کرے اور صدر کو ان امور پر ایسے وقفوں سے، جن کی صدر ہدایت دے، رپورٹ کرے اور صدر ایسی ساری رپورٹوں کو پارلیمنٹ کے ہر ایوان میں پیش کروائے گا اور متعلقہ ریاستوں کی حکومتوں کو بھیجوائے گا۔

ہندی زبان کو فروغ دینے کے لئے ہدایت۔

351۔ یونین کا یہ فرض ہوگا کہ ہندی زبان کی اشاعت کو فروغ دے تاکہ وہ بھارت کی ملی جلی تہذیب کے تمام عناصر کے لیے اظہار خیال کے ذریعہ کے طور پر کام آئے اور اس کے مزاج میں دخل انداز ہوئے بغیر ہندوستانی اور آٹھویں فہرست بند میں مندرجہ بھارت کی دوسری زبانوں میں استعمال ہونے والی تراکیب، اسلوب اور اصطلاحات کو جذب کرے اور، جہاں بھی ضروری ہو یا مناسب ہو، اس کے ذخیرہ الفاظ کے لیے اولاً سنسکرت اور ثانیاً دوسری زبانوں سے اخذ کرے اس کو مالا مال کرے۔

حصہ 18

ہنگامی حالت سے متعلق توضیحات

ہنگامی حالات کا اعلان نامہ۔

352- اگر صدر مطمئن ہو جائے کہ ایسی شدید ہنگامی حالت موجود ہے جس سے بھارت یا اس کے علاقہ کے کسی حصہ کی سلامتی کو جنگ، بیرونی حملہ یا مسلح بغاوت کا خطرہ ہے تو وہ اعلان نامہ کے ذریعہ پورے بھارت یا اس کے کسی علاقے کی نسبت، جس کی اعلان نامہ میں صراحت کی گئی ہو، اس منشا کا ایک اعلان کر سکے گا۔

تشریح: ہنگامی حالت کا ایسا اعلان نامہ جس میں یہ قرار دیا جائے کہ بھارت یا اس کے کسی حصہ کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی حملہ یا مسلح بغاوت کا خطرہ ہے حقیقی طور پر جنگ یا ایسا کوئی حملہ یا بغاوت واقع ہونے سے پہلے کیا جاسکے گا جب کہ صدر مطمئن ہو کہ اس کے واقع ہونے کا فوری خطرہ ہے۔

(2) فقرہ (1) کے تحت اجراء کیے ہوئے اعلان نامہ کو مابعد اعلان نامہ سے تبدیل یا منسوخ کیا جاسکے گا۔

(3) صدر تب تک فقرہ (1) کے تحت اعلان نامہ یا ایسے اعلان نامہ میں تبدیلی کا اعلان جاری نہ کرے گا جب تک اسے یونین کا بینہ (یعنی کا بینہ جو دفعہ 75 کے تحت مقررہ وزیراعظم اور کا بینہ درجے کے دیگر وزرا پر مشتمل ہو) کا یہ فیصلہ کہ ایسا اعلان نامہ جاری کیا جائے، تحریری طور پر موصول نہ ہو۔

(4) اس دفعہ کے تحت جاری کیا گیا ہر اعلان نامہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں رکھا جائے گا اور سابقہ اعلان نامہ کو منسوخ کرنے والے اعلان نامہ کے سوا اس کا نفاذ ایک مہینے کی مدت منقضی ہونے پر ختم ہو جائے گا تا وقت یہ کہ ایسی مدت منقضی ہونے سے پہلے اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی قرارداد کے ذریعے منظور نہ کیا جائے:

بشرطیکہ اگر ایسا اعلان نامہ (جو سابقہ اعلان نامہ منسوخ کرنے والا اعلان نامہ نہ ہو) اس وقت جاری کیا جائے جب لوک سبھا توڑ دی گئی ہو یا لوک سبھا کا توڑا جانا اس فقرہ میں محولہ ایک مہینے کی مدت کے دوران واقع ہو اور اگر اعلان نامہ کی منظوری کی قرارداد راجیہ سبھا نے منظور کر دی ہو لیکن لوک سبھا نے اس مدت کے منقضی ہونے سے پہلے منظوری نہ کی ہو تو اسی تاریخ سے جس پر لوک سبھا کی اس کی مکرر تشکیل کے بعد پہلی بار نشست ہو، تیس دن کے ختم ہونے پر اعلان نامہ کا نفاذ ختم ہو جائے گا بجز اس کے کہ مذکورہ تیس دن کی مدت منقضی ہونے سے پہلے لوک سبھا بھی اعلان نامہ کی منظوری کی قرارداد کو منظور کر دے۔

(5) اس طرح منظور کیا گیا اعلان نامہ، جب تک کہ اسے منسوخ نہ کیا جائے، فقرہ (4) کے تحت اعلان نامہ کی منظوری

کی دوسری قرارداد منظور ہونے کی تاریخ سے چھ مہینے کی مدت منقضی ہونے پر نافذ العمل نہ رہے گا:

بشرطیکہ اگر اوقات قی بار چنتی بار ایسے اعلان نامہ کے نفاذ کو جاری رکھنے کی منظوری کی قرارداد پارلیمنٹ کہ دونوں ایوان منظور کرتے ہیں، ایسا اعلان نامہ بجز اس کے کہ منسوخ کیا جائے، اس تاریخ سے جس پر وہ اس فقرہ کے تحت دیگر طور پر نافذ نہ رہتا، چھ مہینوں کی مزید مدت کے لیے نافذ رہے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر چھ مہینوں کی کسی ایسی مدت کے دوران لوک سبھا کا توڑا جانا واقع ہو جائے اور ایسے اعلان نامہ کے نفاذ کو جاری رکھنے کی منظوری کی قرارداد کو راجیہ سبھا نے منظور کر دیا ہو لیکن مذکورہ مدت کے دوران لوک سبھا نے اسے منظور نہ کیا ہو تو ایسا اعلان نامہ اس تاریخ سے، جس پر لوک سبھا کی اس کی مکرر تشکیل کے بعد پہلی بار نشست ہو، تیس دن منقضی ہونے پر نافذ العمل نہ رہے گا اگر مذکورہ تیس دن کی مدت منقضی ہونے سے پہلے لوک سبھا بھی اعلان نامہ کی منظوری کی قرارداد کو منظور نہ کر دے۔

(6) فقرہ (4) اور (5) کی اغراض کے لیے کسی قرارداد کو پارلیمنٹ کا کوئی ایوان صرف اس ایوان کی کل رکنیت کی اکثریت کے ذریعہ اور اس ایوان کے موجودہ اور رائے دینے والے کم سے کم دو تہائی ارکان کی اکثریت سے منظور کرے گا۔

(7) مذکورہ فقرہ میں درج کسی امر کے باوجود، صدر فقرہ (1) کے تحت جاری کردہ کسی اعلان نامہ کو یا ایسے اعلان نامہ کو تبدیل کرنے والے کسی اعلان نامہ کو، اگر لوک سبھا ایسے اعلان نامہ کی منظوری کی یا اس کے نفاذ کو منظور کرنے کی قرارداد منظور کرے، منسوخ کر دے گا۔

(8) جب لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد کا دسواں حصہ اپنے دستخط سے۔

(الف) اگر اجلاس جاری ہو تو اسپیکر کو؛ یا

(ب) اگر اجلاس جاری نہ ہو تو صدر کو،

اپنے اس منشا تحریکی نوٹس دے کہ فقرہ (1) کے تحت جاری کردہ اعلان نامہ کے نفاذ کو یا اس اعلان نامہ کو بدلنے والے کسی نافذہ اعلان نامہ کو، جیسی کہ صورت ہو، نام منظور کرنے کی نسبت قرارداد پیش کی جانی چاہیے تو اس صورت میں اسپیکر یا صدر کو، جیسی کہ صورت ہو، مذکورہ نوٹس موصول ہونے کی تاریخ سے چودہ دن کے اندر اس قرارداد پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔

(9) صدر کو اس دفعہ کی رو سے جو اختیار عطا کیا گیا ہے، اس میں جب جنگ یا بیرونی حملہ یا مسلح بغاوت ہو یا جنگ یا بیرونی حملہ یا مسلح بغاوت کا فوری خطرہ ہو تو مختلف وجوہ کی بنا پر مختلف اعلان نامے اجرا کرنے کا اختیار شامل ہوگا خواہ

فقہہ (1) کے تحت صدر کا پہلے ہی سے اجرا کیا ہوا کوئی اعلان نامہ موجود ہو یا نہ ہو اور ایسا اعلان نامہ نافذ العمل ہو یا نہ ہو۔

ہنگامی حالات کے اعلان نامہ کا اثر۔

353- جب ہنگامی حالت کا کوئی اعلان نامہ نافذ العمل ہو تو۔

(الف) اس آئین میں کسی امر کے باوجود، یونین کا عاملانہ اختیار کسی ریاست کو اس کے عاملانہ اختیار کے استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں ہدایات دینے سے متعلق ہوگا؛

(ب) پارلیمنٹ کے کسی امر سے متعلق قوانین بنانے کے اختیار میں ایسے قوانین بنانا شامل ہوگا جن سے اس امر کی بابت یونین یا یونین کے عہدے داروں اور حکام کو اختیارات عطا کیے جائیں اور ان پر فرائض عائد کرنے کا مجاز کیا جائے باوجود اس کے کہ وہ ایسا امر ہو جو یونین فہرست میں درج نہیں ہے:

بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ بھارت کے علاقہ کے صرف کسی ایک حصے کے لیے نافذ العمل ہو تو۔

(i) فقہہ (الف) کے تحت ہدایت دینے کی نسبت یونین کے عاملانہ اختیار کی، اور

(ii) فقہہ (ب) کے تحت بنانے کے نسبت پارلیمنٹ کے اختیار کی،

ایسی ریاست کے علاوہ جس میں، یا جس کے کسی حصے میں، ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو کسی دیگر ریاست پر بھی وسعت ہوگی اگر اور جہاں تک بھارت کو یا اس کے علاقے کے کسی حصہ کی سلامتی کو بھارت کے علاقے کے ایسے حصہ میں یا اس کے تعلق سے جہاں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہے سرگرمیوں کے سبب خطرہ درپیش ہے۔

آمدنی کی تقسیم کی نسبت توضیحات کا اطلاق اس وقت جب ہنگامی حالات کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو۔

354- (1) صدر، جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو، حکم کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ دفعات 268 تا 279 کی تمام توضیحات یا ان میں سے کوئی توضیح اتنی مدت کے لیے جس کی صراحت اس حکم میں ہو اور جو بہر حال اس مالیاتی سال کے اختتام سے جس میں، ایسا اعلان نامہ نافذ العمل نہ رہے، متجاوز نہ ہوگی، ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تابع، جن کو وہ مناسب خیال کرے، نافذ رہے گی۔

(2) ہر حکم جو فقہہ (1) کے تحت صادر ہو اس کے صادر ہونے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کیا جائے گا۔

ریاستوں کو بیرونی حملے اور اندرونی شورش سے محفوظ رکھنے کا یونین کا فرض۔

355- یونین کا فرض ہوگا کہ وہ ریاست کو بیرونی حملے اور اندرونی شورش سے محفوظ رکھے اور اس کا اطمینان کرے کہ ہر ریاست کی حکومت اس آئین کی توجہات کے مطابق چلائی جاتی ہے۔

ریاستوں میں آئینی طریقوں کے ناکام ہوجانے کی حالت میں توجہات۔

356- (1) اگر صدر کسی ریاست کے گورنری رپورٹ ملنے پر یا دیگر طور پر مطمئن ہو جائے کہ ایسی حالت پیدا ہوگئی ہے جس میں اس ریاست کی حکومت اس آئین کی توجہات کے مطابق نہیں چلائی جاسکتی تو صدر اعلان نامہ کے ذریعہ (الف) اس ریاست کی حکومت کے جملہ کارہائے منضی یا ان میں سے کسی کا منضی کو اور ان جملہ اختیارات یا ان میں سے کسی اختیار کو جو گورنری ریاست کی مجلس قانون ساز کے سوا اس ریاست کی کسی جماعت یا حاکم میں مرکوز ہو یا جن کو وہ استعمال کر سکتا ہو خود اپنے ذمہ لے سکے گا؛

(ب) قرار دے سکے گا کہ اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے اختیارات کا استعمال پارلیمنٹ کے ذریعہ یا اس کے اختیار سے کیا جائے گا؛

(ج) ایسی منضی اور منضی توجہات کر سکے گا جو صدر کو اعلان نامہ کے مقاصد کو روپ عمل لانے کے لیے ضروری یا مناسب معلوم ہوں، جن میں ریاست میں کسی جماعت یا حاکم سے متعلق اس آئین کی توجہات کے نفاذ کو کلی یا جزوی طور پر معطل کرنے کی توجہات شامل ہیں:

بشرطیکہ اس فقرہ میں کسی امر سے صدر ان اختیارات میں سے کسی اختیار کو جو عدالت العالیہ میں مرکوز ہوں یا جن کا استعمال وہ کر سکتی ہو، خود اپنے ذمہ لینے یا عدالت العالیہ سے متعلق اس آئین کی کسی توجہات کے نفاذ کو کلی یا جزوی طور پر معطل کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔

(2) کسی ایسے اعلان نامہ کو کسی مابعد اعلان نامہ سے منسوخ یا تبدیل کیا جاسکے گا۔

(3) اس دفعہ کے تحت ہر اعلان نامہ پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش ہوگا اور سوائے اس کے کہ وہ ایسا اعلان نامہ ہو جس سے ماقبل اعلان نامہ منسوخ ہوتا ہو، دو ماہ کے منتظی ہونے پر نافذ العمل نہیں رہے گا بجز اس کے کہ اس مدت کے منتظی ہونے سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی قراردادوں کے ذریعہ اس کو منظور کر لیا گیا ہو:

بشرطیکہ اگر کوئی ایسا اعلان نامہ (جو ماقبل اعلان نامہ کو منسوخ نہ کرتا ہو) اس وقت اجرا کیا جائے جب لوک سبھا توڑ دی جائے یا لوک سبھا اس فقرہ میں محولہ دو ماہ کے دوران ٹوٹ جائے اور اگر کوئی قرارداد اس اعلان نامہ کو منظور

کرتے ہوئے راجیہ سبھانے منظور کردی ہو لیکن اس مدت کے منقضي ہونے سے قبل لوک سبھانے کوئی قرارداد ایسے اعلان نامہ کے متعلق منظور نہ کی ہو تو وہ اعلان نامہ اس تاریخ سے جس پر لوک سبھانے اپنی مکرر تشکیل کے بعد پہلی بار نشست ہو، تیس دن کی مذکورہ مدت منقضي ہونے پر نافذ العمل نہ رہے گا۔ بجز اس کے کہ مذکورہ تیس دن کی مدت منقضي ہونے سے قبل لوک سبھانے بھی اس اعلان نامہ کو منظور کرتے ہوئے کوئی قرارداد منظور کردی ہو۔

(4) اس طرح منظور کیا ہوا اعلان نامہ، بجز اس کے کہ وہ منسوخ ہو جائے، اعلان نامہ کے اجراء کی تاریخ سے چھ ماہ منقضي ہونے کے بعد نافذ العمل نہ رہے گا:

بشرطیکہ اگر اور جب بھی ایسے اعلان نامہ کو نافذ رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کوئی قرارداد منظور کریں، تو ایسا اعلان نامہ، بجز اس کے کہ وہ منسوخ ہو جائے، اس تاریخ سے، جس پر بصورت دیگر وہ اس فقرہ کے تحت نافذ العمل نہ رہتا، چھ ماہ کی مزید مدت تک نافذ رہے گا، لیکن ایسا کوئی اعلان نامہ بہر صورت تین سال سے زائد نافذ نہ رہے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر لوک سبھا چھ ماہ کی ایسی کسی مدت کے دوران ٹوٹ جائے اور راجیہ سبھانے کوئی قرارداد ایسے اعلان نامہ کا نافذ منظور کرتے ہوئے منظور کردی ہو لیکن مذکورہ مدت میں لوک سبھانے کوئی قرارداد ایسے اعلان نامہ کے نافذ رکھنے کی نسبت منظور نہ کی ہو تو وہ اعلان نامہ اس تاریخ سے جس پر لوک سبھانے اپنی مکرر تشکیل کے بعد پہلی بار نشست ہو تیس دن کی مذکورہ مدت کے منقضي ہونے پر نافذ العمل نہ رہے گا۔ بجز اس کے کہ تیس دن کی مذکورہ مدت کے قبل لوک سبھانے بھی کوئی قرارداد اس اعلان نامہ کو نافذ رکھنے کے لیے منظور کردی ہو:

مزید شرط یہ بھی ہے کہ پنجاب ریاست کی بابت 11 مئی، 1987 کو فقرہ (1) کے تحت کئے گئے اعلان نامہ کی صورت میں اس فقرہ کی پہلی شرط میں ”3 سال“ کے لیے ہدایت کا اس طرح مطلب سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ 5 سال کے لیے ہدایت ہو۔

(5) فقرہ (4) میں درج کسی امر کے باوجود فقرہ (3) کے تحت منظور کردہ کسی اعلان نامہ کے نفاذ کو ایسے اعلان نامہ کی تاریخ اجراء سے ایک سال کی مدت منقضي ہونے کے بعد جاری رکھنے کی نسبت کوئی قرارداد پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایوان منظور نہیں کرے گا۔ بجز اس کے کہ۔

(الف) ایسی قرارداد منظور ہوتے وقت تمام بھارت میں یا کسی پوری ریاست یا اس کے کسی حصے میں جیسی کہ صورت ہو، ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ ہو، اور

(ب) انتخابی کمیشن نے اس امر کی تصدیق کی ہو کہ فقرہ (3) کے منظور شدہ اعلان نامہ کا مذکورہ قرارداد میں مصرعہ مدت

کے دوران متعلقہ ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات کروانے میں درپیش مشکلات کے باعث نافذ رہنا لازمی ہے:

لیکن اس فقرہ کی کوئی بات پنجاب ریاست کی بابت 11 مئی، 1987 کو فقرہ (1) کے تحت کیے گئے اعلان نامہ کو لاگو نہیں ہوگی۔

دفعہ 356 کے تحت اجراء کئے ہوئے اعلان نامہ کے تحت قانون سازی کے اختیارات کا استعمال۔

357-(1) جب دفعہ 356 کے فقرہ (1) کے تحت اجراء کیے ہوئے اعلان نامہ کے ذریعہ یہ قرار دیا گیا ہو کہ ریاست کی مجلس قانون ساز کے اختیارات کا استعمال پارلیمنٹ کے ذریعے یا اس کے اختیار سے کیا جاسکے گا تو۔

(الف) پارلیمنٹ کے لیے جائز ہوگا کہ ریاست کی مجلس قانون ساز کا قوانین بنانے کا اختیار صدر کو عطا کرے اور صدر کو مجاز کرے کہ وہ ایسی شرائط کے تابع جن کا عائد کرنا وہ مناسب خیال کرے اس طرح عطا کیا ہوا اختیار کسی دیگر ایسے حاکم کو تفویض کرے جس کی صراحت وہ اس بارے میں کرے؛

(ب) پارلیمنٹ یا صدر یا دیگر حاکم کے لیے، جس میں ذیلی فقرہ (الف) کے تحت قوانین بنانے کا اختیار مرکوز ہو، جائز ہوگا کہ وہ ایسے قوانین بنائے جو یونین یا اس کے عہدے داروں اور حکام کو اختیارات عطا کریں اور ان پر فرائض عائد کریں یا اختیارات عطا کرنے اور فرائض عائد کرنے کا مجاز کریں؛

(ج) صدر کے لیے جائز ہوگا کہ جب لوگ سچا کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو پارلیمنٹ سے مصارف کی منظوری ہونے تک ریاست کے مجتہد فنڈ سے ایسے مصارف کرنے کا مجاز کرے۔

(2) ایسا کوئی قانون جو ریاستی مجلس قانون ساز کے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ یا صدر یا فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (الف) میں محولہ کسی دیگر حاکم نے بنایا ہو جس کو پارلیمنٹ یا صدر یا ایسا دیگر حاکم دفعہ 356 کے تحت اعلان نامہ اجراء ہونے کے سوا بنانے کا مجاز نہ ہوتا تو اعلان نامہ نافذ العمل نہ رہنے کے بعد بھی اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ اسے کسی مجاز مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم نے بدلا یا منسوخ نہ کیا ہو یا اس میں ترمیم نہ کی ہو۔

ہنگامی حالت میں دفعہ 19 کی توضیحات کی معطلی۔

358- جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ، جس میں قرار دیا جائے کہ بھارت یا اس کے کسی علاقہ کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی حملہ کی وجہ سے خطرہ درپیش ہے، نافذ العمل ہو تو دفعہ 19 کے کسی امر سے ریاست کا جس کی تعریف حصہ 3 میں

کی گئی ہے کوئی ایسا قانون بتانے یا ایسی کوئی علامتہ کارروائی کرنے کا اختیار محدود نہ ہوگا جس کو اگر اس حصہ کی مندرجہ توضیحات نہ ہوتیں تو بتانے یا کرنے کی ریاست مجاز ہوتی، لیکن اس طرح بنایا ہوا کوئی قانون جواز نہ ہونے کی حد تک جو نبی اعلان نامہ نافذ العمل نہ رہے، نافذ نہیں رہے گا مگر ان امور کی بابت نافذ رہے گا جو اس قانون کے اس طرح نافذ نہ رہنے کے پہلے کیے گئے ہوں یا جن کا کرنا ترک کیا گیا ہو:

بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا ایسا اعلان نامہ بھارت کے علاقے کے صرف کسی حصہ میں نافذ العمل ہو تو اس دفعہ کے تحت کسی ایسی ریاست یا یونین علاقے کی نسبت جہاں پر یا جس کے کسی حصے میں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل نہ ہو کوئی ایسا قانون وضع کیا جاسکے گا یا ایسی علامتہ کارروائی عمل میں لائی جاسکے گی اگر اور جہاں تک بھارت کے علاقے کے کسی حصے میں جہاں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہے، بھارت یا اس کے کسی حصہ کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو۔

(2) فقرہ (1) میں مندرجہ کسی امر کا اطلاق حسب ذیل پر نہ ہوگا۔

(الف) کوئی ایسا قانون جس میں اس امر کا تحریری بیان درج نہ ہو کہ ایسا قانون، جب کہ اسے بنایا گیا، نافذ العمل ہنگامی حالت کے اعلان نامہ سے متعلق ہے؛ یا
(ب) کوئی ایسی علامتہ کارروائی جو ایسے قانون کے تحت کیے جانے کے علاوہ کی جائے جس میں اس امر کا تحریری بیان درج نہ ہو۔

ہنگامی حالت کے دوران حصہ 3 کے عطا کئے ہوئے حقوق کے نفاذ کی معطلی۔

359- (1) جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہو تو صدر، حکم کے ذریعے قرار دے سکے گا کہ حصہ 3 کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے (ماسوائے دفعات 20 اور 21 کے) ایسے حقوق کو جن کا اس حکم میں ذکر کیا جائے نافذ کرانے کے لیے کسی عدالت میں درخواست کرنے کا حق اور ایسے متذکرہ حقوق کے نافذ کرانے کے لیے کسی عدالت میں زیر غور تمام کارروائی اس اعلان نامہ کے نفاذ کی مدت کے دوران یا اس سے کم کسی ایسی مدت کے لیے، جس کی صراحت اس حکم میں کی جائے، معطل رہے گی۔

(1) (الف) جب فقرہ (1) کے تحت صادر کیا گیا کوئی حکم، جس میں حصہ 3 کے عطا کیے ہوئے حقوق میں سے (ماسوائے دفعات 20 اور 21 کے) کسی حق کا ذکر ہو، نافذ العمل ہو تو اس حصہ کے کسی امر سے جس سے وہ حقوق عطا ہوں، کسی ایسے قانون کے بنانے کا یا کوئی ایسی علامتہ کارروائی کرنے کا جس کے بنانے یا کرنے کی ریاست مجاز ہوتی اگر اس حصہ میں مندرجہ توضیحات نہ ہوتیں ریاست کا اختیار جس کی حصہ مذکور میں صراحت ہے محدود نہ ہوگا لیکن اس

طرح بنائے گئے کسی قانون کا نفاذ جو نہی متذکرہ بالا حکم نافذ العمل نہ رہے سوائے ان امور کے، جو اس قانون کے نفاذ کے اس طرح موقوف ہو جانے سے قبل کیے گئے ہوں یا جن کا کرنا ترک کیا گیا ہو، موقوف ہو جائے گا:

بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا ایسا اعلان نامہ بھارت کے علاقے کے صرف کسی حصہ میں نافذ العمل ہو تو اس دفعہ کے تحت کسی ایسی ریاست یا یونین علاقے کی نسبت جہاں یا جس کے کسی حصہ میں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل نہ ہو، کوئی ایسا قانون وضع کیا جاسکے گا یا ایسی عاملانہ کارروائی عمل میں لائی جاسکے گی اگر اور جہاں تک بھارت کے علاقے کے کسی حصے میں جہاں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل ہے، بھارت یا اس کے کسی حصہ کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو۔

(1) (ب) فقرہ (1) الف) میں مندرج کسی امر کا اطلاق حسب ذیل پر نہ ہوگا۔

(الف) کوئی ایسا قانون، جس میں اس امر کا تحریری بیان درج نہ ہو کہ ایسا قانون جب کہ اسے بنایا گیا، نافذ العمل ہنگامی حالت کے اعلان نامہ سے متعلق ہے؛ یا

(ب) کوئی ایسی عاملانہ کارروائی جو ایسے قانون کے تحت کیے جانے کے علاوہ کی جائے جس میں اس امر کا تحریری بیان درج ہو۔

(2) متذکرہ بالا طریقہ پر صادر کیا ہوا کوئی حکم بھارت کے پورے علاقہ یا اس کے کسی حصہ سے متعلق ہو سکے گا:

بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا اعلان نامہ بھارت کے علاقے کے صرف کسی حصے میں ہی نافذ العمل ہو تو اس صورت میں ایسا کوئی حکم بھارت کے علاقہ کے کسی دوسرے حصہ پر قابل اطلاق نہ ہوگا بجز اس کے کہ صدر، اس امر سے مطمئن ہوتے ہوئے کہ بھارت کے علاقہ کے اس حصے یا اس کی نسبت جہاں ہنگامی حالت کا اعلان نامہ نافذ العمل، بھارت یا اس کے علاقے کے کسی حصے کی سلامتی کو مہر گرمیوں کے سبب خطرہ درپیش ہے، ایسے اطلاق کو ضروری سمجھے۔

(3) ہر اس حکم کو جو فقرہ (1) کے تحت صادر ہو، اس کے صادر ہونے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان میں پیش کیا جائے گا۔

359 الف۔ آئین تیسویں ترمیم) ایکٹ، 1989 کی

دفعہ 3 کے ذریعہ 1990. 6.1 سے حذف۔

مالیاتی ہنگامی حالت کے متعلق توصیعات۔

360-(1) اگر صدر مطمئن ہو جائے کہ ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس سے بھارت یا اس کے علاقہ کے کسی حصہ کے مالی استحکام یا سادھ کو خطرہ ہے تو وہ اس امر کا اقرار ایک اعلان نامہ کے ذریعہ کر سکے گا۔

(2) فقرہ (1) کے تحت کیا گیا اعلان نامہ۔

(الف) بعد والے اعلان نامہ کے ذریعہ منسوخ یا تبدیل کیا جاسکے گا؛

(ب) پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں رکھا جائے گا؛

(ج) دو ماہ کی مدت منقضی ہونے پر یہ نافذ العمل نہ رہے گا۔

بجز اس کے کہ مذکورہ مدت منقضی ہونے سے پہلے اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بذریعہ قرارداد منظور کر لیا گیا ہو:

بشرطیکہ اگر کوئی ایسا اعلان نامہ اس وقت اجرا کیا جائے جبکہ لوک سبھا توڑ دی جائے یا لوک سبھا ذیلی فقرہ (ج) میں تجویز دو ماہ کے دوران ٹوٹ جائے اور اگر کوئی قرارداد اس اعلان نامہ کو منظور کرتے ہوئے راجیہ سبھا نے منظور کر دی ہو لیکن اس مدت کے منقضی ہونے سے قبل لوک سبھا نے کوئی قرارداد ایسے اعلان نامہ کے متعلق منظور نہ کی ہو تو وہ اعلان نامہ اس تاریخ سے جس پر لوک سبھا کی اپنی مقرر تشکیل کے بعد پہلی بار نشست ہو، تیس دن کی مدت منقضی ہونے پر نافذ العمل نہیں رہے گا بجز اس کے کہ تیس دن کی مذکورہ مدت منقضی ہونے سے قبل لوک سبھا نے بھی اس اعلان نامہ کو منظور کرتے ہوئے کوئی قرارداد منظور کر دی ہو۔

(3) اس مدت کے دوران جس میں کوئی ایسا اعلان نامہ جس کا ذکر فقرہ (1) میں ہے نافذ العمل ہو تو یونین کا عاملانہ اختیار کسی ریاست کو مالیاتی مناسبت کے ایسے اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایات دینے سے، جن کی صراحت ہدایات میں کی جائے اور ایسی دیگر ہدایات دینے سے متعلق ہو گا جن کو صدر اس غرض سے ضروری اور کافی تصور کرے۔

(4) اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) ایسی کسی ہدایت میں شامل ہو سکے گی۔

(1) کوئی توضع جس سے امور ریاست کے سلسلہ میں ملازمت کرنے والے اشخاص کے جملہ طبقوں یا کسی طبقہ کی یافت اور الاؤنس میں کمی کرنے کا حکم دیا جائے؛

(ii) کوئی توضع جس کی رو سے جملہ رتنی بلوں یا دوسرے بلوں کو جن پر دفعہ 207 کی توفیعات کا اطلاق ہوتا ہو، ریاست کی مجلس قانون ساز سے منظور ہونے کے بعد صدر کی منظوری کے لیے علاحدہ رکھ دینے کا حکم دیا جائے؛

(ب) اس مدت کے دوران جس میں اس دفعہ کے تحت مجریہ کوئی اعلان نامہ نافذ العمل ہو، صدر کے لیے جائز ہو گا کہ وہ یونین کے امور کے سلسلہ میں ملازمت کرنے والے اشخاص کے جملہ طبقوں یا کسی طبقہ کی جس میں سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ کے جج شامل ہیں، یافت اور الاؤنسوں میں کمی کرنے کی ہدایت دے۔

حصہ 19

متفرق

صدر اور گورنروں اور راج پر مکھول کا تحفظ:

361-(1) صدر یا کسی ریاست کا گورنر یا راج پر مکھول اپنے منصبی اختیارات اور فرائض استعمال کرنے اور انجام دینے یا کسی ایسے فعل کے لیے جو اس نے ان اختیارات اور فرائض کے استعمال کرنے اور انجام دینے میں کیا ہو یا اس کا کرنا ظاہر ہوتا ہو، کسی عدالت کو جواب دہ نہ ہوگا:

بشرطیکہ پارلیمنٹ کے کسی ایوان کی تقریر یا نامزد ہوئی عدالت، ٹریبونل یا جماعت دفعہ 61 کے تحت کسی الزام کی تفتیش کے لیے صدر کے رویہ پر نظر ثانی کر سکے گی:

مزید شرط یہ ہے کہ اس فقرہ میں کسی امر کی تعبیر نہ کی جائے گی کہ اس سے کسی شخص کے، بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت کے خلاف مناسب کارروائی دائر کرنے کے حق پر پابندی لگائی گئی ہے۔

(2) کسی بھی قسم کی فوجداری کارروائی صدر یا کسی ریاست کے گورنر کے خلاف اس کے عہدے کی مدت کے دوران کسی عدالت میں دائر نہیں کی جائے گی یا جاری نہیں رکھی جائے گی۔

(3) صدر یا کسی ریاست کے گورنر کی گرفتاری یا قید کا کوئی حکم نامہ اس کے عہدہ کی مدت کے دوران کسی عدالت سے جاری نہ ہوگا۔

(4) کوئی دیوانی کارروائی جس میں صدر یا کسی ریاست کے گورنر کے خلاف دادرسی کا ادعا کیا گیا ہو، اس کے عہدہ کی مدت کے دوران کسی عدالت میں کسی ایسے فعل کی بابت جو اس نے خواہ صدر یا ایسی ریاست کے گورنر کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے یا بعد اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہو یا جس کا کرنا ظاہر ہوتا ہو، تک دائر نہیں کی جائے گی جب تک کہ تحریری نوٹس کے جس میں کارروائی کی نوعیت، اس کے لیے بنائے دعویٰ، اس فریق کا نام، حلیہ و مقام سکونت جو ایسی کارروائی دائر کرے اور اس دادرسی کا اندراج ہو جس کا وہ ادعا کرے، صدر یا گورنر کے، جیسی کہ صورت ہو، حوالے کیے جانے یا اس کے دفتر پر رکھے جانے کے عین بعد دو ماہ متقاضی نہ ہو جائیں۔

پارلیمنٹ اور ریاستی مجلس قانون سازی کی کارروائی اشاعت کا تحفظ

361 الف۔ (1) پارلیمنٹ یا ریاستی مجلس قانون ساز کے کسی ایوان، یا جیسی کہ صورت ہو کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کی نسبت صحیح رپورٹ کی اشاعت میں اشاعت کی نسبت کسی شخص کے خلاف کسی

عدالت میں دیوانی یا فوجداری نوعیت کی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے گی بجز اس کے کہ ایسی اشاعت کی نسبت یہ ثبوت دیا جائے کہ بدینتی پڑتی ہے:

بشرطیکہ اس فقرہ میں مندرج کسی امر کا اطلاق کسی ایسی رپورٹ کی اشاعت پر نہ ہوگا جو پارلیمنٹ یا ریاستی اسمبلی کے کسی ایوان یا جیسی کہ صورت ہو، کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں کی خفیہ نشست کی کارروائی سے متعلق ہو۔

(2) فقرہ (1) کا اطلاق ایسی رپورٹوں یا امور کی نسبت ہوگا جنہیں نشریاتی اسٹیشن کی جانب سے فراہم کردہ کسی پروگرام یا سروس کے حصہ کے طور پر لاسکلی تار برقی کے ذریعے نشر کیا جائے اور اس کا اطلاق اس طرح ہوگا جس طرح کسی اخبار میں ایسی رپورٹوں یا امور کی اشاعت کی نسبت ہوتا ہے۔

تشریح: اس دفعہ میں ”اخبار“ میں کوئی ایسی خبر رساں انجینی کی رپورٹ بھی شامل ہے جو کسی اخبار میں اشاعت کے لیے مہیا کیے جانے والے مواد پڑتی ہو۔

نفع بخش سیاسی عہدہ پر تقرری کیلئے نااہلیت۔

361 ب۔ کسی سیاسی جماعت کا کسی ایوان کا کوئی رکن، جو دسویں فہرست بند کے پیرا 2 کے تحت ایوان کا رکن ہونے کے لئے نااہل ہے، اپنی نااہلیت کی تاریخ سے شروع ہونے والی اور اس تاریخ تک جس کو ایسے رکن کے طور پر اس کے عہدہ کی میعاد ختم ہوگی یا اس تاریخ تک جس کو وہ کسی ایوان کے لئے کوئی انتخاب لڑتا ہے اور منتخب قرار دیا جاتا ہے، ان میں جو بھی پہلے واقع ہو، کی میعاد کے دوران کوئی نفع بخش سیاسی عہدہ پر تقرری کے لئے بھی نااہل ہوگا۔

تشریح۔ اس دفعہ کی اغراض کے لئے،

(الف) اصطلاح ”ایوان“ کے وہی معنی ہیں جو اس کے دسویں فہرست بند کے پیرا 11 کے فقرہ (الف) میں ہیں؛

(ب) ”نفع بخش سیاسی عہدہ“ اصطلاح سے مراد ہے،

(i) بھارت یا کسی ریاست کی حکومت کے تحت کوئی عہدہ جہاں ایسے عہدہ کے لئے تنخواہ یا محتانے کی ادائیگی بھارت کی حکومت یا ریاست کی حکومت جیسی کہ صورت ہو، کے سرکاری مال میں سے کی جاتی ہو، یا

(ii) کسی ادارے کے تحت، چاہے سند یافتہ جماعت ہو یا نہیں، جو حکومت بھارت یا ریاست کی حکومت کی کاپی یا جزوی طور پر ملکیت میں ہو، کوئی عہدہ اور ایسے عہدہ کے لئے تنخواہ یا محتانے کی ادائیگی ایسے ادارے کے ذریعہ کی جاتی ہے،

سوائے اس صورت کے جہاں ایسی تنخواہ یا محتانے کی ادائیگی معاوضہ کے طور پر ہو۔

362۔ آئین (چھبیسویں ترمیم) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 2 کے ذریعہ حذف کیا گیا۔

بعض عہد ناموں، اقرار ناموں وغیرہ سے پیدا ہونے والی نزاعات میں عدالتوں کی مداخلت کی ممانعت۔

363-(1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود لیکن دفعہ 143 کی توضیحات کے تابع کسی ایسی نزاع میں، جو ایسے کسی عہد نامہ، اقرار نامہ قول و قرار، قول، سند یا اس قسم کے دوسرے نوشتہ کی کسی شرط سے پیدا ہو جس کو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل کسی بھارتی ریاست کے حکمران نے کیا ہو یا جس کی تشکیل کی ہو اور جس کی بھارت کی ڈومینین کی حکومت یا اس کی پیش رو حکومتوں میں سے کوئی حکومت فریق تھی اور جو ایسی تاریخ نفاذ کے بعد نافذ العمل رہا ہو یا نافذ العمل رکھا گیا ہو یا کسی نزاع میں جو کسی ایسے عہد نامہ، اقرار نامہ قول و قرار، قول، سند یا دوسرے اسی قسم کے نوشتہ کے متعلق اس آئین کی توضیحات میں سے کسی توضیح کے تحت پیدا ہونے والے حق یا اس کے پیدا ہونے والی ذمہ داری یا وجوب کی بابت پیدا ہو، نہ تو سپریم کورٹ اور نہ کسی دیگر عدالت کو اختیار ساعت حاصل ہوگا۔

(2) اس دفعہ میں۔

(الف) ”بھارتی ریاست“ سے مراد ہے کوئی علاقہ جس کو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل ہنر محیٹی یا بھارت کی ڈومینین کی حکومت نے ایسی ریاست تسلیم کیا ہو؛ اور
(ب) ”حکمران“ میں داخل ہے پرنس، چیف یا دیگر شخص جس کو ایسی تاریخ نفاذ سے قبل ہر جسٹی یا بھارت کی ڈومینین کی حکومت نے کسی بھارتی ریاست کا حکمران تسلیم کیا ہو۔

بھارتی ریاستوں کے حکمرانوں کو، جنہیں تسلیم کر لیا گیا تھا، تسلیم نہ کرنا اور صرف خاص کا برخاست کرنا۔

363 الف۔ اس آئین یا نافذ الوقت کسی قانون میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) کسی پرنس، چیف یا دیگر شخص کو جس کو آئین (چھبیسویں ترمیم) ایکٹ، 1971ء کی تاریخ نفاذ سے قبل کسی وقت صدر نے کسی دیسی ریاست کا حکمران تسلیم کیا تھا یا ایسا شخص جسے ایسے نفاذ سے قبل کسی وقت صدر نے ایسے حکمران کا جانشین تسلیم کیا تھا ایسی تاریخ نفاذ پر اور ایسی تاریخ سے ایسا حکمران یا ایسے حکمران کا جانشین تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
(ب) آئین (چھبیسویں ترمیم) ایکٹ، 1971ء کی تاریخ نفاذ پر اور اس تاریخ سے صرف خاص برخاست کیا جاتا ہے اور صرف خاص سے متعلق جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب زائل کیے جاتے ہیں اور حیر فقرہ (الف) میں متذکرہ حکمران یا، جیسی کہ صورت ہو، ایسے حکمران کے جانشین یا دیگر کسی شخص کو کوئی رقم بطور صرف خاص ادا نہ ہوگی۔

بڑی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے متعلق خاص توضیحات۔

364-(1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود صدر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت دے سکے گا کہ ایسی تاریخ سے جس کی اس اطلاع نامہ میں صراحت کی جائے۔

(الف) پارلیمنٹ یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کے ذریعہ بنائے ہوئے قانون کا کسی بڑی بندرگاہ یا ہوائی اڈے پر اطلاق نہ ہوگا یا اس کا اطلاق ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تابع ہوگا جن کی صراحت اطلاع نامہ میں کی جائے؛ یا
(ب) کوئی موجودہ قانون کسی بڑی بندرگاہ یا ہوائی اڈے میں سوائے ان امور کی نسبت جو مذکورہ تاریخ سے قبل کیے گئے ہوں یا جن کا کرنا ترک کیا گیا ہو نافذ نہ رہے گا یا وہ ایسی بندرگاہ یا ہوائی اڈے پر اطلاق کی صورت میں ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تابع ہوگا جن کی صراحت اطلاع نامہ میں کی جائے۔

(2) اس دفعہ میں۔

(الف) ”بڑی بندرگاہ“ ایسی بندرگاہ مراد ہے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون یا کسی۔ کسی موجودہ قانون سے یا ان کے تحت بڑی بندرگاہ قرار دی جائے اور اس میں وہ تمام رقبے داخل ہیں جو فی الوقت ایسی بندرگاہ کی حدود میں واقع ہوں۔

(ب) ”ہوائی اڈے“ سے ایسا ہوائی اڈا مراد ہے جس کی تعریف ہوائی راستوں، طیاروں اور ہوا بازی سے متعلق قوانین کی اغراض کے لیے کی گئی ہے۔

یونین کی دی ہوئی ہدایتوں کی تعمیل یا ان کو نافذ کرنے سے قاصر رہنے کا اثر۔

365- جب کوئی ریاست اس آئین کی توضیحات میں سے کسی توضیح کے تحت عاملانہ اختیار استعمال کرتے ہوئے یونین کی دی ہوئی ہدایتوں کی تعمیل یا ان کو نافذ کرنے سے قاصر رہے تو صدر کے لیے یہ قرار دینا جائز ہوگا کہ ایسی صورت حال پیدا ہوگئی ہے۔ جس میں اس ریاست کی حکومت اس آئین کی توضیحات کے مطابق نہیں چلائی جاسکتی۔

تعریفات۔

366- اس آئین میں ججز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو، ذیل کی اصطلاحات کے وہ معنی ہیں جو یہاں ترتیب وار انہیں دیئے گئے ہیں، یعنی۔

(1) ”زرعی آمدنی“ سے ایسی آمدنی مراد ہے جس کی تعریف بھارتی آمدنی ٹیکس سے متعلق قوانین کی اغراض کے لیے کی گئی ہے؛

(2) ”اینگلو آئین“ سے ایسا شخص مراد ہے جس کا باپ یا جس کے سلسلہ ذکور کے اجداد میں سے کوئی دوسرا مورث یوروپی نسب سے ہے یا تھا لیکن جس کی بھارت کے علاقہ میں مستقل جائے سکونت ہو اور ایسے علاقوں میں ایسے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے یا ہوا تھا جو وہاں مستقل سکونت رکھتے ہوں نہ کہ محض عارضی اغراض کے لیے وہاں مقیم ہوں؛

(3) ”دفعہ“ سے اس آئین کی کوئی دفعہ مراد ہے؛

(4) ”قرض لینا“ میں سالانہ منظور کر کے رقم حاصل کرنا شامل ہے اور قرضہ“ کی بھی اسی طرح تعبیر کی جائے گی؛

(4 الف) ☆☆☆☆

(5) ”فقہہ“ سے اس دفعہ کا ایسا فقرہ مراد ہے جس میں وہ اصطلاح واقع ہو؛

(6) کارپوریشن ٹیکس سے آمدنی پر کوئی ٹیکس مراد ہے جس حد تک وہ ٹیکس کمپنیوں سے واجب الادا ہو اور وہ ایسا ٹیکس ہو جس کے بارے میں ذیل کی شرائط پوری ہوتی ہوں:-

(الف) یہ کہ وہ زرعی آمدنی کی بابت نہیں لگایا جاسکتا؛

(ب) یہ کہ کمپنیوں کے ادا کیے ہوئے ٹیکس کی بابت کوئی منہائی ایسے موضوعہ قوانین کے ذریعے، جن کا ٹیکس پر اطلاق ہو کمپنیوں سے افراد کو واجب الادا منافع رسدی سے کیسے جانے کا اختیار دیا گیا ہو؛

(ج) یہ کہ بھارتی آمدنی ٹیکس کی اغراض کے لیے ایسا منافع رسیدی پانے والے افراد کی کل آمدنی کا حساب لگانے میں یا ایسے افراد سے واجب الادا یا ان کو واپس ملنے والے بھارتی آمدنی ٹیکس کا حساب شمار کرنے میں اس طرح ادا شدہ ٹیکس کا لحاظ کرنے کے لیے کوئی توضیح موجود نہ ہو؛

(7) ”مماثل صوبہ“، ”مماثل بھارتی ریاست“ یا ”مماثل ریاست“ سے شہادت کی صورتوں میں ایسا صوبہ، بھارتی ریاست یا ریاست مراد ہے جس کو صدر کسی زیر بحث خاص غرض کے لیے مماثل صوبہ، مماثل بھارتی ریاست یا مماثل ریاست ہونا، جیسی صورت ہو، قرار دے؛

(8) ”دین“ میں سالانہوں کے طور پر اصل رقم کے واپس کرنے کے وجوب کی بابت کوئی ذمہ داری شامل ہے اور کسی ضمانت کے تحت کسی ذمہ داری اور مصارف دین“ کی حسب تعبیر کی جائے گی؛

(9) ”محصول املاک“ سے ایسا محصول مراد ہے جس کی تشخیص ایسی اصل مالیت پر یا اس کے حوالے سے کی جائے جو پارلیمنٹ یا ریاست کی مجلس قانون ساز کے اس محصول کے متعلق بنائے ہوئے قوانین سے یا ان کے تحت مقررہ قواعد کے بموجب اس تمام جائیداد کی معین کی جائے جو موت پر منتقل ہو یا جس کا اس طرح مذکورہ قوانین کی توضیحات کے تحت اس طرح منتقل ہونا منظور ہو؛

(10) ”موجودہ قانون“ سے ایسا قانون، آرڈیننس، حکم، ذیلی قانون، قاعدہ یا دستور العمل مراد ہے جس کو اس آئین کی تاریخ نفاذ قبل ایسے قانون، آرڈیننس، حکم، ذیلی قانون، قاعدہ یا دستور العمل کو بنانے کا اختیار رکھنے والی کسی مجلس قانون ساز، حاکم یا شخص نے منظور کیا یا صادر کیا ہو؛

(11) ”فیڈرل کورٹ“ سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935ء کے تحت قائم کی ہوئی فیڈرل کورٹ مراد ہے؛

(12) مال میں سب سامان، اجناس اور اشیا شامل ہیں

(12 الف) ”مال اور خدمات ٹیکس“ سے انسانی استعمال کے لیے الکحلی شراب کی فراہمی پر ٹیکس کے سوائے۔ مال یا خدمات یا دونوں کی فراہمی پر کوئی ٹیکس مراد ہے؛

(13) ”عناصت“ میں شامل ہے کوئی وجہ جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل کسی کاروبار کے منافع کے ایک معینہ رقم سے کم ہو جانے کی صورت میں رقوم ادا کرنے کے بارے میں قبول کیا گیا ہو؛

(14) ”عدالت العالیہ“ سے کوئی ایسی عدالت مراد ہے جس کا اس آئین کی اغراض کے لیے کسی ریاست کی عدالت العالیہ ہونا منظور ہو اور اس میں شامل ہیں۔

(الف) بھارت کے علاقہ میں کوئی عدالت جو اس آئین کے تحت عدالت العالیہ کے طور پر قائم یا کمر قائم کی گئی ہو،

(ب) بھارت کے علاقہ میں کوئی دوسری عدالت جس کا پارلیمنٹ، قانون کے ذریعہ اس آئین کی سب اغراض یا ان میں سے کسی غرض کے لیے عدالت العالیہ ہونا قرار دے؛

(15) (دبئی ریاست“ سے ایسا علاقہ مراد ہے جس کو بھارت کی ڈومینین کی حکومت نے ایسی ریاست تسلیم کر لیا ہے؛

(16) ”حصہ“ سے اس آئین کا کوئی حصہ مراد ہے؛

(17) ”مینشن“ سے کسی بھی قسم کی پیشن مراد ہے خواہ اس کے لیے رقمی حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے جو کسی شخص کو یا اس کے متعلق واجب الادا ہو اور اس میں شامل ہیں اس طرح واجب الادا ملازمت سے سبکدوشی کے بعد کی یافت اور اس طرح واجب الادا کوئی گریجویٹ اور کوئی رقم یا رقوم جو پراویڈنٹ فنڈ کی ادائیگیوں کی واپسی کے طور پر ان پر سود یا بلا سود کے یا ان میں کسی اضافے کے ساتھ واجب الادا ہوں؛

(18) ”ہنگامی حالت کا اعلان نامہ“ سے دفعہ 352 کے فقرہ

(1) تحت اجرا کیا ہوا کوئی اعلان نامہ مراد ہے؛

(19) ”عام اطلاع نامہ“ سے بھارت کے گزٹ یا جیسی کہ صورت ہو، ریاست کے سرکاری گزٹ میں مندرجہ کوئی اطلاع نامہ مراد ہے؛

(20) ریلوے، میں شامل نہیں ہے۔

(الف) وہ ڈرام وے جو کلکتہ بلدی رقبہ میں ہو، یا

(ب) مواصلات کا کوئی دوسرا سلسلہ جو کلکتہ کسی ریاست کے اندر واقع ہو اور جس کا پارلیمنٹ نے قانون کے ذریعہ ریلوے نہ ہونا قرار دیا ہو؛

(21) ☆-----☆-----☆

(22) ”حکراں“ سے وہ پرنس، چیف یا دیگر شخص مراد ہے جسے آئین (چھبیسویں ترمیم) ایکٹ، 1971ء کی تاریخ نفاذ سے قبل کسی وقت صدر نے کسی بھارتی ریاست کا حکراں تسلیم کیا تھا یا کوئی ایسا شخص جسے صدر نے ایسی تاریخ نفاذ سے قبل کسی وقت ایسے حکراں کا جانشین تسلیم کیا تھا؛

(23) ”فہرست ہند“ سے اس آئین کا کوئی فہرست ہند مراد ہے؛

(24) ”درج فہرست ذاتیں“ سے ایسی ذاتیں، نسلیں، قبیلے یا ایسی ذاتوں، نسلوں یا قبیلوں کے اندر حصے یا زمرے مراد ہیں جن کا دفعہ 341 کے تحت اس آئین کی اغراض کے لیے درج فہرست ذاتیں ہونا منظور ہو؛

(25) ”درج فہرست قبیلے“ سے ایسے قبیلے یا قبائلی فرقے یا ایسے قبیلوں یا قبائلی فرقوں کے اندر حصے یا زمرے مراد ہیں جن کا دفعہ 342 کے تحت اس آئین کی اغراض کے لیے درج فہرست قبیلے ہونا منظور ہو؛

(26) ”کفالتوں“ میں اسٹاک شامل ہیں؛

(26الف) ”خدمات“ سے مال کے علاوہ کچھ بھی مراد ہے؛

(26ب) ”ریاست“ میں دفعات 246الف، 268، 269، 269الف اور 279الف کے حوالے سے مجلس قانون ساز والا کوئی یونین علاقہ بھی شامل ہے؛

☆ (26ج) ”ساماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات مراد ہیں جو مرکزی حکومت یا ریاست یا یونین علاقہ، جیسی بھی صورت ہو، کی اغراض کے لئے دفعہ 342الف کے تحت اس طرح منصوبہ کر کے جائیں۔“

(27) ”ذیلی فقر“ سے اس فقرہ کا کوئی ایسا ذیلی فقرہ مراد ہے جس میں وہ اصطلاح واقع ہو؛

(28) ”ٹیکس انداز میں“ میں شامل ہے کسی ٹیکس یا درآمدی محصول کا عائد کرنا خواہ وہ عام، مقامی یا خاص ہو اور ”ٹیکس“ کی حیدر تعبیر کی جائے گی؛

(29) ”آمدنی ٹیکس“ میں زائد منافع ٹیکس کی نوعیت کا ٹیکس شامل ہے؛

(29الف) ”مال بکری“ یا خرید پر ٹیکس کے تحت حسب ذیل آتے ہیں۔

(الف) کسی جائیداد پہ شکل جنس کو نقدی، موبل ادائیگی یا دیگر قیمتی بدل کے عوض کسی معاہدہ کی مطابقت کے سوا منتقل کرنے پر ٹیکس،

(ب) کسی معاہدہ کار کی تکمیل میں مضر جائیداد پہ شکل جنس کو (خواہ مال کے طور پر) یا دیگر طور پر منتقل کرنے پر ٹیکس،

(ج) کرایہ خرید پر یا قسط میں ادائیگی کے کسی طریقے پر مال کی حوالگی پر ٹیکس،

(د) کسی مال کو کسی غرض کے لیے استعمال کرنے کے حق کو نقدی، موبل ادائیگی یا دیگر قیمتی بدل کے عوض منتقل کرنے پر (خواہ وہ کسی مصرحہ مدت کے لیے ہو یا نہیں) ٹیکس،

(ه) کسی غیر سند یافتہ انجمن یا اشخاص کی جماعت کے ذریعہ اپنے کسی رکن کو نقدی، موبل ادائیگی یا دیگر قیمتی بدل کے عوض مال کی فراہمی پر ٹیکس،

(و) مال کی، جو خوراک یا انسانی استعمال کے لیے دیگر شے یا مشروب ہو (خواہ وہ مشروب نشہ آور ہو یا نہ ہو) خدمات کے طور پر یا اس کے کسی جزو کے طور پر یا کسی بھی دیگر طریقہ پر فراہمی پر ٹیکس، جب کہ وہ فراہمی یا خدمات نقدی، موبل ادائیگی یا دیگر قیمتی بدل کے عوض ہوں، اور مال کی ایسی منتقلی، حوالگی یا فراہمی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ اس شخص کے ذریعہ حوالی منتقلی، حوالگی یا فراہمی کر رہا ہے، اس مال کی بکری ہے اور اس شخص کے ذریعہ، جس کو ایسی منتقلی، حوالگی یا فراہمی کی جاتی ہے، اس کی خرید ہے؛

(30) ”یونین علاقہ“ سے کوئی ایسا یونین علاقہ مراد ہے جس کی صراحت پہلے فہرست بند میں ہے اور اس میں ایسا کوئی دیگر علاقہ شامل ہے جو بھارت کے علاقہ میں داخل ہو لیکن جس کی صراحت اس فہرست بند میں نہ ہو۔

تعبیر۔

367- (1) جبر اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو فقرہ جات عام ایکٹ، 1897 کا اطلاق ایسی تطبیقات اور تبدیلیوں کے تابع جو اس میں دفعہ 372 کے تحت کی جائیں، اس آئین کی تعبیر کے لیے اس طرح ہوگا جیسا کہ اس کا اطلاق بھارت کی ڈومنین کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ کی تعبیر کے لیے ہوتا ہے۔

(2) اس آئین میں پارلیمنٹ یا اس کے بنائے ہوئے ایکٹ یا قوانین یا کسی ریاست کی مجلس قانون سازی اس کے بنائے ہوئے ایکٹ یا قوانین کے حوالے کی تعبیر کی جائے گی کہ اس میں صدر کے بنائے ہوئے آرڈیننس یا گورنر کے بنائے ہوئے آرڈیننس کا جیسی کہ صورت ہو، حوالہ شامل ہے۔

(3) اس آئین کی اغراض کے لیے ”مملکت غیر“ سے بھارت کے سوا کوئی مملکت مراد ہے:

بشرطیکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی توجیعات کے تابع صدر، حکم کے ذریعہ ایسی اغراض کے لیے جن کی صراحت اس حکم میں کی جائے، کسی مملکت کا مملکت غیر نہ ہونا قرار دے سکے گا۔

حصہ 20

آئین کی ترمیم

پارلیمنٹ کو آئین کی ترمیم کرنے کا اختیار اور اس کیلئے طریق کار۔

368-(1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود، پارلیمنٹ اپنے آئین سازی کے اختیار کے استعمال میں اس آئین کی توجیعات میں اضافہ، تبدیلی یا تفتیش کے طور پر اس دفعہ میں مندرجہ طریق کار کے مطابق ترمیم کر سکے گی۔

(2) اس آئین کی ترمیم کی تحریک اس غرض سے پارلیمنٹ کے کسی ایوان میں صرف بل پیش کر کے ہو سکے گی اور جب وہ بل ہر ایک ایوان سے اس ایوان کی جملہ رکنیت کی اکثریت سے اور اس ایوان کے ایسے ارکان کی کم سے کم دو تہائی اکثریت سے منظور ہو جائے جو موجود ہوں اور ووٹ دیں، اس کو صدر کے پاس پیش کیا جائے گا اور وہ بل کو منظور کرے گا اور تب آئین اس بل کی توجیعات کے مطابق ترمیم شدہ قرار دے دیا جائے گا:

بشرطیکہ اگر ایسی ترمیم سے کوئی تبدیلی —

(الف) دفعہ 54، دفعہ 55، دفعہ 73، دفعہ 162، دفعہ 241 یا دفعہ 279 الف میں، یا

(ب) حصہ 5 کے باب 4، حصہ 6 کے باب 5 یا حصہ 11 کے باب 1 میں، یا

(ج) ساتویں فہرست بند کی فہرستوں میں سے کسی فہرست میں، یا

(د) پارلیمنٹ میں ریاستوں کی نمائندگی میں، یا

(ه) اس دفعہ کی توجیعات میں، کرنا مقصود ہو تو اس ترمیم کے لیے اس بل کو، جس میں ایسی ترمیم کے لیے توضیح کی گئی ہو، صدر کے پاس منظوری کے لیے پیش کرنے سے قبل کم سے کم نصف ریاستوں کی مجالس قانون سازی کی توثیق بھی ان مجالس قانون سازی کی اس غرض سے منظور ہوا قراردادوں کے ذریعہ لازمی ہوگی۔

(3) دفعہ 13 کے کسی امر کا اطلاق اس دفعہ کے تحت کی ہوئی کسی ترمیم پر نہ ہوگا۔

۱۔ [4] اس آئین کی کسی ترمیم پر (جس میں حصہ 3 کی توضیحات شامل ہیں) جو خواہ آئین بیالیسویں ترمیم ایکٹ، 1976ء کی دفعہ 55 کے نفاذ سے قبل یا بعد، اس دفعہ کے تحت کی جائے یا اس کا کیا جانا ظاہر ہوتا ہو، کسی بنا پر کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(5) شبہات رفع کرنے کے لیے اس کے ذریعے یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس دفعہ کے تحت اس آئین کی توضیحات میں اضافہ، تبدیلی یا تیشخ کے طور پر ترمیم کرنے کا پارلیمنٹ کا آئین سازی کا اختیار کسی بھی طرح محدود نہیں ہوگا۔

۱۔ دفعہ 368 کے فقرہ جات (4) اور (5) آئین (بیالیسویں ترمیم) ایکٹ، 1976ء کی دفعہ 55 کے ذریعہ شامل کئے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے منرو اس لمیٹڈ و دیگر بنام یونین آف انڈیا و دیگر (1980) 2 ایس بی سی۔ 591 کے معاملے میں تاریخ 31 جولائی 1980ء کے حکم کے ذریعہ اس دفعہ کو ناجزغیر ایا تھا۔

حصہ 21

عارضی، عبوری اور خصوصی توضیحات

ریاستی فہرست کے امور کے بابت پارلیمنٹ کو قوانین بنانے کا عارضی اختیار گویا کہ وہ متوازی فہرست کے امور ہیں۔

369- اس آئین میں کسی امر کے باوجود، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے پانچ سال کی مدت کے دوران پارلیمنٹ کو حسب ذیل امور کے بارے میں قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہوگا گویا کہ وہ متوازی فہرست میں مندرج تھے، یعنی:-
(الف) کسی ریاست کے اندر سوتی اور اونی پارچہ جات، خام روئی (جن میں اوئی ہوئی روئی اور بناوٹی ہوئی روئی یا کپاس شامل ہیں)، بولا، کاغذ (جس میں اخباری کاغذ شامل ہے)، کھانے کی چیزیں (جس میں کھانے کے قابل تلہن اور تیل شامل ہیں)، مویشی کا چارہ (جس میں کھلی اور ان کے دیگر مرکب شامل ہیں)، کونک (جس میں کوک اور کونک سے نکالی گئی اشیاء شامل ہیں)، لوبانغولا اور ابرق کی تجارت اور بیوپار اور ان کی پیداوار، رسد اور تقسیم؛
(ب) فقرہ (الف) میں مذکورہ امور میں سے کسی امر کی بابت قوانین کے خلاف جرائم، ان امور میں سے کسی امر کے متعلق سپریم کورٹ کے سوا تمام عدالتوں کا اختیار سماعت اور ان کے اختیارات اور ان امور میں سے کسی امر کی بابت فیصلے لیکن اس میں وہ فیصلے شامل نہیں جو کسی عدالت میں لی جاتی ہو،
لیکن پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون جس کو پارلیمنٹ اگر اس دفعہ کی توضیحات نہ ہوتیں تو بنانے کی مجاز نہ ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ ان امور کی بابت ہو جو اس مدت کے مقتضی ہو جانے سے قبل کیے گئے ہوں یا جن کا کرنا ترک کیا گیا ہو، مجاز نہ ہونے کی حد تک مذکورہ مدت کے مقتضی ہو جانے کے بعد نافذ نہیں رہے گا۔

ریاست جموں و کشمیر کے متعلق عارضی توضیحات۔

370-(1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) دفعہ 238 کی توضیحات کا اطلاق ریاست جموں و کشمیر کے تعلق سے نہ ہوگا؛

1۔ اس دفعہ کے ذریعے عطا کیے ہوئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر نے جموں و کشمیر ریاست کی مجلس قانون سازی کی سفارش پر یہ اعلان کیا ہے کہ 17 نومبر 1952 سے مذکورہ دفعہ 370 اس رد و بدل کے ساتھ نافذ ہوگی کہ اس کے فقرہ (1) میں ترمیم کی جگہ پر مندرجہ ذیل ترمیم کر دی گئی ہے۔ یعنی:-
ترمیم:- اس دفعہ کے مقاصد کے لیے ریاست کی سرکار سے دفعہ جس کو ریاست کی مجلس قانون سازی سفارش پر صدر نے ریاست کی اس وقت کام کر رہی و زیروں کی نوٹس کی صلاح پر کام کرنے والے جموں و کشمیر کے مندرجہ ریاست کی مجلس تسلیم کیا ہو۔ (وزارت قانون حکم نمبر آئی ٹی 66 تاریخ 15 نومبر 1952)
نیا اپ ڈیٹ گورنر۔

(ب) مذکورہ ریاست کے لیے قانون بنانے کے بارے میں پارلیمنٹ کا اختیار حسب ذیل امور تک محدود ہوگا۔
 (i) یونین فہرست اور متوازی فہرست میں مندرجہ ایسے امور جن کی بابت صدر، ریاست کی حکومت کے مشورے سے قرار دے کہ وہ ریاست کی بھارت کی وڈ میں شرکت کو منضبط کرنے والی دستاویز شرکت میں صراحت کیے ہوئے ان امور کے مماثل ہیں جن کے بارے میں ڈومنین کی مجلس قانون ساز اس ریاست کے لیے قانون بنا سکے گی؛ اور
 (ii) مذکورہ فہرستوں میں ایسے دوسرے امور جن کی صراحت صدر، ریاستی حکومت کی اتفاق رائے سے حکم کے ذریعہ کرے۔

تشریح: اس دفعہ کی اغراض کے لیے، ریاست کی حکومت سے وہ شخص مراد ہے جس کو صدر مہاراجہ کے اعلان نامہ مورخہ 5 مارچ، 1948ء کے تحت فی الوقت برسر کار روزرا کی کونسل کی صلاح پر عمل کرنے والا مہاراجہ جوں و کشیر تسلیم کر لیا ہو؛

(ج) دفعہ 1 اور اس دفعہ کی توضیحات کا اطلاق ریاست کے تعلق سے ہوگا؛
 (د) اس آئین کی ایسی دوسری توضیحات کا اطلاق ریاست کے تعلق سے ایسی مستثنیات اور تبدیلیوں کے تابع ہوگا جن کی صدر حکم 1 کے ذریعے صراحت کرے:

بشرطیکہ کوئی ایسا حکم جو ذیلی فقرہ (ب) کے پیرا (1) میں محولہ ریاست کی دستاویز شرکت میں مصرحہ امور کے متعلق ہو، اس ریاست کی حکومت سے مشورہ کیے بغیر اجراء نہ ہوگا:

مزید شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم جو ماقبل شرطیہ پیرا میں مذکورہ امور کے سوا کسی اور امر کے متعلق ہو، بغیر اس حکومت کی اتفاق رائے کے اجراء نہ ہوگا۔

(2) اگر فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ب) کے پیرا (ii) یا اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (د) کے دوسرے شرطیہ فقرہ میں محولہ اتفاق رائے اس ریاست کے لیے آئین بنانے کی غرض سے آئین ساز اسمبلی کے انعقاد کے قبل کیا جائے تو وہ اسمبلی میں ایسے فیصلہ کے لیے جو اس پر وہ کرنا چاہے، پیش کیا جائے گا۔

(3) اس فقرہ کی متذکرہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود، مصدر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ قرار دے سکے گا کہ وہ دفعہ نافذ العمل ہیں رہے گی یا صرف ایسی مستثنیات یا ترمیمات کے ساتھ اور اس تاریخ سے نافذ العمل رہے گی جن کی وہ صراحت کرے:

1 مختلف اوقات پر اس طرح ترمیم کیے ہوئے آئین (جوں و کشیر ریاست کولامپونا) حکم، 1954 (آئینی حکم 48)۔

بشرطیکہ صدر کے ایسا اطلاع نامہ اجرا کرنے سے قبل فقہ (2) میں مذکورہ ریاست کی آئین ساز اسمبلی کی سفارش ضروری ہوگی۔

مہاراشٹر اور گجرات کی ریاستوں کی متعلق خصوصی توضع۔

371۔ (1) ☆-----☆

(2) اس آئین میں کسی امر کے باوجود، صدر ریاست مہاراشٹر یا گجرات سے متعلق مصرحہ حکم کے ذریعہ حسب ذیل امور کے بارے میں گورنر کی خصوصی ذمہ داری کی بابت توضع کر سکے گا۔

(الف) دور پھرا، مراٹھواڑہ اور بقیہ مہاراشٹر یا، جیسی کہ صورت ہو، سوراشر، کچھ اور بقیہ گجرات کے لیے علاحدہ ترقیاتی بورڈوں کا قیام اس حکم کے ساتھ کہ ان بورڈوں میں سے ہر ایک کے کام پر ایک رپورٹ ہر سال ریاست قانون ساز اسمبلی میں پیش کی جائے گی؛

(ب) مجموعی حیثیت سے اس ریاست کی ضروریات کے تابع مذکورہ رقموں پر ترقیاتی مصارف کے لیے رقم کی منصفانہ تقسیم، اور

(ج) مجموعی حیثیت سے اس ریاست کی ضروریات کے تابع ایسا منصفانہ انتظام جس میں سب مذکورہ رقموں کے متعلق تکنیکی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے کافی سہولتیں اور اس ریاستی حکومت کے زیر اختیار ملازمتوں میں ملازمت کے کافی مواقع مہیا کیے جائیں۔

ریاست ناگالینڈ سے متعلق خصوصی توضع۔

371 الف (1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود،

(الف) پارلیمنٹ کے کسی ایسے ایکٹ کا اطلاق جو

(i) ناگاؤں کی مذہبی یا سماجی رسوم،

(ii) ناگاؤں کے رواجی قانون اور ضابطہ،

(iii) دیوانی اور فوجداری عدل گستری، جس میں ناگاؤں کے رواجی قانون کے مطابق فیصلے مشتمل ہیں،

(iv) اراضی اور اس کے وسائل کی ملکیت اور انتقال،

سے متعلق ہو، ریاست ناگالینڈ پر نہ ہوگا بغیر اس کے کہ ناگالینڈ کی قانون ساز اسمبلی، قرارداد کے ذریعہ ایسا فیصلہ کرے۔

(ب) ناگالینڈ کے گورنر کی ریاست ناگالینڈ میں قانون اور امن و امان قائم رکھنے کی نسبت اس وقت تک خاص ذمہ

داری ہوگی جب تک اس کی رائے میں اندرونی فسادات جو ناگاپہاڑی ٹیون ساگ علاقہ میں اس ریاست کے قائم ہونے کے عین قبل ہوتے رہے ہیں، اس علاقہ یا اس کے کسی حصہ میں جاری رہیں اور اس کے تعلق سے اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں گورنر مجلس و زرا سے مشورہ لینے کے بعد اس کا ردوائی کے بارے میں جو کرنا ہو اپنے انفرادی فیصلہ سے کام لے گا:

بشرطیکہ اگر کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی امر ایسا امر ہے یا نہیں جس کے متعلق گورنر کو ذیلی فقرہ کے تحت عمل کرنے میں اپنے انفرادی فیصلہ سے کام لینا ضروری ہے تو گورنر کا اس کے اختیار تیزی سے کیا ہوا فیصلہ حتمی ہوگا اور گورنر کے کیے ہوئے کسی امر کے جواز پر اس بنا پر اعتراض نہ ہوگا کہ اس کو اپنے انفرادی فیصلہ سے عمل کرنا یا نہ کرنا چاہئے تھا: مزید شرط یہ ہے کہ اگر صدر گورنر سے رپورٹ کے ملنے پر یا دیگر طور پر مطمئن ہو جائے کہ گورنر پر ریاست ناگالینڈ میں پابندی قانون اور امن وامان کی بابت اب خصوصی ذمہ داری کا ہونا ضروری نہیں ہے تو وہ حکم کے ذریعے ہدایت کر سکے گا کہ اس تاریخ سے، جس کی حکم میں صراحت کی جائے گورنر کی ایسی ذمہ داری ختم ہو جائے گی:

(ج) کسی رقی منظوری کے مطالبہ کے متعلق اپنی سفارش کرتے وقت، ناگالینڈ کا گورنر اس امر کا اطمینان کر لے گا کہ بھارت کے مجتمعہ فنڈ سے کسی مخصوص ملازمت یا غرض کے لیے بھارت کی حکومت کی مہیا کی ہوئی کوئی رقم اس ملازمت یا غرض کے متعلق رقی منظوری کے مطالبہ میں نہ کہ کسی دیگر مطالبہ میں شامل ہے:

(د) اس تاریخ سے جس کی صراحت ناگالینڈ کا گورنر اس بارے میں عام اطلاع نامہ کے ذریعہ کرے، ٹیون ساگ ضلع کے لیے پینتیس ارکان پر مشتمل ایک علاقائی کونسل قائم کی جائے گی اور گورنر اپنے اختیار تیزی سے قواعد بنائے گا جن میں ذیل کے بارے میں توضیح ہوگی۔

(i) علاقائی کونسل کی بناوٹ اور وہ طریقہ جس سے علاقائی کونسل کے ارکان چنے جائیں گے:

بشرطیکہ ٹیون ساگ ضلع کا نائب کمشنر یا اعتبار عہدہ علاقائی کونسل کا میر مجلس ہوگا اور علاقائی کونسل کے نائب میر مجلس کو اس کے ارکان اپنے ہی میں سے منتخب کریں گے،

(ii) علاقائی کونسل کے ارکان چنے جانے اور ہونے کی اہلیتیں،

(iii) علاقائی کونسل کے ارکان کے عہدے کی میعاد اور ان کو دی جانے والی یافت اور الائنس، اگر کوئی ہوں،

(iv) علاقائی کونسل کا طریق کار اور کام کا انصرام،

(v) علاقائی کونسل کے عہدہ داروں اور عملہ کا تقرر اور ان کی شرائط ملازمت، اور

(vi) کوئی دیگر امر جس کی بابت علاقائی کونسل کی تشکیل اور اس کے مناسب طور پر کام کرنے کی غرض سے قواعد

بنانا ضروری ہو۔

(2) اس آئین میں کسی امر کے باوجود، ریاست ناگالینڈ کے قائم ہونے کی تاریخ سے دس سال کی مدت یا ایسی مزید مدت تک جس کی صراحت گورنر علاقائی کونسل کے مشورہ پر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ اس بارے میں کرے۔

(الف) ٹیون ساگ ضلع کا نظم و نسق گورنر کرے گا؛

(ب) جب کوئی رقم بھارت کی حکومت ناگالینڈ کی حکومت کو مجموعی حیثیت سے ریاست ناگالینڈ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہیا کرے تو گورنر اپنے اختیار تیزی سے ٹیون ساگ ضلع اور بقیہ ریاست کے درمیان اس رقم کی منصفانہ تقسیم کا انتظام کرے گا؛

(ج) ناگالینڈ کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ کا اطلاق ٹیون ساگ ضلع پر نہ ہوگا جب اس کے گورنر علاقائی کونسل کی سفارش پر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ایسی ہدایت کرے اور گورنر کسی ایسے ایکٹ کی بابت ہدایت کر سکے گا کہ اس ایکٹ کا اطلاق ٹیون ساگ ضلع یا اس کے کسی حصہ پر ان مستثنیات یا ترمیمات کے تابع ہوگا جس کی صراحت گورنر علاقائی کونسل کی سفارش پر کرے:

بشرطیکہ اس ذیلی فقرہ کے تحت دی ہوئی کوئی ہدایت اس طرح سے دی جاسکے گی کہ اس کو استقامتی اثر حاصل

ہو؛

(د) گورنر ٹیون ساگ ضلع کے امن، ترقی اور اچھے نظم و نسق کے لیے دساتیر العمل بنا سکے گا اور اس طرح بنائے ہوئے دساتیر العمل سے پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ یا کسی دیگر قانون کی، جس کا فی الوقت اس ضلع پر اطلاق ہوتا ہو، تینج یا ترمیم استقامتی اثر سے، اگر ضروری ہو، ہو سکے گی؛

(ہ) (i) ناگالینڈ کی قانون ساز اسمبلی میں ٹیون ساگ ضلع کی نمائندگی کرنے والے ارکان میں سے ایک رکن کا گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورہ پر ٹیون ساگ کے امور کے لیے وزیر کی حیثیت سے تقرر کرے گا اور وزیر اعلیٰ اپنی صلاح دیتے وقت مذکورہ بالا ارکان 1 کی اکثریت کی سفارش پر عمل کرے گا،

1. آئین (مشکلات کو دور کرنا) حکم نمبر 15 کے چر 2 میں یہ توضیح ہے کہ بھارت کے آئین کی دفعہ 371 الف اس طرح موڑ ہوگی جیسے کہ اس کے فقرہ (2) کے ذیلی فقرہ (ہ) کے چر (1) میں مندرجہ ذیل شرط (1963-12-1) سے جوڑ دی گئی ہو یعنی ”مگر گورنر وزیر اعلیٰ کی صلاح پر کسی شخص کو ٹیون ساگ کے وزیر کی شکل میں ایسے وقت تک کے لیے مقرر کر سکے گا جب تک ناگالینڈ کی مجلس قانون ساز میں ٹیون ساگ ضلع کے لیے تفویض کی ہوئی نشستوں کو بھرنے کے لیے قانون کے مطابق اشخاص منتخب نہیں کر لیا جاتا ہے۔“

(ii) بیون ساگ کے امور کا وزیر بیون ساگ ضلع کے متعلق تمام امور طے کرے گا اور ان کی بابت اس کا گورنر سے براہ راست تعلق رہے گا لیکن وہ اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو مطلع رکھے گا؛
(و) اس فقرہ کی متذکرہ بالا توضیحات میں کسی امر کے باوجود بیون ساگ ضلع کے متعلق ہملہ امور کا حتمی فیصلہ گورنر اپنے اختیار تیزی سے کرے گا؛

(ز) دفعات 54 اور 55 اور دفعہ 80 کے فقرہ (4) میں کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے منتخب ارکان یا ایسے ہر ایک رکن کے حوالوں میں اس دفعہ کے تحت قائم کی ہوئی علاقائی کونسل کے منتخب کیے ہوئے ناگالینڈ کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان یا رکن کے حوالے شامل ہوں گے؛

(ح) دفعہ 170 میں —

(i) فقرہ (1) ناگالینڈ کی قانون ساز اسمبلی کے تعلق سے اس طرح نافذ ہوگا گو یا لفظ ”ساٹھ کے بجائے لفظ ”چھیالیس“ قائم کیا گیا تھا،

(ii) فقرہ مذکورہ میں ریاست کے علاقائی انتخابی حلقوں سے براہ راست انتخاب کے حوالہ میں اس دفعہ کے تحت قائم کی ہوئی علاقائی کونسل کے ارکان کا انتخاب شامل ہوگا،

(iii) فقرات (2) اور (3) میں علاقائی انتخابی حلقوں کے حوالوں سے اضلاع کو ہما اور موکوک چنگ کے علاقائی انتخابی حلقوں کے حوالے مراد ہیں۔

(3) اگر اس دفعہ کی مذکورہ توضیحات میں سے کسی توضیح کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیدا ہو تو صدر حکم کے ذریعہ کوئی ایسا امر کر سکے گا (جس میں کسی دفعہ میں کوئی تطبیق یا تبدیلی شامل ہے) جو اس دشواری کو رفع کرنے کی غرض سے اسے ضروری معلوم ہو؛

بشرطیکہ ایسا کوئی حکم ریاست ناگالینڈ کے قائم ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت منقضي ہو جانے کے بعد صادر نہ ہوگا۔

تشریح: اس دفعہ میں اضلاع کو ہما، موکوک چنگ اور بیونگ ساگ کے وہی معنی ہوں گے جو ان کے ریاست ناگالینڈ ایکٹ، 1962ء میں ہیں۔

ریاست آسام سے متعلق خصوصی توضیح۔

371 ب۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود، صدر، ریاست آسام سے متعلق کیے گئے حکم کے ذریعے چھٹے فہرست بند کے فقرہ 20 کے آخر میں دیئے گئے حصہ 1 میں مصرعہ قبائلی رقبوں سے اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے منتخب ارکان

اور اس اسمبلی کے دوسرے ارکان کی اتنی تعداد پر مشتمل، جس کی حکم میں صراحت کی جائے، اس اسمبلی کی ایک کمیٹی کے تشکیل اور اس کے کارہائے منصبی کے بارے میں اس کمیٹی کی تشکیل اور اس کے مناسب طور پر کام کرنے کی غرض سے اس اسمبلی کے طریق کار کے قواعد میں ترمیمات کے بارے میں توضیح کر سکے گا۔

ریاست مئی پور سے متعلق خصوصی توضیح۔

371 ج۔ (1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود، صدر، ریاست مئی پور سے متعلق مصرحہ حکم کے ذریعہ اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کی ایسی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے کارہائے منصبی کے بارے میں جو اس ریاست کے پہاڑی علاقوں سے منتخب اس اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ہو اور ان ترمیمات کے بارے میں، جو اس کمیٹی کے مناسب طور پر کام کرنے کی غرض سے حکومت کے کام کے قواعد اور ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے طریق کار کے قواعد میں کرنے ہوں اور گورنر کی خصوصی ذمہ داری کے بارے میں توضیح کر سکے گا۔

(2) گورنر سالانہ یا جب بھی صدر ایسا حکم دے، صدر کو ریاست مئی پور میں پہاڑی رقبوں کے نظم و نسق کے متعلق ایک رپورٹ دے گا اور یونین کا عاملانہ اختیار اس ریاست کو مذکورہ رقبوں کے نظم و نسق کے بارے میں ہدایات دینے سے متعلق ہوگا۔

تشریح: اس دفعہ میں اصطلاح ”پہاڑی رقبہ“ سے ایسے رقبہ مراد ہیں جن کو صدر بذریعہ حکم پہاڑی رقبہ قرار دے۔

ریاست آندھرا پردیش سے متعلق خصوصی توضیحات۔

371 د۔ (1) صدر، ریاست آندھرا پردیش سے متعلق کیے گئے حکم کے ذریعہ مجموعی طور پر ریاست کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے ریاست کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سرکاری ملازمت اور تعلیم سے متعلق منصفانہ موقع اور سہولتوں کے لیے توضیح کر سکے گا اور ریاست کے مختلف حصوں کے لیے مختلف توضیحات کی جائیں گی۔

(2) فقرہ (1) کے تحت کیے گئے کسی حکم میں خاص طور پر،

(الف) ریاستی حکومت کے لیے محکوم ہو سکے گا کہ وہ ریاست کی سول ملازمت میں کسی قسم یا اقسام کے عہدوں یا ریاست کے تحت کسی قسم یا اقسام کے سول عہدوں کو مختلف حصوں کے لیے مختلف مقامی مستقل عملوں میں منظم کرے اور ایسے اصولوں اور طریق کار کے مطابق جن کی حکم میں صراحت کی جائے، ایسے عہدوں پر مامور اشخاص کو اس طرح منظم کیے ہوئے مقامی مستقل عملوں میں مختص کرے؛

(ب) ریاست کے کسی حصہ یا حصوں کی صراحت کرے جو۔

(i) ریاستی حکومت کے تحت کسی مقامی مستقل عملہ میں (چاہے اس دفعہ کے تحت کسی حکم کی متابعت میں قائم ہو یا دیگر طور پر تشکیل دیا گیا ہو) عہدوں پر براہ راست بھرتی کے لیے،

(ii) ریاست میں کسی حاکم مقامی کے تحت کسی مستقل عملہ میں عہدوں پر براہ راست بھرتی کے لیے، اور

(iii) ریاست میں کسی ایسی جامعہ یا ریاستی حکومت کے زیر نگرانی کسی اور تعلیمی ادارے میں داخلہ کی اغراض کے لیے، مقامی رقبہ سمجھے جائیں گے۔

(ج) اس حد کی جس تک، اس طریقے کی جس کے مطابق اور ان شرائط کی صراحت کرے، جن کے تابع۔

(i) ذیلی فقرہ (ب) میں مذکورہ کسی ایسے مستقل عملہ میں عہدوں پر براہ راست بھرتی سے متعلق، جن کی اس بارے میں حکم میں صراحت کی جائے،

(ii) ذیلی فقرہ (ب) میں مذکورہ کسی ایسی جامعہ یا دوسرے تعلیمی ادارے میں داخلے سے متعلق، جن کی اس بارے میں حکم میں صراحت کی جائے، ان امیدواروں کو یا ان کے حق میں جو اس مقامی رقبہ میں کسی ایسی مدت تک، جس کی حکم میں صراحت کی جائے، مقیم رہے ہوں یا تعلیم پائے ہوں، ایسے مستقل عملہ، جامعہ یا دیگر تعلیمی ادارے سے متعلق، جیسی کہ صورت ہو، ترجیح دی جائے گی یا ان کا تحفظ کیا جائے گا۔

(3) صدر حکم کے ذریعہ ریاست آندھرا پردیش میں ایک انتظامی ٹریبونل اس غرض سے تشکیل دینے کے لیے توجہ کر سکے گا کہ وہ ایسا اختیار سماعت، اختیارات و قانونی اختیار جن کی صراحت حکم میں کی جائے [جن میں ایسا کوئی اختیار سماعت، اختیار و قانونی اختیار شامل ہے جو آئین (بیسویں ترمیم) ایکٹ، 1973ء کی تاریخ نفاذ سے عین قبل (سپریم کورٹ کے سوا) کوئی عدالت یا کوئی ٹریبونل یا دیگر حاکم استعمال کر سکتا تھا] حسب ذیل امور کے بارے میں استعمال کرے، یعنی:-

(الف) اس ریاست کی کسی سول ملازمت میں، ایسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر یا ریاست کے تحت ایسی قسم یا اقسام کے سول عہدوں پر یا ریاست میں کسی مقامی حاکم کے زیر اختیار ایسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر جن کی حکم میں صراحت کی جائے، تقرر، تعیناتی یا ترقی؛

(ب) سیناریو ان اشخاص کی جن کا تقرر، تعیناتی یا ترقی ریاست کی کسی سول ملازمت میں ایسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر ہو یا ریاست کے تحت ایسی قسم یا اقسام کے سول عہدوں پر یا ریاست میں کسی مقامی حاکم کے زیر اختیار ایسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر ہو، جن کی حکم میں صراحت کی جائے؛

(ج) ان اشخاص کی ایسی دیگر شرائط ملازمت جن کا تقرر، تعیناتی یا ترقی اس ریاست کی کسی سول ملازمت میں ایسی قسم یا

اقسام کے عہدوں پر یا ریاست کے تحت ایسی قسم یا اقسام کے سول عہدوں پر ہو یا ریاست میں کسی حاکم مقامی کے زیر اختیار ایسی قسم یا اقسام کے عہدوں پر ہو جن کی حکم میں صراحت کی جائے۔

(4) فقرہ (3) کے تحت صادر کیے ہوئے کسی حکم میں۔

(الف) انتظامی ٹریبونل کو مجاز کیا جاسکے گا کہ وہ اپنے اختیار سماعت کے اندر کسی امر سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے درخواستیں وصول کرے، جس کی صدر حکم میں صراحت کرے، یا ان پر ایسے احکام صادر کرے جو انتظامی ٹریبونل مناسب تصور کرے؛

(ب) انتظامی ٹریبونل کے اختیارات اور اقتدارات اور طریق کار سے متعلق (جن میں انتظامی ٹریبونل کی خود اپنی توجہ کی بابت سزا دینے کے اختیارات سے متعلق توضیحات شامل ہیں) ایسی توضیحات درج ہو سکیں گی جو صدر ضروری تصور کرے؛ ہو

(ج) انتظامی ٹریبونل کو ایسی اقسام کی کارروائیاں جو اس کے اختیار سماعت کے اندر امور کی نسبت کارروائیاں ہوں اور سپریم کورٹ کے سوا کسی عدالت یا ٹریبونل یا دیگر حاکم کے رو برو ایسے حکم کی تاریخ نفاذ سے عین قبل زیر تھفہ ہوں جن کی حکم میں صراحت کی جائے منتقل کرنے کے لیے توضیح ہو سکے گی؛

(د) ایسی اضافی، اتفاقی اور تہجی توضیحات درج ہو سکیں گی (جن میں فیس اور میعاد سماعت شہادت یا نافذ الوقت کسی قانون کی مستثنیات یا ترمیمات کے تابع اطلاق کے بارے میں توضیحات شامل ہیں) جو صدر ضروری تصور کرے۔

(5) انتظامی ٹریبونل کا ایسا حکم جس سے کسی کارروائی کا حتمی تھفہ ہو، ریاستی حکومت کی توثیق کے بعد یا اس تاریخ سے، جب وہ حکم صادر ہو، تین ماہ کے منقضی ہونے پر ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو نافذ ہو جائے گا:

بشرطیکہ ریاستی حکومت خاص حکم سے جو تخریر صادر کیا جائے اور ان وجوہ کی بنا پر، جن کی اس میں صراحت کی جائے گی، انتظامی ٹریبونل کے کسی حکم میں اس کے نافذ ہونے سے پہلے ترمیم یا اس کی تفتیح کر سکے گی اور ایسی صورت میں انتظامی ٹریبونل کا حکم صرف ایسی ہی تبدیل شدہ شکل میں نافذ ہوگا یا نافذ نہ ہوگا جیسی کہ صورت ہو۔

(6) ہر خاص حکم جو ریاستی حکومت فقرہ (5) کے شرطیہ فقرہ کے تحت صادر کرے، اس کے صادر ہونے کے بعد، جس قدر جلد ہو سکے، ریاستی مجلس قانون ساز کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا۔

(7) ریاست کی عدالت عالیہ کو انتظامی ٹریبونل پر نگرانی کے کوئی اختیارات نہ ہوں گے اور (سپریم کورٹ کے سوا) کوئی عدالت یا ٹریبونل اختیار سماعت، اختیار یا اتھارٹی کسی امر کے نسبت استعمال نہیں کرے گا جو انتظامی ٹریبونل کے اختیار سماعت، اختیار یا اتھارٹی کے تابع ہو یا اس سے متعلق ہو۔

(8) اگر صدر مطمئن ہو جائے کہ انتظامی ٹریبونل کا برقرار رہنا ضروری نہیں ہے تو صدر حکم کے ذریعہ انتظامی ٹریبونل کے روبرو یر تصفیہ کارروائیوں کی منتقلی اور تصفیہ کے لیے ایسے حکم میں ایسی توضیحات کر سکے گا جو وہ مناسب تصور کرے۔
(9) کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر حاکم کے کسی فیصلے ڈگری یا حکم کے باوجود،

(الف) کسی شخص کے تقرر، تعیناتی، ترقی یا تبادلوں کا۔

(i) جو یکم نومبر، 1956ء سے قبل ریاست حیدرآباد کی، جو اس تاریخ سے قبل موجود تھی، حکومت یا اس میں کسی حاکم مقامی کے تحت کسی عہدہ پر رہا ہو،

(ii) جو آئین (تیسویں ترمیم) ایکٹ، 1973ء کی تاریخ نفاذ سے قبل ریاست آندھرا پردیش کی حکومت یا اس میں کسی مقامی یا دیگر حاکم کے تحت کسی عہدہ پر رہا ہو، اور

(ب) ذیلی فقرہ (الف) میں متذکرہ کسی شخص کی یا اس کے روبرو کی ہوئی کسی کارروائی یا کیے ہوئے امر کا محض اس بنا پر جائز یا کالعدم ہو جانا یا کبھی بھی ناجائز یا کالعدم ہو جانا متصور نہ ہوگا کہ ایسے شخص کا تقرر، اس کی تعیناتی، ترقی یا تبادلہ اس وقت نافذ کسی قانون کے بموجب عمل میں آیا تھا جس میں ریاست حیدرآباد میں یا، جیسی کہ صورت ہو، ریاست آندھرا پردیش کے حصوں میں ایسے تقرر، تعیناتی، ترقی یا تبادلے سے متعلق سکونت کی شرط کی توضیح ہو۔

(10) اس دفعہ اور اس کے تحت صادر کیے گئے کسی حکم کی توضیحات اس آئین کی کسی توضیح میں یا نافذ الوقت کسی دیگر قانون میں کسی امر کے باوجود موثر ہوں گی۔

آندھرا پردیش میں مرکزی جامعہ کا قیام۔

371-د۔ پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ریاست آندھرا پردیش میں جامعہ کے قیام کے لیے توضیح کر سکے گی۔

ریاست سکم کے متعلق خصوصی توضیحات۔

371-د۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود پر،

(الف) ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی کم سے کم تیس ارکان پر مشتمل ہوگی؛

(ب) آئین (چھتیسویں ترمیم) ایکٹ، 1975ء کی تاریخ نفاذ سے (جس کا یہاں بعد میں اس دفعہ میں مقررہ دن سے حوالہ دیا گیا ہے)

(i) سکم کی اسمبلی کا، جو اپریل، 1974ء میں سکم میں منعقدہ انتخابات کے نتیجے میں ان تیس ارکان کے ساتھ مذکورہ انتخابات میں منتخب ہوئے ہیں (جن کا یہاں بعد میں موجود ارکان سے حوالہ دیا گیا ہے) بنائی گئی ہے اس آئین کے تحت

باضابطہ تشکیل پائی ہوئی ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی ہونا متصور ہوگا؛

(ii) موجودہ ارکان کا اس آئین کے تحت باضابطہ منتخب کی ہوئی ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان ہونا متصور ہو گا؛ اور

(iii) ریاست سکم کی مذکورہ قانون ساز اسمبلی اس آئین کے تحت کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے اختیارات استعمال کرے گی اور اس کے کارہائے مفصلی انجام دے گی؛

(ج) اس اسمبلی کی صورت میں، جس کا فقرہ (ب) کے تحت ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی ہونا متصور ہو، دفعہ 172 کے فقرہ (1) میں پانچ سال کی مدت کے حوالوں کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ چار سال کی مدت کے حوالے ہیں اور چار سال کی مذکورہ مدت کا مقررہ دن سے شروع ہونا متصور ہوگا؛

(د) پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعہ دیگر توضیحات کیے جانے تک لوگ سبھا میں ایک نشست ریاست سکم کو دی جائے گی اور ریاست سکم ایک پارلیمانی حلقہ انتخاب بن جائے گی جسے سکم کا پارلیمانی حلقہ انتخاب کہا جائے گا؛

(ه) مقررہ دن پر موجودہ لوگ سبھا میں ریاست سکم کے نمائندہ کا انتخاب ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کریں گے؛

(و) پارلیمنٹ، سکم کی آبادی کے مختلف طبقوں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کی غرض سے ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی میں ان نشستوں کی تعداد کے لیے جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں سے پر کی جاسکیں گی اور اسمبلی کے انتخابی حلقوں کی حد بندی کے لیے جن سے صرف ایسے طبقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار ریاست سکم کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب کے لیے کھڑے ہو سکیں گے، توضیح کر سکیں گے؛

(ز) سکم کے گورنر پر سکم کی آبادی کے مختلف طبقوں کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے امن اور منصفانہ انتظام کی خصوصی ذمہ داری ہوگی اور اس فقرہ کے تحت اپنی خصوصی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے میں سکم کا گورنر ایسی ہدایات کے تابع، جو صدر وقتاً فوقتاً اجرا کرنا مناسب تصور کرے، اپنے حسب اختیار تیزی عمل کرے گا؛

(ح) تمام جائیداد اور اثاثے (خواہ ریاست سکم میں شامل علاقوں کے اندر ہوں یا باہر)، جو مقررہ دن سے عین قبل حکومت سکم یا کسی دیگر حاکم یا کسی شخص میں حکومت سکم کی اغراض کے لیے مرکوز تھے، مقررہ دن سے ریاست سکم کی حکومت میں مرکوز ہو جائیں گے؛

(ط) اس عدالت عالیہ کا جو ریاست سکم میں شامل علاقوں میں مقررہ دن سے عین قبل اس طو پر کام کر رہی تھی مقررہ دن پر اور اس دن سے ریاست سکم کی عدالت عالیہ ہونا متصور ہوگا؛

(ی) ریاست سکم کے سارے علاقہ میں دیوانی، فوجداری و مالی اختیارات سماعت کی جملہ عدالتیں، جملہ حکام اور جملہ عدالتی، عاملانہ اور دفتری عہدہ دار مقررہ دن پر اور اس دن سے اپنے متعلقہ کارہائے منصبی اس آئین کی توضیحات کے تابع انجام دیتے رہیں گے؛

(ک) وہ جملہ قوانین جو ریاست سکم میں شامل علاقوں یا اس کے کسی حصہ میں مقررہ دن سے عین قبل نافذ تھے، مجاز مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم مجاز سے ترمیم یا منسوخ کیے جانے تک ان میں نافذ رہیں گے؛

(ل) ریاست سکم کے نظم و نسق سے متعلق فقرہ (ک) میں محولہ کسی قانون کے اطلاق میں سہولت کی غرض سے اور کسی ایسے قانون کی توضیحات کو آئین کی توضیحات کے مطابق بنانے کی غرض سے صدر مقررہ دن سے دو سال کے اندر بذریعہ حکم قانون میں ایسی تطبیقات اور تبدیلیاں بطور ترمیم کر سکے گا جو ضروری یا قرین مصلحت ہوں اور اس کے بعد ہر ایسا قانون اس طرح کی ہوئی تطبیقات اور تبدیلیوں کے تابع نافذ رہے گا اور کسی ایسی تطبیق یا تبدیلی پر کسی عدالت میں اعتراض نہ ہوگا؛

(م) نہ تو ترمیم کو رٹ اور نہ کسی دیگر عدالت کو ایسے کسی تنازعہ یا دیگر امر کی نسبت اختیارات سماعت حاصل ہوگا جو سکم سے متعلق ایسے کسی عہد نامے، اقرار نامہ، قول یا دیگر نوشتہ سے پیدا ہو جو مقررہ دن سے قبل طے یا تکمیل پایا تھا اور جس کی بھارت کی حکومت یا اس کی پیش رو حکومتوں میں کوئی حکومت ایک فریق تھی لیکن اس فقرہ میں کسی امر کی یہ تعبیر نہیں کی جائے گی کہ اس سے دفعہ 143 کی توضیحات میں کسی کی گئی ہے؛

(ن) صدر عام اعلان کے ذریعہ کسی بنائے ہوئے قانون کو جو تاریخ اعلان پر بھارت کی کسی ریاست میں نافذ ہو، ایسی پابندیوں یا تبدیلیوں کے ساتھ، جو وہ مناسب خیال کرے، ریاست سکم سے متعلق وسعت پذیر کر سکے گا؛

(س) اگر اس دفعہ کی مندرکہ بالا توضیحات میں سے کسی توضیح کے نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیدا ہو تو صدر بذریعہ حکم ہر ایسا امر کر سکے گا (جس میں کسی دوسری دفعہ میں کوئی تطبیق یا تبدیلی شامل ہے) جو اس دشواری کو رفع کرنے کی غرض سے اس کو ضروری معلوم ہو؛

بشرطیکہ کوئی ایسا حکم مقررہ دن سے دو سال کے منقضي ہو جانے کے بعد صادر نہ ہوگا؛

(ع) ریاست سکم یا اس میں شامل علاقوں سے متعلق اس مدت کے دوران، جو مقررہ دن سے شروع ہو اور اس تاریخ سے عین قبل منقضي ہو جب آئین (چھٹیویں ترمیم) ایکٹ، 1975 کو صدر کی منظوری حاصل ہوئی، کیے ہوئے جملہ امور اور کسی ہوئی جملہ کارروائیوں کی نسبت، جہاں تک وہ اس آئین کی توضیحات کے موافق ہوں جن کی آئین

(چھتیسویں ترمیم) ایکٹ، 1975 سے ترمیم ہوئی ہے، یہ منظور ہوگا کہ وہ اس طرح ترمیم شدہ آئین کے تحت کیے گئے ہیں یا کی گئی ہیں۔

میزورم ریاست کے متعلق خصوصی تو ضیع۔

371-ز۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) مندرجہ ذیل کے متعلق پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ میزورم ریاست کو تب تک لاگو نہیں ہوگا جب تک میزورم ریاست کی قانون ساز اسمبلی کی قرارداد کے ذریعہ اس طرح طے نہیں کیا جاتا ہے، یعنی:-

- (i) میزولوگوں کی مذہبی یا سماجی رسوم،
- (ii) میزورواپنی قانون اور ضابطہ،
- (iii) سول اور فوج داری انصرام جہاں فیصلہ میزورواپنی قانون کے مطابق ہوتے ہیں،
- (iv) ملکیت اور انتقال اراضی:

بشرطیکہ اس فقرہ کی کوئی بات آئین (ترینیسویں ترمیم) ایکٹ، 1986 کی تاریخ نفاذ سے ٹھیک پہلے میزورم یونین ریاستی علاقہ میں نافذ کسی مرکزی ایکٹ کو لاگو نہیں ہوگی؛

(ب) میزورم ریاست کی قانون ساز اسمبلی کم سے کم چالیس ارکان پر مشتمل ہوگی۔

اروناچل پردیش ریاست کے متعلق خصوصی تو ضیع۔

371-ج۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) اروناچل پردیش کا گورنر، اروناچل پردیش ریاست میں قانون اور انتظام کے متعلق خصوصی طور پر ذمہ دار رہے گا اور گورنر اس بارے میں اپنے کارہائے منصبی کو انجام دینے میں اپنے ذاتی فیصلہ کا استعمال وزیروں کی کونسل سے مشورہ کرنے کے بعد کرے گا:

بشرطیکہ اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کوئی معاملہ ایسا معاملہ ہے یا نہیں جس کے بارے میں گورنر سے اس فقرہ کے تحت توقع کی گئی کہ وہ اپنے ذاتی فیصلہ کا استعمال کر کے کام کرے تو گورنر کا اپنے اختیار تیزی سے کیا گیا فیصلہ حتمی ہوگا اور گورنر کے ذریعہ کسی بات کا جواز اس بنا پر زیر سوال نہیں لایا جائے گا کہ اس کو اپنے ذاتی فیصلہ کا استعمال کر کے کام کرنا چاہئے تھا یا نہیں:

مزید شرط یہ کہ اگر گورنر سے رپورٹ ملنے پر یا کسی اور طرح صدر کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ ضروری نہیں

ہے کہ ارونا چل پردیش ریاست میں قانون اور انتظام کے متعلق گورنر کی خاص ذمہ داری رہے تو وہ حکم کے ذریعہ ہدایت دے سکے گا کہ گورنر کی ایسی ذمہ داری اس تاریخ سے نہیں رہے گی جس کی حکم میں صراحت کی جائے؛
(ب) اردنا چل پردیش ریاست کی قانون ساز اسمبلی کم سے کم تین ارکان پر مشتمل ہوگی۔

گوار ریاست کے متعلق خصوصی تو ضیع۔

371 ط۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود گوا کی قانون ساز اسمبلی کم سے کم تین ارکان پر مشتمل ہوگی۔

ریاست 1۔ کرناٹک سے متعلق خصوصی تو ضیع۔

371 ی۔ (1) صدر، ریاست کرناٹک سے متعلق کے حکم کے ذریعہ مندرجہ ذیل کی بابت گورنر کی کسی خصوصی ذمہ داری کے لئے تو ضیع کر سکے گا۔

(الف) اس تو ضیع کے ساتھ حیدر آباد کرناٹک علاقے کے لئے ایک علیحدہ ترقی بورڈ کا قیام کر کے بورڈ کے کام کاج سے متعلق رپورٹ ہر سال ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے روبرو رکھی جائے گی؛
(ب) مجموعی طور پر ریاست کی ضروریات کے تابع، مذکورہ علاقے پر ترقیاتی خرچ کے لئے فنڈس کی منصفانہ تخصیص؛

اور

(ج) مجموعی طور پر ریاست کی ضروریات کے تابع، مذکورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے، سرکاری ملازمت، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے معاملات میں منصفانہ مواقع۔

(2) فقرہ (1) کے ذیلی فقرہ (ج) کے تحت کیا گیا حکم مندرجہ ذیل کے لئے تو ضیع کر سکے گا۔

(الف) پیدائش یا سکونت کے ذریعہ حیدر آباد۔ کرناٹک علاقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لئے اس علاقے کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ تربیتی اداروں میں نشستوں کے ایک تناسب کا تحفظ؛ اور

(ب) حیدر آباد کرناٹک علاقے میں ریاستی حکومت اور یاریاتی حکومت کے زیر کنٹرول کسی انجمن یا ادارے کے تحت عہدوں یا عہدوں کی اقسام کی پہچان کرنا اور پیدائش یا سکونت کے ذریعہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لئے ایسے عہدوں کے ایک تناسب کا تحفظ کرنا اور براہ راست بھرتی یا ترقی کے ذریعہ یا کسی ایسے طریقے میں، جس کی حکم میں صراحت کی جائے، ایسے عہدوں پر تقرری کرنا۔

موجودہ قوانین کا نافذ رہنا اور ان میں تطبیقات۔

372- (1) دفعہ 395 میں محولہ ایکٹوں کے اس آئین سے منسوخ ہو جانے کے باوجود لیکن اس آئین کی دیگر توضعیات کے تابع وہ جملہ قوانین، جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کے علاقہ میں نافذ تھے، اس میں نافذ رہیں گے تا وقتیکہ کوئی مجاز مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم مجاز ان کو نہ بدلے یا ان کو منسوخ یا ان میں ترمیم نہ کرے۔

(2) بھارت کے علاقہ میں نافذ کسی قانون کی توضعیات کو اس آئین کی توضعیات کے موافق بنانے کے لیے صدر حکم کے ذریعہ 1 ایسے قانون میں ترمیم کے طور پر ایسی تطبیقات اور تہدیلیاں کر سکے گا جو ضروری یا قرین مصلحت ہوں اور توضع کر سکے گا کہ وہ قانون اس تاریخ سے، جس کی صراحت اس حکم میں کی جائے، ایسی کی ہوئی مناسب تطبیقات اور تہدیلیوں کے تابع نافذ رہے گا اور کسی تطبیق یا تہدیلی کے خلاف کسی عدالت میں اعتراض نہ کیا جائے گا۔

(3) فقرہ (2) میں کسی امر کا۔

(الف) اس آئین کی تاریخ نفاذ سے تین سال کے مقتضی ہو جانے کے بعد صدر کو کسی قانونی تطبیق یا تہدیلی کی ترمیم کرنے کا اختیار دینا منظور نہ ہوگا؛ یا

(ب) کسی مجاز مجلس قانون ساز یا دوسرے حاکم مجاز کے کسی ایسے قانون کی ترمیم میں مانع ہونا منظور نہ ہوگا جس میں صدر نے مذکورہ فقرہ کے تحت تطبیق یا تہدیلی کی ہو۔

تشریح:- (1) اس دفعہ میں نافذ قانون، کی اصطلاح میں کوئی ایسا قانون شامل ہوگا جس کو بھارت کے علاقہ میں کسی مجلس قانون ساز یا دوسرے حاکم مجاز نے اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل منظور کیا یا بنایا ہو اور وہ اس کے قبل منسوخ نہ ہوا ہو یا وجود اس کے کہ وہ یا اس کے حصے اس وقت بالکل یا خصوص رقبوں میں نافذ العمل نہ ہوں۔

تشریح:- (2) بھارت کے کسی علاقہ میں کسی مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم مجاز کا منظور کیا ہو یا بنایا ہو کوئی قانون جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل بیرون علاقہ نیز بھارت کے علاقہ کے اندر نافذ تھا، متذکرہ بالا ایسی تطبیقات اور تہدیلیوں کے تابع بیرون علاقہ میں اسی طرح نافذ رہے گا۔

1۔ دیکھیے قوانین کے تحکم 1950 تاریخ 26 جنوری 1950 گزٹ آف انڈیا "غیر معمولی" صفحہ 449 جو کہ اعلان نامہ نمبر اس آرڈر 115 تاریخ 5 جون 1950 گزٹ آف انڈیا، غیر معمولی حصہ 2 دفعہ 3 صفحہ 51 کے ذریعہ ترمیم کیا گیا۔ اطلاع نامہ نمبر اس آرڈر 810 تاریخ 4 نومبر 1950 گزٹ آف انڈیا، غیر معمولی حصہ 2 دفعہ 3 صفحہ 903 اطلاع نامہ نمبر اس آرڈر 508 تاریخ 4 اپریل 1951 گزٹ آف انڈیا، غیر معمولی حصہ 2 دفعہ 3 صفحہ 287 اطلاع نامہ نمبر اس آرڈر 1140 بی تاریخ 2 جولائی 1952 گزٹ آف انڈیا، غیر معمولی حصہ 2 دفعہ 3 صفحہ 616/1 اور ڈراؤنگور کو چھین لینڈ کو پرنٹیشن لاز آرڈر 1952 تاریخ 20 نومبر 1952 کی تطبیق۔

تشریح:- (3) اس دفعہ میں مندرجہ کسی امر کی یہ تعبیر نہیں کی جائے گی کہ اس سے کسی عارضی نافذ الوقت قانون کو اس تاریخ کے بعد جس پر وہ متفقہ ہو جائے گا گریہ آئین نافذ نہ ہوتا، نافذ رکھنا مراد ہے۔

تشریح:- (4) کوئی آرڈیننس جسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935 کی دفعہ 88 کے تحت کسی صوبے کے گورنر نے شائع و نافذ کیا ہو اور اس آئین کی تاریخ نافذ سے عین قبل نافذ ہو، بجز اس کے کہ مماثل ریاست کا گورنر اس کے قبل اس کو منسوخ کر دے، دفعہ 382 کے فقرہ (1) کے تحت کام انجام دینے والی اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے ایسے تاریخ نافذ کے بعد کے پہلے اجلاس سے چھ مہینے متفقہ ہو جانے پر نافذ العمل نہ رہے گا اور اس دفعہ کے کسی امر کی یہ تعبیر نہ کی جائے گی کہ مذکورہ مدت کے بعد کسی ایسے آرڈیننس کو نافذ رکھا گیا ہے۔

قوانین کے تطبیق کا صدر کو اختیار۔

372 الف-(1) آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956 کی تاریخ نافذ کے عین قبل بھارت کے علاقہ یا اس کے کسی حصہ میں نافذ کسی قانون کی توضیحات کو ایکٹ مذکورہ سے ترمیم کیے ہوئے اس آئین کی توضیحات کے موافق بنانے کے لیے صدر یکم نومبر، 1957 کے قبل صادر کیے ہوئے حکم¹ کے ذریعہ اس قانون میں تیئیس یا ترمیم کے طور پر ایسی تطبیقات اور تبدیلیاں کر سکے گا جو ضروری یا قرین مصلحت ہوں اور توضیح کر سکے گا کہ وہ قانون اس تاریخ سے، جس کی صراحت حکم میں کی جائے گی ایسی کی ہوئی تطبیق اور تبدیلیوں کے تابع نافذ رہے گا اور کسی ایسی تطبیق یا تبدیلی کے خلاف کسی عدالت میں اعتراض نہ ہوگا۔

(2) فقرہ (1) میں کسی امر کا کسی مجاز مجلس قانون ساز یا دوسرے حاکم مجاز کے کسی ایسے قانون کی تیئیس یا ترمیم کرنے میں مانع ہونا متصور نہ ہوگا جس میں فقرہ مذکور کے تحت صدر نے مناسب تطبیق یا تبدیلی کی ہو۔

بعض صورتوں میں صدر کو ان اشخاص کے بارے میں حکم دینے کا اختیار جو انسدادی نظر بندی میں ہوں۔

373- تا وقتیکہ دفعہ 22 کے فقرہ (7) کے تحت پارلیمنٹ قانون نہ بنائے یا اس آئین کی تاریخ نافذ سے ایک سال متفقہ نہ ہو جائے ان میں جو بھی پہلے ہو، مذکورہ دفعہ نافذ رہے گی گویا اس کے فقرات (4) اور (7) میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کے حوالہ کے بجائے صدر کے صادر کیے ہوئے حکم کا حوالہ قائم کیا گیا تھا۔

¹ دیکھئے 1956 اور 1957 کا حکم قانون تطبیق۔

فیڈرل کورٹ کے ججوں اور فیڈرل کورٹ میں یا ہنرمندی بہ اجلاس کونسل کے روبرو وزیر غور کار روایوں کے متعلق توضیحات۔

374-(1) اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل عہدہ پر مامور فیڈرل کورٹ کے جج، جس کے کہ انہوں نے دیگر طور پر انتخاب کیا ہو، ایسی یا فٹ اور الاؤنس اور رخصت اور عینشن کے بارے میں ایسے حقوق کے مستحق ہوں گے جن کی دفعہ 125 کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں توضیح کی گئی ہے۔

(2) اس آئین کی تاریخ نفاذ پر فیڈرل کورٹ میں زیر غور دیوانی یا فوجداری جملہ نالائحات، اپیلیں اور کارروائیاں سپریم کورٹ میں منتقل ہو جائیں گی اور سپریم کورٹ کو اس کی سماعت اور فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور اس آئین کی تاریخ نفاذ کے قبل فیڈرل کورٹ کے دیئے یا صادر کیے ہوئے فیصلوں اور احکام کو وہی نفوذ اور اثر حاصل رہے گا گویا انہیں سپریم کورٹ نے دیا یا صادر کیا تھا۔

(3) اس آئین میں کسی ام کا یہ اثر نہ ہوگا کہ بھارت کے علاقہ میں کسی عدالت کے فیصلے، ڈگری یا حکم کے خلاف یا اس کے متعلق اپیلیں اور درخواستوں کا تصفیہ کرنے کے ہنرمندی بہ اجلاس کونسل کے اختیارات سماعت کے استعمال کو، جہاں تک ایسے اختیارات سماعت کا استعمال قانون کی رو سے مجاز کیا جائے، ناجائز قرار دے اور ہنرمندی بہ اجلاس کونسل کے ایسی کسی اپیل یا درخواست پر اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد دیئے ہوئے کسی حکم کا تمام اغراض کے لیے ایسا ہی اثر ہوگا گویا کہ وہ ایسا حکم یا ڈگری تھی جس کو سپریم کورٹ نے اس آئین سے عطا کیے ہوئے اختیار کے استعمال میں صادر کیا تھا۔

(4) اس آئین کی تاریخ نفاذ پر اور تاریخ نفاذ سے پہلے فہرست بند کے حصہ میں مصرحہ کسی ریاست میں پریوی کونسل کی حیثیت سے کام کرنے والے حاکم کو اس ریاست کے اندر کسی عدالت کے کسی فیصلے، ڈگری یا حکم کے خلاف یا اس کے متعلق اپیلیں اور درخواستیں لینے اور تصفیہ کرنے کا اختیار نہ رہے گا اور ایسے نفاذ پر حاکم مذکور کے روبرو زیر غور تمام اپیلیں اور دوسری کارروائیاں سپریم کورٹ میں منتقل ہو جائیں گی اور تصفیہ پائیں گی۔

(5) اس دفعہ کی توضیحات کو نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ مزید توضیحات کر سکے گی۔

عدالتیں، حکام اور عہدیدار اس آئین کی توضیحات کے تابع کار منصبی انجام دیتے رہیں گے۔

375- بھارت کے سارے علاقہ میں دیوانی، فوجداری اور مال کے اختیار سماعت کی جملہ عدالتیں اور تمام عدالتی، عالمانہ اور انتظامی حکام اور تمام عہدہ دار اپنے متعلقہ کار منصبی اس آئین کی توضیحات کے تابع انجام دیتے رہیں گے۔

عدالت عالیہ کے ججوں کے متعلق توضیحات۔

376- (1) دفعہ 217 کے فقرہ (2) میں کسی امر کے باوجود، اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل عہدہ پر مامور کسی صوبہ میں عدالت عالیہ کے جج، ججز اس کے کہ انھوں نے دیگر طور پر انتخاب کر لیا ہو، ایسی تاریخ نفاذ پر مماثل ریاست میں عدالت عالیہ کے جج ہو جائیں گے اور اس بنا پر ایسی یافت اور الائنسوں اور رخصت اور عینشن کی بابت ایسے حقوق کے مستحق ہوں گے جن کی دفعہ 221 کے تحت ایسی عدالت عالیہ کے ججوں کے بارے میں توضیح کی گئی ہے۔ کوئی ایسا جج، باوجود اس کے کہ وہ بھارت کا شہری نہیں ہے، ایسی عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج کی حیثیت سے یا کسی اور عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج یا دیگر جج کی حیثیت سے تقرر کے قابل ہوگا۔

(2) پہلے فہرست بند کے حصہ میں مصرحہ کسی ریاست کے مماثل کسی بھارتی ریاست کی عدالت عالیہ کے جج، جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل عہدہ پر فائز ہوں، ججز اس کے کہ انہوں نے دیگر طور پر انتخاب کر لیا ہو، ایسی تاریخ نفاذ پر اس طرح مصرحہ ریاست کی عدالت عالیہ کے جج ہو جائیں گے اور دفعہ 217 کے فقرات (1) اور (2) میں کسی امر کے باوجود لیکن اس دفعہ کے فقرہ (1) کے شرطیہ فقرہ کے تابع اس مدت کے متقاضی ہو جائے تک عہدے پر برقرار رہیں گے جس کا تعین صدر حکم کے ذریعے کرے۔

(3) اس دفعہ میں ”جج“ کی اصطلاح میں قائم مقام جج یا زائد جج شامل نہیں ہے۔

بھارت کے کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل کے متعلق توضیحات۔

377- بھارت کا آڈیٹر جنرل جو اس آئین کی تاریخ کے عین قبل عہدہ پر فائز ہو، ججز اس کے کہ اس نے دیگر طور پر انتخاب کر لیا ہو، ایسی تاریخ نفاذ پر بھارت کا کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل ہو جائے گا اور اس بنا پر ایسی یافت اور رخصت اور عینشن سے متعلق ایسے حقوق کا مستحق ہوگا جن کا بھارت کے کمپٹر ولر اور آڈیٹر جنرل کے لیے دفعہ 148 کے فقرہ (3) کے تحت توضیح کی گئی ہے اور اپنے عہدہ کی میعاد کے ختم ہونے تک، جس کا تعین ان توضیحات کے تحت کیا جائے گا جو اس پر ایسی تاریخ نفاذ کے عین قبل قابل اطلاق تھیں، عہدہ پر برقرار رہنے کا مستحق ہوگا۔

پبلک سروس کمیشن کے متعلق توضیحات۔

378- (1) بھارت کی ڈیمینین کے پبلک سروس کمیشن کے وہ ارکان جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل عہدہ پر فائز ہوں ایسی تاریخ نفاذ پر، ججز اس کے کہ انھوں نے دیگر طور پر انتخاب کر لیا ہو، یونین کے پبلک سروس کمیشن کے ارکان ہو جائیں گے اور دفعہ 316 کے فقرات (1) اور (2) میں کسی امر کے باوجود لیکن اس دفعہ کے فقرہ (2) کے

شرطیہ فقرہ کے تابع اپنے عہدہ کی اس میعاد کے ختم ہونے تک عہدہ پر برقرار رہیں گے جس کا تئیں ان قواعد کے تحت کیا جائے گا جن کا ایسے ارکان پر ایسی تاریخ نفاذ کے عین قبل اطلاق ہوتا تھا۔

(2) کسی صوبہ کے پبلک سروس کمیشن یا صوبوں کے ایک گروہ کی ضروریات کو پورا کرنے والے پبلک سروس کمیشن کے ارکان، جو اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل عہدہ پر فائز ہوں، ایسی تاریخ نفاذ پر، بجز اس کے کہ انہوں نے دیگر طور پر انتخاب کر لیا ہو، مماثل ریاست کے پبلک سروس کمیشن یا، جیسی کہ صورت ہو، مماثل ریاستوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے مشترکہ ریاستی پبلک سروس کمیشن کے ارکان ہو جائیں گے اور دفعہ 316 کے فقرات (1) اور (2) میں کسی امر کے باوجود لیکن اس دفعہ کے فقرہ (2) کے شرطیہ فقرہ کے تابع اپنے عہدہ کی اس میعاد کے ختم ہونے تک عہدہ پر برقرار رہیں گے جس کا تئیں ان قواعد کے تحت کیا جائے گا جن کا ایسے ارکان پر ایسی تاریخ نفاذ کے عین قبل اطلاق ہوتا تھا۔

آندھرا پردیش کی قانون ساز اسمبلی کی مدت کے بارے میں خصوصی توضیحات۔

378 الف۔ دفعہ 172 میں مندرجہ کسی امر کے باوجود ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956ء کی دفعات 28 اور 29 کے تحت تشکیل دی ہوئی ریاست آندھرا پردیش کی قانون ساز مجلس، بجز اس کے کہ اس سے پیشتر توڑ دی جائے، مذکورہ دفعہ 29 میں مذکورہ تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک نہ کہ اس سے زائد مدت تک برقرار رہے گی اور مذکورہ مدت کے منقضي ہونے کا اثر اس قانون ساز اسمبلی کے ٹوٹ جانے کا سا ہوگا۔

379 تا 391-آئین (سائیس ترمیم) ایکٹ، 1956ء کی دفعہ 2 اور فہرست بند کے ذریعہ حذف۔

دشوازیوں کو رفع کرنے کا صدر کا اختیار۔

392- (1) کسی قسم کی دشوازیوں کو خاص طور پر ان دشوازیوں کو رفع کرنے کی غرض سے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935ء کی توضیحات کو اس آئین کی توضیحات سے بدلنے کے تعلق سے ہوں، صدر، حکم کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ یہ آئین اس مدت کے دوران جس کی اس حکم میں صراحت کی جائے، ایسی ترمیمات کے، جو تبدیلیوں، اضافوں یا حذف کے طور پر کی گئی ہوں، تابع نافذ رہے گا جن کو وہ ضروری یا قرین مصلحت تصور کرے:

بشرطیکہ ایسا کوئی حکم حصہ 5 کے باب 2 کے تحت باقاعدہ تشکیل دی ہوئی پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کے بعد صادر نہ ہوگا۔ (2) فقرہ (1) کے تحت صادر شدہ ہر حکم پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔

(3) ان اختیارات کو جو اس دفعہ، دفعہ 324، دفعہ 367 کے فقرہ (3) اور دفعہ 391 کی رو سے صدر کو عطا کیے گئے ہیں، اس آئین کی تاریخ نفاذ سے قبل بھارت کی ڈومین کا گورنر جنرل استعمال کر سکتا ہے۔

حصہ 22

مختصر نام، تاریخ نفاذ، مستند ہندی متن اور تسمیحات

مختصر نام۔

393- اس آئین کو بھارت کا آئین کہا جائے گا۔

تاریخ نفاذ۔

394- یہ دفعہ اور دفعات 5، 6، 7، 8، 9، 60، 324، 366، 367، 379، 380، 388، 391، 392، اور 393 فی الفور نافذ ہوں گی اور اس آئین کی باقی توضیحات 26 جنوری، 1950ء سے، جس کو اس آئین کی تاریخ نفاذ کہا گیا ہے، نافذ ہوں گی۔

ہندی زبان میں مستند متن۔

394 الف: (1) صدر،

(الف) اس آئین کے ہندی زبان میں ترجمہ کو، جس پر آئین ساز اسمبلی کے ارکان نے دستخط کئے تھے، ایسی تبدیلیوں کے ساتھ جو اسے مرکزی ایکٹوں کے ہندی زبان میں مستند متن میں اپنائی گئی زبان، طریقہ کار اور اصطلاحات کے مطابق بنانے کے لئے ضروری ہیں اور ایسی اشاعت کے قبل کی گئی اس آئین کی سبھی ترمیمات کو اس میں شامل کرتے ہوئے؛

(ب) انگریزی زبان میں کی گئی اس آئین کی ہر ترمیم کے ہندی زبان میں ترجمہ کو، اپنی اقتدارٹی کے تحت شائع کرائے گا۔

(2) فقرہ (1) کے تحت شائع اس آئین اور اس کی ہر ایک ترمیم کے ترجمہ کے وہی معنی ہونگے جو اس کے اصل کے ہیں اور اگر ایسے ترجمہ کے کسی حصہ کے معنی اس طرح لگانے میں کوئی دشواری آتی ہے تو صدر اس کی مناسب طریقہ سے نظر ثانی کرائے گا۔

(3) اس آئین اور اس کی ہر ایک ترمیم کا اس دفعہ کے تحت شائع ترجمہ سبھی اغراض کے لیے اس کا ہندی زبان میں مستند متن سمجھا جائے گا۔

تسبیحات۔

395۔ بھارت کی آزادی ایکٹ، 1947ء اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 1935ء مع ان جملہ قوانین موضوعہ کے جو آخر الذکر ایکٹ میں ترمیم یا اضافہ کرتے ہیں، لیکن جن میں برخاستگی اختیار سماعت پر پوی کونسل ایکٹ، 1940ء شامل نہیں ہے، ذریعہ، ہذا منسوخ کیے جاتے ہیں۔

پہلا فہرست بند (دفعات 1 اور 4) ا۔ ریاستیں علاقے

نام۔

1۔ آندھرا پردیش۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاست آندھرا ایکٹ، 1953 کی دفعہ 3 کے ضمن (1)، ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 3 کے ضمن (1)، آندھرا پردیش و مدراس (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1959 کے پہلے فہرست بند میں اور آندھرا پردیش اور میسور (انتقال ریاست علاقہ) ایکٹ، 1968 کے فہرست بند میں مصرح ہیں لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کی صراحت آندھرا پردیش مدراس (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1959 کے دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

2۔ آسام۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل صوبہ آسام، کھاسی ریاستوں اور آسام کے قبائلی رقبوں میں شامل تھے لیکن خارج ہیں وہ علاقے جن کی صراحت آسام (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1951 کے فہرست بند میں کی گئی ہے اور وہ علاقے بھی اس کے ضمن میں نہیں ہیں جو ناگالینڈ ریاست ایکٹ، 1962 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں مصرح ہیں اور وہ علاقے بھی اس کے ضمن میں نہیں ہیں جو شمال مشرقی علاقہ تنظیم جدید ایکٹ، 1971 کی دفعہ 5، دفعہ 6 اور دفعہ 7 میں مصرح ہیں۔

3۔ بہار۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل یا تو صوبہ بہار میں شامل تھے یا ان کا نظم و نسق اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ اس صوبے کا جز تھے اور وہ علاقے جن کی صراحت بہار و اتر پردیش (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1968 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) کے فقرہ (الف) میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کی صراحت بہار اور مغربی بنگال

(منظقی علاقہ جات) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے اور وہ علاقے جن کی صراحت پہلے مندرجہ ایکٹ کی دفعہ 3 کے ضمن (1) کے فقرہ (ب) میں کی گئی ہے اور وہ علاقے جن کی صراحت بہار تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے۔

4- گجرات۔

وہ علاقے جن کی صراحت تنظیم جدید بمبئی ایکٹ، 1960 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

5- کیرالا۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 5 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

6- مدھیہ پردیش۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 9 کے ضمن (1) اور راجستھان اور مدھیہ پردیش (منظقی علاقہ جات) ایکٹ، 1959 کے پہلے فہرست بند میں کی گئی ہے لیکن اس میں مدھیہ پردیش تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں مصرحہ علاقہ جات نہیں ہیں۔

7- تامل ناڈو۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل یا تو صوبہ مدراس میں شامل تھے یا ان کا نظم و نسق اس طرح ہوتا تھا گو یا کہ وہ اس صوبے کا جز تھے اور وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1966 کی دفعہ 4 اور آندھرا پردیش و مدراس (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1959 کے دوسرے فہرست بند میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے اس کے ضمن میں نہیں ہیں جن کی صراحت ریاست آندھرا ایکٹ، 1953 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) اور دفعہ 4 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے اور وہ علاقے بھی اس کے ضمن میں نہیں ہیں جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 5 کے ضمن (1) کے فقرہ (ب)، دفعہ 6 اور دفعہ 7 کے ضمن (1) کے فقرہ (د) میں کی گئی ہے اور وہ علاقے بھی اس کے ضمن میں نہیں ہیں جن کی صراحت آندھرا پردیش اور مدراس (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1959 کے پہلے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

8۔ مہاراشٹر۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 8 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کا ذکر تنظیم جدید یعنی ایکٹ، 1960 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں کیا گیا ہے۔

9۔ کرناٹک۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 7 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کی صراحت آندھرا پردیش اور میسور (منتقلی علاقہ جات) ایکٹ، 1968 کے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

10۔ اوڈیشہ۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل یا تو صوبہ اوڈیشہ میں شامل تھے یا ان کا نظم و نسق اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ اس صوبے کا جز تھے۔

11۔ پنجاب۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 11 میں کی گئی ہے اور وہ علاقے جن کا ذکر محصلہ علاقہ جات (انضمام) ایکٹ، 1960 کے پہلے فہرست بند کے حصہ 2 میں کیا گیا ہے لیکن خارج ہیں وہ علاقے جن کا ذکر آئین (نویں ترمیم) ایکٹ، 1960 کے پہلے فہرست بند کے حصہ 2 میں کیا گیا ہے اور وہ علاقے جن کی صراحت تنظیم جدید پنجاب ایکٹ، 1966 کی دفعہ 3 کے ضمن (1)، دفعہ 4 اور دفعہ 5 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

12۔ راجستھان۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 10 میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کی صراحت راجستھان اور مدھیہ پردیش (منتقلی علاقہ جات) ایکٹ 1959 کے پہلے فہرست بند میں کی گئی ہے۔

13۔ اوتھ پردیش۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل یا تو اس صوبہ میں شامل تھے جو صوبہ جات متحدہ کہلاتا تھا یا ان کا نظم و نسق اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ اس صوبہ کا جز تھے اور وہ علاقے جن کی صراحت بہار اور اتر پردیش (تبدیلی حدود) ایکٹ، 1968 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) کے فقرہ (ب) میں کی گئی ہے اور وہ علاقے جن کی صراحت ہریانہ اور

اثر پردیش ((تبدیلی حدود) ایکٹ، 1979 کی دفعہ 4 کے ضمن (1) کے فقرہ (ب) میں کی گئی ہے لیکن وہ علاقے خارج ہیں جن کی صراحت بہار اور اثر پردیش ((تبدیلی حدود) ایکٹ، 1968 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) کے فقرہ (الف) میں اور اثر پردیش تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے اور وہ علاقے بھی اس میں شامل نہیں ہیں جو ہریانہ اور اثر پردیش ((تبدیلی حدود) ایکٹ، 1979 کی دفعہ 4 کے ضمن (1) کے فقرہ (الف) میں مصرحہ ہیں۔

14۔ مغربی بنگال۔

وہ علاقے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل یا تو صوبہ مغربی بنگال میں شامل تھے یا ان کا نظم و نسق اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ اس صوبے کا جز تھے اور چندرگر کا وہ علاقہ جس کا تعین چندرگر (انضمام) ایکٹ، 1954 کی دفعہ 2 کے فقرہ (ج) میں کیا گیا ہے اور وہ علاقے بھی جن کی صراحت بہار اور مغربی بنگال (منقلی علاقہ جات) ایکٹ، 1956 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

15۔ جموں و کشمیر۔

وہ علاقہ جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل جموں و کشمیر کی دیسی ریاست میں شامل تھا۔

16۔ ناگالینڈ۔

وہ علاقے جن کی صراحت ریاست ناگالینڈ ایکٹ، 1962 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

17۔ ہریانہ۔

وہ علاقہ جو پنجاب تنظیم جدید ایکٹ، 1966 کی دفعہ 3 کے ضمن (1) میں مصرحہ ہے اور وہ علاقہ جو ہریانہ اور اثر پردیش ((تبدیلی حدود) ایکٹ، 1979 کی دفعہ 4 کے ضمن (1) کے فقرہ (الف) میں مصرحہ ہے لیکن وہ علاقہ اس کے ضمن میں نہیں ہے جو اس ایکٹ کی دفعہ 4 کے ضمن (1) کے فقرہ (ب) میں مصرحہ ہے۔

18۔ ہماچل پردیش۔

وہ علاقے جن کا نظم و نسق اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ ہماچل پردیش اور بلاسپور کے ناموں سے اعلیٰ کمشنروں کے صوبے تھے اور وہ علاقے جن کی صراحت تنظیم جدید پنجاب ایکٹ، 1966 کی دفعہ 5 کے ضمن (1) میں کی گئی ہے۔

19۔ نئی پور۔

وہ علاقہ جس کا نظم و نسق اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ معلیٰ پور کے نام سے اعلیٰ کمشنر کا صوبہ تھا۔

20۔ تریپورہ۔

وہ علاقہ جس کا نظم و نسق اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل اس طرح ہوتا تھا گویا کہ وہ تری پورہ کے نام سے اعلیٰ کمشنر کا صوبہ تھا۔

21۔ میگھالیہ۔

وہ علاقے جن کی صراحت شمالی مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 5 میں کی گئی ہے۔

22۔ سکم۔

وہ علاقے جو آئین (چھتیسویں ترمیم) ایکٹ، 1975 کی تاریخ نفاذ سے عین قبل سکم میں شامل تھے۔

23۔ میزورم۔

وہ علاقے جن کی صراحت شمالی مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 6 میں کی گئی ہے۔

24۔ اروناچل پردیش۔

وہ علاقے جن کی صراحت شمالی مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 7 میں کی گئی ہے۔

25۔ گوا۔

وہ علاقے جن کی صراحت گوا، دمن اور دیو (تنظیم جدید) ایکٹ، 1987 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے۔

26۔ چھتیس گڑھ۔

وہ علاقے جن کی صراحت مدھیہ پردیش تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے۔

27۔ اتر اکھنڈ۔

وہ علاقے جن کی صراحت اتر پردیش تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے۔

28۔ جھارکھنڈ۔

وہ علاقے جن کی صراحت بہار تنظیم جدید ایکٹ، 2000 کی دفعہ 3 میں کی گئی ہے۔

2- یونین علاقے وسعت

نام- 1۔ دہلی

وہ علاقہ جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل اعلیٰ کمشنر کے صوبہ دہلی میں شامل تھا۔

☆1-----

☆2-----

2۔ جزائر اندامن و نکوبار۔

وہ علاقہ جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل اعلیٰ کمشنر کے صوبہ اندامان و نکوبار میں شامل تھا۔

3۔ لکھدیپ۔

وہ علاقہ جس کی صراحت ریاستوں کی تنظیم جدید ایکٹ، 1956 کی دفعہ 6 میں کی گئی ہے۔

4۔ دائرہ اورنگرہولی۔

وہ علاقہ جو 11 اگست، 1961 سے عین قبل آزاد دائرہ اورنگرہولی میں شامل تھا۔

5۔ دمن اور دیو۔

وہ علاقہ جس میں گوا دمن اور دیو تنظیم جدید ایکٹ، 1987 کی دفعہ 4 میں صراحت کی گئی ہے۔

6۔ پڈوچری۔

وہ علاقہ جو 26 اگست، 1962 سے عین قبل بھارت میں پانڈیچری، کارنیکل، مانی اور نیم نامی فرانسیسی بستیوں میں شامل تھا۔

7۔ چندی گڑھ۔

وہ علاقے جن کی صراحت تنظیم جدید پنجاب ایکٹ، 1966 کی دفعہ 4 میں کی گئی ہے۔

1۔ ہماچل پردیش ریاست ایکٹ، 1970 (53) بابت 1970 کی دفعہ 9 کے ذریعہ (1971-1-25) ہماچل پردیش سے متعلق اندراج 2 کو ترک کیا گیا۔

2۔ شمالی مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 (81) بابت (1971) کی دفعہ 9 کے ذریعہ (1972-1-21) سے مٹی پور اور تری پورہ سے متعلق اندراجات کو ترک کیا گیا۔

3۔ شمالی مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 (81) بابت (1971) کی دفعہ 9 کے ذریعہ (1972-1-21) سے اندراجات 4 سے 9 تک کو اندراجات 2 سے 7 تک کی شکل میں دوبارہ شمار کیا گیا۔

4۔ کشمیر میں کوئی اور ایٹن دیوی جزیرے (تبدیلی نام) ایکٹ، 1973 (34) بابت (1973) کی دفعہ 5 کے ذریعہ (1973-11-1) سے کشمیر میں کوئی ایٹن دیوی جزیرہ کی جگہ پر قائم مقام کیا گیا۔

دوسرا فہرست بند

{دفعات 59(3)، 65(3)، 75(6)، 97، 125، 148(3)، 158(3)، 164(5)، 186 اور 221}

حصہ الف

صدر اور ریاستوں کے گورنر کے متعلق توضیحات

1- صدر اور ریاستوں کے گورنر کو حسب ذیل مابانہ مشاہرے ادا ہوں گے، یعنی۔

صدر ----- ☆ 10,000 روپے۔

ریاست کا گورنر ----- ☆ ☆ 5,500 روپے۔

2- صدر اور ریاستوں کے گورنروں کو ایسے الاؤنس بھی دیے جائیں گے جو بالترتیب بھارت کی ڈومینین کے گورنر جنرل اور مماثل صوبوں کے گورنر کو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل واجب الادا تھے۔

3- صدر اور ریاستوں کے گورنر عہدہ کی اپنی اپنی پوری میعاد کے دوران ان ہی مراعات کے مستحق ہوں گے جن کے مستحق اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل بالترتیب گورنر جنرل اور مماثل صوبوں کے گورنر تھے۔

4 جب نائب صدر یا کوئی اور شخص صدر کے کار منصبی انجام دے رہا ہو یا یہ حیثیت صدر کا رگزار ہو یا کوئی شخص گورنر کے کار منصبی انجام دے رہا ہو تو وہ اتنے ہی مشاہرے، الاؤنس اور مراعات کا مستحق ہوگا جن کا صدر یا گورنر جس کے کار منصبی وہ انجام دے یا جس کی جگہ وہ کا رگزار ہو، جیسی کہ صورت ہو، ہوتا۔

حصہ ب حذف X X X

حصہ ج

لوک سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور راجیہ سبھا کے میر مجلس اور نائب میر مجلس اور ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور قانون ساز کونسل کے میر مجلس اور نائب میر مجلس کے متعلق توضیحات۔

☆ اب = 5,00,000 روپے بذریعہ 2018 کا ایکٹ نمبر 13 دفعہ 137 (تاریخ 1.1.2016 سے)۔

☆ اب = 3,50,000 روپے بذریعہ 2018 کا ایکٹ نمبر 13 دفعہ 161 (تاریخ 1.1.2016 سے)

7- لوک سبھا کے اسپیکر اور راجیہ سبھا کے میجر مجلس کو اتنی یافت اور الاؤنس دیے جائیں گے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کی ڈومینین کی آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر کو واجب الادا تھے اور لوک سبھا کے نائب اسپیکر اور راجیہ سبھا کے نائب میجر مجلس کو اتنی یافت اور الاؤنس دیے جائیں گے جو ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کی ڈومینین کی آئین ساز اسمبلی کے نائب اسپیکر کو واجب الادا تھے۔

8- کسی ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور قانون ساز کونسل کے میجر مجلس اور نائب میجر مجلس کو اتنی یافت اور الاؤنس دیے جائیں گے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل مماثل صوبہ کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور قانون ساز کونسل کے میجر مجلس اور نائب میجر مجلس کو ترتیب وار واجب الادا تھے اور جہاں ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل مماثل صوبہ میں کوئی قانون ساز کونسل نہ تھی تو اس ریاست کی قانون ساز کونسل کے میجر مجلس اور نائب میجر مجلس کو اتنی یافت اور الاؤنس دیے جائیں گے جن کا تعین اس ریاست کا گورنر کرے۔

حصہ د

سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ کے ججوں کے متعلق توضیحات۔

9-(1) سپریم کورٹ کے ججوں کو مدت کا گزاری کی بابت حسب ذیل شرح سے ماہانہ یافت دی جائے گی یعنی

اعلیٰ جج ----- ☆ 10,000 روپے

کوئی دیگر جج ----- ☆ ☆ 9,000 روپے:

بشرطیکہ اگر سپریم کورٹ کے کسی جج کو اس کے تقرر کے وقت بھارت کی حکومت یا اس کی پیشرو حکومتوں میں سے کسی حکومت کے تحت یا ریاستی حکومت یا اس کی پیشرو حکومتوں میں سے کسی حکومت کے تحت کسی سابقہ ملازمت کی بابت (پنشن معذوری یا ذخیرہ خوردگی کے سوا) کوئی پنشن ملتی ہو تو سپریم کورٹ میں اس کی ملازمت کی بابت یافت سے حسب ذیل رقم گٹھادی جائیں گی۔

(الف) اس پنشن کی رقم؛ اور

(ب) اگر اس کو ایسے تقرر سے پہلے ایسی سابقہ ملازمت کی بابت، اس کو ادائیگی کے کسی جز کے عوض میں، اس کا یکمشت زر معاضدہ ملا ہو تو اس پنشن کے اس جز کی رقم؛ اور

☆ اب = 280000 روپے بذریعہ 2018 کا ایکٹ نمبر 10 دفعہ 6 (تاریخ 1.1.2016 سے)۔

☆ ☆ اب = 250000 روپے بذریعہ مندرجہ بالا ایکٹ دفعہ 6 (تاریخ 1.1.2016 سے)۔

(الف) اس پنشن کی رقم، اور

(ب) اگر اس کو ایسے تقرر سے پہلے ایسی سابقہ ملازمت کی بابت اس کو ادائیگی پنشن کے کسی جز کے عوض میں، اس کا یکمشت زرمعاوضہ ملا ہو تو اس پنشن کے اس جز کی رقم، اور
(ج) اگر اس کو ایسے تقرر سے پہلے ایسی سابقہ ملازمت کی بابت پنشن گریجویٹ ٹی ملی ہو تو اس کے مساوی پنشن۔
(2) ہر وہ شخص جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل،

(الف) کسی صوبہ کی عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائز تھا اور ایسی تاریخ نفاذ پر دفعہ 376 کے فقرہ (1) کے تحت مشاغل ریاست کی عدالت عالیہ کا اعلیٰ جج ہو گیا ہو، یا
(ب) کسی صوبہ میں عدالت عالیہ کے کسی دیگر جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائز تھا اور ایسی تاریخ نفاذ پر مذکورہ فقرہ کے تحت مشاغل ریاست کی عدالت عالیہ (کا اعلیٰ جج کے سوا) کوئی جج ہو گیا ہو،
ایسے اعلیٰ جج یا دیگر جج کی حیثیت سے، جیسی کہ صورت ہو، مدت کارگزاری کی بابت اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (1) میں مصرحہ یافت کے علاوہ خصوصی تنخواہ کے طور پر ایسی رقم پانے کا مستحق ہوگا جو اس فرق کے مساوی ہو جو صراحت کی ہوئی یافت اور اس یافت میں ہو جو وہ ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل پارہا تھا۔

(3) کوئی شخص جو آئین (ساتویں ترمیم) ایکٹ، 1956ء کی تاریخ نفاذ سے عین قبل پہلے فہرست بند کے حصہ ب میں مصرحہ کسی ریاست کی عدالت عالیہ کے اعلیٰ جج کی حیثیت سے عہدہ پر فائز تھا اور ایسی تاریخ نفاذ پر فہرست بند مذکور میں جس کی ترمیم مذکورہ ایکٹ سے ہوئی ہے مصرحہ کسی ریاست کی عدالت عالیہ کا اعلیٰ جج ہو گیا ہو، اگر وہ ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل اپنی یافت کے علاوہ الاؤنس کے طور پر کوئی رقم لے رہا تھا تو وہ ایسے اعلیٰ جج کی حیثیت سے مدت کارگزاری کی بابت اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (1) میں صراحت کی ہوئی یافت کے علاوہ وہی رقم بطور الاؤنس پانے کا مستحق ہوگا۔

11- اس حصہ میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو،

(الف) اصطلاح ”اعلیٰ جج“ میں کوئی قائم مقام اعلیٰ جج اور ”جج“ میں کوئی عارضی جج شامل ہے۔

(ب) ”اصل مدت کارگزاری“ میں شامل ہے۔

(1) وہ مدت جو کسی جج نے جج کی حیثیت سے فرض منصبی پر پایا ایسے دیگر کارہائے منصبی کی انجام دہی میں صرف کی ہو جن کا انجام دینا وہ صدر کے کہنے پر اپنے ذمہ لے؛

☆ اب 250000 روپے بذریعہ 2018 کا ایکٹ نمبر 10 دفعہ 2 (تاریخ 1.1.2016 سے)۔

☆ اب 225000 روپے بذریعہ مندرجہ بالا ایکٹ، دفعہ 2 (تاریخ 1.1.2016 سے)۔

- (ii) تعطیلات جن سے وہ مدت خارج ہے جس کے دوران کوئی جج رخصت پر رہے؛ اور
- (iii) کسی عدالت عالیہ سے سپریم کورٹ کو یا ایک عدالت عالیہ سے کسی دوسری عدالت عالیہ کو تبادلہ پر ملازمت پر رجوع ہونے کی مدت۔

حصہ ۵

بھارت کے کمپنر ولرو آڈیٹر جنرل کے متعلق توضیحات۔

- 12- (1) بھارت کے کمپنر ولرو آڈیٹر جنرل کو سپریم کورٹ کے ججوں کے برابر ماہانہ ☆ 4,000 روپے کی شرح سے یافت دی جائے گی۔
- (2) وہ شخص جو اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کے آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے عہدہ پر فائز تھا اور ایسی تاریخ نفاذ پر دفعہ 377 کے تحت بھارت کا کمپنر ولرو آڈیٹر جنرل ہو گیا ہے، اس فقرہ کے ذیلی فقرہ (1) میں صراحت کی ہوئی یافت کے علاوہ خصوصی تنخواہ کے طور پر ایسی رقم پانے کا مستحق ہوگا جو اس فرق کے مساوی ہو جو صراحت کی ہوئی یافت اور اس یافت میں موجود ایسی تاریخ نفاذ سے عین قبل بھارت کے آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے پارہا تھا۔
- (3) بھارت کے کمپنر ولرو آڈیٹر جنرل کی رخصت اور پنشن کے حقوق اور دیگر شرائط ملازمت ان توضیحات کے تابع محکوم ہوں گے یا ہوتے رہیں گے، جیسی کہ صورت ہو، جن کا اطلاق بھارت کے آڈیٹر جنرل پر اس آئین کی تاریخ نفاذ سے عین قبل ہوتا اور ان توضیحات میں گورنر جنرل کے لیے جملہ حوالوں کی اس طرح تعبیر کی جائے گی گویا کہ وہ صدر کے لیے حوالے ہیں۔

☆ بھارت کے کمپنر ولرو آڈیٹر جنرل کو بذریعہ 1971 کے ایکٹ نمبر 56 کی دفعہ 3 کے سپریم کورٹ کے ججوں کے برابر یافت ادا کی جائے گی۔ 2018 کے ایکٹ نمبر 10 کی دفعہ 6 کے ذریعہ (1.1.2016) سے سپریم کورٹ کے جج کی یافت بڑھا کر =/ 2,80,000 روپے فی ماہ کر دی گئی ہے۔

تیسرا فہرست بند

{دفعات 75(4)، 99-124(6)، 148(2)، 164(3)، 188 اور 219}

حلف یا اقرار صالح کے نمونے

I

یونین کے وزیر کے لیے عہدے کے حلف کا نمونہ

”میں الفب خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، میں یونین کے وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض وفاداری اور دیانتداری سے انجام دوں گا اور میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آئین اور قانون کے بموجب بلا خوف یا رعایت، عناد یا شفقت انصاف کروں گا۔“

II

یونین کے وزیر کے لیے حلف رازداری کا نمونہ

”میں الفب خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ کسی امر کی جو یونین کے وزیر کی حیثیت سے میرے زیر غور لا یا جائے یا میرے علم میں آئے کسی شخص یا اشخاص کو سوائے اس کے کہ ایسے وزیر کی حیثیت سے میرے فرائض کی مناسب انجام دہی کے لیے ضروری ہو براہ راست یا بالواسطہ اطلاع دوں گا اور نہ ظاہر کروں گا۔“

III

الف

پارلیمنٹ کے لیے انتخاب کے امیدوار کے

حلف یا اقرار صالح کا نمونہ

”میں الف ب، جسے راجپہ سبھا (یا لوک سبھا) میں نشست پر کرنے کے لیے امیدوار کی حیثیت سے نامزد کیا گیا ہے

خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا اور میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا۔“

ب

پارلیمنٹ کے رکن کے خلف یا اقرار صالح کا نمونہ ”میں الف ب جسے راجپہ سبھا (یا لوک سبھا) کا رکن منتخب (یا نامزد) کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا اور میں جس کا منصبی کو حاصل کرنے والا ہوں اس کے فرائض کو وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔“

IV

سپریم کورٹ کے ججوں اور بھارت کے سپریم کورٹ کے کچھ وکلاء اور آڈیٹر جنرل کے حلف یا اقرار صالح کا نمونہ

”میں الف ب، جسے بھارت کی سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج

(یا جج) (یا بھارت کے سپریم کورٹ کے کچھ وکلاء اور آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے

خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں۔

اقرار صالح کرتا ہوں۔

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا، میں باضابطہ اور وفاداری کے ساتھ اپنی پوری قابلیت، علم اور قوت فیصلہ سے بلا خوف یا رعایت، شفقت یا عداوت اپنے عہدے کے فرائض انجام دوں گا اور میں آئین اور قوانین کو برقرار رکھوں گا۔

V

ریاست کے وزیر کے لیے عہدے کے حلف کا نمونہ

”میں الفب خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا، میں وفاداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض ریاست کے وزیر کی حیثیت سے انجام دوں گا اور میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف یا رعایت، شفقت یا اعتماد انصاف کروں گا۔

VI

ریاست کے وزیر کے لیے حلف رازداری کا نمونہ ”میں الفب خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں کسی امر کی جو ریاست کے وزیر کی حیثیت سے میرے زیر غور لایا جائے یا میرے علم میں آئے کسی شخص یا اشخاص کو سوائے اس کے کہ ایسے وزیر کی حیثیت سے میرے فرائض کی مناسب انجام دہی کے لیے ضروری ہو، براہ راست یا بالواسطہ نہ اطلاع دوں گا اور نہ ظاہر کروں گا۔“

VII

الف

ریاست کی مجلس قانون ساز کے انتخاب کے لیے امیدوار کے حلف یا اقرار صالح کا نمونہ

”میں الفب جسے قانون ساز اسمبلی (یا قانون ساز کونسل) کا رکن منتخب (یا نامزد کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا

ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا اور میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا۔“

ب

ریاست کی مجلس قانون ساز کے رکن کے حلف یا اقرار صالح کا نمونہ

”میں الفب جسے قانون ساز اسمبلی (یا قانون ساز کونسل) کا رکن منتخب (یا نامزد کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا

ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا اور اس فرض کو جسے میں انجام دینے والا ہوں وفاداری سے ادا کروں گا۔“

VIII

عدالت عالیہ کے ججوں کے حلف یا اقرار صالح کا نمونہ میں الف ب جس کا... عدالت عالیہ میں (کے) اعلیٰ جج (یا جج) کی حیثیت سے تقرر کیا گیا ہے خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں

اقرار صالح کرتا ہوں

کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا، میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کو برقرار رکھوں گا، میں باضابطہ اور وفاداری کے ساتھ اپنی پوری قابلیت، علم اور قوت فیصلہ سے بلا خوف یا رعایت، شفقت یا عناد اپنے عہدے کے فرائض انجام دوں گا اور میں آئین اور قوانین کو برقرار رکھوں گا۔“

چوتھا فہرست بند

[دفعات 4(1) اور 80(2)]

راجپہ سبھا میں نشستوں کی تقسیم

ذیل کے جدول کے پہلے خانہ میں مصرعہ ہر ایک ریاست یا یونین علاقہ کو اتنی نشستیں مختص کی جائیں گی جن کی اس کے دوسرے خانہ میں اس ریاست یا اس یونین علاقہ کے مقابل، جیسی کہ صورت ہو، صراحت ہے:

جدول

18	آندھرا پردیش	1
7	آسام	2
16	بہار	3
6	جھارکھنڈ	4
1	گوا	5
11	گجرات	6
5	ہریانہ	7
9	کیرالا	8
11	مدھیہ پردیش	9
5	چھتیس گڑھ	10
18	تامل ناڈو	11
19	مہاراشٹر	12
12	کرناٹک	13
10	اُڈیشہ	14
7	پنجاب	15

10	راجستھان	16
31	اتر پردیش	17
3	اتراکھنڈ	18
16	مغربی بنگال	19
4	جموں و کشمیر	20
1	ناگالینڈ	21
3	ہماچل پردیش	22
1	منی پور	23
1	تری پورہ	24
1	میگھالیہ	25
1	سکم	26
1	میزورم	27
1	اروناچل پردیش	28
3	دہلی	29
1	پڈوچیری	30
کل		233

پانچواں فہرست بند

[دفعہ 244(1)]

درج فہرست رقبوں اور درج فہرست قبیلوں کے نظم و نسق اور ان کی نگرانی کے متعلق توضیحات

حصہ الف

عام

تعبیر۔

1۔ اس فہرست بند میں بجز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو ”ریاست“ کی اصطلاح میں آسام، میگھالیہ، تری پورہ اور میزورم کی ریاستیں شامل نہیں ہیں۔

درج فہرست رقبوں میں ریاست کا عاملانہ اختیار۔

2۔ اس آئین کی توضیحات کے تابع کسی ریاست کا عاملانہ اختیار اس ریاست کے اندر واقع درج فہرست رقبوں سے متعلق ہے۔

درج فہرست رقبوں کے نظم و نسق سے متعلق صدر کو گورنر کی رپورٹ۔

3۔ ہر ایسی ریاست کا گورنر جس میں درج فہرست رقبے ہیں، سالانہ یا جب بھی صدر اس طرح حکم دے، اس ریاست میں واقع درج فہرست رقبوں کے نظم و نسق سے متعلق صدر کو ایک رپورٹ پیش کرے گا اور یونین کا اختیار اس ریاست کو مذکورہ رقبوں کے نظم و نسق سے متعلق ہدایتیں دینے سے متعلق ہوگا۔

حصہ ب

درج فہرست رقبوں اور درج فہرست قبیلوں کا نظم و نسق اور ان پر نگرانی

قبائلی مشاورتی کونسل۔

4۔ (1) ہر ایک ریاست میں جس میں درج فہرست رقبے ہیں اور اگر صدر ایسی ہدایت دے تو کسی ایسی ریاست میں بھی جس میں درج فہرست قبیلے ہوں لیکن درج فہرست رقبے نہ ہوں ایک قبائلی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جو یہیں

سے زیادہ ارکان پر مشتمل نہ ہوگی جس میں تقریباً تین چوتھائی اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں درج فہرست قبیلوں کے نمائندے ہوں گے:

بشرطیکہ اگر اس ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے درج فہرست قبیلوں کے نمائندوں کی تعداد قبائلی مشاورتی کونسل میں اتنی نشستوں سے کم ہو جو ایسے نمائندوں سے پُر ہوئی ہوں تو بقیہ نشستیں ان قبیلوں کے دیگر ارکان سے پُر کی جائیں گی۔

(2) قبائلی مشاورتی کونسل کا فرض ہوگا کہ وہ ریاست میں درج فہرست قبیلوں کی بہبودی اور ترقی سے متعلق ان امور کے بارے میں مشورہ دے جو گورنر اس سے رجوع کرے۔

(3) گورنر حسب ذیل امور کی نسبت قواعد بنا سکے گا یا ان کو منضبط کر سکے گا جیسی بھی صورت ہو۔

(الف) کونسل کے ارکان کی تعداد، ان کے تقرر اور کونسل کے میرمجلس اور اس کے عہدہ داروں اور ملازموں کے تقرر کا طریقہ،

(ب) اس کے اجلاسوں کی کارروائی اور اس کا عام طریقہ، اور

(ج) جملہ دیگر ضمنی امور۔

قانون جو درج فہرست قوموں پر قابل اطلاق ہو۔

5-(1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود گورنر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ پارلیمنٹ یا ریاستی مجلس قانون ساز کے کسی خاص ایکٹ کا اطلاق ریاست میں واقع درج فہرست رقبہ یا اس کے کسی جز پر نہیں ہوگا یا اس کا اطلاق ریاست میں واقع درج فہرست رقبہ یا اس کے کسی جز پر ایسی مستثنیات اور تبدیلیوں کے تابع ہوگا جن کی صراحت وہ اطلاع نامہ میں کرے اور اس ذیلی پیرا کے تحت دی ہوئی کوئی ہدایت استفادہ ای اثر کے ساتھ دی جاسکے گی۔

(2) کسی ریاست میں ایسے رقبہ کے امن اور اچھے نظم و نسق کے لیے جوئی الوقت درج فہرست رقبہ ہو، گورنر دساتیر العمل بنا سکے گا۔ خاص طور پر اور متذکرہ بالا اختیارات کی عمومیت کو متاثر کیے بغیر ایسے دساتیر العمل سے۔

(الف) ایسے رقبہ میں درج فہرست قبیلوں کے ارکان کو اراضی کے منتقل کرنے یا آپس میں منتقل کرنے سے منع کیا جاسکے گا یا اس پر پابندی لگائی جاسکے گی؛

(ب) ایسے رقبہ میں درج فہرست قبیلوں کے ارکان میں زمین کی تقسیم کی ضابطہ بندی کی جاسکے گی؛

(ج) ان اشخاص کے قرض دہندگی کے کاروبار کی ضابطہ بندی کی جاسکے گی جو ایسے رقبہ میں درج فہرست قبیلوں کے ارکان کو قرض پر دیتے ہوں۔

(3) گورنر کوئی ایسا دستور العمل بنانے میں جس کا ذکر اس پیرا کے ذیلی پیرا (2) میں ہے پارلیمنٹ یا اس ریاست کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ یا کسی ایسے موجودہ قانون کو، جس کا زیر بحث علاقہ پر فی الوقت اطلاق ہوتا ہو، منسوخ یا اس میں ترمیم کر سکے گا۔

(4) اس پیرا کے تحت بنائے گئے سب دساتیر العمل صدر کو فی الفور پیش کیے جائیں گے اور جب تک وہ ان کی منظوری نہ دے ان کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

(5) اس پیرا کے تحت کوئی دستور العمل نہ بنایا جائے گا جب تک ایسا دستور العمل بنانے والے گورنر نے، جہاں اس ریاست کے لیے کوئی مشاورتی قبائلی کونسل ہو، ایسی کونسل سے مشورہ نہ کر لیا ہو۔

حصہ ۱

درج فہرست رقبے

درج فہرست رقبے

6- (1) اس آئین میں ”درج فہرست رقبے“ کی اصطلاح سے ایسے رقبے مراد ہیں جن کو صدر بذریعہ حکم 1 مدرج فہرست رقبے قرار دے۔

(2) صدر کسی وقت بذریعہ حکم 2-

(الف) ہدایت کر سکے گا کہ کسی درج فہرست رقبہ کا کل یا مصرعہ کوئی حصہ درج فہرست رقبہ یا ایسے کسی رقبہ کا جز باقی نہ رہے گا،

(الف الف) ریاست میں کسی درج فہرست رقبے کے رقبے میں اس ریاست کے گورنر سے مشورہ کرنے کے بعد اضافہ کر سکے گا،

(ب) کسی درج فہرست رقبہ میں درستی حدود کے طور پر رد و بدل کر سکے گا،

(ج) کسی ریاست کی حدود میں، کسی رد و بدل یا کسی نئی ریاست کے یونین میں داخلے یا قائم ہونے پر ایسے کسی علاقے کو، جو پہلے سے کسی ریاست میں داخل نہ ہو، درج فہرست رقبہ یا اس کا حصہ قرار دے سکے گا،

1. فہرست ہند رقبے (حصہ الف ریاست) حکم، 1950 (سی-او-9) درج فہرست رقبے (حصہ ب ریاست) حکم، 1950 (سی-او-26) درج فہرست رقبے (جنگل پر دہلی) حکم، 1975 (سی-او-102) اور درج فہرست رقبے (بہار، گجرات، مدھیہ پردیش اور اڑیسہ ریاست) حکم، 1977 (سی-او-109) دیکھیے۔

2. مدراس درج فہرست رقبے (اختتام) حکم، 1950 (سی-او-30) اور آندھ اور درج فہرست رقبے (اختتام) حکم، 1955 (سی-او-50) دیکھیے۔

(د) کسی ریاست یا ریاستوں کے متعلق اس پیرا کے تحت کوئی حکم یا احکام منسوخ کر سکے گا اور متعلقہ ریاست کے گورنر سے مشورہ کر کے ان رتبوں کا، جو درج فہرست رقبے ہوتے ہیں از سر نو تعین کرتے ہوئے جدید احکام جاری کر سکے گا، اور ایسے کسی حکم میں ایسی ضمنی اور پیشی توضیحات ہو سکیں گی جو صدر کو ضروری اور مناسب معلوم ہوں لیکن مذکورہ بالا طریقہ کے سوا اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت صادر کیا ہوا حکم کسی مابعد حکم سے تبدیل نہ کیا جائے گا۔

حصہ د

فہرست بند کی ترمیم

فہرست بند کی ترمیم

7- (1) پارلیمنٹ، بذریعہ قانون اس فہرست بند کی توضیحات میں سے کسی توضیح کی بطور اضافہ، تبدیلی یا متنبیغ و قافلاً ترمیم کر سکے گی اور جب فہرست بند کی اس طرح ترمیم ہو جائے تو اس آئین میں اس فہرست بند کے کسی حوالے کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ ایسے ترمیم شدہ فہرست بند کا حوالہ ہے۔

(2) ایسا کوئی قانون جو اس پیرے کے ذیلی پیرا (1) میں مندرج ہے اس آئین کی دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم نہیں سمجھی جائے گی۔

چھٹا فہرست بند

[دفعات 244(2) اور 275(1)]

آسام، ہیکھالیہ، تری پورہ اور میزورم کی ریاستوں کے
قبائلی رقبوں کے نظم و نسق کے بارے میں توضیحات

خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقے۔

- 1-1 (1) اس پیرا کی توضیحات کے تابع اس فہرست بند کے پیرا 20 کے آخر میں دیے ہوئے جدول کے حصہ جات 1، 2 اور 2 الف کی ہر ایک مد میں اور حصہ 3 میں قبائلی رقبے ایک خود اختیاری ضلع ہوں گے۔
 - (2) اگر کسی خود اختیاری ضلع میں مختلف درج فہرست قبیلے ہوں تو گورنر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ان سے آباد رقبہ یارقبوں کو خود اختیاری علاقوں میں تقسیم کر سکے گا:
 - (3) گورنر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ۔
 - (الف) مذکورہ جدول کے حصوں میں سے کسی حصہ میں کوئی رقبہ شامل کر سکے گا،
 - (ب) مذکورہ جدول کے حصوں میں سے کسی حصہ سے کوئی رقبہ خارج کر سکے گا،
 - (ج) ایک نیا خود اختیاری ضلع بنا سکے گا،
 - (د) کسی خود اختیاری ضلع کا رقبہ بڑھا سکے گا،
 - (ه) کسی خود اختیاری ضلع کا رقبہ گھٹا سکے گا،
 - (و) ایک خود اختیاری ضلع بنانے کے لیے دوبار زیادہ خود اختیاری اضلاع یا ان کے حصوں کو ملا سکے گا،
 - (وو) کسی خود اختیاری ضلع کا نام بدل سکے گا،
 - (ز) کسی خود اختیاری ضلع کی سرحدوں کا تعین کر سکے گا:
- بشرطیکہ اس ذیلی پیرا کے فقرہ جات (ج)، (د)، (ه) اور (و) کے تحت گورنر کوئی حکم صادر نہ کرے گا جب تک وہ اس فہرست بند کے پیرا 141 کے ذیلی پیرا (1) کے تحت تقرر کیے ہوئے کمیشن کی رپورٹ پر غور نہ کر لے:

1 آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 (44 باب 2) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام ریاست پر اطلاق کے لئے
پیرا (1) میں ذیلی پیرا (2) کے بعد مندرجہ ذیل شرط فقرہ جو ترک ترمیم کی جائے گی، یعنی:-
”بشرطیکہ اس ذیلی پیرا کے کسی امر کا اطلاق بوڈو لینڈ علاقائی رقبہ ضلع نہیں ہوگا۔“

مزید شرط یہ ہے کہ اس ذیلی پیرا کے تحت گورنر کے صادر کیے ہوئے کسی حکم میں ایسی ضمنی اور پٹی توضیحات (جن میں پیرا 201 اور مذکورہ جدول کے حصوں میں سے کسی حصہ کی کسی مد کی کوئی ترمیم شامل ہے) ہو سکیں گی جو گورنر کو اس حکم کی توضیحات کو نافذ کرنے کے لیے ضروری معلوم ہوں۔

ضلع کونسلوں اور علاقائی کونسلوں کی تشکیل۔

1, 2, 3 (1) ہر ایک خود اختیاری ضلع کے لیے ایک ضلع کونسل ہوگی جو تیس سے زیادہ ارکان پر مشتمل نہ ہوگی جن میں سے زیادہ سے زیادہ چار اشخاص کو گورنر نامزد کرے گا اور بقیہ بالعموم کے حق رائے دہی کی بنیاد پر منتخب ہوں گے۔

(2) ہر ایک ایسے رقبے کے لیے جو اس فہرست بند کے پیرا (1) کے ذیلی پیرا (2) کے تحت ایک خود اختیاری علاقہ تشکیل دیا گیا ہو ایک علیحدہ علاقائی کونسل ہوگی۔

(3) ہر ایک ضلع کونسل اور ہر ایک علاقائی کونسل ترتیب وار (ضلع کا نام) ضلع کونسل اور (علاقہ کا نام) علاقائی کونسل کے نام سے ایک سنہ یافتہ جماعت ہوگی جس کا دائمی تسلسل ہوگا اور اس کی ایک عام مہر ہوگی اور مذکورہ نام سے وہ نائش دائر کرے گی اور اس پر نائش کی جائے گی۔

(4) اس فہرست بند کی توضیحات کے تابع کسی خود اختیاری ضلع کا نظم و نسق، جس حد تک وہ اس فہرست بند کے تحت ایسے ضلع کے اندر کسی علاقائی کونسل میں مرکوز نہ ہو، ایسے ضلع کی کونسل میں مرکوز ہوگا اور کسی خود اختیاری علاقہ کا نظم و نسق ایسے علاقہ کی علاقائی کونسل میں مرکوز ہوگا۔

(5) کسی خود اختیاری ضلع میں جس میں علاقائی کونسلیں ہوں ضلع کونسل کو علاقائی کونسل کے زیر اختیار رقبوں کے متعلق صرف وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو علاقائی کونسل، ان اختیارات کے علاوہ، جو ایسے رقبوں کے متعلق اس فہرست بند سے اس کو عطا کیے گئے ہوں، اس کو تفویض کرے۔

(6) گورنر متعلقہ خود اختیاری اضلاع یا علاقوں کے اندر موجود قبائلی کونسلوں یا دوسری نمائندہ قبائلی تنظیموں کے مشورے سے ضلع کونسلیں اور علاقائی کونسلیں پہلی بار تشکیل دینے کے لیے قواعد بنائے گا اور ایسے قواعد میں حسب ذیل کے لیے توضیح ہوگی۔

1. آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 (44) بابت (2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام میں اطلاق کے لئے پیرا 2 میں ذیلی پیرا (1) کے بعد مندرجہ ذیل شرطیہ فقرہ جوڑا جائیگا، یعنی:-

”بشرطیکہ بوڈ و لینڈ علاقائی کونسل زیادہ سے زیادہ چھپالیس ارکان سے مل کر بنے گی جن میں چالیس ارکان کو بالغان کی حق رائے دہی کی بنیاد پر منتخب کیا جائیگا جن میں سے تیس درجن فہرست قبائل کے لئے، پانچ غیر درجن فہرست قبائلی فرقوں کے لئے اور پانچ سبھی فرقوں کے لئے محفوظ ہوں گے جبکہ بقایا کچھ گورنر کے ذریعہ نامزد کیا جائے گا جن کے اختیارات اور مراعات بشمول ووٹ دینے کے اختیارات، وہی ہوں گے جو دیگر ارکان کے ہیں، بوڈ و لینڈ علاقائی رقبہ کے ان فرقوں میں سے جن کی نمائندگی نہیں ہے، کم سے کم دو خواتین ہوگی۔“

(پیرا اگلے صفحہ پر)

- (الف) ضلع کونسلوں اور علاقائی کونسلوں کی بناوٹ اور ان میں نشستوں کی تقسیم؛
- (ب) ان کونسلوں کے انتخابات کی غرض سے علاقائی انتخابی حلقوں کی حد بندی؛
- (ج) ایسے انتخابات میں رائے دینے کے لیے اہلیتیں اور اس کے لیے انتخابی فہرستوں کی تیاری؛
- (د) ایسے انتخابات میں ایسی کونسلوں کے ارکان کی حیثیت سے منتخب ہونے کے لیے اہلیتیں؛
- (ه) علاقائی کونسلوں کے ارکان کے عہدے کی میعاد؛
- (و) ایسی کونسلوں کے لیے انتخابات یا نامزدگیوں سے متعلق یا اس کے سلسلے میں کوئی دیگر امور؛
- (ز) ضلع اور علاقائی کونسلوں کا طریق کار اور ان کے کاروبار کا انصرام (جس میں کسی نشست کے خالی ہونے کے باوجود کام کرنے کا اختیار شامل ہے)؛
- (ح) ضلع اور علاقائی کونسلوں کے عہدہ داروں اور عملے کا تقرر۔
- (6) (الف) ضلع کونسل کے منتخب ارکان کونسل کے عام انتخابات کے بعد کونسل کے پہلے اجلاس کے لیے مقررہ تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک عہدہ پر فائز رہیں گے۔ جس کے کہ ضلع کونسل پیرا 16 کے تحت اس سے پیشتر توڑ دی جائے اور ہر نامزد رکن گورنر کی خوشنودی حاصل رہنے تک عہدہ پر فائز رہے گا:
- بشرطیکہ جب ہنگامی حالت کا کوئی اعلان نامہ نافذ العمل ہو یا اگر ایسے حالات موجود ہوں جن کی وجہ سے گورنر کی رائے میں انتخابات منعقد کرنا عملاً ناممکن ہو جائے، مذکورہ پانچ سال کی مدت میں گورنر اتنی مدت کی، جو ایک وقت ایک سال سے متجاوز نہ ہو، اور اگر ہنگامی حالت کا کوئی اعلان نامہ نافذ العمل ہو تو اس اعلان نامہ کے موقوف ہو جانے کے بعد یہ ہر صورت چھ ماہ سے زیادہ نہ ہو، توسیع کر سکے گا:
- مزید شرط یہ ہے کہ کوئی رکن جو کسی اتفاقیہ خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے منتخب ہو اس رکن کے عہدہ پر جس کی جگہ وہ لے صرف بقیہ میعاد تک فائز رہے گا۔

(بقیہ صفحہ 271 کا 2) آئین چھما فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 1995 (42 باب 1995) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام میں لاگو ہونے کے لیے پیرا 2 میں ذیلی پیرا (3) کے بعد مندرجہ ذیل شرط قائم کر کے ترمیم کی گئی تھی:-

بشرطیکہ شمالی کچھار پہاڑی ضلع کے لیے بنائی گئی ضلع کونسل شمالی کچھار پہاڑی خود اختیاری کونسل کہلائے گی اور کاربنی آنگویک ضلع کے لیے تشکیل کی گئی ضلع کونسل کاربنی آنگویک ضلع خود اختیاری کونسل کہلائے گی۔

3- آئین چھما فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 (44) باب 2003 کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام پر اطلاق ہونے کے لئے پیرا 2 کے ذیلی پیرا (3) میں بشرطیکہ فقرہ کے بعد مندرجہ ذیل شرط مندرجہ فقرہ جوڑا جائیگا، یعنی:-

”مزید شرط یہ کہ بوڈ لینڈ علاقائی رجسٹر کے لیے تشکیل کی گئی ضلع کونسل بوڈ لینڈ علاقائی کونسل کہلائے گی۔“

(7) ضلع یا علاقائی کونسل اپنی پہلی تشکیل کے بعد گورنر کی منظوری سے اس پیرا کے ذیلی پیرا (6) میں صراحت کیے ہوئے امور کے بارے میں قواعد بنا سکے گی اور ویسی ہی منظوری سے ذیل کے امور کو مضبوط کرنے کے لیے بھی قواعد بنا سکے گی۔

(الف) ماتحت مقامی کونسلوں یا بورڈوں کا قائم کرنا اور ان کا طریق کار اور ان کے کاروبار کا انصرام، اور
(ب) عام طور سے وہ سب امور جو ضلع یا علاقہ کے نظم و نسق کے متعلق، جیسی کہ صورت ہو، کاروبار کے انجام دینے سے متعلق ہوں:

بشرطیکہ ضلع یا علاقائی کونسل کے اس ذیلی پیرا کے تحت قواعد بنانے تک اس پیرا کے ذیلی پیرا (6) کے تحت گورنر کے بنائے ہوئے قواعد ہر ایسی کونسل کے انتخابات، اس کے عہدہ داروں اور عملہ اور اس میں طریق کار اور کاروبار کے انصرام کے متعلق نافذ رہیں گے۔

x x x x x

ضلع کونسلوں اور علاقائی کونسلوں کو قوانین بنانے کے اختیارات 21

3- (1) کسی خود اختیاری علاقے کی علاقائی کونسل کو ایسے علاقے کے اندر جملہ رقبوں کے بارے میں اور کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل کو اس ضلع کے اندر جملہ رقبوں کے بارے میں، سوائے ان رقبوں کے جو اس ضلع کے اندر علاقائی کونسلوں کے، اگر کوئی ہوں، زیر اختیار ہوں، حسب ذیل کے متعلق قوانین بنانے کا اختیار ہوگا۔

1- آئین چٹا گڑھ بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 (44 بابٹ 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ 30 کی آسام ریاست پر اطلاق کرنے میں مندرجہ ذیل طریقہ سے ترمیم کی گئی جس سے ذیلی پیرا (3) کی جگہ مندرجہ ذیل رکھا جائے، یعنی:-
"31 پیرا الف کے ذیلی پیرا (2) یا پیرا 3 ب کے ذیلی پیرا (2) میں جیسا کہ دیگر طور پر توضیح کی گئی ہے، ماسوائے اس کے اس پیرا پیرا 3 الف کے ذیلی پیرا (1) یا پیرا 3 ب کے ذیلی پیرا (1) کے تحت بنائے گئے بھی قوانین گورنر کے روپر فوراً پیش کئے جائیں گے اور جب تک وہ ان کی منظوری نہیں دے دیتا ہے تب تک نافذ اعمل نہیں ہو سکتے۔

2- آئین چٹا گڑھ بند (ترمیم) ایکٹ، 1995 (42 بابٹ 1995) کی دفعہ 2 کے ذریعے آسام میں لاگو ہونے کے لیے پیرائی کے بعد اور آئین چٹا گڑھ بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 کی دفعہ 2 کے ذریعہ 3 الف کے بعد با ترتیب مندرجہ ذیل جوڑا جائیگا، یعنی:-
"3 الف- شیلی کچھار پہاڑی خود اختیاری کونسل اور کارابئی آگلوگ خود اختیاری کونسل کے قانون بنانے کے مزید اختیارات۔
(1) پیرا 3 کی تفسیحات پر ناموافق اثر ڈالے یا شیلی کچھار پہاڑی خود اختیاری کونسل اور کارابئی آگلوگ خود اختیاری کونسل کو متعلقہ اضلاع کے اندر مندرجہ ذیل کی بات قانون بنانے کا اختیار ہوگا، یعنی:-

الف- ساتویں فہرست بندی فہرست 1 کے اندر راج 7 اور اندراج 52 کی تفسیحات کے تحت رہتے ہوئے صنعت؛

ب- مواصلات متعلق سڑکیں، پل، ٹنل، گاڑیاں، اور دیگر ذرائع نقل و حمل جو ساتویں فہرست بندی فہرست 1 میں مصرح نہیں ہے، نیپول نام شاہراہ بین الاقوامی آبی گذرگاہوں کے متعلق ساتویں فہرست بندی فہرست 1 اور فہرست 3 کی تفسیحات کے تابع بین الاقوامی کرگاہیں اور ان پر آمد و رفت کی وہ گزاریاں جو میکا کی گزاریاں نہیں ہیں؛

ج۔- مویشیوں کی دیکھ بھال، تحفظ اور ترقی اور مویشیوں کی بیاریوں کا علاج، مویشیوں کی معالجاتی تعلیم اور اس تعلیم پر کار بند ہونا، کاشتکاری باؤس؛
د۔- سختی نوئی اور ثانوی تعلیم؛

و۔- زراعت جس کے ضمن میں زراعتی تعلیم اور تحقیق، کیڑوں سے تحفظ اور پودوں کی بیاریوں کو روکنا ہے؛
و۔- ماہی گاہیں؛

ز۔- ساتویں فہرست بندی فہرست 1 کے اندر راج 56 کی توضیحات کے تابع رہتے ہوئے پانی کی چلائی؛
ح۔- ساتھی تحفظ اور سماجی بہتر، روزگار اور دیگر وزکاری؛

ط۔- دیہات، دھان کے کھیتوں، بازاروں اور شہروں وغیرہ کے تحفظ کے لیے بازگورہ کرنے کے منصوبے کو تکمیل کو عیت کے نہ ہوں؛

ی۔- تعمیر اور درآمد کینیاں، ساتویں فہرست بندی فہرست 1 کے اندر راج 60 کی توضیحات کے تحت رہتے ہوئے سٹیما، سیکل کوڈ، سیر و تفریح، صحت عامہ اور حفظان صحت؛

ک۔- اسپتال اور دوا خانے؛

ل۔- چھوٹی سیٹیاں؛

م۔- اشیائے خوردنی مویشیوں کا چارہ، خام کپاس اور خام جوٹ کا کاروبار اور ان کی پیداوار، سیٹیاں اور تعلیم؛

ن۔- سرکاری کھرائی میں مالی امداد دے ہوئے تپ خانے، ٹکڑے گھر اور یو سی ویکرا دارے، پارلیمنٹ (ایڈیٹل گلے صفحہ پر)

(پچھلے صفحہ کا پتہ)

کے ذریعہ، بنائے ہوئے قانون کے ذریعہ، پراس کے تحت قومی اہیت کے اعلان، خمدہ و قدیم اور تاریخی یادگاروں اور تحریروں سے مختلف قدیم اور تاریخی یادگاروں اور تحریروں؛

س۔- راسی، انتقال ملکیت۔

(2) جی 3 کے تحت یا اس پیرے کے تحت مثالی کچھار پہاڑی خود اختیاری نوسل اور کار بائی آنگلوک خود اختیاری نوسل کے ذریعہ، بنائے گئے کسی قوانین جہاں تک ان کا تعلق ساتویں فہرست بندی فہرست 3 میں مصرح امور سے ہے، گورنر کے درہ و غوراً پیش کئے جائیں گے جو ان کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھے گا۔

(3) جب کوئی قانون صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھا گیا جا تا ہے تب صدر اعلان کرے گا کہ وہ مذکورہ قانون پر منظوری دیتا ہے یا منظوری روک لیتا ہے؛

بشرطیکہ صدر، گورنر کو یہ ہدایت دے سکے گا کہ وہ قانون کو بھیجی صورت ہو، مثالی کچھار پہاڑی خود اختیاری نوسل یا کار بائی آنگلوک خود اختیاری نوسل کو ایسے پیغام کے ساتھ درخواست کے ساتھ واپس کر دے کہ مذکورہ نوسل اس قانون یا اس کی کوئی سی بھی مصرح توضیحات پر دوبارہ غور کرے اور خاص طور سے کوئی سی بھی ترہیمات کو پیش کرنے کی پسندیدگی پر غور کرے جن کی اس نے اپنے پیغام میں سفارش کی ہے اور جب قانون اس طرح واپس کر دیا جا تا ہے تب ایسا پیغام ملنے کی تاریخ سے 6 مہینے کی معاد کے اندر نوسل ایسے قانون پر اس کے مطابق غور کرے گی اور اگر قانون مذکورہ نوسل کے ذریعہ ترہیم کے ساتھ یا ترہیم کے بغیر پھر سے منظور کر دیا جا تا ہے تو اسے صدر کے درہ و غور اس کے غور کے لیے پھر سے پیش کیا جائے گا۔

3 ب۔- بوڈ و لینڈ علاقائی نوسل کے قانون بنانے کے سزید اختیارات۔ (1) جی 3 کی توضیحات پر ناموافق اثر ڈالے، بوڈ و لینڈ علاقائی نوسل کو اپنے علاقوں میں مندرجہ ذیل کی بابت قوانین بنانے کے اختیارات ہو گئے، یعنی:-

(i) زراعت جس میں زرعی تعلیم اور تحقیق، کیڑوں سے تحفظ اور پودوں کی بیاریوں کا انسداد شامل ہے؛

(ii) مویشی گاہیں اور علاج حیوانات یعنی مویشیوں کی نسل کا تحفظ، حفاظت اور افزائش اور جانوروں کی بیاریوں کا انسداد، علاج حیوانات کی تربیت اور بیماری، کاشتکاری باؤس؛

(iii) امداد باؤس؛

(iv) شفا فنی کام کا ج؛

(v) تعلیم یعنی پرائمری تعلیم اور سینئر سیکنڈری تعلیم جس میں پیشہ وارانہ تربیت، تعلیم باغبان، کاشتکاری (عام) بھی شامل ہیں؛

(vi) ماہی گیری؛

37) ریاستی حکومت کے ذریعہ گرائی اور اعداد و امانہ قیاسی تحقیق ادارہ:

(xxxvii) شمیری ترقی، بہم اور بیہات کی منصوبہ بندی:

(xxxviii) ساتویں فہرست، ہند کی فہرست 1 کے اندر 50 کی توضیحات کے تابع وزن اور پیمانہ: اور

(xxix) میدانی قبائل اور پسماندہ طبقات کی بہبودگی:

بشرطیکہ ایسے قوانین کا کوئی امر،

(الف) اس ایکٹ کے نافذ ہونے کی تاریخ پر کسی شمیری کے اس کی اراضی کے متعلق موجودہ حقوق اور مراعات کو ختم یا ان میں رد و بدل نہیں کرے گا: اور

(ب) کسی شمیری کو روایت، تہیم، تہذیب کی شکل میں یا انتقال کے کسی دیگر طریقے اراضی حاصل کرنے میں مانع (بپا) اگلے صفحہ پر)

(چھٹے صفحہ کا بقیہ)

نہیں ہوگا اگر ایسا شمیری کو بڑھ لینڈ علاقہ کی رقبہ کے اندر اراضی کے ایسے حصول کے لیے دیگر طور پر مایل ہے۔

(2) 31 سے تحت یا اس سے اس کے تحت بنائے گئے بھی قوانین، جہاں تک ان کا تعلق ساتویں فہرست، ہند کی فہرست 3 میں مصرح امور سے ہے، گورنر کے رد و رد و فوارجیشن کے جائیں گے جو انہیں صدر کے ذریعہ غور کئے جانے کے لئے منظور کئے گئے۔

(3) جب کوئی قانون صدر کے ذریعہ غور کئے جانے کے لئے منظور رکھ لیا جاتا ہے تب صدر اعلان کرے گا کہ وہ مذکورہ قانون کو منظور کرتا ہے یا منظور ہی روک لیتا ہے:

بشرطیکہ صدر، گورنر کو یہ پیغام دے سکے گا کہ وہ قانون کو بڑھ لینڈ علاقہ کی کونسل کو ایسے پیغام کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہوئے واپس کر دے کہ مذکورہ کونسل قانون یا اس کی کوئی سی بھی مصرعہ توضیحات پر دوبارہ غور کرے اور خصوصی طور پر، کوئی سی بھی ترمیمات پیش کرنے کی پسندیدگی پر غور کرے جن کی اس نے اپنے پیغام میں سفارش کی ہے اور جب قانون اس طرح لوٹا دیا جاتا ہے تب ایسا پیغام ملنے کی تاریخ سے 6 ماہ کی مہاجد کے اندر کونسل ایسے قانون پر اس کے مطابق غور کرے گی اور اگر قانون مذکورہ کونسل کے ذریعہ ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر پھر سے منظور کر لیا جاتا ہے تو اسے صدر کے رد و رد اس کے ذریعہ غور کئے جانے کے لئے پھر سے پیش کیا جائے گا۔

(الف) کسی ایسی اراضی کے سوا جو محفوظ جنگلات ہوں، زراعت یا چرائی کی اغراض یا رہائشی یا دیگر غیر زرعی اغراض یا کسی ایسی دیگر غرض کے لیے جس سے کسی گاؤں یا قصبے کے باشندوں کے مفادات کو فروغ دینے کا امکان ہو، اراضی مختص کرنا، اس پر دخل یا استعمال یا زمین کو علاحدہ رکھنا:

بشرطیکہ ایسے قوانین میں مندرجہ کوئی امر مانع نہ ہوگا کہ متعلقہ ریاستی حکومت کی کسی اراضی کو، خواہ اس پر دخل ہو یا نہ ہو، اغراض عامہ کے لیے کسی ایسے نافذ الوقت قانون کے مطابق جو جبری حصول اراضی کو مجاز کرتا ہو، جبری حصول اراضی کرے،

(ب) کسی ایسے جنگل کا انتظام کرنا جو محفوظ جنگل نہ ہو،

(ج) زراعت یا غرض سے کسی نہریا آب گزر کا استعمال،

(د) ”جھوم“ یا دیگر اشکال کی اراضی بدل کاشت کے رواج کی ضابطہ بندی کرنا،

(ه) گاؤں یا قصبہ کیٹیاں یا کونسلیں قائم کرنا اور ان کے اختیارات،

(و) کوئی دیگر امر گاؤں یا قصبہ کے نظم و نسق سے متعلق جس میں گاؤں یا قصبہ کی پولیس اور صحت عامہ اور حفظان صحت شامل ہیں،

(ز) کھلیا یا نمبردار کا تقریر یا چائینی،

(ح) جائیداد کی وراثت،

(ط) ازدواج اور طلاق،

(ی) سماجی رسوم۔

(2) اس بیرو میں ”محفوظ جنگلات“ سے کوئی ایسا رقبہ مراد ہے جو جنگلات آسام دستور العمل، 1891 کے تحت یا زیر بحث رقبہ میں کسی دیگر نافذ الوقت قانون کے تحت محفوظ جنگلات ہو۔

(3) وہ تمام قوانین جو اس بیرو کے تحت بنائے جائیں گے گورنر کو فی الفور پیش کیے جائیں گے اور اس کے منظوری دینے تک نافذ نہ ہوں گے۔

خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں میں عدل گستری۔

4-1 (1) کسی خود اختیاری علاقہ کی علاقائی کونسل ایسے علاقہ کے اندر کے رقبوں کے متعلق اور کسی خود اختیاری ضلع کی

1- آئین چھٹا نمبر دست بند (ترجمہ) ایکٹ، 2003 (44 باب 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام ریاست پر اطلاق کرتے ہیں بیرو 4 مندرجہ ذیل طریقہ سے ترجمہ کیا گیا جس سے ذیل بیرو (5) کے بعد مندرجہ ذیل جوڑا جاسکے۔ یعنی:-

”(6) اس کے لیے اس امر کا اطلاق اس نمبر دست بند کے بیرو (2) کے ذیل بیرو (3) کے طریقہ فقہہ کے تحت تشکیل شدہ بیروڈو لینڈ علاقائی کونسل پر نہیں ہوگا۔“

ضلع کونسل اس ضلع کے اندر کے رقبوں سے متعلق، سوائے ان رقبوں کے جو اس ضلع کے اندر کی علاقائی کونسلوں کے، اگر کوئی ہوں، زیر اختیار ہوں، ایسی ناشریات اور مقدمات کی تجویز کرنے کے لیے، جن کے سبب ہی فریقین ایسے رقبوں کے اندر درج فہرست قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں ان ناشریات اور مقدمات کے سوا، جن پر اس فہرست بند کے پیرا 51 کے ذیلی پیرا (1) کی توضیحات کا اطلاق ہوتا ہو، اس ریاست میں کسی عدالت کو ایسے اختیار سے محروم رکھتے ہوئے دیہی کونسلیں یا عدالتیں تشکیل دے سکے گی اور موزوں اشخاص کا ایسی دیہی کونسلوں کے ارکان یا ایسی عدالتوں کے صدارت کنندہ عہدیداروں کی حیثیت سے تقرر کر سکے گی اور ایسے عہدیداروں کا بھی تقرر کر سکے گی جو ان قوانین کے نافذ کرانے کے لیے ضروری ہوں جو اس فہرست بند کے پیرا 3 کے تحت بنائے جائیں۔

(2) اس آئین میں کسی امر کے باوجود کسی خود اختیاری علاقہ کی علاقائی کونسل یا علاقائی کونسل کی اس بارے میں تشکیل دی گئی کوئی عدالت یا اگر کسی خود اختیاری ضلع کے اندر کسی رقبہ کے متعلق کوئی علاقائی کونسل نہ ہو تو ایسے ضلع کے لیے ضلع کونسل یا ضلع کونسل کی اس بارے میں تشکیل دی ہوئی کوئی عدالت ایسی ناشریات اور مقدمات کے سوا جن پر اس فہرست بند کے پیرا 51 کے ذیلی پیرا (1) کی توضیحات کا اطلاق ہوتا ہو، ان سب ناشریات اور مقدمات کی بابت جن کی تجویز ایسے علاقہ یا رقبہ کے اندر اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت تشکیل دی گئی دیہی کونسل یا عدالت، جیسی کہ صورت ہو، کر سکتی ہے عدالت اپیل کے اختیارات استعمال کرے گی اور ایسی ناشریات یا مقدمات میں عدالت العالیہ اور سپریم کورٹ کے سوا کسی دیگر عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہ ہوگا۔

(3) عدالت العالیہ کو دیہی ناشریات اور مقدمات میں جن پر اس پیرا کے ذیلی پیرا (2) کی توضیحات کا اطلاق ہوتا ہو وہ اختیار سماعت حاصل ہوگا اور وہ اس کو استعمال کرے گی جس کی گورنر وقتاً فوقتاً بذریعہ حکم صراحت کرے۔

(4) کوئی علاقائی کونسل یا ضلع کونسل، جیسی کہ صورت ہو، گورنر کی ماقبل منظوری سے ذیل کے امور کو منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گی۔

(الف) دیہی کونسلوں اور عدالتوں کی تشکیل اور وہ اختیارات جو اس پیرا کے تحت وہ استعمال کریں گی؛

(ب) وہ طریق کار جس پر دیہی کونسلیں یا عدالتیں اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت ناشریات اور مقدمات کی تجویز کرنے میں عمل کریں گی؛

(ج) وہ طریق کار جس پر علاقائی یا ضلع کونسل یا ایسی کونسل کی تشکیل دی ہوئی کوئی عدالت اس پیرا کے ذیلی پیرا (2) کے تحت اپیلوں اور دیگر کارروائیوں میں عمل کریں گی؛

(د) ایسی کونسلوں اور عدالتوں کے فیصلوں اور احکام کا نفاذ؛

(ه) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) اور (2) کی توضیحات کی تعمیل کے لیے تمام دیگر ضمنی امور۔

(5) اس تاریخ پر اور اس تاریخ سے جو صدر متعلقہ ریاست کی حکومت سے مشورہ کرنے کے بعد اطلاع نامہ کے ذریعے اس بارے میں مقرر کرے یہ پیرا ایسے خود اختیاری ضلع یا علاقہ کے تعلق سے جس کی اطلاع نامہ میں صراحت کی جائے ایسے نافذ ہوگا گویا کہ —

(i) ذیلی پیرا (1) میں بجائے الفاظ ”ایسی ناशाات اور مقدمات کی تجویز کرنے کے لیے، جن کے سب ہی فریقین ایسے رقبوں کے اندر درج فہرست قیملوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان ناशाات اور مقدمات کے سوا جن پر اس فہرست بند کے پیرا 5 کے ذیلی پیرا (1) کی توضیحات کا اطلاق ہوتا ہو“ الفاظ ”ایسی ناशाات اور مقدمات کی تجویز کرنے کے لیے جن کی گورنر اس بارے میں صراحت کرے اور جو اس فہرست بند کے پیرا 5 کے ذیلی پیرا (1) میں محولہ ناशाات اور مقدمات کی نوعیت کے نہ ہوں“ قائم کیے گئے تھے؛

(ii) ذیلی پیرا (2) اور (3) ترک کیے گئے تھے؛

(iii) ذیلی پیرا (4) میں —

(الف) بجائے الفاظ ”کوئی علاقائی کونسل یا ضلع کونسل، جیسی کہ صورت ہو، گورنر کی ماقبل منظوری سے ذیل کے امور کو منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گی“ الفاظ ”گورنر ذیل کے امور کو منضبط کرنے کے لیے قواعد بنا سکے گا“ قائم کیے گئے تھے، اور

(ب) پیرا (الف) کے بجائے ذیل کا پیرا قائم کیا گیا تھا، یعنی:-

” (الف) دیہی کونسلوں اور عدالتوں کی تشکیل اور وہ اختیارات جو وہ اس پیرا کے تحت استعمال کر سکیں گی اور وہ عدالتیں جن میں دیہی کونسلوں اور عدالتوں کے فیصلوں کی اپیلیں دائر ہوں گی“:

(ج) بجائے پیرا (ج) کے ذیل کا پیرا قائم کیا گیا تھا، یعنی:-

” (ج) ایسی اپیلوں اور دیگر کارروائیوں کی منتقلی جو علاقائی یا ضلع کونسل یا کسی ایسی عدالت میں جن کو ایسی کونسل نے ذیلی پیرا (5) کے تحت صدر کی مقررہ تاریخ سے عین قبل قائم کیا ہو، زیر غور ہوں“؛ اور

(د) پیرا (5) میں بجائے الفاظ ”توسین اور ہند سے“ ذیلی پیرا (1) اور (2) ”الفاظ“ ”توسین اور ہند سے“ ”ذیلی پیرا (1)“ قائم کیے گئے تھے۔

مجموعہ ضابطہ دیوانی، 1908 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898 کے تحت علاقائی اور ضلع کونسلوں اور بعض عدالتوں اور عہدہ داروں کو بعض ثالثات مقدمات اور جرائم کی سماعت کے اختیارات کا عطا کرنا۔

5۔ (1) گورنر کسی خود اختیاری ضلع یا علاقہ میں نافذ الوقت ایسے قانون سے جس کی گورنر اس بارے میں صراحت کرے، پیدا ہونے والی ثالثات یا مقدمات کی تجویز کرنے کے لیے یا ایسے جرائم کی تجویز کرنے کے لیے جن میں تعزیرات بھارت یا کسی دیگر قانون کے تحت جس کا ایسے ضلع یا علاقہ پر فی الوقت اطلاق ہوتا ہو سزائے موت، جس دوام بدعہ دردی یا شہر یا قید جس کی معیاد پانچ سال سے کم نہ ہو، دی جاسکتی ہو ایسے ضلع یا علاقہ پر اختیار رکھنے والی ضلع کونسل یا علاقائی کونسل یا ایسی ضلع کونسل کی تشکیل دی ہوئی عدالتوں یا اس بارے میں گورنر کے تقرر کیے ہوئے کسی عہدہ دار کو مجموعہ ضابطہ دیوانی، 1908ء یا مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898ء، جیسی کہ صورت ہو، کے تحت ایسے اختیارات عطا کر سکے گا جو وہ مناسب تصور کرے اور اس بنا پر مذکورہ کونسل، عدالت یا عہدہ دار اس طرح عطا کیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ثالثات، مقدمات یا جرائم کی سماعت کریں گے۔

(2) گورنر اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت ضلع کونسل، علاقائی کونسل، عدالت یا عہدہ دار کو عطا کیے ہوئے اختیارات میں سے کسی اختیار کو واپس لے سکے گا یا اس میں ترمیم کر سکے گا۔

(3) سوائے اس کے کہ اس پیرا میں صراحتاً توضیح ہو مجموعہ ضابطہ دیوانی، 1908 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898ء کا اطلاق کسی ایسے خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ میں، جس پر اس پیرا کی توضیحات کا اطلاق ہوتا ہو، ثالثات، مقدمات یا جرائم کی تجویز کرنے پر نہ ہوگا۔

(4) کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ کے تعلق سے پیرا 4 کے ذیلی پیرا (5) کے تحت صدر کی مقررہ تاریخ پر یا اس تاریخ سے اس پیرا میں مندرجہ کسی امر سے اس ضلع یا علاقہ پر اس کا اطلاق کرنے میں یہ منظور نہ ہوگا کہ وہ گورنر کو اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) میں مذکورہ اختیارات میں سے کوئی اختیار ضلع کونسل یا علاقائی کونسل یا ضلع کونسل کی قائم کی ہوئی عدالتوں کو عطا کرنے کا مجاز کرتا ہے۔

۱۔ اب مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1973 (2) بات (1974) ملاحظہ کریں۔

۲۔ اب مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1973 (2) بات (1974) ملاحظہ کریں۔

ضلع کونسل کو تحتانوی مدارس وغیرہ قائم کرنے کے اختیارات۔

- 6- (1) کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل اس ضلع میں تحتانوی مدارس، دوحانوں، بازاروں، کانچی ہاؤسوں، کشتی گھاٹوں، مانی گاہوں، سڑکوں، نقل و حمل بذریعہ سڑک، آبی راستوں کو قائم، ان کی تعمیر یا ان کا انتظام کر سکے گی اور گورنر کی باقیل منظوری سے ان میں باقاعدگی اور ان پر نگرانی کے لئے دساتیر العمل بنا سکے گی اور خاص طور سے وہ زبان اور طریقہ مقرر کر سکے گی جس میں اور جس کے مطابق اس ضلع کے تحتانوی مدارس میں ابتدائی تعلیم دی جائے گی۔
- (2) گورنر کسی ضلع کونسل کی منظوری سے اس کونسل یا اس کے عہدہ داروں کو مشروط یا غیر مشروط طور پر زراعت، افزائش مویشی، اجتماع پر اجیکٹ، انجمن امداد باہمی، سماجی بہبود، دیہی منصوبہ بندی یا کسی دیگر ایسے امور کے تعلق سے، جس تک ریاست کے عامانہ اختیار کی وسعت ہو، کارہائے منضمی سپرد کر سکے گا۔

ضلع اور علاقائی فنڈ۔

- 7- (1) ہر ایک خود اختیاری ضلع کے لیے ایک ضلع فنڈ اور ہر ایک خود اختیاری علاقہ کے لیے ایک علاقائی فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں وہ تمام رقوم جمع کی جائیں گی جو اس ضلع کی ضلع کونسل اور اس علاقہ کی علاقائی کونسل کو ترتیب وار اور اس آئین کی توضیحات کے بموجب ایسے ضلع یا علاقہ کا نظم و نسق کرنے میں وصول ہوں۔
- (2) گورنر ضلع فنڈ یا جیسی کہ صورت ہو، ہر علاقائی فنڈ کے انتظام اور اس طریقہ کار کے بارے میں قواعد بنا سکے گا جس پر مذکورہ فنڈ میں رقم کی ادائی یا اس سے رقوم کے نکالنے، اس میں رقوم کی تحویل اور کسی دیگر ایسے امر کے متعلق عمل کیا جائے گا جو مذکورہ بالا امور کے سلسلے میں یا ان کے ضمن میں ہو۔
- (3) ضلع کونسل یا جیسی کہ صورت ہو، علاقائی کونسل کے حسابات ایسے نمونے پر رکھے جائیں گے جس کو بھارت کا کمپنڈر اور آرڈینر جنرل صدر کی منظوری سے مقرر کرے۔
- (4) کمپنڈر اور آرڈینر جنرل ضلع اور علاقائی کونسلوں کے حسابات کی جانچ اس طریقہ پر کروائے گا جو وہ مناسب خیال کرے اور ایسے حسابات کے متعلق کمپنڈر اور آرڈینر جنرل کی رپورٹیں گورنر کو پیش کی جائیں گی جن کو وہ کونسل میں پیش کروائے گا۔

زرمال گذاری اراضی کے تعین کرنے اور وصول کرنے اور ٹیکس لگانے کے اختیارات۔

- 8- (1) کسی خود اختیاری علاقہ کی علاقائی کونسل کو ایسے علاقے کے اندر سب اراضیات کے متعلق اور کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل کو اس ضلع کے اندر سب اراضیات کے متعلق سوائے ان کے جو اس ضلع کے اندر کے علاقائی کونسلوں

کے، اگر کوئی ہوں، زیر اختیار رقبوں میں ہوں، ایسی اراضیات کی بابت زر مال گذاری اراضی کا تعین کرنے اور وصول کرنے کا اختیار ان اصولوں کے مطابق ہوگا جن پر اس ریاست کی حکومت عموماً ریاست میں زر مال گذاری اراضی کی غرض سے اراضیات کے تعین کرنے کے لیے فی الوقت عمل کرتی ہو۔

(2) کسی خود اختیاری علاقہ کی علاقائی کونسل کو ایسے علاقے کے اندر کے رقبوں کے متعلق اور کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل کو اس ضلع کے اندر سب رقبوں کے متعلق سوائے ان رقبوں کے جو اس ضلع کے اندر علاقائی کونسلوں کے، اگر کوئی ہوں، زیر اختیار ہیں، ایسے رقبوں میں اراضیات اور عمارتوں پر ٹیکس اور سکونت رکھنے والے اشخاص پر راہداری عائد کرنے اور وصول کرنے کا اختیار ہوگا۔

(3) کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل کو اس ضلع کے اندر حسب ذیل تمام ٹیکس یا ان میں سے کسی ٹیکس کے لگانے اور وصول کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی:—

(الف) پیشوں، تجارتوں، حرفے، اور روزگاروں پر ٹیکس،

(ب) جانوروں، گاڑیوں اور کشتیوں پر ٹیکس،

(ج) کسی بازار میں اس کے اندر بکری کے لیے مال کے داخلے پر ٹیکس اور کشتیوں سے لے جائے جانے والے مسافروں اور مال پر راہداری،

(د) مدرسوں، دواخانوں یا سڑکوں کی مرمت و نگہداشت کے لیے ٹیکس، اور

(و) تماشوں اور تفریح پر ٹیکس۔

(4) کوئی علاقائی کونسل یا ضلع کونسل، جیسی کہ صورت ہو، اس پیرا کے ذیلی پیرا (2) اور (3) میں صراحت کیے ہوئے ٹیکسوں میں سے کسی ٹیکس کے عائد کرنے کا حکم دینے کے لیے دساتیر العمل بنا سکے گی اور ایسا ہر دستور العمل فی الفور گورنر کو پیش کیا جائے گا اور تا وقتیکہ وہ اس کی منظوری نہ دے نافذ نہ ہوگا۔

معدن تلاش کرنے یا نکالنے کی غرض سے لائسنس یا پٹے۔

9-1 (1) کسی خود اختیاری ضلع کے اندر کسی رقبہ کے بارے میں ریاستی حکومت کے ذریعہ معدن تلاش کرنے یا نکالنے کی غرض سے عطا کیے ہوئے لائسنس یا پٹوں سے ہر سال حاصل ہونے والی رائلٹی کا ایسا حصہ جس پر ریاستی حکومت اور ایسے ضلع کی ضلع کونسل متفق ہوں، ضلع کونسل کو دیا جائے گا۔

آئین چٹانہرست بند (ترمیم) ایکٹ 1988 (67 باب 1988) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیر 9 اوڑی پورہ اور میزورم ریاستوں کو لاگو کرنے میں حسب ذیل طریقے سے ترمیم کیا گیا جس کے ذریعہ ذیلی پیرا (2) کے بعد مندرجہ ذیل ذیلی پیرا قائم کیا گیا ہے۔ یعنی:—
 ”(3) گورنر حکم کے ذریعہ یہ ہدایت دے سکے گا کہ اس پیرا کے تحت ضلع کونسل کو دی جانے والی رائلٹی کا حصہ اس کونسل کو، جیسی بھی صورت ہو، ذیلی پیرا (1) کے تحت کسی قرار یا ذیلی پیرا (2) کے تحت کسی قسم کی تصنیف یا تاریخ سے ایک سال کی عدا کے اندر دیا جائے گا۔“

(2) اگر ایسی راہنمائی کے اس حصے کے بارے میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے جو ضلع کونسل کو منتقل کرنا ہو تو اس نزاع کو تہفہ کی غرض سے گورنر کے سپرد کر دیا جائے گا اور ایسی رقم کا، جس کا گورنر اپنے اختیار تیزی سے تعین کرے، اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت ضلع کونسل کو واجب الادا رقم ہونا متصور ہوگا اور گورنر کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

دہندگی اور تجارت پر نگرانی کے لیے ضلع کونسل کو دستور العمل بنانے کا اختیار۔

2-10- (1) کسی خود اختیاری ضلع کی ضلع کونسل اس ضلع میں سکونت رکھنے والے درج فہرست قبیلوں کے سوا دیگر اشخاص کی اس ضلع میں قرض دہندگی یا تجارت کے انضباط اور نگرانی کے لیے دساتیر العمل بنا سکے گی۔

(2) خاص طور سے اور مذکور بالا اختیاری کی عمومیت کو مضرت پہنچائے بغیر ایسے دساتیر العمل کے ذریعہ۔
(الف) یہ مقرر کیا جاسکے گا کہ سوائے اس شخص کے جسے اس غرض سے لائسنس اجرا کیا گیا ہو، کوئی دوسرا شخص قرض دہندگی کا کاروبار نہ کرے،

(ب) ایسی انتہائی شرح سود مقرر کی جاسکے گی جو کوئی قرض دہندہ لگا سکے گا یا وصول کر سکے گا،

(ج) قرض دہندوں کے حسابات کے رکھنے اور اس بارے میں ضلع کونسل کے تقرر کیے ہوئے عہدہ داروں کے ذریعہ ایسے حسابات کی جانچ کرنے کے بارے میں تو ضعیف ہو سکے گی،

(د) یہ مقرر کیا جاسکے گا کہ کوئی شخص جو اس ضلع میں سکونت رکھنے والے درج فہرست قبیلوں کا رکن نہ ہو ضلع کونسل کے اس غرض سے اجرا کیے ہوئے لائسنس کے بغیر کسی جنس کا تھوک یا پرچون کا کاروبار نہ کرے گا:

بشرطیکہ اس پیرا کے تحت کوئی دساتیر العمل نہیں بنائے جائیں گے بجز اس کے کہ وہ ضلع کونسل کی جملہ رکنیت کی کم سے کم تین چوتھائی اکثریت سے منظور ہوں:

1. آئین چھٹا فہرست بند ترمیم ایکٹ 1988 (67 بائٹ 1988) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 10-11 آری پورہ، میزورم، یامستوں کو لاکھرنے میں مندرجہ ذیل طریقہ سے ترمیم کیا گیا ہے۔

(الف) عنوان میں سے ”فیرق قبیلوں کی“ کے حروف کو ترک کیا جائے گا؛ (بقیہ اگلے صفحہ پر)۔

(بی) پچھلے (ک)

(ب) - (1) میں سے ”درج فہرست قبیلوں کے سوا دیگر“ حروف کو ترک کیا جائے گا؛

(ج) - (2) میں پیرا (2) کی جگہ پر مندرجہ ذیل فقرہ رکھا جائے گا: یعنی -

” (د) - تعین کرکس کے کوئی شخص جو ضلع کا باشندہ ہے ضلع کونسل کے ذریعہ اس طور سے لائسنس کے تحت کوئی تھوک یا پرچون کا کاروبار کرے گا اور نہ نہیں“

3- آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ 2003 (44 بائٹ 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام ریاست پر اطلاق کرنے میں پیرا 10 (1) مندرجہ ذیل طریقہ سے ترمیم کی گئی جس سے ذیلی پیرا (3) کے بعد مندرجہ ذیل جواز اہل بن سکے گا: یعنی -

” (4) اس پیرا کی بات کا اطلاق اس فہرست بند کے پیرا (2) کے ذیلی پیرا (3) کے شرطی فقرہ کے تحت جھکلیل شدہ بودو لینڈ علاقائی کونسل پر نہیں ہوگا۔“

مزید شرط یہ ہے کہ ایسے دساتیر العمل کے تحت یہ اختیار نہ ہوگا یہ کسی ایسے قرض دہندہ یا تاجر کو جو ایسے دساتیر العمل کے بننے سے پہلے اس ضلع کے اندر کاروبار کر رہا ہو لائسنس عطا کرنے سے انکار کیا جائے۔
(3) اس پیرا کے تحت بنائے گئے تمام دساتیر العمل فی الفور گورنر کو پیش کیے جائیں گے اور تا وقتیکہ وہ ان کی منظوری نہ دے وہ نافذ نہ ہوں گے۔

فہرست بند کے تحت بنے ہوئے قوانین، قواعد اور دساتیر العمل کی اشاعت۔

11۔ اس فہرست بند کے تحت ضلع کونسل یا علاقائی کونسل کے بنائے ہوئے سب قوانین، قواعد اور دساتیر العمل ریاست کے سرکار کی گزٹ میں فی الفور شائع کیے جائیں گے اور اس طرح شائع ہونے کے بعد ان کو قانون کا اثر حاصل ہوگا۔

ریاست آسام میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں پر پارلیمنٹ اور ریاست آسام کی مجلس قانون ساز کے ایکٹوں کا اطلاق۔

1، 12 (1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) ریاست آسام کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ کا ان امور میں سے کسی امر کے بارے میں جن کی اس فہرست بند کے پیرا 3 میں ان امور کے طور پر صراحت کی گئی ہے جن کے بارے میں کوئی ضلع کونسل یا علاقائی کونسل قوانین بنا سکے گی اور ریاست آسام کی مجلس قانون ساز کے کسی ایسے ایکٹ کا جس سے ناکشیدہ الکحلی شراب کے استعمال کی ممانعت یا اس پر پابندی ہو، اس ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر اطلاق نہ ہوگا بجز اس کے کہ ہر دوسروں میں ایسے ضلع کی یا ایسے علاقہ پر اختیار رکھنے والی ضلع کونسل عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ایسی ہدایت دے اور کسی ایکٹ کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے ضلع کونسل ہدایت دے سکے گی کہ ایسے ضلع یا علاقہ یا اس کے کسی حصہ پر وہ ایکٹ ان مستثنیات یا تہذیبوں کے تابع نافذ ہوگا جو وہ مناسب خیال کرے؛

1. آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 1995 (42 باب 1995) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 12 آسام ریاست میں لاگو ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شکل میں ترمیم کیا گیا یعنی:-

پیرا 12 کے ذیلی پیرا (1) میں ”اس فہرست بند کے پیرا 3 میں ان امور“ الفاظ اور بندوں کی جگہ پر اس ”فہرست بند کے پیرا 3 پیرا 13 الف میں ان امور“ الفاظ، بند سے اور حذف رکھے جائیں گے۔

2. آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 2003 (44 باب 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 12 آسام ریاست کو لاگو کرنے میں مندرجہ ذیل طریقے سے ترمیم کیا گیا یعنی:-

”پیرا 12 کے ذیلی پیرا (1) کے فقرہ (الف) میں ”اس فہرست بند کے پیرا 3 پیرا 13 الف میں ان امور“ الفاظ، بند سے اور حذف کی جگہ پر ”اس فہرست بند کے پیرا 3 پیرا 3 الف پیرا 3 ب میں ان امور“ الفاظ، بند سے اور حذف رکھے جائیں گے۔

(ب) گورنر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ پارلیمنٹ یا ریاست آسام کی مجلس قانون ساز کے کسی ایکٹ کا، جس پر اس ذیلی پیرا کے فقرہ (الف) کی توضیحات کا اطلاق نہ ہوتا ہو، اس ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا کسی خود اختیاری علاقہ پر اطلاق نہ ہوگا یا ان کا ایسے ضلع یا علاقہ یا اس کے کسی حصہ پر ایسی مستثنیات یا تہذیبوں کے تابع اطلاق ہوگا جن کی وہ اطلاع نامہ میں صراحت کرے۔

(2) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت دی ہوئی ہدایت اس غرض سے دی جائے گی کہ اس کو استغدائی اثر حاصل ہو۔

ریاست میگھالیہ میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں پر پارلیمنٹ اور ریاست میگھالیہ کی مجلس قانون ساز کے ایکٹوں کا اطلاق۔

12 الف۔ (1) اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) اگر اس فہرست بند کے پیرا 2 کے ذیلی پیرا (1) میں صراحت کیے ہوئے امور میں سے کسی امر کے متعلق ریاست میگھالیہ میں ضلع یا علاقائی کونسل کے بنائے ہوئے کسی قانون کی کوئی توضیح یا اس فہرست بند کے پیرا 8 یا پیرا 10 کے تحت اس ریاست میں ضلع کونسل یا علاقائی کونسل کے بنائے ہوئے کسی دستور العمل کی کوئی توضیح اس امر سے متعلق ریاست میگھالیہ کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون کی کسی توضیح کے خلاف ہو تو ضلع کونسل یا جیسی کہ صورت ہو، علاقائی کونسل کا بنایا ہوا قانون یا دستور العمل، خواہ وہ ریاست میگھالیہ کی مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قانون سے پہلے یا بعد میں بنایا گیا ہو، تناقض کی حد تک باطل ہوگا اور ریاست میگھالیہ کی مجلس قانون ساز کا بنایا ہوا قانون نافذ رہے گا۔

(ب) صدر، پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے متعلق بذریعہ اطلاع نامہ ہدایت کر سکے گا کہ اس کا اطلاق ریاست میگھالیہ میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر نہ ہوگا یا اس کا اطلاق ایسے ضلع یا علاقہ یا اس کے کسی حصہ پر ان مستثنیات یا تہذیبوں کے تابع ہوگا جن کی وہ اطلاع نامہ میں صراحت کرے اور کوئی ایسی ہدایت اس غرض سے دی جائے گی کہ اس کو استغدائی اثر حاصل ہو۔

تری پورہ ریاست میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں پر پارلیمنٹ کے تری پورہ ریاست کی مجلس قانون ساز کے ایکٹوں کا اطلاق۔

12 الف۔ اس آئین میں کسی امر کے باوجود۔

(الف) تری پورہ ریاست کی قانون ساز مجلس کا کوئی ایکٹ جو ایسے مضامین میں سے کسی مضمون سے متعلق ہے جن کی اس فہرست بند کے پیرا 3 میں ایسے مضامین کی شکل میں صراحت کی گئی ہے جن کے متعلق ضلع کونسل یا علاقائی کونسل قوانین بنا سکے گی اور تری پورہ ریاست کی قانون ساز مجلس کا کوئی ایکٹ جو کسی ناکشیدہ لکھلی شراب کے استعمال پر ممانعت یا پابندی عاید کرتا ہے اس کا اس ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر تب تک اطلاق نہیں ہو گا جب تک دونوں حالتوں میں سے ہر ایک میں اس ضلع کی ضلع کونسل یا ایسے علاقہ پر دائرہ اختیار رکھنے والی ضلع کونسل عام اطلاع نامہ کے ذریعے اس طرح ہدایت نہیں دیتی ہے اور ضلع کونسل کسی ایکٹ کے متعلق ایسی ہدایت دیتے وقت یہ ہدایت دے سکے گی کہ ایکٹ اس ضلع یا علاقہ کے کسی حصہ پر اطلاق ہونے میں ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے مؤثر ہوگا جو وہ ٹھیک سمجھتی ہے؛

(ب) گورنر، عام اطلاع نامہ کے ذریعے ہدایت دے سکے گا کہ تری پورہ ریاست کی قانون ساز مجلس کے کسی ایکٹ کا، جس پر اس ذیلی پیرا کے فقرہ (الف) کی توضیحات کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس ریاست کے کسی خود اختیاری ضلع پر اطلاق نہیں ہوگا یا ایسے ضلع یا علاقے یا اس کے کسی حصہ پر ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے اطلاق ہوگا جس کی وہ اس ایکٹ میں صراحت کرے؛

(ج) صدر، پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے متعلق اطلاع نامہ کے ذریعے ہدایت دے سکے گا کہ اس کا تری پورہ ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع پر اطلاق نہیں ہوگا یا ایسے ضلع یا علاقہ یا اس کے کسی حصہ پر ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے اطلاق ہوگا جس کی وہ اطلاع نامہ میں صراحت کرے اور ایسی کوئی ہدایت اس طرح دی جا سکے گی کہ اس کو استفادائی اثر حاصل ہو۔

میزورم ریاست میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں پر پارلیمنٹ اور میزورم ریاست کی قانون ساز مجلس کے ایکٹوں کا اطلاق۔

12 ب۔ آئین میں کسی امر کے باوجود، —

(الف) میزورم ریاست کی قانون ساز مجلس کا کوئی ایکٹ جو ایسے مضامین میں سے کسی مضمون سے متعلق ہے جن کی اس فہرست بند کے پیرا 3 میں ایسے مضامین کی شکل میں صراحت کی گئی ہے جن کے متعلق ضلع کونسل یا علاقائی کونسل قوانین بنا سکے گی اور میزورم ریاست کی قانون ساز مجلس کسی ایکٹ کا جو کسی ناکشیدہ لکھلی شراب کے استعمال پر ممانعت یا پابندی عاید کرتا ہے اس ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر تب تک اطلاق نہیں ہوگا جب تک دونوں حالتوں میں سے ہر ایک میں اس ضلع کی ضلع کونسل یا ایسے علاقہ پر دائرہ اختیار رکھنے والی ضلع کونسل عام اطلاع نامہ کے

ذریعہ اس طرح ہدایت نہیں دیدیتی ہے اور ضلع کونسل کسی ایکٹ کے متعلق ایسی ہدایت دیتے وقت یہ ہدایت دے سکے گی کہ وہ ایکٹ اس ضلع یا علاقہ کے کسی حصہ پر اطلاق ہونے میں ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے موثر ہوگا جو وہ ٹھیک سمجھتی ہے؛

(ب) گورنر، عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت دے سکے گا کہ میزورم ریاست کی قانون ساز مجلس کے کسی ایکٹ کا، جس پر اس ذیلی پیرا کے فقرہ (الف) کی توضیحات کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر اطلاق نہیں ہوگا یا ایسے ضلع یا علاقے یا اس کے کسی حصے پر ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے اطلاق ہوگا جس کی وہ اس اطلاع نامہ میں صراحت کرے؛

(ج) صدر، پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے متعلق اطلاع نامہ کے ذریعہ ہدایت دے سکے گا کہ اس کا میزورم ریاست میں کسی خود اختیاری ضلع یا خود اختیاری علاقہ پر اطلاق نہیں ہوگا یا ایسے ضلع یا علاقہ یا اس کے کسی حصہ پر ایسی مستثنیات یا تبدیلیوں کے تحت رہتے ہوئے اطلاق ہوگا جس کی وہ اطلاع نامہ میں صراحت کرے اور ایسی کوئی ہدایات اس طرح دی جاسکے گی کہ اس کو استقامتی اثر حاصل ہو۔

خود اختیاری اضلاع سے متعلق تخمینہ آمدنی و مصارف سالانہ مالیاتی گوشوارہ میں الگ الگ بتلائے جائیں گے۔

13- کسی خود اختیاری ضلع سے متعلق وہ تخمینہ آمدنی و مصارف جو ریاست کے مجسمہ فنڈز میں جمع ہوتے ہیں یا اس میں سے صرف کیے جاتے ہیں، پہلے ضلع کونسل میں بحث کے لیے پیش کیے جائیں گے اور پھر ایسی بحث کے بعد ریاست کے مالیاتی گوشوارہ میں دفعہ 202 کے تحت ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش کرنے کے لیے الگ الگ بتلائے جائیں گے۔

خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں کے نظم و نسق کی تحقیقات اور اس پر رپورٹ کرنے کے لیے کمیشن کا تقرر۔

14- 1. (1) گورنر، ریاست میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں کے نظم و نسق سے متعلق اس کے صراحت کیے ہوئے کسی امر کی بشمول ان امور کے جن کی صراحت اس فہرست بند کے پیرا 1 کے ذیلی پیرا (3) کے فقرہ جات

1. آئین چھٹا ترمیم بند (ترمیم) ایکٹ، 1995 (42 باب 1995) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 14 کا اطلاق آسام ریاست پر کرنے کے لئے مندرجہ ذیل شکل میں ترمیم کی گئی۔ یعنی:-

پیرا 14 کے ذیلی پیرا (2) میں، ”اس سے متعلق گورنر کی سفارشات“ الفاظ ترک کئے گئے۔

(ج)، (د)، (ہ) اور (و) میں کی گئی ہے، تحقیقات اور اس پر رپورٹ دینے کے لئے کسی وقت کمیشن کا تقرر کر سکے گا یا وہ ریاست میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں کے نظم و نسق کے بارے میں عام طور سے، اور (الف) ایسے اضلاع اور علاقوں میں تعلیمی اور طبی سہولتوں اور رسل و وسائل کے بندوبست (ب) ایسے اضلاع اور علاقوں کے بارے میں کسی جدید یا خاص قانون سازی کی ضرورت، اور (ج) ضلع اور علاقائی کونسلوں کے بنائے ہوئے قوانین، قواعد اور دساتیر العمل کے نفاذ کے بارے میں خاص طور پر تحقیقات کرنے اور وقتاً فوقتاً رپورٹ دینے کے لیے، ایک کمیشن کا تقرر کر سکے گا، اور اس طریق کار کا تعین کر سکے گا جس پر ایسے کمیشن کو عمل کرنا ہو۔

(2) متعلقہ وزیر ایسے ہر کمیشن کی رپورٹ اس سے متعلق گورنر کی سفارشوں اور اس کا ردوائی کے بارے میں، جو ریاستی حکومت ان پر کرنے کی تجویز کرے، ایک تشریحی یا دواشت کے ساتھ ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش کرے گا۔
(3) اپنے وزیروں میں ریاست کی حکومت کے کام کی تقسیم کرتے ہوئے گورنر اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر کو خاص طور سے ریاست میں خود اختیاری اضلاع اور خود اختیاری علاقوں کی فلاح کا کام سپرد کر سکے گا۔

1. ضلع اور علاقائی کونسلوں کے افعال اور قراردادوں کا کالعدم یا معطل کیا جانا۔

15- (1) اگر کسی وقت گورنر مطمئن ہو کہ کسی ضلع یا علاقائی کونسل کے کسی فعل یا قرارداد سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ میں پڑنے یا اس کے امن عامہ کے لیے مضرت رساں ہونے کا احتمال ہے تو وہ ایسے فعل یا قرارداد کو کالعدم یا معطل کر سکے گا اور ایسی تدابیر کر سکے گا (جن میں کونسل کی معطلی اور ان سب اختیارات کو یا ان میں سے کسی اختیار کو جو کونسل میں مرکوز ہیں یا جن کا وہ استعمال کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لینا شامل ہے) جو ایسے فعل کے کیے جانے یا جاری رہنے یا ایسی قرارداد کے نفاذ کو روکنے کے لیے وہ ضروری سمجھے۔

(2) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے تحت گورنر کا صادر کیا ہوا کوئی حکم مع اس کے وجوہ کے ریاست کی مجلس قانون ساز میں، جس قدر جلد ممکن ہو، پیش کیا جائے گا اور وہ حکم بجز اس کے کہ ایسی ریاست کی مجلس قانون ساز اس کو روک دے اس کے اس طرح صادر ہونے کی تاریخ سے بارہ مہینے کی مدت تک نافذ رہے گا:

1. آئین چٹا گڑھ سب (ترجمہ) ایکٹ، 1988 (67 باب 1988) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 15 کا ذیلی پیرا (2) تری اور پورہ اور دیگر ریاستوں کو لاگو کرنے میں مندرجہ ذیل شکل میں ترمیم کیا گیا ہے۔

(الف) حصہ آغا میں ”ریاست کی قانون ساز مجلس“ الفاظ کی جگہ پر ”گورنر“ الفاظ رکھے جائیں گے؛
(ب) شرط کو ترک کیا جائے گا۔

بشرطیکہ اگر اور جب بھی ریاست کی مجلس قانون ساز اس حکم کا نافذ رکھنا منظور کرتے ہوئے قرارداد منظور کر دے تو وہ حکم بجز اس کے کہ گورنر اس کو منسوخ کر دے اس تاریخ سے مزید بارہ ماہ کی مدت تک نافذ رہے گا جب کہ وہ اس پیرا کے تحت اور طور پر نافذ العمل نہ رہتا۔

ضلع 1 یا علاقائی کونسل کو توڑا جانا۔

16- (1) گورنر اس فہرست بند کے پیرا 14 کے تحت تقرر کیے ہوئے کمیشن کی سفارش پر عام اطلاع ناموں کے ذریعہ کسی ضلع یا علاقائی کونسل کے توڑنے کا حکم دے سکے گا اور ہے۔

(الف) ہدایت کر سکے گا کہ کونسل کی مکرر تشکیل کے لیے ایک جدید عام انتخاب فوراً منعقد کیا جائے، یا

(ب) ریاست کی مجلس قانون سازی کی ماقبل منظوری کی شرط کے تابع ایسی کونسل کے زیر اختیار رقبہ کے نظم و نسق کو خود اپنے ذمہ لے سکے گا یا ایسے رقبہ کے نظم و نسق کو مذکورہ پیرا کے تحت تقرر کیے ہوئے کمیشن یا کسی دیگر ایسی جماعت کے تحت، جس کو وہ مناسب سمجھے، ایسی مدت کے لیے، جو بارہ ماہ سے متجاوز نہ ہو، رکھ سکے گا:

بشرطیکہ جب کوئی حکم اس پیرا کے فقرہ (الف) کے تحت دیا گیا ہو تو جدید عام انتخاب پر کونسل کی مکرر تشکیل تک گورنر زبردست رقبہ کے نظم و نسق کے متعلق اس پیرا کے فقرہ (ب) کی متذکرہ کارروائی کر سکے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ اس پیرا کے فقرہ (ب) کے تحت کوئی کارروائی ضلع یا علاقائی کونسل کو، جیسی کہ صورت ہو، ریاست کی مجلس قانون ساز کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے کا موقعہ دیے بغیر نہیں کی جائے گی۔

(2) اگر کسی وقت گورنر مطمئن ہو جائے کہ ایسی حالت پیدا ہوگئی ہے جس میں کسی خود اختیاری ضلع یا علاقہ کا نظم و نسق اس فہرست بند کی توضیحات کے مطابق انجام نہیں دیا جاسکتا تو وہ عام اطلاع نامہ کے ذریعہ وہ تمام کارمندی یا اختیارات یا ان میں سے کسی کارمندی یا اختیارات کو جو ضلع کونسل یا، جیسی کہ صورت ہو، علاقائی کونسل میں مرکوز ہوں یا جن کا وہ استعمال کر سکتی ہو، خود اپنے ذمہ لے سکے گا اور اعلان کر سکے گا کہ ایسی مدت تک جو چھ ماہ سے متجاوز نہ ہو ایسے کارہائے منصبی یا اختیارات کا استعمال ایسا شخص یا حاکم کر سکتا ہے جس کی وہ اس بارے میں صراحت کرے:

1. آئین چھٹا فہرست بند (ترمیم) ایکٹ، 1988 (67 باب-1988) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 16 اتری پورہ اور میزورم ریاستوں کو لاگو کرنے میں مندرجہ ذیل طور سے ترمیم کیا گیا ہے۔

(الف) ذیلی پیرا (1) کے فقرہ (ب) میں آنے والے ”ریاست کی قانون ساز مجلس کی سابق منظوری سے“ الفاظ اور دوسرے دو شرطیہ فقرہ کو ترک کیا جائے گا؛

(ب) ذیلی پیرا (3) کی جگہ مندرجہ ذیل ذیلی پیرا رکھا جائے گا، یعنی:-

”(3) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) یا ذیلی پیرا (2) کے ضمن میں کیا گیا ہر ایک حکم اس کے لیے جو دو بات ہیں ان کے ساتھ ریاست کی قانون ساز مجلس کے رویہ رکھا جائے گا۔“

بشرطیکہ گورنر مزید حکم یا احکام کے ذریعے ابتدائی حکم کے نفاذ میں ایسی مدت کی توسیع کر سکے گا جو ہر موقع پر چھ ماہ سے متجاوز نہ ہو۔

(3) اس پیرا کے ذیلی پیرا (2) کے تحت صادر کیا ہوا ہر حکم مع وجوہ اس ریاست کی مجلس قانون ساز میں پیش کیا جائے گا اور اس تاریخ سے تیس دن کے مقتضی ہونے پر نافذ العمل نہ رہے گا جب ریاست کی مجلس قانون ساز کی ایسے حکم کے اجراء ہونے کے بعد پہلی بار نشست ہو۔ بجز اس کے کہ اس مدت کے مقتضی ہونے سے قبل اس کو ریاست کی مجلس قانون ساز نے منظور کر لیا ہو۔

خود اختیاری اضلاع میں انتخابی حلقے قائم کرنے میں ایسے اضلاع سے رقبوں کا خارج کرنا۔

17 1. آسام یا میگھالیہ یا تری پورہ یا میزورم کی قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کی غرض سے گورنر حکم کے ذریعہ قرار دے سکے گا کہ ریاست آسام یا میگھالیہ یا تری پورہ یا میزورم میں، جیسی کہ صورت ہو، کسی خود اختیاری ضلع کے اندر واقع کوئی قبضہ اس اسمبلی میں کسی ایسے ضلع کے لیے مخصوص نشست یا نشستوں کو پر کرنے کے لیے کسی ایسے انتخابی حلقہ کا جز نہ ہوگا بلکہ ایسی نشست یا نشستوں کو پر کرنے کے لیے جو اس طرح مخصوص نہ ہوں اس انتخابی حلقہ کا جز ہوگا جس کی صراحت حکم میں کی جائے۔

1 xxxxxxxxxxxxxxxx

عبوری توضیحات۔

19 1۔ (1) اس آئین کی تاریخ نفاذ کے بعد، جس قدر جلد ممکن ہو، گورنر ایک فہرست بند کے تحت ریاست میں ہر ایک خود اختیاری ضلع کے لیے ایک ضلع کونسل کی تشکیل کے لیے کارروائی کرے گا اور خود اختیاری ضلع کے لیے ایک ضلع کو نسل اس طرح تشکیل پانے تک ایسے ضلع کا نظم و نسق گورنر میں مرکوز ہوگا اور ایسے ضلع کے اندر کے رقبوں کے نظم و نسق پر اس فہرست بند کی ماقبل توضیحات کے بجائے ذیل کا اطلاق ہوگا، یعنی:-

1۔ آئین چھٹا فہرست بند (ترتیم)، بابت 2003 (44 بابت 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 17 ا کا اطلاق آسام ریاست پر کرنے کے لئے مندرجہ ذیل جوڑا جایگا، یعنی:-

بشرطیکہ اس پیرا کے کسی امر کا اطلاق بوڈولینڈ علاقائی رقبہ ضلع نہیں ہوگا۔

2۔ آئین چھٹا فہرست بند (ترتیم)، بابت 2003 (44 بابت 2003) کی دفعہ 2 کے ذریعہ پیرا 19 کا اطلاق آسام ریاست پر کرنے میں اسے مندرجہ ذیل طریقہ میں ترتیم کیا گیا جس سے ذیلی پیرا (3) کے بعد مندرجہ ذیل جوڑا کیا جائیگا:-

”(4) اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد یعنی جلد ممکن ہو سکے، آسام میں بوڈولینڈ علاقائی رقبہ ضلع کے لیے ایک عبوری عالما نہ نسل گورنر کے ذریعہ بوڈو وکریک کے رہنماؤں میں سے، جن میں جمہوریتی یادداشت پر دستخط کنندہ شامل ہیں، بنائی جائے گی اور اس میں اس علاقے کے غیر قبائلی رقبوں کو بھی نمایاں نمائندگی دی جائے گی۔

بشرطیکہ عبوری نسل چھ ماہی مدت کے لئے ہوگی جس کے دوران نسل کا انتخاب کرانے کی کوشش کی جائے گی۔

تقریب:-

اس ذیلی پیرا کی اغراض کے لیے ”جمہوریتی یادداشت“ سے حکومت بھارت، حکومت آسام اور بوڈولینڈ ریشن ٹاؤن کے درمیان 10 فروری، 2003ء کو دستخط شدہ یادداشت مراد ہے۔“

(الف) پارلیمنٹ یا ریاست کی قانون ساز مجلس کے کسی ایکٹ کا اطلاق کسی ایسے رقبہ پر نہ ہوگا جس کے گورنر عام اطلاع نامہ کے ذریعہ ایسی ہدایت کرے اور گورنر کسی ایکٹ کے بارے میں ایسی ہدایت کرتے وقت ہدایت کر سکے گا کہ اس ایکٹ کا نفاذ اس رقبہ یا اس کے کسی مصرعہ جز پر ایسی مستثنیات یا تہذیبوں کے تابع ہوگا جو وہ مناسب خیال کرے؛

(ب) گورنر کسی ایسے رقبہ میں امن اور اچھے نظم و نسق کے لیے دساتیر العمل بنا سکے گا اور اس طرح بنے ہوئے دساتیر العمل سے پارلیمنٹ یا ریاست کی قانون ساز مجلس کے کسی ایکٹ یا کسی موجودہ قانون کی، جس کا فی الوقت ایسے رقبہ پر اطلاق ہوتا ہو، تخیف یا ترمیم ہو سکے گی۔

(2) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے فقرہ (الف) کے تحت گورنر کی دی ہوئی کوئی ہدایت اس طرح دی جاسکے گی کہ اس کو استفادہ ای اثر حاصل ہو۔

(3) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) کے فقرہ (ب) کے تحت بنائے ہوئے جملہ دساتیر العمل فی الفور صدر کو پیش کیے جائیں گے اور تا وقتیکہ وہ ان کی منظوری نہ دے نافذ نہ ہوں گے۔

قبائلی رقبہ

20 (1) ذیل کے جدول کے حصہ جات 1، 2، 3 اور 3 میں مصرعہ رقبہ بالترتیب ریاست آسام، ریاست میگھالیہ، ریاست تریپورہ اور ریاست میزورم کے اندر کے قبائلی رقبے ہوں گے۔

(2) ذیل کے جدول کے حصہ جات 1، 2 یا 3 میں کسی ضلع کے حوالے کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ شمال مشرقی رقبہ جات (تنظیم جدید) ایکٹ، 1971 کی دفعہ 2 کے پیرا (ب) کے تحت مقررہ دن سے عین قبل اس نام سے موجود خود اختیاری ضلع میں شامل علاقوں کا حوالہ ہے:

بشرطیکہ اس فہرست بند کے پیر 31 کے ذیلی پیرا (1) کے فقرات (ہ) اور (د) پیرا 4، 5، 6، پیرا 8 کے ذیلی پیرا (2) اور ذیلی پیرا (3) کے فقرہ جات (الف)، (ب) اور (د) اور ذیلی پیرا (4) اور پیرا 10 کے ذیلی پیرا (2) کے فقرہ (د) کی اغراض کے لیے شیلانگ کی بلدیہ میں شامل رقبہ کے کسی حصہ کا کھاسی پہاڑی ضلع کے اندر ہونا متصور نہ ہوگا۔

(3) ذیل کے حدود میں حصہ 2 الف میں ”تری پورہ قبائلی رقبہ جات ضلع“ کے حوالہ کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ وہ ایسے علاقہ کا حوالہ ہے جس میں تری پورہ قبائلی رقبہ جات خود اختیاری ضلع ٹولسل ایکٹ، 1979ء کے پہلے فہرست بند میں مصرعہ قبائلی رقبہ جات شامل ہیں۔

جدول

حصہ (1)

- 1- شمالی کچھار پہاڑی ضلع۔
- 2- کاربی آنگلوگ ضلع۔
- 3- بوڈو لینڈ علاقائی رقبہ جات ضلع۔

حصہ (2)

- 1:- کھاسی پہاڑی ضلع۔
- 2:- جیتپیا پہاڑی ضلع۔
- 3:- گارو پہاڑی ضلع۔

حصہ (2الف)

تری پورہ قبائلی رقبہ جات ضلع۔

حصہ (3)

- 1:- چکمہ ضلع۔
- 2:- مارا ضلع۔
- 3:- لمی ضلع۔

میزو ضلع کونسل کا توڑا جانا۔

20 الف (1) اس فہرست بندی میں کسی امر کے باوجود میزو کی ضلع کونسل جو تاریخ مقررہ سے عین قبل موجود تھی (جس کا یہاں بعد میں میزو ضلع کونسل سے حوالہ دیا گیا ہے) توڑ دی جائے گی اور باقی نہ رہے گی۔

(2) میزورم کے یونین علاقہ کا ناظم الامور ایک یا زیادہ توضیحات کے ذریعہ مندرجہ ذیل جملہ امور یا ان میں سے کسی کے لیے توضیح کر سکے گا، یعنی:-

(الف) میزو ضلع کونسل کے اثاثوں، حقوق اور ذمہ داریوں کی (جن میں اس کے کیے ہوئے کسی معاہدہ کے تحت حقوق

اور ذمہ داریاں شامل ہیں) یونین یا کسی دیگر حاکم کو کبھی یا جزوی منتقلی،

(ب) کسی ایسی قانونی کارروائی میں، جس میں میز ضلع کونسل فریق ہو، میز ضلع کونسل کے بجائے یونین کا قائم کیا جانا یا کسی دیگر حاکم کا بطور فریق قائم مقام بنانا یا یونین یا کسی دیگر حاکم کا اضافہ کرنا،

(ج) میز ضلع کونسل کے ملازمین کا یونین یا کسی دیگر حاکم کے پاس یا اس کے ذریعے تبادلہ یا ان کی مکرر ماموری، ملازمت کی ایسی شرائط و قیود جو ایسے تبادلے یا مکرر ماموری کے بعد ایسے ملازمین پر قابل اطلاق ہوں،

(د) میز ضلع کونسل کے بنائے ہوئے اور اس کے توڑنے سے عین قبل نافذ قوانین کا ایسی تطبیقات اور تبدیلیوں کے تابع، جو ناظم الامور اس بارے میں بطور متنبخ یا ترمیم کرے، جاری رہنا اور متنبخ مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم مجاز ایسے قوانین کو نہ بدلے، ان میں تنسیخ یا ترمیم نہ کر دے،

(ہ) ایسے ضمنی، نتیجی اور تکمیلی امور جن کو ناظم الامور ضروری سمجھے۔

تشریح۔ اس فہرست بند کے اس پیرا اور پیرا 20 ا میں اصطلاح ”تاریخ مقررہ“ سے ایسی تاریخ مراد ہے جس پر حکومت یونین علاقہ جات ایکٹ، 1963 کی توضیحات کے تحت اور ان کے مطابق میز دوم کے یونین علاقہ کی قانون ساز اسمبلی یا قاعدہ تشکیل پائے۔

میز دوم کے یونین علاقے کے خود اختیاری کا خود اختیاری اضلاع ہونا اور اس کے نتیجے میں عبوری توضیحات۔ 1، 2

20 ب۔ (1) اس فہرست بند میں کسی امر کے باوجود،

1 آئین چٹا فہرست بند (ترسیم) ایکٹ، 1995 (42 باب 1995) کی دفعہ 2 کے ذریعہ آسام میں لاگو ہونے کے لیے پیرا 20 ب کے بعد مندرجہ ذیل پیرا قائم کیا گیا، یعنی:-

”20 ا الف۔ گورنر کے ذریعہ اپنے فرائض کی تکمیل میں ذاتی اختیارات تیزی کا استعمال اور یہ کہی۔ کے ذیلی پیرا (2) اور ذیلی پیرا (3)، پیرا (2) کے ذیلی پیرا (1)، ذیلی پیرا (6)، ذیلی پیرا (6 الف) اس کی پہلی شرط کو چھوڑ کر اور ذیلی پیرا (7)، پیرا (3) کے ذیلی پیرا (3)، پیرا (4) کے ذیلی پیرا (4)، پیرا (5) اور پیرا (6) کے ذیلی پیرا (1)، پیرا (7) کے ذیلی پیرا (2) اور پیرا (8) کے ذیلی پیرا (4)، پیرا (9) کے ذیلی پیرا (3)، پیرا (10) کے ذیلی پیرا (3)، پیرا (14) کے ذیلی پیرا (1)، پیرا (15) کے ذیلی پیرا (1) اور پیرا (16) کے ذیلی پیرا (1) اور ذیلی پیرا (2) کے تحت اپنے فرائض کی تکمیل میں دزراہ کونسل اور جیسی صورت ہو، بشلی کھار پہاڑی خود اختیاری کونسل یا کار ٹی آف گنگم پہاڑی خود اختیاری کونسل سے مشورہ کرنے کے بعد ایسی کارروائی کرے گا جو وہ اپنے مرضی کے مطابق ضروری سمجھتا ہے۔“

2۔ آئین چٹا فہرست بند (ترسیم) ایکٹ، 1988 (67 باب 1988) کی دفعہ 2 کے ذریعہ تری پورہ اور میز دوم ریاستوں کو لاگو کرنے میں پیرا 20 ب کے بعد مندرجہ ذیل پیرا قائم کیا گیا ہے، یعنی:-

”20 ب۔ گورنر کے ذریعہ اپنے فرائض کی تکمیل میں ذاتی اختیارات تیزی کا استعمال گورنر اس فہرست بند کے پیرا (1) کے ذیلی پیرا (2) اور ذیلی پیرا (3)، پیرا (2) کے ذیلی پیرا (1) اور ذیلی پیرا (7)، پیرا (3) کے ذیلی پیرا (3)، پیرا (4) کے ذیلی پیرا (4)، پیرا (5) کے ذیلی پیرا (6) کے ذیلی پیرا (1) اور ذیلی پیرا (2)، پیرا (9) کے ذیلی پیرا (3)، پیرا (14) کے ذیلی پیرا (1)، پیرا (15) کے ذیلی پیرا (1) اور پیرا (16) کے ذیلی پیرا (1) اور (2) کے تحت اپنے فرائض کی تکمیل میں دزراہ کونسل سے اور اگر وہ ضروری سمجھے تو متعلقہ ضلع کونسل یا علاقائی کونسل سے مشورہ کرنے کے بعد ایسی کارروائی کرے گا جو وہ اپنے ذاتی اختیارات تیزی کے تحت ضروری سمجھتا ہے۔“

(الف) ہر خود اختیاری علاقہ جو میزورم کے یونین علاقہ میں تاریخ مقررہ سے عین قبل موجود ہو اس تاریخ پر اور اس سے اس یونین علاقہ میں ایک خود اختیاری ضلع ہوگا (جس کا یہاں بعد میں مماثل نئے ضلع سے حوالہ دیا گیا ہے) اور اس کا ناظم الامور ایک یا زیادہ احکام کے ذریعہ ہدایت کر سکے گا کہ اس فہرست بند کے پیر 20 میں (جس میں اس پیرا کے آخر میں دیے ہوئے جدول کا حصہ 3 شامل ہے) ایسی قیمتی ترمیمات کی جائیں جو اس پیرا کی توضیحات کو رو بہ عمل لانے کے لیے ضروری ہوں اور اس بنا پر مذکورہ پیرا اور مذکورہ حصہ 3 حسب ترمیم شدہ منظور ہوں گے:

(ب) میزورم کے یونین علاقہ میں تاریخ مقررہ سے عین قبل موجود ہر خود اختیاری علاقہ کی علاقائی کونسل کا (جس کا یہاں بعد میں موجودہ علاقائی کونسل سے حوالہ دیا گیا ہے) اس تاریخ پر اور اس تاریخ سے اور تا وقتیکہ مماثل ضلع کے لیے ضلع کونسل باقاعدہ تشکیل نہ پائے اس ضلع کی ضلع کونسل ہو نامتصور ہوگا (جس کا یہاں بعد میں مماثل نئی ضلع کونسل سے حوالہ دیا گیا ہے)۔

(2) کسی موجودہ ضلع کونسل کے ہر رکن کا، چاہے وہ منتخب ہوا ہو یا نامزد ہوا ہو، مماثل نئی ضلع کونسل کے لیے منتخب یا جیسی کہ صورت ہو، نامزد ہونا منظور ہوگا اور وہ عہدہ پر فائز رہے گا تا وقتیکہ اس فہرست بند کے تحت مماثل نئے ضلع کے لیے ضلع کونسل باقاعدہ تشکیل نہ پائے۔

(3) تا وقتیکہ مماثل نئی ضلع کونسل اس فہرست بند کے پیرا 2 کے ذیلی پیرا (7) اور پیرا 4 کے ذیلی پیرا (4) کے تحت قواعد نہ بنائے، مذکورہ توضیحات کے تحت موجودہ علاقائی کونسل کے بنائے ہوئے قواعد جو تاریخ مقررہ سے عین قبل نافذ ہوں، مماثل نئی ضلع کونسل کے متعلق ان تطبیقات اور تہدیلیوں کے تابع، جو میزورم کے یونین علاقہ کا ناظم الامور ان میں کرے، نافذ رہیں گے۔

(4) میزورم کے یونین علاقہ کا ناظم الامور ایک یا زیادہ احکام کے ذریعہ مندرجہ ذیل جملہ امور یا ان میں سے کسی امر کے بارے میں توضیح کر سکے گا، یعنی:-

(الف) موجودہ علاقائی کونسل کے اثاثے، حقوق اور ذمہ داریوں کی (جن میں اس کے کیے ہوئے معاہدہ کے تحت حقوق اور ذمہ داریاں شامل ہیں) مماثل نئی ضلع کونسل کو کلی یا جزوی منتقلی،

(ب) کسی ایسی قانونی کارروائی میں جس میں موجودہ علاقائی کونسل فریق ہو موجودہ علاقائی کونسل کے بجائے مماثل نئی ضلع کونسل کا بطور فریق قائم بنانا،

(ج) موجودہ علاقائی کونسل کے ملازمین میں سے کسی کا مماثل نئی ضلع کونسل کو یا اس کے ذریعہ تبادلہ یا اس کی مکرر ماموری اور اس کے بعد ایسے ملازمین پر قابل اطلاق ملازمت کی شرائط و قیود،

(د) موجودہ علاقائی کونسل کے بنائے ہوئے اور تاریخ مقررہ سے عین قبل نافذ قوانین کا ایسی تطبیقات اور تبدیلیوں کے تابع، جو ناظم الامور اس بارے میں بطور تنسیخ یا ترمیم کرے، جاری رہنا تا وقتیکہ ایسے قوانین کو مجاز مجلس قانون ساز یا دیگر حاکم مجاز تبدیل یا منسوخ یا ان میں ترمیم نہ کرے،
(ه) ایسے ضمنی، نتیجی اور تکمیلی امور جن کو ناظم الامور ضروری سمجھے۔

تعبیر

20 ج۔ اس بارے میں کہ ہوئی کسی توضیح کے تابع اس فہرست بندی کی توضیحات میزورم کے یونین علاقہ پر ان کے اطلاق کی صورت میں ایسے نافذ ہوں گی۔

(1) گویا کہ ریاست کے گورنر اور حکومت کے حوالے دفعہ 239 کے تحت تقرر کیے ہوئے یونین علاقہ کے ناظم الامور کے حوالے تھے، ریاست کے حوالے (اصطلاح ”ریاست کی حکومت“ کے سوائے) میزورم کے یونین علاقے کے حوالے تھے اور ریاستی مجلس قانون ساز کے حوالے میزورم کے یونین علاقہ کی قانون ساز اسمبلی کے حوالے تھے،
(2) گویا کہ۔

(الف) پیرا 4 کے ذیلی پیرا (5) میں متعلقہ ریاست کی حکومت سے مشورہ کرنے کی توضیح کو ترک کر دیا گیا تھا؛

(ب) پیرا 6 کے ذیلی پیرا (2) میں بجائے الفاظ ”جس تک ریاست کے عاملانہ اختیار کی وسعت ہو“ الفاظ ”جس کے متعلق ریاست کے عاملانہ اختیار میزورم کے یونین علاقہ کی قانون ساز اسمبلی کو قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے“ قائم کیے گئے تھے؛

(ج) پیرا 13 میں الفاظ اور ہندسے ”دفعہ 202 کے تحت“ ترک کیے گئے تھے۔

فہرست بندی کی ترمیم۔

21- (1) پارلیمنٹ، وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ اضافے، بدلنے یا تنسیخ کے طور پر اس فہرست بندی کی توضیحات میں سے کسی توضیح کی ترمیم کر سکے گی اور جب فہرست بندی کی اس طرح ترمیم ہو جائے تو اس آئین میں اس فہرست بند کے کسی حوالے کی تعبیر کی جائے گی کہ وہ اس طرح ترمیم شدہ فہرست بند کا حوالہ ہے؛

(2) اس پیرا کے ذیلی پیرا (1) میں مذکورہ کسی قانون کا اس آئین کی دفعہ 368 کی اغراض کے لیے اس آئین کی ترمیم ہونا منظور نہ ہوگا۔

ساتواں فہرست بند

(دفعہ 246)

فہرست 1- یونین فہرست

- 1- بھارت اور اس کے ہر حصہ کا دفاع جس میں دفاع کی تیاری اور وہ سب افعال شامل ہیں جو جنگ کے زمانہ میں اس کو سرانجام دینے اور اس کے اختتام کے بعد فوجوں کے دائمی سکدوش کرنے میں مدد و معاون ہوں۔
- 2- بحری، بری اور فضائیہ فوج، یونین کی کوئی دیگر مسلح افواج۔
- 2 الف- سول اختیار کی مدد میں یونین کی مسلح فوج یا کسی دیگر جمعیت یا راست میں اس کے کسی دسٹے یا یونٹ کی تعیناتی، ایسی تعیناتی پر ایسی جمعیت کے ارکان کے اختیارات، ان کا حد اختیار، مراعات اور وجوب۔
- 3- چھاوٹی کے رقبوں کی حد بندی، ایسے رقبوں میں مقامی خود انتظامی نظم و نسق، حکام چھاوٹی کی ایسے رقبوں میں تشکیل اور ان کے اختیارات اور ایسے رقبوں میں رہائشی مکانات کی باضابطگی (جن میں کرایوں پر گرانٹی شامل ہے)۔
- 4- بحری، بری اور فضائیہ فوج کی کارگاہیں۔
- 5- اسلحہ، آتش اسلحہ، گولا بارود اور دھماکہ خیز اشیاء۔
- 6- ایٹمی توانائی اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ضروری معنی و وسائل۔
- 7- صنعتیں جن کو پارلیمنٹ دفاع کی غرض سے یا جنگ کو سرانجام دینے کے لیے بذریعہ قانون ضروری قرار دے۔
- 8- مرکزی محکمہ خفیہ و سراغ رسانی۔
- 9- بھارت کی دفاع، امور خارجہ یا اس کی سلامتی سے متعلق وجوہ کی بنا پر انسدادی نظر بندی، اشخاص جو ایسی نظر بندی کے مستوجب ہوئے ہوں۔
- 10- امور خارجہ، وہ جملہ امور جن سے یونین کا کسی ملک غیر سے تعلق قائم ہوتا ہے۔
- 11- سفارتی، قصصلی اور تجارتی نمائندگی۔
- 12- انجمن اقوام متحدہ۔
- 13- بین الاقوامی کانفرنسوں، انجمنوں اور دیگر جماعتوں میں شرکت اور اس میں کیے ہوئے فیصلوں کی تعمیل۔
- 14- ممالک غیر سے عہد نامے اور اقرار نامے کرنا اور ممالک غیر سے کیے ہوئے عہد ناموں، اقرار ناموں اور عہد و پیمان کو پورا کرنا۔

- 15۔ جنگ اور امن۔
- 16۔ غیر ملکی اختیار سماعت۔
- 17۔ شہریت، ملکی بنانا اور رعایا ملک غیر۔
- 18۔ تحویل مجرمین۔
- 19۔ بھارت میں داخلہ، ہجرت اور ملک بدری، پاسپورٹ اور وزے۔
- 20۔ بھارت کے باہر سفر زیارت۔
- 21۔ قزاقی اور ہزارم جن کا ارتکاب کھلے سمندروں یا فضا میں کیا جائے؛ جرائم خلاف قانون اقوام جن کا ارتکاب زمین پر، کھلے سمندروں یا فضا میں کیا جائے۔
- 22۔ ریلوے۔
- 23۔ شاہراہیں، جن کا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت قومی شاہ راہیں ہونا قرار دیا جائے۔
- 24۔ ملک کی اندرونی آبی راہوں پر جہاز رانی اور ملاقی جن کا پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ مشین سے چلنے والے سفینوں کے لیے قومی آبی راہیں ہونا قرار دے، ایسی آبی راہوں پر راستے کا قاعدہ۔
- 25۔ بحری جہاز رانی اور ملاقی جن میں جوار بھانا پر جہاز رانی اور ملاقی شامل ہیں، تجارتی بحری جہاز کے عملے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اور ایسی تعلیم اور تربیت کی ضابطہ بندی جس کا ریاستوں اور دیگر وسائل سے انتظام کیا گیا ہو۔
- 26۔ روشنی مینارجن میں ہادی جہاز، آکاش دیے اور جہاز رانی اور طیاروں کی حفاظت کے لیے دیگر انتظام شامل ہے۔
- 27۔ وہ بندرگاہیں جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا موجودہ قانون سے یا ان کے تحت بڑی بندرگاہیں ہونا قرار دی جائیں جن میں ان کی حد بندی اور ان کے اندر حکام بندرگاہ کی تشکیل اور ان کے اختیارات شامل ہیں۔
- 28۔ بندرگاہی قریضہ، جس میں اس سے متعلقہ شفا خانے شامل ہیں، ملاحوں اور بحری عملے کے ہسپتال۔
- 29۔ ہوائی راستے، طیارہ اور ہوا بازی، ہوائی اڈوں کا انتظام، ہوائی آمد و رفت اور ہوائی اڈوں کی ضابطہ بندی اور ان کی تنظیم اور علم و ہوا بازی کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اور ایسی تعلیم اور تربیت کی ضابطہ بندی جس کا انتظام ریاستوں اور دوسری ایجنسیوں سے ہو۔
- 30۔ ریلوے، سمندری یا فضائی راستوں سے یا مشین کے ذریعہ چلنے والے سفینوں میں قومی آبی راہوں سے مسافروں اور مال کا لے جانا۔
- 31۔ ڈاک اور تار، ٹیلی فون، بے تار برقی، نشریات اور مماثل نوٹیتوں کے دیگر مواصلات۔

- 32۔ یونین کی جائیداد اور اس سے آمدنی لیکن کسی ریاست میں واقع جائیداد کی بابت اس حد تک ریاست کی قانون سازی کے تابع جہاں تک پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ دیگر طور پر وضع کرے۔
- 33۔ xxxxxxxxxxxx
- 34۔ بھارتی ریاستوں کے حکمرانوں کی املاک کے لیے کورٹ آف وارڈز۔
- 35۔ یونین کا سرکاری دین۔
- 36۔ زرہ سکہ سازی اور زر قافونی، زر مبادلہ خارجہ۔
- 37۔ غیر ملکی قرضے۔
- 38۔ بھارت کارپزرو بینک۔
- 39۔ ڈاک خانے کا چپٹ بینک۔
- 40۔ لاٹریاں جن کا انتظام بھارت کی حکومت یا کسی ریاست کی حکومت کرے۔
- 41۔ بیرونی ممالک سے تجارت اور بیوپار، کسٹم کی حدود کے آر پار درآمد اور برآمد، کسٹم کی حدود کا تعین۔
- 42۔ بین ریاستی تجارت اور بیوپار۔
- 43۔ تجارتی کارپوریشنوں کو سند یافتہ بنانا، ان کی ضابطہ بندی اور ان کا خاتمہ جس میں بینک کاری، بیمہ اور مالیاتی کارپوریشن شامل ہیں لیکن امداد باہمی کی انجمنیں شامل نہیں ہیں۔
- 44۔ ان کارپوریشنوں کو سند یافتہ بنانا، چاہے وہ تجارتی ہوں یا نہ ہوں، ان کی ضابطہ بندی اور ان کا خاتمہ جن کی اغراض ایک ریاست تک محدود نہ ہوں لیکن ان میں جماعت شامل نہیں ہیں۔
- 45۔ بینک کاری۔
- 46۔ ہنڈی، چیک، پروٹ اور اس قسم کے دیگر نوشتے۔
- 47۔ بیمہ۔
- 48۔ صرافے اور وعدہ ہا زار۔
- 49۔ پیٹنٹ، ایجادیں اور ڈیزائن، حق طبع و تصنیف، تجارتی نشانات اور نشانات مال تجارت۔
- 50۔ وزن اور پیمانہ کے معیار قائم کرنا۔
- 51۔ بھارت کے باہر برآمد یا ایک ریاست سے دوسری ریاست کو بھیجے جانے والے مال کی صفت کے معیار قائم کرنا۔
- 52۔ صنعتیں جن پر یونین کی نگرانی کو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ مقرر عامہ کے لیے قرین مصلحت قرار دے۔

53۔ تیل کے خطوں اور معدنی تیل کے ذرائع کی باضابطگی اور ان کی ترقی، پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات، دوسرے مائع اور اشیا جن کو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ خطرناک طور پر آتش گیر قرار دے۔

54۔ کانوں کی ضابطہ بندی اور معدنی ترقی جس حد تک یونین کے زیر نگرانی ایسی ضابطہ بندی اور ترقی کو پارلیمنٹ بذریعہ قانون مفاد عامہ کے لیے قرین مصلحت قرار دے۔

55۔ کانوں اور تیل کے خطوں میں مزدوری اور تحفظ کی ضابطہ بندی۔

56۔ بین ریاستی دریاؤں یا دریاؤں کی ضابطہ بندی اور ترقی جس حد تک یونین کے زیر نگرانی ایسی ضابطہ بندی اور ترقی کو پارلیمنٹ بذریعہ قانون مفاد عامہ کے لیے قرین مصلحت قرار دے۔

57۔ ملکی سمندروں کے پرے مانی گیری اور مانی گاؤں۔

58۔ یونین کی ایجنسیوں کا نمک بنانا، مہیا کرنا اور تقسیم کرنا، دیگر ایجنسیوں کے ذریعے نمک بنائے جانے، مہیا کیے جانے اور تقسیم کیے جانے کی ضابطہ بندی اور اس پر نگرانی۔

59۔ انیون کی کاشت، اس کا بنایا جانا اور برآمد کے لیے فروخت کرنا۔

60۔ سنیمائی فلموں کو دکھانے کے لیے منظور کرنا۔

61۔ یونین کے ملازمین کے متعلق صنعتی تنازعات۔

62۔ وہ ادارے جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر قومی کتب خانہ، بھارتی عجائب گھر، شہنشاہی جنگلی عجائب خانہ، وکٹوریہ یادگار اور بھارتی جنگلی یادگار کہلاتے تھے اور اس قسم کا کوئی دوسرا ادارہ جس کو بھارت کی حکومت پوری یا جزوی مالی امداد دیتی ہو اور جس کو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ قومی اہمیت کا ادارہ ہونا قرار دے۔

63۔ وہ ادارے، جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر ہندو جامعہ بنارس، مسلم جامعہ علی گڑھ اور جامعہ دہلی کہلاتے تھے، دفعہ 371 کی متابعت میں قائم کی ہوئی جامعہ اور کوئی ادارہ جس کو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ قومی اہمیت کا ادارہ ہونا قرار دے۔

64۔ سائنسی یا تکنیکی تعلیم کے ادارے جن کو بھارت کی حکومت پوری یا جزوی امداد دیتی ہو اور جن کو پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ قومی اہمیت کے ادارے ہونا قرار دے۔

65۔ یونین کی ایجنسیاں اور ادارے جو،

(الف) پیشہ وارانہ، دھندے داری یا تکنیکی تربیت کے لیے ہوں جن میں پولیس کے عہدہ داروں کی تربیت شامل ہے، یا (ب) خصوصی مطالعہ یا تحقیق کو فروغ دینے کے لیے ہوں، یا

(ج) جرم کی تفتیش یا سراغ رسانی کے لیے سائنسی یا تکنیکی امداد دینے کے لیے ہوں۔

66۔ اعلیٰ تعلیم یا تحقیق کے اداروں اور سائنسی یا تکنیکی اداروں میں ہم ربطی اور معیاروں کا تعین۔

67۔ قدیم اور تاریخی یادگاریں اور ریکارڈ اور آغا قدیمہ کے مقامات اور باقیات جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت قومی اہمیت کے ادارے ہونا قرار دیے جائیں۔

68۔ محکمہ پرائش بھارت، بھارتی محکمہ جات جائزہ ارضیاتی، نباتاتی حیوانیاتی و لسانیاتی، موسمیاتی ادارے۔

69۔ مردم شماری۔

70۔ یونین کی سرکاری ملازمتیں، کل بھارت ملازمتیں، یونین پبلک سروس کمیشن۔

71۔ یونین کے پنشن یعنی وہ پنشن جو بھارت کی حکومت یا بھارت کے مجموعہ فنڈ سے واجب الادا ہوں۔

72۔ پارلیمنٹ، ریاستوں کی مجالس قانون ساز اور صدر اور نائب صدر کے مضبوط کے لیے انتخابات، انتخابی کمیشن۔

73۔ پارلیمنٹ کے ارکان، راجیہ سبھا کے میمبر مجلس اور نائب میمبر مجلس اور لوک سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر کی یافت اور الاؤنس۔

74۔ پارلیمنٹ کے ہر ایک ایوان، ہر ایوان کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات اور تحفظات اور پارلیمنٹ کی کمیٹیوں یا پارلیمنٹ کے تقرر کیے ہوئے کمیشنوں کے سامنے شہادت دینے یا دستاویزات پیش کرنے کے لیے اشخاص کو حاضری پر مجبور کرنا۔

75۔ صدر اور گورنروں کے مشاہرے، الاؤنس، مراعات اور رخصت غیر حاضری کی بابت حقوق، یونین کے دزیروں کی یافت اور الاؤنس، کمپنڈر اور آڈیٹر جنرل کی یافت، الاؤنس اور رخصت غیر حاضری کی بابت حقوق اور دیگر شرائط ملازمت۔

76۔ یونین اور ریاستوں کے حسابات کی تفتیش۔

77۔ سپریم کورٹ کی تشکیل، تنظیم، اختیارات ساعت اور اختیارات (جن میں اس عدالت کی توہین شامل ہے) اور فیسیں جو اس میں لی جائیں گی، وہ اشخاص جو سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کے مستحق ہیں۔

78۔ عدالت ہائے عالیہ کی تشکیل، تنظیم جس میں تعطیلات شامل ہیں سوائے ان توضیحات کے جو عدالت ہائے عالیہ کے عہدہ داروں اور ملازمین کے بارے میں ہوں، وہ اشخاص جو عدالت ہائے عالیہ میں وکالت کرنے کے مستحق ہیں۔

79۔ کسی یونین علاقہ پر کسی عدالت عالیہ کے اختیار ساعت کی توسیع اور اس کو کسی عدالت عالیہ کے اختیار ساعت سے خارج کرنا۔

80۔ کسی ریاست کی پولیس جمیعت کے ارکان کے اختیارات اور ان کے اختیار کی اس ریاست کے باہر کے رقبہ پر توسیع لیکن اس لیے نہیں کہ ایک ریاست کی پولیس اس ریاست کے باہر کے کسی رقبہ پر اختیارات اور دائرہ اختیار کو اس ریاست کی حکومت کی، جس میں ایسا رقبہ واقع ہے، رضا مندی کے بغیر استعمال کرنے کے قابل ہو۔

81۔ بین ریاستی ترک وطن، بین ریاستی قرضہ۔

82۔ زرعی آمدنی کے سوائے آمدنی پر ٹیکس۔

83۔ محصول کشم جس میں برآمدی محصول شامل ہیں۔

84۔ بھارت میں بنائے ہوئے یا پیدا کیے ہوئے مندرجہ ذیل مال پر محصول پیداوار، یعنی:-

(الف) خام پیٹرولیم؛

(ب) اعلیٰ رفتار ڈیٹل؛

(ج) موٹر اسپرٹ (عام طور پر پیٹرول کے نام سے موسوم)؛

(د) قدرتی گیس؛

(ه) ہوا بازی ٹرین انجن؛ اور

(و) تمباکو اور تمباکو مصنوعات۔

85۔ کارپوریشن ٹیکس۔

86۔ افراد اور کمپنیوں کی زرعی اراضی کو چھوڑ کر اثاثوں کی سرمایہ مالیت پر ٹیکس، کمپنیوں کے سرمایہ پر ٹیکس۔

87۔ زرعی اراضی کے سوا دوسری جائیداد کی وراثت کے متعلق محصول املاک۔

88۔ زرعی اراضی کے سوا دوسری جائیداد کی وراثت کے متعلق محصولات۔

89۔ حدوداری ٹیکس اس مال یا ان مسافروں پر جو ریلوے، سمندری یا ہوائی راستے کے ذریعے لے جائے جائیں، ریل کے کرایہ اور بھاڑے پر ٹیکس۔

90۔ رسوم اشامپ کے سوائے صرافوں اور وعدہ بازاروں میں لین دین پر ٹیکس۔

91۔ ہنڈی، چکیوں، پروٹونوں، مال کی بلیوں، اعتباری ہنڈیوں، بیمہ پالیسیوں، حصص کی منتقلی، ڈنچر، عوض ناموں اور رسیدوں کے متعلق رسوم اشامپ کی شرحیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

92 الف۔ اخبارات کے سوائے دوسرے مال کی فروخت یا خرید پر ٹیکس جب ایسی فروخت یا خرید بین ریاستی تجارت یا

پیو پارکے دوران ہو۔

92 ب۔ مال ترسیل کرنے پر ٹیکس (چاہے ترسیل اسے کرنے والے شخص کو یا کسی دیگر شخص کو کی گئی ہو) جہاں ایسی ترسیل بین ریاستی تجارت یا پیو پارکے دوران ہو۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

93۔ اس فہرست کے مندرجہ امور میں سے کسی امر کی نسبت قوانین کے خلاف جرائم۔

94۔ اس فہرست کے مندرجہ امور میں سے کسی امر کی غرض کے لیے تحقیقات، پیمائش اور اعداد و شمار۔

95۔ اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق سپریم کورٹ کے سوائے تمام عدالتوں کا اختیار سماعت اور ان کے اختیارات، بحری عدالت کا اختیار سماعت۔

96۔ اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق فیس لیکن ان میں وہ فیسیں شامل نہیں ہیں جو کسی عدالت میں لی جائیں۔

97۔ کوئی دوسرا امر جو فہرست 2 یا فہرست 3 میں مندرج نہیں ہے، بشمول کسی ایسے ٹیکس کے جس کا ذکر ان ہر دو فہرستوں میں نہیں ہے۔

فہرست 2

ریاستی فہرست

1۔ امن عامہ (جس میں سول اختیار کی امداد میں بحری، بری یا فضائی فوج یا یونین کی دیگر مسلح افواج یا یونین یا اس کے زیر نگرانی کسی دستے یا یونٹ کی دیگر افواج کا استعمال شامل نہیں ہے)۔

2۔ فہرست 1 کی مدد الف کی توضیحات کے تابع پولیس (جس میں ریلوے اور دیہی پولیس شامل ہے)۔

3۔ عدالت العالیہ کے عہدہ دار اور ملازمین، عدالت ہائے کرایہ جات و مال میں طریق کار، فیسیں جو سپریم کورٹ کے سوا جملہ عدالتوں میں لی جائیں۔

4۔ مجالس، تادیب خانے، بورڈل ادارے اور اس قسم کے دوسرے ادارے اور اشخاص جو ان میں نظر بند رکھے جائیں، مجالس اور دیگر اداروں کے استعمال سے متعلق دوسری ریاستوں سے سمجھوتے۔

5۔ مقامی حکومت یعنی بلدی کارپوریشن، آرائش ٹرسٹ، ضلع بورڈ، معدنی ہستی کے حکام اور مقامی خود انتظامی نظم و نسق یا دیہی نظم و نسق کی غرض سے دیگر مقامی حکام کی تشکیل اور اختیارات۔

6۔ صحت عامہ اور حفظانِ صحت، شفا خانے اور دوا خانے۔

7۔ زیارتیں جو بھارت کے باہر زیارتوں کے سوا ہوں۔

8۔ نشہ آور شرابیں یعنی نشہ آور شراب کا بنانا، تیار کرنا، قبضہ میں رکھنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور خرید و فروخت کرنا۔

9۔ پانچ اور ناقابلِ ملازمت افراد کی امداد۔

10۔ تدفین اور قبرستان، لاشیں جلانا اور شمشان۔

11۔ xxxxxxxx

12۔ کتب خانے، عجائب گھر اور اس قسم کے دیگر ادارے جو ریاست کی نگرانی میں ہوں یا جن کو ریاست سے مالی امداد ملتی ہو، قدیم اور تاریخی یادگاریں اور ریکارڈ سوائے ان کے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے تحت قومی اہمیت کے قرار دیے جائیں۔

13۔ موصلات یعنی سڑکیں، پل، کشتی گھاٹ اور دیگر ایسے رسل و رسائل کے ذرائع جن کی صراحت فہرست 1 میں نہیں ہے، بلدی ٹرام وے، رسد راستے، اندرونی آبی راہیں اور ایسی آبی راہوں کے متعلق فہرست 1 اور فہرست 3 میں توضیحات کے تابع ان پر آمدورفت، مشین کے ذریعہ چلائی جانے والی گاڑیوں کے سوا دوسری گاڑیاں۔

14۔ زراعت جس میں زرعی تعلیم اور تحقیق، کیڑوں سے تحفظ اور پودوں کی بیماریوں کا انسداد شامل ہیں۔

15۔ مویشیوں کی نسل کا تحفظ، حفاظت اور افزائش اور جانوروں کی بیماریوں کا انسداد، علاج حیوانات کی تربیت اور بیطاری۔

16۔ کانجی ہاؤس اور مویشیوں کی بیجا مداخلت کو روکنا۔

17۔ پانی یعنی آب رسانی، آب پاشی اور نہریں، بدر و اور بند، ذخیرہ آب اور پین بجلی، فہرست 1 کے اندر راج 56 کی توضیحات کے تابع۔

18۔ اراضی یعنی اراضی میں یا اس پر حقوق، لگان داری جس میں زمیندار اور لگان دار کے تعلقات شامل ہیں اور لگان کی وصولی، زرعی اراضی کی منتقلی اور انتقالِ حقیت، زمین سدھارا اور زرعی قرضے، آباد کاری۔

19۔ -----

20۔ -----

21۔ ماہی گاہیں۔

- 22- کورٹ آف واڈز، فہرست 1 کے اندراج 34 کی توضیحات کے تابع زیر کفالت اور قرق الماک۔
- 23- کانوں کی ضابطہ بندی اور معدنی ترقی جو یونین کے زیر نگرانی ضابطہ بندی اور ترقی سے متعلق فہرست 1 کی توضیحات کے تابع ہو۔
- 24- صنعتیں جو فہرست 1 کے اندراج 7 اور 52 کی توضیحات کے تابع ہوں۔
- 25- گیس اور گیس کارگاہیں۔
- 26- فہرست 3 کے اندراج 33 کی توضیحات کے تابع اندرون ریاست تجارت اور بیوپار۔
- 27- فہرست 3 کے اندراج 33 کی توضیحات کے تابع مال کی پیداوار، رسید اور تقسیم۔
- 28- بازار اور میلے۔
- 29- xxxxxxxx
- 30- قرض دہندگی اور قرض دہندگان، زرعی قرض داری کی امداد۔
- 31- سرائے اور مالکان سرائے۔
- 32- کارپوریشنوں کا سند یافتہ بنانا، ان کی ضابطہ بندی اور ان کا خاتمہ، سوائے ان کے جن کی فہرست 1 میں صراحت ہے اور جامعات، ایسی تجارتی، ادبی، سائنسی، مذہبی اور دیگر انجمنیں اور متحدہ جماعتیں جن کو سند یافتہ نہ بنایا گیا ہو، انجمن ہائے امداد باہمی۔
- 33- تھیٹر اور ڈرامے کھیلنا، فہرست 1 کے اندراج 60 کی توضیحات کے تابع سینما، تماشے اور تفریحات۔
- 34- بازی لگانا اور قمار بازی۔
- 35- کارگاہیں، اراضیات اور عمارتیں جو ریاست میں مرکوز ہوں یا اس کے قبضہ میں ہوں۔
- 36- xxxxxxxx
- 37- پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی توضیحات کے تابع ریاست کی مجلس قانون ساز کے انتخابات۔
- 38- ریاست کی مجلس قانون ساز کے ارکان، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور نائب اسپیکر اور اگر قانون ساز کونسل ہو تو اس کے میجر مجلس اور نائب میجر مجلس کی یافت اور الائنس۔
- 39- قانون ساز اسمبلی اور اس کے ارکان اور کمیٹیوں اور اگر قانون ساز کونسل ہو تو اس کونسل اور اس کے ارکان اور کمیٹیوں کے اختیارات، مراعات اور تحفظات، ریاست کی مجلس قانون ساز کی کمیٹیوں کے سامنے شہادت دینے اور دستاویزات پیش کرنے کے لیے اشخاص کو حاضری پر مجبور کرنا۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- 56- ایسے مال اور مسافروں پر ٹیکس جو سڑک یا اندرونی آبی راہوں سے لے جائے جائیں۔
- 57- ایسی گاڑیوں پر ٹیکس جو سڑکوں پر استعمال کے قابل ہوں، خواہ وہ مشین سے چلتی ہوں یا نہ چلتی ہوں، جن میں ٹرام گاڑیاں شامل ہیں جو فہرست 3 کے اندر راج 35 کی توضیحات کے تابع ہوں۔
- 58- جانوروں اور کشتیوں پر ٹیکس۔
- 59- راہ داری۔
- 60- پیشوں، تجارتوں، حرفوں اور روزگار پر ٹیکس۔
- 61- فی کس محصول۔
- 62- تماشوں اور تفریحات پر اس حد تک ٹیکس جو کسی پنچایت یا کسی میونسپلٹی یا کسی علاقائی کونسل یا کسی ضلع کونسل کے ذریعہ عائد اور جمع کیا جائے۔
- 63- رسوم اسٹامپ کی شرحیں ان دستاویزات کے متعلق جو ان کے سوا ہوں جن کی صراحت بلحاظ شرح رسوم اسٹامپ فہرست 1 کی توضیحات میں کی گئی ہے۔
- 64- اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق قوانین کے خلاف جرائم۔
- 65- اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کی بابت سپریم کورٹ کے سوا سب عدالتوں کا اختیار سماعت اور ان کے اختیارات۔
- 66- اس فہرست میں مندرجہ امور میں سے کسی امر کے متعلق فیسیں لیکن اس میں وہ فیسیں شامل نہیں ہیں جو کسی عدالت میں لی جائیں۔

فہرست 3

متوازی فہرست

- 1- قانون فوجداری جس میں وہ سب امور شامل ہیں جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر مجموعہ تعزیرات بھارت میں شامل تھے لیکن جرائم شامل نہیں ہیں جو فہرست 1 یا فہرست 2 میں صراحت- امور میں سے کسی امر کے متعلق قوانین کے خلاف ہوں اور جن میں سول اختیار کی مدد میں بحری، بری یا فضائی فوج یا یونین کی دیگر مسلح افواج کا استعمال کرنا شامل نہیں ہے۔
- 2- ضابطہ فوجداری جس میں وہ سب امور شامل ہیں جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر مجموعہ ضابطہ فوجداری میں شامل تھے۔

- 3۔ انسدادی نظر بندی ان وجوہ کی بنا پر جن کا تعلق کسی ریاست کی سلامتی، امن عامہ کے قائم رکھنے یا قوم کے لیے لازم رسدات اور خدمات کو قائم رکھنے سے ہو، اشخاص جو اس غرض سے نظر بند ہوں۔
- 4۔ قیدیوں، ملازموں اور اس فہرست کے اندراج 3 میں صراحت کیے ہوئے وجوہ سے انسدادی نظر بندی میں رکھے گئے اشخاص کی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں منتقلی۔
- 5۔ بیاہ اور طلاق، اطفال اور نابالغان، تنہیت، وصیتیں، وفات بلا وصیت اور وراثت، خاندان مشترکہ اور بٹوارہ، وہ سب امور جن کے متعلق عدالتی کارروائی کے فریق اس آئین کی تاریخ نفاذ کے عین قبل اپنے شخصی قانون کے تابع تھے۔
- 6۔ زرعی اراضی کے سوا دوسری جائیداد کی منتقلی، قبائلی اور ستائیزات کی رجسٹری۔
- 7۔ معاہدے جن میں شراکت، الجھنی، بار برداری کے معاہدے اور دیگر خاص اقسام کے معاہدے شامل ہیں لیکن زرعی اراضی کے متعلق معاہدے شامل نہیں ہیں۔
- 8۔ افعال بیجا قابل ارجاع ناٹش۔
- 9۔ ناداری اور دیوالہ۔
- 10۔ امانت اور امعاء۔
- 11۔ ناظم الامور اعلیٰ و سرکاری امعاء 11 الف۔ عدل گستری یا سپریم کورٹ اور عدالت ہائے عالیہ کے سوا دیگر جملہ عدالتوں کی تشکیل اور تنظیم۔
- 12۔ شہادت اور حلف، قوانین، سرکاری افعال و ریکارڈ اور عدالتی کارروائی کو تسلیم کرنا۔
- 13۔ ضابطہ دیوانی جس میں وہ سب امور شامل ہیں جو اس آئین کی تاریخ نفاذ پر مجموعہ ضابطہ دیوانی میں شامل تھے، میعاد سماعت اور ثالثی۔
- 14۔ توہین عدالت جس میں سپریم کورٹ کی توہین شامل نہیں ہے۔
- 15۔ آوارہ گردی، خانہ بدوش اور سیلائی قبیلے۔
- 16۔ جنون اور دماغی فتور جس میں مجنونوں یا فاقر العقولوں کے رکھنے یا علاج کی جگہیں شامل ہیں۔
- 17۔ انسداد بے رحمی برجانوران۔
- 17 الف۔ جنگلات۔
- 17 ب۔ جنگلی جانوروں اور پرندوں کا تحفظ۔
- 18۔ اشیا خوردنی اور دوسری چیزوں میں ملاوٹ۔

19- ایفون کے متعلق فہرست 1 کے اندراج 59 کی توضیحات کے تابع مفرد ادویہ اور زہر۔

20- معاشی اور سماجی منصوبہ بندی۔

20الف- آبادی کو بڑھنے سے روکنا اور خاندانی منصوبہ بندی۔

21- ہوپاری اور صنعتی اجارے، مشین کرائے، ٹینس اور ٹرسٹ۔

22- مزدور سہائیں، صنعتی اور مزدوروں کے تنازعات۔

23- سماجی تحفظ اور سماجی بیمہ، روزگار اور بے روزگاری۔

24- مزدوروں کی بہبودی جس میں کام کی شرائط، مستقبل فیڈ، آجروں کی ذمہ داری، کام گران کا معاوضہ، وظائف معذوری اور پیرائے سالانہ اور چنگی کی سہولتیں شامل ہیں،

25- فہرست 1 کی مددات 63، 64، 65 اور 66 کی توضیحات کے تابع تعلیم جس میں تکنیکی و طبی تعلیم اور جامعات شامل ہیں۔ مزدوروں کی ان کے دھندوں کی نسبت اور فنی تربیت۔

26- قانونی، طبی اور دیگر پیشے۔

27- بھارت اور پاکستان کی ڈومینوں کے قائم ہونے کی وجہ سے اپنی اصلی جائے سکونت سے بھرگے اشخاص کی امداد اور باز آباد کاری۔

28- خیرات اور خیراتی ادارے، خیراتی اور مذہبی اوقاف اور مذہبی ادارے۔

29- ایک ریاست سے دوسری ریاست تک آدمیوں، جانوروں یا پودوں کو متاثر کرنے والی وبا کی یا متعدی بیماریوں یا کیڑوں کے پھیلنے کو روکنا۔

30- پیدائش و اموات کے اعداد و شمار جن میں پیدائش اور موت کا درجہ رجسٹر کرنا شامل ہے۔

31- بندرگاہیں سوائے ان کے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا موجودہ قانون سے یا ان کے تحت بڑی بندر گاہیں قرار دی جائیں۔

32- قومی آبی راہوں کے متعلق فہرست 1 کی توضیحات کے تابع مشین سے چلنے والے سفینوں کے تعلق سے اندرونی آبی راہوں سے جہاز رانی اور ملائی اور ایسی آبی راہوں پر راستوں کا قاعدہ اور اندرونی آبی راہوں پر مسافروں اور مال کا لالہ جانا۔

33- حسب ذیل ایشیا کی تجارت اور ہوپا، ان کی پیداوار اور رسد اور تنظیم،

(الف) کسی صنعت کی پیداوار جب پارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ایسی صنعت پر یونین کی نگرانی کو مفاد عامہ کے لیے قرین

مصلحت قرار دے اور ایسی پیداوار کی قسم کا درآ مد شدہ مال؛

(ب) ایشیا خوردنی جس میں کھانے کے قابل تھن اور تیل شامل ہیں؛

(ج) موسیخوں کا چارہ جس میں کھلی اور دیگر مرتکزے شامل ہیں؛

(د) کپاس چاہے اوٹی یا بناوٹی ہوئی ہو اور نولے؛ اور

(ه) خام پٹ سن۔

33 الف۔ معیار مقرر کرنے کے سوانا پ تول کے پیمانے۔

34۔ قیمت پر گمرانی۔

35۔ مشین سے چلنے والی گاڑیاں جن میں ایسی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کے اصول شامل ہیں۔

36۔ کارخانے۔

37۔ بانکر۔

38۔ بجلی۔

39۔ اخبارات، کتابیں اور مطالع۔

40۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے مقامات اور باقیات سوائے ان کے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون سے یا اس کے

تحت قومی اہمیت کے قرار دیے جائیں۔

41۔ اس جائیداد کی تحویل، انتظام اور منتقلی (بشمول زرعی اراضی) جو بذریعہ قانون جائیداد تخلیکہ کنندہ قرار دی جائے۔

42۔ جائیداد کا حاصل کرنا اور طلب کرنا۔

43۔ کسی ریاست میں ایسے ٹیکس اور دیگر سرکاری مطالبات کے بارے میں مطالبوں کی وصولی جو اس ریاست کے باہر

پیدا ہوئے ہوں، اس میں بقیہ مال گزارہ اراضی اور ایسی رقوم شامل ہیں جو شل ایسے بقیہ کے وصول کی جاسکتی ہیں۔

44۔ رسوم اشامپ سوائے ان رسوم یا فیسوں کے جو عدالتی اشامپ کے ذریعہ وصول کی جائیں لیکن اس میں رسوم

اشامپ کی شرح شامل نہیں ہے۔

45۔ فہرست 2 یا فہرست 3 میں صراحت کیے ہوئے امور میں سے کسی امر کی اغراض کے لیے تحقیقات اور اعداد و شمار۔

46۔ اس فہرست میں صراحت کیے ہوئے امور میں سے کسی امر کے متعلق سپریم کورٹ کے سوا تمام عدالتوں کا اختیار

سماعت اور ان کے اختیارات۔

47۔ اس فہرست کے امور میں سے کسی امر کے متعلق فینسیں لیکن اس میں وہ فینسیں شامل نہیں ہیں جو کسی عدالت میں لی

جائیں۔

آٹھواں فہرست بند

[دفعات 344(1) اور 351]

زبانیں

آسامی	-1
بنگالی	-2
بوڈو	-3
ڈوگری	-4
گجراتی	-5
ہندی	-6
کنڑ	-7
کشمیری	-8
کوکچی	-9
میتھلی	-10
ملایلم	-11
منی پوری	-12
مراتھی	-13
نیپالی	-14
اڈیا	-15
پنجابی	-16
سنسکرت	-17
سنٹھالی	-18
سندھی	-19
تامل	-20
تیلگو	-21
اردو	-22

نواں فہرست بند

(دفعہ 31 ب)

بعض ایکٹ اور دساتیر العمل کا جواز

- 1۔ اصلاحات اراضی بہار ایکٹ، 1950 (بہار ایکٹ 30 بابت 1950)۔
- 2۔ لگان داری وزری اراضیات بمبئی ایکٹ، 1948 (بمبئی ایکٹ 67 بابت 1948)۔
- 3۔ برخانگی مالکی طریقہ لگان داری بمبئی ایکٹ، 1949 (بمبئی ایکٹ 61 بابت 1949)۔
- 4۔ برخانگی تعلق داری طریقہ لگان داری بمبئی ایکٹ، 1949 (بمبئی ایکٹ 62 بابت 1949)۔
- 5۔ برخانگی لگان داری شیخ محل مہوادی ایکٹ، 1949 (بمبئی ایکٹ 63 بابت 1949)۔
- 6۔ برخانگی کھونی بمبئی ایکٹ، 1950 (بمبئی ایکٹ 6 بابت 1950)۔
- 7۔ برخانگی پرگنہ اور کلکرنی وطن بمبئی ایکٹ، 1950 (بمبئی ایکٹ 60 بابت 1950)۔
- 8۔ برخانگی حقوق مالکانہ (املاک، مجال، انتظامی اراضیات) مدھیہ پردیش ایکٹ، 1950 (مدھیہ پردیش ایکٹ 1 بابت 1951)۔
- 9۔ املاک (برخانگی وتہدیلی برعیت واری) مدراس ایکٹ، 1948 (مدراس ایکٹ 26 بابت 1948)۔
- 10۔ املاک (برخانگی وتہدیلی برعیت واری) ترمیم مدراس ایکٹ 1950 (مدراس ایکٹ 1 بابت 1950)۔
- 11۔ برخانگی زمینداری و اصلاحات اراضی اتر پردیش ایکٹ 1950 (اتر پردیش ایکٹ 1 بابت 1951)۔
- 12۔ دستور العمل (برخانگی جاگیرات) حیدرآباد، 1358 ایف۔ (نمبر 69 بابت 1359 فصلی)۔ (نمبر 35 بابت 1358 فصلی)۔
- 13۔ دستور العمل (معاوضہ) جاگیرات حیدرآباد، 1359 ایف۔
- 14۔ بازآبادکاری بے گھراشتخاص (حصول اراضی) بہار ایکٹ، 1950 (بہار ایکٹ 38 بابت 1950)۔
- 15۔ حصول اراضی (بازآبادکاری پناہ گزینان) صوبہ جات متحدہ ایکٹ، 1948 (صوبہ جات متحدہ ایکٹ 36 بابت 1948)۔
- 16۔ بے گھراشتخاص از سر نو بسانا (حصول اراضی) ایکٹ، 1948 (ایکٹ 60 بابت 1948)۔
- 17۔ بیرا ایکٹ، 1938 (ایکٹ 4 بابت 1938) کی دفعات 52 الف تا 52 ز جو تیرہ (ترمیم) ایکٹ، 1950

- (ا) ایکٹ 47 بابت 1950) کی دفعہ 42 سے شامل کی گئیں۔
- 18۔ ریلوے کمپنی (توضیحات متعلق ہنگامی حالت) ایکٹ، 1951 (ایکٹ 51 بابت 1951)۔
- 19۔ صنعت (ترقی و انضباط) ایکٹ، 1951 (ایکٹ 65 بابت 1951) کا باب 3 الف جیسا کہ صنعت (ترقی و انضباط) ترمیم ایکٹ، 1953 (ایکٹ 26 بابت 1953) کی دفعہ 13 سے شامل کیا گیا۔
- 20۔ ترقی اراضی و منصوبہ بندی مغربی بنگال ایکٹ، 1948 (مغربی بنگال ایکٹ 21 بابت 1948) جس کی مغربی بنگال ایکٹ 29 بابت 1951 سے ترمیم کی گئی۔
- 21۔ تعین حد انتہائی زرعی مقبوضات آندھرا پردیش ایکٹ، 1961 آندھرا پردیش ایکٹ 10 بابت 1961)۔
- 22۔ لگان داری و زرعی اراضیات (جواز) آندھرا پردیش (رقبہ تلنگانہ) ایکٹ، 1961 (آندھرا پردیش ایکٹ 21 بابت 1961)۔
- 23۔ تنسیخ بے مضابطہ پٹ جات، اجارہ و قوی اراضی و برخائگی رعایتی تفتیش آندھرا پردیش (رقبہ تلنگانہ) ایکٹ، 1961 (آندھرا پردیش ایکٹ 36 بابت 1961)۔
- 24۔ حصول اراضیات مملوکہ مذہبی یا خیراتی ادارہ جات نوعیت عام آسام ایکٹ، 1959 (آسام ایکٹ 9 بابت 1961)۔
- 25۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1953 (بہارا ایکٹ 20 بابت 1954)۔
- 26۔ اصلاحات اراضی تعین حد انتہائی رقبہ وصول زائد اراضی بہارا ایکٹ، 1961 (بہارا ایکٹ 12 بابت 1962) (اس ایکٹ کی دفعہ 28 کو چھوڑ کر)۔
- 27۔ برخائگی تعلق داری طریقہ لگان داری (ترمیم) بمبئی ایکٹ، 1954 (بمبئی ایکٹ 1 بابت 1955)۔
- 28۔ برخائگی تعلق داری طریقہ لگان داری (ترمیم) بمبئی ایکٹ، 1957 (بمبئی ایکٹ 18 بابت 1958)۔
- 29۔ برخائگی انعامات (کچھ رقبہ) بمبئی ایکٹ، 1958 (بمبئی ایکٹ 98 بابت 1958)۔
- 30۔ لگان داری و زرعی اراضیات (گجرات ترمیم) بمبئی ایکٹ، 1960 (گجرات ایکٹ 16 بابت 1960)۔
- 31۔ تعین حد انتہائی زرعی اراضیات گجرات ایکٹ، 1960 (گجرات ایکٹ 26 بابت 1961)۔
- 32۔ سکبارا و مہو اسی املاک (برخائگی حق مالکانہ وغیرہ) دستور العمل، 1962 (دستور العمل گجرات 1 بابت 1962)۔
- 33۔ برخائگی بقایا انتقالات حقیقت گجرات ایکٹ، 1963 (گجرات ایکٹ 33 بابت 1963) سوائے اس کے کہ

جس حد تک یہ ایکٹ اس کی دفعہ 2 کے فقرہ (3) کے ذیلی فقرہ (د) میں بحوالہ انتقال حقیقت سے متعلق ہے۔

34۔ زرعی اراضیات (تین انتہائی حد مقبوضات) مہاراشٹر ایکٹ، 1961 (مہاراشٹر ایکٹ 27 بابت 1961)۔

35۔ لگان داری و زرعی اراضیات (مکرو وضع قانون، جواز و مزید ترمیم) حیدرآباد ایکٹ، 1961 (مہاراشٹر ایکٹ 45 بابت 1961)۔

36۔ لگان داری و زرعی اراضیات حیدرآباد ایکٹ، 1950 (حیدرآباد ایکٹ 21 بابت 1950)۔

37۔ جنی کرم ادائیگی (برخاستگی) ایکٹ، 1960 (کیرالہ ایکٹ 3 بابت 1961)۔

38۔ ٹیکس اراضی کی کیرالا ایکٹ، 1961 (کیرالہ ایکٹ 13 بابت 1961)۔

39۔ اصلاحات اراضی کی کیرالا ایکٹ، 1963 (کیرالہ ایکٹ 1 بابت 1964)۔

40۔ مجموعہ مال گزاری اراضی مدھیہ پردیش، 1959 (مدھیہ پردیش ایکٹ 20 بابت 1959)۔

41۔ تین انتہائی حد زرعی مقبوضات مدھیہ پردیش ایکٹ، 1960 (مدھیہ پردیش ایکٹ 20 بابت 1960)۔

42۔ تحفظ کاشت کار لگان داران مدراس ایکٹ، 1955 (مدراس ایکٹ 25 بابت 1955)۔

43۔ کاشت کار لگان داران (ادائی مناسب لگان) مدراس ایکٹ، 1956 (مدراس ایکٹ 24 بابت 1956)۔

44۔ کدی برپوڈیش کاران (تحفظ بے غل) مدراس ایکٹ، 1961 (مدراس ایکٹ 38 بابت 1961)۔

45۔ امانت عامہ (ضابطہ بندی انتظام زرعی اراضیات) مدراس ایکٹ، 1961 (مدراس ایکٹ 57 بابت 1961)۔

46۔ اصلاحات اراضی (تین انتہائی حد اراضی) مدراس ایکٹ، 1961 (مدراس ایکٹ 58 بابت 1961)۔

47۔ لگان داری میسورہ ایکٹ، 1952 (میسورہ ایکٹ 13 بابت 1952)۔

48۔ لگان داران کرگ ایکٹ، 1957 (میسورہ ایکٹ 14 بابت 1957)۔

49۔ برخاستگی عہدہ دہی میسورہ ایکٹ، 1961 (میسورہ ایکٹ 14 بابت 1961)۔

50۔ لگان داری و زرعی اراضیات (جواز) حیدرآباد ایکٹ، 1961 (میسورہ ایکٹ 36 بابت 1961)۔

51۔ اصلاحات اراضی میسورہ ایکٹ، 1961 (میسورہ ایکٹ 10 بابت 1962)۔

52۔ اصلاحات اراضی اڑیسہ ایکٹ، 1960 (اڑیسہ ایکٹ 16 بابت 1960)۔

53۔ ضم شدہ علاقہ جات (برخاستگی عہدہ دہی) اڑیسہ ایکٹ، 1963 (اڑیسہ ایکٹ 10 بابت 1963)۔

54۔ تحفظ حق لگان داری اراضی پنجاب ایکٹ، 1953 (پنجاب ایکٹ 10 بابت 1953)۔

- 55۔ لگان داری را جستھان ایکٹ، 1955 (راجستھان ایکٹ 3 بابت 1955)
- 56۔ برخانگی زمینداری و بسوے داری را جستھان ایکٹ، 1959 (راجستھان ایکٹ 8 بابت 1959)۔
- 57۔ برخانگی زمینداری و اصلاحات اراضی کماؤں اور اتر اٹھنڈا ایکٹ، 1960 (اتر پردیش ایکٹ 17 بابت 1960)۔
- 58۔ تعین انتہائی حد مقبوضات اراضی اتر پردیش ایکٹ، 1960 (اتر پردیش ایکٹ 1 بابت 1961)۔
- 59۔ حصول الماک مغربی بنگال ایکٹ، 1953 (مغربی بنگال ایکٹ 1 بابت 1954)۔
- 60۔ اصلاحات آراضی مغربی بنگال ایکٹ، 1955 (مغربی بنگال ایکٹ 10 بابت 1969)۔
- 61۔ اصلاحات اراضی دہلی ایکٹ، 1954 (دہلی ایکٹ 8 بابت 1954)
- 62۔ مقبوضات (اراضی انتہائی حد) دہلی ایکٹ، 1960 (مرکزی ایکٹ 24 بابت 1960)۔
- 63۔ مال گزاری اراضی و اصلاحات اراضی مٹی پورا ایکٹ، 1960 (مرکزی ایکٹ 33 بابت 1960)۔
- 64۔ مال گزاری اراضی و اصلاحات اراضی تری پورہ ایکٹ، 1960 (مرکزی ایکٹ 43 بابت 1960)۔
- 65۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) کیرالا ایکٹ، 1969 (کیرالا ایکٹ 35 بابت 1969)۔
- 66۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) کیرالا ایکٹ 1971 (کیرالا ایکٹ 25 بابت 1971)۔
- 67۔ اصلاحات اراضی (انتہائی حد زرعی مقبوضات) آندھرا پردیش ایکٹ، 1973 (آندھرا پردیش ایکٹ 1 بابت 1973)۔
- 68۔ اصلاحات اراضی (تعین انتہائی حد و حصول زائد اراضی) (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1972 (بہارا ایکٹ 1 بابت 1973)۔
- 69۔ اصلاحات اراضی (تعین انتہائی حد و حصول زائد اراضی) (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1973 (بہارا ایکٹ 9 بابت 1973)۔
- 70۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1972 (بہارا ایکٹ 5 بابت 1972)۔
- 71۔ انتہائی حد زرعی اراضیات (ترمیم) گجرات ایکٹ، 1972 (گجرات ایکٹ 2 بابت 1974)۔
- 72۔ انتہائی حد مقبوضات اراضی ہریانہ ایکٹ، 1972 (ہریانہ ایکٹ 26 بابت 1972)۔
- 73۔ انتہائی حد مقبوضات اراضی ہماچل پردیش ایکٹ، 1972 (ہماچل پردیش ایکٹ 19 بابت 1973)۔
- 74۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) کیرالا ایکٹ، 1972 (کیرالا ایکٹ 17 بابت 1972)۔

- 75۔ انتہائی حد زرعی مقبوضات (ترمیم) مدھیہ پردیش ایکٹ، 1972 (مدھیہ پردیش ایکٹ 12 بابت 1974)۔
- 76۔ انتہائی زرعی مقبوضات (ترمیم دوم) مدھیہ پردیش ایکٹ، 1972 (مدھیہ پردیش ایکٹ 13 بابت 1974)۔
- 77۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) میسور ایکٹ، 1973 (کرناٹک ایکٹ 1 بابت 1974)۔
- 78۔ اصلاحات اراضی پنجاب ایکٹ 1972 (پنجاب ایکٹ 10 بابت 1973)۔
- 79۔ تعین انتہائی حد زرعی مقبوضات راجستھان ایکٹ، 1973 (راجستھان ایکٹ 11 بابت 1973)۔
- 80۔ گڈلورجزم الماک (برخاستگی و تبدیلی برعیت داری ایکٹ، 1969 (تامل ناڈو ایکٹ 24 بابت 1969)۔
- 81۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1972 (مغربی بنگال ایکٹ 12 بابت 1972)۔
- 82۔ حصول الماک (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1964 (مغربی بنگال ایکٹ 22 بابت 1964)۔
- 83۔ حصول الماک (ترمیم دوم) مغربی بنگال ایکٹ، 1973 (مغربی بنگال ایکٹ 33 بابت 1973)۔
- 84۔ لگان داری و زرعی اراضیات (ترمیم گجرات) بمبئی ایکٹ، 1972 (گجرات ایکٹ 5 بابت 1973)۔
- 85۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1974 (اڑیسہ ایکٹ 9 بابت 1974)۔
- 86۔ مال گزاری اراضی و اصلاحات اراضی (ترمیم دوم) تری پورہ ایکٹ، 1974 (تری پورہ ایکٹ 7 بابت 1974)۔
- 87۔ xxxxxxxxxxxx
- 88۔ صنعت (ترقی و انضباط) ایکٹ، 1951 (مرکزی ایکٹ 65 بابت 1951)۔
- 89۔ طلب و حصول جائیداد غیر منقولہ ایکٹ، 1952 (مرکزی ایکٹ 30 بابت 1952)۔
- 90۔ معدن و معدنیات (ترقی و انضباط) ایکٹ، 1957 (مرکزی ایکٹ 67 بابت 1957)۔
- 91۔ اجارہ و متحدہ تاجاری طریقہ ایکٹ، 1969 (مرکزی ایکٹ 54 بابت 1969)۔
- 92۔ xxxxxxxxxxxx
- 93۔ لوک کونسل کان (توضیحات متعلق ہنگامی حالت) ایکٹ، 1979 (مرکزی ایکٹ 64 بابت 1971)۔
- 94۔ لوک کونسل کان (قومیانہ) ایکٹ، 1972 (مرکزی ایکٹ 36 بابت 1972)۔
- 95۔ عام کاروبار بیمہ (قومیانہ) ایکٹ، 1972 (مرکزی ایکٹ 57 بابت 1972)۔
- 96۔ بھارتی تاجیکار پوریشن (حصول بارکار) ایکٹ، 1972 (مرکزی ایکٹ 58 بابت 1972)۔

- 97۔ ناقابل کار کاروباری ادارہ جات پارچہ (حصولی انتظام) ایکٹ، 1972 (مرکزی ایکٹ 72 بابت 1972)۔
- 98۔ کوئلہ کان (حصولی انتظام) ایکٹ، 1973 (مرکزی ایکٹ 15 بابت 1973)۔
- 99۔ کوئلہ کان (قومیانہ) ایکٹ، 1973 (مرکزی ایکٹ 26 بابت 1973)۔
- 100۔ انضباط زر مبادلہ خارجہ ایکٹ، 1973 (مرکزی ایکٹ 46 بابت 1973)۔
- 101۔ الکاک اینڈ ون کپنی لمیٹڈ (حصول کارکار) ایکٹ، 1973 (مرکزی ایکٹ 56 بابت 1973)۔
- 102۔ کوئلہ کان (تحفظ وترقی) ایکٹ 1974 (مرکزی ایکٹ 28 بابت 1974)
- 103۔ زائد مشاہرات (لازمی جمع) ایکٹ، 1974 (مرکزی ایکٹ 37 بابت 1974)۔
- 104۔ تحفظ زر مبادلہ خارجہ و انسداد سرگرمی خفیہ درآمد برآمد ایکٹ، 1974 (مرکزی ایکٹ 52 بابت 1974)۔
- 105۔ ناقابل کار کاروباری ادارہ جات پارچہ (قومیانہ) ایکٹ، 1974 (مرکزی ایکٹ 57 بابت 1974)۔
- 106۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1964 (مہاراشٹرا ایکٹ 16 بابت 1965)۔
- 107۔ زرعی اراضیات (تعیین حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1965 (مہاراشٹرا ایکٹ 32 بابت 1965)۔
- 108۔ زرعی اراضیات (تعیین حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1968 (مہاراشٹرا ایکٹ 16 بابت 1968)۔
- 109۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم دوم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1968 (مہاراشٹرا ایکٹ 33 بابت 1968)۔
- 110۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1969 (مہاراشٹرا ایکٹ 37 بابت 1969)۔
- 111۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم دوم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1969 (مہاراشٹرا ایکٹ 38 بابت 1969)۔
- 112۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1970 (مہاراشٹرا ایکٹ 27 بابت 1970)۔
- 113۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1972 (مہاراشٹرا ایکٹ 13 بابت 1972)۔

1972)۔

114۔ زرعی اراضیات (تعیین انتہائی حد مقبوضات) (ترمیم) مہاراشٹرا ایکٹ، 1973 (مہاراشٹرا ایکٹ 50 بابت

1973)۔

115۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1965 (اڑیسہ ایکٹ 13 بابت 1965)۔

116۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1966 (اڑیسہ ایکٹ 8 بابت 1967)۔

117۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1967 (اڑیسہ ایکٹ 13 بابت 1967)۔

118۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1969 (اڑیسہ ایکٹ 13 بابت 1969)۔

119۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) اڑیسہ ایکٹ، 1970 (اڑیسہ ایکٹ 18 بابت 1970)۔

120۔ تعین انتہائی حد مقبوضات اراضی (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1972 (اتر پردیش ایکٹ 18 بابت

1973)۔

121۔ تعین انتہائی حد مقبوضات اراضی (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1974 (اتر پردیش ایکٹ 2 بابت 1975)۔

122۔ زرعی مال گزاری و اصلاحات اراضی (ترمیم دوم) تری پورہ ایکٹ، 1975 (تری پورہ ایکٹ 3 بابت

1975)۔

123۔ اصلاحات اراضی دادرا اور نگر حویلی دستور العمل، 1971 (31 بابت 1971)۔

124۔ اصلاحات اراضی (ترمیم) دادرا اور نگر حویلی دستور العمل، 1973 (5 بابت 1973)۔

125۔ موٹر گاڑی ایکٹ، 1939 (مرکزی ایکٹ 4 بابت 1939) کی دفعہ 66 الف اور باب 4 الف۔

126۔ لازمی اجناس ایکٹ، 1955 (مرکزی ایکٹ 10 بابت 1955)۔

127۔ خفیہ درآمد برآمد کنندگان و ناجائز کاروبار کنندگان زرمبادلہ خارجہ (ضبطی جائیداد) ایکٹ، 1976 (مرکزی

ایکٹ 13 بابت 1976)۔

128۔ بندھو امور دی نظام (برخانگی) ایکٹ، 1976 (مرکزی ایکٹ 19 بابت 1976)۔

129۔ تحفظ زرمبادلہ خارجہ و انسداد سرگرمی خفیہ درآمد برآمد (ترمیم) ایکٹ 1976 (مرکزی ایکٹ 20 بابت

1976)۔

130۔ xxxxxxxx

131۔ لیوی چینی قیمت توازن فنڈ ایکٹ، 1976 (مرکزی ایکٹ 31 بابت 1976)۔

- 132۔ شہری اراضی انتہائی حدود ضابطہ بندی) ایکٹ، 1976 (مرکزی ایکٹ 33 بابت 1976)۔
- 133۔ یونین حسابات محکمہ بندی (تبادلہ عملہ) ایکٹ، 1976 (مرکزی ایکٹ 59 بابت 1976)۔
- 134۔ قطعات اراضی تعین انتہائی حد آسام ایکٹ، 1956 (آسام ایکٹ 1 بابت 1957)۔
- 135۔ لگانداری وزری اراضیات (علاقہ دودھرب) بمبئی ایکٹ، 1958 (بمبئی ایکٹ 99 بابت 1958)۔
- 136۔ نجی جنگلات (حصولی) گجرات ایکٹ، 1972 (گجرات ایکٹ 14 بابت 1973)۔
- 137۔ مقبوضات اراضی انتہائی حد (ترمیم) ہریانہ ایکٹ، 1976 (ہریانہ ایکٹ 17 بابت 1976)۔
- 138۔ لگانداری وزری اصلاحات ہماچل پردیش ایکٹ، 1972 (ہماچل پردیش ایکٹ 8 بابت 1974)۔
- 139۔ اراضی شملات دیہہ مرکزیت و استفادہ ہماچل پردیش ایکٹ، 1974 (ہماچل پردیش ایکٹ 18 بابت 1974)۔
- 140۔ زرعی اصلاحات (ترمیم دوم و متفرق توضیعات) کرناٹک ایکٹ، 1974 (کرناٹک ایکٹ 31 بابت 1974)۔
- 141۔ زرعی اصلاحات (ترمیم دوم) کرناٹک ایکٹ، 1976 (کرناٹک ایکٹ 27 بابت 1976)۔
- 142۔ انسداد بے وفائی کیرالا ایکٹ، 1966 (کیرالا ایکٹ 12 بابت 1966)۔
- 143۔ تھیر و پورم ادائیگی (برخانگی) ایکٹ، 1969 (کیرالا ایکٹ، 19 بابت 1969)۔
- 144۔ سری پدم حق انتخاب اراضیات ایکٹ، 1969 (کیرالا ایکٹ 20 بابت 1969)۔
- 145۔ سری پنڈرواکا اراضیات (مرکوزیت و حق انتخاب) ایکٹ، 1971 (کیرالا ایکٹ 20 بابت 1971)۔
- 146۔ نجی جنگلات (مرکوزیت و تفویض) کیرالا ایکٹ، 1971 (کیرالا ایکٹ 26 بابت 1971)۔
- 147۔ زرعی کام گران کیرالا ایکٹ، 1974 (کیرالا ایکٹ 18 بابت 1974)۔
- 148۔ کاجوکارخانہ جات (حصولی) کیرالا ایکٹ، 1974 (کیرالا ایکٹ 29 بابت 1974)۔
- 149۔ چثیر کیرالا ایکٹ، 1975 (کیرالا ایکٹ 23 بابت 1975)۔
- 150۔ درج فہرست قبائل (ممانعت منتقلی اراضیات و بحالی اراضیات منتقل شدہ کیرالا ایکٹ، 1975 (کیرالا ایکٹ 31 بابت 1975)۔
- 151۔ زرعی اصلاحات (ترمیم) کیرالا ایکٹ، 1976 (کیرالا ایکٹ 15 بابت 1976)۔
- 152۔ کنہ برخانگی لگانداری ایکٹ، 1976 (کیرالا ایکٹ 16 بابت 1976)۔

- 153۔ زرعی اراضیات انتہائی حد (ترمیم) مدھیہ پردیش ایکٹ، 1974 (مدھیہ پردیش ایکٹ 20 بابت 1974)۔
- 154۔ زرعی اراضیات انتہائی حد (ترمیم) مدھیہ پردیش ایکٹ، 1975 (مدھیہ پردیش ایکٹ 2 بابت 1976)۔
- 155۔ مغربی خاندیش مہوای الماک (خاتمہ مالکانہ حقوق وغیرہ) دستور العمل، 1961 (مہاراشٹر دستور العمل 1 بابت 1962)۔
- 156۔ درج فہرست قبائل بحالی اراضیات مہاراشٹر ایکٹ، 1974 (مہاراشٹر ایکٹ 14 بابت 1975)۔
- 157۔ زرعی اراضیات (تخفیف انتہائی حد اراضیات) اور (ترمیم) مہاراشٹر ایکٹ، 1972 (مہاراشٹر ایکٹ 21 بابت 1975)۔
- 158۔ نجی جنگلات (حصولی) مہاراشٹر ایکٹ، 1975 (مہاراشٹر ایکٹ 29 بابت 1975)۔
- 159۔ زرعی اراضیات (تخفیف انتہائی حد اراضیات) اور (ترمیم) مہاراشٹر ایکٹ، 1975 (مہاراشٹر ایکٹ 47 بابت 1975)۔
- 160۔ زرعی اراضیات (انتہائی حد اراضیات) (ترمیم) مہاراشٹر ایکٹ، 1975 (مہاراشٹر ایکٹ 2 بابت 1976)۔
- 161۔ برخانگی الماک اڑیسہ ایکٹ، 1951 (اڑیسہ ایکٹ 1 بابت 1952)۔
- 162۔ قیام نوآبادیات راجستھان ایکٹ، 1954 (راجستھان ایکٹ 27 بابت 1954)۔
- 163۔ زرعی اصلاحات و حصولی الماک مالکان اراضی راجستھان ایکٹ، 1963 (راجستھان ایکٹ 11 بابت 1964)۔
- 164۔ زرعی اراضیات تعین انتہائی حد (ترمیم) راجستھان ایکٹ، 1976 (راجستھان ایکٹ 8 بابت 1976)۔
- 165۔ لگانداری (ترمیم) راجستھان ایکٹ، 1976 (راجستھان ایکٹ 12 بابت 1976)۔
- 166۔ زرعی اصلاحات (تخفیف انتہائی حد اراضی) تامل ناڈو ایکٹ، 1970 (تامل ناڈو ایکٹ 17 بابت 1970)۔
- 167۔ زرعی اصلاحات (تعین انتہائی حد اراضی) (ترمیم) تامل ناڈو ایکٹ، 1971 (تامل ناڈو ایکٹ 41 بابت 1971)۔
- 168۔ زرعی اصلاحات (تعین انتہائی حد اراضی) (ترمیم) تامل ناڈو ایکٹ، 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 10 بابت 1972)۔

1972)۔

169۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم دہم تامل ناڈو ایکٹ 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 20 بابت

1972)۔

170۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم سوئم تامل ناڈو ایکٹ، 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 37 بابت

1972)۔

171۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم چہارم تامل ناڈو ایکٹ، 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 39 بابت

1972)۔

172۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم ششم تامل ناڈو ایکٹ، 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 7 بابت

1974)۔

173۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم پنجم تامل ناڈو ایکٹ، 1972 (تامل ناڈو ایکٹ 10 بابت

1974)۔

174۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) تامل ناڈو ترمیم ایکٹ، 1974 (تامل ناڈو ایکٹ 15 بابت

1974)۔

175۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم سوئم تامل ناڈو ایکٹ 1974 (تامل ناڈو ایکٹ 30 بابت

1974)۔

176۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم دہم تامل ناڈو ایکٹ، 1974 (تامل ناڈو ایکٹ 32 بابت

1974)۔

177۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم تامل ناڈو ایکٹ، 1975 (تامل ناڈو ایکٹ 11 بابت

1975)۔

178۔ زرعی اصلاحات (تین انتہائی حد اراضی) ترمیم دہم تامل ناڈو ایکٹ، 1975 (تامل ناڈو ایکٹ 21 بابت

1975)۔

179۔ برخانگی زمینداری زرعی اصلاحات اتر پردیش ایکٹ، 1950 (اتر پردیش ایکٹ 1 بابت 1951) میں

ترمیمات جو قوانین اراضی (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1971 (اتر پردیش ایکٹ 21 بابت 1971) اور قوانین

ارضی (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1974 (اتر پردیش ایکٹ 34 بابت 1974) کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہیں۔

- 180- تعین انتہائی حد زرعی مقبوضات (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1976 (اتر پردیش ایکٹ 20 بابت 1976)۔
- 181- زرعی اصلاحات (ترمیم دوم) مغربی بنگال ایکٹ، 1972 (مغربی بنگال ایکٹ 28 بابت 1972)۔
- 182- بحالی منتقل کردہ اراضی مغربی بنگال ایکٹ، 1973 (مغربی بنگال ایکٹ 23 بابت 1973)۔
- 183- زرعی اصلاحات (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1974 (مغربی بنگال ایکٹ 33 بابت 1974)۔
- 184- زرعی اصلاحات (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1975 (مغربی بنگال ایکٹ 23 بابت 1975)۔
- 185- زرعی اصلاحات (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1976 (مغربی بنگال ایکٹ 12 بابت 1976)۔
- 186- زرعی اراضی (انتہائی حد) ترمیم دہلی ایکٹ، 1976 (مرکزی ایکٹ 15 بابت 1976)۔
- 187- گوا، دمن اور دیو پوا ایکٹ، 1975 (گوا، دمن اور دیو پوا ایکٹ 1 بابت 1976)۔
- 188- زرعی اصلاحات (تعین حد اراضی) پانڈیچری ایکٹ، 1973 (پانڈیچری ایکٹ 9 بابت 1974)۔
- 189- آسام (عارضی بند و بست شدہ رقبہ جات) لگان داری ایکٹ، 1971 (آسام ایکٹ 33 بابت 1971)۔
- 190- آسام (عارضی بند و بست شدہ رقبہ جات) لگان داری (ترمیم) ایکٹ، 1974 (آسام ایکٹ 18 بابت 1974)۔
- 191- اصلاحات اراضی (تعین انتہائی حد و حصول زائد اراضی) (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1974 (بہارا ایکٹ 13 بابت 1975)۔
- 192- اصلاحات اراضی (تعین انتہائی حد و حصول زائد اراضی) (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1976 (بہارا ایکٹ 22 بابت 1976)۔
- 193- اصلاحات اراضی (تعین انتہائی حد و حصول زائد اراضی) (ترمیم) بہارا ایکٹ، 1978 (بہارا ایکٹ 7 بابت 1978)۔
- 194- حصول اراضی (ترمیم بہار) ایکٹ، 1979 (بہارا ایکٹ 2 بابت 1980)۔
- 195- انتہائی حد مقبوضات اراضی (ترمیم) ہریانہ ایکٹ، 1977 (ہریانہ ایکٹ 14 بابت 1977)۔
- 196- زرعی اصلاحات (تعین انتہائی حد اراضی) تامل ناڈو ترمیم ایکٹ، 1978 (تامل ناڈو ایکٹ 25 بابت 1978)۔
- 197- زرعی اصلاحات (تعین انتہائی حد اراضی، تامل ناڈو ترمیم ایکٹ، 1979 (تامل ناڈو ایکٹ 11 بابت 1979)۔

1979)۔

198۔ قوانین بر خاستگی زمینداری (ترمیم) اتر پردیش ایکٹ، 1978 (اتر پردیش ایکٹ 15 بابت 1978)۔

199۔ بحالی منتقل کردہ اراضی (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1978 (مغربی بنگال ایکٹ 24 بابت 1978)۔

200۔ بحالی منتقل کردہ اراضی (ترمیم) مغربی بنگال ایکٹ، 1980 (مغربی بنگال ایکٹ 56 بابت 1980)۔

201۔ زرعی لگان داری گوا، دمن اور دیوا ایکٹ، 1964 (گوا، دمن اور دیوا ایکٹ 7 بابت 1964)۔

202۔ زرعی لگان داری (پانچویں ترمیم) گوا، دمن اور دیوا ایکٹ، 1976 (گوا، دمن اور دیوا ایکٹ 17 بابت

1976)۔

203۔ آندھرا پردیش درج فہرست رقبے انتقال اراضی دستور العمل، 1959 (آندھرا پردیش دستور العمل 1 بابت

1959)۔

204۔ آندھرا پردیش درج فہرست رقبے قوانین (وسعت اور ترمیم) دستور العمل، 1963 (آندھرا پردیش دستور

العمل 2 بابت 1963)۔

205۔ آندھرا پردیش درج فہرست رقبے انتقال اراضی (ترمیم) دستور العمل، 1970 (آندھرا پردیش دستور العمل 1

بابت 1970)۔

206۔ آندھرا پردیش درج فہرست رقبے انتقال اراضی (ترمیم) دستور العمل، 1971 (آندھرا پردیش دستور العمل 1

بابت 1971)۔

207۔ آندھرا پردیش درج فہرست رقبے انتقال اراضی (ترمیم) دستور العمل، 1978 (آندھرا پردیش دستور العمل 1

بابت 1978)۔

208۔ بہار کاشتکاری ایکٹ، 1885 (بہار ایکٹ 8 بابت 1885)۔

209۔ چھوٹا ناگپور کاشتکاری ایکٹ، 1908 (بنگال ایکٹ 6 بابت 1908

(باب 8۔ دفعہ 46، 47، 48، 49؛ باب 71، 71 الف اور 71 ب اور باب 18۔ دفعات

240 اور 242)۔

210۔ سنہ 19 گنہ کاشتکاری (تکنیکی توضیحات) ایکٹ، 1949 (بہار ایکٹ 14 بابت 1949) دفعہ 53 کو

چھوڑ کر۔

211۔ بہار درج فہرست رقبہ دستور العمل، 1969 (بہار دستور العمل 1 بابت 1969)۔

- 212۔ بہار اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اور حصول زائد اراضی) (ترمیم) ایکٹ، 1982 (بہار ایکٹ 55 بابت 1982)۔
- 213۔ گجرات دیو استھان انعام بر خاستگی ایکٹ، 1969 (گجرات ایکٹ 16 بابت 1969)۔
- 214۔ گجرات لگان داری قوانین (ترمیم) ایکٹ، 1976 (گجرات ایکٹ 37 بابت 1976)۔
- 215۔ گجرات زرعی اراضیات انتہائی حد (ترمیم) ایکٹ، 1976 صدر کا ایکٹ 43 بابت 1976)۔
- 216۔ گجرات دیو استھان انعام بر خاستگی (ترمیم) ایکٹ، 1977 (گجرات ایکٹ 27 بابت 1977)۔
- 217۔ گجرات لگان داری قوانین (ترمیم) ایکٹ، 1977 (گجرات ایکٹ 30 بابت 1977)۔
- 218۔ ممبئی مال گذاری اراضی (گجرات دوسری ترمیم) ایکٹ، 1980 (گجرات ایکٹ 37 بابت 1980)۔
- 219۔ ممبئی مجموعہ مال گذاری اراضی اور مدت اراضی لگان داری بر خاستگی قوانین (گجرات ترمیم) ایکٹ، 1982 (گجرات ایکٹ 8 بابت 1982)۔
- 220۔ ہماچل پردیش انتقال اراضی (ضابطہ بندی) ایکٹ، 1968 (ہماچل پردیش ایکٹ 15 بابت 1969)۔
- 221۔ ہماچل پردیش انتقال اراضی (ضابطہ بندی) (ترمیم) ایکٹ، 1986 (ہماچل پردیش ایکٹ 16 بابت 1986)۔
- 222۔ کرناٹک درج فہرست ذاتیں اور درج فہرست قبائل (بعض انتقال اراضی امتناع) ایکٹ، 1978 (کرناٹک ایکٹ 2 بابت 1979)۔
- 223۔ کیرالا اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1978 (کیرالا ایکٹ 13 بابت 1978)۔
- 224۔ کیرالا اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1981 (کیرالا ایکٹ 19 بابت 1981)۔
- 225۔ مدھیہ پردیش مجموعہ مال گذاری اراضی (تیسری ترمیم) ایکٹ، 1976 (مدھیہ پردیش ایکٹ 61 بابت 1976)۔
- 226۔ مدھیہ پردیش مجموعہ مال گذاری اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1980 (مدھیہ پردیش ایکٹ 15 بابت 1980)۔
- 227۔ مدھیہ پردیش غیر زرعی مقبوضات انتہائی حد ایکٹ، 1981 (مدھیہ پردیش ایکٹ 11 بابت 1981)۔
- 228۔ مدھیہ پردیش انتہائی حد بہ زرعی مقبوضات (دوسری ترمیم) ایکٹ 1976 (مدھیہ پردیش ایکٹ 1 بابت 1984)۔

- 229۔ مدھیہ پردیش انتہائی حد ب؟ زرعی مقبوضات (ترمیم) ایکٹ، 1984 (مدھیہ پردیش ایکٹ 14 بابت 1984)۔
- 230۔ مدھیہ پردیش انتہائی حد بہ زرعی مقبوضات (ترمیم) ایکٹ، 1989 (مدھیہ پردیش ایکٹ 8 بابت 1989)۔
- 231۔ مہاراشٹر مجموعہ مال گزاری اراضی، 1966 (مہاراشٹر ایکٹ 41 بابت 1966) (دفعات 36، 36 الف اور 36 ب)۔
- 232۔ مہاراشٹر مجموعہ مال گزاری اراضی مجموعہ اور مہاراشٹر بحالی اراضیات درج فہرست قبائل (دوسری ترمیم) ایکٹ، 1976 (مہاراشٹر ایکٹ 30 بابت 1977)۔
- 233۔ مہاراشٹر بعض اراضی معدن اور معدنیات کے موجودہ حقوق مالکانہ کا برخواستگی ایکٹ، 1985 (مہاراشٹر ایکٹ 16 بابت 1985)۔
- 234۔ اڑیسہ درج فہرست رقبہ جات درج فہرست قبائل کے ذریعہ (انتقال غیر منقولہ جائیداد دستور العمل، 1956 (اڑیسہ دستور العمل 2 بابت 1956)۔
- 235۔ اڑیسہ اصلاحات اراضی (دوسری ترمیم) ایکٹ، 1975 (اڑیسہ ایکٹ 29 بابت 1976)۔
- 236۔ اڑیسہ اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1976 (اڑیسہ ایکٹ 30 بابت 1976)۔
- 237۔ اڑیسہ اصلاحات اراضی (دوسری ترمیم) ایکٹ، 1976 (اڑیسہ ایکٹ 44 بابت 1976)۔
- 238۔ راجستھان آباد کاری (ترمیم) ایکٹ، 1984 (راجستھان ایکٹ 12 بابت 1984)۔
- 239۔ راجستھان لگان داری (ترمیم) ایکٹ، 1984 (راجستھان ایکٹ 13 بابت 1984)۔
- 240۔ راجستھان لگان داری (ترمیم) ایکٹ، 1987 (راجستھان ایکٹ 21 بابت 1987)۔
- 241۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) دوسری ترمیم ایکٹ، 1979 (تامل ناڈو ایکٹ 8 بابت 1980)۔
- 242۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) ترمیم ایکٹ، 1980 (تامل ناڈو ایکٹ 21 بابت 1980)۔
- 243۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) ترمیم ایکٹ، 1981 (تامل ناڈو ایکٹ 59 بابت 1981)۔

- 244۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تین انتہائی حد اراضی) دوسری ترمیم ایکٹ، 1983 (تامل ناڈو ایکٹ 2 بابت 1984)۔
- 245۔ اتر پردیش قوانین اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1982 (اتر پردیش ایکٹ 20 بابت 1982)۔
- 246۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1965 (مغربی بنگال ایکٹ 18 بابت 1965)۔
- 247۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1966 (مغربی بنگال ایکٹ 11 بابت 1966)۔
- 248۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (دوسری ترمیم) ایکٹ، 1969 (مغربی بنگال ایکٹ 23 بابت 1969)۔
- 249۔ مغربی بنگال حصول املاک (ترمیم) ایکٹ، 1977 (مغربی بنگال ایکٹ 36 بابت 1977)۔
- 250۔ مغربی بنگال مال گزاری مقبوضات اراضی ایکٹ، 1979 (مغربی بنگال ایکٹ 44 بابت 1979)۔
- 251۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1980 (مغربی بنگال ایکٹ 41 بابت 1980)۔
- 252۔ مغربی بنگال مال گزاری مقبوضات اراضی (ترمیم) ایکٹ 1981 (مغربی بنگال ایکٹ 33 بابت 1981)۔
- 253۔ کلکتہ ٹھکانہ گزاری (حصول اور ضابطہ بندی) ایکٹ 1981 (مغربی بنگال ایکٹ 37 بابت 1981)
- 254۔ مغربی بنگال مال گزاری مقبوضات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1982 (مغربی بنگال ایکٹ 23 بابت 1982)۔
- 255۔ کلکتہ ٹھکانہ گزاری (حصول اور ضابطہ بندی) (ترمیم) ایکٹ، 1984 (مغربی بنگال ایکٹ 41 بابت 1984)۔
- 256۔ مہاراشٹر اصلاحات اراضی ایکٹ، 1968 (پانڈیچری ایکٹ 1 بابت 1968)۔
- 257۔ مہاراشٹر اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1980 (پانڈیچری ایکٹ 1 بابت 1981)۔
- 257 الف۔ تامل ناڈو پسماندہ طبقات درج فہرست ذاتیں اور درج فہرست قبائل (ریاست کے تابع تعلیمی اداروں میں بچہوں اور ملازمتوں میں تفرریاں یا عہدوں کا تحفظ) ایکٹ، 1993 (تامل ناڈو ایکٹ 45 بابت 1994)۔
- 258۔ بہار مراعات یافتہ اشخاص باڑہ لگانداری ایکٹ، 1947 (بہار ایکٹ 4 بابت 1948)۔
- 259۔ بہار چک بندی مقبوضات اور انسداد متفرقات ایکٹ، 1956 (بہار ایکٹ 22 بابت 1956)۔
- 260۔ بہار چک بندی مقبوضات اور انسداد متفرقات (ترمیم) ایکٹ، 1970 (بہار ایکٹ 7 بابت 1970)۔
- 261۔ بہار مراعات یافتہ اشخاص باڑہ لگانداری (ترمیم) ایکٹ، 1970 (بہار ایکٹ 9 بابت 1970)۔

- 262۔ بہار چک بندی مقبوضات اور انسداد متفرقات (ترمیم) ایکٹ، 1973 (بہار ایکٹ 27 بابت (1975)۔
- 263۔ بہار چک بندی مقبوضات اور انسداد متفرقات (ترمیم) ایکٹ، 1981 (بہار ایکٹ 35 بابت (1982)۔
- 264۔ بہار اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد علاقہ اور حصول زاید اراضی) (ترمیم) ایکٹ 1987 بہار ایکٹ (1987)۔
- 265۔ بہار مراعات یافتہ اشخاص پاڑہ لگانداری (ترمیم) ایکٹ، 1989 (بہار ایکٹ 11 بابت (1989)۔
- 266۔ بہار اصلاحات اراضی ترمیم ایکٹ، 1989 بہار ایکٹ 11 بابت (1990)۔
- 267۔ کرناٹک درج فہرست ذاتیں اور درج فہرست قبائل (امتناع انتقال بعض اراضی) (ترمیم) ایکٹ، 1984 (کرناٹک ایکٹ 3 بابت 1984)
- 268۔ کیرالا اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1989 (کیرالا ایکٹ 16 بابت (1989)۔
- 269۔ کیرالا اصلاحات اراضی (دوسری ترمیم) ایکٹ 1989 کیرالا ایکٹ 2 بابت (1990)۔
- 270۔ اڑیسہ اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1989 (اڑیسہ ایکٹ 9 بابت (1990)۔
- 271۔ راجستھان لگانداری (ترمیم) ایکٹ، 1979 (راجستھان ایکٹ 16 بابت (1979)۔
- 272۔ راجستھان آبادکاری (ترمیم) ایکٹ، 1987 (راجستھان ایکٹ 2 بابت (1987)۔
- 273۔ راجستھان آبادکاری (ترمیم) ایکٹ، 1989 (راجستھان ایکٹ 12 بابت (1989)۔
- 274۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) ترمیم ایکٹ، 1983 (تامل ناڈو ایکٹ 3 بابت (1984)۔
- 275۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) ترمیم ایکٹ، 1986 (تامل ناڈو ایکٹ 57 بابت (1986)۔
- 276۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) دوسری ترمیم ایکٹ، 1987 (تامل ناڈو ایکٹ 4 بابت (1988)۔
- 277۔ تامل ناڈو اصلاحات اراضی (تعیین انتہائی حد اراضی) (ترمیم) ایکٹ، 1989 (تامل ناڈو ایکٹ 30 بابت (1989)۔
- 278۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1981 (مغربی بنگال ایکٹ 50 بابت (1981)۔
- 279۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1986 (مغربی بنگال ایکٹ 5 بابت (1986)۔

- 280۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (دوسری ترمیم) ایکٹ، 1986 مغربی بنگال ایکٹ 19 بابت 1986)۔
- 281۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (تیسری ترمیم) ایکٹ، 1986 مغربی بنگال ایکٹ 35 بابت 1986)۔
- 282۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1989 مغربی بنگال ایکٹ 23 بابت 1989)۔
- 283۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی (ترمیم) ایکٹ، 1990 (مغربی بنگال ایکٹ 24 بابت 1990)۔
- 284۔ مغربی بنگال اصلاحات اراضی ٹریبیٹل ایکٹ، 1991 (مغربی بنگال ایکٹ 12 بابت 1991)۔
- تشریح:- راجستھان لگانداری ایکٹ، 1955 (راجستھان ایکٹ 3 بابت 1955) کے تحت دفعہ 31 الف کے فقرہ (1) کی دوسری شرط کی خلاف ورزی میں کیا گیا حصول اس خلاف ورزی کرنے کی حد تک باطل ہوگا۔

دسواں فہرست بند

(2) 191 (دفعات 102 (2) اور

دل بدل کی بنا پر نا اہلیت کی نسبت توضیحات

1- تعبیر

اس فہرست بند میں ججز اس کے کہ سیاق عبارت اس کے خلاف ہو۔

(الف) ایوان سے پارلیمنٹ کا کوئی ایوان یا کسی ریاست کی مجلس قانون ساز کا جیسی بھی صورت ہو، کوئی ایوان مراد ہے؛
(ب) پیرا گراف 2 یا پیرا گراف 4 کی، جیسی بھی صورت ہو، توضیحات کے مطابق ایوان کے کسی رکن کی نسبت، جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، ”مختلج پارٹی“ سے مذکورہ توضیحات کے مطابق اس ایوان کے ایسے تمام ارکان پر جن کا تعلق فی الوقت اس سیاسی جماعت سے ہے؛

(ج) ایوان کے کسی رکن کی نسبت اصل سیاسی جماعت“ سے پیرا گراف 2 کے ذیلی پیرا گراف (1) کی اغراض کے لیے ایسی سیاسی جماعت مراد ہے جس کا وہ رکن ہے؛

(د) پیرا گراف“ سے اس فہرست بند کا پیرا گراف مراد ہے۔ 2- دل بدل کی بنا پر نا اہلیت۔

(1) پیرا گراف 4 اور پیرا گراف 5 کی توضیحات کے تابع، ایوان کا کوئی رکن جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے ایوان کا رکن ہونے کے لیے نا اہل ہوگا۔

(الف) اگر اس نے ایسی سیاسی جماعت کی اپنی رکنیت قصداً چھوڑ دی ہے؛ یا

(ب) اگر وہ ایسی سیاسی جماعت کے ذریعہ، جس سے اس کا تعلق ہے، یا اس سلسلہ میں اس کے ذریعہ مجاز کردہ کسی شخص یا حاکم کے ذریعے دی گئی کسی ہدایت کے خلاف، دونوں ہی صورتوں میں، ایسی سیاسی جماعت، شخص یا حاکم کی ماقبل اجازت کے بغیر، ایسے ایوان میں ووٹ دیتا ہے یا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے اور اس طرح ووٹ دینے یا ووٹ دینے سے باز رہنے کو ایسی سیاسی جماعت، شخص یا حاکم نے اس طرح ووٹ دینے یا ووٹ دینے سے باز رہنے کی تاریخ سے پندرہ دن کے اندر اندر معاف نہیں کیا ہے۔

تشریح۔ اس ذیلی پیرا گراف کی اغراض کے لیے۔

(الف) ایوان کے کسی منتخب رکن کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایسی سیاسی جماعت سے، اگر کوئی ہو، تعلق ہے جس نے اسے ایسے رکن کی حیثیت سے انتخاب کے لیے بطور امیدوار کھڑا کیا تھا؛

(ب) ایوان کے کسی نامزد رکن کے بارے میں۔

(i) جہاں وہ بطور ایسے رکن کے اپنی نامزدگی کی تاریخ پر کسی سیاسی جماعت کا رکن ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا تعلق ایسی سیاسی جماعت سے ہے،

(ii) کسی دیگر صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا تعلق اس سیاسی جماعت سے ہے جس کا وہ دفعہ 99 یا دفعہ 188، جیسی بھی صورت ہو، کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد نشست سنبھالنے کی تاریخ سے چھ مہینے کی مدت منقضی ہونے سے پہلے، جیسی بھی صورت ہو، رکن بنتا ہے یا پہلی بار بنتا ہے۔

(2) ایوان کا کوئی منتخب رکن، جو کسی سیاسی جماعت کے ذریعہ کھڑے کیے گئے امیدوار کے علاوہ دیگر حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے، ایوان کا رکن ہونے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ اسے انتخاب کے بعد کی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔

(3) ایوان کا کوئی نامزد رکن، ایوان کا رکن ہونے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ دفعہ 99 یا دفعہ 188 میں بھی صورت ہو، کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد نشست سنبھالنے کی تاریخ سے چھ ماہ کی مدت منقضی ہونے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔

(4) اس پیرا گراف کی تذکرہ بالا توضیحات میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی کسی شخص کے بارے میں جو آئین (بادویں ترمیم) ایکٹ، 1985 کے نفاذ پر ایوان کا رکن ہے (خواہ وہ منتخب رکن ہو یا نامزد)

(1) جہاں وہ ایسے نفاذ سے عین قبل کسی سیاسی جماعت کا رکن تھا وہاں، اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (1) کی اغراض کے لیے، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایسی سیاسی جماعت کے ذریعہ کھڑے کیے گئے امیدوار کے طور پر ایسے ایوان کا رکن منتخب کیا گیا ہے،

(ii) کسی دیگر صورت میں، جہاں بھی صورت ہو، اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (2) کی اغراض کے لیے، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایوان کا ایسا منتخب رکن ہے جو کسی سیاسی جماعت کے ذریعہ کھڑے کیے گئے امیدوار کے علاوہ دیگر حیثیت سے رکن منتخب کیا گیا ہے یا اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (3) کی اغراض کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایوان کا نامزد رکن ہے۔

3- حذف XXX

4- دل بدل کی بنا پر نااہلیت کا انضمام پر اطلاق نہ ہوتا۔ (1) ایوان کا کوئی رکن پیرا گراف 2 کے ذیلی پیرا گراف (1) کے تحت نااہل نہیں ہوگا اگر اس کی اصل سیاسی جماعت کا کسی دوسری سیاسی جماعت میں انضمام ہو جاتا ہے اور وہ یہ دعویٰ

(الف) ایسی دیگر سیاسی جماعت کے یا ایسے انضمام سے بنی نئی سیاسی جماعت کے، جیسی بھی صورت ہو، رکن بن گئے ہیں، یا

(2) اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (1) کی اغراض کے لیے، ایوان کے کسی رکن کی اصل سیاسی جماعت کا انضمام ہو گیا ہے، یہی سمجھا جائے گا جب متعلقہ مینبر پارٹی کے کم سے کم دو تہائی رکن ایسے انضمام کے لیے راضی ہو گئے ہوں۔

(الف) اگر وہ ایسے عہدے پر اپنے انتخاب کی وجہ سے ایسی سیاسی جماعت کی، جس سے اس کے ایسے انتخاب سے عین قبل تعلق تھا اپنی رکنیت قصداً چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد جب تک وہ ایسے عہدہ پر قائم رہتا ہے تب تک اس سیاسی جماعت میں دوبارہ شامل نہیں ہوتا ہے یا کسی دوسری سیاسی جماعت کا رکن نہیں بنتا ہے، یا

6۔ دل بدل کی بنا پر نااہلیت کے بارے میں سوالات کا فیصلہ۔

بشرطیکہ جہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایوان کا میز مجلس یا اسپیکر اس طرح نا اہل ہو گیا ہے یا نہیں وہاں وہ سوال فیصلہ کے لیے ایوان کے ایسے رکن کو بھیجا جائے گا جس کو وہ ایوان اس سلسلہ میں انتخاب کرے اور اس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔

(2) اس فہرست بند کے تحت ایوان کے کسی رکن کی نااہلیت کے بارے میں کسی سوال سے متعلق اس پیرا گراف کے

ذیلی پیرا گراف (1) کے تحت بھی کارروائیوں کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دفعہ 122 کے معنی میں پارلیمنٹ کی کارروائیاں ہیں یا دفعہ 212 کے معنی میں، جیسی بھی صورت ہو، ریاست کی مجلس قانون ساز کی کارروائیاں ہیں۔

7- امتناع اختیار ساعت بذریعہ عدالت

اس آئین میں کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی، کسی عدالت کو اس فہرست بند کے تحت ایوان کے کسی رکن کی نااہلیت سے متعلق کسی امر کے بارے میں کوئی اختیار ساعت نہیں ہوگا۔

8- قواعد

(1) اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (2) کی توضیحات کے تابع، ایوان کا میر مجلس یا اسپیکر اس فہرست بند کی توضیحات پر عمل درآمد کرنے کے لیے قواعد بنا سکتا ہے اور خاص طور پر، اور مذکورہ صدر اختیار کی عمومیت کو مضرت پہنچانے بغیر ایسے قواعد میں مندرجہ ذیل کے لیے توضیحات کی جاسکتی ہیں، یعنی:-

(الف) ایوان کے مختلف اراکین کا جن سیاسی جماعتوں سے، اگر کوئی ہوں، تعلق ہے ان کے بارے میں رجسٹر یا دیگر ریکارڈ رکھنا،

(ب) رپورٹ جو ایوان کے کسی رکن کے بارے میں جیلپر پارٹی کا لیڈر، اس رکن کی بابت پیرا گراف 2 کے ذیلی پیرا گراف (1) کے فقرہ (ب) میں محولہ قسم کی معافی کے بارے میں دے گا، مدت جس کے اندر اندر اور ایوان کا ایسا افسر جسے ایسی رپورٹ دی جائے گی،

(ج) ایسی رپورٹیں جنہیں کوئی سیاسی جماعت ایوان کے کسی رکن کو ایسی سیاسی جماعت میں داخل کرنے کے بارے میں دے گی اور ایوان کا ایسا افسر جسے ایسی رپورٹ دی جائے گی، اور

(د) پیرا گراف 6 کے ذیلی پیرا گراف (1) میں محولہ کسی سوال کا فیصلہ کرنے کا طریقہ جس میں ایسی جانچ کرنے کا طریق کار شامل ہے، جو ایسے سوال کا فیصلہ کرنے کی غرض سے کی جائے۔

(2) اس پیرا گراف کے ذیلی پیرا گراف (1) کے تحت کسی ایوان کے میر مجلس یا اسپیکر کے ذریعہ بنائے گئے قواعد، بنائے جانے کے بعد جس قدر جلد ہو سکے ایوان کے سامنے کل تمہیں دن کی مدت کے لیے رکھے جائیں گے، یہ مدت ایک اجلاس میں یا دو یا زیادہ لگاتار اجلاس میں پوری ہو سکتی ہے اور وہ قواعد میں دن کی مذکورہ مدت متعین ہونے پر اثر پذیر ہوں گے جب تک کہ ایوان انہیں مع تبدیلیوں کے یا ان کے بغیر پہلے ہی منظور یا منظور نہیں کر دیتا ہے اور اگر وہ قواعد اس طرح منظور کر لیے جاتے ہیں تو وہ اس شکل میں جس میں انہیں رکھا گیا تھا، یا ایسی تبدیل شدہ شکل میں، جیسی بھی صورت ہو، اثر پذیر ہوں گے اور اگر قواعد اس طرح نام منظور کر دیے جاتے ہیں تو وہ غیر موثر ہوں گے۔

(3) ایوان کا میز مجلس یا اسپیکر دفعہ 105 یا دفعہ 194 جیسی بھی صورت ہو، کی توضیحات اور کسی ایسے دیگر اختیار کو، جو اسے آئین کے تحت حاصل ہے، مضرت پہنچائے! پہنچائے بغیر یہ ہدایت دے سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذریعہ اس پیرا گراف کے تحت بنائے گئے قواعد کی جان بوجھ کر کی گئی کسی خلاف ورزی کے بارے میں اسی طریقہ سے کارروائی کی جاسکتی ہے، جس طریقہ سے ایوان کی مراعات کی خلاف ورزی کے بارے میں کی جاتی ہے۔

گیارہواں فہرست بند

(دفعہ 243ز)

پنچایت کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں

- 1- زراعت بشمول توسیع زراعت
- 2- زرعی ترقی، زرعی اصلاحات کی تعمیل، چک بندی اور زرعی اراضی کا تحفظ۔
- 3 چھوٹی سیٹھانی، انصرام آب اور زرعی فاصل آب۔
- 4 افزائش حیوانات، ڈیری اور مرغی پالنا۔
- 5- ماہی گاہیں۔
- 6- معاشری جنگل بانی اور فارم جنگل بانی۔
- 7- چھوٹے جنگل کی پیداوار۔
- 8 چھوٹے پیمانے پر چلنے والی صنعتیں بشمول اشیاء ۱۱ خوردنی کو خاص عمل سے سڑنے سے محفوظ کرنے کی صنعتیں۔
- 9- کھادی، دیہی اور گھریلو صنعتیں۔
- 10- دیہی رہائشی مکانات کا انتظام کرنا۔
- 11- پینے کا پانی۔
- 12- ایندھن اور چارہ۔
- 13- سڑکیں، زمین دوز نالیاں، پل، کشتی گھاٹ، آبی نزرگا ہیں اور مواصلات کے دیگر ذرائع۔
- 14- دیہات میں بجلی کی فراہمی اور اس کی تقسیم۔
- 15- توانائی کے غیر روایتی ذرائع۔
- 16- غربتی کم کرنے کا پروگرام۔
- 17- تعلیم بشمول ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے مدارس۔
- 18- تکنیکی تربیت اور پیشہ وارانہ تعلیم۔
- 19- تعلیم بالغان اور غیر رسمی تعلیم۔
- 20- لائبریریاں۔

21۔ ثقافتی سرگرمیاں۔

22۔ بازار اور میلے۔

23۔ صحت اور حفظان صحت بشمول ہسپتال، صحت کے ابتدائی مراکز اور دواخانے۔

24۔ بہبودی خاندان

25۔ عورتوں اور بچوں کی نشوونما۔

26۔ سماجی بہبودی بشمول معذور اور دماغی طور سے کمزور افراد کی بہبودی۔

27۔ کمزور طبقات کی بہبودی خصوصی طور پر درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی بہبودی۔

28۔ نظام تقسیم عامہ۔

29۔ کمیونیٹاٹوں کی خبر گیری۔

بارہواں فہرست بند

(243) دفعہ

میونسپلیٹیوں کے اختیارات، اتھارٹی اور ذمہ داریاں

- 1۔ شہری بشمول قصبات منصوبہ بندی۔
- 2۔ استعمال زمین اور تعمیر مکانات کی ضابطہ بندی۔
- 3۔ معاشی اور معاشرتی ارتقاء کا منصوبہ۔
- 4۔ سڑکیں اور پل۔
- 5۔ گھریلو صنعتی اور تاجرانہ اغراض کے لیے پانی کی فراہمی۔
- 6۔ صحت عامہ، تحفظ حفظان صحت اور انتظام ٹیمپل فضول۔
- 7۔ فائبرسروس۔
- 8۔ شہری جنگل بانی، ماحول کی حفاظت اور ماحولیاتی نقطہ نگاہ کا ارتقاء۔
- 9۔ سماج کے کمزور طبقات، بشمول معذور اور دائمی طور سے کمزور افراد کے مفاد کی حفاظت۔
- 10۔ گندی بستیوں کو بہتر بنانا اور ان کا درجہ بڑھانا۔
- 11۔ شہروں میں غریبی کم کرنا۔
- 12۔ شہری آسائشوں اور سہولتوں مثلاً پارک، باغات اور کھیل کے میدانوں کے لیے توجہ دینا۔
- 13۔ ثقافتی تعلیمی اور جمالیاتی ارتقاء۔
- 14۔ تدفین، قبرستان، داہ کرم، شمشان گھاٹ اور برقی مسان۔
- 15۔ کالونی ہاؤس، جانوروں کے تئیں بے رحمانہ رویہ روکنا۔
- 16۔ اہم اعداد و شمار جس میں پیدائش و موت کا رجسٹر کیا جانا شامل ہے۔
- 17۔ آسائش عامہ بشمول شہری اسٹریٹ لائٹ، پارکنگ قطعات، بس اسٹاپ نیز عوامی سہولتیں۔
- 18۔ کیبلوں اور دباغت کارخانوں کی ضابطہ بندی۔

ضمیمہ

آئین (ایک سو ویں ترمیم) ایکٹ، 2015

بھارت اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کے درمیان کیے گئے اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول کی مطابقت میں علاقوں کا بھارت کے ذریعے حصول اور بعض علاقوں کی بنگلہ دیش کو منتقلی کو مؤثر بنانے کے لیے بھارت کے آئین کی مزید ترمیم کے لیے ایکٹ۔

پارلیمنٹ، جمہوریہ بھارت کے چھیانوہ سال میں حسب ذیل قانون وضع کرتی ہے:-

مختصر نام-1- اس ایکٹ کو آئین (ایک سو ویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کہا جائے گا۔

تعریفات-2- اس ایکٹ میں۔

(الف) محصلہ علاقہ“ سے بھارت۔ بنگلہ دیش اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول میں شامل اور پہلے فہرست بند میں مصرحہ اتنے علاقے مراد ہیں جن کا فقرہ (ج) میں مصرحہ اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول کی مطابقت میں بھارت کے ذریعے بنگلہ دیش سے حاصل کیے جانے کی غرض کے لیے تعین حدود کیا گیا ہے؛

(ب) مقررہ دن سے ایسی تاریخ مراد ہے جو مرکزی حکومت، سرکاری گزٹ میں، اطلاع نامے کے ذریعے، بھارت۔

بنگلہ دیش اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول کی مطابقت میں پہلے فہرست بند

اور دوسرے فہرست بند میں مصرحہ کیے گئے کچھ علاقوں کا، جن کا اس طرح حصول اور انتقال کرائے جانے اور اس غرض کے لیے تعین حدود کرائے جانے کے بعد بنگلہ دیش سے علاقوں کے حصول اور بنگلہ دیش کو علاقوں کی منتقلی کے لیے تاریخ مقرر کرے؛

(ج) ”بھارت۔ بنگلہ دیش اقرارنامہ“ سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اراضی حدود کے تعین اور متعلقہ معاملوں کی بابت، جمہوریہ بھارت کی حکومت اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی حکومت کے درمیان تاریخ 16 مئی، 1974 کو ہوا اقرارنامہ، تاریخ 26 دسمبر، 1974، تاریخ 30 دسمبر، 1974، تاریخ 17 اکتوبر، 1982 اور تاریخ 26 مارچ، 1992 کے خطوط کی اولاد بلی اور حکومت بھارت و حکومت بنگلہ دیش کے درمیان ہوا تاریخ 6 ستمبر 2011 کا مندرجہ اقرارنامے کا پروٹوکول مراد ہے جس کے متعلقہ اقتباسات تیسرے فہرست بند میں دیے گئے ہیں؛

(د) منتقل شدہ علاقے“ سے بھارت۔ بنگلہ دیش اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول میں شامل اور دوسرے فہرست بند میں مصرحہ اتنے علاقے مراد ہیں جن کا فقرہ (ج) میں مصرحہ اقرارنامے اور اس کے پروٹوکول کی مطابقت میں بھارت

کے ذریعے بنگلہ دیش کو منتقل کیے جانے کی غرض کے لیے تعین حد دو کیا گیا ہے۔
آئین کے پہلے فہرست بند کی ترمیم۔

3۔ آئین کے پہلے فہرست بند میں، مقررہ دن سے ہی۔۔۔۔۔

(الف) آسام ریاست کے علاقوں سے متعلق پیرا میں، اور وہ علاقے بھی اس میں شامل نہیں ہیں جو آئین (نوویں ترمیم) ایکٹ، 1960 کی دفعہ 3 کے فقرہ (الف) میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، جہاں تک اس کا تعلق آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے دوسرے فہرست بند کے حصہ 1 میں مصرحہ علاقوں سے ہے
آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے دوسرے فہرست بند کے حصہ 1 میں مصرحہ ہیں الفاظ، بریکٹ، اعداد اور حروف آخر میں جوڑے جائیں گے؛

(ب) مغربی بنگال ریاست کے علاقوں سے متعلق پیرا میں، ”اور علاقے بھی، جو پہلے فہرست بند کے حصہ 3 میں مصرحہ ہیں لیکن وہ علاقے اس میں شامل نہیں ہیں، جو آئین (سوویں ترمیم) ایکٹ، 1960 کی دفعہ 3 کے فقرہ (ج) میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، جہاں تک اس کا تعلق آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے پہلے فہرست بند کے حصہ 3 میں مصرحہ علاقوں اور دوسرے فہرست بند کے حصہ 3 میں مصرحہ علاقوں سے ہے، آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے دوسرے فہرست بند کے حصہ 3 میں مصرحہ ہیں“ الفاظ، اعداد، بریکٹ اور حروف آخر میں جوڑے جائیں گے؛

(ج) ممبئی ریاست کے علاقوں سے متعلق پیرا میں، اور وہ علاقے، جو پہلے فہرست بند کے حصہ 1 میں مصرحہ ہیں لیکن وہ علاقے اس میں شامل نہیں ہیں، جو، آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے دوسرے فہرست بند کے حصہ 2 میں مصرحہ ہیں“ الفاظ، اعداد اور بریکٹ آخر میں جوڑے جائیں گے؛

(د) تری پورہ ریاست کے علاقوں سے متعلق پیرا میں، اور وہ علاقے، جو آئین (نوویں ترمیم) ایکٹ، 1960 کی دفعہ 3 کے فقرہ (د) میں مندرجہ کسی امر کے باوجود، جہاں تک ان کا تعلق آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے پہلے فہرست بند کے حصہ 2 میں مصرحہ علاقوں سے ہے، آئین (ایک سوویں ترمیم) ایکٹ، 2015 کے پہلے فہرست بند کے حصہ 2 میں مصرحہ ہیں“ الفاظ، بریکٹ، اعداد اور حروف آخر میں جوڑے جائیں گے۔

پہلا فہرست بند

[دفعہ 2 (الف)، دفعہ 2 (ب) اور دفعہ 3 ملاحظہ کریں]

حصہ 1

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 3 (I) ب (ii) (iii) کی بابت محصلہ علاقے۔

حصہ 2

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 3 (1) (ج) (i) کی بابت محصلہ علاقے۔

حصہ 3

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 1 (12) اور مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 2 (II)، (I) (الف) (iii) (iv) (v) کی بابت محصلہ علاقے۔

دوسرا فہرست بند

[دفعہ 2 (ب)، دفعہ 2 (د) اور دفعہ 3 ملاحظہ کریں]

حصہ 1

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 3 (1) (د) (i) (ii) کی بابت منتقل شدہ علاقے۔

حصہ 2

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 3 (1) (ب) (i) کی بابت منتقل شدہ علاقے۔

حصہ 3

تاریخ 16 مئی 1974 کے اقرارنامے کی مد 1 (12) اور مد 2 اور تاریخ 6 ستمبر 2011 کے پروٹوکول کی مد 2 (II) (I) (الف) (ii) (vi) کی بابت منتقل شدہ علاقے۔

تیسرا فہرست ہند

[دفعہ 2 (ج) ملاحظہ کریں]

1- جمہوریہ بھارت کی حکومت اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی حکومت کے درمیان بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان آراضی کے تعین حدود اور متعلقہ معاملوں کی بابت تاریخ 16 مئی، 1974 کو کیے گئے اقرارنامے سے اقتباسات۔

مد 1 (12): انگلیو

بنگلہ دیش میں بھارتی انگلیو اور بھارت میں بنگلہ دیشی انگلیو کی، پیر 14 میں مندرج انگلیو کو چھوڑ کر، بنگلہ دیش میں جانے والے زائر تھے کے لیے معاوضہ کا دعویٰ کیے بغیر جلد از جلد اولاد بنی کی جانی چاہیے۔

مد 2

بھارت اور بنگلہ دیش کی سرکاریں اس بات کے لیے راضی ہیں کہ پہلے سے تعین شدہ رقبوں میں قبضہ مخالفانہ والے علاقے، جن کی بابت حد پٹی نقشے پہلے سے تیار ہیں، مختار کال کے ذریعے حد پٹی نقشوں پر دستخط کیے جانے کے چھ ماہ کے اندر اولاد بنی کیے جائیں گے۔ وہ متعلقہ نقشوں پر جتنا جلدی ممکن ہو کسی بھی صورت میں 31 دسمبر، 1974 کے بعد نہیں، دستخط کر سکتے ہیں۔ ایسے دیگر رقبوں کے، جن کی بابت تعین حدود پہلے ہی کیا جا چکا ہے، نقشوں کی طباعت کے لیے جلد ہی قدم اٹھائے جائیں۔ ان کی طباعت 31 دسمبر، 1975 تک کرانی جانی چاہیے اور بعد میں ان پر مختار کال کے لیے ذریعے دستخط کروا لیے جانے چاہیے جس سے کہ ان رقبوں میں حامل قبضہ مخالفانہ کی اولاد بنی 31 دسمبر، 1975 تک کی جاسکے۔ جن سیکڑوں کا ابھی تعین حدود کیا جاتا ہو، ان میں علاقائی صیغہ کے انتقال کی بابت حد پٹی نقشوں پر مختار کال کے ذریعے دستخط کیے جانے کے چھ ماہ کے اندر ہو سکتا ہے۔

11- جمہوریہ بھارت کی حکومت اور بنگلہ دیش عوامی جمہوریہ کی حکومت کے درمیان بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان آراضی کے تعین حدود اور متعلقہ معاملوں کی بابت تاریخ 6 ستمبر 2011 کو کیے گئے اقرارنامے سے اقتباسات۔

مد 2

(II) 1974 کے اقرارنامے کی مد 1، فقرہ (12) پر مندرجہ ذیل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا:

انگلیو:

مجموعی طور پر تصدیق شدہ اور ڈی۔ جی۔ ایل۔ آر۔ اینڈ ایل۔س۔، بنگلہ دیش اور ڈی۔ ایل۔ آر۔ اینڈ ایل۔س۔ مغربی بنگال (بھارت) کی سطح پر اپریل، 1997 میں دستخط کیے گئے آراضی۔ ٹیکس انگلیو نقشوں کے مطابق بنگلہ دیش میں کے 111 بھارتی انگلیو اور بھارت میں کے 51 بنگلہ دیشی انگلیو کی بنگلہ دیش میں جانے والے اضافی رقبوں کے لیے ہر جانے کا

دعویٰ کیے بغیر ادلا بدلی کی جائے گی۔

مد 3

(1) 1974 کے اقرارنامے کی مد 2، پر مندرجہ ذیل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا:

بھارت کی حکومت اور بنگلہ دیش کی حکومت کے درمیان یہ قرار پایا ہے کہ قبضہ مخالفانہ میں کے علاقوں کے لیے، جیسا کہ مجموعی سروے کے ذریعے متعین کیا گیا تھا اور اپنے اپنے قبضہ مخالفانہ آراضی رقبہ انڈیکس نقشہ (اے پی ایل نقشہ) میں، جسے دسمبر 2010 اور اگست 2011 کے درمیان دونوں ممالک کے آراضی ریکارڈ اور سروے محکموں کے ذریعے آخری شکل دی گئی ہے، پوری طرح سے کھینچا گیا تھا، جن کی پوری تفصیل ذیل میں فقرہ (الف) سے فقرہ (د) میں دی گئی ہے، ایک متعین حد کی شکل میں خط حد کھینچا جائے گا۔

موزوں پٹی نقشوں کی طباعت کی جائے گی اور ان پر مختار کامل کے ذریعے دستخط کیے جائیں گے اور علاقوں کی صیغہ کا انتقال انگلیوں کی ادلا بدلی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا انڈیکس نقشوں میں دکھائی گئی حد کا تعین مندرجہ ذیل طور پر ہوگا:

(الف) مغربی بنگال کیلٹر

(1) بوساماری - مدھوگری (کشتیہار - ناڈیہ) علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 154/5 ایس سے 157/1 ایس سے ہوتے ہوئے متھ بنگاندی کے قدیمی بہاؤ راستے کے درمیان تک، جیسا کہ 1962 کے چلبدی نقشہ میں دکھایا گیا ہے، ایک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ جون، 2011 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(ii) اندھارکونا (کشتیہار - ناڈیہ) علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 154/5 ایس سے حدستون نمبر 157/1 ایس سے ہوتے ہوئے موجودہ متھ بنگاندی کے کنارے تک ایک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ جون، 2011 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(iii) کپوریا (کشتیہار - ناڈیہ) علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 151/1 ایس سے حدستون نمبر 152/2 ایس سے ہوتے ہوئے متھ بنگاندی کے کنارے تک ایک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ جون، 2011 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(iv) چارمہ کنڈی (کشتیہار - ناڈیہ) علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 153/1 ایس سے حدستون نمبر 153/9 ایس سے ہوتے ہوئے متھ بنگاندی کے کنارے

تک ایک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ جون، 2011 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(v) ری پال اکھتا واہ/ بنولی اسپاہی/ ایل این پر (پناری)

نوگاؤں - مالدرہ علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 242/S/13 سے حدستون نمبر 243/7-S/5 کو جوڑنے والے خط کی شکل میں خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ جون، 2011 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(vi) بیرو بازی (پنچ گڑھ - چلپائی گڑھی) علاقہ بنگلہ دیش کے ذریعہ قبضہ مخالفانہ کے طور پر حال رقبہ (پنچ گڑھ - چلپائی گڑھی) اور بھارت کے ذریعہ قبضہ مخالفانہ کے طور پر حال بیرو بازی اور سنگھ پاڑا - کھودی پاڑا (پنچ گڑھ - چلپائی گڑھی) میں خط حد 1998-1996 کے دوران اجتماعی طور سے کی گئی حد بندی کے مطابق کھینچا جائے گا۔

(ب) میگھالیہ سیکٹر

(1) لو باجیرا - لون چیرا

لئی لانگ - ملی چیرا میں موجودہ حدستون نمبر 1315/4-S سے حدستون نمبر 1315/15-S تک لئی لانگ - لون چیرا میں حدستون نمبر 1316/1-S سے حدستون نمبر 1316/11-S تک لئی لانگ - لئی لانگ میں حدستون نمبر 1317 سے حدستون نمبر 1317/13-S تک اولی لانگ - لہا چیرا میں حدستون نمبر 1318/1-S سے حدستون نمبر 1318/2-S سے ہوتے ہوئے چائے باغیچوں کے کنارے تک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ دسمبر، 2010 میں اجتماعی طور پر سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(ii) پرڈی واہ/ پڈووا علاقہ

موجودہ حدستون نمبر 1270/1-S سے حدستون نمبر 127/1-T تک اجتماعی طور پر کیے گئے سروے اور آپسی رضامندی کے مطابق خط حد کھینچا جائے گا۔ فریقین کے درمیان اقرار پایا گیا ہے کہ پرڈی واہ دیہات سے بھارتی قوم کے افراد کو اس نقشہ کے، جس پر اقرار پایا گیا ہے، نقطہ نمبر 6 کے نزدیک پیانگ ندی سے پانی لینے کی اجازت دی جائے گی۔

(iii) لنگ کھاٹ علاقہ

(الف الف) لنگ کھاٹ - 1 کلم چیرا اور لنگ کھاٹ - 1/ کلم چیرا موجودہ حدستون نمبر 1264/4-S سے حدستون نمبر 1265 اور حدستون نمبر 1265/6-S سے حدستون نمبر 1265/9-S تک اس خط کے مطابق خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ اجتماعی طور سے سروے کیا گیا تھا اور آپسی اقرار پایا گیا تھا۔

(الف) لنگ کھاٹ - ||| / سوناٹاٹ

موجودہ حدستون نمبر S-1266/13 سے جنوب سمت کے نالے کے ساتھ ساتھ وہاں تک خط حد جہاں تک وہ مشرق - مغرب سمت میں دوسرے نالے سے ملتا ہے، کھینچا جائے گا اس کے بعد یہ مشرق سمت میں نالے کے شمالی کنارے سے ہوتے ہوئے وہاں تک چلے گا، جہاں تک حوالہ ستون نمبر R.B-1267/4 اور R.I-1267/3 کے شمال میں موجودہ بین الاقوامی حد سے ملتا ہے۔

(iv) داوکی / تمنا بل علاقہ

موجودہ حدستون S-1275/1 سے حدستون نمبر S-1275/7 کو جوڑنے والا ایک خط مستقیم سے خط حد کھینچا جائیگا۔ فریقین اس رقبے میں ”صفر خط“ پر باڑ لگانے کے لیے رضامند ہیں۔

(v) تل جوری / شری پور علاقہ

(الف) تل جوری |||

خط حد جنوب سمت میں موجودہ حدستون نمبر S-1277/2 سے پٹی نقشہ نمبر 166 میں دکھائے گئے تین قطعات اراضی تک وہاں تک کا ایسا خط ہوگا جہاں تک وہ حدستون نمبر T-1277/5 سے بننے والے نالے سے ملتا ہے اس کے بعد وہ جنوب سمت میں نالے کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی طرف سے دو قطعات اراضی تک چلے گا اور پھر مشرق کی سمت میں وہاں تک چلے گا جہاں تک حدستون نمبر S-1277/4 سے جنوب سمت میں کھینچے گئے خط سے ملتا ہے۔

(الف) تل جوری |||

موجودہ حدستون نمبر S-1278/2 سے حدستون نمبر S-1279/3 تک خط حد ایک سیدھے خط کے طور پر کھینچا جائے گا۔

(vi) ملتنا پور / ڈبرہادور علاقہ

فریقین اس بات پر اقرار پائے ہیں کہ بھارتی قوم کے افراد کو کالی مندر جانے کی اجازت ہوگی اور انہیں ملتنا پور کی طرف کے کنارے سے ملتنا پور / ڈبرہادور علاقے میں قائم ذخیرہ آب سے پانی لینے اور مچھلی پکڑنے کے حقوق کا استعمال کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی۔

(ج) تری پورہ سیکٹر

(i) تری پورہ / مولوی بازار سیکٹر میں چند نگر - چمپارائی چائے باغیچہ علاقے

موجودہ حدستون نمبر 1904 سے حدستون نمبر 1905 تک سونارہ چیری ندی کے ساتھ خط حد کھینچا جائے گا، جیسا کہ جولائی 2011 میں اجتماعی طور سے سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

آسام کیلٹر

(i) موجودہ حدستون نمبر T-1066/24 سے حدستون نمبر T-1067/16 تک خط حد کھینچا جائے گا جیسا کہ اگست 2011 میں اجتماعی طور سے سروے کیا گیا تھا اور اقرار پایا گیا تھا۔

(ii) آسام کیلٹر میں پلا تھاں علاقہ

موجودہ حدستون نمبر S-1370/3 سے حدستون نمبر S-1371/6 تک ہوتے ہوئے چائے باغیچے کے باہری کنارے سے ہوتے ہوئے پان باغیچے رقبے کے باہری کنارے کے ساتھ ساتھ حدستون نمبر 1372 سے S-1373/2 تک خط حد کھینچا جائے گا۔

III تاریخ 16 مئی 1974ء کے اقرارنامے کی مد 1(12) اور تاریخ 6 ستمبر، 2011 کے اقرارنامے کے پروٹوکول کی مطابقت میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان انگلیوں کے ادلا بدلی کی فہرست

الف۔ بنگلہ دیش میں ادلابدلی کے قابل بھارتی انکلیو، رقبہ کے ساتھ۔

1	2	3	4	5	6
نمبر شمار	چھٹوں کا نام	چھٹ نمبر	بنگلہ دیش کے	مغربی بنگال کے	رقبہ ایکڑ میں
			پولیس اسٹیشن کے	پولیس اسٹیشن کے	
			اندر قائم	اندر قائم	
الف۔ آزاد چھٹوں والے انکلیو					
1-	گرائی	75	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	58.23
2-	گرائی	76	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	0.79
3-	گرائی	77	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	18
4-	گرائی	78	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	958.66
5-	گرائی	79	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	1.74
6-	گرائی	80	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	73.75
7-	نگلی ماری	73	پوچا گار	ہمدی ہاڑی	6.07
حصہ ا					
8-	نڈیر گنج	41	بوڈا	ہمدی ہاڑی	58.32
9-	نڈیر گنج	42	بوڈا	ہمدی ہاڑی	434.29
10-	نڈیر گنج	44	بوڈا	ہمدی ہاڑی	53.47
11-	نڈیر گنج	45	بوڈا	ہمدی ہاڑی	1.07
12-	نڈیر گنج	46	بوڈا	ہمدی ہاڑی	17.95
13-	نڈیر گنج	47	بوڈا	ہمدی ہاڑی	3.89
14-	نڈیر گنج	48	بوڈا	ہمدی ہاڑی	73.27
15-	نڈیر گنج	49	بوڈا	ہمدی ہاڑی	49.05

5.05	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	50	ندیر گنج	16-
0.77	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	51	ندیر گنج	17-
1.04	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	52	ندیر گنج	18-
1.02	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	53	ندیر گنج	19-
3.87	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	54	ندیر گنج	20-
12.18	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	55	ندیر گنج	21-
54.04	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	56	ندیر گنج	22-
8.27	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	57	ندیر گنج	23-
14.22	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	58	ندیر گنج	24-
0.52	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	60	ندیر گنج	25-
122.8	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	59	پٹی ماری	26-
499.21	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	38	دیکھا تاجپٹ	27-
1188.93	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	37	سلبری	28-
771.44	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	36	کاجل دگی	29-
162.26	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	32	نکٹ ٹوکا	30-
0.26	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	33	نکٹ ٹوکا	31-
0.83	ہمدی ہاڑی	ہوڈا	35	بیولا ڈانگا چھٹ	32-
1752.44	ہمدی ہاڑی	دجی گنج	3	بلا پارہ اگرا بار	33-
7.71	ہمدی ہاڑی	ڈملہ	30	بلا کھٹکھ ریجاستل دبا	34-
36.83	ہمدی ہاڑی	ڈملہ	29	بلا کھٹکھ ریجاستل	35-
30.83	ہمدی ہاڑی	ڈملہ	28	برا کھٹگیر	36-
33.41	ہمدی ہاڑی	ڈملہ	31	نگرجی کو بری	37-
5.78	میکی گنج	چنگرام	26	کچل باری	38-
2.04	میکی گنج	چنگرام		کچل باری	39-

4.35	میٹھی سَٹج	تھانہ میٹھی سَٹج کے پٹگرام	40-	براہی کچی باری
		جے۔ ایل۔		
		107 کا ٹکڑا		
5.24	میٹھی سَٹج	پٹگرام	41-	بہاولو پابلا پکھاری
0.32	میٹھی سَٹج	پٹگرام	42-	انبھو کی کچی باری
44.04	میٹھی سَٹج	پٹگرام	43-	انبھو کی کچی باری
36.83	میٹھی سَٹج	پٹگرام	44-	بھوتھری
55.91	میٹھی سَٹج	پٹگرام	45-	بالا پوکھاری
50.51	میٹھی سَٹج	پٹگرام	46-	بارا کھانگیر
87.42	میٹھی سَٹج	پٹگرام	47-	بارا کھانگیر
41.7	میٹھی سَٹج	پٹگرام	48-	چٹھ بوگڈو کرا
58.91	میٹھی سَٹج	پٹگرام	49-	رتن پور
25.49	میٹھی سَٹج	پٹگرام	50-	بوگڈو کرا
0.88	میٹھی سَٹج	تھانہ میٹھی سَٹج کے پٹگرام	51-	پٹکر ڈاہری
		جے۔ ایل۔		
		107 کا ٹکڑا		
60.74	میٹھی سَٹج	پٹگرام	52-	کھر کھریا
51.62	میٹھی سَٹج	پٹگرام	53-	کھر کھریا
110.92	میٹھی سَٹج	پٹگرام	54-	لوٹاماری
205.46	میٹھی سَٹج	پٹگرام	55-	بھوت باری
42.8	میٹھی سَٹج	پٹگرام	56-	کومٹ چانگر بدھا
16.01	میٹھی سَٹج	پٹگرام	57-	کومٹ چانگر بدھا
137.66	میٹھی سَٹج	پٹگرام	58-	پنیشالا
36.5	میٹھی سَٹج	پٹگرام	59-	دواریکا ماری کھاسہاش

60-	پنہیالا	ع/153	پٹگرام	میکی سنگ	0.27
61-	پنہیالا	س/153	پٹگرام	میکی سنگ	18.01
62-	پنہیالا	19	پٹگرام	میکی سنگ	64.43
63-	پنہیالا	21	پٹگرام	میکی سنگ	51.4
64-	لوٹاماری	20	پٹگرام	میکی سنگ	283.53
65-	لوٹاماری	22	پٹگرام	میکی سنگ	98.85
66-	دواریکاماری	23	پٹگرام	میکی سنگ	39.52
67-	دواریکاماری	25	پٹگرام	میکی سنگ	45.73
68-	چھٹ بھوتھاٹ	24	پٹگرام	میکی سنگ	56.11
69-	باکاتا	131	پٹگرام	متھ بھگا	22.35
70-	باکاتا	132	پٹگرام	متھ بھگا	11.96
71-	باکاتا	130	پٹگرام	متھ بھگا	20.48
72-	بھوگرام گری	133	پٹگرام	متھ بھگا	1.44
73-	چیناکاتا	134	پٹگرام	میکی سنگ	7.81
74-	بانس کاٹا	119	پٹگرام	متھ بھگا	413.81
75-	بانس کاٹا	120	پٹگرام	متھ بھگا	30.75
76-	بانس کاٹا	121	پٹگرام	متھ بھگا	21.15
77-	بانس کاٹا	113	پٹگرام	متھ بھگا	57.86
78-	بانس کاٹا	112	پٹگرام	متھ بھگا	315.04
79-	بانس کاٹا	114	پٹگرام	متھ بھگا	0.77
80-	بانس کاٹا	115	پٹگرام	متھ بھگا	29.2
81-	بانس کاٹا	122	پٹگرام	متھ بھگا	33.22
82-	بانس کاٹا	127	پٹگرام	متھ بھگا	12.72
83-	بانس کاٹا	128	پٹگرام	متھ بھگا	2.33

2.55	متھ بھنگا	پنگرام	117	بائس کاٹا	84-
30.98	متھ بھنگا	پنگرام	118	بائس کاٹا	85-
0.64	متھ بھنگا	پنگرام	125	بائس کاٹا	86-
1.39	متھ بھنگا	پنگرام	126	بائس کاٹا	87-
1.37	متھ بھنگا	پنگرام	129	بائس کاٹا	88-
16.96	متھ بھنگا	پنگرام	116	بائس کاٹا	89-
24.37	متھ بھنگا	پنگرام	123	بائس کاٹا	90-
0.28	متھ بھنگا	پنگرام	124	بائس کاٹا	91-
126.59	سیتل کوچی	ہاتی بندھا	135	گوٹا ماری چھٹ	92-
20.02	سیتل کوچی	ہاتی بندھا	136	گوٹا ماری چھٹ	93-
217.29	دن ہانا	لال مونر ہاٹ	151	بناپ چائی	94-
81.71	دن ہانا	لال مونر ہاٹ	152	بناپ چائی بھیتز کوٹی	95-
1643.44	دن ہانا	پھول باری	150	دسی آر چھارا	96-
14.27	دن ہانا	کری گرام	156	دکر ہاٹ دیکر کوٹی	97-
21.21	دن ہانا	بھرونگا ماری	141	کلاستی	98-
31.58	دن ہانا	بھرونگا ماری	153	بھابوب گنج	99-
45.63	دن ہانا	بھرونگا ماری	142	ہاؤنیکر سا	100-
39.99	دن ہانا	بھرونگا ماری	143	برا کو چلاکا	101-
0.9	دن ہانا	بھرونگا ماری	147	گاؤ چلاکا II	102-
8.92	دن ہانا	بھرونگا ماری	146	گاؤ چلاکا I	103-
8.81	دن ہانا	بھرونگا ماری	145	دیگھالتری II	104-
12.31	دن ہانا	بھرونگا ماری	144	دیگھالتری I	105-
17.85	دن ہانا	بھرونگا ماری	149	چھوٹو گرل چھورا II	106-
35.74	دن ہانا	بھرونگا ماری	148	چھوٹو گرل چھورا I	107-

3.5	متھ بنگا	پٹگرام	157	108- ہے۔ ایل۔ نمبر 38 کے جنوبی کنارے اور ہے۔ ایل۔ نمبر 39 کے جنوبی کنارے پر پھیر نام اور ہے۔ ایل۔ نمبر 1 کا چھٹ (جو مقامی طور پر اشو کپاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے) ب۔ کلوا شدہ چھٹ والے انگلیو	
862.46	بوڈا	ہمدی باڑی	34	109- (i) بیولا ڈانگا	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(ii) بیولا ڈانگا	
2012.27	دیپی گنج	ہمدی باڑی	2	110- (i) کوتبھا جنی	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(ii) کوتبھا جنی	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(iii) کوتبھا جنی	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی		(iv) کوتبھا جنی	
2650.35	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کھا گھرا باری	111- (i) دہالا	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(ii) دہالا	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(iii)	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(iv)	
	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(v)	
17160.63	دیپی گنج	ہمدی باڑی	کلڑا	(vi)	

انگلیووں کی مندرجہ بالا تفصیل کا 9 اکتوبر، 1996 سے 12 اکتوبر، 1996 کے دوران کلکتہ میں منعقد بھارت - بنگلہ دیش کانفرنس کے دوران اور ساتھ ہی 21 نومبر، 1996 سے 24 نومبر، 1996 کے دوران چلپائی گڑھی (مغربی بنگال) - پانچ گڑھ (بنگلہ دیش) سیکٹر میں اجتماعی میدانی معائنہ کے دوران بھی بھارت اور بنگلہ دیش کے ذریعہ رکھے گئے ریکارڈوں سے اجتماعی طور سے مقابل کیا گیا ہے اور انہیں ان کے مطابق بنایا گیا ہے۔

نوٹ: میدانی سیزن 97-1996 کے دوران اجتماعی آراضی تصدیق کے ذریعہ مندرجہ بالا نمبر شمار 108 کے انگلیو کے نام کی اسٹو کا باڑی انگلیو کے طور پر پہچان کی گئی۔

برگیڈیئر جے۔ آر۔ پیٹر محمد شفیع الدین

ڈائریکٹر، آراضی ریکارڈ اور سروے

ڈائریکٹر جنگل، آراضی ریکارڈ اور سروے (پہاڑی عہدہ) مغربی بنگال، بھارت
اور ڈائریکٹر مشرقی سرکل سروے آف انڈیا، کلکتہ۔

ب۔ بھارت میں ادلاہلی کے قابل بنگلہ دیشی انگلیو، رقبہ کے ساتھ

1	2	3	4	5	6
نمبر شمار	چھٹوں کا نام	مغربی بنگال کے	بنگلہ دیش کے	بے۔ ایل نمبر۔	رقبہ ایکڑ میں

پولیس اسٹیشن پولیس نمبر اسٹیشن

کے اندر قائم کے اندر قائم

آزاد چھٹوں والے

الف۔

انگلیو

1-	چھٹ پکلی باری	میکھی گنج	پنگرام	22	370.64
2-	پکلی باری کی چھٹ آراضی	میکھی گنج	پنگرام	24	1.83
3-	بالا بھاری	میکھی گنج	پنگرام	21	331.64
4-	پنہاری نمبر 2 کی چھٹ	میکھی گنج	پنگرام	20	1.13
آراضی					
5-	چھٹ پنہاری	میکھی گنج	پنگرام	18	108.59
6-	دھابل ساتی مرگی پور	میکھی گنج	پنگرام	15	173.88

2.24	11	پٹگرام	میکلی گنج	7-	باسن دل
66.58	14	پٹگرام	میکلی گنج	8-	چھٹ دھابل سانی
60.45	13	پٹگرام	میکلی گنج	9-	دھابل سانی
1.05	8	پٹگرام	میکلی گنج	10-	شری رامپور
87.54	3	پٹگرام	میکلی گنج	11-	جوتے نجما
69.84	37	پٹگرام	متھ بھنگا	12-	جگت پیر نمبر 3 کی چھٹ
					آراضی
30.66	35	پٹگرام	متھ بھنگا	13-	جگت پیر نمبر 1 کی چھٹ
					آراضی
27.09	36	پٹگرام	متھ بھنگا	14-	جگت پیر نمبر 2 کی چھٹ
					آراضی
29.49	47	پٹگرام	متھ بھنگا	15-	چھٹ کوکوآباری
39.96	67	پٹگرام	متھ بھنگا	16-	چھٹ بھنداردہا
12.5	52	پٹگرام	متھ بھنگا	17-	دھابل گوڑی
22.31	53	پٹگرام	متھ بھنگا	18-	چھٹ دھابل گوڑی
1.33	70	پٹگرام	متھ بھنگا	19-	دھابل گوڑی نمبر 3 کی
					چھٹ آراضی
4.55	71	پٹگرام	متھ بھنگا	20-	دھابل گوڑی نمبر 4 کی
					چھٹ آراضی
4.12	72	پٹگرام	متھ بھنگا	21-	دھابل گوڑی نمبر 5 کی
					چھٹ آراضی
26.83	68	پٹگرام	متھ بھنگا	22-	دھابل گوڑی نمبر 1 کی
					چھٹ آراضی

23-	دھابلی گواڑی نمبر 2 کی	متھ بھنگا	پنگرام	69	13.95
	چھٹ آراضی				
24-	مہیش ماری	سیتل کوچی	پنگرام	54	122.77
25-	براسراڈوہی	سیتل کوچی	ہاتی بدھا	13	34.96
26-	پھلناپور	سیتل کوچی	پنگرام	64	505.56
27-	امجھول	سیتل کوچی	ہاتی بدھا	57	1.25
28-	کسمت بھتری گاچھ	دن ہانا	کالی گنج	82	209.95
29-	درگا پور	دن ہانا	کالی گنج	83	20.96
30-	بنسوا کھامر	دن ہانا	لاموڑ ہاٹ	1	24.54
31-	پاڈو کوٹی	دن ہانا	لاموڑ ہاٹ	37	589.94
32-	مغربی باکالیر چھرا	دن ہانا	بھرونگا ماری	38	151.98
33-	مرکزی باکالیر چھرا	دن ہانا	بھرونگا ماری	39	32.72
34-	مشرقی باکالیر چھرا	دن ہانا	بھرونگا ماری	40	12.23
35-	مرکزی مسال	دن ہانا	بھرونگا ماری	3	136.66
36-	مرکزی چھٹ مسال ڈانگا	دن ہانا	بھرونگا ماری	8	11.87
37-	مغربی چھٹ مسال ڈانگا	دن ہانا	بھرونگا ماری	7	7.6
38-	شمال مسال ڈانگا	دن ہانا	بھرونگا ماری	2	27.29
39-	کچوآ	دن ہانا	بھرونگا ماری	5	119.74
40-	شمال نیچانی	طوفان گنج	بھرونگا ماری	1	47.17
41-	چھٹ تلائی	طوفان گنج	بھرونگا ماری	17	81.56
	ب۔ کلراشدہ چھٹ والے انگلیو				
42-	(i) تل گرام	سیتل کوچی	پنگرام	65	1397.34
	(ii) تل گرام (کلرا)	سیتل کوچی	پنگرام	65	
	(iii) تل گرام (کلرا)	سیتل کوچی	پنگرام	65	

49.5	66	پنگرام	سیتل کوچی	(i) چھٹل گرام	43-
	66	پنگرام	سیتل کوچی	(ii) چھٹل گرام (کلوا)	
577.37	81	کالی گنج	دن ہاٹا	(i) بتری گاچھ	44-
	81	کالی گنج	دن ہاٹا	(ii) بتری گاچھ (کلوا)	
	9	پھول باری	دن ہاٹا	(iii) بتری گاچھ (کلوا)	
269.91	9	پھول باری	دن ہاٹا	(i) کرالا (کلوا)	45-
	9	پھول باری	دن ہاٹا	(ii) کرالا (کلوا)	
	8	پھول باری	دن ہاٹا	(iii) کرالا (کلوا)	
373.2	8	پھول باری	دن ہاٹا	(i) سب پرساد مستتی	46-
	6	پھول باری	دن ہاٹا	(ii) سب پرساد مستتی	
				(کلوا)	
571.38	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(i) جنوب مسال ڈانگا	47-
	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(ii) جنوب مسال ڈانگا	
				(کلوا)	
	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(iii) جنوب مسال ڈانگا	
				(کلوا)	
	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(iv) جنوب مسال ڈانگا	
				(کلوا)	
	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(v) جنوب مسال ڈانگا	
				(کلوا)	
	6	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(vi) جنوب مسال ڈانگا	
				(کلوا)	
29.49	4	بھرونگا ماری	دن ہاٹا	(i) مغرب مسال ڈانگا	48-

	4	بھرونگاماری	دن ہانا	(ii) مغرب مسال ڈانگا (کلڑا)	
35.01	10	بھرونگاماری	دن ہانا	(i) مشرقی چھٹ مسال ڈانگا	49۔
	10	بھرونگاماری	دن ہانا	(ii) مشرقی چھٹ مسال ڈانگا (کلڑا)	
153.89	11	بھرونگاماری	دن ہانا	(i) مشرقی مسال ڈانگا	50۔
	11	بھرونگاماری	دن ہانا	(ii) مشرقی مسال ڈانگا (کلڑا)	
24.98	14	بھرونگاماری	طوفان گنج	(i) شمال دھال ڈانگا	51۔
	14	بھرونگاماری	طوفان گنج	(ii) شمال دھال ڈانگا (کلڑا)	
	14	بھروناماری	طوفان گنج	(iii) شمال دھال ڈانگا (کلڑا)	
7,110,02				کل رقبہ:	

انٹلیووں کی مندرجہ بالا تفصیل کا 9 اکتوبر، 1996 سے 12 اکتوبر، 1996 کے دوران کلکتہ میں منعقد بھارت - بنگلہ دیش کانفرنس کے دوران اور ساتھ ہی 21 نومبر، 1996 سے 24 نومبر، 1996 کے دوران چلپائی گڑی (مغربی بنگال) - پانچ گڑہ (بنگلہ دیش) سیلٹر میں اجتماعی میدانی معائنہ کے دوران بھی بھارت اور بنگلہ دیش کے ذریعہ رکھے گئے ریکارڈوں سے اجتماعی طور سے مقابلہ کیا گیا ہے اور انہیں ان کے مطابق بنایا گیا ہے۔

نوٹ:- میدانی سیزن 96-1997 کے دوران اجتماعی آراضی تصدیق کے ذریعہ مندرجہ بالا نمبر شمار 108 کے انٹلیو کے نام کی اسٹو کا باڑی انٹلیو کے طور پر پہچان کی گئی۔

محمد شفیع الدین	بریلیڈیر ہے۔ آر۔ پیٹر
ڈائریکٹر جنرل،	ڈائریکٹر، آراضی ریکارڈ اور سروے۔
آراضی ریکارڈ اور سروے	(بہ اعتبار عہدہ) مغربی بنگال، بھارت
بنگلہ دیش۔	اور ڈائریکٹر مشرقی سرکل سروے
ڈائریکٹر نیچے سنگھ	آف انڈیا، کلکتہ

سکریٹری، حکومت
بھارت۔

اصطلاحات

الف

Sch. VI-3(1)(c)	Water course	آب گزر
Sch. VI 16(2) Prov.	Initial order	ابتدائی حکم
Art. 56(i) Prov.(a)	Writing under his hand	اپنے دستخطی تحریر
Art. 124(2)	Warrant under his hand and seal	اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامہ
Art. 260	Undertake	اپنے ذمے لینا
Art. 132	Appeal	اپیل
Art. 56 (1) (b)	Impeachment	اتہام بد نظمی
Art. 227 (3)	Attorney	اٹارنی
Art. 294 (a)	Assets	اثاثے
Art. 336 (12)	Commodities	اجناس
Sch. VII List-II/39	Powers, privileges & immunities	اختیارات، مراعات اور تحفظات
Art. 366 (4)	Borrow	اودھار لینا
Art. 13 (3) (a)	Ordinance	آرڈیننس
Art. 350	Redress	ازالہ
Art. 19 (2)	Defamation	ازالہ حیثیت عرفی
Art. 93	Speaker	اسپیکر
Art. 366 (26)	Stock	اسٹاک

Art. 366 (12)	Articles	اشیاء
Art. 13 (3) (a)	Notification	اطلاع نامہ
Art. 122 (1)	Call in question	اعتراض کرنا
Art. 123 (1)	Promulgate	اعلان کرنا
Art. 324 (2)	Chief Election Commissioner	اعلیٰ انتخابی کمشنر
Sch. 1	Chief Commissioner's province	اعلیٰ کمشنر کا صوبہ
Art. 48	Animal Husbandary	افرائش حیوانات
Art. 19 (2)	Sovereignty and integrity	اقتدارِ اعلیٰ اور سالمیت
Sch. III	Solemnly affirm	اتحادِ صراح کرنا
Sch. VII List-1 (26)	Beacon	آکاش دیا
Art. 311 (2)	Charges	الزامات
Art. 32 (2)	Writ of prohibition	امتنائی رٹ
Art. 61 (2) (a)	Prefer a charge	الزام لگانا
Art. 15 (1)	Discriminate against	امتیاز کرنا
Art. 31 A (2) (a)	Estate	املاک
Art. 25 (1)	Public order	امن عامہ
Art. 51 (a)	Peace and Security	امن اور سلامتی
Art. 19 (1) (c)	Association	انجمن
Sch. VI 16 (2)	Cooperative Society	انجمن امدادِ باہمی
Art. 54	Electoral College	انتخابی جماعت

Art. 324 (2)	Election Commission	انتخابی کمیشن
Art. 375	Ministerial	انتظامی
Art. 142 (2)	Discovery	اکتشاف
Sch. VII List 1/6	Atomic energy	اٹمی توانائی
Art. 127	Ad hoc Judge	ایڈ ہاک جج
Preamble	Constitution	آئین
Art. 368 (1)	Constituent power	آئین سازی کا اختیار
Art. 32 heading	Constitutional remedy	آئینی چارہ کار
ب		
Art. 31 B	Competent legislature	بااختیار مجلس قانون ساز
Art. 114 (2)	Charged on	بار پڑنے کا
Art. 13 (2)	Void	باطل
Art. 326	Adult suffrage	بالغوں کا حق رائے دہی
Art. 236 (b)	Exclusively	بالکلیہ
Art. 239 (2)	Notwithstanding anything contained in	باوجود کسی امر کے جو اس میں درج ہے
Sch. VII List-1/95	Admiralty Jurisdiction	بحری عدالت کا اختیار سماعت
Art. 124 (5)	Misbehaviour	بد اطواری
Art. 3 (e)	Alter	بدلنا
Art. 85 (2) (a)	Prorogue	برخواست کرنا

Art. 190 (4) Prov.	Prorogue or adjourn	برخواست کرنا یا ملتوی کرنا
Art. 297 (3)	Continental shelf	براعظمی کنارہ آب
Art. 169	Abolition	برخاستگی
Art. 311	Dismissed	برطرف
Art. 34	Indemnify	بری الذمہ کرنا
Art. 3 (e) Prov.	Bill	بیل
Art. 114	Appropriation Bill	بیل تخصیص رقم
Art. 81 (1) (a)	Direct election	بلاواسطہ انتخاب
Art. 276 (1)	Municipality	بلدیہ
Art. 226 (2)	Cause of Action	بنائے دعویٰ
Sch. VII List-1/28	Port quarantine	بندرگاہی قرنطینہ
Sch. VII List-II (4)	Borstal	بورشل
Art. 1 (3)	India	بھارت
Art. 124 (1)	Chief Justice of India	بھارت کا اعلیٰ جج
Art. 110 (1) (f)	Public Accounts of India	بھارت کا سرکاری کھاتہ
Art. 132 (1)	Territory of India	بھارت کا علاقہ
Art. 12	Government of India	بھارت کی حکومت
Art. 8	Dominion of India	بھارت کی ڈومینین
Art. 360 (1)	Credit of India	بھارت کی ساکھ
Art. 352 (1) (Exp.)	Security of India	بھارت کی سلامتی

Art. 363 (1)	Ruler of Indian state	بھارتی ریاست کا حکمران
Art. 8	Indian origin	بھارتی نژاد
Art. 352 (1)	External aggression	بیرونی حملہ
Sch. VII List-III (27)	Displaced persons	بے گھر اشخاص
پ		
Art. 33	Parliament	پارلیمنٹ
Art. 31A (1) (e)	Lease	پٹہ
Art. 366 (17)	Provident Fund	پروویڈنٹ فنڈ
Sch. II	Retirement gratuity	پنشن گر پیوٹی
Art. 76 (3)	Right of audience	بیرونی کرنے کا حق
Art. 293 (3)	Predecessor government	پیش رو حکومت
ت		
Sch. VII List-II (4)	Reformatory	تادیب خانہ
Art. 5	Commencement	تاریخ نفاذ
Sch. VII List-I (67)	Historical monuments and records	تاریخی یادگاریں اور ریکارڈ
Art. 72 (1)	Commute	تبدیل کرنا
Sch. 1	Alteration of boundaries	تبدیلی حدود
Art. 65 (3)	Immunities	تحفظات
Art. 336 (1) Prov.	Reservations	تحفظات
Art. 303 (1)	Trade and commerce	تجارت اور بیوپار

Art. 281	Explanatory memorandum	تشریحی یادداشت
Art. 134 (1) (c)	Certify	تصدیق کرنا
Art. 114	Appropriation	تصرف
Art. 136 (1)	Determination	تصفیہ
Art. 35 (b)	Adaptation	تطبیق
Art. 239B (1) Prov.	Suspension	تعلل
Sch. II	Vacations	تعطیلات
Art. 31A (2) (a) (iii)	Structure	تعمیر
Sch. VII List-II/33	Amusements	تفریحات
Art. 4	Supplemental	تکمیلی
Art. 244A (2) (e)	Supplemental, incidental and consequential	تکمیلی، ضمنی اور نتیجی
Art. 55 (3)	Proportional representation	تناسبی نمائندگی
Art. 13 (1)	Inconsistency	تناقض
Art. 334 (b) Prov.	Dissolution	توزنا
Art. 4	Provisions	توضیعات
Sch. VII List-1/53	Oil Fields	تیل کے خطے
ٹ		
Art. 112 (3) (f)	Arbitral Tribunal	ٹائٹھی ٹریبونل
ج		
Art. 296	Bona vacantia	جانکد ادلا وارث

Art. 23 (2)	Compulsory service	جبری خدمت
Art. 124 (2)	Judge	جج
Art. 320 (3) (e)	Injury	جسمانی ضرر
Art. 240 (1) Prov.	Body	جماعت
Art. 145 (2)	Single Judges and division courts	منفرد جج اور ڈویژن عدالتیں
Sch. VII List-III (16)	Lunacy	جنون
Art. 329 (a)	Validity	جواز
ح		
Art. 251	Shall prevail	حاوی رہے گا
Sch. VI 5 (1)	Transportation for life	جس دوام بہ عبور دریائے شور
Art. 327	Delimitation	حد بندی
Art. 269 (1) (c)	Terminal taxes	حدواری ٹیکس
Art. 276 (1)	Callings	حرفے
Sch. VII List-I (49)	Copyright	حق طبع و تصنیف
Art. 30 (1A)	Restrict abrogate the right	حق کو محدود یا ساقط کرنا
Art. 144	Authorities	حکام
Sch. VII List-1/3	Cantonment authorities	حکام چھاوونی
Art. 72	Reprieve	حکم التوائے سزا دینا
Art. 296	Ruler	حکمران
Art. 188	Subscribe on oath	حلف نامہ پر دستخط کرنا

خ

Sch.III	Swear in the name of God	خدا کے نام سے حلف اٹھانا
Art. 110 (1) (e)	Expenditure	خرچ
Art. 244 A (1)	Autonomous state	خود اختیاری ریاست
VI Sch./1	Autonomous regions	خود اختیاری علاقے

د

Art. 2	Admission	داخلہ
VII Sch. List-II 45	Records of rights	داخلہ حقوق اراضی
VI Sch. 2 (3)	Perpetual Succession	دائمی تسلسل
VI Sch. 3 (1) (a)	Occupation	دغل
Art. 15 (4)	Scheduled Castes	درج فہرست ذاتیں
Art. 371 A (3)	Removing difficulty	دشواری رفع کرنا
VII Sch. List-III/16	Mental Deficiency	دماغی فتور
Art. 324 (4)	Biennial election	دو سالہ انتخاب
Art. 366 (8)	Debt	دین

ذ

Art. 31A (2) (b)	Under proprietor	ذیلی مالک
Art. 279 (2)	Incidental or ancillary matters	ذیلی یا ضمنی امور

ر

Sch. VI 8 (3) (c)	Tolls	راہ داری
-------------------	-------	----------

Art. 32 (2)	Quowarranto, writ of	رٹ انٹھار اختیار
Art. 32 (2)	Mandamus, Writ of	رٹ تاکیدی
Art. 32 (2)	Habeas corpus, writ of	رٹ حاضری ملزم
Art. 32 (2)	Certiorari, writ of	رٹ مسل طلی
Sch. II	Joining time	رجوع ہونے کی مدت
Art. 125 (2)	Leave	رخصت
Art. 3	Alteration	رد و بدل
Art. 13 (3) (a)	Usage	رسم
Art. 268 (1)	Stamp Duties	رسوم اسٹامپ
Art. 326	Corrupt or illegal practice	رشوت ستانی یا بد عنوانی
Art. 110 (1) (b)	Borrowing of money	رقم ادھار لینا
Art. 280 (3) (b)	Grants – in – aid	رقمی امداد
Art. 107 (1)	Money Bills	رقمی بل
Art. 116 (1) (a)	Grant	رقمی منظوری
Art. 13 (3) (a)	Custom	رواج
Sch. VII List-1/26	Light house	روشنی مینار
Art. 121	Conduct	رویہ
Art. 101 (2)	Legislature of the state	ریاست کی مجلس قانون ساز
Art. 378 A	States reorganisation	ریاستوں کی تنظیم جدید
ز		

Art. 366 (29)	Excess profits tax	زائد منافع ٹیکس
Art. 42	Maternity relief	زچگی کے لیے امداد
Art. 275 (1)	Capital	زراصل
Art. 270 (1)	Agricultural Income	زری آمدنی
Sch. VII List II (30)	Relief of agricultural indebtedness	زری قرض داری دور کرنا
Sch. VII List-1/36	Legal Tender	زرقانونی
Sch. VII List I (36)	Foreign exchange	زرمبادلہ
Sch. VII List II (18)	Landlord and tenant	زمیندار اور لگاندار
س		
Art. 112	Annual financial statement	سالانہ مالیاتی گوشوارہ
Art. 269	Freights	سامان بھاڑا
Art. 271	Surcharge	سرچارج
Art. 366 (19)	Official Gazette	سرکاری گزٹ
Art. 72 (1)	Respite	سزا کا التوا
Sch. VII-1 (20)	Pilgrimage	سفر زیارت
Art. 366 (2)	Male Line	سلسلہ ذکور
Art. 268 (1)	Toilet Preparation	سنگھار کی تیار چیزیں
Art. 144	Civil	سول
ش		
Art. 352 (1)	Grave emergency	شدید ہنگامی حالت

Art. 309	Conditions of service	شرائط ملازمت
Art. 262 (2)	Complaint	شکایت
Art. 31A (2) (b)	Sub-proprietor	تکمی مالک
Art. 311 (2) Prov.	Evidence, adduce	شہادت پیش کرنا
Art. 5	Citizenship	شہریت
Art. 11	Termination of citizenship	شہریت کو ختم کرنا
ص		
Art. 76 (4)	During the pleasure of the president	صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک
Art. 231 (2) (c)	Principal seat	صدر مرکز
Art. 269 (1) (e)	Stock exchange	صرافہ
ض		
Art. 4	Incidental	ضمنی
ط		
Art. 227 (2) (b)	Practice	طریق کار
Art. 364 (2) (b)	Aircraft	طیارہ
ظ		
ع		
Art. 87 (1)	General election	عام انتخاب
Sch. VI 2(3)	Common seal	عام مہر

Art. 166 (1)	Executive action	عاملاًتہ کارروائی
Art. 286	Impose	عائد کرنا
Sch. VI/19	Transitional provisions	عبوری توضیحات
Sch. VII List II/12	Museum	عجائب گھر
Art. 359 (1)	Move any court	عدالت میں درخواست کرنا، کسی
Art. 225	Administration of justice	عدل گستری
Art. 350	Representation	عرضداشت
Preamble	Belief	عتقیدہ
Art. 81 (1) (b)	Territorial constituencies	علاقائی انتخابی حلقے
Art. 324 (4)	Regional commissioners	علاقائی کمشنران
Art. 1 (2)	Territory	علاقہ
Art. 206	Votes on account	علی الحساب رقمی منظوری
Preamble	Democratic republic	عوامی جمہوریہ
Art. 296	Escheat	عود بحق سرکار
Art. 131 Prov.	Treaty	عہد نامہ
Art. 90	Hold Office	عہدہ پر فائز ہونا
غ		
Art. 102 (1) (c)	Undischarged insolvent	غیر بری الذمہ دیوالیہ
Art. 160	Contingency	غیر متوقع حالت
Art. 25 (2) (a)	Secular activity	غیر مذہبی سرگرمی

Art. 22 (3) (a)	Alien, enemy	غیر ملکی دشمن
ف		
Art. 102 (1) (b)	Unsound mind, of	فائر العقل
Art. 326	Unsoundness of mind	فئور عقل
Art. 331	Community	فرقہ
Art. 3 Expl.	Clause	فقہہ
Art. 110 (1) (e)	Fund	فئڈ
Sch. VII List II/61	Capitation tax	فی کس ٹیکس
ق		
Art. 43	Living Wage	قابل گزارہ اجرت
Sch. VII List 1/21	Law of nations	قانون اقوام
Art. 14	Equality before law	قانون کے روبرو مساوات
Art. 248	Residuary powers of legislation	قانون سازی کے بقیہ اختیارات
Art. 22	Legal practitioner	قانونی پیشہ ور
Art. 20 (2)	Prosecute	قانونی کارروائی کرنا
Art. 165 (2)	Legal character	قانونی نوعیت
Sch. VII List III/6	Deeds	قبالے
Art. 366 (25)	Tribal communities	قبائلی فرقے
Art. 31C	Declaration	قرار دینا
Art. 112 (3) (c)	Sinking fund charges	قرض ادا کی فنڈ کے مصارف

Sch. VII List 1/21	Piracy	قراتی
Sch. V 5(2) (c)	Money lender	قرض دہندہ
Art. 131 Prov.	Covenant	قول و قرار
ک		
Art. 19 (6) (ii)	Corporation	کارپوریشن
Art. 270 (4) (a)	Corporation tax	کارپوریشن ٹیکس
Art. 224	Acting	کار گزار
Art. 227 (2) (b)	Proceedings	کارروائی
Sch. VI 6 (1)	Cattle pounds/pounds	کانچی ہاوس
Art. 16 (5)	Professing a religion	کسی مذہب کو ماننے والا
Art. 366 (26)	Securities	کفالتیں
Art. 11	Derogate from	کم کرنا
Sch. VII List 1/21	High seas	کھلا سمندر
گ		
Sch. VII List 1/5	Ammunition	گولا بارود
ل		
Art. 31 A (1) (e)	Licence	لائسنس
Art. 31 A (2) (b)	Tenure holder	اگان دار
Art. 31 A (2) (a)	Land Tenure	اگانداری
Art. 301	Intercourse	لین دین

م		
Art. 31 A (2) (b)	Proprietor	مالک
Art. 336 (2)	Shall bar	مانع ہو گا
Sch. VII List 1/57	Fishing and fisheries	ماہی گیری اور ماہی گاہیں
Art. 254 (1)	Concurrent list	متوازی فہرست
Art. 257 (1) Prov.	Recurring sums	متوالی رقمیں
Art. 269 (1) (b)	Estate duty	محصول املاک
Art. 273 (2)	Export duty	محصول برآمد
Sch. VI 3 (1) (a)	Reserved forest	محفوظ جنگل
Art. 76 (4)	Remuneration	مختنانہ
Art. 357 (2)	Competent	مجاز
Art. 110 (1) (c)	Consolidated fund	مجتمعہ فنڈ
Art. 16 (5)	Governing Body	مجلس انتظامی
Art. 187 (1)	Legislature	مجلس قانون ساز
Sch. VI 5 (1)	Indian Penal Code	مجموعہ تعزیرات بھارت
Sch. VII List 1/84 (b)	Narcotic Drugs	مخدر مفروبات
Art. 16 (5)	Religious or denominational institution	مذہبی یا فرقہ جاتی ادارہ
Sch. VII List 1/(8)	Central Bureau of Intelligence and investigation	مرکزی محکمہ خفیہ و سراخ رسانی
Art. 53 (1)	Vested	مرکوز
Art. 5	Domicile	مستقل جائے سکونت

Art. 366 (2)	Domiciled, is	مستقل جائے سکونت ہو
Art. 348 (1) (b)	Authoritative text	مستند متن
Art. 72 (2)	Armed forces	مسلح افواج
Art. 18 (4)	Emolument	مشاہرہ
Art. 88	Joint sitting	مشترکہ نشست
Art. 87 (1)	Assemble together	مشترکہ اجلاس کرنا
Art. 112 (3) (c)	Debt charges	مصارف دین
Art. 72	Pardon	معافی
Art. 222 (2)	Compensatory allowance	معاوضہ الاونس
Art. 47	Drugs	مفر دادیہ
Art. 321	Local Authority	مقامی حاکم
Art. 142 (1)	Cause of matter	مقدمہ یا امر نزاعی
Art. 16 (2)	Employment	ملازمت
Art. 235	Judicial service	ملازمت عدلیہ
Art. 309	Services	ملازمتیں
Sch. VII List 1/17	Naturalisation	ملکی بنانا
Art. 297 (3)	Territorial Waters	ملکی سمندر
Art. 195	Corresponding	مماثل
Sch. VII List 1/1	Conducive	ممد و معاون
Art. 9	Foreign State	مملکت غیر

Art. 28 (1)	State fund	ملکیتی فنڈ
Sch. VI-1	Appended	منسلک
Art. 335	Post	منصب
Art. 13 (3) (b)	Law passed	منظور کیا ہوا قانون
Art. 366 (2)	Progenitor	مورث
Art. 246	Subject Matter	موضوع
Art. 188 (2)	Chairman	میر مجلس
ن		
Art. 233A (b)	Illegal or invalid	ناجائز یا باطل
Sch. VII List III (9)	Bankruptcy and insolvency	ناداری اور دیوالیہ
Art. 239	Administrator	ناظم الامور
Art. 172 (1)	Proclamation of emergency	ہنگامی حالت کا اعلان نامہ
Art. 178	Deputy speaker	نائب اسپیکر
Art. 4 (1)	Consequential provisions	متنبہی توضیحات
Art. 16	Descent	نسب
Sch. VII List 1/49	Merchandise marks	نشانات مال و تجارت
Sch. IV	Allocation of seats	نقشوں کی تقسیم
Art. 47	Intoxicating drinks	نشہ آور مشروبات
Art. 129	Court of record	نظیری عدالت
Art. 172 (1)	Cease to operate	نفاذ ختم ہونا

Art. 227 (4)	Superintendence	نگرانى
و		
Art. 112 (3) (d)	Pension payable	واجب الادائش
Sch. VII List III/29	Infectious or contagious disease	وبائى يا متعدى بيمارى
Art. 80 (4)	Single transferable vote	واحد قابل انتقال ووٹ
Art. 269 (1) (e)	Future market	وعده بازار
Sch. VII List III/5	Intestacy	وفات بلا وصيت
Art. 194 (2)	Vote	ووٹ
ہ		
Sch. VII List 1/29	Air Traffic	هوائى آمد و رفت
Art. 364 (2) (b)	Air navigation	هوائى جهاز رانى
Art. 364 (2) (b)	Air ways	هوائى راستے
ى		
Art. 49	Monument	يادگار
Art. 1	Union	يونين
Art. 370 (1) (b) (i)	Union list	يونين فہرست

اصطلاحات

A		
Abolition	برخاستگی	Art. 169
Acting	کار گزار	Art. 224
Adaptation	تطبیق	Art. 35 (b)
Adhoc Judge	ایڈھاک جج	Art. 127
Administration of Justice	عدل گستری	Art. 225
Administrator	ناظم الامور	Art. 239
Admiralty Jurisdiction	بحری عدالت کا اختیار سماعت	VII Sch. List 1/95
Admission	داخلہ	Art. 2
Adult suffrage	بالغوں کا حق رائے دہی	Art. 326
Agricultural income	زرعی آمدنی	Art. 270 (1)
Aircraft	طیارہ	Art. 364 (2) (b)
Air navigation	ہوائی جہاز رانی	Art. 364 (2) (b)
Air Traffic	ہوائی آمدورفت	VII Sch. List 1/29
Airways	ہوائی راستے	Art. 364 (2) (b)
Alien, enemy	غیر ملکی دشمن	Art. 22 (3) (a)
Allocation of seats	نشستوں کی تقسیم	Sch. IV
Alter	بدلنا	Art. 3
Alteration	رد و بدل	Art. 3

Alteration of boundaries	تبدیلی حدود	Ist Sch.
Ammunition	گولا بارود	VII Sch. List 1/5
Amusements	تفریحات	VI Sch. List II/33
Animal Husbandary	افزائش حیوانات	Art. 48
Annual financial statement	سالانہ مالیاتی گوشوارہ	Art. 112
Appeal	اپیل	Art. 132
Appended	منسلک	VI Sch. 1
Appropriation	تصرف	Art. 114
Appropriation bill	بل تصرف رقم	Art. 114
Arbitral tribunal	ثالثی ٹریبونل	Art. 113 (3) (f)
Armed forces	مسلح افواج	Art. 72 (2)
Articles	اشیاء	Art. 366 (12)
Assemble together	مشترکہ اجلاس کرنا	Art. 73 (1)
Assets	اثاثے	Art. 294 (a)
Association	انجمن	Art. 19 (1) (c)
Atomic energy	اٹمی توانائی	VII Sch. List 1/6
Attorney	امارتی	Art. 227 (3)
Authoritative text	مستند متن	Art. 348 (1) (b)
Authorities	حکام	Art. 144
Autonomous regions	خود اختیاری علاقے	VI Sch. /1

Autonomous state	خود اختیاری ریاست	Art. 244 A (1)
B		
Bankruptcy and insolvency	نادراری اور دیوالیہ	VII Sch. List III (9)
Beacons	آکاش دیا	VII Sch. List 1 (26)
Belief	عقیدہ	Preamble
Biennial election	دو سالہ انتخاب	Art. 324 (4)
Bill	بل	Art. 3 (e) Prov
Body	جماعت	Art. 240 (1) Prov
Bona vacantia	جائیداد الا وارث	Art. 296
Borrow	ادھار لینا	Art. 366 (4)
Borrowing of money	رقم ادھار لینا	Art. 110 (1) (b)
Borstal	بورشل	VII Sch. List II (4)
C		
Call in question	اعتراض کرنا	Art. 122 (1)
Callings	حرفے	Art. 276 (1)
Cantonment authorities	حکام چھاؤنی	VII Sch. List 1/3
Capital	زراصل	Art. 275 (1)
Capitation tax	فی کس ٹیکس	VII Sch. List II/61
Cattle pounds	کامنٹی ہاؤس	VI Sch. 6 (1)
Cause of action	بنائے دعویٰ	Art. 226 (2)

Cause or matter	مقدمہ یا امر نزاعی	Art. 142 (1)
Cease to operate	نفاذ ختم ہونا	Art. 172 (1)
Central Bureau of intelligence and investigation	مرکزی محکمہ خفیہ و سراغ رسانی	VII Sch. List 1/8
Certify	تصدیق کرنا	Art. 134 (1) (c)
Certiorari, Writ of	رٹ مسلطی	Art. 32 (2)
Chairman	میر مجلس	Art. 118 (2)
Charged on	بار پڑے گا	Art. 114 (2)
Charges	الزامات	Art. 311 (2)
Chief commissioner's Province	اعلیٰ کمشنر کا صوبہ	Ist Sch.
Chief Election Commissioner	اعلیٰ انتخابی کمشنر	Art. 324 (2)
Chief Justice of India	بھارت کا اعلیٰ جج	Art. 124 (1)
Citizenship	شہریت	Art. 5
Civil	سول	ART. 144
Caluse	فقرہ	ART. 3 Expl.
Commencement	تاریخ نفاذ	Art. 5
Common seal	عام مہر	VI. Sch. 2 (3)
Commodities	اجناس	Art. 366 (12)
Community	فرقہ	Art. 331
Commute	تبدیل کرنا	Art. 72 (1)

Compensatory allowance	معاوضه الاؤنس	Art. 222 (2)
Competent	مجاز	Art. 357 (2)
Competent legislature	بااختیار مجلس قانون ساز	Art. 31 B
Complaint	شکایت	Art. 262 (2)
Compulsory service	جبری خدمت	Art. 23 (2)
Concurrent list	متوازی فہرست	Art. 254 (1)
Conditions of service	شرائط ملازمت	Art. 309
Conducive	ممدو معاون	VII Sch. List 1/1
Conduct	رویہ	Art. 121
Consequential provisions	تبعی توضیحات	Art. 4 (1)
Consolidated fund	مجموعہ فنڈ	Art. 110 (1) (c)
Constitution power	آئین سازی کا اختیار	Art. 368 (1)
Constitution	آئین	Preamble
Constitutional remedies	آئینی چارہ کار	Art. 32 heading
Contingency	غیر متوقع حالت	Art. 160
Continental shelf	براعظمی کنارہ آب	Art. 297 (3)
Cooperative Society	انجمن امداد باہمی	VI Sch. 6 (2)
Copy right	حق طبع و تصنیف	VII Sch. List 1/49
Corporation	کارپوریشن	Art. 19 (6) (ii)
Corporation tax	کارپوریشن ٹیکس	Art. 270 (4) (a)

Corresponding	مماثل	Art. 195
Corrupt or illegal practice	رشوت ستانی یا بد عنوانی	Art. 326
Council of ministers	وزیروں کی کونسل	Art. 74
Court of record	نظیری عدالت	Art. 129
Covenant	قول و قرار	Art. 131 Prov.
Credit of India	بھارت کی ساکھ	Art. 360 (1)
Custom	رواج	Art. 13 (3) (a)
D		
Debt	دین	Art. 366 (8)
Debt Charges	مصارف دین	Art. 112 (3) (c)
Declaration	قرار دینا	Art. 31 C
Deeds	قبائے	VII Sch. List III/6
Defamation	ازالہ حیثیت عرفی	Art. 19 (2)
Delimitation	حد بندی	Art. 327
Democratic republic	عوامی جمہوریہ	Preamble
Deputy speaker	نائب اسپیکر	Art. 178
Derogate from	کم کرنا	Art. 11
Descent	نسب	Art. 16
Determination	تصفیہ	Art. 136 (1)
Direct election	بالواسطہ انتخاب	Art. 81 (a)

Discovery	اکتشاف	Art. 142 (2)
Discriminate against	امتیاز کرنا	Art. 15 (1)
Dismissed	برطرف	Art. 311 (1)
Displaced, persons	بے گھر اشخاص	VII Sch. List III (27)
Dissolution	توڑنا	Art. 334 (b) Prov.
Domicile	مستقل جائے سکونت	Art. 5
Domiciled, is	مستقل جائے سکونت ہو	Art. 366 (2)
Dominion of India	بھارت کی ڈومینین	Art. 8
During the pleasure of the president	صدر کی خوشنودی حاصل	Art. 76 (4)
Drugs	رہنے تک مفرد ادویہ	Art. 47
E		
Election commission	انتخابی کمیشن	Art. 324 (2)
Electoral college	انتخابی جماعت	Art. 54
Emolument	مشاہرہ	Art. 18 (4)
Employment	ملازمت	Art. 16 (2)
Enemy alien	غیر ملکی دشمن	Art. 22 (3) (a)
Equality before law	قانون کے روبرو مساوات	Art. 14
Escheat	عود بحق سرکار	Art. 296
Estate	املاک	Art. 31A (2) (a)
Estate duty	محمول املاک	Art. 269 (1) (b)

Evidence, adduce	شہادت پیش کرنا	Art. 311 (2) prov.
Excess profits tax	زائد منافع ٹیکس	Art. 366 (29)
Exclusively	بالکلیہ	Art. 236 (b)
Executive action	عامانہ کارروائی	Art. 166 (1)
Expenditure	خرچ	Art. 110 (1) (e)
Explanatory Memorandum	تشریحی یادداشت	Art. 281
Export duty	محمول برآمد	Art. 273 (2)
External aggression	بیرونی حملہ	Art. 352 (1)
F		
Fishing and fisheries	ماہی گیری اور ماہی گاہیں	VII Sch. List 1/57
Foreign exchange	زرمبادلہ	VII Sch. List 1/36
Foreign state	مملکت غیر	Art. 9
Freights	سامان بھڑا	Art. 269 (1) (d)
Fund	فنڈ	Art. 110 (1) (c)
Future market	وعدہ بازار	Art. 269 (1) (e)
G		
General election	عام انتخاب	Art. 87 (1)
Governing body	مجلس انتظامی	Art. 16 (5)
Government of India	بھارت کی حکومت	Art. 12
Grant	رقمی منظوری	Art. 116 (1) (a)

Grants-in-aid	رقمی امداد	Art. 280 (3) (b)
Grave emergency	شدید ہنگامی حالت	Art. 352 (1)
H		
Habeas corpus, writ of	رٹ حاضری ملزم	Art. 32 (2)
High seas	کھلا سمندر	VII Sch. List 1/21
Historical monuments and records	تاریخی یاد گاریں اور ریکارڈ	VII Sch. List 1/67
Hold office	عہدہ پر فائز ہونا	Art. 90
I		
Illegal or invalid	نا جائز یا باطل	Art. 233A (b)
Immunities	تخففات	Art. 65 (3)
Impeachment	تہام بد نظمی	Art. 56 (1) (b)
Impose	عائد کرنا	Art. 286
Incidental	ضمعی	Art. 4
Incidental or ancillary matters	ذیل یا ضمی امور	Art. 279 (2)
Inconsistency	تناقض	Art. 13 (1)
Indemnify	بری الذمہ کرنا	Art. 34
India	بھارت	Art. 1 (3)
Indian Penal code	مجموعہ تعزیرات بھارت	VI. Sch. 5 (1)
Indian origin	بھارتی نژاد	Art. 8
Infectious or contagious disease	وبائی یا متعدی بیماری	VII Sch. List III / 29

Initial order	ابتدائی حکم	VI. Sch. 16 (2) Prov.
Injury	جسمانی ضرر	Art. 320 (3) (e)
Inoperative, shall be	نافذ نہ رہے گا	Art. 251
Intercourse	لین دین	Art. 301
Intestacy	وفات بلا وصیت	VII Sch. List III/5
Intoxicating drinks	نشہ آور مشروبات	Art. 47
J		
Joining time	رجوع ہونے کی مدت	IIInd Sch.
Joint sitting	مشترکہ نشست	Art. 88
Judge	جج	Art. 124 (2)
Judicial service	ملازمت عدلیہ	Art. 235
L		
Landlord and tenant	زمیندار اور لگاندار	VII Sch. List II/18
Land tenure	لگانداری	Art. 31A (2) (a)
Law of nations	قانون اقوام	VII Sch. List 1/21
Law passed	منظور کیا ہوا قانون	Art. 13 (3) (b)
Lease	پٹہ	Art. 31A (1) (e)
Leave	رخصت	Art. 125 (2)
Legal character	قانونی نوعیت	Art. 165 (2)
Legal practitioner	قانونی پیشہ ور	Art. 22 (1)

Legal tender	زر قانونی	VII Sch. List 1/36
Legislature	مجلس قانون ساز	Art. 187 (1)
Legislature of the State	ریاست کی مجلس قانون ساز	Art. 101 (2)
Licence	لائسنس	Art. 31A (1) (e)
Light house	روشنی مینار	VII Sch. List 1/26
Living wage	قابل گزارہ اجرت	Art. 43
Local authority	مقامی حاکم	Art. 321
Lunacy	جنون	VII Sch. List III/16
M		
Male line	سلسلہ ذکور	Art. 366 (2)
Mandamus, writ of	رٹ تاکیدی	Art. 32 (2)
Martial law	مارشل لا	Art. 34
Maternity relief	زچگی کے لیے امداد	Art. 42
Mental deficiency	دماغی فتور	VII Sch. List III/16
Merchandise marks	نشانات مال و تجارت	VII Sch. List 1/49
Ministerial	انتظامی	Art. 375
Misbehaviour	بد اطواری	Art. 124 (5)
Money Bills	رقمی بل	Art. 107
Money lender	قرض دہندہ	V sch. 5(2) (c)
Monument	یادگار	Art. 49

Move any court	کسی عدالت میں درخواست کرنا	Art. 359 (1)
Municipality	بلدیہ	Art. 276 (1)
Museum	عجائب گھر	VII Sch List II/12
N		
Narcotic drugs	مخدر مفردات	VII Sch. List 1/84 (b)
Naturalisation	ملکی بنانا	VII Sch. List 1/17
Notification	اطلاع نامہ	Art. 13 (3) (a)
Notwithstanding anything Contained in	باوجود کسی امر کے جو اس میں درج ہو	Art. 239 (2)
O		
Occupation	دخل	VI Sch.3 (1) (a)
Official gazette	سرکاری گزٹ	Art. 366 (19)
Oil fields	تیل کے خطے	VII Sch. List 1/53
Ordinance	آرڈی نینس	Art. 13 (3) (a)
P		
Pardon	معافی	Art. 72
Parliament	پارلیمنٹ	Art. 33
Peace and security	امن اور سلامتی	Art. 51 (a)
Pension payable	واجب الادا پنشن	Art. 112 (3) (d)
Perpetual succession	دائمی تسلسل	VI Sch. 2 (3)

Pilgrimage	سفر زیارت	VII Sch. List 1/20
Piracy	قراتی	VII Sch. List-1/21
Port quarantine	بندر گاہی قرنطینہ	VII Sch. List 1/28
Post	منصب	Art. 335
Cattle pounds/pounds	گانجی ہاوس	VII Sch. List II/15
Power, Privileges and immunities	اختیارات، مراعات اور تحفظات	VII Sch. List II/39
Practice	طریقہ کار	Art. 227 (2) (b)
Predecessor Government	پیش رو حکومت	Art. 293 (3)
Prefer a charge	الزام لگانا	Art. 61 (2) (a)
Principal seat	صدر مرکز	Art. 231 (2) (c)
Proceedings	کارروائی	Art. 227 (2) (b)
Proclamation of emergency	ہنگامی حالت کا اعلان نامہ	Art. 172 (1)
Professing a religion	کسی مذہب کو ماننے والا	Art. 16 (5)
Progenitor	مورث	Art. 366 (2)
Prohibition, writ of	امتناعی رٹ	Art. 32 (2)
Promulgate	اعلان کرنا	Art. 123 (1)
Proportional representation	تناسبی نمائندگی	Art. 55 (3)
Proprietor	مالک	Art. 31A (2) (b)
Prorogue	برخاست کر دینا	Art. 85 (2) (a)

Prorogue or adjourn	برخواست کرنا یا ملتوی کرنا	Art. 190 (4) Prov.
Provident fund	پراویڈنٹ فنڈ	Art. 366 (17)
Provisions	توضیحات	Art. 4
Prosecute	قانونی کارروائی کرنا	Art. 20 (2)
Public account of India	بھارت کا سرکاری کھاتہ	Art. 110 (1) (f)
Public order	امن عامہ	Art. 25 (1)
Q		
Quo warranto, writ of	رٹ اٹلہارا اختیار	Art. 32 (2)
R		
Records of rights	داخلہ حقوق اراضی	VII Sch. List II/45
Recurring sums	متوالی رقیس	Art. 275 (1) Prov.
Redress	اڑالہ	Art. 350
Reformatory	تادیب خانہ	VII Sch. List II/4
Regional commissioners	علاقائی کمشنران	Art. 324 (4)
Relief of agricultural Indebtedness	زرعی قرض داری دور کرنا	VII Sch. List II/30
Religious or denominational institution	مذہبی یا فرقہ جاتی دارہ	Art. 16 (5)
Removing difficulty	دشواری رفع کرنا	Art. 371A (3)
Remuneration	مختنانہ	Art. 76 (4)
Representation	عرض داشت	Art. 350
Reprieve	حکم التوائے سزا دینا	Art. 72

Reservations	تخصیصات	Art. 366 (1) Prov.
Reserved forest	منحوظ جنگل	VI Sch. 3(1) (a)
Residuary powers of legislation	قانون سازی کے بقیہ اختیارات	Art. 248
Respite	سزا کا التوا	Art. 72 (1)
Restrict or abrogate the right	حق محدود یا ساقط کرنا	Art. 30 (1A)
Retirement gratuity	پنشن گر پیچہ پنسی	IIInd Sch.
Right of audience	پیروی کرنے کا حق	Art. 76 (3)
Ruler	حکمران	Art. 296
Ruler of an indian state	بھارتی ریاست کا حکمران	Art. 363 (1)
S		
Scheduled castes	درج فہرست ذاتیں	Art. 15 (4)
Secular activity	غیر مذہبی سرگرمی	Art. 25 (2) (a)
Securities	کفالتیں	Art. 366 (26)
Security of India	بھارت کی سلامتی	Art. 352 (1) (Exp.)
Services	ملازمتیں	Art. 309
Shall bar	مانع ہوگا	Art. 366 (2)
Shall prevail	حادی ہوگا	Art. 251
Single judges and division courts	منفرد جج اور ڈویژن عدالتیں	Art. 145 (2)
Single transferable vote	واحد قابل انتقال ووٹ	Art. 80 (4)
Sinking fund charges	قرض ادائیگی فٹڈ کے مصارف	Art. 113 (3)(c)

Solemnly affirm	اقرار صالح کرنا	IIIrd Sch.
Sovereignty and integrity	اقتدار اعلیٰ اور سالمیت	Art. 19 (2)
Speaker	اسپیکر	Art. 93
Stamp duties	رسوم اسٹامپ	Art. 268 (1)
State funds	ملکتی فنڈ	Art. 28 (1)
States reorganisation	ریاستوں کی تنظیم جدید	Art. 378A
Stock	اسٹاک	Art. 366 (26)
Stock exchange	صرافہ	Art. 269 (1)(e)
Structure	تعمیر	Art. 31A (2)(a)(iii)
Subject Matter	موضوع	Art. 246
Sub-proprietor	کمائی مالک	Art. 31A (2)(b)
Subscribe on oath	حلف نامہ پر دستخط کرنا	Art. 188
Superintendence	نگرانی	Art. 227 (4)
Supplemental	تکمیلی	Art. 4
Supplemental, incidental and consequential	تکمیلی، ضمنی اور نتیجی	Art. 244A (2)(e)
Surcharge	سرچارج	Art. 271
Suspension	تعلل	Art. 239B (1) Prov
Swear in the Name of God	خدا کے نام سے حلف اٹھانا	IIIrd Sch.
T		

Tenure holder	رنگدار	Art. 31A (2)(b)
Terminal taxes	حدواری ٹیکس	Art. 269 (1)(c)
Termination of citizenship	شہریت کو ختم کرنا	Art. 11
Territorial Constituencies	علاقائی انتخابی حلقے	Art. 81 (1)(b)
Territorial Waters	ملکی سمندر	Art. 297 (3)
Territory	علاقہ	Art. 1 (1)
Territory of India	بھارت کا علاقہ	Art. 132 (1)
Toilet preparations	ٹکھار کی تیار چیزیں	Art. 268 (1)
Tolls	راہداری	VI Sch. Art. 8 (3)(c)
Trade and Commerce	تجارت اور بیوپار	Art. 303 (1)
Transitional provisions	عبوری توضیحات	VI Sch. Para. 19
Transportation for life	جس دوام بہ عبور دریائے شور	VI Sch. Para. 5 (1)
Treaty	عہد نامہ	Art. 131 Prov
Tribal communities	قبائلی فرقے	Art. 366 (25)
U		
Under proprietor	ذیلی مالک	Art. 31A (2)(b)
Undertake	اپنے ذمہ لینا	Art. 260
Undischarged insolvent	غیر بری الذمہ دیوالیہ	Art. 102 (1) (c)
Union	یونین	Art. 1

Union List	یونین فہرست	Art. 370 (1) (b) (i)
Union public service commission	یونین پبلک سروس کمیشن	Art. 146
Unsound mind, of	فاتر العقل	Art. 102 (1) (b)
Unsoundness of mind	فتور عقل	Art. 326
usage	رسم	Art. 13 (3) (a)
V		
Vacations	تعطیلات	Ind Sch.
Validity	جواز	Art. 329 (a)
Vested	مرکوز	Art. 53 (1)
Void	باطل	Art. 13 (2)
Vote	ووٹ	Art. 194 (2)
Votes on account	علی الحساب رقمی منظوری	Art. 206
W		
Writing under his hand	اپنی دستخط تحریر	Art. 56
Warrant under his hand and seal	اپنے دستخط اور مہر سے حکم نامہ	Art. 124
Water course	آب گزر	VI Sch. 3 (1) (c)

